

BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE

Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli 2005 en artikelen 117 en 118 van de wet van 5 mei 2019.

Dit *Belgisch Staatsblad* kan geconsulteerd worden op :

www.staatsblad.be

Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteenweg 53, 1000 Brussel - Directeur : Eva Kuijken

Gratis tel. nummer : 0800-98 809

196e JAARGANG



N. 82

Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2005 et les articles 117 et 118 de la loi du 5 mai 2019.

Le *Moniteur belge* peut être consulté à l'adresse :

www.moniteur.be

Direction du Moniteur belge, chaussée d'Anvers 53, 1000 Bruxelles - Directeur : Eva Kuijken

Numéro tél. gratuit : 0800-98 809

196e ANNEE

VRIJDAG 10 APRIL 2026

VENDREDI 10 AVRIL 2026

INHOUD

Wetten, decreten, ordonnances en verordeningen

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

10 FEBRUARI 2015. — Wet met betrekking tot geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Belgische paspoorten, reisdocumenten en de EU-noodreisdocumenten. — Officiële coördinatie in het Duits, bl. 21287.

Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

10. FEBRUAR 2015 — Gesetz über automatisierte Verarbeitungen personenbezogener Daten, die für belgische Pässe und Reisescheine sowie EU-Rückkehrweise erforderlich sind — Inoffizielle Koordinierung in deutscher Sprache, S. 21287.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

23 NOVEMBER 2023. — Wet tot wijziging van de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform en diverse bepalingen en tot wijziging van de wet van 29 januari 2014 houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de isi+-kaart. — Duitse vertaling, bl. 21294.

Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

23. NOVEMBER 2023 — Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 21. August 2008 zur Einrichtung und Organisation der eHealth-Plattform und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen sowie zur Abänderung des Gesetzes vom 29. Januar 2014 zur Festlegung von Bestimmungen in Bezug auf den Sozialausweis und die ISI+-Karte — Deutsche Übersetzung, S. 21294.

SOMMAIRE

Lois, décrets, ordonnances et règlements

Service public fédéral Intérieur

10 FEVRIER 2015. — Loi relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports, titres de voyage belges et titres de voyage provisoires de l'Union européenne. — Coordination officielle en langue allemande, p. 21287.

Service public fédéral Intérieur

23 NOVEMBRE 2023. — Loi de modification de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions et de modification de la loi du 29 janvier 2014 portant des dispositions relatives à la carte d'identité sociale et la carte isi+. — Traduction allemande, p. 21294.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

10 MAART 2024. — Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen inzake het recht op gezinshereniging. — Duitse vertaling, bl. 21296.

Service public fédéral Intérieur

10 MARS 2024. — Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en matière de droit au regroupement familial. — Traduction allemande, p. 21296.

Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

10. MÄRZ 2024 — Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern in Bezug auf das Recht auf Familienzusammenführung — Deutsche Übersetzung, S. 21296.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

17 MEI 2025. — Wet houdende diverse bepalingen inzake kernenergie, teneinde de elektriciteitsbevoorradingsekerheid te waarborgen en de energiemixkosten in de hand te houden. — Duitse vertaling van uittreksels, bl. 21304.

Service public fédéral Intérieur

17 MAI 2025. — Loi portant diverses dispositions en matière d'énergie nucléaire et visant à garantir la sécurité d'approvisionnement en électricité et la maîtrise des coûts du mix électrique. — Traduction allemande d'extraits, p. 21304.

Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

17. MAI 2025 — Gesetz zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Kernenergie-bereich im Hinblick auf die Gewährleistung der Elektrizitätsversorgungssicherheit und die Kontrolle der Energiemixkosten — Deutsche Übersetzung von Auszügen, S. 21304.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

21 JUNI 2025. — Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot bekrachtiging van twee koninklijke besluiten inzake energie. — Duitse vertaling, bl. 21306.

Service public fédéral Intérieur

21 JUIN 2025. — Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et portant confirmation de deux arrêtés royaux sur l'énergie. — Traduction allemande, p. 21306.

Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

21. JUNI 2025 — Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes und zur Bestätigung von zwei Königlichen Erlassen in Sachen Energie — Deutsche Übersetzung, S. 21306.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

30 OKTOBER 2025. — Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten wat betreft fiscaal neutrale reorganisaties. — Duitse vertaling, bl. 21307.

Service public fédéral Intérieur

30 OCTOBRE 2025. — Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en ce qui concerne les réorganisations fiscalement neutres. — Traduction allemande, p. 21307.

Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

30. OKTOBER 2025 — Gesetz zur Abänderung des Einkommensteuergesetzbuches 1992 und des Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebührengesetzbuches in Bezug auf steuerlich neutrale Reorganisationen — Deutsche Übersetzung, S. 21307.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

8 DECEMBER 2025. — Wet tot wijziging van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, met het oog op de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn (EU) 2024/1265. — Duitse vertaling, bl. 21311.

Service public fédéral Intérieur

8 DECEMBRE 2025. — Loi modifiant la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, en vue de transposer partiellement la directive (UE) 2024/1265. — Traduction allemande, p. 21311.

Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

8. DEZEMBER 2025 — Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 16. Mai 2003 zur Festlegung der für die Haushaltspläne, die Kontrolle der Subventionen und die Buchführung der Gemeinschaften und Regionen sowie für die Organisation der Kontrolle durch den Rechnungshof geltenden allgemeinen Bestimmungen im Hinblick auf die Teilumsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1265 — Deutsche Übersetzung, S. 21311.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

9 JANUARI 2026. — Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen om de forfaitaire bedragen te bevrozen en de indexering van de financiering van de politieke partijen op te heffen voor de begrotingsjaren 2025-2029. — Duitse vertaling, bl. 21312.

Service public fédéral Intérieur

9 JANVIER 2026. — Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, afin de geler les montants forfaitaires et de supprimer l'indexation du financement des partis politiques pour les années budgétaires 2025 à 2029. — Traduction allemande, p. 21312.

Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

9. JANUAR 2026 — Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 4. Juli 1989 über die Einschränkung und Kontrolle der Wahlausgaben für die Wahl der Abgeordnetenversammlung und über die Finanzierung und die offene Buchführung der politischen Parteien im Hinblick auf das Einfrieren der Pauschalbeträge und das Aufheben der Indexierung der Finanzierung der politischen Parteien für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 — Deutsche Übersetzung, S. 21313.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

30 MAART 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen, bl. 21313.

Service public fédéral Sécurité sociale

30 MARS 2026. — Arrêté royal modifiant l'article 4 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, p. 21313.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

30 MAART 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis, § 1, C., van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bl. 21314.

Service public fédéral Sécurité sociale

30 MARS 2026. — Arrêté royal modifiant l'article 37bis, § 1^{er}, C., de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, p. 21314.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

2 APRIL 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 205 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bl. 21315.

Service public fédéral Sécurité sociale

2 AVRIL 2026. — Arrêté royal modifiant l'article 205 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, p. 21315.

Federale Overheidsdienst Justitie

6 APRIL 2026. — Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de tuchtraad voor de notarissen en de gerechtsdeurwaarders, bl. 21316.

Service public fédéral Justice

6 AVRIL 2026. — Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice, p. 21316.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

1 APRIL 2026. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 november 2021 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5°, a), 19°, 20° en 20°bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bl. 21323.

Service public fédéral Sécurité sociale

1^{er} AVRIL 2026. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1^{er}, 5°, a), 19°, 20° et 20°bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, p. 21323.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

1 APRIL 2026. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 november 2021 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5°, a), 19°, 20° en 20°bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bl. 21324.

Service public fédéral Sécurité sociale

1^{er} AVRIL 2026. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1^{er}, 5°, a), 19°, 20° et 20°bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, p. 21324.

<i>Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid</i>	<i>Service public fédéral Sécurité sociale</i>
3 APRIL 2026. — Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk “L. Orthopedie en traumatologie” van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, bl. 21326.	3 AVRIL 2026. — Arrêté ministériel modifiant le chapitre « L. Orthopédie et traumatologie » de la liste jointe comme annexe 1 ^{re} à l’arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, p. 21326.
<i>Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie</i>	<i>Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie</i>
3 APRIL 2026. — Ministerieel besluit tot aanwijzing van BX1 als rechthebbende op verplichte distributie, bl. 21330.	3 AVRIL 2026. — Arrêté ministériel désignant BX1 comme bénéficiaire du droit de distribution obligatoire, p. 21330.
<i>Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid</i>	<i>Service public fédéral Sécurité sociale</i>
23 MAART 2026. — Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, bl. 21330.	23 MARS 2026. — Règlement modifiant le règlement du 16 juin 2014 fixant les formulaires relatifs aux procédures de demande en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, repris dans la liste des prestations des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables, p. 21330.
<i>Gemeenschaps- en Gewestregeringen</i>	<i>Gouvernements de Communauté et de Région</i>
<i>Gemeinschafts- und Regionalregierungen</i>	
<i>Waals Gewest</i>	<i>Région wallonne</i>
<i>Wallonische Region</i>	
<i>Waalse Overheidsdienst</i>	<i>Service public de Wallonie</i>
12 MAART 2026. — Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 9 februari 2026 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het kader voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor bepaalde afvalstromen en voor zwerfvuul, bl. 21377.	12 MARS 2026. — Décret portant assentiment à l’Accord de coopération du 9 février 2026 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant le cadre de la Responsabilité Élargie des Producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages, p. 21331.
<i>Service public de Wallonie</i>	
12. MÄRZ 2026 — Dekret zur Zustimmung des Zusammenarbeitsabkommens vom 9. Februar 2026 zwischen der Flämischen Region, der Wallonischen Region und der Region Brüssel-Hauptstadt über den Rahmen für die erweiterte Herstellerverantwortung für bestimmte Abfallströme und Streumüll, S. 21353.	
<i>Brussels Hoofdstedelijk Gewest</i>	<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>
<i>Brussels Hoofdstedelijk Gewest</i>	<i>Région de Bruxelles-Capitale</i>
26 MAART 2026. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 12 december 2002 tot vaststelling van de modaliteiten voor herfinanciering van de werkende en coördinerende partners van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris), bl. 21401.	26 MARS 2026. — Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l’arrêté du 12 décembre 2002 fixant des modalités de refinancement de partenaires opérateurs et coordinateurs de l’Office Régional Bruxellois de l’Emploi (Actiris), p. 21401.
Andere besluiten	Autres arrêtés
<i>Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu</i>	<i>Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement</i>
20 MAART 2026. — Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening, bl. 21402.	20 MARS 2026. — Arrêté ministériel portant désignation de directeurs de l’Aide médicale, p. 21402.

<i>Federale Overheidsdienst Justitie</i>	<i>Service public fédéral Justice</i>
Rechterlijke Orde, bl. 21402.	Ordre judiciaire, p. 21402.
<i>Federale Overheidsdienst Justitie</i>	<i>Service public fédéral Justice</i>
Rechterlijke Orde, bl. 21404.	Ordre judiciaire, p. 21404.
<i>Federale Overheidsdienst Justitie</i>	<i>Service public fédéral Justice</i>
Notariaat, bl. 21410.	Notariat, p. 21410.
<i>Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister</i>	<i>Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre</i>
Beheerscomité van het Internationaal Perscentrum. — Ontslag en benoeming van een lid, bl. 21412.	Comité de gestion du Centre de presse international. — Démission et nomination d'un membre, p. 21412.
<i>Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning</i>	<i>Service public fédéral Stratégie et Appui</i>
Personeel. — Benoeming, bl. 21413.	Personnel. — Nomination, p. 21413.
<i>Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken</i>	<i>Service public fédéral Intérieur</i>
Personeel. — Bevordering, bl. 21413.	Personnel. — Promotion, p. 21413.
<i>Federale Overheidsdienst Financiën</i>	<i>Service public fédéral Finances</i>
Personeel. — Einde aanduiding, bl. 21413.	Personnel. — Fin désignation, p. 21413.
<i>Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid</i>	<i>Service public fédéral Sécurité sociale</i>
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Paritair comité voor pneumologie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. — Benoeming van leden, bl. 21413.	Institut national d'assurance maladie-invalidité. — Comité paritaire pour la pneumologie, institué auprès du Service des soins de santé. — Nomination de membres, p. 21413.
<i>Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid</i>	<i>Service public fédéral Sécurité sociale</i>
Personeel. — Inruststelling, bl. 21413.	Personnel. — Mise à la retraite, p. 21413.
<i>Federale Overheidsdienst Justitie</i>	<i>Service public fédéral Justice</i>
Personeel. — Benoeming, bl. 21414.	Personnel. — Nomination, p. 21414.
<i>Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken</i>	<i>Service public fédéral Intérieur</i>
Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. — Wijziging, bl. 21414.	Autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage en application de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. — Modification, p. 21414.
<i>Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken</i>	<i>Service public fédéral Intérieur</i>
Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. — Wijziging, bl. 21414.	Autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage en application de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. — Modification, p. 21414.
<i>Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken</i>	<i>Service public fédéral Intérieur</i>
Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, bl. 21414.	Autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage en application de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, p. 21414.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Aardgasvervoersleidingen. — Vervoersvergunning A323-4662, bl. 21415.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. — Kennisgeving, bl. 21415.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. — Erkenning van deskundigen in de fysische controle van klasse II en/of klasse T1 of T2, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, bl. 21415.

Gemeenschaps- en Gewestregeringen

Gemeinschafts- und Regionalregierungen

Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse overheid

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Departement Zorg. — Uittrekselbestanden maart 2026, bl. 21417.

Franse Gemeenschap

Ministerie van de Franse Gemeenschap

27 MAART 2026. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juli 2023 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor godsdienstmeesters en godsdienstleraren in gesubsidieerde officiële onderwijsinstellingen, bl. 21421.

Ministerie van de Franse Gemeenschap

27 MAART 2026. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 januari 2023 tot benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie, bl. 21423.

Ministerie van de Franse Gemeenschap

25 MAART 2026. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 november 2025 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de orthopedische heilkunde, bl. 21424.

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Canalisations de transport de gaz naturel. — Autorisation de transport A323-4662, p. 21415.

Service public fédéral Intérieur

Agence fédérale de Contrôle nucléaire. — Notification, p. 21415.

Service public fédéral Intérieur

Agence fédérale de Contrôle nucléaire. — Agréments d'experts en contrôle physique de classe II et/ou classe T1 ou T2, en application de l'article 73 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, p. 21415.

Gouvernements de Communauté et de Région

Communauté flamande

Communauté française

Ministère de la Communauté française

27 MARS 2026. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2023 portant nomination des membres de la Chambre de recours pour les maîtres de religion et professeurs de religion des établissements d'enseignement officiel subventionné, p. 21421.

Ministère de la Communauté française

27 MARS 2026. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 2023 portant désignation des membres de la Chambre de recours de l'enseignement de promotion sociale libre confessionnel, p. 21422.

Ministère de la Communauté française

25 MARS 2026. — Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 novembre 2025 portant nomination des membres de la commission d'agrément des médecins spécialistes en chirurgie orthopédique, p. 21423.

Ministerie van de Franse Gemeenschap

25 MAART 2026. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 november 2025 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in anesthesie-reanimatie, bl. 21425.

Ministerie van de Franse Gemeenschap

25 MAART 2026. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 februari 2026 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in urgentiegeneeskunde, bl. 21426.

Ministerie van de Franse Gemeenschap

25 MAART 2026. — Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in oftalmologie, bl. 21428.

Ministerie van de Franse Gemeenschap

25 MAART 2026. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 februari 2026 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in pediatrie, bl. 21429.

Ministerie van de Franse Gemeenschap

25 MAART 2026. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 oktober 2025 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de psychiatrie, inzonderheid in de volwassenpsychiatrie en in de psychiatrie, inzonderheid in de kinder- en jeugdpsychiatrie, bl. 21430.

Waals Gewest

Ministère de la Communauté française

25 MARS 2026. — Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 novembre 2025 portant nomination des membres de la commission d'agrément des médecins spécialistes en anesthésie-réanimation, p. 21425.

Ministère de la Communauté française

25 MARS 2026. — Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 février 2026 portant nomination des membres de la commission d'agrément des médecins spécialistes en médecine d'urgence, p. 21426.

Ministère de la Communauté française

25 MARS 2026. — Arrêté ministériel portant nomination des membres de la commission d'agrément des médecins spécialistes en ophtalmologie, p. 21427.

Ministère de la Communauté française

25 MARS 2026. — Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 février 2026 portant nomination des membres de la commission d'agrément des médecins spécialistes en pédiatrie, p. 21428.

Ministère de la Communauté française

25 MARS 2026. — Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 octobre 2025 portant nomination des membres de la commission d'agrément des médecins spécialistes en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie de l'adulte et en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile, p. 21429.

Région wallonne

Wallonische Region

Service public de Wallonie

Autorisation de transferts transfrontaliers de février 2025, p. 21432.

Service public de Wallonie

Fonction publique, p. 21461.

Service public de Wallonie

Aménagement du territoire, p. 21461.

Officiële berichten

Grondwettelijk Hof

Uittreksel uit arrest nr. 157/2025 van 27 november 2025, bl. 21462.

Avis officiels

Cour constitutionnelle

Extrait de l'arrêt n° 157/2025 du 27 novembre 2025, p. 21465.

Verfassungsgerichtshof

Grondwettelijk Hof

Uittreksel uit arrest nr. 18/2026 van 29 januari 2026, bl. 21472.

Cour constitutionnelle

Extrait de l'arrêt n° 18/2026 du 29 janvier 2026, p. 21473.

Verfassungsgerichtshof

Auszug aus dem Entscheid Nr. 18/2026 vom 29. Januar 2026, S. 21474.

Raad van State

Bericht, bl. 21475.

Conseil d'Etat

Avis, p. 21475.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Projectoproep in het kader van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie 2021-2027 (AMIF) - AMIF-nr. 161: integratie. — Erratum, bl. 21475.

Service public fédéral Intérieur

Appel à projets dans le cadre du Fonds « Asile, Migration et Intégration » 2021-2027 (FAMI) – FAMI-nr. 161 : intégration. — Erratum, p. 21475.

Federale Overheidsdienst Justitie

Oproep tot de kandidaten magistraten, hoogleraren en docenten recht en kandidaten externe leden ten einde de benoemingscommissies voor de gerechtsdeurwaarders samen te stellen, bl. 21475.

Service public fédéral Justice

Appel aux candidats-magistrats, aux candidats-professeurs d'université et chargés de cours enseignant le droit et aux candidats-membres externes en vue de la composition des commissions de nomination des huissiers de justice, p. 21475.

Federale Overheidsdienst Justitie

Naamsverandering. — Bekendmaking, bl. 21477.

Service public fédéral Justice

Changement de nom. — Publication, p. 21477.

*Gemeenschaps- en Gewestregeringen**Gouvernements de Communauté et de Région**Gemeinschafts- und Regionalregierungen**Brussels Hoofdstedelijk Gewest**Région de Bruxelles-Capitale**Brussels Hoofdstedelijk Gewest**Région de Bruxelles-Capitale*

Omzendbrief vonnis 'We are nature', bl. 21477.

Circulaire jugement « We Are Nature », p. 21477.

De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten

Deze worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden zich van bl. 21485 tot 21532.

Les Publications légales et Avis divers

Ils ne sont pas repris dans ce sommaire mais figurent aux pages 21485 à 21532.

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad**Annexe au Moniteur belge****Anlage zum Belgischen Staatsblatt***Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie**Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie*

Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht, bl. 21533.

Liste des entités enregistrées pour lesquelles il a été procédé, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, au retrait de la radiation d'office pour non-dépôt des comptes annuels effectuée en vertu de l'article III.42 du Code de droit économique, p. 21533.

Föderaler Öffentlicher Dienst Wirtschaft, K.M.B., Mittelstand und Energie

Liste der registrierten Einheiten für welche die Streichung von Amts wegen in der Zentralen Datenbank der Unternehmen gemäß Artikel III.42 des Wirtschaftsgesetzes wegen Nichteinreichung des Jahresabschlusses entzogen wurde, S. 21533.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht, bl. 21534.

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Liste des entités enregistrées pour lesquelles il a été procédé, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, à l'annulation de la radiation d'office pour non-dépôt des comptes annuels effectuée en vertu de l'article III.42, paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, 4° du Code de droit économique, p. 21534.

Föderaler Öffentlicher Dienst Wirtschaft, K.M.B., Mittelstand und Energie

Liste der Einheiten für welche die Streichung von Amts wegen wegen Nichteinreichung des Jahresabschlusses in der Zentralen Datenbank der Unternehmen gemäß dem Artikel III.42, Absatz 1, § 1, 4° des Wirtschaftsgesetzbuches annulliert wurde, S. 21534.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht, bl. 21534.

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Liste des entités enregistrées pour lesquelles il a été procédé, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, au retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO effectuée en vertu de l'article III.42 du Code de droit économique, p. 21534.

Föderaler Öffentlicher Dienst Wirtschaft, K.M.B., Mittelstand und Energie

Liste der registrierten Einheiten, deren gemäß Artikel III.42 des Wirtschaftsgesetzbuches vorgenommenen Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen in der Zentralen Datenbank der Unternehmen zurückgenommen wurde, S. 21534.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, lid 1, 4° van het Wetboek van economisch recht, bl. 21539.

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Liste des entités enregistrées pour lesquelles il a été procédé, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, à l'annulation de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO effectuée en vertu de l'article III.42, paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, 4° du Code de droit économique, p. 21539.

Föderaler Öffentlicher Dienst Wirtschaft, K.M.B., Mittelstand und Energie

Liste der registrierten Einheiten, deren gemäß Artikel III.42, Paragraf 1, Absatz 1, 4° des Wirtschaftsgesetzbuches vorgenommenen Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen in der Zentralen Datenbank der Unternehmen annulliert wurde, S. 21539.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Lijst van geregistreerde entiteiten waarvan een functie ambtshalve werd doorgehaald in de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel III.40 van het Wetboek van economisch recht, bl. 21539.

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Liste des entités enregistrées dont une fonction a été radiée d'office, dans la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément à l'article III.40 du Code de droit économique, p. 21539.

Föderaler Öffentlicher Dienst Wirtschaft, K.M.B., Mittelstand und Energie

Liste der registrierten Einheiten, von denen eine Funktion in der Zentralen Datenbank der Unternehmen gemäß Artikel III.40 des Wirtschaftsgesetzbuches von Amts wegen gestrichen wurde, S. 21539.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor de ambtshalve doorhaling van het adres van de zetel is geannuleerd, bl. 21540.

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Liste des entités enregistrées pour lesquelles il a été procédé, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, à l'annulation de la radiation d'office de l'adresse du siège, p. 21540.

Föderaler Öffentlicher Dienst Wirtschaft, K.M.B., Mittelstand und Energie

Liste der registrierten Einheiten, für die die Streichung der Sitzadresse von Amts wegen in der zentralen Datenbank der Unternehmen annulliert wurde, S. 21540.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Lijst van buitenlandse vennootschappen met bijkantoor in België waarvan het buitenlandse identificatienummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd gewijzigd na inlichtingen ontvangen te hebben via het Europese systeem van gekoppelde registers (BRIS), bl. 21542.

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Liste des sociétés étrangères avec succursale en Belgique dont le numéro d'identification étranger a été modifié dans la Banque-Carrefour des Entreprises, suite aux informations reçues via le système européen d'interconnexion des registres (BRIS), p. 21542.

Föderaler Öffentlicher Dienst Wirtschaft, K.M.B., Mittelstand und Energie

Liste der ausländischen Gesellschaften mit Zweigniederlassung in Belgien, deren ausländischen Identifikationsnummer in der Zentralen Datenbank der Unternehmen geändert wurde, nachdem Informationen über das Europäische System der Registervernetzung (BRIS) erhalten wurden, S. 21542.

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/002487]

10 FEBRUARI 2015. — Wet met betrekking tot geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Belgische paspoorten, reisdocumenten en de EU-noodreisdocumenten. — Officieuze coördinatie in het Duits

De hierna volgende tekst is de officiële coördinatie in het Duits van de wet van 10 februari 2015 met betrekking tot geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Belgische paspoorten en reisdocumenten (*Belgisch Staatsblad* van 2 maart 2015), zoals ze achtereenvolgens werd gewijzigd bij :

- de wet van 3 juli 2019 tot wijziging van de wet van 21 december 2013 houdende het Consulaire Wetboek en van de wet van 10 februari 2015 met betrekking tot geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Belgische paspoorten en reisdocumenten (*Belgisch Staatsblad* van 22 augustus 2019);

- de wet van 16 juli 2025 tot wijziging van de wet van 10 februari 2015 met betrekking tot geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Belgische paspoorten en reisdocumenten (*Belgisch Staatsblad* van 14 augustus 2025).

Deze officiële coördinatie in het Duits is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmédy.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/002487]

10 FEVRIER 2015. — Loi relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports, titres de voyage belges et titres de voyage provisoires de l'Union européenne. — Coordination officielle en langue allemande

Le texte qui suit constitue la coordination officielle en langue allemande de la loi du 10 février 2015 relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage belges (*Moniteur belge* du 2 mars 2015), telle qu'elle a été modifiée successivement par :

- la loi du 3 juillet 2019 portant modification de la loi du 21 décembre 2013 portant le Code consulaire et de la loi du 10 février 2015 relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage belges (*Moniteur belge* du 22 août 2019);

- la loi du 16 juillet 2025 modifiant la loi du 10 février 2015 relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires aux passeports et titres de voyage belges (*Moniteur belge* du 14 août 2025).

Cette coordination officielle en langue allemande a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmédy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C – 2026/002487]

10. FEBRUAR 2015 — Gesetz über automatisierte Verarbeitungen personenbezogener Daten, die für belgische Pässe und Reisescheine sowie EU-Rückkehrweise erforderlich sind — Inoffizielle Koordinierung in deutscher Sprache

Der folgende Text ist die inoffizielle Koordinierung in deutscher Sprache des Gesetzes vom 10. Februar 2015 über automatisierte Verarbeitungen personenbezogener Daten, die für belgische Pässe und Reisescheine erforderlich sind, so wie es nacheinander abgeändert worden ist durch:

- das Gesetz vom 3. Juli 2019 zur Abänderung des Gesetzes vom 21. Dezember 2013 zur Einführung des Konsulargesetzbuches und des Gesetzes vom 10. Februar 2015 über automatisierte Verarbeitungen personenbezogener Daten, die für belgische Pässe und Reisescheine erforderlich sind,

- das Gesetz vom 16. Juli 2025 zur Abänderung des Gesetzes vom 10. Februar 2015 über automatisierte Verarbeitungen personenbezogener Daten, die für belgische Pässe und Reisescheine erforderlich sind.

Diese inoffizielle Koordinierung in deutscher Sprache ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmédy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN, AUSSENHANDEL UND ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT

10. FEBRUAR 2015 — [Gesetz über automatisierte Verarbeitungen personenbezogener Daten, die für belgische Pässe und Reisescheine sowie EU-Rückkehrweise erforderlich sind]

[Überschrift ersetzt durch Art. 3 des G. vom 16. Juli 2025 (B.S. vom 14. August 2025)]

KAPITEL 1 — Einleitende Bestimmungen

Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.

Art. 2 - Für die Anwendung des vorliegenden Gesetzes gelten folgende Begriffsbestimmungen:

1. "belgischer Pass": ein Reisedokument, das nur Belgiern ausgestellt wird, in der Form eines Buches, dessen Inhalt und Form in internationalen Abkommen festgelegt sind,

2. "belgischer Reiseschein": ein Reisedokument, das unter besonderen Umständen Belgiern und Nichtbelgiern ausgestellt wird. Dieses Dokument kann andere Formen als das in Nr. 1 erwähnte Buch annehmen,

3. "Minister": der für Auswärtige Angelegenheiten zuständige Minister,

4. "FÖD Auswärtige Angelegenheiten": der Föderale Öffentliche Dienst Auswärtige Angelegenheiten, Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit,

5. "FÖD Inneres": der Föderale Öffentliche Dienst Inneres,

6. "Löschung von Daten": die Löschung personenbezogener Daten aus einer bestimmten automatisierten Verarbeitung und ihre Übertragung in andere automatisierte Datenverarbeitungen,

7. "Vernichtung von Daten": die endgültige und unwiderrufliche Löschung personenbezogener Daten aus einer bestimmten automatisierten Verarbeitung, ohne dass diese Daten an anderer Stelle oder in irgendeiner Form aufbewahrt werden,

[8. "EU-Rückkehrweise": ein Reisedokument, das einem nicht vertretenen Bürger, dessen Pass oder Reisedokument verloren gegangen ist, gestohlen oder vernichtet wurde oder sonst nicht innerhalb einer angemessenen Zeit beschafft werden kann, auf dessen Antrag für eine einzige Reise in den Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit der

Bürger besitzt oder in dem er seinen Aufenthalt hat, oder in Ausnahmefällen für eine einzige Reise in ein anderes Land ausgestellt wird, und zwar gemäß den Modalitäten und dem Format, die in der Richtlinie (EU) 2019/997 des Rates vom 18. Juni 2019 zur Festlegung eines EU-Rückkehrausweises und zur Aufhebung des Beschlusses 96/409/GASP vorgesehen sind,

9. "nicht vertretener Bürger": ein Bürger, der die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzt und der nicht in einem Drittland vertreten ist im Sinne von Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2015/637 des Rates vom 20. April 2015 über Koordinierungs- und Kooperationsmaßnahmen zur Erleichterung des konsularischen Schutzes von nicht vertretenen Unionsbürgern in Drittländern und zur Aufhebung des Beschlusses 95/553/EG,

10. "Familienmitglied eines Unionsbürgers": ein Familienmitglied eines Unionsbürgers, das selbst nicht Unionsbürger ist, aber einen Unionsbürger begleitet, wenn sich dieses Familienmitglied rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhält,

11. "anderer Begünstigter": eine andere Person als ein Unionsbürger oder ein Familienmitglied eines solchen Bürgers, der der Hilfe leistende Mitgliedstaat oder ein anderer Mitgliedstaat nach internationalem oder nationalem Recht Schutz gewähren muss und die sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhält].

[Art. 2 einziger Absatz Nr. 8 bis 11 eingefügt durch Art. 4 des G. vom 16. Juli 2025 (B.S. vom 14. August 2025)]

KAPITEL 2 — Automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten im Hinblick auf die Herstellung belgischer Pässe und Reisescheine

Art. 3 - [Der vom König bestimmte Dienst] ist für die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten im Hinblick auf die Herstellung belgischer Pässe und Reisescheine verantwortlich.

[Art. 3 abgeändert durch Art. 5 des G. vom 16. Juli 2025 (B.S. vom 14. August 2025)]

Art. 4 - Folgende personenbezogene Daten werden bei der in Artikel 3 erwähnten automatisierten Verarbeitung gespeichert:

1. Angaben in Bezug auf den Inhaber des belgischen Passes oder Reisescheins:
 - a) Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und -ort und Geschlecht,
 - b) Unterschrift,
 - c) Nationalregisternummer,
 - d) digitales Bild des Gesichts des Inhabers,
 - e) digitales Bild der Fingerabdrücke des Zeigefingers der linken und der rechten Hand des Inhabers oder - bei Invalidität oder Untauglichkeit - eines anderen Fingers jeder Hand,
 - f) Staatsangehörigkeit (außer bei Reisescheinen für Ausländer, Staatenlose und Flüchtlinge),
 - g) Adresse, E-Mail-Adresse und Handynummer,
2. Angaben in Bezug auf den belgischen Pass oder Reiseschein:
 - a) Nummer des belgischen Passes oder Reisescheins,
 - b) Art des belgischen Passes oder Reisescheins,
 - c) [Art des Beantragungsverfahrens,]
 - d) Ausstellungsdatum und -ort,
 - e) ausstellende Behörde,
 - f) Ablaufdatum,
3. Angaben in Bezug auf die Herstellung des belgischen Passes oder Reisescheins:
 - a) Herstellungsort,
 - b) Ort der Einreichung des Antrags,
 - c) Datum des Eingangs des Antrags,
 - d) laufende Nummer des Antrags,
 - e) eventuelle Ablehnung des Antrags,
 - f) Vermerk des Herstellungsstatus des belgischen Passes oder Reisescheins und des Datums dieses Status,
 - g) Datum der Versendung des belgischen Passes oder Reisescheins an die Verwaltung, bei der der Antrag eingereicht worden ist,
 - h) Verwaltung, bei der der Antrag eingereicht worden ist,
 - i) Versendungsnummer,
 - j) Fakturierungsdaten,
 - k) Angaben in Bezug auf die unentgeltliche Ersetzung des belgischen Passes oder Reisescheins.

[Art. 4 einziger Absatz Nr. 2 einziger Absatz Buchstabe c) ersetzt durch Art. 9 des G. vom 3. Juli 2019 (B.S. vom 22. August 2019)]

Art. 5 - Die personenbezogenen Daten, die bei der in Artikel 3 erwähnten automatisierten Verarbeitung gespeichert werden, werden während drei Monaten aufbewahrt.

Nach diesem Zeitraum werden folgende Daten vernichtet, es sei denn, der Belgier im Ausland ersucht ausdrücklich darum, dass sie in Anwendung von Artikel 15 Absatz 2 während zehn Jahren aufbewahrt werden:

1. digitales Bild der Fingerabdrücke des Zeigefingers der linken und der rechten Hand des Inhabers oder - bei Invalidität oder Untauglichkeit - eines anderen Fingers jeder Hand,
2. Adresse, E-Mail-Adresse und Handynummer.

Die anderen Daten werden aus dieser Datenverarbeitung gelöscht. Sie werden ganz oder teilweise in die in den Artikeln 16, 20 und 24 erwähnten automatisierten Verarbeitungen übertragen.

Art. 6 - Die personenbezogenen Daten, die bei der in Artikel 3 erwähnten automatisierten Verarbeitung gespeichert werden, werden ausschließlich vom Personal des FÖD Auswärtige Angelegenheiten, das in dem Dienst beschäftigt ist, der diese automatisierte Verarbeitung durchführt, sowie von dem nachstehend aufgeführten Personal, das mit der Bearbeitung der Anträge auf belgische Pässe und Reisescheine beauftragt ist, verwendet:

1. das Personal, das im FÖD Auswärtige Angelegenheiten mit der Anwendung der Vorschriften in Bezug auf Pässe und Reisescheine beauftragt ist und vom Minister oder vom Personal, das der Minister zu diesem Zweck bestimmt hat, individuell dazu ermächtigt worden ist,

2. das [Gemeindepersonal], das mit der Ausstellung von Pässen und Reisescheinen beauftragt ist und vom Bürgermeister [...] individuell dazu ermächtigt worden ist,

3. das diplomatische und konsularische Personal, das mit der Ausstellung von Pässen und Reisescheinen beauftragt ist und vom Botschafter oder Konsul individuell dazu ermächtigt worden ist,

4. das Personal, das im Ministerium der Landesverteidigung mit der Ausstellung von Diplomaten- und Dienstpässen beauftragt ist und vom Minister der Landesverteidigung oder vom Personal, das der Minister der Landesverteidigung zu diesem Zweck bestimmt hat, individuell dazu ermächtigt worden ist,

5. das Unternehmen, das mit der Herstellung der Pässe und Reisescheine beauftragt ist, und die Personen, die in diesem Unternehmen strikt dazu ermächtigt worden sind, und zwar ausschließlich für die Herstellung und Ausstellung der Pässe und Reisescheine,

[6. das Personal des gemeinsamen Schalters des FÖD Auswärtige Angelegenheiten und des FÖD Inneres, das mit der Ausstellung von Pässen und Reisescheinen im Hochdringlichkeitsverfahren beauftragt ist und für dessen Funktion der Zugriff auf die in Artikel 3 erwähnten Daten erforderlich ist und das vom Minister der Auswärtigen Angelegenheiten oder vom Minister des Innern oder vom Personal, das diese Minister zu diesem Zweck bestimmt haben, individuell dazu ermächtigt worden ist,]

[7. das Personal der vom Minister ermächtigten Honorarkonsulate.]

[Die in Nr. 7 erwähnten Personen haben nur Zugriff auf die in Artikel 4 Nr. 1 Buchstabe a), b), d), e) und f) erwähnten personenbezogenen Daten.]

[Art. 6 Abs. 1 Nr. 2 abgeändert durch Art. 10 des G. vom 3. Juli 2019 (B.S. vom 22. August 2019); Abs. 1 Nr. 6 eingefügt durch Art. 11 des G. vom 3. Juli 2019 (B.S. vom 22. August 2019); Abs. 1 Nr. 7 eingefügt durch Art. 6 Buchstabe a) des G. vom 16. Juli 2025 (B.S. vom 14. August 2025); Abs. 2 eingefügt durch Art. 6 Buchstabe b) des G. vom 16. Juli 2025 (B.S. vom 14. August 2025)]

KAPITEL 3 — *Speicherung personenbezogener Daten im Chip belgischer Pässe und Reisescheine*

Art. 7 - Zur Identifizierung der Inhaber belgischer Pässe und Reisescheine enthalten diese Dokumente einen Chip, in dem personenbezogene Daten gespeichert sind.

Art. 8 - Folgende personenbezogene Daten sind in dem in Artikel 7 erwähnten Chip gespeichert:

1. Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und -ort und Geschlecht,
2. digitales Bild des Gesichts und der Fingerabdrücke,
3. Staatsangehörigkeit (außer bei Reisescheinen für Flüchtlinge, Staatenlose und Ausländer),
4. Ausstellungsdatum und Ablaufdatum des Dokuments sowie ausstellende Behörde,
5. Nummer des belgischen Passes oder Reisescheins,
6. Art des Dokuments,
7. Iso-Code des Ausstellungslandes,
8. Kopie der maschinenlesbaren Zone,
9. Kopie des Datenblatts,
10. Seriennummer des Chips.

Art. 9 - Die in dem in Artikel 7 erwähnten Chip gespeicherten personenbezogenen Daten werden im Chip aufbewahrt, solange der Pass oder Reiseschein nicht vernichtet worden ist.

Art. 10 - Die in dem in Artikel 7 erwähnten Chip gespeicherten personenbezogenen Daten werden ausschließlich vom Personal des FÖD Auswärtige Angelegenheiten, das in dem Dienst beschäftigt ist, der diese automatisierte Verarbeitung durchführt, sowie von dem nachstehend aufgeführten Personal, das mit der Bearbeitung der Anträge auf belgische Pässe und Reisescheine oder der Kontrolle dieser Pässe und Reisescheine beauftragt ist, verwendet:

1. das Personal, das im FÖD Auswärtige Angelegenheiten mit der Anwendung der Vorschriften in Bezug auf Pässe und Reisescheine beauftragt ist und vom Minister oder vom Personal, das der Minister zu diesem Zweck bestimmt hat, individuell dazu ermächtigt worden ist,

2. das [Gemeindepersonal], das mit der Ausstellung von Pässen und Reisescheinen beauftragt ist und vom Bürgermeister [...] individuell dazu ermächtigt worden ist,

3. das diplomatische und konsularische Personal, das mit der Ausstellung von Pässen und Reisescheinen beauftragt ist und vom Botschafter oder Konsul individuell dazu ermächtigt worden ist,

4. das Personal, das im Ministerium der Landesverteidigung mit der Ausstellung von Diplomaten- und Dienstpässen beauftragt ist und vom Minister der Landesverteidigung oder vom Personal, das der Minister der Landesverteidigung zu diesem Zweck bestimmt hat, individuell dazu ermächtigt worden ist,

5. das Unternehmen, das mit der Herstellung der Pässe und Reisescheine beauftragt ist, und die Personen, die in diesem Unternehmen strikt dazu ermächtigt worden sind, und zwar ausschließlich für die Herstellung und Ausstellung der Pässe und Reisescheine,

6. das Personal, das mit der Grenzkontrolle beauftragt ist, sowohl in Belgien als auch im Ausland,

[7. das Personal des gemeinsamen Schalters des FÖD Auswärtige Angelegenheiten und des FÖD Inneres, das mit der Ausstellung von Pässen und Reisescheinen im Hochdringlichkeitsverfahren beauftragt ist und für dessen Funktion der Zugriff auf die in Artikel 8 erwähnten Daten erforderlich ist und das vom Minister der Auswärtigen Angelegenheiten oder vom Minister des Innern oder vom Personal, das diese Minister zu diesem Zweck bestimmt haben, individuell dazu ermächtigt worden ist.]

[Art. 10 einziger Absatz Nr. 2 abgeändert durch Art. 10 des G. vom 3. Juli 2019 (B.S. vom 22. August 2019); einziger Absatz Nr. 7 eingefügt durch Art. 12 des G. vom 3. Juli 2019 (B.S. vom 22. August 2019)]

KAPITEL 4 — *Automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten im Hinblick auf die Entschädigung für fehlerhafte belgische Pässe und Reisescheine*

Art. 11 - [Der vom König bestimmte Dienst] ist für die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten im Hinblick auf die Entschädigung der Inhaber fehlerhafter belgischer Pässe und Reisescheine verantwortlich.

[Art. 11 abgeändert durch Art. 5 des G. vom 16. Juli 2025 (B.S. vom 14. August 2025)]

Art. 12 - Folgende personenbezogene Daten werden bei der in Artikel 11 erwähnten automatisierten Verarbeitung gespeichert:

1. Familienname und Vornamen,

2. Aktennummer des Antrags auf Entschädigung,
3. Nummer des fehlerhaften Passes oder Reisescheins,
4. Nummer des Ersatzpasses oder -reisescheins,
5. Grund der Ersetzung,
6. Datum der Ersetzung des Passes oder Reisescheins,
7. Datum des Antrags auf Entschädigung,
8. geforderter Betrag der Entschädigung,
9. Datum der Entschädigungsentscheidung,
10. zugewiesener Entschädigungsbetrag,
11. Zustimmung des Antragstellers zu der Entschädigungsentscheidung,
12. Telefonnummer des Antragstellers,
13. Bankkontonummer des Antragstellers,
14. Adresse des Antragstellers,
15. E-Mail-Adresse des Antragstellers.

Art. 13 - Die personenbezogenen Daten, die bei der in Artikel 11 erwähnten automatisierten Verarbeitung gespeichert werden, werden sechsundsechzig Monate lang aufbewahrt.

Nach diesem Zeitraum werden diese Daten vernichtet.

Art. 14 - Die personenbezogenen Daten, die bei der in Artikel 11 erwähnten automatisierten Verarbeitung gespeichert werden, werden ausschließlich verwendet durch:

1. das Personal des FÖD Auswärtige Angelegenheiten, das in dem Dienst beschäftigt ist, der diese automatisierte Verarbeitung durchführt, sowie das Personal, das in den Diensten beschäftigt ist, die mit der Entschädigung von Inhabern fehlerhafter belgischer Pässe und Reisescheine beauftragt ist,
2. das Unternehmen, das mit der Herstellung der Pässe und Reisescheine beauftragt ist, und die Personen, die in diesem Unternehmen strikt dazu ermächtigt worden sind, und zwar ausschließlich für die Herstellung und Ausstellung der Pässe und Reisescheine.

KAPITEL 5 — Automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten im Hinblick auf die Vorregistrierung und die Ersetzung von Pässen von Belgiern im Ausland

Art. 15 - Ein Belgier, der in einem konsularischen Bevölkerungsregister im Ausland eingetragen ist, kann auf freiwilliger Basis bei einer diplomatischen oder berufskonsularischen Vertretung seine Daten im Hinblick auf eine spätere Beantragung eines Passes vorregistrieren und aufbewahren lassen.

Ein Belgier, der in einem konsularischen Bevölkerungsregister im Ausland eingetragen ist, kann auf freiwilliger Basis ebenfalls bei der diplomatischen oder berufskonsularischen Vertretung, bei der er seinen Pass erhalten hat, seine Daten im Hinblick auf die Ersetzung seines Passes im Fall von Verlust oder Diebstahl des Passes oder im Fall eines fehlerhaften Passes aufbewahren lassen.

Art. 16 - [Der vom König bestimmte Dienst] ist für die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten im Hinblick auf die Vorregistrierung und die Ersetzung des Passes von Belgiern im Ausland verantwortlich.

[Art. 16 abgeändert durch Art. 5 des G. vom 16. Juli 2025 (B.S. vom 14. August 2025)]

Art. 17 - Die personenbezogenen Daten, die bei der in Artikel 15 Absatz 1 erwähnten automatisierten Verarbeitung gespeichert werden, sind mit den in Artikel 4 Nr. 1 erwähnten Daten identisch. Die personenbezogenen Daten, die bei der in Artikel 15 Absatz 2 erwähnten automatisierten Verarbeitung gespeichert werden, sind mit den in Artikel 4 Nr. 1 und 2 erwähnten Daten identisch.

Art. 18 - Die personenbezogenen Daten, die bei der in Artikel 15 Absatz 1 erwähnten automatisierten Verarbeitung gespeichert werden, werden höchstens ein Jahr ab dem Datum der Vorregistrierung aufbewahrt.

Sie werden aus dieser automatisierten Verarbeitung gelöscht, sobald der Belgier im Ausland während dieses Zeitraums von einem Jahr tatsächlich einen Pass beantragt hat. In diesem Fall werden sie in die in Artikel 3 erwähnte automatisierte Verarbeitung übertragen.

Wird während dieses Zeitraums kein Pass beantragt, werden die Daten vernichtet.

Die personenbezogenen Daten, die bei der in Artikel 15 Absatz 2 erwähnten automatisierten Verarbeitung gespeichert werden, werden höchstens zehn Jahre ab dem Datum der Ausstellung des Passes aufbewahrt.

Nach diesem Zeitraum werden die Daten aus dieser automatisierten Verarbeitung gelöscht und in die in Artikel 20 erwähnte automatisierte Verarbeitung übertragen, mit Ausnahme der in Artikel 4 Nr. 1 Buchstabe e) und g) erwähnten Daten, die vernichtet werden.

Art. 19 - Die personenbezogenen Daten, die bei der in Artikel 15 erwähnten automatisierten Verarbeitung gespeichert werden, werden ausschließlich vom Personal des FÖD Auswärtige Angelegenheiten, das in dem Dienst beschäftigt ist, der diese automatisierte Verarbeitung durchführt, sowie von dem nachstehend aufgeführten Personal, das mit der Bearbeitung der Anträge auf belgische Pässe und Reisescheine beauftragt ist, verwendet:

1. das Personal, das im FÖD Auswärtige Angelegenheiten mit der Anwendung der Vorschriften in Bezug auf Pässe und Reisescheine beauftragt ist und vom Minister oder vom Personal, das der Minister zu diesem Zweck bestimmt hat, individuell dazu ermächtigt worden ist,
2. das diplomatische und konsularische Personal, das mit der Ausstellung von Pässen und Reisescheinen beauftragt ist und vom Botschafter oder Konsul individuell dazu ermächtigt worden ist,
3. das Unternehmen, das mit der Herstellung der Pässe und Reisescheine beauftragt ist, und die Personen, die in diesem Unternehmen strikt dazu ermächtigt worden sind, und zwar ausschließlich für die Herstellung und Ausstellung der Pässe und Reisescheine.

KAPITEL 6 — Automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten im Hinblick auf die Bekämpfung des Betrugs mit belgischen Pässen und Reisescheinen

Art. 20 - [Der vom König bestimmte Dienst] ist für die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten im Hinblick auf die Bekämpfung des Betrugs mit belgischen Pässen und Reisescheinen verantwortlich.

[Art. 20 abgeändert durch Art. 5 des G. vom 16. Juli 2025 (B.S. vom 14. August 2025)]

Art. 21 - Folgende personenbezogene Daten werden bei der in Artikel 20 erwähnten automatisierten Verarbeitung gespeichert:

1. Angaben in Bezug auf den Inhaber des belgischen Passes oder Reisescheins:

- a) Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und -ort und Geschlecht,
- b) Unterschrift,
- c) Nationalregisternummer,
- d) digitales Bild des Gesichts des Inhabers,
- e) Staatsangehörigkeit (außer bei Reisescheinen für Ausländer, Staatenlose und Flüchtlinge),

2. Angaben in Bezug auf den belgischen Pass oder Reiseschein:

- a) Nummer des belgischen Passes oder Reisescheins,
- b) Art des belgischen Passes oder Reisescheins,
- c) [Art des Beantragungsverfahrens,]
- d) Ausstellungsdatum und -ort,
- e) ausstellende Behörde,
- f) Ablaufdatum,

3. Angaben in Bezug auf die Herstellung des belgischen Passes oder Reisescheins:

- a) Herstellungsort,
- b) Ort der Einreichung des Antrags,
- c) Datum des Eingangs des Antrags,
- d) laufende Nummer des Antrags,
- e) eventuelle Ablehnung des Antrags,
- f) Vermerk des Herstellungsstatus des belgischen Passes oder Reisescheins und des Datums dieses Status,
- g) Datum der Versendung des belgischen Passes oder Reisescheins an die Verwaltung, bei der der Antrag eingereicht worden ist,
- h) Verwaltung, bei der der Antrag eingereicht worden ist,
- i) Versendungsnummer,
- j) Status des Chips.

[Art. 21 einziger Absatz Nr. 2 einziger Absatz Buchstabe c) ersetzt durch Art. 9 des G. vom 3. Juli 2019 (B.S. vom 22. August 2019)]

Art. 22 - Die personenbezogenen Daten, die bei der in Artikel 20 erwähnten automatisierten Verarbeitung gespeichert werden, werden während zwanzig Jahren aufbewahrt.

Nach diesem Zeitraum werden die Daten vernichtet.

Art. 23 - § 1 - Die personenbezogenen Daten, die bei der in Artikel 20 erwähnten automatisierten Verarbeitung gespeichert werden, werden ausschließlich vom Personal des FÖD Auswärtige Angelegenheiten, das in dem Dienst beschäftigt ist, der diese automatisierte Verarbeitung durchführt, sowie von dem nachstehend aufgeführten Personal verwendet:

1. das Personal des FÖD Auswärtige Angelegenheiten in Brüssel, das mit der Anwendung der Vorschriften in Bezug auf Pässe und Reisescheine beauftragt ist und vom Minister oder vom Personal, das der Minister zu diesem Zweck bestimmt hat, individuell dazu ermächtigt worden ist,

2. das diplomatische und konsularische Personal, das mit der Ausstellung von Pässen und Reisescheinen beauftragt ist und vom Botschafter oder Konsul individuell dazu ermächtigt worden ist,

3. das [Gemeindepersonal], das mit der Ausstellung von Pässen und Reisescheinen beauftragt ist und vom Bürgermeister [...] individuell dazu ermächtigt worden ist,

4. das Personal des Ministeriums der Landesverteidigung, das mit der Ausstellung von Diplomatenpässen und Dienstpässen beauftragt ist und vom Minister der Landesverteidigung oder vom Personal, das der Minister der Landesverteidigung zu diesem Zweck bestimmt hat, individuell dazu ermächtigt worden ist,

5. das ordnungsgemäß ermächtigte Personal des FÖD Inneres, das Grenzkontrollen durchführt,

6. das ordnungsgemäß ermächtigte Personal oder die Magistrate bei den Polizei-, Gerichts- oder Nachrichtendiensten, und zwar nur zum Zweck der Ermittlung oder Feststellung eines Betrugs im Zusammenhang mit der Identität einer Person,

7. das Personal des FÖD Inneres, das mit der Verwaltung und Nutzung der Anwendung "Checkdoc" beauftragt ist,

[8. das Personal des gemeinsamen Schalters des FÖD Auswärtige Angelegenheiten und des FÖD Inneres, das mit der Ausstellung von Pässen und Reisescheinen im Hochdringlichkeitsverfahren beauftragt ist und für dessen Funktion der Zugriff auf die in Artikel 21 erwähnten Daten erforderlich ist und das vom Minister der Auswärtigen Angelegenheiten oder vom Minister des Innern oder vom Personal, das diese Minister zu diesem Zweck bestimmt haben, individuell dazu ermächtigt worden ist.]

§ 2 - [Die in § 1 Nr. 1 bis 8 erwähnten Personen haben Zugriff auf alle in Artikel 21 erwähnten Daten.]

Die in § 1 Nr. 5 bis 7 erwähnten Personen haben nur Zugriff auf die in Artikel 21 Nr. 1 und 2 erwähnten Daten.

[Art. 23 §1 einziger Absatz Nr. 3 abgeändert durch Art. 10 des G. vom 3. Juli 2019 (B.S. vom 22. August 2019); §1 einziger Absatz Nr. 8 eingefügt durch Art. 13 des G. vom 3. Juli 2019 (B.S. vom 22. August 2019); §2 Abs. 1 ersetzt durch Art. 14 des G. vom 3. Juli 2019 (B.S. vom 22. August 2019)]

[Art. 23/1 - Die in Artikel 21 Nr. 1 Buchstabe b), d), e) und Nr. 2 erwähnten Daten können von dem in Artikel 23 § 1 Nr. 1 erwähnten Personal im Rahmen von Ausbildungen im Hinblick auf die Bekämpfung von Betrug mit belgischen Pässen und Reisescheinen verwendet werden.]

[Art. 23/1 eingefügt durch Art. 15 des G. vom 3. Juli 2019 (B.S. vom 22. August 2019)]

*KAPITEL 7 — Automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten
im Hinblick auf die Fakturierung belgischer Pässe und Reisescheine*

Art. 24 - [Der vom König bestimmte Dienst] ist für die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten im Hinblick auf die Fakturierung belgischer Pässe und Reisescheine verantwortlich.

[Art. 24 abgeändert durch Art. 5 des G. vom 16. Juli 2025 (B.S. vom 14. August 2025)]

Art. 25 - Folgende personenbezogene Daten werden bei der in Artikel 24 erwähnten automatisierten Verarbeitung gespeichert:

1. Angaben in Bezug auf den Inhaber des belgischen Passes oder Reisescheins:

a) Familienname, Vornamen und Geburtsdatum,

b) Nationalregisternummer,

2. Angaben in Bezug auf den belgischen Pass oder Reiseschein:

a) Nummer des belgischen Passes oder Reisescheins,

b) Art des belgischen Passes oder Reisescheins,

c) [Art des Beantragungsverfahrens,]

d) Ausstellungsdatum und -ort,

e) ausstellende Behörde,

3. Angaben in Bezug auf die Herstellung des belgischen Passes oder Reisescheins:

a) Fakturierungsdaten,

b) Angaben in Bezug auf die unentgeltliche Ersetzung des belgischen Passes oder Reisescheins.

[Art. 25 einziger Absatz Nr. 2 einziger Absatz Buchstabe c) ersetzt durch Art. 9 des G. vom 3. Juli 2019 (B.S. vom 22. August 2019)]

Art. 26 - Die personenbezogenen Daten, die bei der in Artikel 24 erwähnten automatisierten Verarbeitung gespeichert werden, werden während fünf Jahren aufbewahrt.

Nach diesem Zeitraum werden die in Artikel 25 Nr. 1 und 2 erwähnten Daten aus dieser Datenverarbeitung gelöscht und die in Artikel 25 Nr. 3 erwähnten Daten werden vernichtet. Die in Artikel 25 Nr. 1 und 2 erwähnten Daten werden im Rahmen der in den Artikeln 16 und 20 erwähnten automatisierten Verarbeitungen weiterhin aufbewahrt.

Art. 27 - Die personenbezogenen Daten, die bei der in Artikel 24 erwähnten automatisierten Verarbeitung gespeichert werden, werden ausschließlich vom Personal des FÖD Auswärtige Angelegenheiten, das in dem Dienst beschäftigt ist, der diese automatisierte Verarbeitung durchführt, sowie von dem nachstehend aufgeführten Personal, das mit der Fakturierung beauftragt ist, verwendet:

1. das Personal des FÖD Auswärtige Angelegenheiten in Brüssel, das mit der Ausstellung und Fakturierung von Pässen und Reisescheinen beauftragt ist und vom Minister oder vom Personal, das der Minister zu diesem Zweck bestimmt hat, individuell dazu ermächtigt worden ist,

2. das diplomatische und konsularische Personal, das mit der Ausstellung und Fakturierung von Pässen und Reisescheinen beauftragt ist und vom Botschafter oder Konsul individuell dazu ermächtigt worden ist,

3. das [Gemeindepersonal], das mit der Ausstellung und Bezahlung von Pässen und Reisescheinen beauftragt ist und vom Bürgermeister [...] individuell dazu ermächtigt worden ist,

4. das Personal des Ministeriums der Landesverteidigung, das mit der Ausstellung und Bezahlung von Diplomatentravels und Diensttravels beauftragt ist und vom Minister der Landesverteidigung oder vom Personal, das der Minister der Landesverteidigung zu diesem Zweck bestimmt hat, individuell dazu ermächtigt worden ist,

5. das Unternehmen, das mit der Herstellung der Pässe und Reisescheine beauftragt ist, und die Personen, die in diesem Unternehmen strikt dazu ermächtigt worden sind, und zwar ausschließlich für die Herstellung, Ausstellung und Bezahlung der Pässe und Reisescheine.

[Art. 27 einziger Absatz Nr. 3 abgeändert durch Art. 10 des G. vom 3. Juli 2019 (B.S. vom 22. August 2019)]

[KAPITEL 7/1 - [Automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten im Hinblick auf die Verweigerung der Ausstellung, den Entzug und die Ungültigkeitserklärung von belgischen Personalausweisen, Pässen und Reisescheinen sowie von EU-Rückkehrausweisen]

[Kapitel 7/1 mit den Artikeln 27/1 bis 27/4 eingefügt durch Art. 16 des G. vom 3. Juli 2019 (B.S. vom 22. August 2019); Überschrift von Kapitel 7/1 ersetzt durch Art. 7 des G. vom 16. Juli 2025 (B.S. vom 14. August 2025)]

Art. 27/1 - [Der vom König bestimmte Dienst] ist verantwortlich für die Datenbank, die eingerichtet wurde, um einerseits die von den zuständigen Behörden, Organen, Diensten oder Einrichtungen ausgeschriebenen Personen im Hinblick auf eine Verweigerung der Ausstellung, einen Entzug oder eine Ungültigkeitserklärung ihres belgischen Personalausweises, [Passes, Reisescheins oder EU-Rückkehrausweises] darin zu registrieren und um andererseits die Datenverarbeitungen durchführen zu können, die für den Erlass dieser Verwaltungsentscheidungen, ihre Aufhebung, die Zuerkennung von Rückkehrausweisen sowie die Erstellung von Statistiken über diese erlassenen Verwaltungsakte erforderlich sind.

[Art. 27/1 abgeändert durch Art. 5 und 8 des G. vom 16. Juli 2025 (B.S. vom 14. August 2025)]

Art. 27/2 - Folgende personenbezogene Daten werden in der in Artikel 27/1 erwähnten Datenbank gespeichert:

1. Angaben in Bezug auf die Person, gegen die eine der in den Artikeln 39/2 § 1 und § 2 und 63 § 1 und § 2 des Konsulargesetzbuches erwähnten Maßnahmen erlassen wurde:

a) Familienname, Vornamen und Geburtsdatum,

b) Nationalregisternummer,

c) Wohnort,

d) Staatsangehörigkeit oder Rechtsstellung als Staatenloser oder Flüchtling,

2. Angaben in Bezug auf die Bearbeitung der Akte:

a) Aktennummer,

b) Grund für die Ausschreibung,

c) Datum der Ausschreibung,

d) Datum der Aufhebung der Ausschreibung,

e) Behörde, die die Person ausgeschrieben hat,

- f) Datum der Verweigerung des belgischen Personalausweises, [Passes oder Reisescheins oder des EU-Rückkehrerausweises],
- g) Stand der Akte,
- h) zuständige Staatsanwaltschaft,
- i) Datum der Übertragung der Akte an die zuständige Staatsanwaltschaft,
- j) Datum der Antwort der zuständigen Staatsanwaltschaft.

[Art. 27/2 einziger Absatz Nr. 2 einziger Absatz Buchstabe f) abgeändert durch Art. 9 des G. vom 16. Juli 2025 (B.S. vom 14. August 2025)]

Art. 27/3 - Die in Artikel 27/2 Nr. 1 und 2 erwähnten personenbezogenen Daten werden aufbewahrt, bis in Anwendung der Artikel 39/4 und 65/1 des Konsulargesetzbuches die Verweigerung der Ausstellung eines [Passes, Reisescheins oder EU-Rückkehrerausweises] in Bezug auf die Person aufgehoben wird.

Die in Artikel 27/2 Nr. 2 Buchstabe b), c), d), e), f), g) und h) erwähnten personenbezogenen Daten werden jedoch ab dem Datum, an dem die Verweigerung der Ausstellung eines [Passes, Reisescheins oder EU-Rückkehrerausweises] in Bezug auf die Person aufgehoben wird, zehn Jahre lang archiviert, um statistische Daten für die in Artikel 89 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG erwähnten Zwecke bereitzustellen.

Nach den vorerwähnten Zeiträumen werden die Daten vernichtet.

[Art. 27/3 Abs. 1 abgeändert durch Art. 10 Nr. 1 des G. vom 16. Juli 2025 (B.S. vom 14. August 2025); Abs. 2 abgeändert durch Art. 10 Nr. 1 des G. vom 16. Juli 2025 (B.S. vom 14. August 2025)]

Art. 27/4 - Die personenbezogenen Daten, die bei der in Artikel 27/1 erwähnten automatisierten Verarbeitung gespeichert werden, werden ausschließlich verwendet durch:

1. das Personal des FÖD Auswärtige Angelegenheiten, das für die Ausübung seiner Funktion Zugang zu der in Artikel 27/1 erwähnten Datenbank benötigt und die Verwaltungsakte in Sachen Verweigerung der Ausstellung, Entzug oder Ungültigkeitserklärung von Personalausweisen, [Pässen, Reisescheinen und EU-Rückkehrerausweisen] vornimmt und das vom Minister oder vom Personal, das der Minister zu diesem Zweck bestimmt hat, individuell dazu ermächtigt worden ist,

2. das Personal des Informatikdienstes des FÖD Auswärtige Angelegenheiten, das mit der Entwicklung und Wartung der in Artikel 27/1 erwähnten Datenbank beauftragt ist.

Das vorerwähnte Personal unterzeichnet eine gesetzliche Vertraulichkeitserklärung hinsichtlich der personenbezogenen Daten, von denen es bei der Ausübung seiner Funktion Kenntnis erlangt.]

[Art. 27/4 Abs. 1 Nr. 1 abgeändert durch Art. 11 des G. vom 16. Juli 2025 (B.S. vom 14. August 2025)]

[KAPITEL 7/2 - Automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten im Hinblick auf die Ausstellung des EU-Rückkehrerausweises]

[Unterteilung Kapitel 7/2 eingefügt durch Art. 12 des G. vom 16. Juli 2025 (B.S. vom 14. August 2025)]

[Art. 27/5 - Der vom König bestimmte Dienst ist für die automatische Verarbeitung personenbezogener Daten im Hinblick auf die Ausstellung des EU-Rückkehrerausweises und die Bekämpfung von Missbrauch und Betrug bei dieser Ausstellung verantwortlich.]

[Art. 27/5 eingefügt durch Art. 13 des G. vom 16. Juli 2025 (B.S. vom 14. August 2025)]

[Art. 27/6 - Folgende personenbezogene Daten werden bei der in Artikel 27/5 erwähnten automatisierten Verarbeitung gespeichert:

- 1. Angaben in Bezug auf den Inhaber des EU-Rückkehrerausweises,
 - a) Name und Vornamen, Staatsangehörigkeit, Geburtsdatum und Geschlecht des Antragstellers,
 - b) ein Gesichtsbild des Antragstellers, das von den Behörden des Hilfe leistenden Mitgliedstaats zum Zeitpunkt der Beantragung aufgenommen worden ist, oder, nur falls dies nicht machbar ist, ein gescanntes oder digitales Foto des Antragstellers auf der Grundlage der im Dokument 9303 der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) über maschinenlesbare Reisedokumente festgelegten Normen,
 - c) eine Fotokopie oder ein Scan eines verfügbaren Identifizierungsmittels, wie beispielsweise ein Personalausweis oder ein Führerschein, Nummer und Art dieses Identifizierungsmittels und, sofern diese Informationen verfügbar sind, Art und Nummer des ersetzten Dokuments und Nationalregisternummer oder Erkennungsnummer der sozialen Sicherheit,

d) E-Mail-Adresse und Telefonnummer des Antragstellers,

2. Angaben in Bezug auf den EU-Rückkehrerausweis:

a) Nummer des EU-Rückkehrerausweises,

b) Ausstellungsmitgliedstaat und Ort der ausstellenden Behörde,

c) Ausstellungsdatum und Ablaufdatum,

d) Bestimmungsland und eventuell ein oder mehrere Durchreiseländer, für die der EU-Rückkehrerausweis ausgestellt wird,

e) eventuelle Bemerkungen der ausstellenden Behörde, um zusätzliche erforderliche Informationen anzugeben,

f) eine Fotokopie oder ein Scan des ausgestellten EU-Rückkehrerausweises,

g) Preis des EU-Rückkehrerausweises.]

[Art. 27/6 eingefügt durch Art. 14 des G. vom 16. Juli 2025 (B.S. vom 14. August 2025)]

[Art. 27/7 - Die personenbezogenen Daten, die bei der in Artikel 27/5 erwähnten automatisierten Verarbeitung gespeichert werden, werden für folgenden Zeitraum aufbewahrt:

1. sofern der vom König bestimmte Dienst als Hilfe leistender Mitgliedstaat für einen nicht vertretenen Bürger, der nicht die belgische Staatsangehörigkeit besitzt, oder ein Familienmitglied eines Unionsbürgers tätig wird, während hundertachtzig Tagen,

2. sofern der vom König bestimmte Dienst als Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit der Antragsteller besitzt, tätig wird, während zwei Jahren.

Nach den vorerwähnten Zeiträumen werden die Daten gelöscht.]

[Art. 27/7 eingefügt durch Art. 15 des G. vom 16. Juli 2025 (B.S. vom 14. August 2025)]

[Art. 27/8 - § 1 - Die personenbezogenen Daten, die bei der in Artikel 27/5 erwähnten automatisierten Verarbeitung gespeichert werden, werden ausschließlich verwendet durch:

1. das Personal, das im FÖD Auswärtige Angelegenheiten mit der Anwendung der Vorschriften in Bezug auf EU-Rückkehrausweise beauftragt ist und vom Minister oder vom Personal, das der Minister zu diesem Zweck bestimmt hat, individuell dazu ermächtigt worden ist,

2. das diplomatische und konsularische Personal, das mit der Ausstellung von EU-Rückkehrausweisen beauftragt ist und vom Botschafter oder Konsul individuell dazu ermächtigt worden ist,

3. das Personal des Informatikdienstes des FÖD Auswärtige Angelegenheiten, das mit der Entwicklung und Wartung der in Artikel 27/5 erwähnten Datenbank beauftragt ist,

4. die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, dessen Staatsangehörigkeit der nicht vertretene Bürger, der nicht die belgische Staatsangehörigkeit hat, besitzt, oder gegebenenfalls des Mitgliedstaats, in dem das Familienmitglied des Unionsbürgers seinen Wohnsitz hat, oder, bei Ausstellung an einen anderen Begünstigten, des Mitgliedstaats, der dem Antragsteller nach internationalem oder nationalem Recht Schutz gewähren muss und der das Bestimmungsland ist, und zwar im Hinblick auf die Überprüfung der Staatsangehörigkeit und Identität des Antragstellers.

§ 2 - Die in § 1 Nr. 1 bis 3 erwähnten Personen haben Zugriff auf alle in Artikel 27/6 erwähnten Daten.

Die in § 1 Nr. 4 erwähnten Personen haben nur Zugriff auf die in Artikel 27/6 Nr. 1 Buchstabe a) bis c) und Nr. 2 Buchstabe a) bis f) erwähnten Daten.]

[Art. 27/8 eingefügt durch Art. 16 des G. vom 16. Juli 2025 (B.S. vom 14. August 2025)]

KAPITEL 8 — Allgemeine Bestimmungen

Art. 28 - [...]

[Art. 28 aufgehoben durch Art. 17 des G. vom 3. Juli 2019 (B.S. vom 22. August 2019)]

Art. 29 - Inhaber eines belgischen [Passes oder Reisescheins oder eines EU-Rückkehrausweises] haben auf Vorlage dieses Dokuments, ihres Personalausweises oder eines anderen gleichwertigen Dokuments das Recht, bei der Behörde, die den [Pass, Reiseschein oder EU-Rückkehrausweis] ausgestellt hat, oder beim FÖD Auswärtige Angelegenheiten:

1. die sie betreffenden Informationen einzusehen, die in der in den Artikeln 3, 11, 15, 20[, 24 und 27/5] erwähnten automatisierten Verarbeitung und in dem in Artikel 7 erwähnten Chip aufgenommen sind,

2. diese Daten, wenn sie nicht präzise, vollständig und richtig wiedergegeben sind, berichtigen zu lassen,

[Art. 29 einziger Absatz einleitende Bestimmung abgeändert durch Art. 17 Nr. 1 des G. vom 16. Juli 2025 (B.S. vom 14. August 2025); einziger Absatz Nr. 1 abgeändert durch Art. 17 Nr. 2 des G. vom 16. Juli 2025 (B.S. vom 14. August 2025)]

Art. 30 - § 1 - Alle Personen, die in Ausübung ihres Amtes bei der Erfassung, Verarbeitung oder Übermittlung der Daten mitarbeiten, sind an das Berufsgeheimnis gebunden. Sie ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen, um die Daten fortzuschreiben, fehlerhafte Daten zu berichtigen und abgelaufene oder durch unrechtmäßige oder betrügerische Mittel erlangte Daten zu vernichten.

Sie gewährleisten die Sicherheit der gespeicherten Daten und verhindern insbesondere, dass diese Daten auf unrechtmäßige Weise verfälscht, beschädigt oder Personen mitgeteilt werden, die nicht die Erlaubnis erhalten haben, Kenntnis davon zu nehmen.

Sie vergewissern sich, ob die Programme für die automatisierte Verarbeitung der Daten tauglich sind und ob sie ordnungsgemäß angewandt werden.

Sie sorgen für die ordnungsgemäße Übermittlung der Daten.

§ 2 - Die in Artikel 30 § 1 erwähnten Verstöße werden mit einer Geldbuße von 26 bis zu 500 EUR bestraft. Die Bestimmungen von Buch 1 des Strafgesetzbuches einschließlich Kapitel 7 und Artikel 85 sind auf diese Verstöße anwendbar.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/002292]

23 NOVEMBER 2023. — Wet tot wijziging van de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform en diverse bepalingen en tot wijziging van de wet van 29 januari 2014 houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de isi+-kaart. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de wet van 23 november 2023 tot wijziging van de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform en diverse bepalingen en tot wijziging van de wet van 29 januari 2014 houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de isi+-kaart (*Belgisch Staatsblad* van 6 december 2023).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmédy.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/002292]

23 NOVEMBRE 2023. — Loi de modification de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions et de modification de la loi du 29 janvier 2014 portant des dispositions relatives à la carte d'identité sociale et la carte isi+. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la loi du 23 novembre 2023 de modification de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions et de modification de la loi du 29 janvier 2014 portant des dispositions relatives à la carte d'identité sociale et la carte isi+ (*Moniteur belge* du 6 décembre 2023).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmédy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C – 2026/002292]

23. NOVEMBER 2023 — Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 21. August 2008 zur Einrichtung und Organisation der eHealth-Plattform und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen sowie zur Abänderung des Gesetzes vom 29. Januar 2014 zur Festlegung von Bestimmungen in Bezug auf den Sozialausweis und die ISI+-Karte — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Gesetzes vom 23. November 2023 zur Abänderung des Gesetzes vom 21. August 2008 zur Einrichtung und Organisation der eHealth-Plattform und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen sowie zur Abänderung des Gesetzes vom 29. Januar 2014 zur Festlegung von Bestimmungen in Bezug auf den Sozialausweis und die ISI+-Karte.

Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmédy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST SOZIALE SICHERHEIT

23. NOVEMBER 2023 — Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 21. August 2008 zur Einrichtung und Organisation der eHealth-Plattform und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen sowie zur Abänderung des Gesetzes vom 29. Januar 2014 zur Festlegung von Bestimmungen in Bezug auf den Sozialausweis und die ISI+-Karte

PHILIPPE, König der Belgier,
Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!
Die Abgeordnetenversammlung hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:

TITEL 1 — Einleitende Bestimmung

Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.

TITEL 2 — Abänderung des Gesetzes vom 21. August 2008 zur Einrichtung und Organisation der eHealth-Plattform und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen

Art. 2 - Artikel 5 Nr. 4 Buchstabe *b*) des Gesetzes vom 21. August 2008 zur Einrichtung und Organisation der eHealth-Plattform und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen, abgeändert durch das Gesetz vom 5. September 2018, wird wie folgt ersetzt:

„b) die zweckdienlichen Basisdienstleistungen zur Unterstützung dieses elektronischen Datenaustauschs, wie zum Beispiel:

- ein System zur Verschlüsselung von Daten zwischen dem Versender und dem Adressaten,
- ein Zugriffs- und Benutzerverwaltungssystem,
- ein sicheres elektronisches Postfach für jeden Akteur der Gesundheitspflege,
- ein System zur elektronischen Datierung,
- ein System zur Pseudonymisierung und Anonymisierung der Informationen,

- gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit sektoralen Verweisverzeichnissen, die von den Akteuren der Gesundheitspflege verwaltet werden, ein Verweisverzeichnis mit Angabe, bei welchen Akteuren der Gesundheitspflege welche Datenkategorien für welche Patienten aufbewahrt werden, sofern der Patient sich dem nicht über eine von der eHealth-Plattform zur Verfügung gestellte Anwendung ausdrücklich widersetzt hat; die Implementierung des Verweisverzeichnisses kann erst nach Beratung der Kammer Soziale Sicherheit und Gesundheit des Informationssicherheitsausschusses erfolgen; die Abfrage des Verweisverzeichnisses durch andere Personen als die betreffende Person oder ihre gesetzlichen Vertreter ist nur möglich, sofern die betreffende Person ihre diesbezügliche Einwilligung gegeben hat.“

TITEL 3 — Abänderung des Gesetzes vom 29. Januar 2014 zur Festlegung von Bestimmungen in Bezug auf den Sozialausweis und die ISI+-Karte

Art. 3 - Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Januar 2014 zur Festlegung von Bestimmungen in Bezug auf den Sozialausweis und die ISI+-Karte wird wie folgt abgeändert:

1. Die Wörter „wird eine ISI+-Karte ausgestellt“ werden durch die Wörter „wird eine ISI+-Karte auf einem physischen Träger und/oder in elektronischer Form ausgestellt“ ersetzt.

2. Der Artikel wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

„Die Versicherungsträger sind für die Bearbeitung der Anträge und die Ausstellung der ISI+-Karten verantwortlich.“

Art. 4 - In Artikel 3 desselben Gesetzes werden die Wörter „müssen ihre ISI+-Karte jedes Mal vorlegen“ durch die Wörter „müssen ihre ISI+-Karte, unabhängig von der Art, wie diese ausgestellt wurde, jedes Mal vorlegen“ ersetzt.

Art. 5 - In Artikel 12 desselben Gesetzes werden die Wörter „in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes vom 8. Dezember 1992 über den Schutz des Privatlebens hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten“ durch die Wörter „in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG sowie in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten“ ersetzt.

Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das *Belgische Staatsblatt* veröffentlicht wird.

Gegeben zu Brüssel, den 23. November 2023

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Sozialen Angelegenheiten
F. VANDENBROUCKE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/002457]

10 MAART 2024. — Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen inzake het recht op gezinshereniging. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de wet van 10 maart 2024 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen inzake het recht op gezinshereniging (*Belgisch Staatsblad* van 22 augustus 2024).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmédy.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/002457]

10 MARS 2024. — Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en matière de droit au regroupement familial. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la loi du 10 mars 2024 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en matière de droit au regroupement familial (*Moniteur belge* du 22 août 2024).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmédy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C – 2026/002457]

10. MÄRZ 2024 — Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern in Bezug auf das Recht auf Familienzusammenführung — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Gesetzes vom 10. März 2024 zur Abänderung des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern in Bezug auf das Recht auf Familienzusammenführung.

Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmédy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

10. MÄRZ 2024 — Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern in Bezug auf das Recht auf Familienzusammenführung

PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Die Abgeordnetenversammlung hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:

KAPITEL 1 — Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.

Art. 2 - Vorliegendes Gesetz dient der Teilumsetzung folgender Richtlinien:

1. Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. September 2003 betreffend das Recht auf Familienzusammenführung,
2. Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG,
3. Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes,
4. Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten.

KAPITEL 2 — Abänderungen des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

Art. 3 - In Artikel 1/1 § 2 Nr. 3 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern, eingefügt durch das Gesetz vom 19. Dezember 2014 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 21. August 2022, werden die Wörter "von Familienmitgliedern der Begünstigten der Rechtsstellung eines Flüchtlings oder des subsidiären Schutzstatus" durch die Wörter "von Familienmitgliedern eines Ausländers, dem der Aufenthalt im Königreich entweder als Begünstigter eines internationalen Schutzstatus oder gemäß Artikel 57/45 gestattet ist" ersetzt.

Art. 4 - Artikel 10 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 8. Juli 2011 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 1. Juni 2016, wird wie folgt abgeändert:

a) In § 1 Absatz 1 Nummer 4 werden die Sätze, die mit den Wörtern "folgenden Mitgliedern der Familie" beginnen und mit den Wörtern "die internationalen Schutz genießt, der Aufenthalt im Königreich gestattet ist" enden, wie folgt ersetzt:

"folgenden Familienmitgliedern eines Ausländers, dem der Aufenthalt im Königreich entweder als Begünstigter eines internationalen Schutzstatus oder gemäß Artikel 57/45 gestattet ist, oder eines Ausländers, der über ein Aufenthaltsrecht für unbegrenzte Dauer verfügt und dem der Aufenthalt im Königreich seit mindestens zwölf Monaten gestattet oder erlaubt ist. Diese letzte Frist von zwölf Monaten fällt weg, wenn das eheliche Verhältnis beziehungsweise die registrierte Partnerschaft bereits vor Ankunft im Königreich des Ausländers, dem nachgekommen wird, bestand oder wenn die Partner ein gemeinsames minderjähriges Kind haben".

b) In § 1 Absatz 1 Nr. 4 zweiter Gedankenstrich wird zwischen dem Wort "ihren" und dem Wort "Kindern" das Wort "gemeinsamen" eingefügt.

c) Paragraph 1 Absatz 1 Nr. 4 dritter Gedankenstrich wird wie folgt ersetzt:

“- den minderjährigen Kindern des Ausländers, dem nachgekommen wird, seines Ehepartners beziehungsweise des im ersten Gedankenstrich erwähnten registrierten Partners, die mit ihnen zusammenleben werden, bevor sie das Alter von achtzehn Jahren erreicht haben, und unverheiratet sind, sofern der Ausländer, dem nachgekommen wird, sein Ehepartner oder sein registrierter Partner die elterliche Autorität einschließlich des Sorgerechts ausübt und die Kinder zu seinen Lasten oder zu Lasten seines Ehepartners beziehungsweise registrierten Partners sind. Bei geteilter elterlicher Autorität muss der andere Inhaber der elterlichen Autorität sein Einverständnis gegeben haben.

Ist dem Ausländer, dem nachgekommen wird, der Aufenthalt im Königreich als Begünstigter eines internationalen Schutzstatus oder gemäß Artikel 57/45 gestattet, so berücksichtigt der Minister oder sein Beauftragter das Alter, das das Kind zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf internationalen Schutz oder des in Artikel 57/38 erwähnten Antrags auf Zulassung zum Aufenthalt wegen Staatenlosigkeit hatte. Wenn das Kind während oder kurz nach dem Verfahren zur Erlangung des internationalen Schutzes oder dem Verfahren zur Erlangung einer Aufenthaltszulassung gemäß Artikel 57/45 des Ausländers, dem nachgekommen wird, das Alter von achtzehn Jahren erreicht, kann der Antrag auf Familienzusammenführung bis zu drei Monate nach dem Beschluss zur Zuerkennung des internationalen Schutzstatus oder dem Beschluss zur Aufenthaltszulassung gemäß Artikel 57/45 eingereicht werden.

Bei der Beurteilung dieser letzten Frist von drei Monaten berücksichtigt der Minister oder sein Beauftragter besondere Umstände, die eine verspätete Einreichung des Antrags objektiv entschuldbar machen.”

d) In § 1 Absatz 1 Nr. 5 werden die Sätze, die mit den Wörtern “Ausländern, die durch eine einem Gesetz entsprechend registrierte Partnerschaft mit einem Ausländer verbunden sind” beginnen und mit den Wörtern “die internationalen Schutz genießt, der Aufenthalt im Königreich gestattet ist” enden, wie folgt ersetzt:

“Ausländern, die durch eine einem Gesetz entsprechend registrierte Partnerschaft mit einem Ausländer verbunden sind, dem der Aufenthalt im Königreich entweder als Begünstigter eines internationalen Schutzstatus oder gemäß Artikel 57/45 gestattet ist, oder mit einem Ausländer, der über ein Aufenthaltsrecht für unbegrenzte Dauer verfügt und dem der Aufenthalt im Königreich seit mindestens zwölf Monaten gestattet oder erlaubt ist, und den minderjährigen Kindern dieses Partners, die mit ihnen zusammenleben werden, bevor sie das Alter von achtzehn Jahren erreicht haben, und unverheiratet sind, sofern der registrierte Partner die elterliche Autorität einschließlich des Sorgerechts ausübt und die Kinder zu seinen Lasten sind. Bei geteilter elterlicher Autorität muss der andere Inhaber der elterlichen Autorität sein Einverständnis gegeben haben. Diese letzte Frist von zwölf Monaten fällt weg, wenn die registrierte Partnerschaft bereits vor Ankunft im Königreich des Ausländers, dem nachgekommen wird, bestand oder die Partner ein gemeinsames minderjähriges Kind haben.

Ist dem Ausländer, dem nachgekommen wird, der Aufenthalt im Königreich als Begünstigter eines internationalen Schutzstatus oder gemäß Artikel 57/45 gestattet, so berücksichtigt der Minister oder sein Beauftragter das Alter, das das Kind zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf internationalen Schutz oder des in Artikel 57/38 erwähnten Antrags auf Aufenthaltszulassung wegen Staatenlosigkeit hatte. Wenn das Kind während oder kurz nach dem Verfahren zur Erlangung des internationalen Schutzes oder dem Verfahren zur Erlangung einer Aufenthaltszulassung gemäß Artikel 57/45 des Ausländers, dem nachgekommen wird, das Alter von achtzehn Jahren erreicht, kann der Antrag auf Familienzusammenführung bis zu drei Monate nach dem Beschluss zur Zuerkennung des internationalen Schutzstatus oder dem Beschluss zur Aufenthaltszulassung gemäß Artikel 57/45 eingereicht werden.

Bei der Beurteilung dieser letzten Frist von drei Monaten berücksichtigt der Minister oder sein Beauftragter besondere Umstände, die eine verspätete Einreichung des Antrags objektiv entschuldbar machen.”

e) In § 1 Absatz 1 wird Nr. 6 wie folgt ersetzt:

“6. über achtzehn Jahre alten unverheirateten Kindern mit Behinderung eines Ausländers, dem der Aufenthalt im Königreich für unbegrenzte Dauer gestattet oder erlaubt ist, oder eines Ausländers, dem der Aufenthalt im Königreich entweder als Begünstigter eines internationalen Schutzstatus oder gemäß Artikel 57/45 gestattet ist, oder seines Ehepartners beziehungsweise Partners im Sinne von Nummer 4 oder 5, sofern sie ein Attest vorlegen, das von einem von der belgischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung zugelassenen Arzt ausgestellt worden ist und in dem bescheinigt wird, dass sie wegen ihrer Behinderung nicht für ihren Unterhalt sorgen können.”

f) In § 1 Absatz 1 wird Nr. 7 wie folgt ersetzt:

“7. Eltern eines minderjährigen Ausländers, dem der Aufenthalt im Königreich entweder als Begünstigter eines internationalen Schutzstatus oder gemäß Artikel 57/45 gestattet ist, die mit ihm zusammenleben werden, bevor er das Alter von achtzehn Jahren erreicht hat und sofern der Ausländer, dem nachgekommen wird, in das Königreich eingereist ist, ohne in Begleitung eines aufgrund des Gesetzes für ihn verantwortlichen volljährigen Ausländers zu sein, und anschließend nicht tatsächlich unter der Obhut einer solchen Person stand beziehungsweise nach der Einreise ins Königreich allein gelassen wurde.

Wenn der Ausländer, dem nachgekommen wird, während oder kurz nach dem Verfahren zur Erlangung des internationalen Schutzes oder dem Verfahren zur Erlangung einer Aufenthaltszulassung gemäß Artikel 57/45 das Alter von achtzehn Jahren erreicht, kann der Antrag auf Familienzusammenführung bis zu drei Monate nach dem Beschluss zur Zuerkennung des internationalen Schutzstatus oder dem Beschluss zur Aufenthaltszulassung gemäß Artikel 57/45 eingereicht werden.

Bei der Beurteilung dieser letzten Frist von drei Monaten berücksichtigt der Minister oder sein Beauftragter besondere Umstände, die eine verspätete Einreichung des Antrags objektiv entschuldbar machen.”

g) Paragraph 1 Absatz 1 wird durch eine Nummer 8 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

“8. Eltern eines minderjährigen Ausländers, dem der Aufenthalt im Königreich als Begünstigter des internationalen Schutzstatus gestattet ist, sofern der Ausländer, dem nachgekommen wird, unverheiratet ist und sich in Begleitung eines oder beider Elternteile im Königreich aufhält und unter der Bedingung, dass diese mit ihm im Königreich zusammenleben oder zusammenleben werden, bevor er das Alter von achtzehn Jahren erreicht hat, und sofern die Familienbande bereits im Herkunftsland bestanden haben.”

h) Paragraph 2 Absatz 5 wird wie folgt ersetzt:

“Die Absätze 2, 3 und 4 sind nicht anwendbar auf die in § 1 Absatz 1 Nr. 4 bis 6 erwähnten Mitglieder der Familie eines Ausländers, dem der Aufenthalt im Königreich entweder als Begünstigter eines internationalen Schutzstatus oder gemäß Artikel 57/45 gestattet ist, wenn das Verwandtschafts- beziehungsweise Verschägerungsverhältnis oder die registrierte Partnerschaft vor der Einreise dieses Ausländers ins Königreich bestand und insofern der Aufenthaltsantrag auf der Grundlage des vorliegenden Artikels im Jahr nach dem Beschluss, durch den der Ausländer, dem nachgekommen wird, als Flüchtling anerkannt beziehungsweise ihm der subsidiäre Schutzstatus zuerkannt wird, oder

dem Beschluss, durch den er gemäß Artikel 57/45 zum Aufenthalt zugelassen wird, eingereicht wurde. Bei der Beurteilung dieser Frist von einem Jahr berücksichtigt der Minister oder sein Beauftragter besondere Umstände, die eine verspätete Einreichung des Antrags objektiv entschuldbar machen.“

i) Paragraph 3 wird wie folgt ersetzt:

“§ 3 - Vorbehaltlich des Artikels 11 § 2 und der Bestimmungen von Artikel 42^{quater} kann, wenn einem Drittstaatsangehörigen selbst der Aufenthalt als Ehepartner oder unverheirateter Partner gemäß Artikel 10, 10^{bis}, 40^{bis}, 40^{ter}, 47/2 Nr. 1 oder 57/34/1 gestattet oder erlaubt ist, das Recht, ihm auf der Grundlage einer Ehe oder Partnerschaft nachzukommen, nur gewährt werden, wenn er nachweisen kann, dass er sich seit zwei Jahren rechtmäßig im Königreich aufhält, und sofern die Voraussetzungen für die Familienzusammenführung erfüllt sind.“

Art. 5 - Artikel 11 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 8. Juli 2011 und abgeändert durch die Gesetze vom 4. Mai 2016 und 1. Juni 2016, wird wie folgt abgeändert:

a) Paragraph 2 Absatz 1 wird durch eine Nr. 5 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

“5. wenn dem Aufenthalt des Ausländers, dem nachgekommen wird, ein Ende gesetzt wird.“

b) In § 2 Absatz 2 werden die Wörter “auf Nr. 1, 2 oder 3 gegründete” durch die Wörter “auf Absatz 1 Nr. 1, 2, 3 oder 5 gegründete” ersetzt.

c) In § 2 Absatz 5 werden die Wörter “auf der Grundlage von Absatz 1 Nr. 1, 2 oder 3” durch die Wörter “auf der Grundlage von Absatz 1 Nr. 1, 2, 3 oder 5” ersetzt.

d) In § 3 Absatz 4 werden die Wörter “der in Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 4 bis 7 erwähnten Familienmitglieder” durch die Wörter “der in Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 4 bis 8 erwähnten Familienmitglieder” ersetzt.

Art. 6 - In Artikel 12^{bis} desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 8. Juli 2011 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 17. Mai 2016, wird § 1 Absatz 2 durch eine Nummer 5 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

“5. wenn er Familienmitglied eines minderjährigen Ausländers ist, der internationalen Schutz genießt, wie in Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 8 erwähnt.“

Art. 7 - Artikel 13 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 8. Juli 2011 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 11. Juli 2021, wird wie folgt abgeändert:

a) In § 1 Absatz 4 werden die Wörter “Die in Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 7 erwähnten Eltern eines Ausländers, der im Sinne von Artikel 48/3 als Flüchtling anerkannt ist oder dem der subsidiäre Schutzstatus zuerkannt ist” durch die Wörter “Die in Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 7 oder 8 erwähnten Familienmitglieder” ersetzt.

b) In § 3 Absatz 2 werden die Wörter “Wenn der in Absatz 1 erwähnte Ausländer sich von einem in Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 4 bis 7 erwähnten Familienmitglied hat begleiten lassen oder dieses Familienmitglied ihm nachgekommen ist” durch die Wörter “Wenn der in Absatz 1 erwähnte Ausländer sich von einem in Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 4 bis 8 erwähnten Familienmitglied hat begleiten lassen oder dieses Familienmitglied ihm nachgekommen ist” ersetzt.

c) In § 4 Absatz 1 Nr. 1 werden die Wörter “aufgrund von § 3” aufgehoben.

Art. 8 - In Artikel 15 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 15. September 2006 und abgeändert durch das Gesetz vom 4. Mai 2016, werden in Absatz 1 Nr. 1 die Wörter “den in Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 4 bis 7 erwähnten Mitgliedern der Familie” durch die Wörter “den in Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 4 bis 8 erwähnten Mitgliedern der Familie” ersetzt.

Art. 9 - Artikel 19 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 25. April 2007 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 21. August 2022, wird wie folgt abgeändert:

a) In § 4 Nr. 1 werden die Wörter “und ihre in Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 4 bis 7 erwähnten Familienmitglieder” durch die Wörter “und ihre in Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 4 bis 8 erwähnten Familienmitglieder” ersetzt.

b) In § 4 Nr. 2 werden die Wörter “und ihre in Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 4 bis 7 erwähnten Familienmitglieder” durch die Wörter “und ihre in Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 4 bis 8 erwähnten Familienmitglieder” ersetzt.

Art. 10 - Artikel 40^{bis} desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 25. April 2007, ersetzt durch das Gesetz vom 8. Juli 2011 und abgeändert durch die Gesetze vom 19. März 2014 und 4. Mai 2016, wird wie folgt abgeändert:

a) In § 2 Absatz 1 wird Nr. 3 wie folgt ersetzt:

“3. seine Verwandten in gerader absteigender Linie und diejenigen seines Ehepartners beziehungsweise des in Nr. 1 oder 2 erwähnten Lebenspartners, die jünger als einundzwanzig Jahre oder im Ursprungs- beziehungsweise Herkunftsland zu ihren Lasten sind und die sie begleiten oder ihnen nachkommen, sofern der Ausländer, dem nachgekommen wird, sein Ehepartner beziehungsweise der erwähnte registrierte Partner das Sorgerecht hat und, bei geteiltem Sorgerecht, sofern der andere Inhaber des Sorgerechts sein Einverständnis gegeben hat,”.

b) In § 2 Absatz 1 wird Nr. 4 wie folgt ersetzt:

“4. seine Verwandten in gerader aufsteigender Linie und diejenigen seines Ehepartners beziehungsweise des in Nr. 1 oder 2 erwähnten Lebenspartners, die im Ursprungs- beziehungsweise Herkunftsland zu ihren Lasten sind und die sie begleiten oder ihnen nachkommen,”.

c) In § 2 Absatz 1 wird Nr. 5 wie folgt ersetzt:

“5. die Verwandten ersten Grades in gerader aufsteigender Linie, die die elterliche Autorität einschließlich des Sorgerechts über einen in Artikel 40 § 4 Absatz 1 Nr. 2 erwähnten minderjährigen Unionsbürger ausüben, sofern sie den minderjährigen Unionsbürger auf dem belgischen Staatsgebiet begleiten und tatsächlich für ihn sorgen.”

d) Paragraph 4 Absatz 1 wird wie folgt ersetzt:

“In § 2 erwähnte Familienmitglieder haben das Recht, in Artikel 40 § 4 Absatz 1 Nr. 1 und 2 erwähnte Unionsbürger für einen Zeitraum von über drei Monaten zu begleiten oder ihnen für einen solchen Zeitraum nachzukommen, sofern sie, je nach Fall, die in Artikel 41 § 1 beziehungsweise § 2 erwähnten Bedingungen erfüllen.”

e) In § 4 Absatz 2 werden die Wörter “In Artikel 40 § 4 Absatz 1 Nr. 2 erwähnte Unionsbürger” durch die Wörter “In Artikel 40 § 4 Absatz 1 Nr. 2 und 3 erwähnte Unionsbürger” ersetzt.

f) Paragraph 4 Absatz 3 wird wie folgt ersetzt:

“In Artikel 40 § 4 Absatz 1 Nr. 3 erwähnte Unionsbürger können von den in § 2 Absatz 1 Nr. 1 und 2 erwähnten Familienmitgliedern, von ihren Kindern oder den Kindern ihres Ehepartners oder Lebenspartners nur begleitet werden beziehungsweise diese Familienmitglieder und Kinder können ihnen nur nachkommen, sofern der Ausländer, dem nachgekommen wird, oder sein Ehepartner beziehungsweise Lebenspartner die elterliche Autorität einschließlich des Sorgerechts ausübt und die Kinder zu seinen Lasten oder zu Lasten seines Ehepartners beziehungsweise Partners sind und sofern sie gegebenenfalls die in Artikel 41 §§ 1 oder 2 erwähnten Bedingungen erfüllen.”

g) In § 4 Absatz 4 wird der erste Satz wie folgt ersetzt:

"In § 2 Absatz 1 Nr. 5 erwähnte Familienmitglieder müssen, sofern der minderjährige Unionsbürger noch nicht über ein wie in Artikel 42^{quinquies} § 1 erwähntes Recht auf Daueraufenthalt verfügt, nachweisen, dass sie über genügende Existenzmittel für sich selbst und ihr Kind, den Unionsbürger, verfügen, sodass sie nicht zu Lasten des Sozialhilfesystems des Königreichs fallen, und dass sie über eine Krankenversicherung zur Deckung sämtlicher Risiken in Belgien verfügen."

Art. 11 - Artikel 40^{ter} desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 25. April 2007 und ersetzt durch das Gesetz vom 4. Mai 2016, wird wie folgt ersetzt:

"Art. 40^{ter} - § 1 - Als Belgier, die von ihrem Recht auf Freizügigkeit und Aufenthalt Gebrauch gemacht haben, gelten Belgier, die nach einem tatsächlichen Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union gemäß Artikel 21 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ins Staatsgebiet des Königreichs zurückkehren, um sich dort niederzulassen.

Für die in Artikel 40^{bis} § 2 erwähnten Familienmitglieder und die in Artikel 47/2 erwähnten anderen Familienmitglieder eines Belgiers, der sein Recht auf Freizügigkeit und Aufenthalt ausgeübt hat, gelten dieselben Bestimmungen wie für die in Kapitel 1 oder Kapitel 1^{bis} erwähnten Familienmitglieder eines Unionsbürgers, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. Das Familienleben wurde während des tatsächlichen Aufenthalts des Belgiers und des Familienmitglieds in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union aufgebaut oder gefestigt und

2. die Familienmitglieder begleiten den Belgier auf dem Staatsgebiet des Königreichs oder kommen ihm nach und

3. das Familienleben wurde nicht vor der Einreise des Familienmitglieds ins Staatsgebiet des Königreichs oder vor der Einreichung des Antrags auf Gewährung eines Aufenthaltsrechts aufgrund des vorliegenden Artikels beendet.

§ 2 - Die Bestimmungen des vorliegenden Kapitels gelten für die nachfolgenden Familienmitglieder eines Belgiers, der sein Recht auf Freizügigkeit und Aufenthalt nicht gemäß Artikel 21 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ausgeübt hat, oder die die in § 1 erwähnten Bedingungen nicht erfüllen:

1. die in Artikel 40^{bis} § 2 Absatz 1 Nr. 1 bis 2 erwähnten Familienmitglieder, sofern sie den Belgier, der das Recht auf Familienzusammenführung eröffnet, begleiten oder ihm nachkommen,

2. die Verwandten in gerader absteigender Linie des Belgiers oder seines Ehepartners beziehungsweise registrierten Partners, erwähnt in Absatz 1 Nr. 1, die noch keine achtzehn Jahre alt sind oder die im Herkunfts- oder Ursprungsland zu ihren Lasten sind, sofern sie den Belgier, der das Recht auf Familienzusammenführung eröffnet, begleiten oder ihm nachkommen. Verwandte in gerader absteigender Linie, die das Alter von achtzehn Jahren noch nicht erreicht haben, müssen nachweisen, dass der Belgier oder sein Ehepartner beziehungsweise registrierter Partner die elterliche Autorität einschließlich des Sorgerechts über sie ausübt. Bei geteilter elterlicher Autorität müssen sie auch nachweisen, dass der andere Inhaber der elterlichen Autorität sein Einverständnis gegeben hat. Wenn der Belgier, sein Ehepartner oder der registrierte Partner die elterliche Autorität nicht anhand offizieller Dokumente gemäß Artikel 35 des Gesetzes vom 16. Juli 2004 zur Einführung des Gesetzbuches über das internationale Privatrecht oder internationalen Abkommen in derselben Angelegenheit nachweisen kann, berücksichtigt der Minister oder sein Beauftragter andere in diesem Zusammenhang übermittelte gültige Nachweise,

3. die Verwandten ersten Grades in gerader aufsteigender Linie, die die elterliche Autorität einschließlich des Sorgerechts über einen minderjährigen Belgier ausüben, sofern sie den minderjährigen Belgier auf dem Staatsgebiet begleiten oder ihm nachkommen und tatsächlich für ihn sorgen und unter der Bedingung, dass sie ihre Identität anhand eines gültigen Identitätsdokuments nachweisen.

Die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 erwähnten Familienmitglieder müssen nachweisen, dass der Belgier:

1. über stabile, genügende und regelmäßige Existenzmittel verfügt. Diese Bedingung gilt als erfüllt, wenn die Existenzmittel mindestens hundertzwanzig Prozent des in Artikel 14 § 1 Nr. 3 des Gesetzes vom 26. Mai 2002 über das Recht auf soziale Eingliederung erwähnten Betrags entsprechen, indexiert gemäß Artikel 15 des vorerwähnten Gesetzes. In die Beurteilung der Höhe dieser Existenzmittel fließen Art und Regelmäßigkeit der Einkünfte ein. Mittel aus Eingliederungseinkommen, finanzielle Sozialhilfe, Familienleistungen und Zuschläge, Eingliederungsgeld und Übergangsentschädigungen werden dabei nicht berücksichtigt. Arbeitslosengeld wird nur dann berücksichtigt, wenn der Belgier nachweist, dass er aktiv Arbeit sucht. Diese Bedingung in Bezug auf die Existenzmittel findet keine Anwendung, wenn nur die in Absatz 1 Nr. 2 erwähnten minderjährigen Familienmitglieder des Belgiers ihn begleiten oder ihm nachkommen,

2. über genügende Unterkunftsmöglichkeiten verfügt, um das Mitglied/die Mitglieder seiner Familie aufzunehmen, die ihn begleiten oder ihm nachkommen, wobei diese Unterkunftsmöglichkeiten den Anforderungen entsprechen müssen, wie in Buch III Titel VIII Kapitel II Abschnitt 2 Artikel 2 des früheren Zivilgesetzbuches für die als Hauptwohnort vermieteten Wohnungen vorgesehen. Der König legt durch einen im Ministerrat beratenen Erlass fest, wie Belgier nachweisen, dass die Wohnung diesen Anforderungen entspricht,

3. über eine Krankenversicherung zur Deckung der Risiken in Belgien für sich und seine Familienmitglieder verfügt.

Wenn eine Bescheinigung über das Nichtvorhandensein von Ehehindernissen ausgestellt worden ist, wird bei der Prüfung eines Antrags auf Familienzusammenführung, dem eine infolge der Ausstellung dieser Bescheinigung geschlossene Ehe zugrunde liegt, keine neue Untersuchung durchgeführt, es sei denn, neue Sachverhalte liegen vor.

Was die in Artikel 40^{bis} § 2 Absatz 1 Nr. 1 und 2 erwähnten Personen betrifft, müssen die Ehepartner beziehungsweise Lebenspartner beide älter als einundzwanzig Jahre sein. Dieses Mindestalter wird jedoch auf achtzehn Jahre herabgesetzt, wenn das eheliche Verhältnis beziehungsweise die registrierte Partnerschaft, die einer Ehe gleichgesetzt ist, bereits vor Einreichung des Antrags auf Familienzusammenführung bestand oder wenn im Falle einer einem Gesetz entsprechend registrierten Partnerschaft der Nachweis erbracht wird, dass die betreffenden Personen vor Einreichung des Antrags auf Familienzusammenführung bereits mindestens während eines Jahres zusammengewohnt haben.

§ 3 - Wenn der Minister oder sein Beauftragter einen Beschluss zur Aufenthaltsverweigerung für ein in § 2 Absatz 1 Nr. 3 erwähntes Familienmitglied in Betracht zieht, das nicht nachweist, dass es tatsächlich für den minderjährigen Belgier sorgt, den es begleitet, berücksichtigt er Art und Stabilität der Familienbande und das Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem Familienmitglied und dem minderjährigen Belgier sowie die Folgen eines etwaigen Beschlusses zur Aufenthaltsverweigerung auf das Recht des minderjährigen Belgiers auf Freizügigkeit und Aufenthalt.

Bei der Beurteilung, ob ein in Absatz 1 erwähntes Abhängigkeitsverhältnis besteht, werden alle vorgelegten Unterlagen und relevanten Umstände berücksichtigt.

§ 4 - Unbeschadet der Artikel 42ter und 42quater kann ebenfalls dem Aufenthaltsrecht eines in § 2 erwähnten Familienmitglieds innerhalb von fünf Jahren nach der Anerkennung seines Aufenthaltsrechts als Familienmitglied eines belgischen Bürgers ein Ende gesetzt werden, wenn die in den vorhergehenden Paragraphen erwähnten Bedingungen nicht mehr erfüllt sind. Wenn der Minister oder sein Beauftragter einen Beschluss zur Beendigung des Aufenthalts für ein in § 2 Absatz 1 Nr. 3 erwähntes Familienmitglied in Betracht zieht, berücksichtigt er Art und Stabilität der Familienbande und das Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem Familienmitglied und dem minderjährigen Belgier sowie die Folgen eines etwaigen Beschlusses zur Aufenthaltsbeendigung auf das Recht des minderjährigen Belgiers auf Freizügigkeit und Aufenthalt."

Art. 12 - Artikel 42ter § 1 Absatz 1 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 25. April 2007, ersetzt durch das Gesetz vom 8. Juli 2011 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 24. Februar 2017, wird durch die Nummern 7 und 8 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"7. Der in Artikel 40bis § 2 Absatz 1 Nr. 5 erwähnte Verwandte ersten Grades in gerader aufsteigender Linie sorgt nicht mehr tatsächlich für den minderjährigen Unionsbürger.

8. Der in Artikel 40 § 4 Absatz 1 Nr. 2 oder 3 erwähnte Unionsbürger, den sie begleitet haben oder dem sie nachgekommen sind, verfügt nicht mehr über genügende Existenzmittel und/oder eine Krankenversicherung, so wie in Artikel 40bis § 4 Absatz 2 erwähnt."

Art. 13 - Artikel 42quater § 1 Absatz 1 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 25. April 2007, ersetzt durch das Gesetz vom 8. Juli 2011 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 24. Februar 2017, wird durch die Nummern 7 und 8 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"7. Der in Artikel 40bis § 2 Absatz 1 Nr. 5 erwähnte Verwandte ersten Grades in gerader aufsteigender Linie sorgt nicht mehr tatsächlich für den minderjährigen Unionsbürger.

8. Der in Artikel 40 § 4 Absatz 1 Nr. 2 oder 3 erwähnte Unionsbürger, den sie begleitet haben oder dem sie nachgekommen sind, verfügt nicht mehr über genügende Existenzmittel und/oder eine Krankenversicherung, so wie in Artikel 40bis § 4 Absatz 2 erwähnt."

Art. 14 - Artikel 47/1 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 19. März 2014, wird wie folgt ersetzt:

"Art. 47/1 - Unbeschadet der Bestimmungen des vorliegenden Kapitels finden die Bestimmungen von Kapitel 1 über die in Artikel 40bis erwähnten Familienmitglieder eines Unionsbürgers oder die in Artikel 40ter § 1 erwähnten Familienmitglieder eines Belgiers, der sein Recht auf Freizügigkeit und Aufenthalt ausgeübt hat, auf die in Artikel 47/2 erwähnten anderen Familienmitglieder Anwendung."

Art. 15 - Artikel 47/2 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 19. März 2014, wird wie folgt ersetzt:

"Art. 47/2 - Folgende Personen werden als andere Familienmitglieder eines Unionsbürgers betrachtet:

1. der Lebenspartner, der nicht in Artikel 40bis § 2 Nr. 2 erwähnt ist, mit dem der Unionsbürger eine ordnungsgemäß bescheinigte dauerhafte Beziehung führt und der den Bürger begleitet oder ihm nachkommt, sofern sie nicht eine der in den Artikeln 161 bis 163 des früheren Zivilgesetzbuches erwähnten Personen sind und keine dauerhafte Beziehung mit einer anderen Person führen,

2. Familienmitglieder, die nicht in Artikel 40bis § 2 erwähnt sind, im Herkunftsland zu Lasten des Unionsbürgers sind beziehungsweise seinem Haushalt angehören und ihn begleiten oder ihm nachkommen,

3. Familienmitglieder, die nicht in Artikel 40bis § 2 erwähnt sind, bei denen schwerwiegende gesundheitliche Gründe die persönliche Pflege durch den Unionsbürger zwingend erforderlich machen und die ihn begleiten oder ihm nachkommen."

Art. 16 - Artikel 47/3 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 19. März 2014, wird wie folgt abgeändert:

a) In § 1 Absatz 1 werden die Wörter "in Artikel 47/1 Nr. 1" durch die Wörter "in Artikel 47/2 Nr. 1" ersetzt.

b) Paragraph 2 Absatz 1 wird wie folgt ersetzt:

"Die in Artikel 47/2 Nr. 2 erwähnten anderen Familienmitglieder müssen nachweisen, dass sie im Herkunftsland zu Lasten des Unionsbürgers sind, den sie begleiten oder dem sie nachkommen wollen, oder dort seinem Haushalt angehören."

c) Paragraph 3 wird wie folgt ersetzt:

"§ 3 - Die in Artikel 47/2 Nr. 3 erwähnten anderen Familienmitglieder müssen nachweisen, dass schwerwiegende gesundheitliche Gründe die persönliche Pflege durch den Unionsbürger, den sie begleiten oder dem sie nachkommen wollen, zwingend erforderlich machen.

Der König kann bestimmen, auf welche Weise andere Familienmitglieder den Nachweis über ihren Gesundheitszustand erbringen können."

d) Der Artikel wird durch einen Paragraphen 4 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 4 - In Artikel 40 § 4 Absatz 1 Nr. 2 bis 3 erwähnte Unionsbürger müssen ebenfalls nachweisen, dass sie über genügende Existenzmittel verfügen, sodass in Artikel 47/2 erwähnte Familienmitglieder während ihres Aufenthalts nicht zu Lasten des Sozialhilfesystems des Königreichs fallen, und dass sie über eine Krankenversicherung zur Deckung sämtlicher Risiken für ihre Familienmitglieder im Königreich verfügen. Bei der Beurteilung dieser Existenzmittel werden die persönlichen Umstände des Unionsbürgers berücksichtigt, was insbesondere Art und Regelmäßigkeit seines Einkommens und die Anzahl Familienmitglieder zu seinen Lasten umfasst."

Art. 17 - Artikel 47/4 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 4. Mai 2016, wird wie folgt ersetzt:

"Art. 47/4 - Außer wenn die betreffenden Personen selbst Unionsbürger sind und in dieser Eigenschaft über ein in Artikel 40 § 4 erwähntes Aufenthaltsrecht verfügen, kann der Minister oder sein Beauftragter unbeschadet der Bestimmungen der Artikel 42ter und 42quater dem Aufenthalt der anderen Familienmitglieder binnen fünf Jahren nach Zuerkennung ihres Aufenthaltsrechts ein Ende setzen oder die Erneuerung ihres Aufenthaltstitels verweigern, wenn:

1. der in Artikel 47/2 Nr. 1 erwähnte Partner keine dauerhafte Beziehung mehr mit dem Unionsbürger führt, den er begleitet hat oder dem er nachgekommen ist,

2. das in Artikel 47/2 Nr. 2 erwähnte Familienmitglied nicht mehr zu Lasten des Unionsbürgers ist, den es begleitet hat oder dem es nachgekommen ist, oder gegebenenfalls nicht mehr seinem Haushalt angehört,

3. der Unionsbürger nicht mehr persönlich für das in Artikel 47/2 Nr. 3 erwähnte Familienmitglied sorgt oder das Familienmitglied nicht mehr unter schwerwiegenden Gesundheitsproblemen leidet oder die persönliche Pflege durch den Unionsbürger, den es begleitet hat oder dem es nachgekommen ist, nicht mehr zwingend benötigt.

Beim Beschluss, dem Aufenthalt ein Ende zu setzen, berücksichtigt der Minister oder sein Beauftragter die Dauer des Aufenthalts des Betroffenen im Königreich, sein Alter, seinen Gesundheitszustand, seine familiäre und wirtschaftliche Lage, seine soziale und kulturelle Eingliederung ins Königreich und das Maß, in dem er mit seinem Herkunftsland verbunden ist."

Art. 18 - Artikel 57/34 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 18. Februar 2003, wird wie folgt ersetzt:

"Art. 57/34 - § 1 - Im Falle eines Massenzustroms oder eines bevorstehenden Massenzustroms von Vertriebenen, wie in Artikel 57/29 § 1 erwähnt, bei dem Umstände vorliegen, die zur Trennung von bereits im Ursprungsland gebildeten Familien geführt haben, können die in den Paragraphen 2 und 3 erwähnten Familienmitglieder, die sich noch nicht auf dem Gebiet der Europäischen Union befinden und Schutz im Sinne von Artikel 57/29 § 1 benötigen, eine Aufenthaltserlaubnis von mehr als drei Monaten beantragen, um mit dem Ausländer zusammengeführt zu werden, dem gemäß Artikel 57/30 der Aufenthalt im Königreich als Begünstigter des vorübergehenden Schutzstatus erlaubt worden ist.

§ 2 - Der Minister oder sein Beauftragter erteilt den nachfolgenden Familienmitgliedern eines Ausländers, dem gemäß Artikel 57/30 der Aufenthalt im Königreich als Begünstigter des vorübergehenden Schutzstatus erlaubt worden ist, die einen entsprechenden Antrag einreichen, eine Aufenthaltserlaubnis von mehr als drei Monaten, sofern die Familie zum Zeitpunkt der in Artikel 57/29 § 1 erwähnten Umstände bereits bestand und diese Umstände zur Trennung der Familie geführt haben:

1. dem Ehepartner oder dem Ausländer, mit dem er durch eine registrierte Partnerschaft, die einer Ehe in Belgien gleichgesetzt ist, verbunden ist, sofern dieser eine dauerhafte und stabile Beziehung mit dem Begünstigten, dem nachgekommen wird, führt und beide älter als achtzehn Jahre sind,

2. einem Ausländer, der mit dem Begünstigten durch eine einem Gesetz entsprechend registrierte Partnerschaft verbunden ist, sofern dieser Ausländer eine dauerhafte und stabile Beziehung mit dem Begünstigten, dem nachgekommen wird, führt.

Die in Absatz 1 Nr. 2 erwähnten Partner müssen folgende Bedingungen erfüllen:

a) belegen, dass sie eine ordnungsgemäß nachgewiesene dauerhafte und stabile Beziehung führen.

Der dauerhafte und stabile Charakter dieser Beziehung ist erwiesen:

- wenn die Partner nachweisen, dass sie ununterbrochen während mindestens eines Jahres vor Einreichung des Antrags auf legale Weise zusammengewohnt haben,

- oder wenn die Partner nachweisen, dass sie sich seit mindestens zwei Jahren vor Einreichung des Antrags kennen, sie regelmäßig per Telefon, per gewöhnliche oder elektronische Post in Verbindung standen, sie sich dreimal im Laufe der zwei Jahre vor Einreichung des Antrags begegnet sind und diese Begegnungen insgesamt fünfundvierzig Tage oder mehr gedauert haben

- oder wenn die Partner ein gemeinsames Kind haben,

b) eine gemeinsame Wohnung beziehen,

c) beide älter als achtzehn Jahre sein,

d) unverheiratet sein und keine dauerhafte und stabile Beziehung mit einer anderen Person führen,

e) keine der in den Artikeln 161 bis 163 des früheren Zivilgesetzbuches erwähnten Personen sein,

f) beide nicht von einer auf der Grundlage von Artikel 167 des früheren Zivilgesetzbuches getroffenen definitiven Entscheidung zur Weigerung, die Trauung vorzunehmen, betroffen sein,

3. unverheirateten minderjährigen Kindern des Begünstigten oder seines Ehepartners oder registrierten Partners, erwähnt in Nr. 1 oder 2, die mit ihnen zusammenleben werden, bevor sie das Alter von achtzehn Jahren erreicht haben, sofern der Begünstigte, dem nachgekommen wird, sein Ehepartner beziehungsweise registrierter Partner die elterliche Autorität einschließlich des Sorgerechts ausübt. Bei geteilter elterlicher Autorität muss der andere Inhaber der elterlichen Autorität sein Einverständnis gegeben haben,

4. Verwandten ersten Grades in gerader aufsteigender Linie, die die elterliche Autorität einschließlich des Sorgerechts über den minderjährigen unverheirateten Begünstigten ausüben, sofern sie mit ihm zusammenleben werden, bevor er das Alter von achtzehn Jahren erreicht hat.

In vorliegendem Paragraphen erwähnte Familienmitglieder müssen nachweisen, dass sie nicht an einer der in der Anlage zu vorliegendem Gesetz aufgezählten Krankheiten leiden, die die Volksgesundheit gefährden können.

§ 3 - Der Minister oder sein Beauftragter kann den anderen engen Familienmitgliedern eines Ausländers, dem gemäß Artikel 57/30 der Aufenthalt im Königreich als Begünstigter des vorübergehenden Schutzstatus erlaubt worden ist, eine Aufenthaltserlaubnis von mehr als drei Monaten erteilen, wenn sie zum Zeitpunkt der in Artikel 57/29 § 1 erwähnten Ereignisse mit dem Begünstigten zusammenlebten und zu diesem Zeitpunkt für ihren Unterhalt vollständig oder größtenteils zu Lasten des Begünstigten waren.

In Absatz 1 erwähnte Familienmitglieder müssen nachweisen, dass sie nicht an einer der in der Anlage zu vorliegendem Gesetz aufgezählten Krankheiten leiden, die die Volksgesundheit gefährden können.

Wenn der Minister oder sein Beauftragter erwägt, die Aufenthaltserlaubnis des Familienmitglieds zu verweigern, berücksichtigt er Art und Stabilität der Familienbande. Bei dieser Beurteilung berücksichtigt der Minister oder sein Beauftragter alle vom Antragsteller eingereichten Unterlagen.

§ 4 - Das Familienmitglied muss dem Antrag Unterlagen beifügen, aus denen hervorgeht, dass es die in den vorhergehenden Paragraphen erwähnten Bedingungen erfüllt, sowie ein ärztliches Attest, aus dem hervorgeht, dass es nicht an einer der in der Anlage zu vorliegendem Gesetz aufgezählten Krankheiten leidet, und, wenn es älter als achtzehn Jahre ist, einen Auszug aus dem Strafregister oder ein gleichwertiges Dokument. Ist es nicht möglich, die beiden letztgenannten Dokumente vorzulegen, und wird dies ordnungsgemäß begründet, kann der Minister oder sein Beauftragter unter Berücksichtigung der Umstände dem Familienmitglied dennoch den Aufenthalt auf dem Staatsgebiet des Königreichs erlauben.

Wenn festgestellt wird, dass das Familienmitglied das geltend gemachte Verwandtschafts- oder Verschwägerungsverhältnis nicht anhand offizieller Dokumente gemäß Artikel 30 des Gesetzes vom 16. Juli 2004 zur Einführung des Gesetzbuches über das internationale Privatrecht oder internationalen Abkommen in derselben Angelegenheit nachweisen kann, kann der Minister oder sein Beauftragter andere in diesem Zusammenhang übermittelte gültige Nachweise berücksichtigen. Ist dies nicht möglich, kann der Minister oder sein Beauftragter Gespräche mit dem Familienmitglied und dem Begünstigten, dem nachgekommen wird, führen oder führen lassen beziehungsweise andere Untersuchungen, die er für erforderlich erachtet, vornehmen oder vornehmen lassen und gegebenenfalls vorschlagen, eine ergänzende Analyse vornehmen zu lassen.

§ 5 - Der Minister oder sein Beauftragter kann beschließen, den Antrag auf Aufenthaltserlaubnis von mehr als drei Monaten abzulehnen, wenn:

1. das Familienmitglied eine der in den vorhergehenden Paragraphen erwähnten Bedingungen nicht oder nicht mehr erfüllt,
2. das Familienmitglied und der Begünstigte, dem nachgekommen wird, kein tatsächliches Ehe- oder Familienleben führen beziehungsweise mehr führen,
3. sich das Familienmitglied außer bei durch internationalen Vertrag vorgesehenen Abweichungen in einem der in Artikel 3 Nr. 5 bis 10 vorgesehenen Fälle befindet,
4. sich das Familienmitglied in einem der in Artikel 57/32 § 1 erwähnten Fälle befindet,
5. das Familienmitglied der Ehepartner eines polygamen Begünstigten ist und ein anderer Ehepartner dieses Begünstigten sich bereits im Königreich aufhält.

Vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 57/35 kann der Minister oder sein Beauftragter dem Familienmitglied die Aufenthaltserlaubnis verweigern, wenn diesem erlaubt ist, sich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union aufzuhalten, der zur Anwendung des in Artikel 57/29 § 1 erwähnten Beschlusses des Rates der Europäischen Union verpflichtet ist.

Im Rahmen der Antragsprüfung wird das Wohl des Kindes gebührend berücksichtigt.

§ 6 - Familienmitglieder, denen der Aufenthalt im Königreich auf der Grundlage des vorliegenden Artikels erlaubt ist, genießen den vorübergehenden Schutzstatus. Sie unterliegen den Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes, die für Ausländer gelten, denen der Aufenthalt im Königreich gemäß Artikel 57/30 als Begünstigter des vorübergehenden Schutzstatus erlaubt worden ist.

§ 7 - Der König bestimmt durch einen im Ministerrat beratenen Erlass die Modalitäten für die Einreichung des Antrags auf Aufenthaltserlaubnis sowie die Art und Weise, wie das Familienmitglied nachweisen kann, dass es die Bedingungen des vorliegenden Artikels erfüllt."

Art. 19 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 57/34/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 57/34/1 - § 1 - Der Minister oder sein Beauftragter kann den in Artikel 57/34 §§ 2 und 3 erwähnten Familienmitgliedern eines Ausländers, dem der Aufenthalt im Königreich als Begünstigter des vorübergehenden Schutzstatus gemäß Artikel 57/30 erlaubt worden ist, eine Aufenthaltserlaubnis von mehr als drei Monaten erteilen, wenn sie nicht in der Lage sind, ausreichend nachzuweisen, dass sie selbst schutzbedürftig im Sinne der in Artikel 57/29 § 1 erwähnten Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 sind.

Sie müssen nachweisen, dass:

1. sie ein Familienmitglied im Sinne von Artikel 57/34 §§ 2 oder 3 des Begünstigten, dem nachgekommen wird, sind,
2. sie zum Zeitpunkt der Umstände, die den in Artikel 57/29 § 1 erwähnten Massenzustrom oder bevorstehenden Massenzustrom von Vertriebenen verursacht haben, ein Familienleben mit dem Begünstigten führten,
3. die Trennung der Familie durch die Umstände dieses Massenzustroms oder bevorstehenden Massenzustroms von Vertriebenen verursacht wurde,
4. der Begünstigte, dem sie nachkommen, über stabile, regelmäßige und genügende Existenzmittel gemäß Artikel 10 § 5 für sich und seine Familienmitglieder verfügt und die öffentlichen Behörden nicht für sie aufkommen müssen. Diese Bedingung gilt nicht für die in Artikel 57/34 § 2 Nr. 4 erwähnten Familienmitglieder oder wenn dem Begünstigten nur die in Artikel 57/34 § 2 Nr. 3 erwähnten Familienmitglieder nachkommen,
5. der Begünstigte, dem sie nachkommen, über genügende Unterkunftsmöglichkeiten verfügt, um das Mitglied/die Mitglieder seiner Familie aufzunehmen, die beantragt haben, ihm nachzukommen, und dass diese Unterkunftsmöglichkeiten den Anforderungen entsprechen, die in Buch III Titel VIII Kapitel II Abschnitt 2 Artikel 2 des früheren Zivilgesetzbuches für die als Hauptwohnort vermieteten Wohnungen festgelegt sind; ferner müssen sie nachweisen, dass der Begünstigte, dem sie nachkommen, über eine Krankenversicherung zur Deckung der Risiken in Belgien für sich und seine Familienmitglieder verfügt. Der König legt durch einen im Ministerrat beratenen Erlass fest, wie Ausländer nachweisen, dass die Wohnung diesen Anforderungen entspricht. Diese Bedingung gilt nicht für die in Artikel 57/34 § 2 Nr. 4 erwähnten Familienmitglieder,
6. sie nicht an einer der in der Anlage zu vorliegendem Gesetz aufgezählten Krankheiten leiden, die die Volksgesundheit gefährden können.

Die in Absatz 2 Nr. 4 und 5 erwähnten Bedingungen gelten nicht, sofern der Antrag auf Aufenthaltserlaubnis auf der Grundlage des vorliegenden Artikels im Laufe des Jahres nach dem Beschluss zur Zuerkennung des vorübergehenden Schutzstatus an den Begünstigten, dem nachgekommen wird, eingereicht worden ist.

§ 2 - Das Familienmitglied muss dem Antrag die Unterlagen beifügen, aus denen hervorgeht, dass es die in § 1 erwähnten Bedingungen erfüllt, sowie ein ärztliches Attest, aus dem hervorgeht, dass es nicht an einer der in der Anlage zu vorliegendem Gesetz aufgezählten Krankheiten leidet, und, wenn es älter als achtzehn Jahre ist, einen Auszug aus dem Strafregister oder ein gleichwertiges Dokument. Ist es nicht möglich, die beiden letztgenannten Dokumente vorzulegen, und wird dies ordnungsgemäß begründet, kann der Minister oder sein Beauftragter unter Berücksichtigung der Umstände dem Familienmitglied dennoch den Aufenthalt auf dem Staatsgebiet des Königreichs erlauben.

§ 3 - Der Minister oder sein Beauftragter kann beschließen, den Antrag auf Aufenthaltserlaubnis von mehr als drei Monaten abzulehnen, wenn:

1. das Familienmitglied eine der in § 1 erwähnten Bedingungen nicht oder nicht mehr erfüllt,
2. das Familienmitglied und der Begünstigte, dem nachgekommen wird, kein tatsächliches Ehe- oder Familienleben führen beziehungsweise mehr führen,

3. sich das Familienmitglied auer bei durch internationalen Vertrag vorgesehenen Abweichungen in einem der in Artikel 3 Nr. 5 bis 10 vorgesehenen Flle befindet,

4. sich das Familienmitglied in einem der in Artikel 57/32 § 1 erwhnten Flle befindet,

5. das Familienmitglied der Ehepartner eines polygamen Begnstigten ist und ein anderer Ehepartner dieses Begnstigten sich bereits im Knigreich aufhlt.

Wenn der Minister oder sein Beauftragter erwgt, die Aufenthaltserlaubnis zu verweigern, bercksichtigt er das Wohl des Kindes.

§ 4 - Der Minister oder sein Beauftragter kann beschlieen, der dem Familienmitglied erteilten Erlaubnis, sich im Knigreich aufzuhalten, ein Ende zu setzen, wenn:

1. der Aufenthaltserlaubnis des Begnstigten, der begleitet beziehungsweise dem nachgekommen worden ist, ein Ende gesetzt worden ist oder der vorbergehende Schutzstatus des Begnstigten auf der Grundlage von Artikel 57/36 § 1 oder einer anderen Bestimmung des vorliegenden Gesetzes beendet oder entzogen wurde,

2. das Familienmitglied eine der in § 1 erwhnten Bedingungen nicht mehr erfllt,

3. das Familienmitglied und der Begnstigte, dem nachgekommen worden ist, kein tatschliches Ehe- oder Familienleben fhren beziehungsweise mehr fhren,

4. das Familienmitglied, dem der Aufenthalt im Knigreich aufgrund von Artikel 57/ 34 § 2 Nr. 1 oder 2 als registriertem Partner erlaubt ist, oder der Begnstigte, dem nachgekommen worden ist, eine andere Person geheiratet hat oder durch eine einem Gesetz entsprechend registrierte Partnerschaft mit einer anderen Person verbunden ist.

Wenn der Minister oder sein Beauftragter erwgt, der Aufenthaltserlaubnis ein Ende zu setzen, bercksichtigt er das Wohl des Kindes.

§ 5 - Den in § 1 erwhnten Familienmitgliedern, denen der Aufenthalt erlaubt ist, wird ein Aufenthaltstitel mit derselben Gltigkeitsdauer wie derjenigen des Aufenthaltstitels des Begnstigten, dem nachgekommen wird, ausgestellt.

Der Knig bestimmt durch einen im Ministerrat beratenen Erlass die Modalitten fr die Einreichung des Antrags auf Aufenthaltserlaubnis, die Registrierung und das Muster des bei der Registrierung ausgestellten Aufenthaltstitels sowie die Art und Weise, wie das Familienmitglied nachweisen kann, dass es die Bedingungen des vorliegenden Artikels erfllt.

§ 6 - Der Aufenthaltstitel wird auf Antrag des Betreffenden von der Gemeindeverwaltung seines Wohnortes erneuert, vorausgesetzt, dieser Antrag ist vor Ablauf des Aufenthaltstitels eingereicht worden und das Familienmitglied erfllt noch immer die Bedingungen des vorliegenden Artikels, und sofern der Minister oder sein Beauftragter die Erlaubnis fr einen neuen Zeitraum erneuert hat.

Der Minister oder sein Beauftragter kann im Hinblick auf eine Erneuerung des Aufenthaltstitels Kontrollen durchfhren oder durchfhren lassen, um zu berprfen, ob das Familienmitglied die Bedingungen des vorliegenden Artikels erfllt.

§ 7 - Der Knig legt fest, innerhalb welcher Fristen und unter welchen Bedingungen die Erneuerung des Aufenthaltstitels beantragt werden muss."

Art. 20 - Artikel 57/36 § 2 desselben Gesetzes, eingefgt durch das Gesetz vom 18. Februar 2003, wird wie folgt abgendert:

a) In Absatz 1 werden die Wrter "aufgrund von Artikel 57/30" durch die Wrter "aufgrund von Artikel 57/30 oder 57/34" ersetzt.

b) In Absatz 2 werden die Wrter "denen aufgrund von Artikel 57/34 der Aufenthalt im Knigreich erlaubt worden ist" durch die Wrter "denen aufgrund von Artikel 57/34/1 der Aufenthalt im Knigreich erlaubt worden ist" ersetzt.

Art. 21 - Artikel 74/21 desselben Gesetzes, eingefgt durch das Gesetz vom 4. Mai 2016, wird wie folgt abgendert:

a) In Absatz 1 werden die Wrter "kann der Minister oder sein Beauftragter die in Anwendung von Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 4, 5, 6 oder 7, Artikel 10bis oder Artikel 57/34 beantragte Aufenthaltserlaubnis oder -zulassung verweigern" durch die Wrter "kann der Minister oder sein Beauftragter die in Anwendung von Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 4, 5, 6, 7 oder 8, Artikel 10bis, Artikel 57/34 oder Artikel 57/34/1 beantragte Aufenthaltserlaubnis oder -zulassung verweigern" ersetzt.

b) In Absatz 2 werden die Wrter "kann der Minister oder sein Beauftragter dem Aufenthalt des Auslnders, dessen Aufenthalt im Knigreich in Anwendung von Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 4, 5, 6 oder 7, Artikel 10bis oder Artikel 57/34 erlaubt oder zugelassen worden ist, ein Ende setzen" durch die Wrter "kann der Minister oder sein Beauftragter dem Aufenthalt des Auslnders, dessen Aufenthalt im Knigreich in Anwendung von Artikel 10 § 1 Absatz 1 Nr. 4, 5, 6, 7 oder 8, Artikel 10bis, Artikel 57/34 oder Artikel 57/34/1 erlaubt oder zugelassen worden ist, ein Ende setzen" ersetzt.

Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das *Belgische Staatsblatt* verffentlicht wird.

Gegeben zu Brssel, den 10. Mrz 2024

PHILIPPE

Von Knigs wegen:

Die Ministerin des Innern

A. VERLINDEN

Die Staatssekretrin fr Asyl und Migration

N. DE MOOR

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz

P. VAN TIGCHELT

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/002458]

17 MEI 2025. — Wet houdende diverse bepalingen inzake kernenergie, teneinde de elektriciteitsbevoorradingsszekerheid te waarborgen en de energiemixkosten in de hand te houden. — Duitse vertaling van uittreksels

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de artikelen 1 tot 11, 16 tot 22 en 25 tot 27 van de wet van 17 mei 2025 houdende diverse bepalingen inzake kernenergie, teneinde de elektriciteitsbevoorradingsszekerheid te waarborgen en de energiemixkosten in de hand te houden (*Belgisch Staatsblad* van 26 mei 2025).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmédy.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/002458]

17 MAI 2025. — Loi portant diverses dispositions en matière d'énergie nucléaire et visant à garantir la sécurité d'approvisionnement en électricité et la maîtrise des coûts du mix électrique. — Traduction allemande d'extraits

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande des articles 1^{er} à 11, 16 à 22 et 25 à 27 de la loi du 17 mai 2025 portant diverses dispositions en matière d'énergie nucléaire et visant à garantir la sécurité d'approvisionnement en électricité et la maîtrise des coûts du mix électrique (*Moniteur belge* du 26 mai 2025).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmédy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C – 2026/002458]

17. MAI 2025 — Gesetz zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Kernenergie-bereich im Hinblick auf die Gewährleistung der Elektrizitätsversorgungssicherheit und die Kontrolle der Energiemixkosten — Deutsche Übersetzung von Auszügen

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung der Artikel 1 bis 11, 16 bis 22 und 25 bis 27 des Gesetzes vom 17. Mai 2025 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich der Kernenergie im Hinblick auf die Gewährleistung der Elektrizitätsversorgungssicherheit und die Kontrolle der Energiemixkosten.

Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmédy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE

17. MAI 2025 — Gesetz zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich der Kernenergie im Hinblick auf die Gewährleistung der Elektrizitätsversorgungssicherheit und die Kontrolle der Energiemixkosten

PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Die Abgeordnetenversammlung hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:

KAPITEL 1 — *Einleitende Bestimmung*

Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.

KAPITEL 2 — *Abänderungen des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie für industrielle Stromerzeugung*

Art. 2 - Die Überschrift des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie für industrielle Stromerzeugung, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 26. April 2024, wird wie folgt ersetzt:

„Gesetz über Kernenergie für industrielle Stromerzeugung“.

Art. 3 - Die Überschrift von Kapitel 2 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

„Grundsätze im Zusammenhang mit der industriellen Stromerzeugung durch Spaltung von Kernbrennstoffen“.

Art. 4 - In Artikel 2 Absatz 1 Nr. 3 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 26. April 2024, werden die Wörter „in Artikel 4 § 1 erwähnten“ durch die Wörter „in Artikel 4 § 3 erwähnten“ ersetzt.

Art. 5 - Artikel 3 desselben Gesetzes wird aufgehoben.

Art. 6 - Artikel 4 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 26. April 2024, wird wie folgt abgeändert:

1. Paragraph 1 wird aufgehoben.

2. Paragraph 2 wird aufgehoben.

3. Paragraph 3 Absatz 1 wird wie folgt abgeändert:

i) Die Wörter „In Abweichung von den Paragraphen 1 und 2 dürfen die Kernkraftwerke Doel 4 und Tihange 3“ werden durch die Wörter „Die Kernkraftwerke Doel 4 und Tihange 3 dürfen“ ersetzt.

ii) Die Wörter „in § 1 erwähnten Datum der Deaktivierung“ werden durch die Wörter „Datum der Deaktivierung am 1. Juli 2025 für Doel 4 beziehungsweise am 1. September 2025 für Tihange 3“ ersetzt.

4. In § 3 wird Absatz 2 wie folgt ersetzt:

„Folgende individuelle Genehmigungen zum Betrieb der Kernkraftwerke Doel 4 und Tihange 3, die vom König für einen unbegrenzten Zeitraum ausgestellt wurden, bleiben uneingeschränkt anwendbar, bis sie aufgrund des Gesetzes vom 15. April 1994 oder seiner Ausführungserlasse angepasst werden:

a) Genehmigungen, die ausgestellt wurden aufgrund des Gesetzes vom 29. März 1958 über den Schutz der Bevölkerung gegen die Gefahren ionisierender Strahlungen und auf der Grundlage von Artikel 5 des Königlichen Erlasses vom 28. Februar 1963 zur Einführung einer allgemeinen Ordnung zum Schutz der Bevölkerung und der Arbeitnehmer gegen die Gefahren ionisierender Strahlungen und die aufgrund von Artikel 66 des Gesetzes vom 15. April 1994 anwendbar bleiben,

b) Genehmigungen, die ausgestellt wurden auf der Grundlage von Artikel 16 des Gesetzes vom 15. April 1994 und aufgrund der Artikel 5 und 6 des Königlichen Erlasses vom 20. Juli 2001 zur Festlegung einer allgemeinen Ordnung über den Schutz der Bevölkerung, der Arbeitnehmer und der Umwelt gegen die Gefahren ionisierender Strahlungen."

5. In § 3 Absatz 3 werden die Wörter "in § 1 erwähnten" durch die Wörter "in Absatz 1 erwähnten" ersetzt.

Art. 7 - In Artikel 4/1 § 4 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 18. Dezember 2013, werden die Wörter "Die in § 1 erwähnte Gebühr schließt" durch die Wörter "Bis zum 30. September 2025 einschließlich schließt die in § 1 erwähnte Gebühr" ersetzt.

Art. 8 - In Artikel 4/2 § 2 desselben Gesetzes, eingefügt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. Juni 2015, für nichtig erklärt durch den Entscheid Nr. 34/2020 des Verfassungsgerichtshofes, und ersetzt durch das Gesetz vom 11. Oktober 2022, werden die Wörter "Die in § 1 erwähnte Gebühr schließt" durch die Wörter "Bis zum 31. Dezember 2025 einschließlich schließt die in § 1 erwähnte Gebühr" ersetzt.

Art. 9 - Artikel 5 desselben Gesetzes wird aufgehoben.

Art. 10 - Artikel 6 desselben Gesetzes wird aufgehoben.

Art. 11 - Artikel 7 desselben Gesetzes wird aufgehoben.

(...)

KAPITEL 5 — *Abänderungen des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes*

Art. 16 - In Artikel 4 § 1 Absatz 1 des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 14. Februar 2023, werden die Wörter "Mit Ausnahme der Anlagen für industrielle Stromerzeugung durch Spaltung von Kernbrennstoffen, für die gemäß den Artikeln 3 und 4 des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie für industrielle Stromerzeugung keine Genehmigungen mehr erteilt werden können, unterliegen der Bau und der Betrieb neuer Stromerzeugungsanlagen sowie neuer großer Energiespeicheranlagen, die Überprüfung, Erneuerung, Aufgabe, Übertragung und andere Änderungen einer individuellen Genehmigung, die auf der Grundlage des vorliegenden Artikels ausgestellt worden ist," durch die Wörter "Der Bau und der Betrieb neuer Stromerzeugungsanlagen sowie neuer großer Energiespeicheranlagen, die Überprüfung, Erneuerung, Aufgabe, Übertragung und andere Änderungen einer individuellen Genehmigung, die auf der Grundlage des vorliegenden Artikels ausgestellt worden ist, unterliegen" ersetzt.

Art. 17 - In Artikel 4bis desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 8. Januar 2012, ersetzt durch das Gesetz vom 26. März 2014 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 7. Mai 2024, wird § 4 aufgehoben.

Art. 18 - In Artikel 4ter Absatz 2 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 28. Juni 2015, werden die Wörter "des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie für industrielle Stromerzeugung" durch die Wörter "des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über Kernenergie für industrielle Stromerzeugung" ersetzt.

Art. 19 - In Artikel 5bis Absatz 2 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 15. Mai 2014, werden die Wörter "des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie für industrielle Stromerzeugung" durch die Wörter "des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über Kernenergie für industrielle Stromerzeugung" ersetzt.

Art. 20 - In Artikel 7 § 1ter Absatz 2 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 15. Mai 2014, werden die Wörter "des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie für industrielle Stromerzeugung" durch die Wörter "des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über Kernenergie für industrielle Stromerzeugung" ersetzt.

Art. 21 - Artikel 22ter desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 16. Dezember 2022, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 2 Absatz 1 Nr. 4 werden die Wörter "des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie für industrielle Stromerzeugung" durch die Wörter "des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über Kernenergie für industrielle Stromerzeugung" ersetzt.

2. In § 5 Absatz 2 Nr. 2 werden die Wörter "des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie für industrielle Stromerzeugung" jeweils durch die Wörter "des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über Kernenergie für industrielle Stromerzeugung" ersetzt.

Art. 22 - Artikel 22quater desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 16. Dezember 2022 und abgeändert durch das Gesetz vom 19. Dezember 2023, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 5 Absatz 1 werden die Wörter "des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie für industrielle Stromerzeugung" jeweils durch die Wörter "des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über Kernenergie für industrielle Stromerzeugung" ersetzt.

2. In § 8 werden die Wörter "des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie für industrielle Stromerzeugung" durch die Wörter "des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über Kernenergie für industrielle Stromerzeugung" ersetzt.

(...)

KAPITEL 8 — *Schlussbestimmungen*

Art. 25 - Der König kann einen Dienst oder ein Organ einsetzen, der/das mit folgenden Aufgaben und Zuständigkeiten beauftragt ist, oder sie dem von Ihm bestimmten Dienst oder dem von Ihm bestimmten Organ anvertrauen:

1. Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung eines Fahrplans für Bau, Errichtung und Inbetriebnahme neuer Kernkraftwerke in Belgien, einschließlich kleiner modularer Reaktoren, und Entwicklung von Initiativen im Hinblick auf Kompetenzerwerb, Forschung und dafür erforderliche industrielle Instrumente,

2. Abgabe von Empfehlungen aus eigener Initiative oder auf Ersuchen der Regierung oder der Abgeordnetenkammer in Bezug auf neue Kernkraftwerke unter Hinzuziehung beteiligter Kreise, insbesondere von Forschungszentren, von Universitäten und des Interuniversitären Instituts für Nuklearwissenschaften.

Art. 26 - Artikel 4 § 3, Artikel 2 Absatz 1 Nr. 3 und Artikel 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 31. Januar 2003 über Kernenergie für industrielle Stromerzeugung werden aufgehoben.

KAPITEL 9 — Inkrafttreten

Art. 27 - Der König bestimmt das Datum des Inkrafttretens der Artikel 23 und 26.
Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das *Belgische Staatsblatt* veröffentlicht wird.
Gegeben zu Brüssel, den 17. Mai 2025

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Energie
M. BIHET

Mit dem Staatssiegel versehen:

Die Ministerin der Justiz
A. VERLINDEN



FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/002459]

21 JUNI 2025. — Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot bekrachtiging van twee koninklijke besluiten inzake energie. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de wet van 21 juni 2025 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot bekrachtiging van twee koninklijke besluiten inzake energie (*Belgisch Staatsblad* van 2 juli 2025).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmédy.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/002459]

21 JUIN 2025. — Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et portant confirmation de deux arrêtés royaux sur l'énergie. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la loi du 21 juin 2025 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et portant confirmation de deux arrêtés royaux sur l'énergie (*Moniteur belge* du 2 juillet 2025).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmédy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C – 2026/002459]

21. JUNI 2025 — Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes und zur Bestätigung von zwei Königlichen Erlassen in Sachen Energie — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Gesetzes vom 21. Juni 2025 zur Abänderung des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes und zur Bestätigung von zwei Königlichen Erlassen in Sachen Energie.

Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmédy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE

21. JUNI 2025 — Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes und zur Bestätigung von zwei Königlichen Erlassen in Sachen Energie

PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:

Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.

Art. 2 - Der Königliche Erlass vom 25. April 2024 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 16. Juli 2002 in Bezug auf die Ausarbeitung von Mechanismen zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen und über die Entschädigung der Inhaber einer staatlichen Offshore-Konzession bei Ausfall des Modular Offshore Grid wird mit Wirkung ab dem 3. Mai 2024, dem Datum seines Inkrafttretens, bestätigt.

In Artikel 7 § 1 Absatz 3 des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 26. März 2024, werden zwischen den Wörtern "zur Bestätigung von sechs Königlichen Erlassen in Sachen Energie" und den Wörtern ", abändern, ersetzen oder aufheben" die Wörter "und durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Juni 2025 zur Abänderung des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes und zur Bestätigung von zwei Königlichen Erlassen in Sachen Energie" eingefügt.

Art. 3 - Der Königliche Erlass vom 16. Juni 2024 in Bezug auf die Ausarbeitung eines Mechanismus zur Entschädigung zugunsten der Inhaber einer in Artikel 6/3 des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes erwähnten staatlichen Konzession bei Verzögerung der Inbetriebnahme oder Gesamt- oder Teilausfall des Modular Offshore Grid wird mit Wirkung ab dem 15. Juli 2024, dem Datum seines Inkrafttretens, bestätigt.

Der König kann die Bestimmungen des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2024 in Bezug auf die Ausarbeitung eines Mechanismus zur Entschädigung zugunsten der Inhaber einer in Artikel 6/3 des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes erwähnten staatlichen Konzession bei Verzögerung der Inbetriebnahme oder Gesamt- oder Teilausfall des Modular Offshore Grid, bestätigt durch vorliegendes Gesetz, abändern, ergänzen, ersetzen oder aufheben.

Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das *Belgische Staatsblatt* veröffentlicht wird.

Gegeben zu Brüssel, den 21. Juni 2025

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Energie

M. BIHET

Mit dem Staatssiegel versehen:

Die Ministerin der Justiz

A. VERLINDEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/002486]

30 OKTOBER 2025. — Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten wat betreft fiscaal neutrale reorganisaties. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de wet van 30 oktober 2025 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten wat betreft fiscaal neutrale reorganisaties (*Belgisch Staatsblad* van 24 november 2025).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmédy.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/002486]

30 OCTOBRE 2025. — Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en ce qui concerne les réorganisations fiscalement neutres. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la loi du 30 octobre 2025 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en ce qui concerne les réorganisations fiscalement neutres (*Moniteur belge* du 24 novembre 2025).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmédy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C – 2026/002486]

30. OKTOBER 2025 — Gesetz zur Abänderung des Einkommensteuergesetzbuches 1992 und des Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebührengesetzbuches in Bezug auf steuerlich neutrale Reorganisationen — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Gesetzes vom 30. Oktober 2025 zur Abänderung des Einkommensteuergesetzbuches 1992 und des Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebührengesetzbuches in Bezug auf steuerlich neutrale Reorganisationen.

Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmédy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN

30. OKTOBER 2025 — Gesetz zur Abänderung des Einkommensteuergesetzbuches 1992 und des Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebührengesetzbuches in Bezug auf steuerlich neutrale Reorganisationen

PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Die Abgeordnetenversammlung hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:

KAPITEL 1 — *Allgemeine Bestimmung*

Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.

KAPITEL 2 — *Abänderungen des Einkommensteuergesetzbuches 1992*

Art. 2 - Artikel 2 § 1 des Einkommensteuergesetzbuches 1992, ersetzt durch das Gesetz vom 10. August 2001 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 18. Juli 2025, wird wie folgt abgeändert:

a) Nummer 6/1 Absatz 2 Buchstabe c) Nr. 2 wird durch die Wörter „, oder abgekürzt „vereinfachte Fusion von Schwestergesellschaften““ ergänzt.

b) Die Überschrift von Nr. 6/2 wird wie folgt ersetzt:

„6/2. Gesamtvermögensanlage und Teilbetriebseinlage“.

c) In Nr. 6/2 Buchstabe a) werden die Wörter „Einlage eines Gesamtvermögens“ durch das Wort „Gesamtvermögensanlage“ ersetzt und die Wörter „beziehungsweise alle Teile ihrer Tätigkeit“ aufgehoben.

d) In Nr. 6/2 Buchstabe b) werden die Wörter „Einlage eines Teilbetriebs beziehungsweise eines Teils einer Tätigkeit“ durch das Wort „Teilbetriebseinlage“ ersetzt und die Wörter „beziehungsweise einen Teil einer Tätigkeit“ aufgehoben.

e) Nummer 6/2 Buchstabe c) wird wie folgt ersetzt:

„c) Teilbetrieb: eine in technischer und organisatorischer Hinsicht aus eigenen Mitteln funktionsfähige Einheit, die eine autonome Tätigkeit ausübt.“

Art. 3 - In Artikel 28 Absatz 2 desselben Gesetzbuches werden die Wörter "beziehungsweise eines oder mehrerer Teile einer Tätigkeit" aufgehoben.

Art. 4 - Artikel 46 § 1 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 28. Juli 1992 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 21. Dezember 2022, wird wie folgt abgeändert:

1. Im einleitenden Satz von Absatz 1 werden die Wörter "beziehungsweise eines oder mehrerer Teile einer Tätigkeit" aufgehoben.

2. In Absatz 1 Nr. 1:

a) werden die Wörter "beziehungsweise ein oder mehrere Teile einer Tätigkeit" aufgehoben,

b) werden die Wörter "beziehungsweise einen Teil einer Tätigkeit" aufgehoben.

3. In Absatz 1 Nr. 2 werden die Wörter "beziehungsweise eines oder mehrerer Teile einer Tätigkeit" aufgehoben.

4. In Absatz 6:

a) werden die Wörter "beziehungsweise keinen Teil einer Tätigkeit" und die Wörter "beziehungsweise diesen Teil einer Tätigkeit" aufgehoben,

b) werden die Wörter "zugehörig zu einem Teilbetrieb beziehungsweise einem Teil einer Tätigkeit" durch die Wörter "einem Teilbetrieb zugehörig" ersetzt.

Art. 5 - Artikel 102 Absatz 2 desselben Gesetzbuches, aufgehoben durch das Gesetz vom 25. Dezember 2016, wird mit folgendem Wortlaut wieder aufgenommen:

"Handelt es sich bei den in Absatz 1 erwähnten übertragenen Aktien oder Anteile um die einer Gesellschaft, die bei einem früheren Vorgang einer vereinfachten Fusion von Schwestergesellschaften als übernehmende Gesellschaft bestimmt worden ist, so wird der Anschaffungswert, zu dem der Steuerpflichtige oder sein Rechtsvorgänger diese übertragenen Aktien oder Anteile entgeltlich erworben hat, bestimmt, indem der Anschaffungswert, zu dem der Steuerpflichtige oder sein Rechtsvorgänger die Aktien oder Anteile dieser übernehmenden Gesellschaft entgeltlich erworben hat, um den Anschaffungswert erhöht wird, zu dem der Steuerpflichtige oder sein Rechtsvorgänger die Aktien oder Anteile jeder übernommenen Gesellschaft entgeltlich erworben hat."

Art. 6 - In Artikel 184 Absatz 4 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 11. Dezember 2008 und abgeändert durch die Gesetze vom 25. Dezember 2016 und 17. März 2019, werden zwischen den Wörtern "dem Anschaffungswert" und den Wörtern "der eingebrachten Aktien oder Anteile beim Einleger" die Wörter "- gegebenfalls in Anwendung von Artikel 102 Absatz 2 -" eingefügt.

Art. 7 - Artikel 184*bis* desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 11. Dezember 2008 und abgeändert durch das Gesetz vom 17. März 2019, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 Absatz 1 werden die Wörter "beziehungsweise ein Teil einer Tätigkeit" aufgehoben.

2. In § 3 Absatz 1 werden die Wörter "beziehungsweise eines oder mehrerer Teile einer Tätigkeit" aufgehoben.

3. In § 4 Absatz 3 werden die Wörter "In den in vorliegendem Paragraphen erwähnten Fällen" durch die Wörter "In den in vorliegendem Paragraphen erwähnten Fällen, außer im Falle einer vereinfachten Fusion von Schwestergesellschaften," ersetzt.

Art. 8 - In Artikel 184*ter* § 3 Absatz 2 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 11. Dezember 2008, werden die Wörter "Einlage eines Teilbetriebs beziehungsweise eines Teils einer Tätigkeit oder eines Gesamtvermögens" durch die Wörter "Teilbetriebs- oder Gesamtvermögenseinlage" ersetzt.

Art. 9 - Artikel 192 § 1 Absatz 7 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 29. März 2012, wird wie folgt ersetzt:

"Für die Anwendung von Absatz 1 und um zu bestimmen, ob die Bedingung des Haltens in Volleigentum während eines ununterbrochenen Zeitraums von mindestens einem Jahr erfüllt ist:

1. gelten Aktien oder Anteile, die durch Umtausch erhalten werden infolge steuerlich neutraler Vorgänge erwähnt in den Artikeln 46 § 1 Absatz 1 Nr. 2, 211, 214 § 1 und 231 §§ 2 und 3, die je nach Fall den Bestimmungen von Artikel 183*bis* entsprechen, als am Datum des Erwerbs der umgetauschten Aktien oder Anteile erworben,

2. gilt im Falle einer vereinfachten Fusion von Schwestergesellschaften, die den Bestimmungen von Artikel 183*bis* entspricht:

- der Teil des Wertes der Aktien oder Anteile der übernehmenden Gesellschaft, der sich gemäß Artikel 102 Absatz 2 aus dem Anschaffungswert der Aktien oder Anteile der übernommenen Gesellschaft ergibt, als am Datum des Erwerbs der Aktien oder Anteile der übernommenen Gesellschaft erworben,

- der Teil des Wertes der Aktien oder Anteile der übernehmenden Gesellschaft, der sich gemäß Artikel 102 Absatz 2 nicht aus dem Anschaffungswert der Aktien oder Anteile der übernommenen Gesellschaft ergibt, als am Datum des Erwerbs der Aktien oder Anteile der übernehmenden Gesellschaft erworben."

Art. 10 - In Artikel 194*quater* § 6 Absatz 1 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 24. Dezember 2002, aufgehoben durch das Gesetz vom 25. Dezember 2017 und wieder aufgenommen durch das Gesetz vom 2. Mai 2019, werden die Wörter "Einlage eines Teilbetriebs beziehungsweise eines Teils einer Tätigkeit oder eines Gesamtvermögens" durch die Wörter "Teilbetriebs- oder Gesamtvermögenseinlage" ersetzt.

Art. 11 - In Artikel 205/5 § 2 Absatz 5 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch Artikel 48 des Gesetzes vom 25. Dezember 2017 und ersetzt durch Artikel 32 des Gesetzes vom 30. Juli 2018, werden die Wörter "einer Einlage eines Teilbetriebs oder einer Einlage eines Gesamtvermögens" durch die Wörter "einer Teilbetriebseinlage oder einer Gesamtvermögenseinlage" ersetzt.

Art. 12 - Artikel 206 § 2 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 6. August 1993 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 30. Juli 2018, wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 1 werden die Wörter "beziehungsweise eines Teils einer Tätigkeit" aufgehoben.

2. In Absatz 4 werden die Wörter "Einlage eines Teilbetriebs beziehungsweise eines Teils einer Tätigkeit oder eines Gesamtvermögens" durch die Wörter "Teilbetriebs- oder Gesamtvermögenseinlage" ersetzt.

Art. 13 - In Artikel 206/1 Absatz 2 Buchstabe *h*) desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 21. Januar 2022, werden die Wörter "beziehungsweise eines oder mehrerer Teile einer Tätigkeit" aufgehoben.

Art. 14 - In Artikel 210 § 4 erster Gedankenstrich desselben Gesetzbuches, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 17. März 2019, werden die Wörter "in dem Maße, wie die Einlagen durch neue Aktien oder Anteile vergütet werden, die zu diesem Zweck ausgegeben werden" durch die Wörter "im Falle einer vereinfachten Fusion von Schwestergesellschaften oder im Falle von Vorgängen wie in Artikel 2 § 1 Nr. 6/1 Absatz 4 erwähnt oder - in anderen Fällen - in dem Maße, wie die Einlagen durch neue Aktien oder Anteile vergütet werden, die zu diesem Zweck ausgegeben werden" ersetzt.

Art. 15 - Artikel 211 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 11. Dezember 2008 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 21. Januar 2022, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 Absatz 1 Nr. 2 werden die Wörter "in dem Maße, wie die Einlagen durch neue Aktien oder Anteile, die zu diesem Zweck ausgegeben werden, vergütet werden, oder in dem Maße, wie die übernehmende oder begünstigte Gesellschaft in den in § 2 Absatz 3 erwähnten Fällen" durch die Wörter "in dem Maße, wie die Einlagen durch neue Aktien oder Anteile vergütet werden, die zu diesem Zweck ausgegeben werden, oder in dem Maße, wie im Falle einer vereinfachten Fusion von Schwestergesellschaften oder im Falle von Vorgängen wie in Artikel 2 § 1 Nr. 6/1 Absatz 4 erwähnt oder in den in § 2 Absatz 3 erwähnten Fällen die übernehmende oder begünstigte Gesellschaft" ersetzt.

2. In § 2 wird zwischen Absatz 3 und Absatz 4 ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Im Falle einer vereinfachten Fusion von Schwestergesellschaften und im Falle von Vorgängen wie in Artikel 2 § 1 Nr. 6/1 Absatz 4 erwähnt wird in Abweichung von Absatz 1 keine Herabsetzung auf das eingezahlte Kapital oder die Rücklagen angerechnet."

Art. 16 - In Artikel 214 § 3 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 4. Mai 1999, werden die Wörter "beziehungsweise eines oder mehrerer Teile einer Tätigkeit" aufgehoben.

Art. 17 - Artikel 229 § 4 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 11. Dezember 2008 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 27. Juni 2021, wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 3 werden die Wörter "beziehungsweise ein Teil einer Tätigkeit" aufgehoben.

2. Absatz 4 erster Gedankenstrich wird durch die Wörter ", außer im Falle einer vereinfachten Fusion von Schwestergesellschaften" ergänzt.

Art. 18 - Artikel 231 § 2 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 28. Juli 1992 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 21. Januar 2022, wird wie folgt abgeändert:

1. Im einleitenden Satz von Absatz 1 werden die Wörter "einer Einlage eines oder mehrerer Teilbetriebe beziehungsweise eines oder mehrerer Teile einer Tätigkeit oder einer Einlage eines Gesamtvermögens" durch die Wörter "einer Einlage eines oder mehrerer Teilbetriebe oder einer Gesamtvermögeenseinlage" ersetzt.

2. In Absatz 1 Nr. 2 werden die Wörter "in dem Maße, wie im Falle einer Fusion, einer Aufspaltung oder eines damit gleichgesetzten Vorgangs" durch die Wörter "in dem Maße, wie im Falle einer Fusion, einer Aufspaltung oder eines mit einer Fusion oder Aufspaltung gleichgesetzten Vorgangs" ersetzt.

Art. 19 - In Artikel 264 Absatz 1 Nr. 4 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 28. April 1919, werden die Wörter "beziehungsweise eines Teils einer Tätigkeit" aufgehoben.

Art. 20 - In Artikel 275⁸ § 1 Absatz 9 desselben Gesetzbuches, wieder aufgenommen durch das Gesetz vom 15. Mai 2014 und abgeändert durch die Gesetze vom 24. März 2015 und 30. Juli 2018, werden die Wörter "einer Einlage eines Gesamtvermögens oder einer Einlage eines Teilbetriebs beziehungsweise eines Teils einer Tätigkeit" durch die Wörter "einer Gesamtvermögeenseinlage oder einer Teilbetriebseinlage" ersetzt.

Art. 21 - In Artikel 275⁹ § 1 Absatz 10 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 15. Mai 2014 und abgeändert durch die Gesetze vom 24. März 2015 und 30. Juli 2018, werden die Wörter "einer Einlage eines Gesamtvermögens oder einer Einlage eines Teilbetriebs beziehungsweise eines Teils einer Tätigkeit" durch die Wörter "einer Gesamtvermögeenseinlage oder einer Teilbetriebseinlage" ersetzt.

KAPITEL 3 — *Abänderungen des Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebührengesetzbuches*

Art. 22 - Artikel 115 des Registrierungs-, Hypotheken- und Kanzleigebührengesetzbuches, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 17. März 2019, wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 1 werden die Wörter "der Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft" durch die Wörter "der Mitgliedstaaten der Europäischen Union" ersetzt.

2. Absatz 3 wird aufgehoben.

Art. 23 - In Artikel 115^{bis} Absatz 1 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 30. März 1994 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 17. März 2019, werden die Wörter "der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft" durch die Wörter "der Mitgliedstaaten der Europäischen Union" ersetzt.

Art. 24 - Artikel 116 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 3. Juli 1972 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 17. März 2019, wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 1 werden die Wörter "der Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft" durch die Wörter "der Mitgliedstaaten der Europäischen Union" ersetzt.

2. In Absatz 3 werden die Wörter "in Artikel 115" durch die Wörter "in den Artikeln 115 und 115^{bis}" ersetzt.

Art. 25 - Artikel 117 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 12. August 1985 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 17. März 2019, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 Absatz 1 werden die Wörter "in Artikel 115" durch die Wörter "in den Artikeln 115 und 115^{bis}" ersetzt.

2. In § 1 Absatz 2 Nr. 1 werden die Wörter "eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaften" durch die Wörter "eines Mitgliedstaates der Europäischen Union" ersetzt.

3. In § 1 Absatz 2 wird Nr. 2 wie folgt ersetzt:

"2. a) dass die Rechtshandlung durch Artikel 12:7 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen mit einer Fusion durch Übernahme gleichgesetzt wird oder

b) dass die Einlage, gegebenenfalls abzüglich der zum Zeitpunkt der Einlage von der einbringenden Gesellschaft geschuldeten Beträge, ausschließlich entweder durch Zuteilung von Aktien oder durch Zuteilung von Aktien zusammen mit einer Bareinzahlung vergütet wird, die ein Zehntel des Nennwertes oder mangels Nennwert des rechnerischen Wertes der zugeteilten Aktien nicht übersteigt. Sieht das belgische oder ausländische Recht, dem die begünstigte Gesellschaft unterliegt, keinen Begriff vor, der dem Begriff des Kapitals einer Aktiengesellschaft ähnlich ist, wird dem rechnerischen Wert der Einlagewert - so wie er aus dem Jahresabschluss hervorgeht - aller von den Aktionären oder Gesellschaftern gewährten Geld- oder Sacheinlagen, die keine Einlagen von Dienstleistungen sind, gleichgesetzt, gegebenenfalls erhöht um die Rücklagen, die den Aktionären oder Gesellschaftern aufgrund einer Satzungsbestimmung nur nach Satzungsänderung ausgeschüttet werden können; dieser Gesamtwert wird durch die Anzahl Aktien geteilt."

4. Paragraph 2 wird wie folgt ersetzt:

"§ 2 - Die in den Artikeln 115 und 115bis erwähnte Gebühr wird auch nicht für Einlagen geschuldet, die von einer Gesellschaft, die ihren Sitz der tatsächlichen Geschäftsleitung oder ihren satzungsmäßigen Sitz auf dem Staatsgebiet eines Mitgliedstaates der Europäischen Union hat, in Bezug auf Güter vorgenommen werden, die einen oder mehrere ihrer Teilbetriebe bilden, und zwar unter folgenden Bedingungen:

1. Die Einlage umfasst die Gesamtheit der Güter, die die einbringende Gesellschaft für einen oder mehrere Teile ihres Unternehmens nutzt, wobei jeder in technischer und organisatorischer Hinsicht ein aus eigenen Mitteln funktionsfähiger Unternehmensteil ist, der eine autonome Tätigkeit ausübt, und

2. die Einlage - gegebenenfalls abzüglich der bei der Einlage von der einbringenden Gesellschaft geschuldeten Beträge, die sich auf die eingebrachten Teilbetriebe beziehen - wird ausschließlich entweder durch Zuteilung von Aktien oder durch Zuteilung von Aktien zusammen mit einer Bareinzahlung vergütet, die ein Zehntel des Nennwertes oder mangels Nennwert des rechnerischen Wertes der zugeteilten Aktien nicht übersteigt. Sieht das belgische oder ausländische Recht, dem die begünstigte Gesellschaft unterliegt, keinen Begriff vor, der dem Begriff des Kapitals einer Aktiengesellschaft ähnlich ist, wird dem rechnerischen Wert der Einlagewert - so wie er aus dem Jahresabschluss hervorgeht - aller von den Aktionären oder Gesellschaftern gewährten Geld- oder Sacheinlagen, die keine Einlagen von Dienstleistungen sind, gleichgesetzt, gegebenenfalls erhöht um die Rücklagen, die den Aktionären oder Gesellschaftern aufgrund einer Satzungsbestimmung nur nach Satzungsänderung ausgeschüttet werden können; dieser Gesamtwert wird durch die Anzahl Aktien geteilt.

Nummer 2 ist nicht auf Rechtshandlungen anwendbar, die durch Artikel 12:8 Nr. 2 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen mit einer Aufspaltung gleichgesetzt werden.

Die Verwaltung von Beteiligungen und von Wertpapieren im Portfolio gilt nicht als ein Unternehmensteil. Beteiligungen und Wertpapiere im Portfolio gelten nur als einem Teilbetrieb zugehörig, wenn sie normal in diesen Teilbetrieb integriert sind.

Vorbehaltlich des Kontrollrechts muss die Erfüllung der Bedingungen entweder in der Einlageurkunde oder in einer Erklärung unten auf dieser Urkunde, die vor der Registrierung von den Parteien oder in ihrem Namen vom beurkundenden Notar unterzeichnet wird, bestätigt werden. In Ermangelung einer solchen Bestätigung wird die Urkunde gegen Zahlung der Gebühr registriert, die berechnet wird, ohne je nach Fall die Befreiung von der anteiligen Gebühr oder eine Ausnahme zu berücksichtigen, vorbehaltlich einer späteren Erstattung."

5. In § 3 wird Absatz 1 wie folgt ersetzt:

"§ 3 - Die in den Artikeln 115 und 115bis erwähnte Gebühr wird auch nicht für Einlagen von Aktien oder Aktienzertifikaten geschuldet, die zur Folge haben, dass die Gesellschaft, zu deren Gunsten die Einlage erfolgt, mindestens 75 Prozent des Kapitals oder des Eigenkapitals der Gesellschaft, deren Aktien oder Aktienzertifikate eingebracht werden, erwirbt."

6. In § 3 Absatz 3 Nr. 1 werden die Wörter "eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaften" durch die Wörter "eines Mitgliedstaates der Europäischen Union" ersetzt.

7. In § 3 Absatz 3 Nr. 2 werden die Wörter "neuer Aktien oder Anteile" durch die Wörter "von Aktien", die Wörter "Gesellschaftsaktien oder -anteile" durch das Wort "Aktien", die Wörter "der Wert" durch die Wörter "der Einlagewert" und die Wörter "die Anzahl Aktien oder Anteile" durch die Wörter "die Anzahl Aktien" ersetzt.

8. In § 3 Absatz 3 Nr. 3 werden die Wörter "oder Anteile" aufgehoben.

Art. 26 - In Artikel 121 Absatz 1 Nr. 3 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 3. Juli 1972, werden die Wörter "eines Mitgliedstaates der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft" durch die Wörter "eines Mitgliedstaates der Europäischen Union" und die Wörter "der erwähnten Gemeinschaft" durch die Wörter "der Europäischen Union" ersetzt.

Art. 27 - Artikel 302ter desselben Gesetzbuches wird aufgehoben.

KAPITEL 4 — Inkrafttreten

Art. 28 - Vorliegendes Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im *Belgischen Staatsblatt* in Kraft.

Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das *Belgische Staatsblatt* veröffentlicht wird.

Gegeben zu Brüssel, den 30. Oktober 2025

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Finanzen

J. JAMBON

Mit dem Staatssiegel versehen:

Die Ministerin der Justiz

A. VERLINDEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/002471]

8 DECEMBER 2025. — Wet tot wijziging van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, met het oog op de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn (EU) 2024/1265. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de wet van 8 december 2025 tot wijziging van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, met het oog op de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn (EU) 2024/1265 (*Belgisch Staatsblad* van 16 december 2025).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmédy.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/002471]

8 DECEMBRE 2025. — Loi modifiant la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, en vue de transposer partiellement la directive (UE) 2024/1265. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la loi du 8 décembre 2025 modifiant la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, en vue de transposer partiellement la directive (UE) 2024/1265 (*Moniteur belge* du 16 décembre 2025).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmédy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C – 2026/002471]

8. DEZEMBER 2025 — Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 16. Mai 2003 zur Festlegung der für die Haushaltspläne, die Kontrolle der Subventionen und die Buchführung der Gemeinschaften und Regionen sowie für die Organisation der Kontrolle durch den Rechnungshof geltenden allgemeinen Bestimmungen im Hinblick auf die Teilumsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1265 — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Gesetzes vom 8. Dezember 2025 zur Abänderung des Gesetzes vom 16. Mai 2003 zur Festlegung der für die Haushaltspläne, die Kontrolle der Subventionen und die Buchführung der Gemeinschaften und Regionen sowie für die Organisation der Kontrolle durch den Rechnungshof geltenden allgemeinen Bestimmungen im Hinblick auf die Teilumsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1265.

Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmédy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST POLITIK UND UNTERSTÜTZUNG

8. DEZEMBER 2025 — Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 16. Mai 2003 zur Festlegung der für die Haushaltspläne, die Kontrolle der Subventionen und die Buchführung der Gemeinschaften und Regionen sowie für die Organisation der Kontrolle durch den Rechnungshof geltenden allgemeinen Bestimmungen im Hinblick auf die Teilumsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1265

PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Die Abgeordnetenversammlung hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:

KAPITEL 1 — Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 78 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.

Art. 2 - Vorliegendes Gesetz dient der Teilumsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1265 des Rates vom 29. April 2024 zur Änderung der Richtlinie 2011/85/EU über die Anforderungen an die haushaltspolitischen Rahmen der Mitgliedstaaten.

KAPITEL 2 — Abänderungen des Gesetzes vom 16. Mai 2003 zur Festlegung der für die Haushaltspläne, die Kontrolle der Subventionen und die Buchführung der Gemeinschaften und Regionen sowie für die Organisation der Kontrolle durch den Rechnungshof geltenden allgemeinen Bestimmungen im Hinblick auf die Teilumsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1265

Art. 3 - In Artikel 16/9 § 1 des Gesetzes vom 16. Mai 2003 zur Festlegung der für die Haushaltspläne, die Kontrolle der Subventionen und die Buchführung der Gemeinschaften und Regionen sowie für die Organisation der Kontrolle durch den Rechnungshof geltenden allgemeinen Bestimmungen, eingefügt durch das Gesetz vom 10. April 2014, werden die Wörter "stellt ihren Haushaltsplan auf" durch die Wörter "arbeitet ihre jährliche und mehrjährige Finanzplanung aus" ersetzt.

Art. 4 - Artikel 16/10 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 10. April 2014, wird wie folgt ersetzt:

"Die Haushaltsdaten auf Basis der festgestellten Rechte oder auf Kassenbasis, die sich auf erfolgte Ausgaben und Einnahmen beziehen, werden dem zu diesem Zweck in einem Zusammenarbeitsabkommen bestimmten Operator vierteljährlich mitgeteilt. Diese Übersicht enthält auch die Einnahmen und Ausgaben der Einrichtungen, die zu dem vom Institut für Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen bestimmten Konsolidierungskreis gehören.

Die vierteljährlichen Haushaltsdaten auf Basis der festgestellten Rechte oder auf Kassenbasis, die sich auf erfolgte Ausgaben und Einnahmen beziehen und von den lokalen Behörden stammen, die unter der Aufsicht der Gemeinschaften und Regionen stehen, werden dem zu diesem Zweck in einem Zusammenarbeitsabkommen bestimmten Operator vierteljährlich mitgeteilt."

Art. 5 - Artikel 16/11 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 10. April 2014, wird wie folgt abgeändert:

a) Nummer 1 wird aufgehoben.

b) Nummer 2 wird wie folgt ersetzt:

“2. Informationen über alle Einrichtungen und Fonds, die in den Haushaltsplänen nicht erfasst werden, aber zu dem vom Institut für Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen bestimmten Konsolidierungskreis gehören, und Werte, die den kombinierten Auswirkungen dieser Einrichtungen und Fonds auf die gesamtstaatlichen Haushaltssalden und den öffentlichen Schuldenstand entsprechen,”.

Art. 6 - In Artikel 16/12 § 1 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 10. April 2014 und abgeändert durch das Gesetz vom 6. September 2021, werden die Nummern 1, 3, 4 und 5 wie folgt ersetzt:

“1. Festlegung umfassender und transparenter Haushaltsziele auf mittlere Sicht in Bezug auf öffentliches Defizit, Schuldenstand und andere Finanzindikatoren, wie etwa Ausgaben, wobei die Kohärenz der Indikatoren mit den geltenden numerischen Haushaltsregeln, wie sie im Zusammenarbeitsabkommen zwischen dem Föderalstaat und den föderierten Teilgebieten über die wirtschaftspolitische Steuerung vorgesehen sind, zu gewährleisten ist,

3. Beschreibung der mittelfristig geplanten politischen Maßnahmen, einschließlich Reformen und Investitionen, die Auswirkung auf die öffentlichen Finanzen und das nachhaltige und integrative Wachstum haben, aufgeschlüsselt nach Haupteinnahmen- und Hauptausgabenposten, wobei darzulegen ist, wie die Anpassung an die erwähnten Haushaltsziele auf mittlere Sicht gegenüber den Projektionen unter Annahme einer unveränderten Politik erreicht werden soll,

4. Einschätzung der Frage, wie die geplanten politischen Maßnahmen im Hinblick auf ihre unmittelbare mittelfristige und langfristige Auswirkung auf die öffentlichen Finanzen wahrscheinlich die mittelfristige und langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen und das nachhaltige und integrative Wachstum beeinflussen werden. Bei der Bewertung wird so weit wie möglich den aus dem Klimawandel erwachsenden makroökonomischen Risiken und deren Auswirkungen auf Umwelt und Verteilungseffekte Rechnung getragen,

5. Informationen über alle Einrichtungen und Fonds, die in den Haushaltsplänen nicht erfasst werden, aber zu dem vom Institut für Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen bestimmten Konsolidierungskreis gehören, und Werte, die den kombinierten Auswirkungen dieser Einrichtungen und Fonds auf die gesamtstaatlichen Haushaltssalden und den öffentlichen Schuldenstand entsprechen.”

Art. 7 - Artikel 16/14 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 10. April 2014, wird wie folgt ersetzt:

“Art. 16/14 - Jede Gemeinschaft und jede Region veröffentlicht die relevanten Informationen über Eventualverbindlichkeiten, die sich erheblich auf den Haushalt auswirken können, darunter Staatsbürgschaften, notleidende Darlehen und Verbindlichkeiten aus der Tätigkeit öffentlicher Unternehmen. Jede Gemeinschaft und jede Region veröffentlicht so weit wie möglich auch Informationen über katastrophen- und klimabezogene Eventualverbindlichkeiten. Die veröffentlichten Informationen tragen Informationen über Haushaltskosten, die durch Katastrophen und klimabedingte Schocks entstanden sind, so weit wie möglich Rechnung. Jede Gemeinschaft und jede Region veröffentlicht Informationen über Beteiligungen am Kapital privater und öffentlicher Unternehmen, soweit es sich um wirtschaftlich erhebliche Beträge handelt.”

Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das *Belgische Staatsblatt* veröffentlicht wird.

Gegeben zu Brüssel, den 8. Dezember 2025

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister des Haushalts

V. VAN PETEGHEM

Mit dem Staatssiegel versehen:

Die Ministerin der Justiz

A. VERLINDEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/002470]

9 JANUARI 2026. — Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen om de forfaitaire bedragen te bevriezen en de indexerings van de financiering van de politieke partijen op te heffen voor de begrotingsjaren 2025-2029. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de wet van 9 januari 2026 tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen om de forfaitaire bedragen te bevriezen en de indexerings van de financiering van de politieke partijen op te heffen voor de begrotingsjaren 2025-2029 (*Belgisch Staatsblad* van 21 januari 2026).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmédy.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/002470]

9 JANVIER 2026. — Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, afin de geler les montants forfaitaires et de supprimer l'indexation du financement des partis politiques pour les années budgétaires 2025 à 2029. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la loi du 9 janvier 2026 modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, afin de geler les montants forfaitaires et de supprimer l'indexation du financement des partis politiques pour les années budgétaires 2025 à 2029 (*Moniteur belge* du 21 janvier 2026).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmédy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C – 2026/002470]

9. JANUAR 2026 — Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 4. Juli 1989 über die Einschränkung und Kontrolle der Wahlausgaben für die Wahl der Abgeordnetenversammlung und über die Finanzierung und die offene Buchführung der politischen Parteien im Hinblick auf das Einfrieren der Pauschalbeträge und das Aufheben der Indexierung der Finanzierung der politischen Parteien für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Gesetzes vom 9. Januar 2026 zur Abänderung des Gesetzes vom 4. Juli 1989 über die Einschränkung und Kontrolle der Wahlausgaben für die Wahl der Abgeordnetenversammlung und über die Finanzierung und die offene Buchführung der politischen Parteien im Hinblick auf das Einfrieren der Pauschalbeträge und das Aufheben der Indexierung der Finanzierung der politischen Parteien für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029.

Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmédy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

9. JANUAR 2026 — Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 4. Juli 1989 über die Einschränkung und Kontrolle der Wahlausgaben für die Wahl der Abgeordnetenversammlung und über die Finanzierung und die offene Buchführung der politischen Parteien im Hinblick auf das Einfrieren der Pauschalbeträge und das Aufheben der Indexierung der Finanzierung der politischen Parteien für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029

PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Die Kammern haben das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:

Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 77 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.

Art. 2 - In Artikel 18 des Gesetzes vom 4. Juli 1989 über die Einschränkung und Kontrolle der Wahlausgaben für die Wahl der Abgeordnetenversammlung und über die Finanzierung und die offene Buchführung der politischen Parteien, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 30. Januar 2025, wird Absatz 2 wie folgt ersetzt:

„In Abweichung von Absatz 1 werden für die Haushaltsjahre 2025, 2026, 2027, 2028 und 2029 die in Artikel 16 Nr. 1 und 2 festgelegten Beträge mit 1,7150 beziehungsweise 1,4637 multipliziert. Indexanpassungen, die in den Haushaltsjahren 2025 bis 2029 nicht angewandt worden sind, führen zu keiner rückwirkenden Ausgleichszahlung. Sie gelten als endgültig nicht gewährt.“

Art. 3 - Vorliegendes Gesetz wird wirksam mit 3. Februar 2025.

Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das *Belgische Staatsblatt* veröffentlicht wird.

Gegeben zu Brüssel, den 9. Januar 2026

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Sicherheit und des Innern

B. QUINTIN

Mit dem Staatssiegel versehen:

Die Ministerin der Justiz

A. VERLINDEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2026/002633]

30 MAART 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 37, § 1, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen;

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C – 2026/002633]

30 MARS 2026. — Arrêté royal modifiant l'article 4 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 1^{er}, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations ;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 28 april 2025;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 juli 2025;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 4 september 2025;

Gelet op advies 78.450/2 van de Raad van State, gegeven op 5 december 2025, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 23 april 2025;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. In artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 april 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in eerste lid wordt in de bepaling onder 1° het rangnummer “103994” opgeheven;

2° in tweede lid wordt het rangnummer “103994,” ingevoegd tussen de woorden “voor de verstrekkingen” en het rangnummer “106492”.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het *Belgisch Staatsblad*.

Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 maart 2026.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Sociale Zaken,
F. VANDENBROUCKE

Vu l’avis du Comité de l’assurance soins de santé de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité du 28 avril 2025 ;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2025 ;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 4 septembre 2025 ;

Vu l’avis 78.450/2 du Conseil d’Etat, donné le 5 décembre 2025, en application de l’article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l’avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 23 avril 2025 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. A l’article 4 de l’arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l’intervention personnelle des bénéficiaires ou de l’intervention de l’assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 24 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l’alinéa 1^{er}, 1°, le numéro d’ordre « 103994, » est abrogé ;

2° à l’alinéa 2, le numéro d’ordre « 103994, » est inséré entre les mots « pour les prestations » et le numéro d’ordre « 106492 ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au *Moniteur belge*.

Art. 3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2026/002634]

30 MAART 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis, § 1, C., van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 37ter, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 21 december 1994;

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 28 april 2025;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 juli 2025;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 4 september 2025;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op advies 78.451/2 van de Raad van State, gegeven op 8 december 2025, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C – 2026/002634]

30 MARS 2026. — Arrêté royal modifiant l’article 37bis, § 1^{er}, C., de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’article 37ter, alinéa 2, inséré par la loi du 21 décembre 1994 ;

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

Vu l’avis du Comité de l’assurance soins de santé de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité du 28 avril 2025 ;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2025 ;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 4 septembre 2025 ;

Vu l’analyse d’impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification en matière administrative ;

Vu l’avis 78.451/2 du Conseil d’Etat, donné le 28 décembre 2025, en application de l’article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Overwegende het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 23 april 2025;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. In artikel 37bis, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, ingevoegd bij de wet van 21 december 1994 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 september 2025, worden in de bepalingen onder C. de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in de bepaling onder 1° wordt het rangnummer “103994” opgeheven;

2° in de bepaling onder 3° worden de woorden “voor de verstrekking 103994 of” ingevoegd tussen het woord “verschuldigd” en de woorden “voor de toeslag”.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het *Belgisch Staatsblad*.

Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 maart 2026.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Sociale Zaken,

F. VANDENBROUCKE

Considérant l’avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 23 avril 2025 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. A l’article 37bis, § 1^{er}, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 8 septembre 2025, au C., les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, le numéro d’ordre « 103994, » est abrogé ;

2° au 3°, les mots « pour la prestation 103994 ni » sont insérés entre les mots « d’intervention personnelle » et les mots « pour les majorations ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au *Moniteur belge*.

Art. 3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

[2026/201056]

2 APRIL 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 205 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 116, tweede lid, vervangen bij de wet van 19 december 2014, artikel 116/1, § 2, ingevoegd bij de wet van 19 december 2014 en artikel 128, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op de adviezen van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor werknemers van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 15 oktober 2025 en 19 november 2025;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 15 oktober 2025;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 januari 2026;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 16 februari 2026;

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE

[2026/201056]

2 AVRIL 2026. — Arrêté royal modifiant l’article 205 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l’article 116, alinéa 2, remplacé par la loi du 19 décembre 2014 et modifié par la loi du 21 décembre 2018, l’article 116/1, § 2, inséré par la loi du 19 décembre 2014 et modifié par la loi du 21 décembre 2018 et l’article 128, § 2, modifié par la loi du 21 décembre 2018 ;

Vu l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

Vu les avis du Comité de gestion de l’assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, donnés le 15 octobre 2025 et le 19 novembre 2025 ;

Vu l’avis du Comité de gestion de l’assurance indemnités des travailleurs indépendants du Service des indemnités de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, donné le 15 octobre 2025 ;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 26 janvier 2026 ;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 16 février 2026 ;

Gelet op het advies nr. 78.951/2 van de Raad van State, gegeven op 23 maart 2026 in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2^o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. In artikel 205, § 1, 3^o, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, vervangen bij het koninklijk besluit van 29 januari 2013 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 april 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1^o in het eerste lid wordt het woord "jongeren" vervangen door het woord "personen";

2^o in het eerste lid, 1., wordt de bepaling onder *d*) vervangen als volgt:

"*d*) hetzij voldoen aan de voorwaarde van artikel 36, § 1, eerste lid, 2^o, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering na de betrokken studies, opleiding of leertijd;";

3^o het tweede lid wordt vervangen als volgt:

"Indien de betrokkene binnen een periode van vijftien maanden andere studies of een andere opleiding aanvat nadat hij de studies of de opleiding bedoeld in het eerste lid, 1. heeft beëindigd, gaat de in het eerste lid, 2., vastgestelde termijn in de dag na het einde van deze voltooidde andere studies of opleiding of de dag na het stopzetten van de studies of de opleiding indien daaraan voortijdig een einde is gemaakt. Als verschillende andere studies of opleidingen zijn aangevat geweest, wordt er voor de aanvang van de termijn bedoeld in het eerste lid, 2. rekening gehouden met de laatste voltooidde of voortijdig beëindigde studies of opleiding voor zover de aanvang van deze laatste voltooidde of voortijdig beëindigde studies of opleiding zich bevindt in een periode van twaalf maanden na de vorige voltooidde of voortijdig beëindigde andere studies of opleiding die voor de toepassing van dit lid in aanmerking zijn kunnen worden genomen.";

4^o in het derde lid wordt de bepaling onder *a*) vervangen als volgt:

a) de duur van de periodes waarin de betrokkene een activiteit heeft uitgeoefend bedoeld in artikel 36, § 1, eerste lid, 3^o, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;

5^o in het derde lid, wordt de bepaling onder *c*) aangevuld met de woorden "waarvoor geen moederschapsuitkering verschuldigd is";

6^o in het derde lid wordt de bepaling onder *d*) aangevuld met de woorden "waarvoor geen moederschapsuitkering verschuldigd is";

7^o in het derde lid wordt de bepaling onder *e*) opgeheven.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2026.

Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 april 2026.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Sociale Zaken,
F. VANDENBROUCKE

Vu l'avis n^o 78.951/2 du Conseil d'Etat donné le 23 mars 2026, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2^o, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. A l'article 205, § 1^{er}, 3^o, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1^o à l'alinéa 1^{er}, le mot « jeunes » est remplacé par le mot « personnes » ;

2^o à l'alinéa 1^{er}, 1. le *d*) est remplacé par ce qui suit :

« *d*) soit répondent à la condition de l'article 36, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2^o, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage après les études, la formation ou l'apprentissage concernés ; » ;

3^o l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Si l'intéressé entame d'autres études ou une autre formation dans un délai de quinze mois après avoir terminé les études ou la formation visées à l'alinéa 1^{er}, 1., le délai visé à l'alinéa 1^{er}, 2., prend cours le jour qui suit la fin de ces autres études accomplies ou de cette autre formation accomplie, ou le jour suivant la cessation des études ou de la formation lorsqu'il y a été mis fin prématurément. Si plusieurs autres études ou formations ont ainsi été entamées, le début du délai visé à l'alinéa 1^{er}, 2., est déterminé en fonction des dernières études ou formations accomplies ou interrompues prématurément, pour autant que le début de ces dernières se situe dans un délai de douze mois après les précédentes études ou formations achevées ou interrompues prématurément qui ont pu être prises en considération pour l'application du présent alinéa. » ;

4^o l'alinéa 3, *a*), est remplacé comme suit :

a) de la durée des périodes au cours desquelles l'intéressé a exercé une activité visée à l'article 36, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 3^o, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;

5^o à l'alinéa 3, *c*), les mots « en congé de maternité converti au sens de la loi coordonnée » sont remplacés par les mots « de congé de maternité converti au sens de la loi coordonnée pour lequel aucune indemnité de maternité n'est due » ;

6^o à l'alinéa 3, le *d*) est complété par ce qui suit : « pour laquelle aucune indemnité de maternité n'est due » ;

7^o à l'alinéa 3, le *e*) est abrogé.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1^{er} mars 2026.

Art. 3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C – 2026/002682]

6 APRIL 2026. — Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de tuchtraad voor de notarissen en de gerechtsdeurwaarders

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Overwegende dat artikel 555/5bis, § 2, vijftiende lid, van het Gerechtelijk Wetboek voorziet dat het huishoudelijk reglement van de tuchtraad voor de notarissen en de gerechtsdeurwaarders bij ministerieel besluit moet worden goedgekeurd;

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C – 2026/002682]

6 AVRIL 2026. — Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Considérant que l'article 555/5bis, § 2, alinéa 15, du Code judiciaire prévoit que le règlement d'ordre intérieur du conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice doit être approuvé par arrêté ministériel ;

Overwegende dat, volgend op het arrest nr. 20/2026 van het Grondwettelijk Hof van 12 februari 2026, ervoor wordt geopteerd om dit huishoudelijk reglement goed te keuren bij koninklijk besluit op basis van artikel 108 van de Grondwet, in plaats van bij ministerieel besluit op basis van artikel 555/5bis, § 2, vijftiende lid, van het Gerechtelijk Wetboek;

Overwegende het advies van de Nationale Kamer van notarissen van 5 juni 2025;

Overwegende het advies van de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders van 5 juni 2025;

Op de voordracht van de Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde huishoudelijk reglement van de tuchtraad voor de notarissen en de gerechtsdeurwaarders wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit alsook het bijgevoegde huishoudelijk reglement treden in werking op de dag van hun bekendmaking in het *Belgisch Staatsblad*.

Art. 3. De Minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 april 2026.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Justitie,
A. VERLINDEN

Bijlage bij het koninklijk besluit van 6 april 2026 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de tuchtraad voor de notarissen en de gerechtsdeurwaarders.

Huishoudelijk reglement van de Tuchtraad voor de notarissen en de gerechtsdeurwaarders

Gelet op het advies van de griffiers, gegeven op 24 oktober 2024;

Gelet op het advies van de Nationale Kamer van notarissen van 5 juni 2025;

Gelet op het advies van de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders van 5 juni 2025.

TITEL 1. — DEFINITIES

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement dient te worden verstaan onder:

1° Tuchtraad: de tuchtraad zoals bedoeld in artikel 555/5bis van het Gerechtelijk Wetboek;

2° Voorzitter: de voorzitter van de Nederlandstalige of de Franstalige tuchtkamer van de Tuchtraad;

3° Plaatsvervangend voorzitter: de magistraat die de voorzitter vervangt;

4° Zetelend voorzitter: de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter die in een bepaalde zaak zetelt als voorzitter van de Nederlandstalige of Franstalige tuchtkamer van de Tuchtraad;

5° Nationale Kamers: de Nationale Kamer van notarissen en de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders;

6° Vervolgende instantie: al naargelang het geval het auditoraat bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, de procureur des Konings, de verslaggever van een arrondissementskamer van de gerechtsdeurwaarders ingevolge een beslissing van de raad, de nationaal verslaggever ingevolge een beslissing van het directiecomité van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, het auditoraat bij de Nationale Kamer van notarissen of de kamer van notarissen door toedoen van zijn syndicus;

7° Betrokkene: de kandidaat-notaris, de kandidaat-gerechtsdeurwaarder, de notaris, de gerechtsdeurwaarder of de erenotaris die voorwerp is van een tuchtprocedure voor de bevoegde tuchtkamer of de zetelend voorzitter van de Tuchtraad;

8° Leden: de voorzitters, de plaatsvervangende voorzitters en de assessoren;

9° Griffier: in voorkomend geval de griffier van de Nederlandstalige tuchtkamer of de Franstalige tuchtkamer van de Tuchtraad.

Considérant que, suite à l'arrêt n° 20/2026 de la Cour constitutionnelle du 12 février 2026, il est décidé d'approuver le présent règlement d'ordre intérieur par arrêté royal sur la base de l'article 108 de la Constitution, au lieu d'un arrêté ministériel sur la base de l'article 555/5bis, § 2, alinéa 15, du Code judiciaire ;

Considérant l'avis de la Chambre nationale des notaires du 5 juin 2025 ;

Considérant l'avis de la Chambre nationale des huissiers de justice du 5 juin 2025 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Le règlement d'ordre intérieur du conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le présent arrêté, ainsi que le règlement d'ordre intérieur annexé, entrent en vigueur le jour de leur publication au *Moniteur belge*.

Art. 3. Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 avril 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de la Justice
A. VERLINDEN

Annexe à l'arrêté royal du 6 avril 2026 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice.

Règlement d'ordre intérieur du Conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice

Vu l'avis des greffiers, donné le 24 octobre 2024 ;

Vu l'avis de la Chambre nationale des notaires du 5 juin 2025 ;

Vu l'avis de la Chambre nationale des huissiers de justice du 5 juin 2025.

TITRE 1^{er}. — DEFINITIONS

Article 1^{er}. Pour l'application du présent règlement d'ordre intérieur, on entend par :

1° Conseil de discipline : le conseil de discipline visé à l'article 555/5bis du Code judiciaire ;

2° Président : le président de la chambre de discipline néerlandophone ou francophone du Conseil de discipline ;

3° Président-suppléant : le magistrat qui remplace le président ;

4° Président-siégeant : le président ou le président-suppléant qui siège dans une affaire déterminée en qualité de président de la chambre de discipline néerlandophone ou francophone du Conseil de discipline ;

5° Chambres nationales : la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice ;

6° Instance de poursuite : l'auditorat près la Chambre nationale des huissiers de justice, le procureur du Roi, le rapporteur d'une chambre d'arrondissement des huissiers de justice sur décision du conseil, le rapporteur national sur décision du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice, l'auditorat près la Chambre nationale des notaires ou la Chambre des notaires par l'intermédiaire de son syndic ;

7° Intéressé : le candidat notaire, le candidat huissier de justice, le notaire, l'huissier de justice ou le notaire honoraire qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire devant la chambre de discipline compétente ou le président-siégeant du Conseil de discipline ;

8° Membres : les présidents, les présidents-suppléants et les assessseurs ;

9° Greffier : le greffier, le cas échéant, de la chambre de discipline néerlandophone ou de la chambre de discipline francophone du Conseil de discipline.

TITEL 2. — TOEPASSELIJKHEID VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK

Art. 2. Het Gerechtelijk Wetboek is van toepassing op de Tuchtraad voor de aangelegenheden die niet door dit huishoudelijk reglement geregeld zijn.

TITEL 3. — STATUUT VAN DE TUCHTRAAD EN ZIJN LEDEN

Art. 3. De Tuchtraad is een onafhankelijk en onpartijdig tuchtrechtelijk orgaan.

Het is zijn leden verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks consult te vragen of te geven en om instructies te krijgen of te vragen aan of van de personen die betrokken partij zijn in een tuchtzaak of die rechtstreeks of onrechtstreeks een band hebben met een vervolgende instantie en waarbij de inhoud van het consult of de instructie rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op de Tuchtraad of enige tuchtzaak, al dan niet nog hangend.

Art. 4. De leden van de Tuchtraad en de griffiers die aan de Tuchtraad zijn toegewezen, zijn gebonden aan het beroepsgeheim en aan het geheim van het beraad. Artikel 458 van het Strafwetboek is op hen van toepassing.

De leden van de Tuchtraad en de griffiers mogen op geen enkele wijze hun individueel standpunt over een zaak waarin zij zetelen of hebben gezeteld publiek maken.

Art. 5. De leden van de Tuchtraad en de griffiers moeten alle informatie waarvan zij in het kader van hun ambt kennisnemen vertrouwelijk behandelen.

Uitgezonderd de gevallen waarin de wet dit anders voorziet, is het hen verboden om die informatie te delen met derden, met personen die betrokken zijn in een tuchtzaak of met personen die een band hebben met de betrokken beroepen of hun organisaties.

TITEL 4. — ORGANISATIE EN WERKING**HOOFDSTUK 1. — Structuur van de Tuchtraad**

Art. 6. De Tuchtraad bestaat uit twee tuchtkamers: de Nederlandstalige tuchtkamer en de Franstalige tuchtkamer.

Elke voorzitter kan beslissen om zijn tuchtkamer op te delen in afdelingen waarvan hij de onderscheiden bevoegdheden vaststelt.

Elke tuchtkamer, of in voorkomend geval elke afdeling, wordt respectievelijk voorgezeten door de voorzitter of door de plaatsvervangend voorzitter.

Art. 7. De zetel van de Tuchtraad is gevestigd te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 13, waar de zittingen bij voorrang zullen plaatsvinden onverminderd de bevoegdheid van elke voorzitter om zittingen van zijn taalrol elders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te laten doorgaan.

Art. 8. De Tuchtraad wordt bijgestaan door een griffier.

De griffie van de Nederlandstalige tuchtkamer is gevestigd te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 13, tweede verdieping en heeft als algemeen contact e-mailadres trng@just.fgov.be. De griffie van de Nederlandstalige tuchtkamer is publiekelijk toegankelijk elke werkdag van 08:30 uur tot 12:30 uur en van 13:30 uur tot 16:00 uur te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 13, tweede verdieping.

De griffie van de Franstalige tuchtkamer is gevestigd te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 13, vierde verdieping en heeft als algemeen contact e-mailadres cdnh@just.fgov.be. De griffie van de Franstalige tuchtkamer is publiekelijk toegankelijk elke werkdag van 08:30 uur tot 12:30 uur en van 13:30 uur tot 16:00 uur te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 13, vierde verdieping.

HOOFDSTUK 2. — Algemene organisatorische bepalingen

Art. 9. § 1. Behoudens de gevallen waarbij de wet of dit huishoudelijk reglement het anders voorziet, kunnen alle kennisgevingen en oproepingen van of aan de Tuchtraad via e-mail of een ander telecommunicatiekanaal gedaan worden.

§ 2. Behoudens de gevallen waarbij de wet of dit huishoudelijk reglement het anders voorziet, kunnen alle vergaderingen en zittingen van de Tuchtraad op afstand via een telecommunicatiekanaal plaatsvinden als de voorzitter of, in voorkomend geval de voorzitters, dat beslist.

In geval van openbare zittingen waarbij één of meerdere leden, de betrokkene of de vervolgende instantie op afstand deelneemt, moet minstens de zetelend voorzitter of de griffier fysiek in de openbare

TITRE 2. — L'APPLICABILITE DU CODE JUDICIAIRE

Art. 2. Le Code judiciaire est applicable au Conseil de discipline pour les aspects qui ne sont pas réglés par ce règlement d'ordre intérieur.

TITRE 3. — STATUT DU CONSEIL DE DISCIPLINE ET SES MEMBRES

Art. 3. Le Conseil de discipline est un organe disciplinaire indépendant et impartial.

Il est interdit à ses membres de solliciter ou de donner des consultations, directement ou indirectement, de recevoir ou de solliciter des instructions de la part des personnes impliquées dans une affaire disciplinaire ou qui ont un lien direct ou indirect avec une instance de poursuite lorsque le contenu de la consultation ou de l'instruction se rapporte directement ou indirectement au Conseil de discipline ou à toute affaire disciplinaire, qu'elles soient encore pendantes ou non.

Art. 4. Les membres du Conseil de discipline et les greffiers qui sont affectés au Conseil de discipline sont tenus au secret professionnel et au secret du délibéré. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.

Les membres du Conseil de discipline et les greffiers ne peuvent en aucune manière rendre publiques leurs opinions individuelles sur une affaire dans laquelle ils siègent ou ont siégé.

Art. 5. Les membres du Conseil de discipline et les greffiers traitent de manière confidentielle toutes les informations dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leur fonction.

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, il leur est interdit de divulguer ces informations à des tiers, des personnes qui sont impliquées dans une procédure disciplinaire ou à des personnes liées aux professions concernées ou à leurs organisations.

TITRE 4. — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT**CHAPITRE 1^{er}. — Structure du Conseil de discipline**

Art. 6. Le Conseil de discipline se compose de deux chambres de discipline: la chambre de discipline néerlandophone et la chambre de discipline francophone.

Chaque président peut décider de diviser sa chambre de discipline en sections dont il fixe les compétences respectives.

Chaque chambre de discipline, et le cas échéant chaque section, est respectivement présidée par le président ou le président-suppléant.

Art. 7. Le siège du Conseil de discipline est situé à 1000 Bruxelles, 13 rue des Quatre Bras, où se déroulent en priorité les audiences, sans préjudice du pouvoir de chaque président de tenir des audiences de son rôle linguistique ailleurs dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 8. Le Conseil de discipline est assisté par un greffier.

Le greffe de la chambre de discipline néerlandophone est situé à 1000 Bruxelles, rue des Quatre Bras 13, deuxième étage et peut être contacté à l'adresse électronique générale trng@just.fgov.be. Le greffe de la chambre de discipline néerlandophone est ouvert au public chaque jour ouvrable de 08:30 heures à 12:30 heures et de 13:30 heures à 16:00 heures à 1000 Bruxelles, rue des Quatre Bras 13, deuxième étage.

Le greffe de la chambre de discipline francophone est situé à 1000 Bruxelles, rue des Quatre Bras 13, quatrième étage et peut être contacté à l'adresse électronique générale cdnh@just.fgov.be. Le greffe de la chambre de discipline francophone est ouvert au public chaque jour ouvrable de 08:30 heures à 12:30 heures et de 13:30 heures à 16:00 heures à 1000 Bruxelles, rue des Quatre Bras 13, quatrième étage.

CHAPITRE 2. — Dispositions générales d'organisation

Art. 9. § 1^{er}. Sauf dans les cas où la loi ou le présent règlement d'ordre intérieur en dispose autrement, toutes les notifications et convocations du Conseil de discipline ou à destination du Conseil de discipline peuvent être faites par courrier électronique ou par un autre moyen de télécommunication.

§ 2. Sauf dans les cas où la loi ou le présent règlement d'ordre intérieur en dispose autrement, toutes les réunions et audiences du Conseil de discipline peuvent se dérouler à distance par un moyen de télécommunication si le président, ou le cas échéant, les présidents, le décide.

Dans le cas d'audiences publiques auxquelles un ou plusieurs membres, l'intéressé ou l'instance de poursuite participent à distance, le président-siégeant ou le greffier doit être physiquement présent dans la

zittingszaal aanwezig zijn en moet het publiek steeds de mogelijkheid hebben om er de debatten te volgen.

De algemene vergadering van de Tuchtraad, het college van de voorzitters en het overlegcomité kunnen beslissingen nemen via een schriftelijke procedure.

§ 3. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, kan elke ondertekening van tuchtrechtelijke beslissingen, kennisgevingen, vergaderingsnotulen en besluiten gebeuren met een gekwalificeerde elektronische handtekening.

HOOFDSTUK 3. — *Interne beslissingsorganen*

Afdeling 1. — Algemene vergadering van de Tuchtraad

Art. 10. De algemene vergadering is bevoegd om het huishoudelijk reglement te wijzigen.

Art. 11. De voorzitters, de plaatsvervangende voorzitters en de assessoren van beide beroepsgroepen zijn van rechtswege lid van de algemene vergadering van de Tuchtraad.

De leden van de algemene vergadering worden verdeeld in drie categorieën. De voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters vormen de categorie 'magistraten'. De notaris- notaris-assessoren vormen de categorie 'notarissen'. De gerechtsdeurwaarder-assessoren vormen de categorie 'gerechtsdeurwaarders'.

Art. 12. Elke voorzitter is bevoegd om de algemene vergadering samen te roepen.

De oproeping vermeldt de plaats, datum en uur van de algemene vergadering of, in voorkomend geval, de wijze waarop de leden op afstand aan de vergadering kunnen deelnemen of op welke wijze er schriftelijk besloten wordt.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter die haar heeft samengeroepen. De secretaris van de algemene vergadering is de andere voorzitter.

De leden die niet deelnemen aan de algemene vergadering kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander lid van dezelfde categorie door middel van een schriftelijke volmacht die ten laatste bij de aanvang van de vergadering aan de secretaris van de algemene vergadering wordt overgemaakt. Elk aanwezig lid kan houder zijn van één volmacht.

Art. 13. De algemene vergadering beslist in beginsel bij consensus en is geldig samengesteld wanneer minstens beide voorzitters en minstens twee assessoren aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Bij gebrek aan consensus vereist een beslissing een gewone meerderheid binnen minstens twee categorieën van leden waaronder in elk geval de categorie 'magistraten'.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Art. 14. De voorzitter en de secretaris van de algemene vergadering stellen de notulen op en ondertekenen ze.

De voorzitters leggen samen het gewijzigde huishoudelijk reglement ter goedkeuring voor aan de bevoegde minister.

Afdeling 2. — College van de voorzitters

Art. 15. De voorzitters vormen een college en nemen bij consensus beslissingen over de onderwerpen die betrekking hebben op de organisatie en de werking van de Tuchtraad zonder dat dit betrekking kan hebben op individuele dossiers, rechtsvragen of de interne organisatie van een tuchtkamer.

Art. 16. Elke voorzitter organiseert naar eigen inzichten zijn tuchtkamer behoudens de aangelegenheden die in dit huishoudelijk reglement zijn opgenomen.

Art. 17. Elke voorzitter kan het college van de voorzitters samenroepen. Het college van de voorzitters vergadert minstens éénmaal per jaar.

Afdeling 3. — Overlegcomité

Art. 18. Het overlegcomité is een platform om praktische problemen van administratieve of organisatorische aard te behandelen.

Art. 19. De voorzitters, de plaatsvervangende voorzitters, de assessoren en de griffiers zijn van rechtswege lid van het overlegcomité. Zij vormen per taalrol elk een categorie. Het overlegcomité komt samen wanneer minstens twee derde van de leden van een bepaalde categorie daarom verzoekt.

salle d'audience et le public doit toujours avoir la possibilité d'y suivre les débats.

L'assemblée générale du Conseil de discipline, le collège des présidents et le comité consultatif peuvent statuer par procédure écrite.

§ 3. Sauf disposition contraire de la loi, les décisions disciplinaires, les notifications, les procès-verbaux de réunions et les résolutions peuvent être signées avec une signature électronique qualifiée.

CHAPITRE 3. — *Les organes de décision internes*

Section 1^{re}. — L'assemblée générale du Conseil de discipline

Art. 10. L'assemblée générale est compétente pour modifier le règlement intérieur.

Art. 11. Les présidents, les présidents-suppléants et les assesseurs des deux groupes professionnels sont membres de plein droit de l'assemblée générale du Conseil de discipline.

Les membres de l'assemblée générale sont répartis en trois catégories. Les présidents et les présidents-suppléants forment la catégorie 'magistrats'. Les assesseurs-notaires forment la catégorie 'notaires'. Les assesseurs-huissiers de justice forment la catégorie 'huissiers de justice'.

Art. 12. Chaque président est habilité à convoquer l'assemblée générale.

La convocation indique le lieu, la date et l'heure de l'assemblée générale ou, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les membres peuvent y participer à distance ainsi que les modalités selon lesquelles une décision doit être prise par écrit.

L'assemblée générale est présidée par le président qui l'a convoquée. Le secrétaire de l'assemblée générale est l'autre président.

Les membres qui ne participent pas à l'assemblée générale peuvent se faire représenter par un autre membre de la même catégorie au moyen d'une procuration écrite qui est transmise au secrétaire de l'assemblée générale au plus tard au début de l'assemblée. Chaque membre présent peut être titulaire d'une seule procuration.

Art. 13. L'assemblée générale décide en principe par consensus et elle est valablement constituée lorsqu'au moins les deux présidents et au moins deux assesseurs sont présents ou représentés.

À défaut de consensus, une décision requiert une majorité simple dans au moins deux catégories de membres comprenant en tout cas la catégorie des magistrats.

En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 14. Le président et le secrétaire de l'assemblée générale rédigent et signent le procès-verbal.

Les présidents soumettent conjointement le règlement d'ordre intérieur modifié à l'approbation du ministre compétent.

Section 2. — Le collège des présidents

Art. 15. Les présidents forment un collège et prennent des décisions par consensus sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du Conseil de discipline, sans que cela puisse porter sur des dossiers individuels, des questions de droit ou l'organisation interne d'une chambre de discipline.

Art. 16. Chaque président organise sa chambre de discipline comme il l'entend, sous réserve des questions prévues au présent règlement d'ordre intérieur.

Art. 17. Chaque président peut convoquer le collège des présidents. Le collège des présidents se réunit au moins une fois par an.

Section 3. — Le Comité consultatif

Art. 18. Le comité consultatif est une plate-forme destinée au traitement des problèmes pratiques de nature administrative ou organisationnelle.

Art. 19. Les présidents, les présidents-suppléants, les assesseurs et les greffiers sont membres du comité consultatif de plein droit. Ils forment chacun une catégorie par rôle linguistique. Le comité consultatif se réunit à la demande des deux tiers au moins des membres d'une catégorie déterminée.

Vertegenwoordigers van een vervolgende instantie kunnen deelnemen aan het overlegcomité wanneer zij daarvoor worden uitgenodigd door het college van de voorzitters. In dat geval kan het overlegcomité enkel handelen over administratieve of organisatorische aangelegenheden die betrekking hebben op de wijze van doorverwijzing van tuchtzaken naar de Tuchtraad of de afhandeling van dossiers nadat de Tuchtraad een inhoudelijke beslissing heeft genomen. Op geen enkel moment kunnen individuele dossiers of rechtsvragen het voorwerp uitmaken van een overleg.

Art. 20. De voorzitters nemen samen het voorzitterschap van het overlegcomité waar. Het overlegcomité beslist bij consensus en kan daarbij aanbevelingen richten aan het college van de voorzitters of aan de algemene vergadering. Bij gebrek aan consensus beslissen de voorzitters.

Afdeling 4. — Bepalingen gemeen aan de vorige afdelingen

Art. 21. De algemene vergadering, het college van de voorzitters en het overlegcomité zijn interne beslissings- en overlegorganen van administratieve en organisatorische aard zonder dat zij afbreuk doen aan de soevereine bevoegdheden van elke tuchtkamer, of in voorkomend geval van de voorzitter of de door hem aangewezen plaatsvervangende voorzitter.

HOOFDSTUK 4. — Vervanging van de voorzitter

Art. 22. De voorzitter die verhinderd is, duidt een plaatsvervangende voorzitter aan en stelt de griffier daarvan in kennis.

Art. 23. De voorzitter bepaalt in overleg met de plaatsvervangende voorzitters een dienstregeling. De voorzitter kan steeds in onderling overleg met een plaatsvervangende voorzitter afwijken van de dienstregeling.

HOOFDSTUK 5. — Taken van de griffier

Art. 24. De griffier van de Tuchtraad staat in voor de administratieve bijstand van de Tuchtraad.

De griffier maakt gebruik van modellen opgesteld door het college van de voorzitters wanneer deze modellen beschikbaar zijn.

Art. 25. De griffier staat de tuchtkamer bij tijdens de zitting en stelt het zittingsblad en het proces-verbaal van de zitting op. Zij worden getekend door de griffier en de zetelende voorzitter. De griffier archiveert ze.

Art. 26. De griffier houdt een dossier van de rechtspleging bij waarin alle procedur stukken zoals de inleidende akte, de memories, de nota's en het proces-verbaal van de zitting worden bewaard. Ingeval van hoger beroep maakt de griffier het geïnventariseerd dossier van de rechtspleging over aan de griffier van het hof van beroep.

Art. 27. De Nationale Kamers maken aan de griffier een lijst over van de auditeurs, de syndici van de provinciale kamers van notarissen en hun aangestelden, de verslaggevers van de arrondissementskamers en van het directiecomité van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders met vermelding van hun e-mailadres. De griffier bezorgt deze lijst aan de voorzitters.

Art. 28. De Nationale Kamers maken via de griffier aan de voorzitters een lijst over van de assessoren, waarbij wordt vermeld voor welke provincie, gerechtelijke arrondissementen en standplaats ze wettelijk niet kunnen zetelen.

Bij elke wijziging aan deze informatie bezorgt de betrokken nationale kamer aan de griffier een bijgewerkte lijst. De griffier bezorgt deze bijgewerkte lijst aan de voorzitters.

Art. 29. De dossiers zijn in de mate van het mogelijke digitaal onder de verantwoordelijkheid van de griffier. In geval van de instelling van een rechtsmiddel wordt het dossier van de rechtspleging in voorkomend geval zoveel als mogelijk digitaal overmaakt aan de betrokken instantie die uitspraak zal doen over het rechtsmiddel.

HOOFDSTUK 6. — Organisatie van de zittingen

Art. 30. Elke voorzitter stelt voor zijn tuchtkamer een kalender van de zittingen op waarop dossiers betreffende notarissen enerzijds en dossiers betreffende gerechtsdeurwaarders anderzijds behandeld worden.

De griffier maakt deze kalender over aan de betreffende assessoren die zich organiseren om op deze dagen beschikbaar te zijn.

De assessor die uitzonderlijk niet beschikbaar is op een zittingsdag verwittigt hiervan onmiddellijk de voorzitter en de griffier.

Les représentants d'une instance de poursuite peuvent participer au comité consultatif lorsqu'ils y sont invités par le collège des présidents. Dans ce cas, le comité consultatif ne peut traiter que de questions administratives ou organisationnelles relatives à la manière dont les affaires disciplinaires sont renvoyées au Conseil de discipline ou au traitement des dossiers après que le Conseil de discipline a pris une décision de fond. À aucun moment, des dossiers particuliers ou des questions de droit ne peuvent faire l'objet d'une consultation.

Art. 20. La présidence du comité consultatif est assurée conjointement par les présidents. Le comité consultatif statue par consensus et peut faire des recommandations au collège des présidents ou à l'assemblée générale. À défaut de consensus, les présidents décident.

Section 4. — Les dispositions communes aux sections précédentes

Art. 21. L'Assemblée générale, le collège des présidents et le comité consultatif sont des organes internes de décision et de consultation de nature administrative et organisationnelle, sans préjudice des pouvoirs souverains de chaque chambre de discipline ou, le cas échéant, du président ou du président-suppléant désigné par lui.

CHAPITRE 4. — Le remplacement du président

Art. 22. Le président empêché désigne un président-suppléant et en informe le greffier.

Art. 23. Le président, en concertation avec les présidents suppléants, détermine l'ordre de service. Le président peut y toujours déroger en concertation avec un président-suppléant.

CHAPITRE 5. — Tâches du greffier

Art. 24. Le greffier du Conseil de discipline est chargé de l'assistance administrative du Conseil de discipline.

Le greffier utilise des modèles établis par le collège des présidents, lorsque ces modèles sont disponibles.

Art. 25. Le greffier assiste la chambre de discipline au cours de l'audience et dresse la feuille d'audience et le procès-verbal de l'audience. Ils sont signés par le greffier et le président-siégeant. Le greffier les archive.

Art. 26. Le greffier tient un dossier de la procédure dans lequel sont déposés tous les actes de procédure tels que la requête introductive, les mémoires, les notes et les procès-verbaux d'audience. En cas d'appel, le greffier transmet le dossier de la procédure inventorié au greffier de la cour d'appel.

Art. 27. Les Chambres nationales transmettent au greffier une liste des auditeurs, des syndics des chambres provinciales des notaires, les rapporteurs des chambres d'arrondissement et du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice et leurs préposés avec mention de leur adresse électronique. Le greffier transmet cette liste aux présidents.

Art. 28. Les Chambres nationales transmettent par l'intermédiaire du greffier aux présidents une liste des assesses, en indiquant la province, les arrondissements judiciaires et la résidence pour lesquelles ils ne peuvent légalement pas siéger.

Toute modification de ces informations doit être fournie au greffier par la Chambre nationale concernée par une liste actualisée. Le greffier transmet cette liste actualisée aux présidents.

Art. 29. Les dossiers sont dans la mesure du possible numérisés sous la responsabilité du greffier. En cas d'introduction d'une voie de recours, le dossier de la procédure est, le cas échéant, transmis si possible sous forme numérique à l'instance compétente pour statuer sur le recours.

CHAPITRE 6. — Organisation des audiences

Art. 30. Chaque président établit pour sa chambre de discipline un calendrier des audiences au cours desquelles sont traités, d'une part, les dossiers relatifs aux notaires, d'autre part, les dossiers relatifs aux huissiers de justice.

Le greffier transmet ce calendrier aux assesses compétents qui s'organisent pour être disponibles ces jours-là.

L'assesseur qui est exceptionnellement indisponible pour le jour de l'audience doit en informer immédiatement le président et le greffier.

TITEL 5. — PROCEDURE IN TUCHTZAKEN**HOOFDSTUK 1. — Communicatie en inschrijving van de tuchtzaak op de rol van de Tuchtraad**

Art. 31. De communicatie door en met de Tuchtraad en de griffier in het kader van een tuchtprocedure gebeurt bij voorkeur via de hierna aangegeven digitale kanalen of via aangetekend schrijven, of gerechtsdeurwaardersexploot:

- voor de aanhangigmaking van de dossiers, de neerlegging van de dossiers en de neerlegging van de stukken lopende de procedure wordt gebruik gemaakt van eDeposit;

- voor de oproepingen en kennisgevingen wordt gebruik gemaakt van Justsendit. De vervolgende instanties geven zoveel als mogelijk de te gebruiken e-mailadressen in het neergelegde dossier op en brengen de griffier op de hoogte van elke wijziging;

- voor de inzage van het dossier wordt gebruik gemaakt van de kioskPC op de griffie;

- voor de afgifte van kopieën wordt gebruik gemaakt van Justsendit.

Het is steeds mogelijk om procedurerekken, stavingsstukken of briefwisseling fysiek neer te leggen tegen bewijs van ontvangst op de griffie tijdens de openingsuren van de griffie.

Art. 32. Er wordt één rol gehouden voor de Tuchtraad. Van zodra een dossier aanhangig wordt gemaakt, schrijft de griffier het in op de rol en ontvangt het een rolnummer.

De inschrijving op de rol laat toe dat kan nagegaan worden hoeveel dossiers er aanhangig zijn gemaakt voor elke tuchtkamer voor elke beroepsgroep.

Art. 33. Elke vervolgende instantie die een zaak aanhangig maakt bij de Tuchtraad duidt op een voor de griffier duidelijke wijze aan op welke beroepsgroep en taalrol het dossier betrekking heeft.

Voor elke betrokken notaris of gerechtsdeurwaarder wordt duidelijk aangegeven, al naargelang het geval, tot welke provincie, gerechtelijk arrondissement of standplaats hij behoort.

Art. 34. Het college van de voorzitters kan aan de vervolgende instanties door middel van een beschikking opleggen welke bijkomende informatie moet megedeeld worden bij het instellen van een tuchtvordering voor de Tuchtraad.

De Nationale Kamers staan in voor de verspreiding van zulke beschikking naar de interne instanties die de bevoegdheid hebben om te beslissen tot het instellen van een tuchtvordering voor de Tuchtraad.

HOOFDSTUK 2. — Procedurele bepalingen**Afdeling 1. — Voorafgaandelijke maatregelen**

Art. 35. Na inschrijving van een dossier op de rol maakt de griffie het dossier integraal over aan de bevoegde voorzitter.

De voorzitter voert een preliminair onderzoek dat erop gericht is om na te gaan of het tuchtrechtelijk dossier op het eerste gezicht volledig is en of er in voorkomend geval geen kennelijke onverenigbaarheid bestaat in hoofd van één of meerdere leden van de bevoegde tuchtkamer.

De voorzitter duidt vervolgens en in voorkomend geval per dossier de assessoren aan die zullen zetelen en in voorkomend geval de plaatsvervangende voorzitter die in de plaats van de voorzitter zal zetelen. De voorzitter geeft deze informatie door aan de griffier, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling.

Wanneer de samenstelling van de tuchtkamer en de zittingsdag door de voorzitter zijn bepaald, gaat de griffier over tot de oproeping van de assessoren in overeenstemming met de instructies van de voorzitter.

De opgeroepen assessor die van oordeel is dat er een onverenigbaarheid is om in een bepaalde zaak te zetelen, meldt dit onmiddellijk aan de voorzitter die overgaat tot de aanduiding van een andere assessor. De griffier gaat over tot de oproeping van de vervangende assessor in overeenstemming met de instructies van de voorzitter.

Art. 36. Nadat de tuchtkamer is samengesteld, gaat de griffier op instructie van de voorzitter over tot oproeping van de betrokkene, de vervolgende instantie en eventueel de getuige(n) voor de eerste zitting.

Afdeling 2. — De gewone procedure op tegenspraak

Art. 37. Tenzij de voorzitter anders beslist, bedraagt de termijn tussen de oproeping en de eerste zitting minstens zestig dagen.

TITRE 5. — PROCEDURE EN MATIERE DISCIPLINAIRE**CHAPITRE 1^{er}. — Communication et inscription des procédures disciplinaires au rôle du Conseil de discipline**

Art. 31. La communication de et avec le Conseil de discipline et le greffier se fait de préférence par les canaux numériques désignés ci-après, par envoi recommandé ou par exploit d'huissier :

- pour la saisine, le dépôt des dossiers et le dépôt des pièces en cours de la procédure il est fait usage de eDeposit ;

- pour les convocations et les notifications il est fait usage de Justsendit. A cet effet les instances de poursuite communiquent autant que possible les adresses mail dans le dossier qu'elles déposent et informent le greffier de chaque modification ;

- pour la consultation du dossier il est fait usage du PC kiosque au greffe ;

- pour la délivrance des copies il est fait usage de Justsendit.

Il est toujours possible de déposer physiquement les actes de procédure, les pièces justificatives ou la correspondance contre accusé de réception, au greffe pendant les heures d'ouverture du greffe.

Art. 32. Le Conseil de discipline tient un rôle. Dès qu'un dossier est déposé, le greffier l'inscrit au rôle et le dossier reçoit un numéro de rôle.

L'inscription au rôle permet de vérifier le nombre de dossiers déposés pour chaque chambre de discipline et pour chaque profession.

Art. 33. Chaque instance de poursuite saisissant le Conseil de discipline désigne, d'une manière qui soit claire pour le greffier, la profession et le rôle linguistique auxquels l'affaire se rapporte.

Pour chaque notaire ou huissier concerné, la province, l'arrondissement judiciaire ou le lieu de résidence auquel il appartient, selon le cas, doit être clairement précisé.

Art. 34. Le collège des présidents peut, par la voie d'une ordonnance, imposer aux instances de poursuite de produire des informations complémentaires déterminées lors de l'ouverture d'une procédure disciplinaire devant le Conseil de discipline.

Les Chambres nationales sont chargées de diffuser cette ordonnance auprès des instances internes qui ont le pouvoir de décider d'engager des procédures disciplinaires devant le Conseil de discipline.

CHAPITRE 2. — Dispositions procédurales**Section 1^{er}. — Mesures préliminaires**

Art. 35. Après l'inscription d'un dossier au rôle, le greffier transmet l'intégralité du dossier au président compétent.

Le président procède à un examen préliminaire en vue de vérifier que le dossier disciplinaire est à première vue complet et que, le cas échéant, il n'y a pas d'incompatibilité manifeste de la part d'un ou de plusieurs des membres de la chambre de discipline compétente.

Le président désigne ensuite pour chaque dossier les assesseurs qui siégeront et, le cas échéant, le président-suppléant qui remplacera le président. Le président transmet ces informations au greffier, par écrit ou verbalement.

Lorsque la composition de la chambre de discipline et la date de l'audience ont été déterminées par le président, le greffier en informe les assesseurs conformément aux instructions du président.

L'assesseur qui a été convoqué et qui estime qu'il a une incompatibilité pour siéger dans une affaire déterminée en informe immédiatement le président, qui procède à la désignation d'un autre assesseur. Le greffier convoque l'assesseur remplaçant conformément aux instructions du président.

Art. 36. Après la constitution de la chambre de discipline, le greffier, sur l'instruction du président, convoque à la première audience l'intéressé, l'instance de poursuite et, le cas échéant, le ou les témoins.

Section 2. — La procédure contradictoire ordinaire

Art. 37. Sauf décision contraire du président, le délai entre la convocation et la première audience est d'au moins soixante jours.

Art. 38. § 1. De betrokkene kan voorafgaand aan de eerste zitting een memorie samen met eventuele stavingsstukken neerleggen op de griffie. Het geheel moet tegelijkertijd verstuurd worden aan de overige bij de procedure betrokken personen en de vervolgende instantie.

Tenzij de voorzitter anders beslist, moeten de memorie en eventuele stavingsstukken ten laatste vijftiendertig dagen voor de eerste zitting op de griffie worden neergelegd en verzonden aan de vervolgende instantie en de overige personen die in de procedure zijn betrokken.

§ 2. De vervolgende instantie en de overige personen betrokken in de procedure kunnen een antwoordmemorie neerleggen op de griffie. De memorie moet tegelijkertijd verstuurd worden aan de overige bij de procedure betrokken personen en in voorkomend geval aan de vervolgende instantie.

Tenzij de voorzitter anders beslist, moet de antwoordmemorie ten laatste vijftien dagen voor de eerste zitting op de griffie worden neergelegd en verzonden zijn aan de betrokkene.

§ 3. De betrokkene kan een laatste memorie neerleggen op de griffie. De laatste memorie moet tegelijkertijd verstuurd worden aan de vervolgende instantie en de overige bij de procedure betrokken personen.

Tenzij de voorzitter anders beslist, moet de laatste memorie ten laatste vijf dagen voor de eerste zitting op de griffie worden neergelegd en verzonden zijn aan de vervolgende instantie en de overige personen die betrokken zijn in de procedure.

§ 4. Op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de betrokkene of andere personen die betrokken zijn in de procedure kunnen er andere termijnen door de zetelend voorzitter worden bepaald.

§ 5. De mededeling van de memorie, antwoordmemorie en de laatste memorie, alsook de eventuele stavingsstukken, gebeurt tussen de betrokken partijen per e-mail met leesbevestiging, per aangetekende brief met ontvangstbewijs of enig ander middel dat de datum van verzending bewijst. In geval van gebruik van een e-mail met leesbevestiging is de ontvangende partij verplicht de leesbevestiging te verzenden.

§ 6. De memorie, de stavingsstukken, de antwoordmemorie en de laatste memorie die niet wordt neergelegd volgens de voorschriften van deze bepaling, worden uit de debatten geweerd behoudens buitengewone omstandigheden die de betrokken tuchtkamer zal beoordelen.

Art. 39. Op de eerste zitting beslist de betrokken tuchtkamer of de zaak al dan niet onmiddellijk wordt behandeld.

De betrokken tuchtkamer kan steeds ambtshalve de behandeling van een tuchtzaak uitstellen.

Desalniettemin geldt in de regel dat elke zaak wordt behandeld op de eerste zitting. Dit betekent dat de betrokken tuchtkamer aanneemt dat de betrokkene en de vervolgende instantie zich hebben voorbereid voor de zitting met het oog op de behandeling van de tuchtzaak.

Art. 40. Wanneer een betrokkene beroep doet op bijstand door, al naargelang het geval, een notaris, een kandidaat-notaris, een erenotaris, een gerechtsdeurwaarder of een kandidaat-gerechtsdeurwaarder, verklaart deze op elke zitting waarop hij bijstand verleent op eer dat hij die hoedanigheid bezit. Deze verklaring wordt op het zittingsblad door de griffier genoteerd.

Het voorgaande lid doet geen afbreuk aan het recht van de betrokkene om zich te laten bijstaan door een advocaat.

Afdeling 3. — De procedure in kort geding

Art. 41. De voorzitters stellen op verzoek zittingen in kort geding vast. De gerechtsdeurwaarders nemen daartoe contact op met de griffier.

Art. 42. De dagvaarding vermeldt de contactgegevens van de vervolgende instantie waarbij de voorzitter in voorkomend het geval het advies kan inwinnen zoals voorzien in artikel 555/5, § 2, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Art. 43. Het vierde deel, Boek II, Titel VI, van het Gerechtelijk Wetboek regelt voor het overige de procedure in kort geding voor de Tuchtraad.

Art. 38. § 1^{er}. Avant la première audience, l'intéressé peut déposer au greffe un mémoire éventuellement accompagné des pièces justificatives. Le tout doit être envoyé en même temps aux autres personnes impliquées dans la procédure et à l'instance de poursuite.

Sauf décision contraire du président, le mémoire et les pièces justificatives éventuelles doivent être déposés au greffe et transmis à l'instance de poursuite et aux autres personnes impliquées dans la procédure au moins trente-cinq jours avant la première audience.

§ 2. L'instance de poursuite et les autres personnes impliquées dans la procédure peuvent déposer un mémoire en réplique au greffe. Le mémoire doit être envoyé en même temps à l'intéressé, aux autres personnes impliquées dans la procédure et le cas échéant à l'instance de poursuite.

Sauf décision contraire du président, le mémoire en réplique doit être déposé au greffe et transmis à l'intéressé au moins quinze jours avant la première audience.

§ 3. L'intéressé peut déposer un mémoire final au greffe. Le mémoire final doit être envoyé en même temps à l'instance de poursuite et aux autres personnes impliquées dans la procédure.

Sauf décision contraire du président, le mémoire final doit être déposé au greffe et transmis à l'instance de poursuite et aux autres personnes impliquées dans la procédure au moins cinq jours avant la première audience.

§ 4. À la demande écrite et motivée de la ou des personnes impliquées dans la procédure, d'autres délais peuvent être fixés par le président-siégeant.

§ 5. La communication du mémoire, du mémoire en réplique et du mémoire final ainsi que de toutes pièces justificatives s'effectue entre les parties concernées par courrier électronique avec confirmation de lecture, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen faisant preuve de la date d'envoi. En cas d'utilisation d'un courrier électronique avec confirmation de lecture, la partie destinataire est tenue d'envoyer la confirmation de lecture.

§ 6. Le mémoire, les pièces justificatives, le mémoire en réplique et le mémoire final déposé en violant des dispositions de cet article sont écartés des débats sauf circonstances exceptionnelles appréciées par la chambre disciplinaire concernée.

Art. 39. Lors de la première audience la chambre de discipline concernée décide si l'affaire sera traitée immédiatement ou non.

La chambre de discipline concernée peut, à tout moment et d'office, ajourner le traitement d'une affaire disciplinaire.

Néanmoins, en règle générale, chaque affaire est traitée lors de la première audience. Cela signifie que la chambre de discipline concernée suppose que l'intéressé et l'instance de poursuite se sont préparées à l'audience en vue du traitement de l'affaire.

Art. 40. Si une intéressé sollicite l'assistance d'un notaire, d'un candidat notaire, d'un notaire honoraire, d'un huissier de justice ou d'un candidat huissier de justice, selon le cas, celui-ci déclare avoir cette qualité à chaque audience à laquelle il assiste l'intéressé. Cette déclaration est inscrite au procès-verbal par le greffier.

L'alinéa précédent est sans préjudice du droit de l'intéressé de se faire assister par un avocat.

Section 3. — La procédure en référé

Art. 41. Les présidents fixent des audiences en référé sur demande. Les huissiers de justice prennent contact avec le greffier à cette fin.

Art. 42. La citation mentionne les coordonnées de l'instance de poursuite auprès de laquelle le président le cas échéant peut solliciter l'avis prévu à l'article 555/5, § 2, deuxième alinéa, du Code judiciaire.

Art. 43. La quatrième partie, Livre II, Titre VI, du Code judiciaire règle par ailleurs la procédure en référé devant le Conseil de discipline.

Afdeling 4. — De procedure inzake preventieve schorsing op eenzijdig verzoekschrift

Art. 44. Elke voorzitter organiseert zich voor zijn taalrol met het oog op een permanentie in het kader van de procedures tot preventieve schorsing op eenzijdig verzoekschrift.

Art. 45. Het verzoekschrift vermeldt de contactgegevens van de vervolgende instantie waarbij de voorzitter het advies inwint zoals voorzien in artikel 555/5, § 3, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Art. 46. Het vierde deel, Boek II, Titel V, van het Gerechtelijk Wetboek regelt voor het overige de procedure op eenzijdig verzoekschrift voor de Tuchtraad.

TITEL 6. — INWERKINGTREDDING

Art. 47. Dit reglement treedt in werking op de dag waarop het goedkeuringsbesluit ervan in werking treedt.

Aldus aangenomen door de algemene vergadering van de Tuchtraad op 14 januari 2025.

Gezien om gevoegd te worden bij het koninklijk besluit van 6 april 2026 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de tuchtraad voor de notarissen en de gerechtsdeurwaarders.

Gegeven te Brussel, 6 april 2026.

FILIP

Van Koningswege:
De Minister van Justitie,
A. VERLINDEN

Section 4. — La procédure de suspension préventive sur requête unilatérale

Art. 44. Chaque président s'organise, pour son rôle linguistique, en vue d'avoir une permanence dans le cadre des procédures de suspension préventive sur requête unilatérale.

Art. 45. La requête mentionne les coordonnées de l'instance de poursuite auprès de laquelle le président sollicite l'avis prévu à l'article 555/5, § 3, deuxième alinéa, du Code judiciaire.

Art. 46. La quatrième partie, Livre II, Titre V, du Code judiciaire règle par ailleurs la procédure sur requête unilatérale devant le Conseil de discipline.

TITRE 6. — ENTREE EN VIGUEUR

Art. 47. Le présent règlement entre en vigueur le jour où la décision d'approbation de celle-ci entre en vigueur.

Ainsi adopté par l'assemblée générale du Conseil de discipline du 14 janvier 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 avril 2026 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice.

Donné à Bruxelles, le 6 avril 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
A. VERLINDEN

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID**

[C – 2026/002637]

1 APRIL 2026. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 november 2021 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5°, a), 19°, 20° en 20°bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 2^{quater}, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 22 juni 2016 en gewijzigd bij de wet van 13 februari 2020;

Gelet op het koninklijk besluit 23 november 2021 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5° a), 19°, 20° en 20°bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op de adviezen van de Commissie voor terugbetaling van farmaceutische producten en verstrekkingen, uitgebracht op 18 december 2025 overeenkomstig artikel 13/4 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, ingevoerd bij artikel 8 van de wet van 19 december 2025 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 19 januari 2026;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 12 februari 2026;

Gelet op het advies 79.036/17 van de Raad van State, gegeven op 23 maart 2026, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Besluit:

Artikel 1. In de tabel van deel I, titel 3, hoofdstuk V, van de lijst die als bijlage is gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 november 2021 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder

**SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE**

[C – 2026/002637]

1^{er} AVRIL 2026. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1^{er}, 5°, a), 19°, 20° et 20°bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 35, § 2 quater alinéa 2, inséré par la loi du 22 juin 2016 et modifié par la loi du 13 février 2020;

Vu l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1^{er}, 5° a), 19°, 20° et 20°bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu les avis de la Commission de remboursement des produits et prestations pharmaceutiques, formulés le 18 décembre 2025 en application de l'article 13/4 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, introduit par l'article 8 de la loi du 19 décembre 2025 portant des dispositions diverses en matière de soins de santé;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 19 janvier 2026;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 février 2026;

Vu l'avis 79.036/17 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2026, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête :

Article 1^{er}. Dans le tableau de la partie I, titre 3, chapitre V, de la liste jointe comme annexe à l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire

de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5° a), 19°, 20° en 20bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 4 juli 2025, wordt de volgende producten ingevoegd :

soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1^{er}, 5° a), 19°, 20° et 20bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 4 juillet 2025, les produits suivants sont ajoutés :

Teken	Naam	Hoeveelheid*	Vergoedingsbasis	Signe	Nom	Quantité*	Base de remboursement
	Syrspend Sf Ph4 (Liquid) Unflavoured [Alleen voor Pediatrische patiënten in de leeftijdscategorie 0 t.e.m. 10 jaar] (Fagron Belgium)	1	0,0376		Syrspend Sf Ph4 (Liquid) Unflavoured [Uniquement pour les patients pédiatriques dans la catégorie d'âge de 0 à 10 ans inclus] (Fagron Belgium)	1	0,0376
	Syrspend Sf Ph4 (Liquid) Cherry [Alleen voor Pediatrische patiënten in de leeftijdscategorie 0 t.e.m. 10 jaar] (Fagron Belgium)	1	0,0376		Syrspend Sf Ph4 (Liquid) Cherry [Uniquement pour les patients pédiatriques dans la catégorie d'âge de 0 à 10 ans inclus] (Fagron Belgium)	1	0,0376

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*.
Brussel, 1 april 2026.
F. VANDENBROUCKE

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au *Moniteur belge*.
Bruxelles, le 1^{er} avril 2026.
F. VANDENBROUCKE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2026/002638]

1 APRIL 2026. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 november 2021 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5°, a), 19°, 20° en 20bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 2 quater, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 22 juni 2016 en gewijzigd bij de wet van 13 februari 2020;

Gelet op het koninklijk besluit 23 november 2021 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5° a), 19°, 20° en 20bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het advies van de Commissie voor terugbetaling van farmaceutische producten en verstrekkingen, uitgebracht op 22 januari 2026 overeenkomstig artikel 13/4 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, ingevoerd bij artikel 8 van de wet van 19 december 2025 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg;

Gelet op de adviezen van de inspecteur van Financiën, gegeven op 2 februari 2026;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 27 februari 2026;

Gelet op het advies 79.035/17 van de Raad van State, gegeven op 23 maart 2026, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Besluit:

Artikel 1. In de tabel van deel I, titel 1, hoofdstuk II, afdeling 2, van de lijst die als bijlage is gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 november 2021 tot vaststelling van de procedures, termijnen en

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C – 2026/002638]

1^{er} AVRIL 2026. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1^{er}, 5°, a), 19°, 20° et 20bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 35, § 2 quater alinéa 2, inséré par la loi du 22 juin 2016 et modifié par la loi du 13 février 2020;

Vu l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1^{er}, 5° a), 19°, 20° et 20bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis de la Commission de remboursement des produits et prestations pharmaceutiques, formulé le 22 janvier 2026 en application de l'article 13/4 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, introduit par l'article 8 de la loi du 19 décembre 2025 portant des dispositions diverses en matière de soins de santé;

Vu les avis de l'inspecteur des Finances, donnés le 2 février 2026;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 février 2026;

Vu l'avis 79.035/17 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2026, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête :

Article 1^{er}. Dans le tableau de la partie I, titre 1, chapitre II, section 2, de la liste jointe comme annexe à l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans

voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5° a), 19°, 20° en 20bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 8 oktober 2025, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het volgende product wordt ingevoegd:

lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1^{er}, 5° a), 19°, 20° et 20bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 8 octobre 2025, les modifications suivantes sont apportées :

1° le produit suivant est ajouté :

		1° Installatie door de leverancier Installation par le fournisseur		2° a) Huurgeld/onderhoud en bevochtiger voor éénmalig gebruik Location/entretien et humidificateur à usage unique				I	II
				Huurgeld en onderhoud Location et entretien		Bevochtiger voor éénmalig gebruik Humidificateur à usage unique			
Cat.	Benaming Dénomination	Code Code *	Vergoedingsbasis Base de remboursement	Code Code *	Vergoedingsbasis Base de remboursement	Code Code *	Vergoedingsbasis Base de remboursement		
A	CONCENTRATEUR D'OXYGENE DEVILBISS 525KS/ ZUURSTOFCONCENTRATOR DEVILBISS 525KS (Isis Medical)	4955-084 7118722*	31,80	4967-212 7118730*	90,10	4955-092 7118748*	5,51	0,00	0,00

2° De volgende lijn:

2° La ligne suivante :

		1° Installatie door de leverancier Installation par le fournisseur		2° a) Huurgeld/onderhoud en bevochtiger voor éénmalig gebruik Location/entretien et humidificateur à usage unique				I	II
				Huurgeld en onderhoud Location et entretien		Bevochtiger voor éénmalig gebruik Humidificateur à usage unique			
Cat.	Benaming Dénomination	Code Code *	Vergoedingsbasis Base de remboursement	Code Code *	Vergoedingsbasis Base de remboursement	Code Code *	Vergoedingsbasis Base de remboursement		
A	CONCENTRA- TEUR D'OXYGENE TGZ/HAD / ZUURSTOFCON- CENTRATOR TGZ/HAD (APROPHAR NV)	2725-836 7114739*	31,80	2725-844 7114994*	90,10	2725-851 7115256*	5,51	0,00	0,00

Wordt vervangen door :

est remplacée par :

		1° Installatie door de leverancier Installation par le fournisseur		2° a) Huurgeld/onderhoud en bevochtiger voor éénmalig gebruik Location/entretien et humidificateur à usage unique				I	II
				Huurgeld en onderhoud Location et entretien		Bevochtiger voor éénmalig gebruik Humidificateur à usage unique			
Cat.	Benaming Dénomination	Code Code *	Vergoedingsbasis Base de remboursement	Code Code *	Vergoedingsbasis Base de remboursement	Code Code *	Vergoedingsbasis Base de remboursement		
A	CONCENTRA- TEUR D'OXYGENE TGZ/HAD / ZUURSTOFCON- CENTRATOR TGZ/HAD (PHOE- NIX PHARMA BELGIUM)	2725-836 7114739*	31,80	2725-844 7114994*	90,10	2725-851 7115256*	5,51	0,00	0,00

Art. 2. In deel I, titel 2, hoofdstuk I, § 30000, van de lijst die als bijlage gevoegd is bij hetzelfde besluit, laatst gewijzigd door het ministerieel besluit van 20 november 2025, wordt de volgende regel ingevoegd :

Criterium Critère	Code Code	Benaming en verpakkingen Dénomination et conditionnements	Opm. Obs.	Prijs Prix	Basis van tegemoetk. Base de rembours.	I	II
B		Neocate Syneo HMO (Nutricia Belgique)	M			6,82	11,37
	4925-467	1 x 400g		45,50	45,50		
	7003-122	* 1 x 400 g		42,6800	42,6800		
	7003-122	** 1 x 400 g		35,5700	35,5700		

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*.

Brussel, 1 april 2026.

F. VANDENBROUCKE

Art. 2. Dans la partie I, titre 2, chapitre I, § 30000, de la liste jointe comme annexe au même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 20 novembre 2025, la ligne suivante est insérée :

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au *Moniteur belge*.

Bruxelles, le 1^{er} avril 2026.

F. VANDENBROUCKE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2026/002655]

3 APRIL 2026. — Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk “L. Orthopedie en traumatologie” van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35septies/6, vierde lid, zoals ingevoegd door de wet van 30 oktober 2018;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, artikel 14 gewijzigd door de koninklijke besluiten van 17 mei 2019 en 11 september 2022 en artikel 178/1 zoals ingevoegd door het koninklijk besluit van 11 september 2022;

Gelet op het advies van de Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen en het definitief voorstel van de Dienst geneeskundige verzorging van het Instituut van 18 december 2025;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 februari 2026;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting gegeven op 6 februari 2026;

Gelet op het advies 79.003/17 van de Raad van State, gegeven op 25 maart 2026, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Besluit:

Artikel 1. In het hoofdstuk “L. Orthopedie en traumatologie” van de Lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 maart 2026, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de volgende wijzigingen worden aan de vergoedingsvoorwaarde L-§ 02 aangebracht:

a) de woorden “peer-reviewed journal” worden vervangen door de woorden “peer-reviewed tijdschrift”;

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C – 2026/002655]

3 AVRIL 2026. — Arrêté ministériel modifiant le chapitre « L. Orthopédie et traumatologie » de la liste jointe comme annexe 1^{re} à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35septies/6, alinéa 4, inséré par la loi du 30 octobre 2018 ;

Vu l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, l'article 14 modifié par les arrêtés royaux du 17 mai 2019 et du 11 septembre 2022 et l'article 178/1 inséré par l'arrêté royal du 11 septembre 2022 ;

Vu l'avis de la Commission de remboursement des implants et des dispositifs médicaux invasifs et la proposition définitive du Service des soins de Santé de l'Institut du 18 décembre 2025 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2026 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 6 février 2026 ;

Vu l'avis 79.003/17 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2026, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Arrête :

Article 1^{er}. Au chapitre « L. Orthopédie et traumatologie » de la Liste, jointe comme annexe 1^{re} à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, modifiée en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 19 mars 2026, les modifications suivantes sont apportées :

1° les modifications suivantes sont apportées à la condition de remboursement L-§ 02 :

a) dans le texte néerlandais, les mots « peer-reviewed journal » sont remplacés par les mots « peer-reviewed tijdschrift » ;

b) Punt "4. Aanvraagprocedure en formulieren" wordt vervangen als volgt:

"4. Aanvraagprocedure en formulieren

4.1. Eerste implantatie/Eerste gebruik

Geen administratieve verplichting.

4.2. Vervanging

De verstrekking mag niet geattesteerd worden in geval van totale revisie vermits de gouden standaard in geval van revisie artrodese is.

4.3. Voortijdige vervanging

Niet van toepassing.

4.4. Derogatie van de procedure

Niet van toepassing.

4.5. Opvolging van de behandeling na implantatie

Niet van toepassing.";

c) het vroegere punt "7. Allerlei", dat punt 8 wordt, wordt vervangen als volgt:

"7. Verwerking van gegevens

Niet van toepassing.";

2° de volgende wijzigingen worden aan de vergoedingsvoorwaarde L-§ 13 aangebracht:

a) punt "4. Aanvraagprocedure en formulieren" wordt vervangen als volgt:

"4. Aanvraagprocedure en formulieren

4.1. Eerste implantatie/Eerste gebruik

Geen administratieve verplichting.

4.2. Vervanging

Geen administratieve verplichting.

4.3. Voortijdige vervanging

Niet van toepassing.

4.4. Derogatie van de procedure

Niet van toepassing.

4.5. Opvolging van de behandeling na implantatie

Niet van toepassing.";

b) het vroegere punt "7. Allerlei", dat punt 8 wordt, wordt vervangen als volgt:

"7. Verwerking van gegevens

Niet van toepassing.";

3° de volgende wijzigingen worden aan de vergoedingsvoorwaarde L-§ 16 aangebracht:

a) de woorden "3.1 Definities" worden vervangen door de woorden "3.1 Definitie";

b) punt "4. Aanvraagprocedure en formulieren" wordt vervangen als volgt:

"4. Aanvraagprocedure en formulieren

4.1. Eerste implantatie/Eerste gebruik

Geen administratieve verplichting.

4.2. Vervanging

Geen administratieve verplichting.

4.3. Voortijdige vervanging

Niet van toepassing.

4.4. Derogatie van de procedure

Niet van toepassing.

b) le point « 4. Procédure de demande et formulaires » est remplacé par ce qui suit :

« 4. Procédure de demande et formulaires

4.1. Première implantation /Première utilisation

Pas d'obligation administrative.

4.2. Remplacement

La prestation ne peut pas être attestée en cas de révision totale car le gold standard en cas de révision est l'arthrodèse.

4.3. Remplacement anticipé

Pas d'application.

4.4. Dérogation à la procédure

Pas d'application.

4.5. Suivi du traitement après implantation

Pas d'application. » ;

c) le point « 7. Divers » ancien, devenant le point 8, est remplacé par ce qui suit :

« 7. Traitement des données

Pas d'application. » ;

2° les modifications suivantes sont apportées à la condition de remboursement L-§ 13 :

a) le point « 4. Procédure de demande et formulaires » est remplacé par ce qui suit :

« 4. Procédure de demande et formulaires

4.1. Première implantation/Première utilisation

Pas d'obligation administrative.

4.2. Remplacement

Pas d'obligation administrative.

4.3. Remplacement anticipé

Pas d'application.

4.4. Dérogation à la procédure

Pas d'application.

4.5. Suivi du traitement après implantation

Pas d'application. » ;

b) le point « 7. Divers » ancien, devenant le point 8, est remplacé par ce qui suit :

« 7. Traitement des données

Pas d'application. » ;

3° les modifications suivantes sont apportées à la condition de remboursement L-§ 16 :

a) les mots « 3.1 Définitions » sont remplacés par les mots « 3.1 Définition » ;

b) le point « 4. Procédure de demande et formulaires » est remplacé par ce qui suit :

« 4. Procédure de demande et formulaires

4.1. Première implantation/Première utilisation

Pas d'obligation administrative.

4.2. Remplacement

Pas d'obligation administrative.

4.3. Remplacement anticipé

Pas d'application.

4.4. Dérogation à la procédure

Pas d'application.

4.5. Opvolging van de behandeling na implantatie

Geen administratieve verplichting.”;

c) punt “5. Regels voor attestering” wordt vervangen als volgt:

“5. Regels voor attestering**5.1. Cumul en non-cumulregels**

De verstrekkingen 182674-182685 en 182696-182700 zijn onderling niet cumuleerbaar.

5.2. Andere regels

Niet van toepassing.

5.3. Derogatie van de attestationsregels

Niet van toepassing.”;

d) het vroegere punt “7. Allerlei”, dat punt 8 wordt, wordt vervangen als volgt:

“7. Verwerking van gegevens

Niet van toepassing”;

4° de volgende wijzigingen worden aan de vergoedingsvoorwaarde L-§ 32 aangebracht:

a) punt “3. Criteria betreffende het hulpmiddel” wordt vervangen als volgt:

“3. Criteria betreffende het hulpmiddel**3.1. Definitie**

Niet van toepassing.

3.2. Criteria

Niet van toepassing.

3.3. Garantievoorwaarden

Niet van toepassing.”;

b) punt “4. Aanvraagprocedure en formulieren” wordt vervangen als volgt:

“4. Aanvraagprocedure en formulieren**4.1. Eerste implantatie/Eerste gebruik**

Geen administratieve verplichting.

4.2. Vervanging

Geen administratieve verplichting.

4.3. Voortijdige vervanging

Geen administratieve verplichting.

4.4. Derogatie van de procedure

Geen administratieve verplichting.

4.5. Opvolging van de behandeling na implantatie

Geen administratieve verplichting.”;

c) het vroegere punt “7. Allerlei”, dat punt 8 wordt, wordt vervangen als volgt:

“7. Verwerking van gegevens

Niet van toepassing.”;

5° de volgende wijzigingen worden aan de vergoedingsvoorwaarde L-§ 33 aangebracht:

a) punt “3. Criteria betreffende het hulpmiddel” wordt vervangen als volgt:

“3. Criteria betreffende het hulpmiddel**3.1. Definitie**

Niet van toepassing.

3.2. Criteria

Niet van toepassing.

3.3. Garantievoorwaarden

Niet van toepassing.”;

4.5. Suivi du traitement après implantation

Pas d’obligation administrative. » ;

c) le point « 5. Règles d’attestation » est remplacé par ce qui suit :

« 5. Règles d’attestation**5.1 Règles de cumul et de non-cumul**

Les prestations 182674-182685 et 182696-182700 ne sont pas cumulables entre elles.

5.2. Autres règles

Pas d’application.

5.3. Dérogation aux règles d’attestation

Pas d’application. » ;

d) le point « 7. Divers » ancien, devenant le point 8, est remplacé par ce qui suit :

« 7. Traitement des données

Pas d’application. » ;

4° les modifications suivantes sont apportées à la condition de remboursement L-§ 32 :

a) le point « 3. Critères concernant le dispositif » est remplacé par ce qui suit :

« 3. Critères concernant le dispositif**3.1. Définition**

Pas d’application.

3.2. Critères

Pas d’application.

3.3. Conditions de garantie

Pas d’application. » ;

b) le point « 4. Procédure de demande et formulaires » est remplacé par ce qui suit :

« 4. Procédure de demande et formulaires**4.1. Première implantation/Première utilisation**

Pas d’obligation administrative.

4.2. Remplacement

Pas d’obligation administrative.

4.3. Remplacement anticipé

Pas d’obligation administrative.

4.4. Dérogation à la procédure

Pas d’obligation administrative.

4.5. Suivi du traitement après implantation

Pas d’obligation administrative. » ;

c) le point « 7. Divers » ancien, devenant le point 8, est remplacé par ce qui suit :

« 7. Traitement des données

Pas d’application. » ;

5° les modifications suivantes sont apportées à la condition de remboursement L-§ 33 :

a) le point « 3. Critères concernant le dispositif » est remplacé par ce qui suit :

« 3. Critères concernant le dispositif**3.1. Définition**

Pas d’application.

3.2. Critères

Pas d’application.

3.3. Conditions de garantie

Pas d’application. » ;

b) Punt "4. Aanvraagprocedure en formulieren" wordt vervangen als volgt:

"4. Aanvraagprocedure en formulieren

4.1. Eerste implantatie/Eerste gebruik

Geen administratieve verplichting.

4.2. Vervanging

Geen administratieve verplichting.

4.3. Voortijdige vervanging

Geen administratieve verplichting.

4.4. Derogatie van de procedure

Geen administratieve verplichting.

4.5. Opvolging van de behandeling na implantatie

Geen administratieve verplichting.";

c) het vroegere punt "7. Allerlei", dat punt 8 wordt, wordt vervangen als volgt:

"7. Verwerking van gegevens

Niet van toepassing.";

6° de volgende wijzigingen worden aan de vergoedingsvoorwaarde L-§ 36 aangebracht:

a) Punt "3. Criteria betreffende het hulpmiddel" wordt vervangen als volgt:

"3. Criteria betreffende het hulpmiddel

3.1. Definitie

Niet van toepassing.

3.2. Criteria

Niet van toepassing.

3.3. Garantievoorwaarden

Niet van toepassing.";

b) Punt "4. Aanvraagprocedure en formulieren" wordt vervangen als volgt:

"4. Aanvraagprocedure en formulieren

4.1. Eerste implantatie/Eerste gebruik

Geen administratieve verplichting.

4.2. Vervanging

Geen administratieve verplichting.

4.3. Voortijdige vervanging

Niet van toepassing.

4.4. Derogatie van de procedure

Niet van toepassing.

4.5. Opvolging van de behandeling na implantatie

Geen administratieve verplichting.";

c) punt "5. Regels voor attestering" wordt vervangen als volgt:

"5. Regels voor attestering

5.1. Cumul- en non-cumulregels

Niet van toepassing.

5.2. Andere regels

Niet van toepassing.

5.3. Derogatie van de attestationsregels

Niet van toepassing.";

d) het vroegere punt "7. Allerlei", dat punt 8 wordt, wordt vervangen als volgt:

"7. Verwerking van gegevens

Niet van toepassing.".

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het *Belgisch Staatsblad*.

Gegeven te Brussel, 3 april 2026.

F. VANDENBROUCKE

b) le point « 4. Procédure de demande et formulaires » est remplacé par ce qui suit :

« 4. Procédure de demande et formulaires

4.1. Première implantation/Première utilisation

Pas d'obligation administrative.

4.2. Remplacement

Pas d'obligation administrative.

4.3. Remplacement anticipé

Pas d'obligation administrative.

4.4. Dérogation à la procédure

Pas d'obligation administrative.

4.5. Suivi du traitement après implantation

Pas d'obligation administrative. » ;

c) le point « 7. Divers » ancien, devenant le point 8, est remplacé par ce qui suit :

« 7. Traitement des données

Pas d'application. » ;

6° les modifications suivantes sont apportées à la condition de remboursement L-§ 36 :

a) le point « 3. Critères concernant le dispositif » est remplacé par ce qui suit :

« 3. Critères concernant le dispositif

3.1. Définition

Pas d'application.

3.2. Critères

Pas d'application.

3.3. Conditions de garantie

Pas d'application. » ;

b) le point « 4. Procédure de demande et formulaires » est remplacé par ce qui suit :

« 4. Procédure de demande et formulaires

4.1. Première implantation/Première utilisation

Pas d'obligation administrative.

4.2. Remplacement

Pas d'obligation administrative.

4.3. Remplacement prématuré

Pas d'application.

4.4. Dérogation à la procédure

Pas d'application.

4.5. Suivi du traitement après implantation

Pas d'obligation administrative. » ;

c) le point « Règles d'attestation » est remplacé par ce qui suit :

« 5. Règles d'attestation

5.1. Règles de cumul et de non-cumul

Pas d'application.

5.2. Autres règles

Pas d'application.

5.3. Dérogation aux règles d'attestation

Pas d'application. » ;

d) le point « 7. Divers » ancien, devenant le point 8, est remplacé par ce qui suit :

« 7. Traitement des données

Pas d'application. ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au *Moniteur belge*.

Donné à Bruxelles, le 3 avril 2026.

F. VANDENBROUCKE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C – 2026/002712]

3 APRIL 2026. — Ministerieel besluit tot aanwijzing
van BX1 als rechthebbende op verplichte distributie

De Minister van Telecommunicatie,

Gelet op de wet van 5 mei 2017 betreffende de audiovisuele mediadiensten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, artikel 31;

Gelet op het advies van 31 maart 2026 van de Raad van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie,

Besluit:

Artikel 1. BX1 wordt aangewezen als rechthebbende op verplichte distributie voor zijn audiovisuele mediadienst "BX1".

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*, voor een periode van vijf jaar.

Art. 3. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan tegen dit besluit een beroep tot nietigverklaring worden ingesteld binnen zestig dagen na de bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*. Het verzoekschrift kan aangetekend worden verstuurd naar de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Brussel, 3 april 2026.

V. MATZ

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C – 2026/002712]

3 AVRIL 2026. — Arrêté ministériel désignant BX1
comme bénéficiaire du droit de distribution obligatoire

La Ministre des Télécommunications,

Vu la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'article 31 ;

Vu l'avis du 31 mars 2026 du Conseil de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications,

Arrête :

Article 1^{er}. BX1 est désigné comme bénéficiaire du droit de distribution obligatoire de son service de médias audiovisuels « BX1 ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*, pour une durée de cinq ans.

Art. 3. Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation du présent arrêté peut être introduit endéans les soixante jours de sa publication au *Moniteur belge*. La requête peut être envoyée sous pli recommandé au Conseil d'Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

Bruxelles, le 3 avril 2026.

V. MATZ

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2026/002479]

23 MAART 2026. — Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

Het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 22, 11°;

Gelet op de bijlage I bij het Koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen;

Na erover te hebben beraadslaagd in zijn vergadering van 23 maart 2026;

Besluit:

Artikel 1. In de bijlage van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen worden, met betrekking tot de aanvraagprocedure, de formulieren L-Form-I-01 en L-Form-I-08 waarnaar wordt verwezen in hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst, geschrapt.

Art. 2. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het *Belgisch Staatsblad*.

Brussel, 23 maart 2026.

De Leidend Ambtenaar,
Mickaël DAUBIE
Directeur-generaal
geneeskundige verzorging

De Voorzitster,
Anne KIRSCH

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C – 2026/002479]

23 MARS 2026. — Règlement modifiant le règlement du 16 juin 2014 fixant les formulaires relatifs aux procédures de demande en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs, repris dans la liste des prestations des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursables

Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 22, 11° ;

Vu l'annexe I de l'Arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs ;

Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 23 mars 2026 ;

Arrête :

Article 1^{er}. A l'annexe du règlement du 16 juin 2014 fixant les formulaires relatifs aux procédures de demande en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs concernant la procédure de demande, les formulaires L-Form-I-01 et L-Form-I-08 auxquels il est fait référence au chapitre « L. Orthopédie et traumatologie » de la liste, sont supprimés.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au *Moniteur belge*.

Bruxelles, le 23 mars 2026.

Le Fonctionnaire Dirigeant,
Mickaël DAUBIE
Directeur-général
des soins de santé

La Présidente,
Anne KIRSCH

**GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN**

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C – 2026/002792]

12 MARS 2026. — Décret portant assentiment à l'Accord de coopération du 9 février 2026 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant le cadre de la Responsabilité Élargie des Producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article unique. Assentiment est donné à l'Accord de coopération du 9 février 2026 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant le cadre de la Responsabilité Élargie des Producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au *Moniteur belge*.

Namur, le 12 mars 2026.

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal,

A. DOLIMONT

Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux,

F. DESQUESNES

Le Vice-Président et Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Emploi, de la Formation, de la Recherche et du Numérique,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Économie sociale,

Y. COPPIETERS

La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives,

J. GALANT

La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance,

V. LESCRENIER

La Ministre de l'Énergie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports,

C. NEVEN

La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

A.-C. DALCQ

Note

(1) *Session 2025-2026*

Documents du Parlement wallon, 495 (2025-2026) N° 1, 1bis à 3

Compte rendu intégral, séance plénière du 11 mars 2026

Discussion

Vote.

**SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
COMMUNAUTE FLAMANDE ET RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE**

9 FEVRIER 2026. — Accord de coopération concernant le cadre de la Responsabilité Élargie des Producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages

Vu l'article 39 de la Constitution ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle que modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993, et en particulier l'article 6, § 1, II, 2°, et l'article 92bis, § 1 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, article 42 ;

Vu le décret du 23 décembre 2011 de la Région flamande relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, le décret de la Région wallonne du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et la propreté publique, ainsi que l'ordonnance du 14 juin 2012 de la Région de Bruxelles-Capitale relative aux déchets ;

Vu l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages ;

Considérant que le présent Accord de coopération vise entre autres à assurer les transposition et mise en œuvre partielles de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Considérant que le présent Accord de coopération vise entre autres à assurer les transposition et mise en œuvre partielles de la Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement ;

Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage, créée dans le cadre de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, sera transformée en une Commission interrégionale de la REP, composée de deux Organes de décision distincts et d'un Secrétariat permanent commun ; que cette Commission interrégionale de la REP jouera un rôle central dans l'application du présent Accord de coopération et dans le contrôle de son bon respect ;

Considérant que l'objectif de la politique en matière de déchets en Belgique doit être de réduire à un minimum les incidences négatives de la production et de la gestion des déchets sur la santé humaine et l'environnement ; que cette politique doit également viser à réduire l'utilisation de ressources naturelles et favoriser l'application pratique de la hiérarchie des déchets, telle qu'elle découle de la Directive 2008/98/CE ;

Considérant que l'introduction de la « Responsabilité élargie des Producteurs » dans la Directive 2008/98/CE est l'un des moyens de soutenir la conception et la fabrication de produits selon des procédés qui prennent pleinement en compte et facilitent l'utilisation efficace des ressources tout au long de leur cycle de vie, y compris en matière de réparation, de réemploi, de démontage et de recyclage, sans compromettre la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur ;

Considérant qu'un cadre national est nécessaire pour la mise en œuvre de la Responsabilité élargie des Producteurs, sachant que les produits sont mis sur le marché belge et qu'il n'existe pas de sous-marchés régionaux ; que l'obtention des objectifs en matière de collecte et de traitement, exprimés par rapport à la quantité mise sur le marché, ne peut être contrôlée et imposée qu'au niveau national ;

Considérant qu'il est nécessaire d'adapter régulièrement la réglementation en fonction des évolutions technologiques, ainsi que des évolutions en matière de besoins sociaux et de perspectives politiques ; que par conséquent, un mécanisme s'avère nécessaire pour adapter aisément la réglementation nationale ; que pour cette raison, le choix s'est porté sur des Accords de coopération d'exécution par flux de déchets, fixant les objectifs nationaux dans le respect de la législation européenne ;

Considérant que, tant qu'il n'y a pas d'accord de coopération d'exécution en vigueur pour un flux de déchets déterminé, qui met en œuvre la « Responsabilité élargie des Producteurs » sur la base du présent accord de coopération, toute réglementation régionale concernant la « Responsabilité élargie des Producteurs » pour ce flux reste pleinement en vigueur ;

Considérant que les Régions peuvent établir le cadre national susmentionné par le biais d'un Accord de coopération ayant force de loi ;

Considérant que, conformément au principe du « pollueur-payeur » et à la possibilité prévue à cet effet par la Directive 2008/98/CE, le présent Accord de coopération vise à faire supporter entièrement les coûts de gestion des déchets par les producteurs qui produisent les flux de déchets susmentionnés ; que ces coûts devraient être calculés de manière à refléter les coûts environnementaux réels et complets de la production et de la gestion intégrale des déchets ;

Considérant que les organismes de gestion qui assument la Responsabilité élargie des Producteurs pour le compte de leurs affiliés, producteurs de flux de déchets mentionnés au Livre II du présent Accord de coopération, ne supportent actuellement ces coûts que de manière partielle, une partie restant ainsi à charge de la collectivité ;

Considérant que l'évolution des connaissances a démontré que, contrairement à l'idée reçue au moment de la concrétisation de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, les coûts liés aux déchets d'emballages d'origine industrielle sont non seulement supportés partiellement par des entreprises autres que les responsables d'emballages, mais aussi en partie par la collectivité, en raison de la politique régionale en matière de prévention, de sensibilisation et de contrôle ; que les principes de la responsabilité élargie du producteur et du « pollueur-payeur », tels qu'ils sont stipulés dans la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, impliquent que ces coûts restants à charge des autres entreprises et de la collectivité, doivent être imputés correctement, soit aux responsables d'emballages eux-mêmes ; que ces coûts restants seront compensés par l'introduction d'une obligation financière de contribution à la politique des régions pour les responsables d'emballages de déchets d'emballages d'origine industrielle ;

Considérant que les flux de déchets ayant une valeur positive nette, soit ceux dont les coûts totaux pour atteindre les objectifs imposés sont inférieurs aux revenus générés par ces flux de déchets pour l'organisme de gestion, entraînent encore, eux aussi, d'autres coûts pour la collectivité, comme, par exemple, en matière de prévention et de communication aux citoyens ;

Considérant que le présent Accord de coopération vise à faire aussi supporter cette partie des coûts aux producteurs responsables des flux de déchets, par le paiement par les organismes de gestion d'une cotisation exprimée en un montant par an et par habitant ; que la hauteur des montants par flux de déchets provient, d'une part, de la contribution de 0,50 euros par habitant et par an, prévue à l'article 13, § 1, 12°, de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, qui poursuit le même objectif, et d'autre part, des coûts opérationnels de la gestion du flux de déchets, calculés sur la base du poste 60/61 (« achats auprès de tiers ») des comptes annuels les plus récents de chaque organisme de gestion, comparés aux mêmes coûts supportés par l'organisme agréé pour les déchets d'emballages ménagers dans le cadre dudit Accord de coopération du 4 novembre 2008 ; qu'une même obligation est prévue pour l'organisme agréé pour les déchets d'emballages industriels dans le cadre de cet Accord de coopération, car des conditions identiques existent là aussi ;

Considérant que les montants de la cotisation sont indexés annuellement ;

Considérant que les cotisations de chaque flux de déchets visé par cet Accord de coopération tendront à être dédiées à des mesures de prévention générales ou à des mesures de prévention spécifiques à ce flux particulier ;

Considérant qu'il n'existe pas encore d'organisme de gestion pour tous les flux de déchets et que, par conséquent, un tarif zéro s'applique actuellement pour les flux de déchets concernés ; que le but est de réviser régulièrement le présent Accord de coopération, afin de l'adapter à la réalité ;

Considérant que les producteurs qui n'ont pas confié leur Responsabilité élargie des Producteurs à un organisme de gestion, assument eux-mêmes ces coûts par l'établissement d'un plan de gestion individuel, qui fixe les modalités pour que ces producteurs participent à la politique dans la même mesure que les producteurs affiliés à un organisme de gestion ; qu'une même obligation est également prévue pour les responsables d'emballages qui remplissent individuellement l'obligation de reprise dans le cadre de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008, pour les déchets d'emballages d'origine tant ménagère qu'industrielle, car ces responsables d'emballages se trouvent dans une situation identique ;

Considérant que, dans un certain nombre de cas, une cotisation supplémentaire sera imposée à un organisme de gestion ; que celle-ci s'appliquera dans le cas où l'organisme de gestion n'atteint pas les objectifs imposés ; que le présent texte n'opte pas pour des sanctions pénales ou des amendes administratives, mais pour des cotisations au bénéfice de la politique des Régions ; que le non-respect des objectifs entraîne en effet des coûts supplémentaires pour la communauté en matière de gestion des déchets ;

Considérant qu'une cotisation supplémentaire s'appliquera également dans le cas où l'organisme de gestion a des réserves excessives, car l'organisme de gestion se doit d'être efficace sur le plan financier et fiscal et ces réserves excessives représentent une charge injustifiée pour les consommateurs ; que la cotisation supplémentaire devra inciter les organismes de gestion à tout mettre en œuvre pour remplir les tâches et les objectifs qui leur sont fixés de la manière la plus rentable possible ;

Considérant que la norme de niveau Admissible des réserves dépend des frais de fonctionnement de l'organisme de gestion pour le flux de déchets concerné ; que l'on entend par là les frais repris dans les comptes annuels sous la rubrique « coût des ventes et prestations (code 60/66A) », à l'exception des ajouts de provisions (code 635) ; qu'il s'agit donc de la somme des codes 60, 61, 62, 630, 631, 64 et 66A ;

Considérant qu'il faut, d'une part, éviter la constitution de provisions illégales sur le plan comptable, servant de réserves « de fait » ; que d'autre part, les organismes de gestion bénéficient aussi d'autonomie pour remplir leurs obligations REP et mener leur propre stratégie financière en tant que personne raisonnable et prudente ; que des provisions ne sont possibles que dans le cadre strict du droit comptable et qu'une motivation objective de la nécessité comptable des provisions, basée sur des études, s'avère nécessaire pour vérifier que tel est bien le cas ; qu'il convient de noter à cet égard que l'approbation des comptes par son propre réviseur n'est pas une raison suffisante en soi pour admettre les provisions comme étant justifiées ; qu'une procédure équitable est prévue pour que le contrôle du propre réviseur soit vérifié et complété par un contrôle indépendant, conforme au droit comptable et aux règles déontologiques, fixées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ; que cette procédure a démontré son bon fonctionnement dans le cadre de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages pour les organismes agréés Fost Plus et Valipac ;

Considérant que la limitation des réserves et provisions est également nécessaire pour éviter une distorsion de marché entre les organismes de gestion actuels et les futurs organismes de gestion pour un même flux de déchets, ainsi que des problèmes au niveau De la restitution de provisions, en cas de résiliation du contrat d'adhésion d'un producteur ;

Considérant qu'il est justifié, pour évaluer si un producteur prévoit une participation suffisante à la politique des Régions, de faire preuve de flexibilité particulière pour les producteurs qui importent des produits exclusivement pour leur propre usage ou gèrent leurs déchets en circuit fermé, car ces producteurs contribuent dans une bien moindre mesure aux problématiques des déchets que la politique des Régions doit résoudre ;

Considérant que l'imposition d'une mission d'intérêt général à un organisme de gestion, dans la mesure où la Responsabilité élargie des Producteurs qui lui est confiée concerne les déchets ménagers, ne signifie nullement que les Régions souhaitent pour cette raison que la législation en matière des marchés publics s'applique à cet organisme de gestion ; qu'il revient uniquement au législateur fédéral de fixer le champ d'application de la législation en matière des marchés publics ;

Considérant qu'il est justifié de ne pas imposer de cotisation supplémentaire à un producteur non affilié à un organisme de gestion, qui ne s'avère pas en mesure d'atteindre ses objectifs de collecte ou de traitement, comme c'est néanmoins le cas pour un organisme de gestion qui ne s'avère pas en mesure d'atteindre ces objectifs, puisque le cas échéant, le producteur non affilié à un organisme de gestion, sera dès lors tenu de confier sa Responsabilité élargie des Producteurs à un organisme de gestion ;

Considérant que des agréments, à accorder par la Commission interrégionale de la REP, sont prévus pour les organismes de gestion ; que ces agréments ne portent que sur les dispositions du présent Accord de coopération et ne concernent pas les matières qui restent du ressort des Régions ; que les agréments accordés sont donc complémentaires aux réglementations régionales ;

Considérant que les organismes de gestion sont soumis à des obligations équitables d'intérêt général ; que, dans ce cadre, les organismes de gestion sont également soumis à des obligations limitées d'approbation et de rapportage vis-à-vis de la Commission interrégionale de la REP ;

Considérant que les organismes de gestion doivent avoir pour seul objet statutaire la mise en œuvre de la Responsabilité élargie des Producteurs, mais qu'il est parfois nécessaire d'élargir cet objet statutaire de façon restreinte pour permettre à l'organisme de gestion d'atteindre de manière rentable les résultats imposés ; que, toutefois, cet élargissement ne peut être accepté qu'en cas de garanties suffisantes qu'il n'existe pas de risque de distorsion de concurrence ; que la Commission interrégionale de la REP doit avoir la possibilité de demander les avis nécessaires à cette fin, comme par exemple à l'Autorité belge de la concurrence, et que l'organisme de gestion doit ensuite tenir compte des remarques de la Commission interrégionale de la REP ;

Considérant que la législation nationale ne peut porter préjudice à la compétence en matière de la politique des déchets des Régions pour définir le cadre opérationnel de mise en œuvre de la Responsabilité élargie des Producteurs ; que le cadre interrégional se limite donc à ce qui ne peut être réglementé qu'au niveau national ;

Considérant que des obligations de différentes natures sont imposées aux producteurs de divers produits afin que ceux-ci soient collectés et traités autant que possible de manière respectueuse de l'environnement ; qu'il subsiste néanmoins un certain nombre de produits pour lesquels imposer certaines mesures est particulièrement difficile, en raison de leur nature spécifique ; qu'il convient toutefois de prendre les mesures nécessaires pour éviter en tout état de cause que certains déchets ne soient abandonnés et ne deviennent des déchets sauvages ;

Considérant que les déchets sauvages constituent un problème social et environnemental majeur et que leur élimination impose un coût financier important à la communauté ; qu'il est approprié que les producteurs de produits qui contribuent de manière significative à la problématique des déchets sauvages, financent les coûts de prévention et d'élimination de ces derniers ;

Considérant que les producteurs ont le choix soit de remplir leurs obligations de manière individuelle, soit de s'associer en un organisme collectif, soit de confier la tâche de l'organisme collectif à un organisme agréé dans le cadre de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages ;

Considérant que la contribution financière des producteurs aux coûts de prévention et d'élimination des déchets sauvages devrait couvrir les coûts réels et complets ; que cette contribution financière ne peut toutefois pas dépasser les coûts nécessaires pour assurer les services requis de manière rentable ; que les coûts se limitent à ceux liés aux activités menées par ou pour le compte des autorités publiques et que ceux-ci sont fixés de manière transparente par les administrations régionales, conformément au droit européen ;

Considérant que, par le biais de modifications à l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, les déchets d'emballages ménagers sont soumis aux mêmes obligations que celles imposées aux autres flux de déchets qui sont en grande partie responsables de la production de déchets sauvages ; qu'avec l'introduction d'un système de consigne ou un système équivalent, on peut néanmoins s'attendre à ce que la part d'emballages ménagers dans les déchets sauvages diminue, ce qui nécessite de prévoir une réduction progressive de la cotisation sur les emballages ménagers ; qu'il convient en outre de limiter dans un premier temps la cotisation sur les emballages ménagers aux emballages visés par la Directive SUP, ainsi qu'aux emballages de cigarettes et aux canettes de boissons d'origine ménagère en raison de leur présence importante dans les déchets sauvages et de l'absence actuelle de système de consigne ou de système équivalent ;

Considérant que les cotisations pour chacun de ces flux de déchets ont été déterminées sur la base des coûts effectifs, estimés par chacune des Régions, de gestion efficace des déchets sauvages, par le biais d'études complètes réalisées sur la base de l'évaluation des coûts réels et complets, adaptés de manière transparente et proportionnelle conformément aux principes de la Directive (UE) 2019/904 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, répartis entre les flux de déchets, sur la base des comptages de fractions les plus récents des Régions ; que la méthode de calcul a été développée de manière à pouvoir fixer proportionnellement par groupe de produits les coûts de prévention, d'élimination, de transport et de traitement des déchets sauvages, ainsi que les coûts de contrôle et de répression des politiques mises en place ; que, toutefois, les situations des Régions ne sont pas entièrement comparables ; qu'une règle univoque de calcul de la cotisation s'avère, par ailleurs, nécessaire ;

Considérant que les mêmes obligations sont imposées aux producteurs et aux responsables d'emballages qui souhaitent remplir individuellement leurs obligations ; qu'à cette fin, un « plan de gestion individuel déchets sauvages » est imposé aux producteurs de flux de déchets autres que les emballages qui souhaitent remplir individuellement leurs obligations, tandis que pour les responsables d'emballages qui souhaitent les remplir individuellement, ces mêmes obligations sont rendues applicables dans le cadre de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 ;

Considérant que le but est d'évaluer régulièrement les contributions financières à l'aide de comptages de fractions et d'un inventaire des coûts, les Régions s'efforçant d'appliquer une méthode uniforme de calcul des coûts ; que le présent Accord de coopération sera adapté s'il s'avère que les contributions financières ne correspondent plus à la réalité ;

Considérant que, conformément à la Directive-cadre européenne relative aux déchets (2008/98/CE), les autorités publiques doivent tenir compte de la viabilité économique lorsqu'elles appliquent la Responsabilité élargie des Producteurs ;

Considérant que les chewing-gums représentent une part significative des déchets sauvages ; qu'ils ne sont pas repris dans le champ d'application de la Directive SUP, mais qu'ils posent un réel problème en termes de propreté publique et de nettoyage ; qu'il convient donc de mettre en place des actions et campagnes de prévention et de nettoyage ;

Considérant que l'entrée en vigueur des cotisations découle des dispositions de la Directive SUP ;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures communes en Région de Bruxelles-Capitale, en Région flamande et en Région wallonne, en matière de prévention des déchets sauvages et de financement de leurs coûts, sans que l'union économique et l'unité monétaire belge soient perturbées ;

Considérant que seul un Accord de coopération ayant force de loi offre une garantie suffisante pour établir une réglementation uniforme sur l'ensemble du territoire belge,

Livres I – Dispositions communes

Section 1 – Dispositions générales

Article 1^{er}. § 1^{er}. Le présent Accord de coopération constitue une transposition partielle de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives et de la Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'impact de certains produits en plastique sur l'environnement.

§ 2. Le présent Accord de coopération a force de loi et est d'application directe dans la Région de Bruxelles-Capitale, la Région flamande et la Région wallonne.

Sauf dispositions contraires, le présent Accord de coopération s'applique sans préjudice de l'application des législations régionales en vigueur relatives à la prévention et à la gestion des déchets et l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages.

Le présent Accord de coopération ne porte pas préjudice aux compétences communales ou d'agglomération en matière de salubrité et de sécurité sur la voie publique. Le présent Accord de coopération s'applique à la gestion des déchets soumis à la Responsabilité élargie des Producteurs sans préjudice de la possibilité pour les communes et l'agglomération bruxelloise de prendre, dans la sphère de leurs compétences respectives, des règlements complémentaires s'appliquant à la collecte de ces déchets.

§ 3. Le présent Accord de coopération met partiellement en œuvre le chapitre VIII du Règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries. L'Organe de décision REP et l'Administration régionale, tels qu'ils sont définis à l'article 2, § 1, 5^o et 20^o du présent Accord de coopération, sont des autorités compétentes conformément à l'article 54 (1) du Règlement (UE) 2023/1542.

Art. 2. § 1^{er}. Pour l'application du présent Accord de coopération, il faut entendre par :

1^o « Équipements électriques et électroniques » ou « EEE » : les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu ;

2^o « Véhicule » : tout véhicule des catégories M1 ou N1 définies dans le Règlement (UE) 2018/858, ainsi que les véhicules à trois roues, tels que définis dans le Règlement (UE) 168/2013, mais à l'exclusion des tricycles à moteur, indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé en cours d'utilisation, et indépendamment du fait s'il a été équipé d'accessoires fournis par le constructeur ou d'autres éléments montés en tant que pièce de rechange ou intégrés conformément aux prescriptions générales ou à des dispositions internes ;

3^o « Producteur » au sens du Livre II du présent Accord de coopération :

[00ef][0082][00a7] De EEE : toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par vente à distance conformément aux dispositions de l'article I.8, 15^o, du Code de Droit économique :

a) est établie sur le territoire belge et fabrique des EEE sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des EEE, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire belge,

b) est établie sur le territoire belge et y revend, sous son propre nom ou sa propre marque, des équipements produits par d'autres fournisseurs ; le revendeur ne devant pas être considéré comme « producteur » lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement conformément au point a),

c) est établie sur le territoire belge et met sur le marché belge, à titre professionnel, des EEE provenant d'un pays tiers ; ou

d) est établie en dehors du territoire belge et vend des EEE, par vente à distance au sens de l'article I.8, 15^o, du Code de Droit économique, directement ou par le biais d'une place de marché en ligne, aux ménages privés ou à d'autres utilisateurs que des ménages privés en Belgique.

Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme « producteur », à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des points a) à d) ;

[00ef][0082][00a7] De véhicules : le constructeur d'un véhicule ou l'importateur professionnel d'un véhicule en Belgique ;

[00ef][0082][00a7] D'autres produits : toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente, y compris par vente à distance au sens de l'article I.8, 15°, du Code de Droit économique :

a) est établie sur le territoire belge et fabrique un produit sous son propre nom ou sa propre marque, ou le fait concevoir ou fabriquer et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire,

b) est établie sur le territoire belge et y revend, sous son propre nom ou sa propre marque, un produit fabriqué par d'autres fournisseurs : le revendeur ne devant pas être considéré comme producteur lorsque la marque du producteur figure sur le produit, conformément au point a),

c) est établie sur le territoire belge et y met sur le marché, à titre professionnel, un produit provenant d'un pays tiers,

d) est établie sur le territoire belge et fabrique ou importe un produit et l'affecte à son propre usage, à titre professionnel sur le territoire, ou

e) est établie en dehors du territoire belge et vend un produit par une technique de vente à distance au sens de l'article I.8, 15°, du Code de Droit économique, directement ou par l'intermédiaire d'une place de marché en ligne aux ménages privés ou à des utilisateurs autres que les ménages privés sur le territoire.

La personne qui assure exclusivement un financement en vertu de, ou conformément à un contrat de financement, n'est pas considérée comme « producteur », à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des points a) à e) ;

4° « Responsabilité élargie des Producteurs » : un ensemble de mesures prises pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion de la phase « déchet » du cycle de vie d'un produit ;

5° « Organe de décision REP » : la plate-forme de concertation des Régions, appelée auparavant « Plateforme interrégionale des Responsabilités élargies des Producteurs » ou « PIREP », constituant une section de l'Organe de décision de la Commission interrégionale de la REP et chargée de certaines missions d'administration, de contrôle, d'approbation et d'avis dans le cadre du présent Accord de coopération ;

6° « Organisme de gestion » : l'association sans but lucratif, créée et financée par les producteurs, qui assume la Responsabilité élargie des Producteurs fixée au Livre II du présent Accord de coopération, pour le compte de ses producteurs affiliés ;

7° « Commission interrégionale de la REP » : l'institution visée à l'article 23 de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages ;

8° « Réserves » : une partie des fonds propres d'une entreprise dépassant la valeur nominale de son capital libéré et appelé, servant de mise en réserve d'une partie de ses bénéfices pour une utilisation future ;

9° « Provision » : une application du droit comptable qui oblige les entreprises à anticiper les événements qui pourraient avoir un impact négatif sur leur patrimoine ; la provision ne peut servir qu'à couvrir les coûts futurs pour lesquels elle a été constituée ;

10° « Cotisation » : le montant forfaitaire visé à l'article 8, 13, 14 ou 27 du présent Accord de coopération ;

11° « Huiles » : toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, telles que les huiles des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques ;

12° « Pneu » : tout pneu en caoutchouc et éventuellement d'autres matériaux, pneumatique ou plein, en ce compris les bandages, et à l'exception de pneus de vélo ;

13° « Place de marché en ligne » : une plateforme digitale, un portail ou tout autre support électronique, application ou service similaire permettant à un vendeur de conclure un contrat à distance, au sens de l'article I.8, 15°, du Code de Droit économique, avec des utilisateurs de la place de marché en ligne ;

14° « Gestionnaire d'une place de marché en ligne » : toute personne physique ou morale qui organise ou gère une place de marché en ligne, à titre onéreux ou non ;

15° « Matelas » : produit destiné au couchage et au repos, pouvant être utilisé par toute personne pendant une longue période, constitué d'une housse solide, rembourrée de matériaux de base, et susceptible d'être mis sur une structure de lit de support, surmatelas compris. Un surmatelas est un élément de literie de faible épaisseur placé sur le matelas normal ;

16° « Panneau photovoltaïque » : appareil électrique qui est conçu dans le but de générer de l'électricité à partir de la lumière (solaire) pour des applications dans les domaines public, commercial, industriel, rural et résidentiel ; cette définition n'inclut pas les équipements avec cellules photovoltaïques intégrées qui ont comme fonction de générer l'électricité nécessaire au fonctionnement de l'appareil ;

17° « Lange jetable » : lange ou parties de lange à usage unique ;

18° « Textile » : terme générique pour le groupe de produits composé de vêtements, chaussures, linge et produits fabriqués à partir de fibres naturelles ou synthétiques ; la fraction textile comprend à la fois les textiles réutilisables et non réutilisables ;

19° « Meubles » : toute chose meuble dont toutes les dimensions extérieures sont égales ou supérieures à quarante centimètres ou dont le volume est égal ou supérieur à soixante décimètres cubes, et qui est destinée à l'usage ou à l'ornement des locaux ou de leurs extérieurs, à l'exclusion des matelas ;

20° « Administration régionale » : l'administration désignée par la Région ;

21° « Mise sur le marché » : la première mise à disposition d'un produit sur le marché belge ;

22° « Mise à disposition sur le marché » : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché belge dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ; cette définition peut être concrétisée dans l'Accord de coopération d'exécution visé à l'article 7, § 1 ;

23° « Producteur » au sens du Livre III du présent Accord de coopération :

a. À l'exception des emballages, toute personne physique ou morale, établie sur le territoire belge, qui, quelle que soit la technique de vente, y compris les contrats à distance définis à l'article 2, point 7, de la Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (21), fabrique, conditionne, vend ou importe des produits à titre professionnel et commercialise des produits ou des produits conditionnés sur le territoire belge, ou

b. À l'exception des emballages, toute personne physique ou morale, établie dans un autre pays, qui vend, à titre professionnel, des produits ou des produits conditionnés directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que des ménages privés sur le territoire belge, au moyen de contrats à distance définis à l'article 2, point 7, de la Directive 2011/83/UE ;

24° « Produits du tabac » : des produits avec filtres pouvant être consommés et composés même partiellement de tabac, qu'il soit ou non génétiquement modifié, ainsi que les filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac ;

25° « Chewing-gum » : gomme aromatisée destinée à être mâchée, sans être avalée ;

26° « Lingettes humides » : lingettes pré-humidifiées à des fins d'hygiène ou de nettoyage domestique ;

27° « Ballons de baudruche » : un objet non poreux en matériau léger destiné à être gonflé avec de l'air ou du gaz, à l'exception des ballons de baudruche utilisés pour des usages et applications industriels ou professionnels, et qui ne sont pas distribués aux consommateurs ;

28° « Organisme collectif » : l'association sans but lucratif, créée et financée par les producteurs, qui assume la Responsabilité élargie des Producteurs fixée au Livre III du présent Accord de coopération pour le compte de ses producteurs affiliés ;

29° « Déchets sauvages » : tout déchet abandonné, rejeté ou géré en méconnaissance des règles en vigueur ;

30° « Règlement (UE) 2023/1542 » : Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la Directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la Directive 2006/66/CE.

§ 2. En ce qui concerne les batteries et déchets de batteries, les définitions du Règlement (UE) 2023/1542 s'appliquent. Lorsque le présent Accord de coopération mentionne « l'organisme de gestion », il faut entendre, pour les batteries et déchets de batteries, « l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs », visée à l'article 3 (1) 49° du Règlement (UE) 2023/1542. »

Art. 3. Les objectifs du présent Accord de coopération sont les suivants :

1° établir un cadre national pour la mise en œuvre de la Responsabilité élargie des Producteurs ;

2° prévenir et réduire les déchets sauvages et leur nocivité ;

3° rendre les producteurs financièrement responsables des coûts liés aux déchets sauvages résultant des produits qu'ils ont mis sur le marché ;

4° sensibiliser la population dans le but d'éviter les déchets sauvages.

Section 2 – L'Organe de décision REP

Art. 4. § 1^{er}. L'article 2, 24°, de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages est remplacé par le texte suivant :

« 24° « Commission interrégionale de la REP » : la commission, précédemment dénommée « Commission interrégionale de l'Emballage », visée à l'article 23 du présent Accord de coopération et chargée de certaines missions d'administration, de contrôle, d'approbation et d'avis dans ce cadre ; »

§ 2. Toutes les mentions, dans l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, du nom « Commission interrégionale de l'Emballage », à l'exception de celles reprises aux articles 2, 24°, 23, § 1, et 24, sont remplacées par la nouvelle dénomination « Commission interrégionale de la REP ».

§ 3. L'article 23, § 1, de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages est remplacé par le texte suivant :

« § 1. Les Régions maintiennent l'existence de la Commission interrégionale de l'Emballage, créée par l'Accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, en tant qu'institution commune visée à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, moyennant la modification de son nom en « Commission interrégionale de la REP ». Elle est dotée de la personnalité juridique.

La Commission interrégionale de la REP est composée d'un Organe de décision et d'un Secrétariat permanent, qui a pour mission d'assister l'Organe de décision.

L'Organe de décision est composé de deux sections de neuf membres chacune. Chaque Gouvernement régional nomme trois membres effectifs et trois membres suppléants pour les deux sections. Les membres peuvent être désignés soit pour les deux sections, soit pour une seule.

La première section de l'Organe de décision, également appelée « Organe de décision Emballages », est responsable de la prévention et de la gestion des déchets d'emballages, comme le décrit plus en détail le présent Accord de coopération.

La seconde section de l'Organe de décision est l'« Organe de décision REP ». Les tâches et compétences de cet « Organe de décision REP » sont fixées dans l'Accord de coopération concernant le cadre de la Responsabilité élargie des Producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages.

Le Secrétariat permanent est composé de fonctionnaires et d'agents que chaque Gouvernement régional met à la disposition de la Commission interrégionale de la REP pour l'accomplissement des missions administratives et techniques qui lui reviennent.

Au lieu de mettre du personnel à disposition, chaque Région peut choisir, par année budgétaire, d'allouer des budgets spécifiques à la Commission interrégionale de la REP pour l'engagement de son personnel propre.

Les budgets spécifiques alloués couvrent aussi les frais de fonctionnement du secrétariat social qui sera chargé par la Commission interrégionale de la REP des aspects pratiques liés à la gestion du personnel. ».

Art. 5. L'article 24 de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages est remplacé par le texte suivant :

« Les deux sections de l'Organe de décision de la Commission interrégionale de la REP se réunissent au moins 10 fois par an, ainsi qu'à la demande d'un membre. Chaque section ne siège valablement que si les trois Régions sont représentées.

Les membres de chaque section de l'Organe de décision de la Commission interrégionale de la REP désignent, chaque année et à compter du 5 mars, en leur sein, un nouveau président en respectant une alternance entre les Régions. Le secrétariat des deux sections de l'Organe de décision est assuré par le Secrétariat permanent.

Le règlement d'ordre intérieur de la Commission interrégionale de la REP, qui fixe les règles de fonctionnement interne de la Commission interrégionale de la REP, régit la collaboration pratique entre les deux sections et peut prévoir des réunions communes aux deux sections.

Tout avis, proposition ou décision de la Commission interrégionale de la REP doit être pris au consensus pour autant qu'au moins un représentant de chaque Région soit présent. ».

Art. 6. § 1^{er}. Le point est remplacé par un point-virgule à la fin de l'article 26, § 1, 12°, de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages.

§ 2. Un point 13° est ajouté à l'article 26, § 1, de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, avec le texte suivant :

« 13° exécute, au sein de sa seconde section, les tâches prévues dans l'Accord de coopération concernant le cadre de la Responsabilité élargie des Producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages. ».

§ 3. L'article 26, § 5, de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages est supprimé. L'article 26, § 6, de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages devient l'article 26, § 5.

Livre II – Dispositions relatives au cadre interrégional pour la Responsabilité élargie des Producteurs de certains flux de déchets

Section 1. Responsabilité élargie des Producteurs

Art. 7. § 1^{er}. Une Responsabilité élargie des Producteurs s'applique aux producteurs pour les flux de déchets suivants :

EEE, à l'exclusion des panneaux photovoltaïques
Panneaux photovoltaïques
Véhicules
Huiles
Pneus
Matelas
Meubles
Textiles
Langes jetables
Batteries

Conformément au Règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, une Responsabilité élargie des Producteurs s'applique au flux de déchets de batteries. Ce Règlement fixe des objectifs et des obligations en matière de collecte, d'efficacité du recyclage et de valorisation des matériaux, de réemploi, de préparation en vue du réemploi, de réaffectation, de préparation en vue de réaffectation, de prévention, d'information et de rapportage. Les Régions peuvent, le cas échéant, imposer, par le biais d'un accord de coopération d'exécution, les règles et les obligations supplémentaires qui sont prévus dans le Règlement susmentionné, ainsi que des règles et des obligations supplémentaires relatives :

1° à l'établissement du registre des producteurs conformément à l'article 55 du règlement (UE) 2023/1542 et à la fourniture des données nécessaires ;

2° aux modalités et aux exigences procédurales pour l'enregistrement et l'autorisation des producteurs et des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, conformément aux articles 55 et 58 du règlement (UE) 2023/1542 ;

3° au développement de la procédure de sélection non discriminatoire, conformément à l'article 57, paragraphe 8, du règlement (UE) 2023/1542, et à la vérification de la conformité des candidats à la réglementation environnementale, y compris les objectifs de l'article 71 du règlement (UE) 2023/1542 ;

4° aux modalités pratiques du financement de la responsabilité élargie du producteur, y-inclus le développement de la garantie dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs conformément à l'article 58, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/1542 ;

5° à la détermination des modalités de collecte des piles usagées, y compris la fourniture d'informations sur le système de reprise et de collecte, un système de gestion des piles usagées dont le producteur n'est pas identifiable ou n'existe plus, et la coopération avec et la rémunération des personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers ;

6° à la détermination des modalités détaillées concernant le traitement des déchets de batteries ;

7° à l'imposition de mesures supplémentaires en matière de prévention et de sensibilisation ;

8° à l'imposition de rapports supplémentaires et aux modalités de mise en place du système électronique et le modèle de rapport conformément aux articles 75 et 76 du règlement (UE) 2023/1542.

Pour chacun des flux de déchets visé au premier alinéa, des mesures en matière de Responsabilité élargie des Producteurs seront imposées aux producteurs par le biais d'un accord de coopération d'exécution, le cas échéant. Ces mesures pourront consister en l'imposition d'une ou de plusieurs règles et d'obligations relatives à :

1° la réalisation d'objectifs de collecte et de traitement des déchets résultant des produits mis sur le marché par les producteurs ;

2° la réalisation d'objectifs liés à la prévention, au réemploi, à la réparation et à la préparation en vue du réemploi ;

3° la réalisation d'objectifs de soutien et de développement d'opérations de réemploi et de réutilisation mises en œuvre par des entreprises à finalité sociale situées sur le territoire des Régions.

Chaque accord de coopération d'exécution déterminera à partir de quand les objectifs et obligations visés aux articles 9 et 10 entreront en vigueur et précisera les indicateurs d'évaluation des systèmes mis en place.

Les producteurs peuvent s'associer par flux de déchets à un ou plusieurs organismes de gestion, qui assument la Responsabilité élargie des Producteurs pour les producteurs qui sont affiliés chez eux.

§ 2. Lorsque plusieurs organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs sont créées pour un même flux, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs sont tenues de mettre en place un organisme coordonnateur, qui a notamment pour mission de prendre connaissance de la part de marché de chaque organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs pour une année civile donnée. La part de marché

d'un organisme de gestion au cours d'une année civile donnée N est la somme des parts de marché de chaque producteur affilié à cet organisme de gestion, telle qu'elle a été établie à la fin de l'année civile précédente N-1. La part de marché d'un producteur est exprimée sous forme d'un pourcentage calculé en divisant les nombres des produits mis sur le marché par le producteur dont provient le flux de déchets en question par les nombres totaux des produits mis sur le marché dont provient le flux de déchets en question, puis en multipliant ce résultat par un facteur cent.

L'Organe de décision REP veille à ce que les activités des organismes de gestion couvrent l'ensemble du territoire et à ce que ces organismes de gestion remplissent leurs obligations de manière coordonnée.

§ 3. Si un producteur a confié à un organisme de gestion l'exécution de ses obligations en vertu du Livre II de cet Accord de coopération, ainsi qu'en vertu du Règlement (UE) 2023/1542 pour les déchets de batteries, un contrat d'adhésion est conclu entre le producteur et l'organisme de gestion.

Le contrat d'adhésion garantit l'absence de discrimination et de distorsion de concurrence entre les producteurs, et précise les procédures de résiliation et les mécanismes d'exclusion. Il comprend les dispositions nécessaires qui garantissent le financement de l'exécution de la Responsabilité élargie des Producteurs pour les produits mis sur le marché pendant la durée du contrat d'adhésion.

Le contrat-type d'adhésion est soumis préalablement à l'avis de l'Organe de décision REP. L'Organe de décision REP dispose de trois mois pour rendre un avis. Au cours de cette période, l'Organe de décision REP peut réclamer des informations supplémentaires, auquel cas, le délai de trois mois recommence à courir à compter de la réception de ces informations.

§ 4. Pour les flux de déchets spécifiés à l'article 8, une obligation financière est également imposée aux organismes de gestion dans le cadre de la Responsabilité élargie des Producteurs, afin de contribuer à la politique des Régions.

Art. 8 § 1^{er}. Pour les flux de déchets « EEE, à l'exclusion des panneaux photovoltaïques », « Panneaux photovoltaïques », « Batteries », « Véhicules », « Huiles », « Pneus », « Matelas », « Meubles », « Textiles » et « Langes jetables », une responsabilité financière s'applique, sous la forme d'une cotisation par année civile, aux organismes de gestion ; celle-ci doit contribuer au financement de la politique des Régions en matière de prévention et de gestion des déchets concernés.

Le montant de la cotisation portant sur une année civile donnée est exprimé par habitant en Belgique, le nombre d'habitants étant fixé par les statistiques de population les plus récentes de la Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, disponibles au 1^{er} janvier de l'année civile précitée.

S'il existe plusieurs organismes de gestion pour un même flux de déchets, au dernier jour d'une année civile, la cotisation portant sur l'année civile en question est supportée par chaque organisme de gestion à hauteur de sa part de marché, telle qu'elle est fixée conformément au premier alinéa de l'article 7, § 2.

La cotisation s'élève à :

EEE, à l'exclusion des panneaux photovoltaïques	0,148 EUR/habitant
Panneaux photovoltaïques	0,001 EUR/habitant
Batteries	0,057 EUR/habitant
Véhicules	0,003 EUR/habitant
Huiles	0,011 EUR/habitant
Pneus	0,082 EUR/habitant
Matelas	0,019 EUR/habitant
Meubles	0 EUR/habitant
Textiles	0 EUR/habitant
Langes jetables	0 EUR/habitant

Les montants par habitant sont adaptés annuellement en fonction de l'indice santé des prix à la consommation avec, comme taux de base, la moyenne des indices santé des prix à la consommation des quatre premiers mois de l'année précédente.

Les montants indexés sont arrondis au dixième d'eurocent supérieur ou inférieur selon que le chiffre du centime d'eurocent atteint ou non 5.

Les montants correspondants à la part de marché combinée des producteurs qui remplissent leurs obligations sur une base individuelle, en application de l'article 9, § 10, sont déduits des montants de la cotisation.

La cotisation n'est due que si la cotisation calculée s'élève au moins à 500 euros.

§ 2. La politique des Régions en matière de prévention et de gestion des déchets concernés peut notamment avoir trait à :

- la prévention et le réemploi des déchets concernés ;
- la lutte contre la présence des déchets concernés dans les déchets sauvages, les dépôts clandestins et les déchets résiduels ;
- la recherche et le développement aux fins d'améliorer la qualité des produits concernés et principalement leur recyclabilité ;
- l'amélioration des résultats et/ou de la qualité des collectes sélectives des déchets concernés ;
- la collecte non sélective et le traitement des déchets concernés ;
- la rémunération du personnel chargé du contrôle, la mise en œuvre et le suivi des actions susmentionnées ;
- le rapportage et l'évaluation concernant ces déchets ;
- la promotion d'un traitement local et de qualité, dans le cadre de l'économie circulaire.

Les montants globaux de la cotisation sont répartis entre les Régions selon les statistiques de population les plus récentes de la Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, disponibles au 1^{er} janvier de l'année civile sur laquelle porte la cotisation.

Chaque Région détermine l'affectation concrète des cotisations respectivement perçues, après avoir consulté les organismes de gestion concernés, et fournit un relevé annuel des dépenses effectives à ces derniers.

§ 3. Chaque organisme coordonnateur ou chaque organisme de gestion, pour les flux de déchets pour lesquels aucun organisme coordonnateur n'a été fondé, rend compte à la Commission interrégionale de la REP, pour une année civile N donnée, au plus tard le 1^{er} mars de l'année qui suit ladite année civile, des nombres des produits soumis à la cotisation mis sur le marché par ses membres au cours de l'année civile N-1. La Commission interrégionale de la REP

constate ensuite, pour l'année N, sur la base des nombres de l'année N-1, la part de marché de l'organisme de gestion, conformément à ce que prévoit le premier alinéa de l'article 7, § 2, et communique dans un délai de 30 jours les montant exacts à payer par chaque organisme de gestion. La cotisation est payée au plus tard le 15 avril de l'année N+1, par versement sur les comptes bancaires communiqués par chaque Région.

La cotisation est due pour la première fois, pour un flux de déchets déterminé, au cours de l'année civile qui suit l'entrée en vigueur de l'accord de coopération d'exécution visé à l'article 7, § 1.

Art. 9. § 1^{er}. L'organisme de gestion qui a été désigné pour mettre en œuvre la Responsabilité élargie des Producteurs pour les producteurs affiliés chez lui dans le cadre du Livre II du présent Accord de coopération et du Règlement (UE) 2023/1542 pour les déchets de batteries, doit répondre aux conditions suivantes :

1° être constitué en association sans but lucratif conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;

2° avoir pour seul objet statutaire la mise en œuvre de la Responsabilité élargie des Producteurs pour le compte de ses membres ;

3° les administrateurs ou les personnes pouvant engager l'association, doivent jouir de leurs droits civils et politiques ;

4° les administrateurs ou les personnes pouvant engager l'association ne doivent pas avoir été sanctionnés d'une peine d'emprisonnement effective ou d'une amende administrative ou pénale supérieure à 10.000 euros en raison d'infraction à la législation sur l'environnement des Régions au cours des cinq dernières années ;

5° disposer de moyens suffisants pour mettre en œuvre la Responsabilité élargie des Producteurs.

§ 2. Si, à titre accessoire et par dérogation au § 1, 2°, un organisme de gestion exerce des activités de nature commerciale ou qui ne relèvent pas de la stricte mise en œuvre de la Responsabilité élargie des Producteurs, il doit respecter le droit de la concurrence dans l'exercice de ces activités.

Un organisme de gestion ne pourra exercer lui-même ces activités que dans la mesure où il n'abuse pas de son éventuelle position dominante sur le marché. À cette fin, l'organisme de gestion devra présenter une description précise de ces activités à l'Organe de décision REP, et justifiera sa décision en effectuant et fournissant à l'Organe de décision REP une étude de marché. L'organisme de gestion tient compte des remarques de l'Organe de décision REP, qui peut demander les avis nécessaires à cette fin.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également dans le cas où les activités s'exercent par le biais de la création ou de la participation de l'organisme de gestion à une entreprise distincte.

Chaque année, l'organisme de gestion soumet à l'Organe de décision REP une vue d'ensemble de ses activités, inclues les activités exercées qui relèvent du présent paragraphe ; y compris un état de la situation de cette activité sur le marché mondial.

§ 3. L'organisme de gestion est tenu de :

1° assurer la gestion des déchets en favorisant l'emploi local et le principe de proximité ;

2° fournir au public des informations sur les possibilités de prévention, de réparation et de réemploi ;

3° prendre des mesures appropriées pour encourager la conception de produits aux fins d'en réduire les incidences sur l'environnement et la production de déchets au cours de la production et de l'utilisation ultérieure des produits, et afin de veiller à ce que la valorisation et l'élimination des produits qui sont devenus des déchets aient lieu conformément aux dispositions de la Directive 2008/98/CE, ceci, entre autres pour encourager l'élaboration, la production et la commercialisation de produits à usage multiple, techniquement durables et susceptibles, après être devenus des déchets, de faire l'objet d'une valorisation convenable et sans risque, ainsi que d'une élimination compatible avec l'environnement ;

4° promouvoir la prévention, la réparation et le réemploi auprès de ses membres, par le biais d'une communication ciblée auprès des membres et la mise en place de projets pilotes en matière de prévention et de réemploi ;

5° réaliser un monitoring des actions de prévention, de réparation et de réemploi menées par ses membres ;

6° organiser un réseau de réparation performant et une collecte performante de tous les produits usagés, d'une manière qui favorise la prolongation des durées de vie et le réemploi et permet la réalisation des objectifs de prévention, de collecte et de traitement ;

7° conclure un contrat d'adhésion uniforme avec tout producteur qui le demande ;

8° conclure un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être causés par les activités envisagées ;

9° percevoir les cotisations, de manière non discriminatoire, auprès de ses membres, en vue de couvrir le coût réel et complet des obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord de coopération, ainsi que des obligations supplémentaires en vertu du Règlement (UE) 2023/1542 (article 56 (4)) pour les déchets de batteries, et de moduler ces cotisations, là où cela est possible, sur la base de critères harmonisés et conformément au droit européen et notamment au Règlement (UE) 2023/1542 (article 57 (2)) pour les déchets de batteries, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, compte tenu notamment de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi et de la recyclabilité de ceux-ci, de la présence de matériaux recyclés, ainsi que de la présence de substances dangereuses, en adoptant pour ce faire une approche fondée sur le cycle de vie ;

10° vérifier et contrôler le traitement des déchets, ainsi que les conditions environnementales et sociales dans lesquelles le traitement est opéré et garantir un contrôle de qualité de ces données, effectué par un organisme de contrôle indépendant, aux frais de l'organisme de gestion ;

11° rendre compte des résultats atteints avec une transparence maximale vis-à-vis des autorités régionales et de l'Organe de décision REP, tout en garantissant la confidentialité des données sensibles des entreprises, et étayer les résultats par un audit indépendant ou une certification indépendante ; pour les déchets de batteries, le rapportage doit comprendre au moins les données visées à l'article 75 du Règlement (UE) 2023/1542 et les données visées à l'article 76 du Règlement (UE) 2023/1542 ; les règles plus détaillées sont définies le cas échéant dans l'accord de coopération d'exécution ;

12° couvrir de façon homogène l'intégralité du territoire belge ;

13° atteindre annuellement, de façon homogène, les objectifs de collecte et de traitement prescrits dans l'Accord de coopération d'exécution mentionné à l'article 7, § 1 ;

14° privilégier les filières courtes de traitement pour le recyclage, celui-ci ayant lieu exclusivement au sein de l'Union européenne et autant que possible en Belgique ;

15° assurer la reprise gratuite des déchets produits dans le cas des catastrophes naturelles et accidentelles et reconnues comme telles par les autorités ;

16° prévoir une sûreté financière équivalente aux frais estimés pour la prise en charge de la Responsabilité élargie des Producteurs pendant une période d'au moins neuf mois et pour les déchets de batteries, une garantie conforme à l'article 58 (7) du Règlement (UE) 2023/1542, et correspondant aux frais estimés pour la prise en charge de la Responsabilité élargie des Producteurs pendant une période d'au moins neuf mois.

§ 4. L'exercice de la Responsabilité élargie des Producteurs par l'organisme de gestion est encadré en outre par les principes suivants :

- la gestion des activités est réalisée en personne prudente et raisonnable et soucieuse des objectifs du présent Accord de coopération, de même que du Règlement (UE) 2023/1542 pour les déchets de batteries, en optimisant la performance et l'efficacité de ses activités et en adaptant les frais de fonctionnement en conséquence, dans l'atteinte des objectifs qui lui sont fixés ;
- la programmation, la gestion et l'évaluation des activités doivent pouvoir être documentées et faire l'objet d'un accès à l'information tel qu'encadré par le présent Accord de coopération ;
- lorsque la gestion des activités nécessite la collaboration d'autres acteurs, celle-ci est encadrée par des accords équilibrés entre les parties ;
- les administrations régionales sont invitées au comité d'accompagnement des études réalisées pour le compte de l'organisme de gestion et qui sont pertinentes pour la politique ;
- les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale de l'organisme de gestion sont ouvertes à un poste d'observateur pour les administrations régionales ; les observateurs disposent des mêmes informations que les autres participants de la réunion ;
- l'organisme de gestion met en place des procédures de contrôle de qualité, via un ou plusieurs tiers externes impartiaux et indépendants qui évaluent notamment :
 - o la qualité des données quantitatives ;
 - o l'objectivité et l'impartialité des études réalisées par l'organisme de gestion ;
 - o le respect des éléments de la Responsabilité élargie des Producteurs ;
 - o les données financières ;
 et formulent, le cas échéant, des propositions d'amélioration ;
- l'organisme de gestion met en place une politique relative à la gestion des conflits d'intérêts potentiels. Cette politique est rédigée par les organismes de gestion existants dans les 6 mois de l'entrée en vigueur des objectifs du présent Accord de coopération et dans les 6 mois suivant leur création, pour les nouveaux organismes de gestion ; en particulier, en cas de conflit d'intérêts dans le chef d'une personne participant à l'évaluation, le suivi de la procédure d'attribution et/ou la décision d'attribution d'un contrat par l'organisme de gestion, celle-ci doit s'abstenir de toute intervention dans l'évaluation et/ou la prise de décision ;
- l'organisme de gestion organise un forum de discussion avec les administrations régionales et toutes les organisations représentatives des acteurs impliqués dans l'exécution de la Responsabilité élargie des Producteurs, y compris des représentants de l'économie sociale, d'associations des consommateurs et d'associations environnementales ; le forum de discussion se réunit au moins une fois par an à l'occasion de la présentation du rapport annuel approuvé ; l'organisme de gestion y présente également les actions en cours et futures ; chaque réunion du forum de discussion fait l'objet d'un procès-verbal transmis à toutes les parties ;
- l'organisme de gestion prend part de manière active aux réunions du comité de suivi, organisées le cas échéant, en principe chaque année, par l'Organe de décision REP ; ce comité de suivi a pour objectif principal d'examiner la bonne exécution de la Responsabilité élargie des Producteurs ; les éléments essentiels de la gestion du flux de déchets par l'organisme de gestion y sont discutés, ainsi que les initiatives des Régions ; l'ordre du jour de la réunion est fixé par l'Organe de décision REP en partenariat avec les organismes de gestion ; chaque réunion du comité de suivi fait l'objet d'un procès-verbal établi par l'Organe de décision REP ;
- dans l'éventualité où l'organisme de gestion attribue lui-même des marchés relatifs à la collecte, au tri, au traitement et au recyclage des déchets, ces marchés sont attribués par l'organisme de gestion sur la base d'un cahier des charges et d'une procédure de sélection non discriminatoire sur la base de critères d'attribution transparents ; pour l'élaboration des cahiers des charges et la procédure de passation des marchés, l'organisme de gestion consulte les personnes morales de droit public territorialement compétentes, les fédérations représentant les entreprises de gestion des déchets, les fédérations des entreprises de l'économie sociale actives dans le réemploi et la préparation en vue du réemploi et les associations de consommateurs ; en vue de faciliter ces consultations, l'organisme de gestion peut constituer un « comité mixte » pour l'attribution des marchés composé de représentants de l'organisme de gestion, de personnes morales de droit public territorialement compétentes, de fédérations représentant les entreprises de gestion des déchets, de fédérations des entreprises de l'économie sociale actives dans le réemploi et la préparation en vue du réemploi, et d'associations de consommateurs ; le comité mixte fixe ses règles de fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur ; les procès-verbaux des réunions de consultations ou du comité mixte sont transmis à l'Organe de décision REP ; le cahier des charges et la procédure d'attribution des marchés sont soumis à l'Organe de décision REP pour approbation.

§ 5. Dans la mesure où la Responsabilité élargie des Producteurs porte sur des déchets ménagers, l'organisme de gestion accomplit une mission de service public et doit :

- 1° desservir l'ensemble de la population dans chaque Région ;
- 2° conclure un contrat avec chaque personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets ménagers ; un modèle de contrat sera établi à cet effet, en concertation avec les autorités locales, et soumis à l'approbation préalable de l'administration régionale compétente ;
- 3° mettre gratuitement les conditionnements et autres récipients de collecte nécessaires à la disposition de tous les points de collecte avec lesquels un contrat uniforme est conclu en vue de la collecte des déchets ; les récipients de collecte tiennent notamment compte des capacités maximales de stockage des détaillants et des parcs à conteneurs, et veillent à optimiser la sécurité et l'ergonomie des stockages, la préservation, la préparation en vue du réemploi et le réemploi ; le choix des conditionnements et récipients de collecte est guidé au maximum par les principes d'éco-design et d'utilisation de contenu recyclé ;
- 4° mettre en place un réseau de points de collecte suffisamment réparti, d'un point de vue géographique, et collecter de manière régulière auprès de ces points de collecte tous les déchets soumis à la Responsabilité élargie des Producteurs et issus de ses produits ; cette collecte doit toujours être gratuite pour les points de collecte, sauf disposition contraire de l'Accord de coopération d'exécution ;
- 5° garantir que le citoyen puisse toujours déposer gratuitement son produit usagé dans un point de collecte ;
- 6° optimiser son organisation territoriale en matière de points de regroupement, de centres de tri et de traitement, et veiller à étudier les possibilités de limiter l'impact des transports en examinant notamment les potentialités offertes par le transport fluvial si pertinent ;
- 7° garantir l'accès au réseau de collecte pour la réutilisation des déchets pour lesquels c'est pertinent et faciliter l'emploi dans les associations ou sociétés à finalité sociale ;
- 8° prendre en compte les impacts des actes de vandalisme au niveau Des points de collecte et leur répercussion sur les modalités de mise en œuvre et les performances de la collecte.

Pour les points 1°, 4° et 5° ci-dessus, il est fait référence pour les déchets de batteries aux articles 59 à 61 du Règlement (UE) 2023/1542.

§ 6. Dans la mesure où la Responsabilité élargie des Producteurs porte sur des déchets industriels, l'organisme de gestion est tenu de :

- 1° perturber le moins possible le libre marché de la collecte sélective, du recyclage et de la valorisation ;
- 2° respecter l'égalité entre les opérateurs privés et publics qui sont responsables de la collecte, du tri, du recyclage et de la valorisation de déchets d'origine industrielle ;
- 3° assurer la transparence de la filière de traitement, de la collecte au traitement final, et garantir la vérifiabilité du traitement final des déchets industriels, ainsi que les conditions environnementales et sociales dans lesquelles s'effectue ce traitement final.

Dans ce cadre, l'organisme de gestion doit également :

- mettre en place un observatoire du libre marché depuis le producteur du déchet jusqu'à sa destination finale en vue de garantir une traçabilité optimale ;
- si pertinent, mettre en œuvre un plan PME en vue de stimuler le tri par les petites et très petites entreprises ;
- lorsqu'il est question de trading, conclure des contrats avec les traders en vue d'assurer une traçabilité totale des flux de déchets exportés ;
- mettre en place un mécanisme incitatif en vue de favoriser le recyclage en Belgique.

§ 7. Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération d'exécution pour le flux de déchets concerné, tel que prévu à l'article 7, § 1, puis tous les cinq ans, l'organisme de gestion introduit, auprès de l'Organe de décision REP, une demande d'agrément décrivant la manière dont il entend répondre à l'ensemble des conditions prévues aux paragraphes 1 à 6 inclus. L'Accord de coopération d'exécution peut fixer les modalités pour la concrétisation de cette disposition.

L'Organe de décision REP vérifie, dans un délai de six mois, si la demande d'agrément de l'organisme de gestion répond bien à l'ensemble des conditions prévues aux paragraphes 1 à 6 inclus. L'Organe de décision REP, le cas échéant, accorde un agrément à l'organisme de gestion, qui peut aussi contenir des mesures correctives, auxquelles l'organisme de gestion devra se tenir. L'agrément peut contenir des valeurs cibles complémentaires vers lesquelles l'organisme de gestion doit tendre.

L'Organe de décision REP veille également à ce que l'organisme de gestion continue à respecter en tout temps l'ensemble des conditions prévues aux paragraphes 1 à 6 inclus. En cas de non-respect de ces dispositions, l'Organe de décision REP peut procéder à une suspension ou à un retrait de l'agrément, après avoir donné un premier avertissement et une possibilité d'ajustement, avant d'entendre l'organisme de gestion, préalablement à la décision finale.

Deux ans après l'entrée en vigueur de chaque agrément, l'Organe de décision REP réalise une évaluation intermédiaire et synthétique de la mise en œuvre de l'agrément et adresse un rapport d'évaluation aux représentants des Gouvernements régionaux. Quatre ans après l'entrée en vigueur de chaque agrément, l'Organe de décision REP établit une note d'évaluation et synthétique ainsi qu'une note d'orientation stratégique en vue d'un éventuel nouvel agrément à l'attention des représentants des Gouvernements régionaux.

§ 8. Pour les déchets de batteries, l'agrément visé au § 7 s'entend comme une autorisation, au sens de l'article 58 du Règlement (UE) 2023/1542. La demande d'autorisation doit en outre satisfaire aux exigences du Règlement (UE) 2023/1542 et être traitée dans le délai prévu à l'article 58 (3). Les règles administratives et procédurales d'autorisation aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, conformes à l'article 58 du Règlement (UE) 2023/1542, sont développées, le cas échéant, dans l'accord de coopération d'exécution, ou, à défaut d'accord de coopération d'exécution, dans la réglementation régionale.

§ 9. Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération d'exécution pour le flux de déchets concerné, tel que prévu à l'article 7, § 1, puis tous les deux ans, l'organisme coordonnateur visé à l'article 7, § 2 informe l'Organe de décision REP de la manière dont il entend remplir sa mission de coordination.

Le cas échéant, l'Organe de décision REP formule des mesures correctives, auxquelles l'organisme coordonnateur devra se tenir.

§ 10. Le producteur qui n'a pas confié sa Responsabilité élargie des Producteurs à un organisme de gestion, doit respecter individuellement les obligations prévues au § 3, 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15° et 16°, ainsi que les obligations supplémentaires en vertu du Règlement (UE) 2023/1542 pour les déchets de batteries, tout en garantissant qu'aucun coût découlant de la Responsabilité élargie des Producteurs des produits qu'il a mis sur le marché ne sera pas répercuté sur d'autres producteurs. Le producteur doit en outre participer, en ce qui concerne chaque année civile, à la politique des Régions en matière de prévention et de gestion des déchets concernés, telle que décrite à l'article 8, par le biais d'une cotisation fixée conformément au premier alinéa de l'article 7, § 2. Concrètement, le producteur sera redevable d'une cotisation pour chaque année civile N, en fonction des flux de déchets et calculée sur la base des montants par habitant conformément à l'article 8, § 1, mais proportionnellement à sa part de marché pour l'année civile précédente N-1 et pour autant que la cotisation calculée s'élève au moins à 500 euros.

Chaque producteur rend compte à la Commission interrégionale de la REP, pour une année civile N donnée, au plus tard le 1^{er} mars de l'année qui suit ladite année civile, des nombres des produits soumis à la cotisation mis par lui-même sur le marché au cours de l'année civile N-1. La Commission interrégionale de la REP constate ensuite, pour l'année N, sur la base des nombres de l'année N-1, la part de marché du producteur, conformément à ce que prévoit le premier alinéa de l'article 7, § 2, et communique dans un délai de 30 jours le montant exact à payer. La cotisation est payée au plus tard le 15 avril de l'année N+1, par versement sur les comptes bancaires communiqués par chaque Région.

La cotisation est due pour la première fois, pour un flux de déchets déterminé, au cours de l'année civile qui suit l'entrée en vigueur de l'accord de coopération d'exécution visé à l'article 7, § 1.

Le producteur indiquera dans son plan de gestion individuel comment il contribuera à la politique des Régions.

Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération d'exécution pour le flux de déchets concerné, puis tous les cinq ans, le producteur introduit auprès de l'Organe de décision REP son plan de gestion individuel qui décrit la manière dont il entend remplir l'ensemble de ses obligations.

L'Organe de décision REP vérifie, dans un délai de six mois, si le plan de gestion individuel répond bien à l'ensemble des obligations prévues au premier alinéa et, le cas échéant, approuve ou refuse le plan de gestion individuel ou formule des mesures correctives, auxquelles le producteur devra se tenir.

L'Organe de décision REP veille également à ce que le producteur continue à respecter en tout temps l'ensemble des obligations.

§ 11. Pour les déchets de batteries, le plan de gestion individuel visé au § 10 s'entend comme une autorisation, au sens de l'article 58 du Règlement (UE) 2023/1542. La demande d'autorisation doit en outre satisfaire aux exigences du Règlement (UE) 2023/1542 et être traitée dans le délai prévu à l'article 58 (3). Les règles administratives et procédurales d'autorisation aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, conformes à l'article 58 du Règlement (UE) 2023/1542, sont développées, le cas échéant, dans l'accord de coopération d'exécution, ou, à défaut d'accord de coopération d'exécution, dans la réglementation régionale.

Art. 10. § 1^{er}. L'organisme de gestion doit atteindre, pour l'ensemble de ses membres, les objectifs de collecte et/ou de traitement visés à l'article 7, § 1.

L'organisme de gestion rend compte annuellement à l'Organe de décision REP des produits mis sur le marché par ses membres qui génèrent le flux de déchets dont il est responsable, ainsi que des résultats obtenus en matière de collecte et de traitement.

Ce rapportage est transmis chaque année, pour une date fixée dans l'Accord de coopération d'exécution visé à l'article 7, § 1.

L'Organe de décision REP examinera, sur la base du rapportage de l'organisme de gestion, si les objectifs de collecte et de traitement, fixés dans le cadre du présent Accord de coopération, sont atteints.

§ 2. Le producteur qui n'a pas transféré sa Responsabilité élargie des Producteurs à un organisme de gestion doit atteindre les objectifs de collecte et de traitement visés à l'article 7, § 1. Il rend compte annuellement à l'Organe de décision REP des produits qu'il a mis sur le marché et qui génèrent le flux de déchets dont il est responsable, ainsi que des résultats obtenus en matière de collecte et de traitement.

Ce rapportage est transmis chaque année, pour une date fixée dans l'Accord de coopération d'exécution visé à l'article 7, § 1.

L'Organe de décision REP examinera, sur la base du rapportage du producteur, si les objectifs de collecte et de valorisation fixés dans le cadre du présent Accord de coopération ou, pour les déchets de batteries, dans le Règlement (UE) 2023/1542, sont atteints.

Le producteur qui n'atteint pas ses objectifs de collecte et de traitement, devra dès lors confier sa Responsabilité élargie des Producteurs à un organisme de gestion.

§ 3. Les modalités du rapportage visé aux §§ 1 et 2, sont précisées pour chaque flux de déchets par les Gouvernements régionaux, par le biais de l'Accord de coopération d'exécution visé à l'article 7, § 1. L'Accord de coopération d'exécution peut également prévoir des rapports supplémentaires pour le flux de déchets en question, dans le cadre de la Responsabilité élargie des Producteurs, et en déterminer les modalités ; il s'agit ici de rapports, d'acteurs bien déterminés, à l'attention des autorités ou d'un système désigné par les autorités, conformément à l'article 41.

§ 4. Pour les déchets de batteries, en complément des § 1 et § 2, les données doivent être communiquées conformément à l'article 75 du Règlement (UE) 2023/1542, dans le délai spécifié à l'article 75 (7) dudit Règlement.

L'Organe de décision REP, ou l'organisation désignée par l'Organe de décision REP, met en place un système électronique par lequel les données lui sont communiquées, conformément à l'article 75 (8) du Règlement, et précise les formats à utiliser. Il peut être demandé aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs et aux producteurs qui n'ont pas transféré leur Responsabilité élargie des Producteurs à une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, de développer et financer ce système électronique.

L'Accord de coopération d'exécution définit les règles administratives et procédurales de collecte des données relatives aux batteries et aux déchets de batteries, y compris le système électronique.

L'Accord de coopération d'exécution définit les mesures nécessaires afin de veiller, conformément à l'article 69 du Règlement (UE) 2023/1542, à ce que les objectifs de collecte en vigueur soient atteints.

En l'absence d'un accord de coopération d'exécution, les régions définissent les règles administratives et procédurales.

Art. 11. § 1^{er}. Le gestionnaire d'une place de marché en ligne est tenu d'informer par écrit, tous les producteurs qui vendent un produit à distance à des ménages privés ou à d'autres utilisateurs que des ménages privés sur le territoire par l'intermédiaire de sa place de marché en ligne, des obligations qui leur incombent en vertu de la Responsabilité élargie des Producteurs.

§ 2. Le gestionnaire d'une place de marché en ligne empêche les producteurs qui n'introduisent pas un plan de gestion individuel auprès de l'Organe de décision REP ou qui ne sont pas affiliés à un organisme de gestion, de conclure des contrats à distance avec des ménages privés ou à d'autres utilisateurs que des ménages privés sur le territoire, par l'intermédiaire de sa place de marché en ligne. À cette fin, le gestionnaire d'une place de marché en ligne exige que le producteur fournisse au moment de son enregistrement sur la place de marché en ligne, une preuve écrite de son introduction d'un plan individuel de gestion ou de son affiliation à l'/aux organisme(s) de gestion concerné(s).

Par dérogation au précédent alinéa, le gestionnaire d'une place de marché en ligne peut tout de même permettre à un producteur qui n'a pas introduit un plan de gestion individuel auprès de l'Organe de décision REP ou qui n'est pas affilié à l'/des organisme(s) de gestion concerné(s), de conclure des contrats à distance avec des ménages privés ou à d'autres utilisateurs que des ménages privés sur le territoire par l'intermédiaire de sa place de marché en ligne, auquel cas ce gestionnaire devra assumer les obligations découlant de la Responsabilité élargie des Producteurs à laquelle ce producteur est normalement soumis.

Le gestionnaire d'une place de marché en ligne fournit chaque année à l'Organe de décision REP, au plus tard le 1^{er} mars, la liste de tous les producteurs qui ont pu conclure des contrats à distance avec des ménages privés ou à d'autres utilisateurs que des ménages privés sur le territoire, au cours de l'année précédente sur sa place de marché en ligne, ainsi que la date d'introduction de leur plan de gestion individuel ou leur numéro d'enregistrement auprès de l'/des organisme(s) de gestion concerné(s).

§ 3. Si le gestionnaire d'une place de marché en ligne agit également comme producteur, il est également soumis aux obligations découlant de la Responsabilité élargie des Producteurs pour les produits qu'il vend lui-même.

§ 4. Les §§ 1 à 3 entrent en vigueur un an après l'entrée en vigueur du présent Accord de coopération.

Art. 12. § 1^{er}. L'organisme de gestion doit veiller tout particulièrement à l'équilibre économique et financier du système mis en place. À cette fin, l'organisme de gestion établit chaque année un plan financier. Le plan financier englobe :

1° le budget ;

2° le calcul des éventuelles contributions financières des membres, qui seront uniformes sur le territoire belge ;

3° la stratégie en matière d'affectation des contributions financières des membres ;

4° la stratégie en matière de provisions et réserves, les réserves pouvant correspondre au maximum aux frais de fonctionnement de l'organisme de gestion pour le flux de déchets concerné sur une période de 18 mois et les provisions n'étant possibles que dans la mesure où elles sont autorisées par le droit comptable et suffisamment motivée à la lumière de l'instabilité du marché, démontrée par une étude détaillée, à actualiser chaque année, des marchés actuels et futurs ; la motivation est étayée par le contrôle des comptes annuels de l'organisme de gestion effectué chaque année par son réviseur, complété, le cas échéant, par une évaluation complémentaire d'un autre réviseur d'entreprises externe désigné par l'Organe de décision REP ;

5° le mode de financement des pertes éventuelles ;

6° le mode de financement de la gestion des produits usagés dont le producteur n'est plus actif ou ne peut être identifié ;

7° la politique d'investissement, les placements financiers devant être sécurisés et limitant les risques de pertes de capital ;

8° la politique en matière d'éco-modulation.

L'Accord de coopération d'exécution visé à l'article 7, § 1, peut imposer, par flux de déchets, des éléments supplémentaires à inclure dans le plan financier, concrétisant également les modalités de financement, conformément à l'article 41.

§ 2. Une partie distincte du budget reprendra les moyens prévus par l'organisme de gestion pour la prévention, ainsi que pour réaliser une circularité de haute qualité, outre les objectifs fixés de collecte et de traitement, et pour stimuler l'économie circulaire. Ces moyens s'ajoutent à la contribution de l'organisme de gestion à la politique des Régions par le paiement de la cotisation prévue à l'article 8, § 1.

§ 3. Le plan financier est soumis pour avis à l'Organe de décision REP, au plus tard pour le 1^{er} novembre. L'Organe de décision REP dispose de trois mois pour rendre un avis. Au cours de cette période, l'Organe de décision REP peut réclamer des informations supplémentaires, auquel cas, le délai de trois mois recommence à courir à compter de la réception de ces informations.

Dans le cadre de cet avis, l'Organe de décision REP examinera, sur la base du plan financier soumis par l'organisme de gestion, si les provisions éventuelles répondent aux conditions visées à l'article 12, § 1, 4^e.

L'Organe de décision REP peut interroger les réviseurs d'entreprises de l'organisme de gestion pour obtenir toutes les informations qu'il souhaite. Il peut également faire examiner les comptes par un réviseur ou un comptable externe désigné à ses frais.

S'il ressort du contrôle des comptes annuels de l'organisme de gestion effectué par son réviseur, complété, le cas échéant, par une évaluation complémentaire d'un autre réviseur d'entreprises externe désigné par l'Organe de décision REP, que certaines provisions ne se justifient pas d'un point de vue de droit comptable ou que la justification de certaines provisions ne peut être établie en l'absence de motivation suffisante, l'Organe de décision REP peut procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément visé à l'article 9, § 7, après avoir donné un premier avertissement et demandé à l'organisme de gestion d'émettre une proposition afin d'annuler les dispositions problématiques dans les meilleurs délais ; si cette proposition n'est pas présentée par l'organisme de gestion dans un délai de trois mois ou si celle-ci n'est pas acceptée par l'Organe de décision REP, l'organisme de gestion sera entendu, avant la décision définitive de suspension ou de retrait de l'agrément.

Art. 13 § 1^{er}. Si les objectifs de collecte et/ou de traitement visés à l'article 7, § 1, ne sont pas atteints par l'organisme de gestion pour les producteurs affiliés chez lui, il paie une cotisation supplémentaire de 50 EUR par tonne entamée pour laquelle l'objectif de collecte n'est pas atteint et une cotisation supplémentaire de 50 EUR par tonne entamée pour laquelle l'objectif de collecte éventuel est bien atteint, mais l'objectif de traitement n'est pas atteint.

Si les objectifs de collecte et/ou de traitement visés à l'article 7, § 1, ne sont pas atteints par l'organisme de gestion pour une 2^{ème} année consécutive, les montants de la cotisation sont augmentés à 100 EUR par tonne entamée et à partir de la 3^{ème} année consécutive, les montants de la cotisation sont augmentés à 150 EUR par tonne entamée.

Cette cotisation supplémentaire doit contribuer au financement de la politique des Régions en matière de prévention et de gestion des déchets concernés et est soumise aux dispositions de l'article 8, § 2.

§ 2. Si les objectifs de collecte et de traitement n'ont pas été atteints, l'Organe de décision REP communiquera à l'organisme de gestion les cotisations supplémentaires à payer par Région.

La cotisation est payée au plus tard dans un délai de trois mois, par versement sur le compte bancaire communiqué par chaque Région.

Art. 14 . § 1^{er}. Si dans un délai de trois ans suivant la fin de l'année civile d'entrée en vigueur de cet Accord de coopération, selon ce qu'il ressort des comptes annuels déposés, les réserves d'un organisme de gestion sont supérieures aux frais de fonctionnement de l'organisme de gestion pour le flux de déchets concerné sur une période de 18 mois, une cotisation supplémentaire de 10% est instaurée sur la part des réserves dépassant cette norme.

Dans un accord de coopération d'exécution tel qu'il est visé à l'article 7, § 1, le pourcentage de la cotisation supplémentaire mentionnée au premier alinéa pourra être réduit à 5% pour une durée maximale de 3 ans, s'il s'agit d'un flux de déchets provenant de produits dont la durée de vie moyenne est supérieure à 15 ans.

Cette cotisation supplémentaire doit contribuer au financement de la politique des Régions en matière de prévention et de gestion des déchets concernés. Les dispositions de l'article 8, § 2 s'appliquent.

§ 2. Si les réserves sont supérieures à la norme visée au § 1, l'Organe de décision REP communiquera à l'organisme de gestion les cotisations supplémentaires à payer par Région.

La cotisation est payée au plus tard dans un délai de trois mois, à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel les réserves dépassent la norme visée au § 1, et ce par versement sur le compte bancaire communiqué par chaque Région.

Section 2 – Registre et mandataire

Art. 15 . § 1^{er}. Chaque producteur, y compris les producteurs qui fournissent des produits par des moyens de vente à distance, doit être enregistré dans un registre en ligne et public mis gratuitement à disposition par l'organisation désignée à cet effet par l'Organe de décision REP dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord de coopération. Lorsque le registre contient des données à caractère personnel, celles-ci ne sont pas rendues publiques.

§ 2. Le registre visé au paragraphe 1^{er} du présent article contient les données suivantes :

1. nom et adresse du producteur et nom et adresse du mandataire le cas échéant (code postal et localité, rue et numéro, pays, numéros de téléphone et de télécopieur, adresse de courrier électronique, ainsi que personne de contact) ;
2. numéro d'identification national du producteur, y compris numéro d'identification fiscal européen ou national ;
3. catégorie de produit, telle que fixée dans l'Accord de coopération d'exécution prévu à l'article 7, § 1 ;
4. type de produit (ménager ou destiné à des utilisateurs autres que les ménages) ;
5. dénomination commerciale du produit ;
6. informations relatives à la manière dont le producteur assume ses responsabilités : dans le cadre d'un système individuel ou collectif, y compris informations sur les garanties financières ;
7. méthode de vente utilisée (par exemple, vente à distance) ;
8. déclaration certifiant que les informations fournies sont conformes à la réalité ;
9. autres informations utiles sur les activités du producteur en Belgique qui ne contiennent pas de données à caractère personnel.

§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le registre des producteurs de déchets de batteries est établi conformément à l'article 55 du Règlement (UE) 2023/1542. Le registre des producteurs est établi par l'Organe de décision REP ou par une organisation désignée par l'Organe de décision REP. L'accord de coopération d'exécution comprendra des dispositions plus détaillées concernant l'enregistrement des producteurs conformément au Règlement (UE) 2023/1542.

Art. 16. § 1^{er}. Le producteur établi en dehors du territoire belge peut désigner une personne physique ou morale établie en Belgique en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent au producteur en vertu des dispositions du présent Accord de coopération.

Tout producteur établi en dehors du territoire belge, qui vend des produits à distance directement à des ménages privés ou à d'autres utilisateurs que des ménages privés, en Belgique, désigne une personne physique ou morale établie en Belgique en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent au producteur en vertu des dispositions du présent Accord de coopération.

§ 2. La désignation d'un mandataire se fait par mandat écrit. Si le mandat prend fin, le mandataire et le producteur préviennent par écrit l'administration dans le mois qui suit la fin du mandat.

§ 3. Tout producteur établi sur le territoire belge, qui vend des produits en dehors du territoire belge mais au sein de l'Union européenne, désigne un mandataire sur ce territoire chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur sur ce territoire en vertu de la législation qui y est applicable.

§ 4. Conformément à l'article 56 (3) du Règlement (UE) 2023/1542, la désignation d'un mandataire chargé de la Responsabilité élargie des Producteurs est obligatoire pour un producteur défini à l'article 3, point 47d), dudit Règlement.

Section 3 – Compétences régionales

Art. 17. À l'exception des tâches explicitement attribuées à l'Organe de décision REP, en vertu du présent Accord de coopération, les Régions sont compétentes quant à la manière dont les producteurs mettent en œuvre leurs obligations.

Dans la mesure où ils ne sont pas réglementés par les Gouvernements régionaux dans un accord de coopération d'exécution, tel que prévu à l'article 7, § 1, les domaines suivants peuvent être réglementés par chacune des Régions pour son propre territoire, dans une législation ou réglementation régionale :

- 1° la stratégie de communication ;
- 2° le système de collecte ;
- 3° l'organisation du traitement des déchets ;
- 4° la stratégie en matière de prévention ;
- 5° l'affectation des diverses cotisations.

Section 4 – Modifications à l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages

Art. 18. Un article 14bis est ajouté à l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, avec le texte suivant :

« Art. 14bis. § 1. Pour le flux de déchets « déchets d'emballages d'origine industrielle » une responsabilité financière s'applique à l'organisme agréé, sous la forme d'une cotisation ; celle-ci doit contribuer au financement de la politique des Régions en matière de prévention et de gestion des déchets concernés.

Le montant de la cotisation est exprimé par an et par habitant, le nombre d'habitants étant fixé par les statistiques de population les plus récentes de la Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, disponibles au 1^{er} janvier de la même année.

S'il existe plusieurs organismes agréés, la cotisation est supportée par chaque organisme agréé à hauteur de sa part de marché. La part de marché d'un organisme agréé au cours d'une année civile N donnée est la somme des parts de marché de chaque responsable d'emballages affilié à cet organisme agréé, telle qu'elle a été établie à la fin de l'année civile précédente N-1. La part de marché d'un responsable d'emballages est exprimée sous forme d'un pourcentage calculé en divisant les nombres des emballages industriels mis sur le marché par le responsable d'emballages dont provient le flux de déchets en question par les nombres totaux des emballages industriels mis sur le marché dont provient le flux de déchets en question, puis en multipliant ce résultat par un facteur cent.

Chaque organisme agréé rend compte à la Commission interrégionale de la REP, pour une année civile N donnée, au plus tard le 1^{er} mars de l'année civile N+1 qui suit ladite année civile, des nombres des emballages soumis à la cotisation mis sur le marché par ses membres au cours de l'année civile N-1. La Commission interrégionale de la REP constate ensuite, pour l'année civile N, sur la base des nombres de l'année civile N-1, la part de marché de l'organisme agréé, conformément à ce que prévoit l'alinéa précédent et communique pour le 1^{er} avril de l'année civile N+1 le montant exact à payer par l'organisme agréé. La cotisation est payée au plus tard le 15 avril de l'année civile N+1, par versement sur les comptes bancaires communiqués par chaque Région.

La cotisation est due pour la première fois pour l'année civile 2026.

La cotisation s'élève à 0,040 EUR/habitant.

Les montants par habitant sont adaptés annuellement en fonction de l'indice santé des prix à la consommation avec, comme taux de base, la moyenne des indices santé des prix à la consommation des quatre premiers mois de l'année précédente.

Les montants indexés sont arrondis au dixième d'eurocent supérieur ou inférieur selon que le chiffre du centime d'eurocent atteint ou non 5.

Les montants correspondants à la part de marché combinée des responsables d'emballages qui remplissent leurs obligations sur une base individuelle, en application de l'article 7, sont déduits des montants de la cotisation.

La cotisation n'est due que si la cotisation calculée s'élève au moins à 500 euros.

§ 2. La politique des Régions en matière de prévention et de gestion des déchets concernés peut notamment avoir trait à :

- la prévention et le réemploi des déchets concernés ;
- la lutte contre la présence des déchets concernés dans les déchets sauvages, les dépôts clandestins et les déchets résiduels ;
- la recherche et le développement aux fins d'améliorer la qualité des produits concernés et principalement leur recyclabilité ;
- l'amélioration des résultats et/ou de la qualité des collectes sélectives des déchets concernés ;
- la collecte non sélective et le traitement des déchets concernés ;
- la rémunération du personnel chargé du contrôle, la mise en œuvre et le suivi des actions susmentionnées ;
- le rapportage et l'évaluation concernant ces déchets ;
- la promotion d'un traitement local et de qualité, dans le cadre de l'économie circulaire.

Les montants globaux de la cotisation sont répartis entre les Régions selon les statistiques de population les plus récentes de la Direction générale Statistique et Information économique du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, disponibles au 1^{er} janvier de l'année où a lieu la période de déclaration.

Chaque Région détermine l'affectation concrète des montants respectivement perçus, après avoir consulté les organismes agréés concernés. ».

Livre III – Dispositions relatives à la Responsabilité élargie des Producteurs pour les déchets sauvages

Section 1 – Champ d'application

Art. 19. § 1^{er}. Le Livre III du présent Accord de coopération s'applique aux déchets de :

- 1° produits du tabac ;
- 2° chewing-gum ;
- 3° lingettes humides ;
- 4° ballons de baudruche.

§ 2. Le Livre III du présent Accord de coopération instaure un régime de Responsabilité élargie des Producteurs pour les déchets énumérés au § 1.

Le régime de Responsabilité élargie des Producteurs implique que les producteurs couvrent les coûts réels et complets :

- 1° des mesures de sensibilisation prises dans le cadre de l'article 33 en ce qui concerne ces déchets ;
- 2° de l'élimination des déchets sauvages pour les produits de tabac, les lingettes humides et les ballons de baudruche, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets sauvages, conformément aux dispositions régionales ;
- 3° de la collecte de déchets de ces produits, abandonnés dans des systèmes publics de collecte, y compris les coûts d'infrastructure et d'exploitation desdits systèmes, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets. Ces coûts peuvent également porter sur la mise en place d'une infrastructure spécifique pour la collecte, sélective ou non, de déchets de ces produits, telle que des récipients appropriés dans les endroits où l'on retrouve fréquemment des déchets sauvages ;
- 4° de la récolte et du rapportage de données sur les produits mis sur le marché en Belgique par les producteurs, ainsi que de données sur la collecte et le traitement des déchets provenant de ces produits ;
- 5° de leur contribution aux frais généraux de la politique des autorités publiques en matière de déchets sauvages, en ce compris le contrôle.

§ 3. Le Livre III du présent Accord de coopération ne porte pas préjudice aux compétences communales ou d'agglomération en matière de propreté publique.

Art. 20. Les producteurs, établis dans un autre État membre, qui mettent des produits sur le marché en Belgique, peuvent désigner une personne physique ou morale établie en Belgique en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent au producteur en ce qui concerne les régimes de Responsabilité élargie des Producteurs.

Tout producteur établi en Belgique qui vend des produits à distance directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que des ménages privés dans un autre État membre, doit désigner un mandataire dans cet État membre. Le mandataire est chargé de remplir les obligations du producteur en vertu de la Directive (UE) 2019/904 sur le territoire de cet autre État membre.

Section 2 – Obligations des producteurs

Art. 21. Le producteur qui relève du champ d'application défini à l'article 19 peut assumer sa Responsabilité élargie de Producteur :

- 1° à titre individuel : en disposant d'une approbation de son « plan de gestion individuel déchets sauvages » prévu à la sous-section 2.1 ;
- 2° de manière collective : en concluant une convention avec un organisme collectif prévu à l'article 26, à condition que ce dernier remplisse les obligations imposées en vertu de la sous-section 2.2.

Sous-section 2.1 – Mise en œuvre individuelle

Art. 22. § 1^{er}. Le producteur qui souhaite mettre en œuvre sa Responsabilité élargie de Producteur à titre individuel doit soumettre à l'approbation de l'Organe de décision REP son « plan de gestion individuel déchets sauvages », qui comprend la demande de mettre en œuvre sa Responsabilité élargie de Producteur pour les déchets sauvages à titre individuel.

§ 2. Le « plan de gestion individuel déchets sauvages » contient les informations et les engagements suivants :

- 1° données d'identification :
 - a. nom, forme juridique, siège social et numéro du registre du commerce ou un numéro d'enregistrement et d'entreprise correspondant du producteur ;
 - b. domicile et adresse du producteur et, le cas échéant, des sièges social, administratif et d'exploitation ;
 - c. numéro de téléphone du domicile, du siège ou de l'établissement, sur le territoire, où le producteur peut être contacté ;
 - d. si le demandeur n'a pas de domicile ou, le cas échéant, de siège social sur le territoire, mention d'un établissement, d'une filiale ou d'un bureau où le registre du commerce peut être consulté à tout moment par l'administration régionale ;
 - e. nom et fonction du signataire de la demande ;
- 2° objet :
 - a. mention des déchets couverts par le champ d'application et des produits correspondants auxquels le plan de gestion s'applique ;
 - b. description de la manière dont le producteur se conformera au régime de Responsabilité élargie des Producteurs qui lui est imposé par le Livre III du présent Accord de coopération, par le biais de son plan de gestion. Celui-ci détaillera comment le producteur assurera soit la reprise organisationnelle et financière de la totalité des déchets sauvages provenant des produits qu'il a mis sur le marché, soit le remboursement des coûts visés à l'article 19, § 2, pour les déchets sauvages provenant des produits qu'il a mis sur le marché. La première option doit contenir l'accord des autorités publiques qui assurent la gestion des déchets sauvages provenant des produits mis sur le marché par le producteur et contient également, outre un plan d'actions portant sur le nettoyage des déchets sauvages, les actions relatives à la collecte et au rapportage des données, ainsi qu'au financement des autres éléments de la politique en matière de déchets sauvages, repris à l'article 19, § 2, 1°-4°.

La deuxième option concerne une cotisation à payer à toutes les autorités publiques supportant ces coûts. Cette cotisation doit être en rapport avec la part de marché du producteur, calculée conformément à l'alinéa quinze de l'article 27, § 1, et n'est due que dans la mesure où la cotisation calculée s'élève au moins à 500 euros.

Chaque producteur rend compte à la Commission interrégionale de la REP, pour une année civile N donnée, au plus tard le 1^{er} mars de l'année civile N+1 qui suit ladite année civile, des nombres des produits soumis à la cotisation mis par lui-même sur le marché au cours de l'année civile N-1. La Commission interrégionale de la REP constate ensuite, pour l'année civile N, sur la base des nombres de l'année civile N-1, la part de marché du producteur, conformément à ce que prévoit l'article 27, et communique pour le 1^{er} avril de l'année civile N+1 le montant exact à payer. La cotisation est répartie entre les Régions sur la base de la clé de répartition qui peut être déduite des montants par Région repris à l'article 27, § 1, alinéa 2. La cotisation est payée au plus tard le 15 avril de l'année civile N+1, par versement sur les comptes bancaires communiqués par chaque Région. Ces dernières se chargent chacune de la répartition ultérieure de la cotisation à toutes les autorités publiques supportant ces coûts sur leur territoire. Chaque année au 15 avril de l'année civile N, un versement anticipé de 50% de la cotisation estimée due pour l'année civile N devra être fait, calculé sur la base du nombre estimé de produits soumis à la cotisation, mis sur le marché par le producteur au cours de l'année civile N-1. À cette fin, le producteur communiquera, le 1^{er} mars de l'année civile N, le nombre estimé pour l'année civile N-1. La cotisation est due pour la première fois pour l'année civile 2026.

3^o engagement : l'engagement écrit, daté et signé par le producteur ou, le cas échéant, par une personne physique pouvant engager la société, que les engagements visés au 2^o, b) pour la reprise organisationnelle et financière des déchets sauvages ou le financement des autorités publiques, seront effectivement mis en œuvre.

§ 3. Le producteur qui met en œuvre sa Responsabilité élargie des Producteurs à titre individuel doit rendre compte à l'Organe de Décision REP, pour le 31 mars au plus tard de chaque année, de la manière dont il exécute son « plan de gestion individuel déchets sauvages » et les obligations découlant du présent Accord de coopération.

Art. 23. § 1^{er}. Le « plan de gestion individuel déchets sauvages » visé à l'article 22 est approuvée selon la procédure suivante :

1^o le plan est introduit auprès de l'Organe de décision REP, datée et signée par le demandeur, ou, le cas échéant, par une personne physique pouvant engager la société, avec, en annexe, une copie de l'acte constitutif et de ses éventuelles modifications au cours des cinq dernières années ;

2^o l'Organe de décision REP examine l'exhaustivité du plan, conformément aux dispositions de l'article 22, § 2 :

a. si le plan est jugé incomplet, l'Organe de décision REP en informe le demandeur dans un délai de 30 jours civils à compter de l'introduction du plan ou de son complément en indiquant les informations et données manquantes ;

b. si le plan est jugé complet, l'Organe de décision REP en informe le demandeur dans un délai de 30 jours civils à compter de l'introduction du plan ou de son complément ;

3^o l'Organe de décision REP se prononce sur le plan dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le plan a été jugé complet ; pendant ces quatre mois, l'Organe de décision REP peut réclamer toutes les clarifications et informations nécessaires pour évaluer le contenu du plan ;

4^o l'Organe de décision REP transmet sa décision d'approbation ou de refus du plan de gestion au demandeur dans un délai de dix jours civils à compter de la décision.

§ 2. Le « plan de gestion individuel déchets sauvages » est soumis à des frais de dossier de € 250, payables à l'introduction du plan. Le délai pour examiner l'exhaustivité ne commence qu'après réception des frais de dossier.

§ 3. L'approbation, mentionnée au § 1, ne peut être accordée que pour une période de cinq ans maximum.

Toute décision d'approbation pour une période plus courte, doit être motivée. L'approbation peut être renouvelée conformément à la procédure visée au présent article, pour une période de cinq ans maximum à chaque fois.

Art. 24. L'approbation de l'Organe de décision REP, mentionnée à l'article 23, § 1, peut, :

1^o être levée à la demande de son titulaire ;

2^o après audition du producteur concerné, être suspendue ou révoquée, sur production d'un rapport de constat ou d'un procès-verbal établissant une violation des prescriptions du présent Accord de coopération ou une infraction pénale.

Sauf en cas de danger imminent et immédiat pour l'homme ou l'environnement, le titulaire de l'approbation est informé, par courrier recommandé avec accusé de réception, de la décision envisagée et de ses motifs au moins quatorze jours avant sa signification. Durant ce délai, le titulaire de l'approbation peut se défendre ou régulariser sa situation.

Art. 25. § 1^{er}. Le titulaire de l'approbation, mentionné à l'article 23, § 1, est tenu de notifier immédiatement à l'Organe de décision REP toute modification des informations suivantes figurant dans son « plan de gestion individuel déchets sauvages » :

1^o le nom, la forme juridique, le siège social et numéro du registre du commerce ou numéro d'enregistrement et d'entreprise correspondant ;

2^o son domicile, adresse ou numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse ou le numéro de téléphone des sièges social, administratif et d'exploitation ou de l'établissement sur le territoire ;

3^o l'objet du plan de gestion ;

4^o les engagements contenus dans le plan de gestion.

§ 2. Le producteur doit respecter strictement les engagements contenus dans son plan de gestion.

Sous-section 2.2 – Mise en œuvre collective

Art. 26. § 1^{er}. Le producteur qui souhaite exercer sa Responsabilité élargie des Producteurs de manière collective, doit adhérer à un organisme collectif, directement ou par le biais d'une personne physique ou morale habilitée à le représenter.

§ 2. Pour pouvoir être chargé par des producteurs de remplir leurs obligations, un organisme collectif doit être une personne morale qui remplit les conditions suivantes :

1^o être constituée en association sans but lucratif, conformément au Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;

2^o être mandatée et financée par les producteurs ;

3^o avoir pour seul objet statutaire la prise en charge, pour le compte de ses membres, des obligations qui leur sont imposées dans le cadre de la Responsabilité élargie des Producteurs du Livre III du présent Accord de coopération ;

4° les administrateurs ou les personnes pouvant engager l'association, doivent jouir de leurs droits civils et politiques ;

5° les administrateurs ou les personnes pouvant engager l'association ne doivent pas avoir été condamnés à une peine d'emprisonnement effective ou à une amende administrative ou pénale supérieure à 10.000 euros en raison d'infraction à la législation sur l'environnement des Régions au cours des cinq dernières années ;

6° disposer de moyens suffisants pour remplir son objet statutaire ;

7° être active dans les trois Régions.

§ 3. L'organisme collectif est tenu de :

1° conclure un contrat d'adhésion avec tout producteur qui le demande ;

2° mettre en ligne, à la disposition de l'Organe de décision REP, la liste complète des producteurs ayant conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme collectif ;

3° garantir l'absence de discrimination dans l'acceptation ou dans l'exclusion de membres ;

4° garantir que les données individuelles ou individualisées sont traitées de manière confidentielle ;

5° veiller à ce que l'Organe de décision REP ait un accès en ligne aux données dans le cadre du présent Accord de coopération ;

6° remplir les obligations de tous les producteurs qui ont conclu un contrat d'adhésion avec lui ;

7° percevoir, de manière non discriminatoire, en tenant éventuellement compte de la nocivité des produits pour l'environnement, comme leur teneur en plastique, auprès de ses contractants les cotisations visant à couvrir le coût réel et complet des obligations qui lui incombent en vertu du présent accord ;

8° déposer chaque année auprès de l'Organe de décision REP les bilans et comptes de résultats pour l'exercice écoulé, dans un délai d'un mois après la clôture de l'exercice, et, pour le 1^{er} novembre, le budget de l'année suivante, relatif au présent Accord de coopération.

Art. 27. § 1^{er}. Afin de se conformer au régime de Responsabilité élargie des Producteurs, fixé par le Livre III du présent Accord de coopération, les producteurs, via leur organisme collectif, et les autorités publiques ensemble optent, soit pour la reprise organisationnelle et financière des déchets sauvages (option organisationnelle et financière), soit pour le remboursement des coûts visés à l'article 19, § 2, supportés par ces autorités à cause de déchets sauvages provenant de produits mis sur le marché par les membres de l'organisme collectif (option financière). L'option choisie peut varier selon l'autorité publique concernée qui reste libre de choisir l'option qui lui convient le mieux.

Dans le cas d'un choix pour le remboursement des coûts visés à l'article 19, § 2, (option financière), l'organisme collectif doit couvrir les coûts réels et complets des autorités publiques concernées par le versement annuel aux Régions d'une cotisation à hauteur des montants suivants (option financière), qui correspondent aux coûts réels et complets de toutes les autorités publiques :

1° à compter de l'année civile 2026, pour les déchets sauvages de produits du tabac : 53.991.135,09 EUR, constitués d'un montant de 17.520.164,14 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale, d'un montant de 12.084.250,86 EUR pour la Région wallonne et d'un montant de 24.386.720,09 EUR pour la Région flamande ;

2° à compter de l'année civile 2026, pour les déchets sauvages de lingettes humides : 2.342.340,42 EUR, constitués d'un montant de 760.091,29 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale, d'un montant de 524.260,72 EUR pour la Région wallonne et d'un montant de 1.057.988,41 EUR pour la Région flamande ;

3° à compter de l'année civile 2026, pour les déchets sauvages de ballons de boudruche : 148.331,27 EUR, constitués d'un montant de 48.133,48 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale, d'un montant de 33.199,29 EUR pour la Région wallonne et d'un montant de 66.998,50 EUR pour la Région flamande.

Si plusieurs organismes collectifs sont créés pour un même flux de déchets, chaque organisme collectif supporte la cotisation à concurrence de sa part de marché, déterminée conformément à l'alinéa 16.

Les sommes correspondant à la part de marché combinée des producteurs qui remplissent individuellement leurs obligations, en exécution de la sous-section 2.1, déterminée conformément à l'alinéa 16, sont déduites des montants de la cotisation.

La cotisation n'est due que dans la mesure où la cotisation calculée s'élève au moins à 500 euros.

Dans la mesure où l'organisme collectif et les autorités publiques concernées ont opté ensemble pour la reprise organisationnelle et financière des déchets sauvages, la cotisation n'est pas d'application pour cette part.

La Commission interrégionale de la REP assure la publication, par Région, des autorités publiques concernées et de la part des coûts couverte par chacune de ces autorités, une distinction supplémentaire pouvant être faite entre les coûts visés à l'article 19, § 2, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.

Les montants sont adaptés annuellement en fonction de l'indice santé des prix à la consommation avec, comme taux de base, la moyenne des indices santé des prix à la consommation des quatre premiers mois de l'année précédente.

Dans la mesure où l'organisme collectif et les autorités publiques concernées n'ont pas opté ensemble pour la reprise organisationnelle et financière des déchets sauvages et où la cotisation prévue au deuxième alinéa est payée, les Régions s'engagent à faire mesurer l'efficacité des actions financées avec les cotisations perçues en utilisant des indicateurs de prestations.

Dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord de coopération, la Commission interrégionale de la REP et les administrations régionales compétentes procèderont ensemble à une évaluation des montants de la cotisation prévue au second alinéa, sur la base des mêmes hypothèses dans les trois Régions, à l'attention des Gouvernements régionaux. Les montants de la cotisation devront être adaptés sur la base de cette évaluation au plus tard à partir de l'année civile 2029. Une telle évaluation sera ensuite répétée tous les cinq ans.

Dans l'éventualité du choix de la reprise organisationnelle et financière des déchets sauvages (option organisationnelle et financière), soit l'organisme collectif introduit sa demande d'agrément auprès de l'Organe de décision REP, soit la mission est confiée à l'organisme agréé au sens de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008, conformément à l'article 28.

Un organisme collectif est agréé en principe pour une période de cinq ans. Si la demande d'agrément porte sur des produits du tabac, l'Organe de décision REP demandera l'avis de l'Alliance pour une société sans tabac. L'Organe de décision REP veille à ce que l'organisme collectif continue à respecter en tout temps l'ensemble de ses obligations. En cas de non-respect de ces obligations, l'Organe de décision REP se réserve le droit de reconsidérer l'agrément, après avoir donné un premier avertissement et une possibilité d'ajustement, avant d'entendre l'organisme de gestion, préalablement à la décision finale.

Quatre ans après l'entrée en vigueur de chaque agrément d'un organisme collectif, l'Organe de décision REP établit une note d'évaluation et synthétique ainsi qu'une note d'orientation stratégique en vue d'un éventuel nouvel agrément à l'attention des représentants des Gouvernements régionaux.

La demande d'agrément doit contenir au minimum les informations suivantes :

- une copie des statuts publiés au *Moniteur belge* ;
- un plan financier et un budget prévisionnel pour la durée de l'agrément ;
- la nature des déchets concernés ;
- un projet de contrat d'adhésion que l'organisme collectif doit conclure avec ses membres ;
- un modèle de convention avec les personnes morales de droit public territorialement compétentes en matière de propreté publique et avec les autres autorités publiques chargées de gérer des déchets sauvages, y compris les règles et modalités de remboursement du coût réel et complet incluant les frais généraux ; ce modèle de convention doit être établi en concertation avec lesdites personnes morales et autorités publiques, ou leurs représentants ;
- un plan opérationnel de gestion des déchets sauvages en partenariat avec les personnes morales de droit public territorialement compétentes en matière de propreté publique, ainsi qu'une description des actions à mener auprès des autres autorités publiques gérant des déchets sauvages ;
- le taux de progression proposé au niveau Des territoires régionaux et les délais de réalisation ;
- la mise en place de nouveaux modèles (par exemple Green deals) ;
- la méthode de rapportage et de contrôle pour évaluer l'efficacité du système mis en place.

L'application de la reprise organisationnelle et financière des déchets sauvages ne peut en aucun cas donner lieu à :

- ce que les producteurs ou leurs représentants déterminent la politique de lutte contre les déchets sauvages des autorités ;
- contrecarrer la politique des autorités visant à décourager le tabagisme ;
- enfreindre la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac ;
- contrecarrer la politique des autorités visant à décourager l'utilisation d'emballages perdus.

Lorsque plusieurs organismes collectifs sont créés pour un même flux, les organismes collectifs sont tenus de mettre en place un organisme coordonnateur, qui a notamment pour mission de prendre connaissance de la part de marché de chaque organisme collectif pour une année civile donnée. La part de marché d'un organisme collectif au cours d'une année civile donnée N est la somme des parts de marché de chaque producteur affilié à cet organisme collectif, telle qu'elle a été établie à la fin de l'année civile précédente N-1. La part de marché d'un producteur est exprimée sous forme d'un pourcentage calculé en divisant les nombres des produits mis sur le marché par le producteur dont proviennent les déchets sauvages en question par les nombres totaux des produits mis sur le marché dont proviennent les déchets sauvages en question, puis en multipliant ce résultat par un facteur cent.

§ 2. Chaque organisme coordonnateur ou chaque organisme collectif, pour les flux de déchets pour lesquels aucun organisme coordonnateur n'a été fondé, rend compte à la Commission interrégionale de la REP, pour une année civile N donnée, au plus tard le 1^{er} mars de l'année civile N+1 qui suit ladite année civile, des nombres des produits soumis à la cotisation, mis sur le marché par les membres des organismes collectifs au cours de l'année civile N-1. La Commission interrégionale de la REP constate ensuite, pour l'année civile N, sur la base des nombres de l'année civile N-1, la part de marché de chaque organisme collectif, conformément à ce que prévoit paragraphe 1^{er}, alinéa 16, et communique pour le 1^{er} avril de l'année civile N+1 le montant exact à payer par chaque organisme collectif, au moyen d'un formulaire. La cotisation est payée au plus tard le 15 avril de l'année civile N+1, par versement sur les comptes bancaires communiqués par chaque Région. Ces dernières se chargent chacune de la répartition ultérieure de la cotisation aux autorités publiques supportant les coûts visés à l'article 19, § 2, 1^{er}-5^o sur leur territoire. Chaque année au 15 avril de l'année civile N, un versement anticipé de 50% de la cotisation estimée due pour l'année civile N devra être fait, calculé sur la base du nombre estimé de produits soumis à la cotisation, mis sur le marché par les membres des organismes collectifs au cours de l'année civile N-1. À cette fin, l'organisme coordonnateur ou chaque organisme collectif communiquera, le 1^{er} mars de l'année civile N, le nombre estimé pour l'année civile N-1.

La cotisation est due pour la première fois pour l'année civile 2026.

Le formulaire visé au premier alinéa contient au moins les informations suivantes :

- 1^o les montants réclamés par Région ou autorité publique concernée ;
- 2^o les numéros du compte sur lequel les montants doivent être versés.

Pour l'année civile 2026 et pour chaque Région, le montant de l'éventuelle contribution financière volontaire, mise à la gestion des déchets par les producteurs dans le cadre de la politique en matière de déchets sauvages, sera déduit des montants visés au § 1, deuxième alinéa du présent article.

§ 3. Si un organisme collectif n'effectue pas le paiement ou si le contrôle du fonctionnaire chargé de la perception et du recouvrement révèle que les montants payés sont incorrects, le fonctionnaire chargé de la perception et du recouvrement peut imposer une amende administrative. Cette amende équivaut à 10 % du montant impayé. L'amende revient aux Régions et est répartie sur la base de la clé de répartition qui peut être déduite des montants par Région repris à l'article 27, § 1, alinéa 2.

§ 4. Si le montant n'est pas payé à l'expiration du délai visé au § 2, l'intérêt légal mentionné dans l'arrêté royal du 4 août 1996 modifiant le taux de l'intérêt légal, est dû de plein droit.

§ 5. L'organisme collectif est tenu de présenter toutes les informations nécessaires à la vérification de l'exactitude des montants versés, à la demande des fonctionnaires chargés du contrôle.

L'organisme collectif est tenu, à la demande des fonctionnaires chargés du contrôle, de fournir, oralement ou par écrit, tout renseignement demandé pour vérifier l'exactitude des montants versés.

§ 6. Concernant les chewing-gums, le secteur s'engage à mettre en œuvre un programme d'actions et de campagnes de sensibilisation et de nettoyage, pour 3,5 millions d'euros étalés sur cinq ans et à partir de 2026. Les modalités de cet engagement, ainsi que la répartition équilibrée des actions au niveau national et régional, seront discutées et approuvées par l'Organe de décision REP.

Art. 28. Un organisme agréé au sens de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, peut remplir le rôle d'organisme collectif pour d'autres flux de déchets que les déchets d'emballages et moyennant un remboursement qui couvre les coûts réels et complets encourus pour ces flux de déchets, en remplissant l'obligation financière prévue à l'article 27, § 1, pour le compte des producteurs et/ou en organisant et finançant les actions et coûts visés à l'article 19, § 2, pour le compte des producteurs, au moyen de contrats

conclus, le cas échéant, par l'organisme agréé avec les autorités publiques qui supportent les coûts visés à l'article 19, § 2 ; dans ce dernier cas, les montants correspondant à la part des coûts totaux couverte par les autorités publiques qui ont conclu un tel contrat seront déduits de l'obligation financière visée à l'article 27, § 1.

Ces contrats doivent être conformes aux modèles de convention approuvés par l'Organe de décision REP, après consultation auprès de l'Organe de décision Emballages.

L'Organe de décision REP assure la publication, par Région, des autorités publiques concernées et de la part des coûts couverte par chacune de ces autorités, une distinction supplémentaire pouvant être faite entre les coûts visés à l'article 19, § 2, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.

Art. 29. Des indicateurs de moyens et de résultats relatifs à l'évolution de la propreté publique, pertinents et mesurables, seront fixés, sur proposition de l'Organe de décision REP, dans l'agrément prévu à l'article 27, § 1, et/ou dans l'agrément de l'organisme prévu à l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages. La Commission interrégionale de la REP vérifiera si les résultats des indicateurs traduisent une évolution favorable de la situation en matière d'amélioration de la propreté publique.

Art. 30. L'Organe de décision REP peut interroger les réviseurs d'entreprises de l'organisme collectif pour obtenir toutes les informations nécessaires qu'il souhaite dans le cadre du présent Accord de coopération. L'Organe de décision REP peut faire examiner à ses frais les comptes par un réviseur ou un expert-comptable externe qu'il désigne. Si l'organisme collectif n'a pas désigné de réviseur, cette tâche est exécutée aux frais de l'organisme collectif.

Art. 31. Si un organisme collectif organise des actions à portée régionale pour sensibiliser les consommateurs, celles-ci doivent être soumises au préalable à l'approbation des administrations régionales. Ces dernières vérifient que les actions prévues sont bien conformes aux objectifs et dispositions de l'Accord de coopération, ainsi qu'aux objectifs de la politique relative aux déchets et matériaux de la Région.

Section 3 – Missions des autorités

Art. 32. Si des montants sont versés à la Région dans le cadre de l'option financière, en exécution des sous-sections 2.1 et 2.2, chaque Région détermine de manière autonome les dépenses et affectations concrètes de ces montants, en vue d'un remboursement des coûts réels et complets de la politique relative aux déchets sauvages des autorités publiques concernées.

Art. 33. Si des montants sont versés à la Région dans le cadre de l'option financière, en exécution des sous-sections 2.1 et 2.2, les administrations régionales prennent des mesures pour informer les consommateurs et pour encourager un comportement responsable de la part des consommateurs, afin de réduire les déchets sauvages de produits couverts par le présent Accord de coopération, et prennent les mesures pour informer les consommateurs sur :

1° l'existence d'alternatives réutilisables, de systèmes de réutilisation et d'options de gestion des déchets pour ces produits, ainsi que les meilleures pratiques pour une gestion saine des déchets, conforme à la législation régionale en la matière ;

2° l'impact sur l'environnement, en particulier sur le milieu marin, des déchets sauvages et d'autres formes inappropriées d'élimination de déchets provenant de ces produits ;

3° les conséquences d'une élimination inappropriée de déchets de ces produits sur le réseau d'égouttage.

Art. 34. § 1^{er}. L'organisme collectif est tenu de communiquer chaque année, au plus tard pour le 1^{er} mars, les données suivantes à l'Organe de décision REP, pour l'année civile écoulée :

- la liste des contrats passés avec les autorités publiques qui supportent des coûts en matière de déchets sauvages et les montants payés à chacune de ces autorités publiques ;

- la liste des producteurs qui ont conclu un contrat d'adhésion ;

- les données financières intervenant dans le calcul des cotisations des membres.

§ 2. Dans le cas de la reprise organisationnelle et financière des déchets sauvages (option organisationnelle et financière), l'organisme collectif est tenu de communiquer également chaque année, au plus tard pour le 31 mars, les données suivantes à l'Organe de décision REP, pour l'année civile écoulée :

- les quantités de déchets sauvages collectées ;

- les quantités de déchets sauvages triées, recyclées et valorisées.

Section 4 – Modifications à l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages

Art. 35. § 1^{er}. À l'article 10, § 2, de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, le point est remplacé par un point-virgule à la fin du point 7°.

§ 2. Un point 8° est ajouté à l'article 10, § 2, de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, avec le texte suivant :

« 8° lorsque l'agrément concerne les obligations de l'Accord de coopération concernant le cadre de la Responsabilité élargie des Producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages :

- un plan financier et un budget prévisionnel pour la durée de l'agrément ;

- la nature des déchets concernés ;

- un projet de contrat d'adhésion que l'organisme collectif doit conclure avec ses membres ;

- un modèle de contrat avec les personnes morales de droit public territorialement compétentes en matière de propreté publique et avec les autres autorités publiques chargées de gérer des déchets sauvages, y compris les règles et modalités de remboursement du coût réel et complet, incluant les frais généraux ;

- un plan opérationnel de gestion des déchets sauvages en partenariat avec les personnes morales de droit public territorialement compétentes en matière de propreté publique, ainsi qu'une description des actions à mener auprès des autres autorités publiques gérant des déchets sauvages ;

- le taux de progression proposé au niveau Des territoires régionaux et les délais de réalisation ;

- les modalités de renforcement de la collecte sélective des emballages ménagers auprès des ménages et out-of-home ;

- la mise en place de nouveaux modèles (par exemple Green deals) ;

- la méthode de rapportage et de contrôle pour évaluer l'efficacité du système mis en place. ».

Art. 36. § 1^{er}. Un § 3 est ajouté à l'article 7 de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, avec le texte suivant :

« § 3. Le responsable d'emballages, visé au paragraphe 1^{er} du présent article, doit assurer, soit la reprise organisationnelle et financière de la totalité des déchets sauvages provenant des emballages ménagers qu'il a mis sur le marché, soit le remboursement des coûts énumérés à l'article 13, § 1, 15° de l'ensemble des autorités publiques supportant ces coûts, pour les déchets sauvages provenant des emballages ménagers qu'il a mis sur le marché. La première option doit contenir l'accord des autorités publiques qui assurent la gestion des déchets sauvages provenant des emballages ménagers mis sur le marché par le responsable d'emballages et contient également, outre un plan d'actions portant sur le nettoyage des déchets sauvages, les actions relatives à la collecte et au rapportage des données, ainsi qu'au financement des éléments de la politique en matière de déchets sauvages, repris à l'article 13, § 1, 15°, 1^o-3°. La deuxième option concerne le remboursement de toutes les autorités publiques supportant ces coûts. Ce remboursement doit être proportionnel à sa part du marché, comme le prévoit le § 4.

Le responsable d'emballages décrit la manière dont il entend remplir cette obligation.

Ce paragraphe s'applique uniquement aux responsables d'emballages qui mettent les emballages suivants sur le marché : emballages visés par la Directive SUP, emballages de cigarettes et canettes de boissons d'origine ménagère. ».

§ 2. Un § 4 est ajouté à l'article 7 de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, avec le texte suivant :

« § 4. Le responsable d'emballages, visé au paragraphe 1^{er} du présent article doit, en ce qui concerne chaque année civile N, participer à la politique des Régions en matière de prévention et de gestion des déchets d'emballages, par le biais d'une cotisation proportionnelle à sa part de marché pour l'année civile N-1.

Concrètement, le responsable d'emballages sera redevable d'une cotisation pour chaque année civile N, calculée sur la base du montant par habitant à l'article 13, § 1, 12° pour le flux de déchets d'emballages ménagers et à l'article 14bis pour le flux de déchets d'emballages industriels, mais proportionnellement à sa part de marché pour l'année civile N-1 et pour autant que la cotisation calculée s'élève au moins à 500 euros.

Chaque responsable d'emballages rend compte à la Commission interrégionale de la REP, pour une année civile N donnée, au plus tard le 1^{er} mars de l'année civile N+1 qui suit ladite année civile, des nombres des emballages soumis à la cotisation mis par lui-même sur le marché au cours de l'année civile N-1. La Commission interrégionale de la REP constate ensuite, pour l'année civile N, sur la base des nombres de l'année civile N-1, la part de marché du responsable d'emballages, conformément à ce que prévoit le cinquième alinéa de l'article 13, § 1, 14° pour les déchets d'emballages d'origine ménagère et le troisième alinéa de l'article 14bis, § 1, pour les déchets d'emballages d'origine industrielle, et communique pour le 1^{er} avril de l'année civile N+1 le montant exact à payer. La cotisation est payée au plus tard le 15 avril de l'année civile N+1, par versement sur les comptes bancaires communiqués par chaque Région.

La cotisation est due pour la première fois pour l'année civile 2026. ».

§ 3. Un § 5 est ajouté à l'article 10 de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, avec le texte suivant :

« § 5. Quatre ans après l'entrée en vigueur de chaque agrément, l'Organe de décision Emballages établit une note d'évaluation et synthétique ainsi qu'une note d'orientation stratégique en vue d'un éventuel nouvel agrément à l'attention des représentants des Gouvernements régionaux. ».

§ 4. À l'article 13, § 1, de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, le 5^{ème} alinéa du point 12° est remplacé par le texte suivant :

- « La politique des Régions en matière de prévention et de gestion d'emballages peut notamment avoir trait à :
- la prévention des déchets d'emballages ;
 - le Research & Development aux fins d'améliorer la qualité des emballages et principalement leur recyclabilité ;
 - l'amélioration de la quantité et/ou la qualité des collectes sélectives ;
 - la collecte non sélective et le traitement des déchets d'emballages ;
 - le contrôle et le monitoring des objectifs de cet Accord de coopération ;
 - la lutte contre la présence d'emballages dans les déchets sauvages et les dépôts clandestins ;
 - la rémunération du personnel chargé du contrôle, la mise en œuvre et le suivi des actions susmentionnées. ».

§ 5. À l'article 13, § 1, de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, le point est remplacé par un point-virgule à la fin du point 13°.

§ 6. Un point 14° est ajouté à l'article 13, § 1, de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, avec le texte suivant :

“14° dans la mesure où aucun contrat prévu au point 15° ne s'applique et dans la mesure où les membres de l'organisme agréé ne remplissent pas cette obligation via une autre personne morale créée à cette fin, supporter les coûts visés au point 15°, à compter de l'année civile 2026, en payant une cotisation de 101.916.395,63 EUR, constituée d'un montant de 33.071.946,73 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale, d'un montant de 22.810.842,29 EUR pour la Région wallonne et d'un montant de 46.033.606,61 EUR pour la Région flamande.

L'Organe de décision REP assure la publication, par Région, des autorités publiques concernées et la part de chacune de ces autorités publiques dans les coûts totaux, une distinction supplémentaire pouvant être faite entre les coûts visés aux points 1, 2, 3 et 4 du point 15°.

Les montants de la cotisation visée au premier alinéa de ce point seront réduits de plein droit de 25 % à compter de l'année civile suivant la première année complète du fonctionnement d'un système de consigne ou d'un système équivalent sur les emballages ménagers de boissons ; ensuite, les montants ainsi réduits sont à nouveau réduits de plein droit de 5%, chaque année, pour chacune des six années civiles suivantes.

Les montants correspondants à la part de marché combinée des responsables d'emballages qui remplissent leurs obligations sur une base individuelle, en application de l'article 7, sont déduits des montants de la cotisation. La part de marché de ces responsables d'emballages est exprimée sous forme d'un pourcentage calculé en divisant les nombres des emballages ménagers mis sur le marché par le responsable d'emballages dont provient le flux de déchets sauvages en question par les nombres totaux des emballages ménagers mis sur le marché dont provient le flux de déchets sauvages en question, puis en multipliant ce résultat par un facteur cent.

La cotisation n'est due que dans la mesure où la cotisation calculée s'élève au moins à 500 euros.

Dans la mesure où l'organisme collectif et les autorités publiques concernées ont opté ensemble pour la reprise organisationnelle et financière des déchets sauvages, la cotisation n'est pas d'application pour cette part.

Les montants visés au premier alinéa de ce point sont adaptés annuellement en fonction de l'indice santé des prix à la consommation avec, comme taux de base, la moyenne des indices santé des prix à la consommation des quatre premiers mois de l'année précédente.

Dans la mesure où aucun contrat prévu au point 15° ne s'applique et où la cotisation prévue au premier alinéa est payée, les Régions s'engagent à faire mesurer l'efficacité des actions financées avec les cotisations perçues en utilisant des indicateurs de prestations.

Dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord de coopération concernant le cadre de la Responsabilité élargie des Producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages, la Commission interrégionale de la REP et les administrations régionales compétentes procèderont ensemble à une évaluation des montants de la cotisation prévue au premier alinéa, sur la base des mêmes hypothèses dans les trois Régions, à l'attention des Gouvernements régionaux. Les montants de la cotisation devront être adaptés sur la base de cette évaluation au plus tard à partir de l'année civile 2029 ; cette adaptation a également pour but explicite d'étendre le champ d'application de la cotisation aux déchets sauvages provenant de tous les emballages ménagers. Cette évaluation sera ensuite répétée tous les cinq ans.

L'organisme agréé rend compte à la Commission interrégionale de la REP, pour une année civile N donnée, au plus tard le 1^{er} mars de l'année civile N+1 qui suit ladite année civile, des nombres des emballages ménagers soumis à la cotisation mis sur le marché par ses membres au cours de l'année civile N-1. La Commission interrégionale de la REP constate ensuite, pour l'année civile N, sur la base des nombres de l'année civile N-1, la part de marché de l'organisme agréé, conformément à ce que prévoit le quatrième alinéa de ce point, et communique pour le 1^{er} avril de l'année civile N+1 le montant exact à payer par l'organisme agréé, au moyen d'un formulaire. La cotisation est payée au plus tard le 15 avril de l'année civile N+1, par versement sur les comptes bancaires communiqués par chaque Région. Ces dernières se chargent chacune de la répartition ultérieure de la cotisation à toutes les autorités publiques supportant les coûts visés à l'article 13, § 1, 15°, 1^o-3^o sur leur territoire. Chaque année au 15 avril de l'année civile N, un versement anticipé de 50% de la cotisation estimée due pour l'année civile N devra être fait, calculé sur la base du nombre estimé d'emballages soumis à la cotisation, mis sur le marché par les membres de l'organisme agréé au cours de l'année civile N-1. À cette fin, l'organisme agréé communiquera, le 1^{er} mars de l'année civile N, le nombre estimé pour l'année civile N-1.

La cotisation est due pour la première fois pour l'année civile 2026.

Le formulaire visé au onzième alinéa de ce point contient au moins les informations suivantes :

- 1° les montants réclamés par Région ou autorité publique concernée ;
- 2° les numéros du compte sur lequel les montants doivent être versés.

Si un organisme agréé n'effectue pas le paiement ou si le contrôle du fonctionnaire chargé de la perception et du recouvrement révèle que les montants payés sont incorrects, les membres du Secrétariat permanent chargés du contrôle peuvent imposer une amende. Cette amende équivaut à 10 % du montant impayé. L'amende revient aux Régions et est répartie sur la base de la clé de répartition qui peut être déduite des montants par Région repris au premier alinéa de ce point.

Si les montants ne sont pas payés à l'expiration du délai fixé, l'intérêt légal mentionné dans l'arrêté royal du 4 août 1996 modifiant le taux de l'intérêt légal, est dû de plein droit.

L'organisme agréé est tenu de présenter toutes les informations nécessaires à la vérification de l'exactitude des montants versés, à chaque demande des fonctionnaires chargés du contrôle.

L'organisme agréé est tenu, à chaque demande des fonctionnaires chargés du contrôle, de fournir, oralement ou par écrit, tout renseignement demandé pour vérifier l'exactitude des montants versés.

Pour l'année civile 2026, et pour chaque Région, le montant des éventuels engagements financiers volontaires visés au point 4° et non couverts par une convention antérieure, sera déduit des montants visés au premier alinéa de ce point. ».

§ 7. Un point 15° est ajouté à l'article 13, § 1, de l'Accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, avec le texte suivant :

« 15° Dans l'éventualité où le responsable d'emballages choisit, via l'organisme agréé et les autorités publiques concernées ensemble, de remplir son obligation par le biais d'un système de reprise organisationnelle et financière des déchets sauvages (option organisationnelle et financière), conclure des contrats avec les autorités publiques supportant des coûts de la gestion des déchets sauvages provenant des emballages ménagers visés par la Directive SUP, des emballages de cigarettes et des emballages de boissons en métal mis sur le marché par les membres de l'organisme agréé. Ces contrats doivent être conformes aux contrats-types approuvés par l'Organe de décision Emballages, après analyse et sur proposition de l'Organe de décision REP, et qui ont pour objet d'organiser et de financer le coût réel et complet :

1. des mesures de sensibilisation, afin de réduire les déchets sauvages d'emballages ménagers, et l'information des consommateurs sur :

- a) l'existence d'alternatives réutilisables, de systèmes de réutilisation et d'options de gestion des déchets d'emballages ménagers jetables, ainsi que les meilleures pratiques pour une gestion saine des déchets, conforme à la législation régionale en la matière ;
- b) l'impact sur l'environnement, en particulier sur le milieu marin, des déchets sauvages et d'autres formes inappropriées d'élimination de déchets d'emballages ménagers ;

2. de l'élimination des déchets sauvages d'emballages ménagers, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets sauvages, conformément aux dispositions régionales ;

3. de la collecte de déchets d'emballages ménagers jetés dans les systèmes publics de collecte, y compris les coûts d'infrastructure et d'exploitation desdits systèmes, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets. Ces coûts doivent également porter sur la mise en place d'une infrastructure spécifique pour la collecte, sélective ou non, des emballages ménagers, telle que des récipients appropriés dans les endroits où l'on retrouve fréquemment des déchets sauvages ;

4. de la contribution proportionnelle aux frais généraux de la politique des autorités publiques en matière de déchets sauvages, en ce compris le contrôle. ».

Section 5 – Contrôle et dispositions pénales

Art. 37. § 1^{er}. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents de chaque administration compétente de la Région désignés par leur Gouvernement, ainsi que les membres du Secrétariat permanent de la Commission interrégionale de la REP, sont chargés du contrôle des dispositions des Livres II et III du présent Accord de coopération, ainsi que du contrôle de l'exécution des obligations en matière de Responsabilité élargie des Producteurs, conformément au Règlement (UE) 2023/1542. Les fonctionnaires et agents de chaque administration compétente de la Région désignés par leur Gouvernement, ont la qualité d'agent de police judiciaire et prêtent serment en cette qualité. Ils peuvent se faire assister par la police ordinaire.

§ 2. Tout producteur et tout organisme collectif est tenu de produire, à la demande des personnes citées au premier paragraphe, tout document et toute correspondance et de fournir verbalement ou par écrit tout renseignement relatif à l'exécution de ses obligations en vertu du présent Accord de coopération et du Règlement (UE) 2023/1542.

Lorsque ces documents et correspondances sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés au moyen d'un système informatique, les personnes nommées au premier paragraphe ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et intelligible. Les personnes nommées au premier paragraphe peuvent également requérir la personne mentionnée plus haut de réaliser, en leur présence et sur son matériel, des copies dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou d'une partie des données précitées, ainsi que d'effectuer les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification du respect des obligations du présent Accord de coopération et du Règlement (UE) 2023/1542.

§ 3. Tout producteur et tout organisme collectif est tenu d'accorder, à tout moment et sans avertissement préalable, le libre accès des locaux où sont exercées ses activités, pour autant que ceux-ci ne soient pas utilisés comme habitation, afin de permettre aux personnes citées au premier paragraphe de contrôler le respect des obligations du présent Accord de coopération et du Règlement (UE) 2023/1542. Sont à considérer comme locaux où une activité est exercée, notamment les bureaux, les fabriques, les ateliers, les magasins, les garages et les terrains servant d'usines, d'ateliers ou de dépôts.

Si ces opérations présentent les caractéristiques d'une perquisition, elles ne peuvent être effectuées qu'à condition que le juge d'instruction en ait donné l'autorisation.

Art. 38. § 1^{er}. Est puni d'une amende de mille à deux millions d'euros, le producteur qui n'atteint pas ses objectifs de collecte et de traitement et qui doit dès lors confier sa Responsabilité élargie des Producteurs à un organisme de gestion, comme le prévoit l'article 10, § 2, et qui omet de le faire dans un délai de trois mois après avoir été informé par l'Organe de décision REP du constat de non-atteinte des objectifs.

§ 2. Est puni d'une amende de mille à deux millions d'euros, le producteur qui n'a pas confié ses obligations à un organisme collectif conformément à l'article 26, § 1^{er}, et qui ne met pas en œuvre sa Responsabilité élargie de Producteur à titre individuel conformément à l'article 22.

Livre IV – Dispositions finales et traitement des données à caractère personnel

Art. 39. L'Organe de décision REP de la Commission interrégionale de la REP :

1° approuve, conjointement avec l'Organe de décision Emballages de la Commission interrégionale de la REP, la proposition annuelle de budget aux gouvernements régionaux ;

2° approuve, conjointement avec l'Organe de décision Emballages de la Commission interrégionale de la REP, le programme de travail annuel du Secrétariat permanent, la description de fonction et les objectifs annuels à atteindre par le Directeur et les chefs de service du Secrétariat permanent et se charge, avec l'Organe de décision Emballages de la Commission interrégionale de la REP, de l'évaluation annuelle du Directeur et des chefs de service du Secrétariat permanent ;

3° fixe, conjointement avec l'Organe de décision Emballages de la Commission interrégionale de la REP, l'organigramme et les règles de fonctionnement interne de la Commission interrégionale de la REP ;

4° approuve la manière dont le producteur qui n'a pas confié sa Responsabilité élargie des Producteurs à un organisme de gestion ou à un organisme collectif, s'acquitte de ses obligations ;

5° rend un avis sur le modèle de convention entre le producteur et l'organisme de gestion ;

6° contrôle les demandes d'agrément introduites par les organismes de gestion et les organismes collectifs dans le cadre de l'article 9, § 7 et de l'article 27, § 1, et vérifie la mise en œuvre des agréments qu'il accorde ;

7° rend un avis sur le plan financier des organismes de gestion ;

8° informe les Régions de l'applicabilité ou non des cotisations prévues aux articles 13 et 14 ;

9° communique les noms des autorités publiques concernées qui supportent les coûts résultant des déchets sauvages, ainsi que les coûts à couvrir pour chacune de ces autorités et tout autre indicateur pertinent ;

10° établit les formulaires prévus à l'article 27, § 2 ;

11° met en œuvre toutes les autres tâches qui lui sont fixées par le présent Accord de coopération.

Art. 40. Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent Accord de Coopération, l'Organe de décision REP de la Commission interrégionale de la REP réalisera une évaluation du système dans son ensemble, dans le but notamment de permettre une évolution possible, et de permettre la poursuite d'un système commun sur l'ensemble du territoire belge.

Le système commun repose sur un modèle dans lequel les acteurs publics et privés impliqués collaborent, chacun selon son rôle et ses compétences propres, à l'objectif général en matière de propreté publique.

Art. 41. Dans le cadre de la Responsabilité élargie des Producteurs mise en place par cet Accord de coopération et par le Règlement (UE) 2023/1542, les Gouvernements régionaux, agissant ensemble par le moyen d'un accord de coopération d'exécution, sont habilités, dans la mesure où ils agissent de manière raisonnable, pertinente et proportionnelle, à définir clairement les rôles et les responsabilités des producteurs, des organismes de gestion et des organismes collectifs, des vendeurs intermédiaires et finaux, des opérateurs publics ou privés de gestion des déchets, des autorités locales et, le cas échéant, des opérateurs de réemploi et de préparation en vue du réemploi et des entreprises de l'économie sociale et solidaire.

La définition des rôles et responsabilités des acteurs impliqués doit viser à permettre une bonne mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs et peut porter sur :

- les modalités de collecte et de reprise des déchets concernés ;
- la coopération entre les producteurs et les personnes morales de droit public territorialement responsables de la collecte des déchets ménagers. Le principe est ici que les personnes morales de droit public assurent la collecte gratuite des déchets ménagers concernés et que les producteurs doivent payer un remboursement équitable à cet effet. Il est possible de déroger à ce principe si d'autres canaux de collecte s'avèrent plus effectifs et efficaces ;
- le rapportage sur les activités propres concernant les déchets concernés ;
- l'obligation de garantir et d'encourager les possibilités de réparation, de réemploi et de traitement de haute qualité des déchets concernés lors de leur collecte, de leur stockage et leur transport ;
- l'obligation de fournir aux détenteurs des déchets concernés des informations sur la prévention des déchets, le réemploi et la préparation en vue du réemploi, les systèmes de reprise et de collecte et la prévention des déchets sauvages ;
- la mention de la contribution environnementale sur la facture.

Art. 42. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'application du présent Accord de coopération est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public, comme indiqué à l'article 6, 1, e) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Les données à caractère personnel visées aux articles 11, 15, 34 et 37 sont utilisées afin de vérifier si le producteur respecte ses obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs.

Le responsable du traitement de ces données est la Commission interrégionale de la REP. Ces données sont conservées pendant une durée d'au maximum 5 ans.

Art. 43. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'application du présent Accord de coopération est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public, comme indiqué à l'article 6, 1, e) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Les données à caractère personnel visées aux articles 22, 23 et 25 sont utilisées dans le cadre de l'évaluation du plan de gestion individuel déchets sauvages pour identifier le producteur ayant introduit ledit plan.

Le responsable du traitement de ces données est la Commission interrégionale de la REP. Ces données sont conservées durant la durée de validité du plan de gestion individuel déchets sauvages.

Art. 44. La Commission interrégionale de la REP prend des mesures appropriées afin de transmettre à la personne concernée les informations visées aux articles 13 et 14 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et la communication visée aux articles 15 à 22 et à l'article 34 du même règlement en ce qui concerne le traitement de ses données à caractère personnel aux fins visées à l'article 42 du présent accord de coopération, en des termes clairs et simples, sous une forme concise, transparente, compréhensible et aisément accessible.

Art. 45. Le présent Accord de coopération entrera en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de son dernier acte d'assentiment.

Les articles 37 et 38 du présent Accord de coopération ne s'appliquent qu'à un flux de déchets visé à l'article 7, § 1, alinéa 1, dès qu'un accord de coopération d'exécution, tel que prévu à l'article 7, § 1, alinéa 3, est entré en vigueur pour ce flux de déchets.

Bruxelles, 9 février 2026.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

J. BROUNS

Le Ministre-Président de la Région wallonne,

A. DOLIMONT

Le Ministre wallon de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Économie sociale,

Y. COPPIETERS

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Énergie et de la Démocratie participative,

A. MARON

ÜBERSETZUNG

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C – 2026/002792]

12. MÄRZ 2026 — Dekret zur Zustimmung des Zusammenarbeitsabkommens vom 9. Februar 2026 zwischen der Flämischen Region, der Wallonischen Region und der Region Brüssel-Hauptstadt über den Rahmen für die erweiterte Herstellerverantwortung für bestimmte Abfallströme und Streumüll (1)

Das Wallonische Parlament hat Folgendes angenommen, und Wir, Wallonische Regierung, sanktionieren es:

Einziger Artikel - Dem Zusammenarbeitsabkommen vom 9. Februar 2026 zwischen der Flämischen Region, der Wallonischen Region und der Region Brüssel-Hauptstadt über den Rahmen für die erweiterte Herstellerverantwortung für bestimmte Abfallströme und Streumüll wird zugestimmt.

Wir fertigen das vorliegende Dekret aus und ordnen an, dass es im *Belgischen Staatsblatt* veröffentlicht wird.

Namur, den 12. März 2026

Der Ministerpräsident und Minister für Haushalt, Finanzen, internationale Beziehungen und Tierwohl

A. DOLIMONT

Der Vizepräsident und Minister für Raumpolitik, Infrastrukturen, Mobilität und lokale Behörden

F. DESQUESNES

Der Vizepräsident und Minister für Wirtschaft, Industrie, Beschäftigung, Ausbildung, Forschung und digitale Technologien

P.-Y. JEHOLET

Der Minister für Gesundheit, Umwelt, Solidarität und Sozialwirtschaft

Y. COPPIETERS

Die Ministerin für öffentlichen Dienst, administrative Vereinfachung und Sportinfrastrukturen

J. GALANT

Die Ministerin für Tourismus, Kulturerbe und Kleinkindbetreuung

V. LESCRENIER

Die Ministerin für Energie, den Luft-Klima-Plan, Wohnungswesen und Flughäfen

C. NEVEN

Die Ministerin für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten

A.-C. DALCQ

—
Fußnote

(1) *Sitzung 2025-2026*

Dokumente des Wallonischen Parlaments, 495 (2025-2026) Nrn. 1, 1bis bis 3

Ausführliches Sitzungsprotokoll, Plenarsitzung vom 11. März 2026

Diskussion

Abstimmung.

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE FLÄMISCHE GEMEINSCHAFT UND REGION BRÜSSEL-HAUPTSTADT

9. FEBRUAR 2026 — **Zusammenarbeitsabkommen über den Rahmen für die erweiterte Herstellerverantwortung für bestimmte Abfallströme und Streumüll**

Aufgrund des Artikels 39 der Verfassung;

Aufgrund des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen, abgeändert durch das Sondergesetz vom 8. August 1988 und das Sondergesetz vom 16. Juli 1993, insbesondere Artikel 6 § 1 II Ziffer 2 und Artikel 92bis § 1;

Aufgrund des Sondergesetzes vom 12. Januar 1989 betreffend die Brüsseler Institutionen, Artikel 42;

Aufgrund des Dekrets der Flämischen Region vom 23. Dezember 2011 über die nachhaltige Bewirtschaftung von Stoff- und Abfallkreisläufen, des Dekrets der Wallonischen Region vom 9. März 2023 über Abfälle, Stoffkreislaufwirtschaft und öffentliche Sauberkeit sowie der Ordonnanz der Region Brüssel-Hauptstadt vom 14. Juni 2012 über Abfälle;

Aufgrund des Zusammenarbeitsabkommens vom 4. November 2008 über die Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen;

In der Erwägung, dass vorliegendes Zusammenarbeitsabkommen unter anderem darauf abzielt, die teilweise Umsetzung und Ausführung der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien sicherzustellen;

In der Erwägung, dass vorliegendes Zusammenarbeitsabkommen unter anderem darauf abzielt, die teilweise Umsetzung und Ausführung der Richtlinie (EU) 2019/904 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt sicherzustellen;

In der Erwägung, dass die im Rahmen des Zusammenarbeitsabkommens vom 4. November 2008 über die Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen eingerichtete Interregionale Verpackungskommission in eine Interregionale Kommission für die EPA umgewandelt wird, die sich aus zwei getrennten Entscheidungsgremien und einem gemeinsamen ständigen Sekretariat zusammensetzt; dass diese Interregionale Kommission für die EPA eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens und bei der Überwachung ihrer ordnungsgemäßen Einhaltung spielen wird;

In der Erwägung, dass das Ziel der Abfallpolitik in Belgien darin bestehen muss, die negativen Auswirkungen der Abfallerzeugung und -bewirtschaftung auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt auf ein Minimum zu reduzieren; dass diese Politik auch darauf abzielen muss, den Verbrauch natürlicher Ressourcen zu verringern und die praktische Einhaltung der Abfallhierarchie zu fördern, wie sie sich aus der Richtlinie 2008/98/EG ergibt;

In der Erwägung, dass die Einführung der "erweiterten Herstellerverantwortung" in die Richtlinie 2008/98/EG eines der Mittel ist, um die Gestaltung und Herstellung von Gütern zu fördern, die während ihres gesamten Lebenszyklus, einschließlich ihrer Reparatur, Wiederverwendung und Demontage sowie ihres Recyclings, eine effiziente Ressourcennutzung in vollem Umfang berücksichtigen und fördern, ohne dass der freie Warenverkehr im Binnenmarkt beeinträchtigt wird;

In der Erwägung, dass für die Umsetzung der erweiterten Herstellerverantwortung ein nationaler Rahmen erforderlich ist, da die Produkte auf dem belgischen Markt in Verkehr gebracht werden und es keine regionalen Teilmärkte gibt; dass die Erreichung der Sammel- und Verwertungsziele, die im Verhältnis zur auf den Markt gebrachten Menge ausgedrückt werden, nur auf nationaler Ebene kontrolliert und durchgesetzt werden kann;

In der Erwägung, dass es notwendig ist, die Vorschriften regelmäßig im Einklang mit den technologischen Entwicklungen sowie den Entwicklungen bei den gesellschaftlichen Bedürfnissen und politikbasierten Erkenntnissen zu überprüfen; dass ein Mechanismus daher erforderlich ist, um die nationalen Vorschriften reibungslos anzupassen; dass daher beschlossen wurde, Zusammenarbeitsabkommen für jeden Abfallstrom umzusetzen, in denen nationale Ziele festgelegt werden, wobei die europäischen Rechtsvorschriften einzuhalten sind;

In der Erwägung, dass, solange für einen bestimmten Abfallstrom kein geltendes ausführendes Zusammenarbeitsabkommen besteht, mit dem die "erweiterte Herstellerverantwortung" auf der Grundlage des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens umgesetzt wird, alle regionalen Vorschriften zur "erweiterten Herstellerverantwortung" für diesen Abfallstrom uneingeschränkt in Kraft bleiben;

In der Erwägung, dass die Regionen den oben genannten nationalen Rahmen durch ein rechtsverbindliches Zusammenarbeitsabkommen festlegen können;

In der Erwägung, dass gemäß dem Verursacherprinzip und der in der Richtlinie 2008/98/EG vorgesehenen Möglichkeit zielt das vorliegende Zusammenarbeitsabkommen darauf ab, die Kosten der Abfallbewirtschaftung vollständig den Herstellern aufzuerlegen, die die oben genannten Abfallströme verursachen; dass diese Kosten so berechnet werden sollten, dass sie die tatsächlichen und vollständigen Umweltkosten der Erzeugung und der gesamten Abfallbewirtschaftung widerspiegeln;

In der Erwägung, dass die Leitungsorgane, die im Namen ihrer Mitglieder, der in Buch II des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens genannten Hersteller von Abfallströmen, die erweiterte Herstellerverantwortung wahrnehmen, diese Kosten derzeit nur teilweise tragen, sodass ein Teil davon weiterhin zu Lasten der Allgemeinheit geht;

In der Erwägung, dass der Stand der Wissenschaft gezeigt hat, dass entgegen der zum Zeitpunkt des Abschlusses des Zusammenarbeitsabkommens vom 4. November 2008 über die Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen vorherrschenden Auffassung die Kosten für Verpackungsabfälle industriellen Ursprungs nicht nur teilweise von anderen Unternehmen als den Verpackungsverantwortlichen getragen werden, sondern aufgrund der regionalen Politik in den Bereichen Vermeidung, Sensibilisierung und Kontrolle auch teilweise von der Allgemeinheit; dass die Grundsätze der erweiterten Herstellerverantwortung und des Verursacherprinzips, wie sie in der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien festgelegt sind, bedeuten, dass diese Kosten, die von anderen Unternehmen und der Allgemeinheit zu tragen sind, korrekt den Verpackungsverantwortlichen selbst angerechnet werden müssen; dass diese verbleibenden Kosten durch die Einführung einer finanziellen Verpflichtung zur Beteiligung an der Politik der Regionen für die Verpackungsverantwortlichen von Verpackungsabfällen industriellen Ursprungs ausgeglichen werden;

In der Erwägung, dass Abfallströme mit einem positiven Nettowert – also solche, bei denen die Gesamtkosten für die Erreichung der vorgeschriebenen Ziele geringer sind als die Einnahmen, die diese Abfallströme für das Leitungsorgan generieren – dennoch weitere Kosten für die Allgemeinheit verursachen, beispielsweise im Bereich der Abfallvermeidung und der Bürgerinformation;

In der Erwägung, dass das vorliegende Zusammenarbeitsabkommen darauf abzielt, diesen Teil der Kosten auch den für die Abfallströme verantwortlichen Herstellern aufzuerlegen, und zwar durch die Zahlung einer Abgabe durch die Leitungsorgan, der als jährlicher Betrag pro Einwohner festgelegt ist; dass sich die Höhe der Beträge pro Abfallstrom zum einen aus der in Artikel 13 § 1 Ziffer 12 des Zusammenarbeitsabkommens vom 4. November 2008 über die Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen, die dasselbe Ziel verfolgt, vorgesehenen Beitragshöhe von 0,50 Euro pro Einwohner pro Jahr ergibt, und zum anderen aus den Betriebskosten für die Bewirtschaftung des Abfallstroms, berechnet auf der Basis der Position 60/61 ("Einkäufe bei Dritten") des letzten Jahresabschlusses jedes Leitungsorgans, verglichen mit den gleichen Kosten, die der zugelassenen Organisation für Verpackungsabfälle aus Haushalten im Rahmen des besagten Zusammenarbeitsabkommens vom 4. November 2008 entstanden sind; dass im Rahmen dieses Zusammenarbeitsabkommens eine entsprechende Verpflichtung für die zugelassene Stelle für industrielle Verpackungsabfälle vorgesehen ist, da auch dort identische Bedingungen vorliegen;

In der Erwägung, dass die Beträge der Abgabe jährlich indexiert werden;

In der Erwägung, dass die Abgaben für jeden unter dieses Zusammenarbeitsabkommen fallenden Abfallstrom sich auf allgemeine Vermeidungsmaßnahmen oder Vermeidungsmaßnahmen, die für diesen bestimmten Abfallstrom spezifisch sind, konzentrieren;

In der Erwägung, dass es noch kein Leitungsorgan für alle Abfallströme gibt und daher derzeit für die betreffenden Abfallströme ein Nullsatz angewandt wird; dass die Absicht besteht, das vorliegende Zusammenarbeitsabkommen regelmäßig zu überprüfen, um es an die Realität anzupassen;

In der Erwägung, dass Hersteller, die ihre erweiterte Herstellerverantwortung nicht einem Leitungsorgan übertragen haben, diese Kosten selbst durch die Erstellung eines individuellen Bewirtschaftungsplans tragen, in dem die Modalitäten festgelegt sind, damit diese Hersteller im gleichen Maße an der Politik teilnehmen wie die Hersteller, die einem Leitungsorgan angeschlossen sind; dass dieselbe Verpflichtung auch für Verpackungsverantwortliche vorgesehen ist, die im Rahmen des Zusammenarbeitsabkommens vom 4. November 2008 die Rücknahmepflicht für Verpackungsabfälle sowohl aus privaten Haushalten als auch aus der Industrie individuell erfüllen, da sich diese Verpackungsverantwortlichen in einer identischen Situation befinden;

In der Erwägung, dass in bestimmten Fällen eine zusätzliche Abgabe von einem Leitungsorgan erhoben wird; dass diese Abgabe dann fällig wird, wenn das Leitungsorgan die vorgegebenen Ziele nicht erreicht; dass der vorliegende Text keine strafrechtlichen Sanktionen oder administrativen Geldbußen vorsieht, sondern Abgaben zugunsten der Politik der Regionen; dass die Nichteinhaltung der Ziele in der Tat zusätzliche Kosten für die Gemeinschaft im Bereich der Abfallbewirtschaftung mit sich bringt;

In der Erwägung, dass eine Zusatzabgabe auch dann zu entrichten ist, wenn das Leitungsorgan übermäßige Rücklagen hält, da das Leitungsorgan in finanzieller und steuerlicher Hinsicht effizient arbeiten muss und diese übermäßigen Rücklagen eine ungerechtfertigte Belastung für die Verbraucher darstellen; dass die Zusatzabgabe die Leitungsorgane dazu anregen soll, alles zu unternehmen, um die ihnen übertragenen Aufgaben und Ziele so kosteneffizient wie möglich zu erfüllen;

In der Erwägung, dass der zulässige Wert der Rückstellungen von den Betriebskosten des Leitungsorgans für den betreffenden Abfallstrom abhängt; dass darunter die Kosten zu verstehen sind, die im Jahresabschluss unter der Rubrik "Kosten der verkauften Waren und erbrachten Dienstleistungen (Code 60/66A)" ausgewiesen sind, mit Ausnahme von Zuführungen zu Rückstellungen (Code 635); dass es sich also um die Summe der Codes 60, 61, 62, 630, 631, 64 und 66A handelt;

In der Erwägung, dass es einerseits zu vermeiden gilt, die Bildung von buchhalterisch unzulässigen Rückstellungen zu vermeiden, die als "de facto"-Reserven dienen; dass andererseits die Leitungsorgane auch über Autonomie verfügen, um ihren EPR-Verpflichtungen nachzukommen und ihre eigene Finanzstrategie als vernünftige und umsichtige Personen zu verfolgen; dass Rückstellungen nur im strengen Rahmen des Rechnungslegungsrechts möglich sind und dass eine objektive Begründung der buchhalterischen Notwendigkeit der Rückstellungen, gestützt auf Studien, erforderlich ist, um zu überprüfen, ob dies tatsächlich der Fall ist; dass in diesem Zusammenhang anzumerken ist, dass die Genehmigung des Jahresabschlusses durch den eigenen Revisor für sich genommen kein ausreichender Grund ist, um die Rückstellungen als gerechtfertigt anzuerkennen; dass ein faires Verfahren vorgesehen ist, damit die Prüfung durch den eigenen Revisor durch eine unabhängige Prüfung überprüft und ergänzt wird, die

dem Rechnungslegungsrecht und den vom Institut der Betriebsrevisoren festgelegten berufsständischen Regeln entspricht; dass sich dieses Verfahren im Rahmen des Zusammenarbeitsabkommens vom 4. November 2008 über die Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen für die zugelassenen Organe Fost Plus und Valipac bewährt hat;

In der Erwägung, dass die Begrenzung der Reserven und Provisionen auch erforderlich ist, um Marktstörungen zwischen den derzeitigen Leitungsorganen und künftigen Leitungsorganen für denselben Abfallstrom zu vermeiden und Probleme bei der Rückgabe von Provisionen im Falle der Einstellung der Herstellerzugehörigkeit zu vermeiden;

In der Erwägung, dass es gerechtfertigt ist, bei der Beurteilung, ob ein Hersteller einen ausreichenden Beitrag zur Politik der Regionen leistet, den Herstellern, die Produkte ausschließlich für ihren eigenen Gebrauch einführen oder ihre Abfälle in geschlossenen Kreisläufen bewirtschaften, besondere Flexibilität zu zeigen, da diese Hersteller wesentlich weniger zum Abfallproblem beitragen, zu dem die Regionalpolitik Abhilfe schaffen muss;

In der Erwägung, dass die Regionen, indem sie vorsehen, dass ein Leitungsorgan eine Aufgabe im öffentlichen Interesse hat, soweit die ihm übertragene erweiterte Herstellerverantwortung sich auf Haushaltsabfälle bezieht, nicht beabsichtigen, dieses Leitungsorgan den Rechtsvorschriften über die Vergabe öffentlicher Aufträge zu unterwerfen; dass es allein Sache des föderalen Gesetzgebers ist, den Anwendungsbereich der Vergabevorschriften festzulegen;

In der Erwägung, dass es gerechtfertigt ist, einem Hersteller, der keinem Leitungsorgan angeschlossen ist und seine Sammel- oder Verarbeitungsziele nicht erreichen kann, keine zusätzliche Abgabe aufzuerlegen, wie dies bei einem Leitungsorgan der Fall ist, das sich als nicht in der Lage befunden hat, diese Ziele zu erreichen, da in diesem Fall der Hersteller, der nicht einem Leitungsorgan angeschlossen ist, verpflichtet ist, seine erweiterte Herstellerverantwortung auf ein Leitungsorgan zu übertragen;

In der Erwägung, dass die von der Interregionalen Kommission für die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) zu erteilenden Zulassungen für die Leitungsorgane vorgesehen sind; dass diese Zulassungen sich nur auf die Bestimmungen des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens beziehen und keine den Regionen vorbehaltenen Angelegenheiten betreffen; dass die erteilten Zulassungen daher die regionalen Regelungen ergänzen;

In der Erwägung, dass die Leitungsorgane fairen Verpflichtungen im öffentlichen Interesse unterliegen; dass die Leitungsorgane in diesem Zusammenhang auch begrenzten Genehmigungs- und Berichtspflichten im Rahmen der Interregionalen Kommission für die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) unterliegen;

In der Erwägung, dass der einzige Zweck der Leitungsorgane darin bestehen sollte, die erweiterte Herstellerverantwortung umzusetzen, aber es ist manchmal erforderlich, dieses satzungsmäßige Ziel in begrenztem Umfang auszuweiten, damit das Leitungsorgan die Ergebnisse kosteneffizient erzielen kann; dass diese Ausweitung jedoch nur akzeptiert werden kann, wenn ausreichende Garantien dafür vorliegen, dass keine Gefahr einer Wettbewerbsverzerrung besteht; dass die Interregionale Kommission für die EPR die Möglichkeit haben muss, die hierfür notwendigen Stellungnahmen einzuholen, beispielsweise bei der belgischen Wettbewerbsbehörde, und dass das Leitungsorgan anschließend die Anmerkungen der Interregionalen Kommission für die EPR berücksichtigen muss;

In der Erwägung, dass die nationalen Rechtsvorschriften die Zuständigkeit der Regionen in Bezug auf die Abfallpolitik unberührt lassen sollten, um den operativen Rahmen für die Umsetzung der erweiterten Herstellerverantwortung festzulegen; dass sich der interregionale Rahmen daher auf das, was nur auf nationaler Ebene geregelt werden kann, beschränkt;

In der Erwägung, dass den Herstellern verschiedener Produkte unterschiedliche Arten von Verpflichtungen auferlegt werden, um eine möglichst umweltverträgliche Sammlung und Verarbeitung zu gewährleisten; dass es jedoch eine Reihe von Produkten gibt, für die aufgrund der besonderen Beschaffenheit des Produkts die Einführung bestimmter Maßnahmen besonders schwierig ist; dass die erforderlichen Maßnahmen dennoch ergriffen werden sollten, um zu vermeiden, dass Abfälle und Streumüll nicht bewirtschaftet werden und zu wildem Müll werden;

In der Erwägung, dass Streumüll ein großes soziales und ökologisches Problem darstellt und der Gemeinschaft eine erhebliche finanzielle Belastung für seine Beseitigung auferlegt; dass er für die Hersteller von Produkten, die erheblich zur Vermüllung beitragen, zur Finanzierung der Kosten für die Vermeidung und Beseitigung von Streumüll angemessen ist;

In der Erwägung, dass die Hersteller die Wahl haben, ihre Verpflichtungen individuell zu erfüllen, sich zu einer kollektiven Einrichtung zu vereinen oder die Aufgabe der kollektiven Einrichtung einem im Rahmen des Zusammenarbeitsabkommens vom 4. November 2008 über die Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen zugelassenen Organ zu übertragen;

In der Erwägung, dass der finanzielle Beitrag der Hersteller zu den Kosten der Streumüllvermeidung und -entsorgung die tatsächlichen und vollen Kosten decken sollte; dass dieser finanzielle Beitrag jedoch nicht über die Kosten hinausgehen sollte, die erforderlich sind, um die erforderlichen Dienstleistungen kosteneffizient zu erbringen; dass sich die Kosten auf die Kosten für Arbeiten beschränken, die von oder im Namen von öffentlichen Behörden durchgeführt werden und dass die regionalen Verwaltungen sie im Einklang mit dem europäischen Recht auf transparente Weise festlegen;

In der Erwägung, dass für Haushaltsverpackungsabfälle durch Änderungen des Zusammenarbeitsabkommens vom 4. November 2008 über die Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen dieselben Verpflichtungen auferlegt werden wie für die anderen Abfallströme, die in erheblichem Maße für die Entstehung von Streumüll verantwortlich sind; dass durch die Einführung eines Pfandsystems oder eines gleichwertigen Systems jedoch mit einem Rückgang des Anteils der Haushaltsverpackungen an Streumüll gerechnet werden kann, was eine schrittweise Senkung der Abgabe auf Haushaltsverpackungen erforderlich macht; dass es darüber hinaus angezeigt ist, die Abgabe auf Haushaltsverpackungen in einer ersten Stufe auf die Verpackungen zu beschränken, die unter die SUP-Richtlinie fallen, sowie auf Zigarettenpackungen und Konservenverpackungen für Haushaltsgetränke, da sie erheblich in Streumüll vorhanden sind und es derzeit kein Pfandsystem oder ein gleichwertiges System gibt;

In der Erwägung, dass die Abgaben für jeden dieser Abfallströme auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten festgelegt wurden, die von den einzelnen Regionen für die effiziente Streumüllbewirtschaftung durch vollständige Studien auf der Grundlage der Bewertung der Gesamtkosten und der tatsächlichen Kosten geschätzt wurden, die transparent und verhältnismäßig im Einklang mit den Grundsätzen der Richtlinie (EU) 2019/904 über die Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt, aufgeteilt auf die Abfallströme, auf der Grundlage der jüngsten Fraktionszahlen der Regionen angepasst wurden; dass die Berechnungsmethode so entwickelt wurde, dass die Kosten für die Vermeidung, Beseitigung, Beförderung und Handhabung von Streumüll sowie die Kosten für die Überwachung und Ahndung der Politik verhältnismäßig nach Produktgruppen ermittelt werden konnten; dass die Bedingungen in den Regionen jedoch nicht vollständig vergleichbar sind; dass darüber hinaus eine eindeutige Regelung für die Berechnung der Abgabe eingeführt wird;

In der Erwägung, dass Herstellern und Verpackungsverantwortlichen, die ihren Verpflichtungen individuell nachkommen möchten, dieselben Verpflichtungen auferlegt werden; dass Hersteller für andere Abfallströme als Verpackungen, die ihren Verpflichtungen individuell nachkommen möchten, einem "individuellen Streumüllbewirtschaftungsplan" unterliegen, während diejenigen, die für Verpackungen verantwortlich sind, die ihren Verpflichtungen individuell nachkommen möchten, denselben Verpflichtungen aus dem Zusammenarbeitsabkommen vom 4. November 2008 unterliegen;

In der Erwägung, dass es Ziel ist, die finanziellen Beiträge regelmäßig anhand von Gruppenzahlungen und Kosteninventaren zu bewerten, um eine einheitliche Kostenberechnungsmethode anzuwenden; dass das vorliegende Zusammenarbeitsabkommen geändert wird, wenn sich herausstellt, dass die Finanzbeiträge nicht mehr der Realität entsprechen;

In der Erwägung, dass gemäß der Europäischen Abfallrahmenrichtlinie (2008/98/EG) die öffentlichen Behörden bei der Anwendung der erweiterten Herstellerverantwortung die wirtschaftliche Durchführbarkeit berücksichtigen müssen;

In der Erwägung, dass Kaugummi einen erheblichen Teil des Streumülls ausmacht und nicht in den Anwendungsbereich der SUP-Richtlinie fällt, dennoch ein echtes Problem für die öffentliche Sauberkeit und die Reinigung darstellt, weshalb es angezeigt ist, Präventions- und Aufräumaßnahmen und -kampagnen einzurichten;

In der Erwägung, dass das Inkrafttreten der Abgaben sich aus den Bestimmungen der SUP-Richtlinie ergibt;

In der Erwägung, dass in der Region Brüssel-Hauptstadt, der Flämischen Region und der Wallonischen Region gemeinsame Maßnahmen zur Vermeidung von Streumüll und zur Finanzierung der Abfallkosten ergriffen werden müssen, ohne die belgische Wirtschaftsunion und die Währungsunion zu stören;

In der Erwägung, dass nur ein Zusammenarbeitsabkommen mit gesetzlicher Geltung eine ausreichende Garantie für eine einheitliche Regelung im gesamten Hoheitsgebiet Belgiens bietet,

Buch I – Gemeinsame Bestimmungen

Abschnitt 1 – Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1 - § 1. Das vorliegende Zusammenarbeitsabkommen ist eine teilweise Umsetzung der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien und der Richtlinie (EU) 2019/904 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 zur Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt.

§ 2. Das vorliegende Zusammenarbeitsabkommen ist rechtskräftig und gilt unmittelbar in der Region Brüssel-Hauptstadt, der Flämischen Region und der Wallonischen Region.

Sofern nichts anderes bestimmt ist, lässt das vorliegende Zusammenarbeitsabkommen die geltenden regionalen Rechtsvorschriften über die Vermeidung und Bewirtschaftung von Abfällen und das Zusammenarbeitsabkommen vom 4. November 2008 über die Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen unberührt.

Das vorliegende Zusammenarbeitsabkommen beeinträchtigt in keiner Weise die Befugnisse der Gemeinden oder Ballungsräume in Bezug auf Sauberkeit und Sicherheit auf den öffentlichen Straßen. Das vorliegende Zusammenarbeitsabkommen gilt für die Abfallbewirtschaftung, die unter die erweiterte Herstellerverantwortung fällt, unbeschadet der Möglichkeit für die Gemeinden und die Brüsseler Ballungsräume, im Rahmen ihrer Befugnisse zusätzliche Vorschriften über die Sammlung solcher Abfälle zu erlassen.

§ 3. Mit dem vorliegenden Zusammenarbeitsabkommen wird Kapitel VIII der Verordnung (EU) 2023/1542 über Batterien und Altbatterien teilweise umgesetzt. Das EPR-Entscheidungsgremium und die Regionalverwaltung im Sinne von Artikel 2 § 1 Ziffer 5 und 20 des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens sind zuständige Behörden im Sinne von Artikel 54 Ziffer 1 der Verordnung (EU) 2023/1542.

Art. 2 - § 1. Für die Anwendung des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens gelten folgende Begriffe und Begriffsbestimmungen:

1° "Elektro- und Elektronikgeräte" oder "EEG": Geräte, die von elektrischen Strömen oder elektromagnetischen Feldern für den ordnungsgemäßen Betrieb abhängig sind, und Geräte zur Erzeugung, Übertragung und Messung solcher Ströme und Felder, die für die Verwendung bei einer Spannung von nicht mehr als 1 000 Volt für Wechselstrom und 1 500 Volt bei Gleichstrom bestimmt sind;

2° "Fahrzeug": jedes Fahrzeug der Klasse M1 oder N1 gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2018/858 sowie dreirädrige Kraftfahrzeuge gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 168/2013, mit Ausnahme von Dreirädern, unabhängig davon, wie das Fahrzeug während des Betriebs gewartet oder repariert wurde und ob es mit Komponenten ausgestattet war, die vom Hersteller geliefert wurden, oder mit anderen Komponenten, die gemäß den einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften oder internen Bestimmungen als Ersatz- oder Einbauteile eingebaut wurden;

3° "Hersteller" im Sinne des Buches II des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens:

[00ef][0082][00a7] Von EEG: jede natürliche oder juristische Person, die unabhängig von der Vermarktungstechnik, einschließlich des Fernabsatzes gemäß Artikel I.8 Ziffer 15 des Wirtschaftsgesetzbuches:

a) im belgischen Hoheitsgebiet ansässig ist und Elektro- und Elektronikgeräte unter eigenem Namen oder Handelsmarke herstellt oder konstruiert oder hergestellt hat, die sie unter ihrem Namen oder ihrer Handelsmarke auf belgischem Hoheitsgebiet vertreibt;

b) im belgischen Hoheitsgebiet ansässig ist und Geräte weiterverkauft, die von anderen Lieferanten unter eigenem Namen oder Handelsmarke hergestellt werden; der Wiederverkäufer gilt nicht als "Hersteller", wenn das Herstellerzeichen auf dem Produkt sichtbar ist;

c) im belgischen Hoheitsgebiet ansässig ist und Elektro- und Elektronikgeräte aus einem Drittland in Verkehr bringt; oder

d) außerhalb des belgischen Hoheitsgebiets ansässig ist und durch Fernabsatz im Sinne von Artikel I.8 Ziffer 15 des Wirtschaftsgesetzbuches Elektro- und Elektronikgeräte direkt oder durch Nutzung eines Online-Marktplatzes an private Haushalte oder an andere Nutzer als private Haushalte in Belgien verkauft.

Eine Person, die ausschließlich Finanzierungen auf der Grundlage oder im Rahmen einer Finanzierungsvereinbarung bereitstellt, gilt nicht als "Hersteller", es sei denn, sie handelt auch als Hersteller im Sinne der Buchstaben a bis d;

- Von Fahrzeugen: der Fahrzeughersteller oder der gewerbsmäßige Importeur eines Fahrzeugs in Belgien;
- Von anderen Produkten: jede natürliche oder juristische Person, die unabhängig von der verwendeten Verkaufsmethode, einschließlich des Fernabsatzes gemäß Artikel I.8 Ziffer 15 des Wirtschaftsgesetzbuches:

a) im belgischen Hoheitsgebiet ansässig ist und ein Produkt unter ihrem eigenen Namen oder ihrer eigenen Handelsmarke herstellt oder ein Produkt entworfen oder hergestellt hat, das sie im Hoheitsgebiet unter ihrem Namen oder ihrer Handelsmarke vermarktet;

b) im belgischen Hoheitsgebiet ansässig ist und ein Produkt weiterverkauft, das von anderen Lieferanten unter eigenem Namen oder Marke hergestellt wurde; der Einzelhändler gilt nicht als Hersteller des Produkts, wenn die unter Buchstabe a genannte Marke des Herstellers auf dem Produkt sichtbar ist;

c) im belgischen Hoheitsgebiet ansässig ist und ein Produkt mit Ursprung in einem Drittland gewerbsmäßig vermarktet,

d) im belgischen Hoheitsgebiet ansässig ist und ein Produkt herstellt oder einführt, das sie im Hoheitsgebiet für ihren eigenen gewerbsmäßigen Gebrauch verwendet, oder

e) außerhalb des belgischen Hoheitsgebiets ansässig ist und ein Produkt im Wege des Fernabsatzes im Sinne des Artikels I.8 Ziffer 15 des Wirtschaftsgesetzbuches direkt oder durch die Nutzung eines Online-Marktplatzes an private Haushalte oder andere Nutzer als private Haushalte im Hoheitsgebiet verkauft.

Die Person, die ausschließlich Finanzierungen auf der Grundlage oder im Rahmen eines Finanzierungsvertrags bereitstellt, gilt nicht als "Hersteller", es sei denn, sie handelt auch als Hersteller im Sinne der Buchstaben a bis e;

4° "Erweiterte Herstellerverantwortung": eine Reihe von Maßnahmen, mit denen sichergestellt wird, dass die Hersteller von Produkten finanzielle oder finanzielle und organisatorische Verantwortung für die Bewirtschaftung der Abfallphase des Lebenszyklus eines Produkts tragen;

5° "EPR-Entscheidungsgremium": Konzertierungsplattform der Regionen, früher als "Interregionale Plattform für erweiterte Herstellerverantwortung" bezeichnet, die eine Abteilung des Entscheidungsgremiums der Interregionalen Kommission für die EPR ist und mit bestimmten Leitungs-, Kontroll-, Genehmigungs- und Beratungsaufgaben im Rahmen des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens betraut ist;

6° "Leitungsorgan": Vereinigung ohne Erwerbszweck, die von den Herstellern gegründet und finanziert wird, die in Buch II des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens festgelegte erweiterte Herstellerverantwortung der angeschlossenen Hersteller übernimmt;

7° "Interregionale Kommission für die EPR": das in Artikel 23 des Zusammenarbeitsabkommens vom 4. November 2008 über die Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen genannte Organ;

8° "Reserven": ein Teil der Eigenmittel eines Unternehmens, der über dem Nominalwert des eingezahlten und eingezogenen Kapitals liegt, der dazu dient, einen Teil der Gewinne für die künftige Nutzung zu erhalten;

9° "Provision": Anwendung des Buchhaltungsrechts, das Unternehmen verpflichtet, Ereignisse zu antizipieren, die sich negativ auf ihr Vermögen auswirken könnten; die Provision kann nur zur Deckung der künftigen Kosten verwendet werden, für die sie bereitgestellt wurde;

10° "Abgabe": Pauschalbetrag gemäß den Artikeln 8, 13, 14 oder 27 des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens;

11° "Öl": alle Arten von mineralischem oder synthetischem Schmieröl oder Industrieöl, wie Verbrennungsmotorenöl und Getriebeöl, Schmieröl, Turbinenöl und Hydrauliköl;

12° "Reifen": jeder vollständige oder pneumatische Reifen aus Gummi und anderen Materialien, einschließlich Bandagen, mit Ausnahme der Fahrradreifen;

13° "Online-Marktplatz": digitale Plattform, Portal oder jedes andere ähnliche elektronische Mittel, jede Anwendung oder Dienstleistung, die es einem Verkäufer ermöglichen, mit Nutzern des Online-Marktplatzes einen Fernabsatzvertrag im Sinne von Artikel I.8 Ziffer 15 des Wirtschaftsgesetzbuches abzuschließen;

14. "Betreiber eines Online-Marktplatzes": jede natürliche oder juristische Person, die einen Online-Marktplatz organisiert oder betreibt, unabhängig davon, ob dies entgeltlich geschieht oder nicht;

15° "Matratze": zum Schlafen und Ausruhen bestimmtes Produkt, das für einen längeren Zeitraum für den menschlichen Gebrauch geeignet ist und aus einer starken Abdeckung besteht, die mit Kernmaterialien gefüllt ist und das auf einer vorhandenen tragenden Bettstruktur, einschließlich Topper, gelegt werden kann. Ein Topper ist eine dünne Matratze, die auf die normale Matratze gelegt wird;

16° "Solarpanel": elektronisches Gerät, das zur Erzeugung von Strom aus (Sonnen-)Licht für öffentliche, gewerbliche, industrielle, nationale und private Anwendungen bestimmt ist. Diese Definition umfasst nicht die Geräte mit integrierten PV-Zellen, die die Funktion haben, Strom zu erzeugen, der für den Betrieb dieser Geräte erforderlich ist;

17° "Einwegwindel": Windel, die zum Einmalgebrauch bestimmt ist, oder Teile davon;

18° "Textilien": Sammelbezeichnung der Produktgruppe, bestehend aus Bekleidung, Schuhen, Wäsche und Produkten aus natürlichen oder synthetischen Fasern; die textile Fraktion enthält sowohl wiederverwendbare als auch nicht wiederverwendbare Textilien;

19° "Möbel": jeder bewegliche Gegenstand, dessen Außenabmessungen gleich oder größer als 40 Zentimeter sind oder dessen Volumen größer oder gleich 60 Kubikdezimeter ist, die für die Verwendung oder Dekoration von Räumlichkeiten oder deren Außenbereichen bestimmt ist, mit Ausnahme von Matratzen;

20. "Regionalverwaltung": die von der Region benannte Verwaltung;

21° "Inverkehrbringen": die erste Bereitstellung eines Produkts auf dem belgischen Markt;

22° "Bereitstellung auf dem Markt": die Lieferung eines Produkts für den Vertrieb, den Verbrauch oder die Verwendung auf dem belgischen Markt im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit, sei es gegen Entgelt oder unentgeltlich; diese Begriffsbestimmung kann in dem in Artikel 7 § 1 genannten ausführenden Zusammenarbeitsabkommen weiter präzisiert werden;

23° "Hersteller" im Sinne von Buch III des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens:

a. Mit Ausnahme von Verpackungen, jede natürliche oder juristische Person mit Sitz in belgischem Hoheitsgebiet, die unabhängig von der verwendeten Vermarktungstechnik, einschließlich Fernabsatzverträgen im Sinne des Artikels 2 Ziffer 7 der Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (21), Produkte professionell herstellt, abfüllt, verkauft oder einführt, und Produkte oder gefüllte Produkte im belgischen Hoheitsgebiet verbringt, oder

b. Mit Ausnahme von Verpackungen, jede natürliche oder juristische Person mit Sitz in einem anderen Land, die im belgischen Hoheitsgebiet Produkte oder gefüllte Produkte im Rahmen von Fernabsatzverträgen im Sinne des Artikels 2 Ziffer 7 der Richtlinie 2011/83/EU professionell an Privathaushalte oder an andere Nutzer als Privathaushalte verkauft;

24° "Tabakerzeugnisse": Produkte mit Filtern, die konsumiert werden können und die, wenn auch nur teilweise, aus Tabak bestehen, ob sie genetisch verändert sind oder nicht, sowie Filter, die zur Verwendung in Kombination mit Tabakerzeugnissen verkauft werden;

25° "Kaugummi": aromatisiertes Kaugummi, das gekaut wird und nicht zum Verschlucken bestimmt ist;

26° "Feuchte Tücher": vorbefeuchtete Tücher für die persönliche Hygiene oder den Haushaltsgebrauch;

27° "Luftballons": nicht poröse Hülse aus leichtem Material, das zum Aufblasen mit Luft oder Gas bestimmt ist, mit Ausnahme von Luftballons für industrielle oder andere gewerbliche Anwendungen, die nicht an Verbraucher geliefert werden;

28° "Kollektive Einrichtung": die von den Herstellern gegründete und finanzierte Vereinigung ohne Erwerbszweck, die die erweiterte Herstellerverantwortung übernimmt, die in Buch III des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens im Namen ihrer angeschlossenen Hersteller vorgesehen ist;

29° "Streumüll": jeder Abfall, der unter Missachtung der geltenden Regeln zurückgelassen, entsorgt oder bewirtschaftet wird;

30° "Verordnung (EU) 2023/1542": Verordnung (EU) 2023/1542 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2023 über Batterien und Altbatterien, zur Änderung der Richtlinie 2008/98/EG und der Verordnung (EU) 2019/1020 und zur Aufhebung der Richtlinie 2006/66/EG.

§ 2. In Bezug auf Batterien und Altbatterien gelten die Begriffsbestimmungen der Verordnung (EU) 2023/1542. Wenn im vorliegenden Zusammenarbeitsabkommen von dem "Leistungsorgan" die Rede ist, ist damit in Bezug auf Batterien und Altbatterien die "Organisation für Herstellerverantwortung" im Sinne von Artikel 3 Ziffer 1 Unterziffer 49 der Verordnung (EU) 2023/1542 gemeint."

Art. 3 - Das vorliegende Zusammenarbeitsabkommen verfolgt folgende Ziele:

1° einen nationalen Rahmen für die Umsetzung der erweiterten Herstellerverantwortung schaffen;

2° Streumüll und dessen schädliche Auswirkungen vermeiden und verringern;

3° die Hersteller für die Streumüllkosten, die sich aus den von ihnen in Verkehr gebrachten Produkten ergeben, finanziell verantwortlich machen;

4° die Bevölkerung mit dem Ziel sensibilisieren, Streumüll zu vermeiden.

Abschnitt 2 – Das EPR-Entscheidungsgremium

Art. 4 - § 1. Artikel 2 Ziffer 24 des Zusammenarbeitsabkommens vom 4. November 2008 über die Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

"24° *"Interregionale Kommission für die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR)": die Kommission, früher als "Interregionale Verpackungskommission" gemäß Artikel 23 des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens bezeichnet und mit bestimmten Aufgaben der Leitung, Überwachung, Genehmigung und Beratung im Rahmen des vorliegenden Abkommens betraut;*"

§ 2. Alle Einträge in das Zusammenarbeitsabkommen vom 4. November 2008 über die Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen der Bezeichnung "Interregionale Verpackungskommission" mit Ausnahme der Einträge in den Artikeln 2 Ziffer 24, 23 § 1 und 24 werden in die neue Bezeichnung "Interregionale Kommission für die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR)" geändert.

§ 3. Artikel 23 § 1 des Zusammenarbeitsabkommens vom 4. November 2008 über die Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

"§ 1. Die Regionen erhalten das Bestehen der Interregionalen Verpackungskommission aufrecht, die durch das Zusammenarbeitsabkommen vom 30. Mai 1996 über die Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen als gemeinsames Gremium im Sinne von Artikel 92a des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen eingerichtet wurde und deren Bezeichnung in "Interregionale Kommission für die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR)" geändert wird. Sie hat Rechtspersönlichkeit.

Die Interregionale Kommission für die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR) setzt sich aus einem Entscheidungsgremium und einem Ständigen Sekretariat zusammen, dessen Aufgabe ist, das Entscheidungsgremium zu unterstützen.

Das Entscheidungsgremium besteht aus zwei Fachgruppen mit jeweils neun Mitgliedern. Jede Regionalregierung ernennt drei effektiven Mitglieder und drei stellvertretende Mitglieder für die beiden Abteilungen. Mitglieder können in beiden Abteilungen oder nur in einer Abteilung ernannt werden.

Die erste Abteilung des Entscheidungsgremiums, die auch als "Entscheidungsgremium für Verpackungen" bezeichnet wird, ist für die Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen zuständig, wie im vorliegenden Zusammenarbeitsabkommen näher beschrieben.

Die zweite Abteilung des Entscheidungsgremiums ist das "EPR-Entscheidungsgremium". Die Aufgaben und Befugnisse dieses "EPR-Entscheidungsgremiums" unterliegen dem Zusammenarbeitsabkommen über den Rahmen für die erweiterte Herstellerverantwortung für bestimmte Abfallströme und Streumüll.

Das Ständige Sekretariat besteht aus Beamten und Bediensteten, die jede Regionalregierung der Interregionale Kommission für die EPR zur Erledigung der ihr obliegenden administrativen und technischen Aufgaben zur Verfügung stellt.

Anstatt Personal zur Verfügung zu stellen, kann die Region beschließen, der Interregionalen Kommission für die EPR spezifische Haushaltsmittel für die Einstellung ihres eigenen Personals pro Haushaltsjahr zuzuweisen.

Die zugewiesenen speziellen Budgets dienen auch zur Deckung der Betriebskosten des Sozialsekretariats, das die Interregionale Kommission für die EPR mit den praktischen Aspekten der Personalverwaltung beauftragt."

Art. 5 - Artikel 24 des Zusammenarbeitsabkommens vom 4. November 2008 über die Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

"Die beiden Abteilungen des Entscheidungsgremiums der Interregionalen Kommission für die EPR treten mindestens 10 Mal im Jahr sowie auf Antrag eines Mitglieds zusammen. Jede Abteilung tagt nur gültig, wenn die drei Regionen vertreten sind.

Die Mitglieder jeder Abteilung des Entscheidungsgremiums der Interregionalen Kommission für die EPR ernennen jedes Jahr und mit Wirkung vom 5. März einen neuen Präsidenten, wobei eine Rotation zwischen den Regionen zu beachten ist. Das Sekretariat beider Abteilungen des Entscheidungsgremiums wird vom Ständigen Sekretariat sichergestellt.

Die interne Geschäftsordnung der Interregionalen Kommission für die EPR, die die Regeln für die interne Arbeitsweise der Interregionalen Kommission für die EPR festlegt, regelt die praktische Zusammenarbeit zwischen den beiden Abteilungen und kann gemeinsame Sitzungen der beiden Abteilungen vorsehen.

Alle Empfehlungen, Vorschläge oder Entscheidungen der Interregionale Kommission für die EPR erfolgen im Konsens, unter der Voraussetzung, dass für jede Region mindestens ein Vertreter anwesend ist.

Art. 6 - § 1. In Artikel 26 § 1 Ziffer 12 des Zusammenarbeitsabkommens vom 4. November 2008 über die Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen wird der Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt.

§ 2. In Artikel 26 § 1 des Zusammenarbeitsabkommens vom 4. November 2008 über die Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen wird eine Ziffer 13 mit folgendem Wortlaut angefügt:

“13° erfüllt in seiner zweiten Abteilung die Aufgaben, die im Kooperationsabkommen über den Rahmen für die erweiterte Herstellerverantwortung für bestimmte Abfallströme und Streumüll festgelegt sind.”.

§ 3. Artikel 26 § 5 des Zusammenarbeitsabkommens vom 4. November 2008 über die Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen wird gestrichen. Artikel 26 § 6 des Zusammenarbeitsabkommens vom 4. November 2008 über die Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen wird in Artikel 26 § 5 unnummeriert.

Buch II – Bestimmungen über den interregionalen Rahmen für die erweiterte Herstellerverantwortung für bestimmte Abfallströme

Abschnitt 1 - Erweiterte Herstellerverantwortung

Art. 7 - § 1. Hersteller haben eine erweiterte Herstellerverantwortung für die folgenden Abfallströme:

EEG, ausgenommen Solarmodule
Solarmodule
Fahrzeuge
Öl
Reifen
Matratzen
Möbel
Textilien
Einwegwindeln
Batterien

Gemäß der Verordnung (EU) 2023/1542 über Batterien und Altbatterien gilt für den Altbatteriestrom eine erweiterte Herstellerverantwortung. Diese Verordnung legt Ziele und Verpflichtungen in Bezug auf die Sammlung, die Effizienz des Recyclings und der Verwertung von Materialien, die Wiederverwendung, die Vorbereitung zur Wiederverwendung, die Umnutzung, die Vorbereitung zur Umnutzung, die Abfallvermeidung, die Information und die Berichterstattung fest. Die Regionen können gegebenenfalls im Rahmen eines ausführenden Zusammenarbeitsabkommens die in der oben genannten Verordnung vorgesehenen zusätzlichen Regeln und Verpflichtungen sowie weitere Regeln und Verpflichtungen auferlegen in Bezug auf:

1° die Einrichtung des Herstellerregisters gemäß Artikel 55 der Verordnung (EU) 2023/1542 und die Bereitstellung der notwendigen Daten;

2° die Modalitäten und Verfahrensvorschriften für die Registrierung und Zulassung von Herstellern und Organisationen, die für die Herstellerverantwortung zuständig sind, gemäß den Artikeln 55 und 58 der Verordnung (EU) 2023/1542;

3° die Ausarbeitung eines nichtdiskriminierenden Auswahlverfahrens gemäß Artikel 57 Paragraph 8 der Verordnung (EU) 2023/1542 sowie die Überprüfung der Einhaltung der Umweltvorschriften durch die Bewerber, einschließlich der Ziele des Artikels 71 der Verordnung (EU) 2023/1542;

4° die praktischen Modalitäten der Finanzierung der erweiterten Herstellerverantwortung, einschließlich der Entwicklung der Garantie im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung gemäß Artikel 58 Paragraph 7 der Verordnung (EU) 2023/1542;

5° die Festlegung der Modalitäten für die Sammlung von Altbatterien, einschließlich der Bereitstellung von Informationen über das Rücknahme- und Sammelsystem, ein System zur Bewirtschaftung von Altbatterien, deren Hersteller nicht identifizierbar ist oder nicht mehr existiert, sowie die Zusammenarbeit mit und die Vergütung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die territorial für die Abfallbewirtschaftung zuständig sind;

6° die Festlegung der Einzelheiten zur Behandlung von Altbatterien;

7° die Auferlegung zusätzlicher Maßnahmen im Bereich der Vermeidung und Sensibilisierung;

8° die Auferlegung zusätzlicher Berichte sowie die Modalitäten für die Einrichtung des elektronischen Systems und das Berichtsmuster gemäß den Artikeln 75 und 76 der Verordnung (EU) 2023/1542.

Für jeden der in Absatz 1 genannten Abfallströme werden den Herstellern gegebenenfalls im Rahmen eines ausführenden Zusammenarbeitsabkommens Maßnahmen im Bereich der erweiterten Herstellerverantwortung auferlegt. Diese Maßnahmen können in der Auferlegung einer oder mehrerer Regeln und Verpflichtungen bestehen, die sich beziehen auf:

1° die Erreichung von Zielen hinsichtlich der Sammlung und Behandlung von Abfällen, die aus den von den Herstellern in Verkehr gebrachten Produkten entstehen;

2. die Erreichung von Zielen im Zusammenhang mit der Vermeidung, der Wiederverwendung, der Reparatur und der Vorbereitung auf die Wiederverwendung;

3. die Erreichung von Zielen zur Unterstützung und Entwicklung von Wiederverwendungs- und Wiederverwertungsmaßnahmen, die von Wiederverwendungsbetrieben mit sozialem Zweck im Gebiet der Regionen durchgeführt werden.

In jedem ausführenden Zusammenarbeitsabkommen wird festgelegt, wann die in den Artikeln 9 und 10 genannten Ziele und Verpflichtungen in Kraft treten, und die Indikatoren für die Bewertung der eingerichteten Systeme.

Die Hersteller können sich für jeden Abfallstrom zu einem oder mehreren Leitungsorgan(en) zusammenschließen, die die erweiterte Herstellerverantwortung für ihre angeschlossenen Hersteller übernehmen.

§ 2. Werden für denselben Abfallstrom mehrere für die Herstellerverantwortung zuständige Organisationen gegründet, sind diese verpflichtet, eine Koordinierungseinrichtung einzurichten, deren Aufgabe es insbesondere ist, den Marktanteil jeder für die Herstellerverantwortung zuständigen Organisation für ein bestimmtes Kalenderjahr zu ermitteln. Der Marktanteil einem Leistungsorgan in einem bestimmten Kalenderjahr N entspricht der Summe der Marktanteile aller diesem Leistungsorgan angeschlossenen Hersteller, wie sie am Ende des vorangegangenen Kalenderjahres N-1 ermittelt wurde. Der Marktanteil eines Herstellers wird als Prozentsatz ausgedrückt, der berechnet wird, indem die Anzahl der vom Hersteller in Verkehr gebrachten Produkte, aus denen der betreffende Abfallstrom stammt, durch die Gesamtzahl der in Verkehr gebrachten Produkte, aus denen der betreffende Abfallstrom stammt, dividiert wird und dieses Ergebnis anschließend mit 100 multipliziert wird.

Das EPR-Entscheidungsgremium sorgt dafür, dass die Tätigkeiten des Leistungsorgan das gesamte Gebiet abdecken und dass dieses Leistungsorgan seine Verpflichtungen in koordinierter Weise erfüllen.

§ 3. Hat ein Hersteller ein Leistungsorgan mit der Erfüllung seiner Verpflichtungen gemäß Buch II des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens sowie gemäß der Verordnung (EU) 2023/1542 über Altbatterien beauftragt, so wird zwischen dem Hersteller und dem Leistungsorgan ein Beitrittsvertrag geschlossen.

Durch den Beitrittsvertrag wird gewährleistet, dass keine Diskriminierung und Wettbewerbsverzerrung zwischen den Herstellern stattfinden; darin werden die Kündigungsverfahren und Ausschlussmechanismen näher bestimmt. Er enthält die erforderlichen Bestimmungen, um die Finanzierung der Umsetzung der erweiterten Herstellerverantwortung für die während der Geltungsdauer des Beitrittsvertrags in Verkehr gebrachten Produkte sicherzustellen.

Der Muster-Beitrittsvertrag wird vorab der Stellungnahme des EPR-Entscheidungsgremiums unterzogen. Das EPR-Entscheidungsgremium hat drei Monate Zeit, um eine Stellungnahme abzugeben. Innerhalb dieser Frist kann das EPR-Entscheidungsgremium zusätzliche Informationen anfordern, sodass die Frist von drei Monaten ab Erhalt dieser Informationen erneut zu laufen beginnt.

§ 4. Für die in Artikel 8 genannten Abfallströme erlegt die erweiterte Herstellerverantwortung den Leistungsorganen auch eine finanzielle Verpflichtung auf, um zur Politik der Regionen beizutragen.

Art. 8 -§ 1. Abfallströme "EEG, ausgenommen Solarmodule", "Solarmodule", "Batterien", "Fahrzeuge", "Öl", "Reifen", "Matratzen", "Möbel", "Textilien" und "Einwegwindeln" unterliegen einer finanziellen Verpflichtung in Form einer Abgabe pro Kalenderjahr für die Leistungsorgane; diese soll zur Finanzierung der Politik der Region im Bereich der Vermeidung und Bewirtschaftung der betreffenden Abfälle beitragen.

Die Höhe der Abgabe für ein bestimmtes Kalenderjahr wird pro Einwohner in Belgien pro Kalenderjahr ausgedrückt, wobei die Einwohnerzahl anhand der aktuellsten Bevölkerungsstatistiken der Generaldirektion für Statistik und Wirtschaftsinformation des FÖD Wirtschaft, KMU, Mittelstand und Energie bestimmt wird, die am 1. Januar des vorgenannten Kalenderjahres verfügbar sind.

Gibt es am letzten Tag eines Kalenderjahres mehrere Leistungsorgane für denselben Abfallstrom, so wird die Abgabe für das betreffende Kalenderjahr von jedem Leistungsorgan entsprechend seinem Marktanteil getragen, der gemäß Artikel 7 § 2 Absatz 1 festgelegt ist.

Die Abgabe beträgt:

EEG, ausgenommen Solarmodule	0,148 EUR/Einwohner
Solarmodule	0,001 EUR/Einwohner
Batterien	0,057 EUR/Einwohner
Fahrzeuge	0,003 EUR/Einwohner
Öl	0,011 EUR/Einwohner
Reifen	0,082 EUR/Einwohner
Matratzen	0,019 EUR/Einwohner
Möbel	0 EUR/Einwohner
Textilien	0 EUR/Einwohner
Einwegwindeln	0 EUR/Einwohner

Die Beträge pro Kopf werden jährlich an den Gesundheitsindex der Verbraucherpreise angepasst, wobei der Basisindex der Durchschnitt der Gesundheitsindizes der Verbraucherpreise der ersten vier Monate des vorherigen Jahres ist.

Die indexierten Beträge werden auf die höheren oder niedrigeren zehnten Eurocent gerundet, je nachdem, ob die Zahl des hundertsten Eurocents 5 erreicht.

Die Beträge, die dem gemeinsamen Marktanteil der Hersteller entsprechen, die ihre Verpflichtungen gemäß Artikel 9 § 10 individuell erfüllen, werden von den Abgabesummen abgezogen.

Die Abgabe ist nur fällig, wenn sich die berechnete Abgabe auf mindestens 500 Euro beläuft.

§ 2. Die Politik der Regionen zur Vermeidung und Bewirtschaftung der betreffenden Abfälle kann Folgendes umfassen:

- die Vermeidung und Wiederverwendung der betreffenden Abfälle;
- die Bekämpfung des Vorhandenseins der betreffenden Abfälle in Streumüll, illegalen Abfällen und Restabfällen;
- die Forschung und Entwicklung zur Verbesserung der Qualität der betreffenden Produkte und insbesondere ihrer Rezyklierbarkeit;
- die Verbesserung der Ergebnisse und/oder der Qualität der selektiven Sammlungen der betreffenden Abfälle;
- die nicht selektive Sammlung und Behandlung der betreffenden Abfälle;
- die Erstattung des Personals, das für die Kontrolle, Durchführung und Überwachung der oben genannten Maßnahmen zuständig ist;
- die Berichterstattung und Bewertung dieser Abfälle;
- die Förderung lokaler und hochwertiger Verarbeitung im Kontext der Kreislaufwirtschaft.

Die Gesamtbeträge der Abgabe werden unter den Regionen entsprechend den aktuellsten Bevölkerungsstatistiken der Generaldirektion für Statistik und Wirtschaftsinformation des FÖD Wirtschaft, KMU, Mittelstand und Energie aufgeteilt, die am 1. Januar des Kalenderjahres, auf das sich der Beitrag bezieht, vorliegen.

Jede Region legt nach Anhörung der betreffenden Leistungsorgane die spezifischen Verwendungen der erhobenen Abgaben fest und gibt den betreffenden Leistungsorganen einen jährlichen Überblick über die tatsächlichen Verwendungen.

§ 3. Jede Koordinierungseinrichtung oder jedes Leistungsorgan für Abfallströme, für die keine Koordinierungseinrichtung eingerichtet wurde, berichtet der Interregionalen Kommission für die EPR für ein bestimmtes Kalenderjahr N spätestens am 1. März des darauffolgenden Kalenderjahres über die Anzahl der abgabepflichtigen Produkte, die die Mitglieder der kollektiven Einrichtungen im Kalenderjahr N-1 in Verkehr gebracht haben. Die Interregionale Kommission für die EPR ermittelt anschließend für das Jahr N auf der Grundlage der Zahlen des Jahres N-1 den Marktanteil jedes Leistungsorgans gemäß Artikel 7 § 2 Absatz 1 und teilt innerhalb von 30 Tagen die genauen Beträge mit, die von jedem Leistungsorgan zu zahlen sind. Die Abgabe wird spätestens bis zum 15. April des Jahres N+1 durch Einzahlung auf die von der jeweiligen Region mitgeteilten Kontonummern entrichtet.“

Die Abgabe ist für einen bestimmten Abfallstrom erstmals in dem Kalenderjahr fällig, das auf das Inkrafttreten des in Artikel 7 § 1 genannten ausführenden Zusammenarbeitsabkommens folgt.

Art. 9 - § 1. Das Leitungsorgan, das gemäß Buch II des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens und der Verordnung (EU) 2023/1542 für Altbatterien benannt wurde, um der erweiterten Herstellerverantwortung für die ihm angeschlossenen Hersteller Wirkung zu verleihen, muss die folgenden Bedingungen erfüllen:

1° als Vereinigung ohne Gewinnabsicht gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über Gesellschaften und Vereinigungen vom 23. März 2019 gegründet sein;

2° den alleinigen satzungsgemäßen Zweck haben, die erweiterte Herstellerverantwortung im Namen der Mitglieder auszuführen;

3° die Verwalter oder die Personen, die die Vereinigung binden können, müssen ihre bürgerlichen und politischen Rechte besitzen;

4° die Verwalter oder Personen, die die Vereinigung binden können, dürfen in den letzten fünf Jahren nicht wegen eines Verstoßes gegen die Umweltgesetzgebung der Regionen zu einer Gefängnisstrafe oder einer Verwaltungs- oder strafrechtlichen Geldbuße von mehr als 10.000 Euro geahndet worden sein;

5° über ausreichende Mittel für die Umsetzung der erweiterten Herstellerverantwortung verfügen.

§ 2. Führt ein Leitungsorgan in zusätzlicher Reihenfolge und abweichend von § 1 Ziffer 2 Tätigkeiten kommerzieller Art oder solche Tätigkeiten durch, die außerhalb der strikten Durchführung der erweiterten Herstellerverantwortung liegen, so hat es bei der Ausübung dieser Tätigkeiten das Wettbewerbsrecht zu beachten.

Ein Leitungsorgan kann diese Tätigkeiten selbst ausüben, soweit es seine potenzielle marktbeherrschende Stellung nicht missbraucht. Zu diesem Zweck muss das Leitungsorgan des EPR-Entscheidungsgremiums eine klare Beschreibung dieser Tätigkeiten vorlegen und seine Entscheidung durch Durchführung einer Marktstudie begründen und an das EPR-Entscheidungsgremium weiterleiten. Das Leistungsorgan berücksichtigt die Anmerkungen des EPR-Entscheidungsgremiums, das zu diesem Zweck die erforderlichen Stellungnahmen einholen kann.

Die Bestimmungen des vorliegenden Paragraphs gelten auch dann, wenn die Tätigkeiten des Leitungsorgans durch die Gründung oder Beteiligung an einer separaten Gesellschaft ausgeübt werden.

Das Leitungsorgan gibt dem EPR-Entscheidungsgremium jährlich einen umfassenden Überblick über seine Tätigkeiten, einschließlich der im Rahmen des vorliegenden Paragraphs durchgeführten Tätigkeiten; dies gibt auch einen Überblick über die Situation dieser Aktivität auf dem Weltmarkt.

§ 3. Das Leitungsorgan ist verpflichtet:

1° Abfall zu bewirtschaften, was die lokale Beschäftigung und den Grundsatz der Nähe fördert;

2° die Öffentlichkeit über die Möglichkeiten der Vermeidung, Wiederherstellung und Wiederverwendung zu informieren;

3° geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Gestaltung von Produkten so zu fördern, dass die Umweltauswirkungen und die Entstehung von Abfällen sowohl bei der Herstellung als auch bei der späteren Verwendung der Produkte verringert werden, und um sicherzustellen, dass die Verwertung und Beseitigung von Produkten, die zu Abfällen geworden sind, gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 2008/98/EG durchgeführt werden, einschließlich unter anderem der Förderung der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Produkten, die für eine mehrfache Verwendung geeignet, technisch nachhaltig und, sobald sie zu Abfällen geworden sind, für eine angemessene und sichere Verwertung und umweltverträgliche Beseitigung geeignet sind;

4° die Vermeidung, Wiederherstellung und Wiederverwendung unter seinen Mitgliedern durch gezielte Kommunikation mit den Mitgliedern und durch die Einrichtung von Pilotprojekten zur Vermeidung und Wiederverwendung zu fördern;

5° die Vermeidung, Wiederherstellung und Wiederverwendung durch seine Mitglieder zu überwachen;

6° ein effizientes Reparaturnetzwerk und eine effiziente Sammlung aller gebrauchten Produkte zu organisieren, und zwar in einer Weise, die die Verlängerung der Lebensdauer und die Wiederverwendung fördert und die Erreichung der Ziele in den Bereichen Vermeidung, Sammlung und Behandlung ermöglicht;

7° einen einheitlichen Beitrittsvertrag mit jedem Hersteller, der dies beantragt, abzuschließen;

8° einen Versicherungsvertrag abzuschließen, um die Schäden, zu decken, die sich aus den beabsichtigten Tätigkeiten ergeben können;

9° die Abgaben der Mitglieder in nichtdiskriminierender Weise zu erheben, um die tatsächlichen und vollen Kosten der Verpflichtungen zu decken, die sie gemäß dem vorliegenden Zusammenarbeitsabkommen sowie den zusätzlichen Verpflichtungen gemäß der Verordnung (EU) 2023/1542 (Artikel 56 Ziffer 4) für Altbatterien tragen, und um, soweit möglich, auf der Grundlage harmonisierter Kriterien und im Einklang mit dem europäischen Recht und unter anderem mit der Verordnung (EU) 2023/1542 (Artikel 57 Ziffer 2) für Altbatterien für einzelne Produkte oder Gruppen ähnlicher Produkte, insbesondere unter Berücksichtigung der Haltbarkeit, der Reparierbarkeit, der Wiederverwendbarkeit und der Wiederverwertbarkeit, des Vorhandenseins von Recyclingmaterial und des Vorhandenseins gefährlicher Stoffe, unter Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus zu differenzieren;

10° die Behandlung der Abfälle, die ökologischen und sozialen Bedingungen, unter denen die Verarbeitung erfolgt, zu überprüfen und zu kontrollieren und eine qualitative Kontrolle durch eine unabhängige Kontrollstelle dieser Daten auf Kosten des Leitungsorgans zu gewährleisten;

11° über die erzielten Ergebnisse gegenüber den regionalen Behörden und dem EPR-Entscheidungsgremium mit größtmöglicher Transparenz Rechenschaft abzulegen, dabei die Vertraulichkeit sensibler Unternehmensdaten zu gewährleisten und die Ergebnisse durch ein unabhängiges Audit oder eine unabhängige Zertifizierung zu untermauern; bei Altbatterien muss die Berichterstattung mindestens die in Artikel 75 der Verordnung (EU) 2023/1542 genannten Daten sowie die in Artikel 76 der Verordnung (EU) 2023/1542 genannten Daten umfassen; detailliertere Regeln werden gegebenenfalls in dem ausführenden Zusammenarbeitsabkommen festgelegt;

12° das gesamte belgische Hoheitsgebiet homogen abzudecken;

13° dafür zu sorgen, dass die in Artikel 7 § 1 des ausführenden Zusammenarbeitsabkommens vorgesehenen Sammel- und Verarbeitungsziele jedes Jahr einheitlich erreicht werden;

14° kurze Verarbeitungsketten für das Recycling zu bevorzugen, bei denen das Recycling ausschließlich innerhalb der Europäischen Union und höchstens in Belgien stattfindet;

15° die freie Rücknahme von Abfällen im Falle von Naturkatastrophen oder Notfällen, die von den Behörden als solche anerkannt werden, sicherzustellen;

16. eine finanzielle Sicherheit in Höhe der geschätzten Kosten für die Wahrnehmung der erweiterten Herstellerverantwortung für einen Zeitraum von mindestens neun Monaten sowie für Altbatterien bereitzustellen, eine Garantie gemäß Artikel 58 Ziffer 7 der Verordnung (EU) 2023/1542, die den geschätzten Kosten für die Wahrnehmung der erweiterten Herstellerverantwortung während eines Zeitraums von mindestens neun Monaten entspricht.

§ 4. Die Ausübung der erweiterten Herstellerverantwortung durch das Leitungsorgan wird weiter durch folgende Grundsätze gerahmt:

- die Tätigkeiten werden als umsichtige und vernünftige Person und im Hinblick auf die Ziele des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens sowie der Verordnung (EU) 2023/1542 für Altbatterien verwaltet, indem die Leistung und Effizienz ihrer Tätigkeiten optimiert und die Betriebskosten entsprechend angepasst werden, um die ihr gesetzten Ziele zu erreichen;

- die Planung, Verwaltung und Bewertung der Tätigkeiten sollte dokumentiert werden und dem Zugang zu Informationen im Rahmen des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens unterliegen;

- sind verschiedene Akteure verpflichtet, bei der Verwaltung der Tätigkeiten zusammenzuarbeiten, so wird diese Verwaltung durch ausgewogene Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien geregelt;

- die regionalen Verwaltungen werden in den vom Leitungsorgan beauftragten und für die Politik relevanten Studienausschuss eingeladen;

- bei den Sitzungen des Verwaltungsrats und der Generalversammlung des Leitungsorgans steht den regionalen Verwaltungen eine Beobachterstelle offen; die Beobachter verfügen über die gleichen Informationen wie die anderen Sitzungsmitglieder;

- das Leitungsorgan führt Qualitätskontrollverfahren durch einen oder mehrere unparteiische und unabhängige externe Dritte durch, die insbesondere Folgendes bewerten:

- o die Qualität der quantitativen Daten;

- o die Objektivität und Unparteilichkeit der von dem Leitungsorgan durchgeführten Studien;

- o die Einhaltung der Elemente der erweiterten Herstellerverantwortung;

- o die Finanzdaten;

und formulieren gegebenenfalls Vorschläge zu deren Verbesserung;

- das Leitungsorgan setzt eine Politik zur Bewältigung potenzieller Interessenkonflikte um. Diese Politik soll von den bestehenden Leitungsgremien ausgearbeitet und innerhalb von 6 Monaten nach Inkrafttreten der Ziele des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens entwickelt werden und von neuen Leitungsorganen innerhalb von 6 Monaten nach ihrer Einrichtung entwickelt werden; insbesondere im Falle eines Interessenkonflikts, der sich aus einer Person ergibt, die an der Bewertung, der Weiterverfolgung des Vergabeverfahrens und/oder der Entscheidung über die Vergabe eines Auftrags durch das Leitungsorgan beteiligt ist, verzichtet dieses auf jegliche Interventionen in die Bewertung und/oder das Beschlussfassungsverfahren;

- das Leitungsorgan organisiert ein Diskussionsforum mit den regionalen Verwaltungen und allen Organisationen, die die an der Umsetzung der erweiterten Herstellerverantwortung beteiligten Akteure vertreten, einschließlich Vertretern der Sozialwirtschaft, der Verbraucherverbände und der Umweltverbände; das Diskussionsforum tritt mindestens einmal jährlich nach Vorlage des gebilligten Jahresberichts zusammen; das Leitungsorgan schlägt ferner die laufenden und künftigen Maßnahmen vor; jede Sitzung des Forums ist Gegenstand eines Berichts, der allen Parteien übermittelt wird;

- das Leitungsorgan beteiligt sich aktiv an den Sitzungen des Begleitausschusses, die gegebenenfalls vom EPR-Entscheidungsgremium grundsätzlich jährlich organisiert werden; Hauptziel dieses Begleitausschusses ist es, die ordnungsgemäße Umsetzung der erweiterten Herstellerverantwortung zu überprüfen; er erörtert die wesentlichen Elemente der Abfallbewirtschaftung durch das Leitungsorgan sowie die Initiativen der Regionen; die Tagesordnung der Sitzung wird vom EPR-Entscheidungsgremium in Absprache mit den Leitungsorganen festgelegt; jede Sitzung des Begleitausschusses wird Gegenstand eines Berichts des EPR-Entscheidungsgremiums;

- ist das Leitungsorgan selbst für die Vergabe von Märkten für die Sammlung, Sortierung, Behandlung und Verwertung von Abfällen zuständig, so werden diese Märkte vom Leitungsorgan auf der Grundlage eines Lastenhefts und eines nicht diskriminierenden Auswahlverfahrens auf der Grundlage transparenter Vergabekriterien zugewiesen; zur Erstellung des Lastenhefts und des Marktanteilsverfahrens konsultiert das Leitungsorgan die örtlich zuständigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die Verbände der Abfallwirtschaftsunternehmen, die Verbände sozialwirtschaftlicher Unternehmen, die an der Weiterverwendung und der Vorbereitung für die Wiederverwendung beteiligt sind, und Verbraucherorganisationen; um diese Konsultationen zu erleichtern, kann das Leitungsorgan einen "gemeinsamen Ausschuss" für die Aufteilung der Märkte einsetzen, der sich aus Vertretern des Leitungsorgans, der zuständigen territorialen juristischen Personen des öffentlichen Rechts, der Verbände der Abfallwirtschaftsunternehmen, der Verbände sozialwirtschaftlicher Unternehmen, die an der Weiterverwendung und Vorbereitung zur Wiederverwendung beteiligt sind, und der Verbraucherorganisationen zusammensetzt; der gemeinsame Ausschuss legt seine Arbeitsweise in seiner Geschäftsordnung fest; die Berichte der Konsultationssitzungen oder der Sitzungen des gemeinsamen Ausschusses werden dem EPR-Entscheidungsgremium übermittelt; die Spezifikationen und das Marktanteilsverfahren sind dem EPR-Entscheidungsgremium zur Genehmigung vorzulegen.

§ 5. Soweit sich die Erweiterte Herstellerverantwortung auf Haushaltsabfälle bezieht, erfüllt das Leitungsorgan eine gemeinwirtschaftliche Aufgabe und muss:

1° der gesamten Bevölkerung in jeder Region dienen;

2° mit jeder juristischen Person des öffentlichen Rechts, die für Haushaltsabfälle zuständig ist, einen Vertrag schließen; zu diesem Zweck wird in Absprache mit den lokalen Behörden einen Mustervertrag erstellt, die der zuständigen regionalen Verwaltung im Voraus zur Genehmigung vorgelegt wird;

3° die Verpackungen und andere erforderliche Sammelbehälter allen Sammelstellen, mit denen einen einheitlichen Vertrag über die Sammlung von Abfällen geschlossen wurde, unentgeltlich zur Verfügung stellen; die Sammelbehälter berücksichtigen unter anderem die maximale Lagerkapazität von Einzelhändlern und Recyclingparks und optimieren die Sicherheit und Ergonomie der Lagerung, der Konservierung, der Vorbereitung zur Wiederverwendung und der tatsächlichen Wiederverwendung; bei der Auswahl der Verpackungen und Sammelbehälter sind die Grundsätze der umweltgerechten Gestaltung und Verwendung von Recyclinginhalten in vollem Umfang zu verfolgen;

4° ein ausreichend geografisch verteiltes Netz von Sammelstellen einrichten und regelmäßig an diesen Sammelstellen alle Abfälle sammeln, die der erweiterten Herstellerverantwortung unterliegen und die aus ihren Produkten stammen; diese Sammlung muss für Sammelstellen stets kostenlos sein, sofern im ausführenden Zusammenarbeitsabkommen nichts anderes vorgesehen ist;

5° garantieren, dass die Bürger ihr entsorgtes Produkt immer kostenlos an einer Sammelstelle liefern können;

6° seine territoriale Organisation in Bezug auf Sammelstellen, Sortier- und Verarbeitungszentren optimieren und sicherstellen, dass es die Möglichkeiten untersucht, die Auswirkungen des Verkehrs abzumildern, indem insbesondere die Möglichkeiten der Binnenschifffahrt geprüft werden;

7° den Zugang zum Sammelnetz für die Wiederverwendung der Abfälle, für die dies relevant ist, sicherstellen und die Beschäftigung in Verbänden oder Unternehmen mit sozialem Zweck fördern;

8° die Auswirkungen von Vandalismus auf Sammelstellen und ihre Auswirkungen auf die Durchführungsmodalitäten und die Leistung der Sammlung berücksichtigen.

In Bezug auf die oben genannten Ziffern 1, 4 und 5 wird für Altbatterien auf die Artikel 59 bis 61 der Verordnung (EU) 2023/1542 verwiesen.

§ 6. Soweit sich die erweiterte Herstellerverantwortung auf Unternehmensabfälle bezieht, muss das Leitungsorgan:

- 1° den freien Markt der selektiven Sammlung, des Recyclings und der Verwertung so wenig wie möglich stören;
- 2° die Gleichheit zwischen den privaten oder öffentlichen Betreibern, die für die Sammlung, die Sortierung, das Recycling und die Verwertung von Industrieabfällen verantwortlich sind, achten;
- 3° die Transparenz der Verarbeitungskette von der Sammlung bis zur Endbehandlung gewährleisten und die Kontrollierbarkeit der Endbehandlung von Industrieabfällen sowie die ökologischen und sozialen Bedingungen, unter denen eine solche Endverarbeitung stattfindet, gewährleisten.

In diesem Zusammenhang muss das Leitungsorgan auch:

- eine Beobachtungsstelle für den freien Markt vom Hersteller der Abfälle bis zum endgültigen Bestimmungsort einrichten, um eine optimale Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten;
- gegebenenfalls einen KMU-Plan zur Förderung der Sortierung durch kleine und sehr kleine Unternehmen umsetzen;
- im Falle des Handels Verträge mit Händlern abschließen, um die vollständige Rückverfolgbarkeit der ausgeführten Abfallströme zu gewährleisten;
- einen Anreizfinanzierungsmechanismus zur Förderung des Recyclings in Belgien schaffen.

§ 7. Innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten des umsetzenden Zusammenarbeitsabkommens für den betreffenden Abfallstrom gemäß Artikel 7 § 1 und dann alle fünf Jahre legt das Leitungsorgan dem EPR-Entscheidungsgremium einen Antrag auf Zulassung vor, in dem die Art und Weise der Zahlung beschrieben wird zu den in den Paragraphen 1 bis 6 genannten Bedingungen. Im ausführenden Zusammenarbeitsabkommen können die Modalitäten für die weitere Präzisierung dieser Bestimmung festgelegt werden.

Das EPR-Entscheidungsgremium überprüft innerhalb von sechs Monaten, ob der Antrag auf Zulassung des Leitungsorgans alle in den Paragraphen 1 bis 6 genannten Bedingungen erfüllt. Das EPR-Entscheidungsgremium erteilt dem Leitungsorgan gegebenenfalls die Zulassung, die auch Anpassungsmaßnahmen enthalten kann, an die sich das Leitungsorgan halten muss. Die Zulassung kann zusätzliche Zielwerte umfassen, die vom Leitungsorgan anzugehen sind.

Das EPR-Entscheidungsgremium stellt außerdem sicher, dass das Leitungsorgan weiterhin alle in den Paragraphen 1 bis 6 genannten Bedingungen erfüllt. Im Falle der Nichteinhaltung dieser Bestimmungen kann das EPR-Entscheidungsgremium die Zulassung aussetzen oder zurückziehen, nachdem es zunächst eine Verwarnung ausgesprochen und Gelegenheit zur Anpassung gegeben hat und das Leitungsorgan vor der endgültigen Entscheidung angehört wurde.

Zwei Jahre nach Inkrafttreten jeder Zulassung erstellt das EPR-Entscheidungsgremium eine Zwischenbewertung und eine zusammenfassende Bewertung der Umsetzung der Zulassung und legt den Vertretern der Regionalregierungen einen Bericht darüber vor. Vier Jahre nach Inkrafttreten jeder Zulassung erstellt das EPR-Entscheidungsgremium einen zusammenfassenden Bewertungsvermerk und einen strategischen Orientierungsvermerk für jede neue Zulassung zum Wohle von den Vertretern der Regionalregierungen.

§ 8. Für Altbatterien gilt die in § 7 genannte Zulassung als Genehmigung im Sinne von Artikel 58 der Verordnung (EU) 2023/1542. Der Zulassungsantrag muss darüber hinaus die Anforderungen der Verordnung (EU) 2023/1542 erfüllen und innerhalb der in Artikel 58 Ziffer 3 vorgesehenen Frist bearbeitet werden. Die Verwaltungs- und Verfahrensregeln für die Zulassung der für die Herstellerverantwortung zuständigen Organisationen gemäß Artikel 58 der Verordnung (EU) 2023/1542 werden gegebenenfalls in dem ausführenden Zusammenarbeitsabkommen oder, falls kein ausführendes Zusammenarbeitsabkommen besteht, in den regionalen Vorschriften festgelegt.

§ 9. Innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten des ausführenden Zusammenarbeitsabkommens für den betreffenden Abfallstrom gemäß Artikel 7 § 1 und danach alle zwei Jahre unterrichtet die in Artikel 7 § 2 genannte Koordinierungsstelle das EPR-Entscheidungsgremium über die Art und Weise, wie sie ihre Koordinierungsaufgabe wahrnehmen will.

Das EPR-Entscheidungsgremium formuliert gegebenenfalls Korrekturmaßnahmen, die die Koordinierungsstelle einzuhalten hat.

§ 10. Ein Hersteller, der seine erweiterte Herstellerverantwortung nicht an ein Leistungsorgan übertragen hat, muss die in § 3 Ziffern 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15° und 16° vorgesehenen Verpflichtungen sowie die zusätzlichen Verpflichtungen gemäß der Verordnung (EU) 2023/1542 für Altbatterien einhalten und dabei sicherstellen, dass keine Kosten, die sich aus der erweiterten Herstellerverantwortung für die von ihm in Verkehr gebrachten Produkte ergeben, auf andere Hersteller abgewälzt werden. Der Hersteller muss sich darüber hinaus für jedes Kalenderjahr an der Politik der Regionen zur Vermeidung und Bewirtschaftung der betreffenden Abfälle, wie in Artikel 8 beschrieben, durch eine Abgabe beteiligen, die gemäß Artikel 7 § 2 Absatz 1 festgelegt wird. Konkret ist der Hersteller für jedes Kalenderjahr N zur Zahlung einer Abgabe verpflichtet, die sich nach den Abfallströmen richtet und auf der Grundlage der Beträge pro Einwohner gemäß Artikel 8 § 1 berechnet wird, jedoch proportional zu seinem Marktanteil im vorangegangenen Kalenderjahr N-1, sofern die berechnete Abgabe mindestens 500 Euro beträgt.

Jeder Hersteller berichtet der Interregionalen Kommission für die EPR für ein bestimmtes Kalenderjahr N spätestens am 1. März des darauffolgenden Kalenderjahres über die Anzahl der abgabepflichtigen Produkte, die er im Kalenderjahr N-1 selbst in Verkehr gebracht hat. Die Interregionale Kommission für die EPR ermittelt anschließend für das Jahr N auf der Grundlage der Zahlen des Jahres N-1 den Marktanteil des Herstellers gemäß den Bestimmungen von Artikel 7 § 2 Absatz 1 und teilt innerhalb von 30 Tagen den genauen zu zahlenden Betrag mit. Die Abgabe wird jährlich bis zum 15. April des Kalenderjahres N+1 durch Einzahlung auf die von der jeweiligen Region mitgeteilten Kontonummern entrichtet.

Die Abgabe ist für einen bestimmten Abfallstrom erstmals in dem Kalenderjahr fällig, das auf das Inkrafttreten des in Artikel 7 § 1 genannten ausführenden Zusammenarbeitsabkommens folgt.

Der Hersteller gibt in seinem individuellen Bewirtschaftungsplan an, wie er zur Politik der Regionen beitragen wird.

Innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten des ausführenden Zusammenarbeitsabkommens für den betreffenden Abfallstrom und danach alle fünf Jahre legt der Hersteller dem EPR-Entscheidungsgremium seinen individuellen Bewirtschaftungsplan vor, in dem festgelegt ist, wie er allen seinen Verpflichtungen nachkommen will.

Das EPR-Entscheidungsgremium überprüft innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten, ob der individuelle Bewirtschaftungsplan den in Absatz 1 genannten Verpflichtungen nachkommt, und gegebenenfalls genehmigt oder lehnt den individuellen Bewirtschaftungsplan ab oder legt Korrekturmaßnahmen fest, an die sich der Hersteller halten muss.

Das EPR-Entscheidungsgremium stellt außerdem sicher, dass der Hersteller weiterhin alle Verpflichtungen einhält.

§ 11. Für Altbatterien gilt der in § 10 genannte individuelle Bewirtschaftungsplan als Genehmigung im Sinne von Artikel 58 der Verordnung (EU) 2023/1542. Der Genehmigungsantrag muss darüber hinaus die Anforderungen der Verordnung (EU) 2023/1542 erfüllen und innerhalb der in Artikel 58 Ziffer 3 vorgesehenen Frist bearbeitet werden. Die Verwaltungs- und Verfahrensregeln für die Zulassung von Organisationen, die für die Herstellerverantwortung zuständig sind, gemäß Artikel 58 der Verordnung (EU) 2023/1542 werden gegebenenfalls in dem ausführenden Zusammenarbeitsabkommen oder, falls kein solches ausführendes Zusammenarbeitsabkommen vorliegt, in den regionalen Vorschriften festgelegt.

Art. 10 - § 1. Die Verwaltungsstelle muss für ihre gesamten Mitglieder die in Artikel 7 Paragraph 1 genannten Sammel- und/oder Verarbeitungsziele erreichen.

Das Leitungsorgan erstattet dem EPR-Entscheidungsgremium jährlich Bericht über die von ihren Mitgliedern in Verkehr gebrachten Produkte, die den Abfallstrom verursachen, für den es verantwortlich ist, sowie über die bei der Sammlung und Verarbeitung erzielten Ergebnisse.

Dieser Bericht wird jährlich zu einem in dem in Artikel 7 Paragraph 1 genannten ausführenden Zusammenarbeitsabkommen festgelegten Termin übermittelt.

Auf der Grundlage des Berichts des Leitungsorgans prüft das EPR-Entscheidungsgremium, ob die in dem vorliegenden Zusammenarbeitsabkommen festgelegten Sammlungs- und Verarbeitungsziele erreicht werden.

§ 2. Ein Hersteller, der seine erweiterte Herstellerverantwortung nicht auf ein Leitungsorgan übertragen hat, muss das in Artikel 7 Paragraph 1 genannte Sammelziel und/oder Verarbeitungsziel erreichen. Er berichtet dem EPR-Entscheidungsgremium jährlich über die Produkte, die er in Verkehr gebracht haben, die zur Erzeugung des Abfallstroms führen, für den es verantwortlich ist, und über die bei der Sammlung und Verarbeitung erzielten Ergebnisse.

Dieser Bericht wird jährlich zu einem in dem in Artikel 7 Paragraph 1 genannten ausführenden Zusammenarbeitsabkommen festgelegten Termin übermittelt.

Auf der Grundlage des Berichts des Herstellers prüft das EPR-Entscheidungsgremium, ob die in diesem Zusammenarbeitsabkommen, oder – für Altbatterien – in der Verordnung (EU) 2023/1542 festgelegten Sammel- und Verarbeitungsziele erreicht werden.

Ein Hersteller, der seine Sammel- und Verarbeitungsziele nicht erreicht, muss daher seine erweiterte Herstellerverantwortung an ein Leitungsorgan übertragen.

§ 3. Die Einzelheiten der in den Paragraphen 1 und 2 genannten Berichte werden von den Regionalregierungen je Abfallstrom durch das in Artikel 7 Absatz 1 genannte ausführende Zusammenarbeitsabkommen weiter festgelegt. Das ausführende Zusammenarbeitsabkommen kann auch zusätzliche Berichte im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung für den betreffenden Abfallstrom vorsehen und die Modalitäten dafür festlegen; dies betrifft Berichte an die Regierung oder ein von der Regierung benanntes System, das von bestimmten Akteuren gemäß Artikel 41 benannt wird.

§ 4. Für Altbatterien sind zusätzlich zu den Paragraphen 1 und 2 die Daten gemäß Artikel 75 der Verordnung (EU) 2023/1542 innerhalb der in Artikel 75 Absatz 7 dieser Verordnung festgelegten Frist zu übermitteln.

Das EPR-Entscheidungsgremium oder die vom EPR-Entscheidungsgremium benannte Organisation richtet ein elektronisches System ein, über das ihr die Daten gemäß Artikel 75 Absatz 8 der Verordnung übermittelt werden, und legt die zu verwendenden Formate fest. Von den für die Herstellerverantwortung zuständigen Organisationen und von den Herstellern, die ihre erweiterte Herstellerverantwortung nicht an eine für die Herstellerverantwortung zuständige Organisation übertragen haben, kann verlangt werden, dieses elektronische System zu entwickeln und zu finanzieren.

Das ausführende Zusammenarbeitsabkommen legt die Verwaltungs- und Verfahrensvorschriften für die Erhebung von Daten über Batterien und Altbatterien fest, einschließlich des elektronischen Systems.

In dem ausführenden Zusammenarbeitsabkommen werden die Maßnahmen festgelegt, die erforderlich sind, um gemäß Artikel 69 der Verordnung (EU) 2023/1542 sicherzustellen, dass die geltenden Sammelziele erreicht werden.

In Ermangelung eines ausführenden Zusammenarbeitsabkommens legen die Regionen die Verwaltungs- und Verfahrensvorschriften fest.

Art. 11 - § 1. Der Betreiber eines Online-Marktplatzes ist verpflichtet, alle Hersteller, die ein Produkt über seinen Online-Marktplatz im Wege des Fernabsatzes an Privathaushalte oder andere Nutzer als Privathaushalte im Hoheitsgebiet verkaufen, schriftlich über ihre Verpflichtungen aus der erweiterten Herstellerverantwortung zu unterrichten.

§ 2. Der Betreiber eines Online-Marktplatzes verhindert, dass Hersteller, die dem EPR-Entscheidungsgremium keinen individuellen Bewirtschaftungsplan vorlegen oder keinem Leitungsorgan angeschlossen sind, über ihren Online-Marktplatz Fernabsatzverträge mit Privathaushalten oder anderen Nutzern als Privathaushalten im Hoheitsgebiet abschließen. Zu diesem Zweck fordert der Betreiber eines Online-Marktplatzes den Hersteller auf, dem/den betreffenden Leitungsorgan(en) zum Zeitpunkt der Registrierung auf dem Online-Marktplatz den schriftlichen Nachweis über die Vorlage eines individuellen Bewirtschaftungsplans oder seiner Mitgliedschaft in dem/den betreffenden Leitungsorgan(en) vorzulegen.

Abweichend vom vorstehenden Absatz kann der Betreiber eines Online-Marktplatzes einem Hersteller, der dem EPR-Entscheidungsgremium keinen individuellen Bewirtschaftungsplan vorgelegt hat oder nicht dem betreffenden Leitungsorgan(en) angeschlossen ist, gestatten, Fernabsatzverträge über seinen Online-Marktplatz mit Privathaushalten oder anderen Nutzern als privaten Haushalten im Hoheitsgebiet abzuschließen, wobei der Betreiber selbst die Verpflichtungen aus der erweiterten Herstellerverantwortung zu tragen hat, der dieser Hersteller normalerweise unterliegt.

Der Betreiber eines Online-Marktplatzes übermittelt dem EPR-Entscheidungsgremium bis zum 1. März jedes Jahres einen Überblick über alle Hersteller, die im Vorjahr Fernabsatzverträge auf ihrem Online-Marktplatz mit Privathaushalten oder anderen Nutzern als privaten Haushalten in dem Hoheitsgebiet abschließen konnten, sowie das Datum der Übermittlung ihres individuellen Bewirtschaftungsplans oder ihre Registrierungsnummer an das betreffende Leitungsorgan/die betreffenden Leitungsorgane.

§ 3. Handelt der Betreiber eines Online-Marktplatzes auch als Hersteller, unterliegt er auch den Verpflichtungen im Zusammenhang mit der erweiterten Herstellerverantwortung für die von ihm selbst verkauften Produkte.

§ 4. Die Paragraphen 1 bis 3 treten ein Jahr nach Inkrafttreten des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens in Kraft.

Art. 12 - § 1. Das Leitungsorgan sollte dem wirtschaftlichen und finanziellen Gleichgewicht des eingeführten Systems besondere Aufmerksamkeit widmen. Zu diesem Zweck erstellt das Leitungsorgan einen jährlichen Finanzplan. Der Finanzplan umfasst:

1° den Haushalt;

2° die Berechnung etwaiger finanzieller Beiträge der Mitglieder, die auf belgischem Hoheitsgebiet einheitlich sind;

3° die Politik zur Verwendung der finanziellen Beiträge der Mitglieder;

4° die Politik für Provisionen und Reserven, wonach Reserven bis zur Höhe der Betriebskosten des Leitungsorgans für den betreffenden Abfallstrom für 18 Monate gebildet werden können und wobei Provisionen nur in dem Umfang möglich sind, in dem sie buchhalterisch zulässig sind und angesichts der Marktinstabilität angemessen gerechtfertigt sind, was in einer jährlichen detaillierten Studie über aktuelle und zukünftige Märkte belegt wird; die Begründung wird durch die jährliche Prüfung des Jahresabschlusses des Leitungsorgans durch den Aufsichtsrat unterstützt, gegebenenfalls ergänzt durch eine zusätzliche Bewertung durch einen anderen externen Rechnungsprüfer, der vom EPR-Entscheidungsgremium ernannt wurde;

5° die Methode zur Finanzierung etwaiger Verluste;

6° die Methode zur Finanzierung der Verwaltung von Endprodukten, bei denen der Hersteller nicht mehr tätig ist oder identifiziert werden kann;

7° die Anlagepolitik, bei der Finanzanlagen sicher sein müssen und das Risiko eines Kapitalverlusts verringert werden sollte;

8° die Öko-Modulationspolitik.

Das in Artikel 7 § 1 genannte ausführende Zusammenarbeitsabkommen kann für jeden Abfallstrom zusätzliche Elemente vorschreiben, die gemäß Artikel 41 in den Finanzplan aufzunehmen sind, einschließlich spezifischer Finanzierungsmodalitäten.

§ 2. Das Budget umfasst als separaten Bestandteil die Mittel, die das Leitungsorgan für die Prävention, für den hochwertigen Abschluss der Kreisläufe zusätzlich zu den festgelegten Sammel- und Verarbeitungszielen und zur Förderung der Kreislaufwirtschaft vorsieht. Diese Mittel kommen zusätzlich zum Beitrag des Leitungsorgans zur Regionalpolitik durch Zahlung der in Artikel 8 § 1 vorgesehenen Abgabe hinzu.

§ 3. Der Finanzplan wird dem EPR-Entscheidungsgremium jährlich bis spätestens 1. November vorgelegt. Das EPR-Entscheidungsgremium hat drei Monate Zeit, um eine Stellungnahme abzugeben. Innerhalb dieser Frist kann das EPR-Entscheidungsgremium zusätzliche Informationen anfordern, sodass die Frist von drei Monaten ab Erhalt dieser Informationen erneut zu laufen beginnt.

Im Rahmen dieser Stellungnahme prüft das EPR-Entscheidungsgremium auf der Grundlage des vom Leitungsorgan vorgelegten Finanzplans, ob Provisionen die in Artikel 12 § 1 Ziffer 4 genannten Bedingungen erfüllen.

Das EPR-Entscheidungsgremium kann die Prüfer des Leitungsorgans um alle erforderlichen Informationen ersuchen. Es kann die Rechnungen auch von einem externen Rechnungsprüfer oder Wirtschaftsprüfer auf eigene Kosten prüfen lassen.

Ergibt die Prüfung des Jahresabschlusses des Leitungsorgans durch den Aufsichtsrat, gegebenenfalls ergänzt durch eine zusätzliche Bewertung durch einen anderen externen Rechnungsprüfer, der vom EPR-Entscheidungsgremium benannt wurde, dass bestimmte Provisionen nach dem Rechnungslegungsrecht nicht gerechtfertigt sind oder dass die Begründung bestimmter Provisionen aufgrund mangelnder Begründung nicht nachgewiesen werden kann, kann das EPR-Entscheidungsgremium die Anerkennung gemäß Artikel 9 § 7 aussetzen oder zurückziehen, nachdem es zunächst eine Verwarnung ausgesprochen und einen Vorschlag des Leitungsorgans beantragt hat, die problematischen Provisionen so bald wie möglich zu streichen; wird dieser Vorschlag vom Leitungsorgan nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten vorgelegt oder wird er vom EPR-Entscheidungsgremium nicht angenommen, so wird das Leitungsorgan vor der endgültigen Entscheidung über die Aussetzung oder den Entzug der Anerkennung angehört.

Art. 13 - § 1. Werden die in Artikel 7 § 1 genannten Sammel- und/oder Verarbeitungsziele vom Leitungsorgan für seine angeschlossenen Hersteller nicht erreicht, so entrichtet es eine zusätzliche Abgabe in Höhe von 50 EUR je angefangene Tonne, für die das Sammelziel nicht erreicht wird, und 50 EUR je angefangene Tonne, für die ein Sammelziel erreicht wird, das Verarbeitungsziel jedoch nicht erreicht wird.

Werden die in Artikel 7 § 1 genannten Sammel- und/oder Verarbeitungsziele vom Leitungsorgan für ein zweites aufeinanderfolgendes Jahr nicht erreicht, so werden die Beträge der Abgabe auf 100 EUR je angefangene Tonne erhöht, und ab dem dritten aufeinanderfolgenden Jahr werden die Beträge der Abgabe auf 150 EUR je angefangene Tonne erhöht.

Diese zusätzliche Abgabe muss zur Finanzierung der Politik der Regionen zur Vermeidung und Bewirtschaftung der betreffenden Abfälle beitragen und unterliegt den Bestimmungen von Artikel 8 § 2.

§ 2. Wurden die Sammel- und Verarbeitungsziele nicht erreicht, teilt das EPR-Entscheidungsgremium dem Leitungsorgan die für die einzelnen Regionen zu entrichtenden zusätzlichen Abgaben mit.

Die Abgabe wird spätestens innerhalb von drei Monaten durch Einzahlung auf die von der jeweiligen Region mitgeteilte Kontonummer entrichtet.

Art. 14 - § 1. Übersteigen innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem dieses Kooperationsabkommen in Kraft tritt, die in den Jahresabschlüssen ausgewiesenen Reserven eines Leitungsorgans die Betriebskosten des Leitungsorgans für den betreffenden Abfallstrom für einen Zeitraum von 18 Monaten, so wird für die über diese Norm hinausgehenden Reserven eine zusätzliche Abgabe in Höhe von 10 % erhoben.

In einem ausführenden Zusammenarbeitsabkommen gemäß Artikel 7 § 1 kann der im ersten Absatz genannte Prozentsatz der zusätzlichen Abgabe für einen Zeitraum von höchstens drei Jahren auf 5 % gesenkt werden, wenn es sich um einen Abfallstrom aus Produkten handelt, deren durchschnittliche Lebensdauer mehr als 15 Jahre beträgt.

Diese zusätzliche Abgabe muss zur Finanzierung der Politik der Regionen zur Vermeidung und Bewirtschaftung der betreffenden Abfälle beitragen. In diesem Fall gelten die Bestimmungen von Artikel 8 § 2.

§ 2. Liegen die Reserven höher als der in § 1 genannte Standard, so teilt das EPR-Entscheidungsgremium dem Leitungsorgan die zu entrichtenden zusätzlichen Abgaben pro Region mit.

Die Abgabe wird spätestens innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres, in dem die Reserven den in § 1 genannten Grenzwert überschreiten, durch Einzahlung auf die von der jeweiligen Region mitgeteilte Kontonummer entrichtet.

Abschnitt 2 – Register und Bevollmächtigter

Art. 15 - § 1. Jeder Hersteller, einschließlich des Herstellers, der Produkte im Fernabsatz zur Verfügung stellt, muss innerhalb einer Frist von 6 Monaten nach Inkrafttreten des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens in einem öffentlichen Online-Register eingetragen sein, das von der vom EPR-Entscheidungsgremium zu diesem Zweck benannten Organisation kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Enthält das Register personenbezogene Daten, werden diese nicht veröffentlicht.

§ 2. Das in Paragraph 1 des vorliegenden Artikels genannte Register enthält folgende Angaben:

1. Name und Anschrift des Herstellers sowie gegebenenfalls Name und Anschrift seines Bevollmächtigten (Postleitzahl und Gemeinde, Straße und Nummer, Land, Telefon- und Faxnummer, E-Mail-Adresse und Kontaktperson);

2. Nationalregisternummer des Herstellers, einschließlich europäischer oder nationaler Steueridentifikationsnummer;

3. Produktkategorie wie in dem in Artikel 7 § 1 genannten ausführenden Zusammenarbeitsabkommen festgelegt;

4. Art des Produkts (Haushalt oder für andere Nutzer als Haushalte bestimmt);
5. kommerzielle Beschreibung des Produkts;
6. Angaben über die Art und Weise, wie der Hersteller seine Verantwortungen einhält: im Rahmen eines individuellen oder eines Kollektivsystems, einschließlich Informationen über Sicherheitsleistungen;
7. verwendete Verkaufsmethode (z. B. Fernabsatz);
8. Erklärung, die sicherstellt, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind;
9. weitere nützliche Informationen über die Aktivitäten des Herstellers in Belgien, die keine personenbezogenen Daten enthalten.

§ 3. In Abweichung von den Paragraphen 1 und 2 wird das Register der Hersteller von Altbatterien gemäß Artikel 55 der Verordnung (EU) 2023/1542 erstellt. Das Register der Hersteller wird vom EPR-Entscheidungsgremium oder von einer vom EPR-Entscheidungsgremium benannten Organisation erstellt. Das ausführende Zusammenarbeitsabkommen wird detailliertere Bestimmungen zur Registrierung von Herstellern gemäß der Verordnung (EU) 2023/1542 enthalten.

Art. 16 - § 1. Die Hersteller, die außerhalb des belgischen Hoheitsgebiets ansässig sind, können eine in Belgien ansässige natürliche oder juristische Person als Bevollmächtigten benennen, um die Einhaltung der Verpflichtungen des Herstellers aus diesem Zusammenarbeitsabkommen zu überwachen.

Jeder Hersteller, der außerhalb des belgischen Hoheitsgebiets ansässig ist und Produkte in Belgien direkt an private Haushalte oder an andere Nutzer als Privathaushalte im Fernabsatz verkauft, ernennt eine in Belgien ansässige natürliche oder juristische Person als Bevollmächtigten, um die Einhaltung der Verpflichtungen des Herstellers aus dem vorliegenden Zusammenarbeitsabkommen zu überwachen.

§ 2. Die Ernennung eines Bevollmächtigten erfolgt im Wege eines schriftlichen Mandats. Nach Ablauf des Mandats unterrichten der Bevollmächtigte und der Hersteller die Verwaltung darüber innerhalb des Monats nach Ablauf des Mandats.

§ 3. Jeder auf belgischem Hoheitsgebiet ansässige Hersteller, der Erzeugnisse außerhalb des belgischen Hoheitsgebiets, aber innerhalb der Europäischen Union verkauft, ernennt einen Bevollmächtigten in diesem Gebiet, der für die Einhaltung der Verpflichtungen verantwortlich ist, denen der Hersteller aufgrund der Rechtsvorschriften unterliegt.

§ 4. Gemäß Artikel 56 Ziffer 3 der Verordnung (EU) 2023/1542 ist die Ernennung eines Bevollmächtigten, der mit der erweiterten Herstellerverantwortung beauftragt wird, für einen Hersteller im Sinne von Artikel 3 Ziffer 47d der genannten Verordnung obligatorisch.

Abschnitt 3 – Regionale Zuständigkeiten

Art. 17 - Vorbehaltlich der Aufgaben, die dem EPR-Entscheidungsgremium im Rahmen des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens übertragen werden, sind die Regionen dafür zuständig, wie die Hersteller ihren Verpflichtungen nachkommen.

Soweit sie nicht von den Regionalregierungen in einem ausführenden Zusammenarbeitsabkommen gemäß Artikel 7 § 1 geregelt werden, können die folgenden Bereiche von jeder Region für ihr eigenes Gebiet in regionalen Gesetzen und Verordnungen geregelt werden:

- 1° die Kommunikationsstrategie;
- 2° das Sammelsystem;
- 3° die Organisation der Behandlung der Abfälle;
- 4° die Präventionspolitik;
- 5° die Verwendung der verschiedenen Abgaben.

Abschnitt 4 – Änderungen des Zusammenarbeitsabkommens vom 4. November 2008 über die Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen

Art. 18 - In das Zusammenarbeitsabkommen vom 4. November 2008 über die Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen wird ein Artikel 14bis mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 14bis - § 1. Der Abfallstrom von "Verpackungsabfällen industrieller Herkunft" unterliegt einer finanziellen Verpflichtung für die zugelassene Einrichtung in Form einer Abgabe; diese sollte zur Finanzierung der Regionalpolitik zur Vermeidung und Bewirtschaftung der betreffenden Abfälle beitragen.

Der Abgabebetrag wird als Pro-Kopf-Betrag pro Jahr ausgedrückt, wobei die Einwohnerzahl durch die jüngsten Bevölkerungsstatistiken der Generaldirektion Statistik und wirtschaftliche Information des FÖD Wirtschaft, KMU, Mittelstand und Energie bestimmt wird, die am 1. Januar desselben Jahres verfügbar sind.

Gibt es mehrere zugelassene Einrichtungen, so wird die Abgabe von jeder zugelassenen Einrichtung entsprechend ihrem Marktanteil getragen. Der Marktanteil einer zugelassenen Einrichtung in einem bestimmten Kalenderjahr N entspricht der Summe der Marktanteile aller dieser Einrichtung angeschlossenen Verpackungsverantwortlichen, wie sie am Ende des vorangegangenen Kalenderjahres N-1 ermittelt wurde. Der Marktanteil eines Verpackungsverantwortlichen wird als Prozentsatz ausgedrückt, der berechnet wird, indem die Anzahl der Industrieverpackungen, die von dem Verpackungsverantwortlichen, von dem der betreffende Abfallstrom stammt, in Verkehr gebracht wurden, durch die Gesamtzahl der in Verkehr gebrachten Industrieverpackungen, von denen der betreffende Abfallstrom stammt, dividiert wird und dieses Ergebnis anschließend mit 100 multipliziert wird.

Jede zugelassene Einrichtung erstattet der Interregionalen Kommission für die EPR für ein bestimmtes Kalenderjahr N spätestens am 1. März des darauffolgenden Kalenderjahres N+1 Bericht über die Anzahl der abgabepflichtigen Verpackungen, die von ihren Mitgliedern im Kalenderjahr N-1 in Verkehr gebracht wurden. Die Interregionale Kommission für die EPR ermittelt anschließend für das Kalenderjahr N auf der Grundlage der Zahlen des Kalenderjahres N-1 den Marktanteil der zugelassenen Einrichtung gemäß dem vorstehenden Absatz und teilt bis zum 1. April des Kalenderjahres N+1 den genauen Betrag mit, den die zugelassene Einrichtung zu zahlen hat. Die Abgabe wird jährlich bis zum 15. April des Kalenderjahres N+1 durch Einzahlung auf die von der jeweiligen Region mitgeteilten Kontonummern entrichtet.

Die Abgabe ist erstmals für das Kalenderjahr 2026 fällig.

Die Abgabe beträgt 0,040 EUR/Einwohner.

Die Beträge pro Kopf werden jährlich an den Gesundheitsindex der Verbraucherpreise angepasst, wobei der Basisindex der Durchschnitt der Gesundheitsindizes der Verbraucherpreise der ersten vier Monate des vorherigen Jahres ist.

Die indextierten Beträge werden auf die höheren oder niedrigeren zehnten Eurocent gerundet, je nachdem, ob die Zahl des hundertsten Eurocents 5 erreicht.

Die Beträge, die dem gemeinsamen Marktanteil der Verpackungsverantwortlichen entsprechen, die ihren Verpflichtungen in Anwendung von Artikel 7 auf individueller Basis nachkommen, werden von den Abgabebeträgen abgezogen.

Die Abgabe ist nur fällig, wenn sich die berechnete Abgabe auf mindestens 500 Euro beläuft.

§ 2. Die Politik der Regionen zur Vermeidung und Bewirtschaftung der betreffenden Abfälle kann Folgendes umfassen:

- die Vermeidung und Wiederverwendung der betreffenden Abfälle;
- die Bekämpfung des Vorhandenseins der betreffenden Abfälle in Streumüll, illegalen Abfällen und Restabfällen;
- die Forschung und Entwicklung zur Verbesserung der Qualität der betreffenden Produkte und insbesondere ihrer Rezyklierbarkeit;
- die Verbesserung der Ergebnisse und/oder der Qualität der getrennten Sammlungen der betreffenden Abfälle;
- die nicht getrennten Sammlung und Behandlung der betreffenden Abfälle;
- die Erstattung des Personals, das für die Kontrolle, Durchführung und Überwachung der oben genannten Maßnahmen zuständig ist;
- die Berichterstattung und Bewertung dieser Abfälle;
- die Förderung lokaler und hochwertiger Verarbeitung im Kontext der Kreislaufwirtschaft.

Die globalen Finanzierungsbeträge werden unter den Regionen entsprechend den neuesten Bevölkerungsstatistiken der Generaldirektion Statistik und Wirtschaftliche Information des FÖD Wirtschaft, KMU, Mittelstand und Energie aufgeteilt, die am 1. Januar des Jahres vorliegen, in das der Erklärungszeitraum fällt.

Jede Region legt nach Anhörung der betreffenden zugelassenen Einrichtungen die spezifischen Verwendungen der jeweils erhaltenen Beträge fest. ”.

BUCH III – Bestimmungen über die erweiterte Herstellerverantwortung für Streumüll

Abschnitt 1 - Anwendungsbereich

Art. 19 - § 1. Buch III des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens gilt für folgende Abfallstoffe:

- 1° Tabakerzeugnisse;
- 2° Kaugummi;
- 3° feuchte Tücher;
- 4° Luftballons.

§ 2. Mit Buch III des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens wird ein System für die erweiterte Herstellerverantwortung für die in § 1 genannten Abfälle eingeführt.

Das System der erweiterten Herstellerverantwortung bedeutet, dass die Hersteller die tatsächlichen und vollständigen Kosten für Folgendes tragen:

- 1° die Sensibilisierungsmaßnahmen für diese Abfälle gemäß Artikel 33;
- 2° die Beseitigung von Streumüll wie Tabakerzeugnissen, feuchten Tüchern und Luftballons sowie die anschließende Beförderung und Behandlung dieses Streumülls gemäß den regionalen Bestimmungen;
- 3° die Sammlung von Abfällen aus diesen Produkten, die in öffentlichen Sammelsystemen entsorgt werden, einschließlich der Kosten für die Infrastruktur, den Betrieb und die anschließende Beförderung und Behandlung dieser Abfälle. Diese Kosten sollten auch den Aufbau einer spezifischen Infrastruktur zur (getrennten oder nicht getrennten) Sammlung dieser Produkte abdecken, wie z. B. geeignete Abfallbehälter an Orten, an denen häufig Streumüll gefunden werden;
- 4° die Erhebung und Berichterstattung von Daten über die in Belgien in Verkehr gebrachten Produkte durch die Hersteller sowie Daten über die Sammlung und Behandlung von Abfällen, die aus diesen Produkten stammen;
- 5° ihren Beitrag zu den allgemeinen Kosten der Streumüllpolitik der öffentlichen Behörden, einschließlich der Kontrolle.

§ 3. Buch III des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens lässt die Zuständigkeiten der Gemeinden oder Ballungsräume im Bereich der öffentlichen Sauberkeit unberührt.

Art. 20 - In einem anderen Mitgliedstaat ansässige Hersteller, die in Belgien Produkte in Verkehr bringen, können eine in Belgien ansässige juristische oder natürliche Person als Bevollmächtigten für die Erfüllung der Verpflichtungen des Herstellers im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung ernennen.

Jeder in Belgien ansässige Hersteller, der Produkte im Fernabsatz direkt an private Haushalte oder an andere Nutzer als private Haushalte in einem anderen Mitgliedstaat verkauft, ernannt in diesem Mitgliedstaat einen Bevollmächtigten. Der Bevollmächtigte ist damit beauftragt, die Verpflichtungen des Herstellers gemäß der Richtlinie (EU) 2019/904 im Hoheitsgebiet dieses anderen Mitgliedstaats zu erfüllen.

Abschnitt 2 – Pflichten der Hersteller

Art. 21 - Der Hersteller, der in den Anwendungsbereich des Artikels 19 fällt, kann seine erweiterte Herstellerverantwortung erfüllen:

- 1° auf individueller Basis: durch Besitz einer Genehmigung seines "individuellen Streumüllbewirtschaftungsplans", wie in Unterabschnitt 2.1 vorgesehen;
- 2° auf kollektiver Basis: durch den Abschluss einer Vereinbarung mit einer in Artikel 26 vorgesehenen kollektiven Einrichtung, soweit diese die in Unterabschnitt 2.2 festgelegten Verpflichtungen erfüllt.

Unterabschnitt 2.1 – Individuelle Umsetzung

Art. 22 - § 1. Der Hersteller, der seine erweiterte Herstellerverantwortung auf individueller Basis umsetzen möchte, legt dem EPR-Entscheidungsgremium einen "individuellen Streumüllbewirtschaftungsplan" zur Genehmigung vor. beinhaltet die Umsetzung der erweiterten Herstellerverantwortung auf individueller Basis für Streumüll.

§ 2. Der "individuelle Streumüllbewirtschaftungsplan" enthält die folgenden Daten und Verpflichtungen:

- 1° Identifikationsdaten;
 - a. Name, Rechtsform, Gesellschaftssitz und Handelsregisternummer oder entsprechende Eintrags- und Unternehmensnummer des Herstellers;
 - b. Wohnsitz und die Anschrift des Herstellers, gegebenenfalls der Gesellschafts-, Verwaltungs- und Betriebssitze;
 - c. Telefonnummer des Wohnsitzes, des Geschäfts- oder Dienstortes innerhalb des Gebiets, in dem der Hersteller erreichbar ist;

d. wenn der Antragsteller keinen Wohnsitz oder gegebenenfalls keinen satzungsmäßigen Sitz im Hoheitsgebiet hat, Angabe eines Arbeitsortes, einer Niederlassung oder eines Büros, an dem das Handelsregister jederzeit von der Regionalverwaltung eingesehen werden kann;

e. Name und Funktion des Unterzeichners des Antrags;

2° Betreff:

a. Angabe der unter den Anwendungsbereich fallenden Abfälle und der entsprechenden Produkte, die unter den Bewirtschaftungsplan fallen;

b. Beschreibung der Art und Weise, in der der Hersteller durch seinen Bewirtschaftungsplan die in Buch III des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens vorgeschriebene erweiterte Herstellerverantwortung einhält. In diesem Bewirtschaftungsplan wird detailliert festgelegt, wie der Hersteller entweder die organisatorische und finanzielle Verwertung des gesamten Streumülls aus den von ihm in Verkehr gebrachten Produkten oder die Erstattung der in Artikel 19 § 2 genannten Kosten für Streumüll aus den von ihm in Verkehr gebrachten Produkten gewährleistet. Die erste Option sollte die Zustimmung der öffentlichen Behörden umfassen, die für die Bewirtschaftung von Streumüll aus den vom Hersteller in Verkehr gebrachten Produkten verantwortlich sind, und umfasst neben einem Aktionsplan für die Entsorgung von Streumüll auch Maßnahmen zur Erhebung und Berichterstattung der Daten und zur Finanzierung der anderen Elemente der Streumüllpolitik gemäß Artikel 19 § 2 Ziffern 1 bis 4.

Die zweite Option betrifft eine Abgabe, die an alle öffentlichen Behörden zu entrichten ist, die diese Kosten tragen. Diese Abgabe muss im Verhältnis zum Marktanteil des Herstellers stehen, der gemäß Artikel 27 Absatz 15 § 1 berechnet wird, und ist nur fällig, sofern die berechnete Abgabe mindestens 500 Euro beträgt.

Jeder Hersteller berichtet der Interregionalen Kommission für die EPR für ein bestimmtes Kalenderjahr N spätestens am 1. März des darauffolgenden Kalenderjahres N+1 über die Anzahl der abgabepflichtigen Produkte, die er im Kalenderjahr N-1 selbst in Verkehr gebracht hat. Die Interregionale Kommission für die EPR ermittelt anschließend für das Kalenderjahr N auf der Grundlage der Zahlen des Kalenderjahres N-1 den Marktanteil des Herstellers gemäß den Bestimmungen von Artikel 27 und teilt bis zum 1. April des Kalenderjahres N+1 den genauen zu zahlenden Betrag mit. Die Abgabe wird auf die Regionen nach einem Verteilerschlüssel aufgeteilt, der sich aus den in Artikel 27 § 1 Absatz 2 genannten Beträgen pro Region ableiten lässt. Die Abgabe wird jährlich bis zum 15. April des Kalenderjahres N+1 durch Einzahlung auf die von der jeweiligen Region mitgeteilten Kontonummern entrichtet. Diese sind jeweils für die anschließende Aufteilung der Abgabe auf alle öffentlichen Behörden zuständig, die diese Kosten in ihrem Zuständigkeitsbereich tragen. Jedes Jahr zum 15. April des Kalenderjahres N ist eine Vorauszahlung in Höhe von 50 % der für das Kalenderjahr N geschätzten Abgabe zu leisten, berechnet auf der Grundlage der geschätzten Anzahl der abgabepflichtigen Produkte, die der Hersteller im Kalenderjahr N-1 in Verkehr gebracht hat. Zu diesem Zweck teilt der Hersteller am 1. März des Kalenderjahres N die geschätzte Anzahl für das Kalenderjahr N-1 mit. Die Abgabe ist erstmals für das Kalenderjahr 2026 fällig.

3° Verpflichtung: die schriftliche, datierte und vom Hersteller oder gegebenenfalls von einer natürlichen Person, die das Unternehmen binden kann, unterzeichnete Zusage, dass die in Ziffer 2 Buchstabe b genannten Verpflichtungen zur organisatorischen und finanziellen Rücknahme von Streumüll oder zur Finanzierung der öffentlichen Behörden wirksam umgesetzt werden.

§ 3. Ein Hersteller, der seine erweiterte Herstellerverantwortung individuell umsetzt, muss dem EPR-Entscheidungsgremium bis zum 31. März jedes Jahres über die Umsetzung seines "individuellen Streumüllbewirtschaftungsplans" und die Verpflichtungen aus dem vorliegenden Zusammenarbeitsabkommen Bericht erstatten.

Art. 23 - § 1. Der in Artikel 22 genannte "individuelle Streumüllbewirtschaftungsplan" wird nach folgendem Verfahren genehmigt:

1° der Bewirtschaftungsplan wird dem EPR-Entscheidungsgremium vorgelegt, datiert und vom Antragsteller oder gegebenenfalls von einer natürlichen Person, die das Unternehmen binden kann, unterzeichnet, mit einer Kopie der Gründungsurkunde und etwaigen Änderungen daran in den letzten fünf Jahren im Anhang;

2° das EPR-Entscheidungsgremium prüft den Bewirtschaftungsplan gemäß den Bestimmungen von Artikel 22 § 2 auf Vollständigkeit:

a. stellt sich heraus, dass der Bewirtschaftungsplan unvollständig ist, unterrichtet das EPR-Entscheidungsgremium den Antragsteller innerhalb von 30 Kalendertagen nach Vorlage oder Fertigstellung des Bewirtschaftungsplans unter Angabe der Informationen und der fehlenden Informationen;

b. stellt sich heraus, dass der Bewirtschaftungsplan vollständig ist, unterrichtet das EPR-Entscheidungsgremium den Antragsteller innerhalb von 30 Kalendertagen nach Vorlage oder Fertigstellung des Bewirtschaftungsplans;

3° innerhalb von vier Monaten ab dem Zeitpunkt, zu dem der Plan als vollständig befunden wurde, entscheidet das EPR-Entscheidungsgremium über den Bewirtschaftungsplan; während dieser vier Monate kann das EPR-Entscheidungsgremium alle Erläuterungen und Informationen anfordern, die für die inhaltliche Bewertung des Bewirtschaftungsplans erforderlich sind;

4° das EPR-Entscheidungsgremium übermittelt dem Antragsteller seine Entscheidung über die Genehmigung oder Ablehnung des Bewirtschaftungsplans innerhalb von 10 Kalendertagen nach der Entscheidung.

§ 2. Für jeden "individuellen Streumüllbewirtschaftungsplan" wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 250 EUR erhoben, die bei Vorlage des Bewirtschaftungsplans zu entrichten ist. Die Frist für die Prüfung der Vollständigkeit beginnt erst nach Eingang der Bearbeitungsgebühren.

§ 3. Die in § 1 genannte Genehmigung darf nur für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren erteilt werden.

Jede Genehmigungsentscheidung, die für einen kürzeren Zeitraum gültig ist, muss begründet werden. Eine Verlängerung der Genehmigung ist gemäß dem im vorliegenden Artikel festgelegten Verfahren jeweils für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren möglich.

Art. 24 - Die in Artikel 23 § 1 genannte Genehmigung des EPR-Entscheidungsgremiums kann:

1° auf Antrag ihres Inhabers widerrufen werden;

2° nach Anhörung des betroffenen Herstellers, bei Vorlage eines Feststellungsberichts oder eines Berichts, in dem ein Verstoß gegen die Bestimmungen des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens oder eine Straftat festgestellt wird, ausgesetzt oder widerrufen werden.

Außer in Fällen einer unmittelbaren Bedrohung für Mensch oder Umwelt ist der Inhaber der Genehmigung mindestens vierzehn Tage vor Zustellung über die vorgeschlagene Entscheidung und ihre Gründe per Einschreiben mit Empfangsbestätigung zu unterrichten. Innerhalb einer solchen Frist kann der Inhaber der Genehmigung Einwände erheben oder die erforderlichen Anpassungen vornehmen.

Art. 25 - § 1. Der in Artikel 23 § 1 genannte Inhaber der Genehmigung ist verpflichtet, dem EPR-Entscheidungsgremium Änderungen der folgenden Angaben in seinem "individuellen Streumüllbewirtschaftungsplan" unverzüglich mitzuteilen:

1° Name, Rechtsform, Gesellschaftssitz und Handelsregisternummer oder entsprechende Eintragungs- und Unternehmensnummer;

2° Wohnsitz, Anschrift und Telefonnummer sowie gegebenenfalls die Anschrift und Telefonnummer der Gesellschafts-, Verwaltungs- und Betriebssitze oder des Dienstortes im Hoheitsgebiet;

3° Gegenstand des Bewirtschaftungsplans;

4° die im Bewirtschaftungsplan festgelegten Verpflichtungen.

§ 2. Der Hersteller muss die in seinem Bewirtschaftungsplan festgelegten Verpflichtungen strikt einhalten.

Unterabschnitt 2.2 – Kollektive Umsetzung

Art. 26 - § 1. Der Hersteller, der seine erweiterte Herstellerverantwortung auf kollektiver Basis umsetzen möchte, muss direkt oder durch eine natürliche oder juristische Person, die zu seiner Vertretung befugt ist, einer kollektiven Einrichtung beitreten.

§ 2. Eine kollektive Einrichtung, die von den Herstellern zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen angeordnet werden kann, ist eine juristische Person, die folgende Voraussetzungen erfüllt:

1° als Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht gemäß dem Gesetz über Gesellschaften und Vereinigungen vom 23. März 2019 gegründet sein;

2° von den Herstellern beauftragt und finanziert werden;

3° als einzigen satzungsmäßigen Zweck die Übernahme im Namen ihrer Mitglieder der Verpflichtungen haben, die ihnen im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung nach Buch III des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens auferlegt werden;

4° die Verwalter oder die Personen, die die Vereinigung binden können, müssen ihre bürgerlichen und politischen Rechte besitzen;

5° die Verwalter oder Personen, die die Vereinigung binden können, dürfen in den letzten fünf Jahren nicht wegen eines Verstoßes gegen die Umweltgesetzgebung der Regionen zu einer Gefängnisstrafe oder einer Verwaltungs- oder strafrechtlichen Geldbuße von mehr als 10.000 Euro verurteilt worden sein;

6° über die erforderlichen Mittel verfügen, um den satzungsmäßigen Zweck zu erfüllen;

7° in den drei Regionen aktiv sein.

§ 3. Die kollektive Einrichtung ist verpflichtet:

1° einen Beitrittsvertrag mit jedem Hersteller, der dies beantragt, abzuschließen;

2° dem EPR-Entscheidungsgremium die vollständige Liste der Hersteller, die mit der kollektiven Einrichtung einen Beitrittsvertrag geschlossen haben, online zur Verfügung zu stellen;

3° sicherzustellen, dass es keine Diskriminierung bei der Aufnahme oder dem Ausschluss von Mitgliedern gibt;

4° sicherzustellen, dass einzelne oder individualisierbare Daten vertraulich verarbeitet werden;

5° sicherzustellen, dass das EPR-Entscheidungsgremium Online-Zugriff auf die Daten im Rahmen des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens hat;

6° den Verpflichtungen aller Hersteller, die mit ihr einen Beitrittsvertrag geschlossen haben, nachzukommen;

7° von ihren Vertragspartnern in nichtdiskriminierender Weise und eventuell unter Berücksichtigung der Umweltbelastung durch die Produkte, wie beispielsweise ihres Kunststoffanteils, Abgaben zu erheben, die dazu dienen, die tatsächlichen und vollständigen Kosten der ihr aus dem vorliegenden Abkommen obliegenden Verpflichtungen zu decken;

8° jährlich beim EPR-Entscheidungsgremium die Bilanzen und Ergebnisrechnungen des abgelaufenen Geschäftsjahres innerhalb eines Monats nach Abschluss des Geschäftsjahres sowie bis zum 1. November den Haushaltsplan für das folgende Jahr im Zusammenhang mit dem vorliegenden Zusammenarbeitsabkommen zu vorzulegen.

Art. 27 - § 1. Um dem System der erweiterten Herstellerverantwortung nach Buch III des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens nachzukommen, wählen die Hersteller über ihre kollektive Einrichtung gemeinsam mit den öffentlichen Behörden entweder die organisatorische und finanzielle Rücknahme von Streumüll (Organisations- und Finanzoption) oder die Erstattung der in Artikel 19 § 2 genannten Kosten, die diesen Behörden durch Streumüll aus den von den Mitgliedern der kollektiven Einrichtung in Verkehr gebrachten Produkten entstehen (Finanzoption). Die gewählte Option kann je nach öffentlicher Behörde variieren, die selbst bestimmt, welche Option am besten zu ihr passt.

Wird die Erstattung der in Artikel 19 § 2 genannten Kosten (Finanzoption) gewählt, so deckt die kollektive Einrichtung die tatsächlichen und vollständigen Kosten der von der jährlichen Zahlung einer Abgabe in Höhe der folgenden Beträge an die Regionen (Finanzoption) betroffenen öffentlichen Behörden ab, die den Gesamtkosten und den tatsächlichen Kosten aller öffentlichen Behörden entsprechen:

1° ab dem Kalenderjahr 2026, für Streumüll aus Tabakerzeugnissen: 53.991.135,09 EUR, bestehend aus einem Betrag von 17.520.164,14 EUR für die Region Brüssel-Hauptstadt, einem Betrag von 12.084.250,86 EUR für die Wallonische Region und einem Betrag von 24.386.720,09 EUR für die Flämische Region;

2° ab dem Kalenderjahr 2026, für Streumüll aus feuchten Tüchern: 2.342.340,42 EUR, bestehend aus einem Betrag von 760.091,29 EUR für die Region Brüssel-Hauptstadt, einem Betrag von 524.260,72 EUR für die Wallonische Region und einem Betrag von 1.057.988,41 EUR für die Flämische Region;

3° ab dem Kalenderjahr 2026, für Streumüll aus Luftballons: 148.331,27 EUR, bestehend aus einem Betrag von 48.133,48 EUR für die Region Brüssel-Hauptstadt, einem Betrag von 33.199,29 EUR für die Wallonische Region und einem Betrag von 66.998,50 EUR für die Flämische Region.

Werden für denselben Abfallstrom mehrere kollektive Einrichtungen eingerichtet, so trägt jede kollektive Einrichtung die Abgabe entsprechend ihrem Marktanteil, der gemäß Absatz 16 ermittelt wird.

Die Beträge, die dem gemäß Absatz 16 ermittelten gemeinsamen Marktanteil der Hersteller entsprechen, die ihre Verpflichtungen gemäß Unterabschnitt 2.1 individuell erfüllen, werden von den Beträgen der Abgabe abgezogen.

Die Abgabe ist nur dann fällig, wenn sich die berechnete Abgabe auf mindestens 500 Euro beläuft.

Da die kollektive Einrichtung und die betreffenden öffentlichen Behörden gemeinsam die organisatorische und finanzielle Rücknahme von Streumüll gewählt haben, entfällt die Abgabe für diesen Teil.

Die Interregionale Kommission für die EPR sorgt für die Veröffentlichung der betreffenden öffentlichen Behörden nach Region und des von jeder dieser Behörden übernommenen Anteils der Kosten, wobei die Möglichkeit besteht, zwischen den in Artikel 19 § 2 Ziffern 1, 2, 3, 4 und 5 genannten Kosten weiter zu unterscheiden.

Die Beträge werden jährlich an den Gesundheitsindex der Verbraucherpreise angepasst, wobei der Basisindex der Durchschnitt der Gesundheitsindizes der Verbraucherpreise der ersten vier Monate des vorherigen Jahres ist.

Sofern die kollektive Einrichtung und die betreffenden öffentlichen Behörden nicht gemeinsam die organisatorische und finanzielle Rücknahme von Streumüll gewählt haben und die in Absatz 2 vorgesehene Abgabe entrichtet wird, verpflichten sich die Regionen, die Wirksamkeit der mit den eingenommenen Abgaben finanzierten Maßnahmen anhand von Leistungsindikatoren zu messen.

Innerhalb von zwei Jahren nach dem Inkrafttreten des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens führt die Interregionale Kommission für die EPR zusammen mit den zuständigen regionalen Verwaltungen eine Bewertung der in Absatz 2 genannten Abgabebeträge auf der Grundlage derselben Annahmen in den drei Regionen für die Regionalregierungen durch. Die Beträge der Abgabe müssen auf der Grundlage dieser Bewertung spätestens ab dem Kalenderjahr 2029 angepasst werden. Diese Bewertung wird dann alle fünf Jahre wiederholt.

Für den Fall, dass die organisatorische und finanzielle Rücknahme von Streumüll gewählt wird (Organisations- und Finanzoption), reicht die kollektive Einrichtung ihren Zulassungsantrag beim EPR-Entscheidungsgremium ein oder das Mandat wird der zugelassenen Einrichtung im Sinne des Zusammenarbeitsabkommens vom 4. November 2008 gemäß Artikel 28 erteilt.

Grundsätzlich wird eine kollektive Einrichtung für einen Zeitraum von fünf Jahren zugelassen. Betrifft der Antrag auf Zulassung Tabakerzeugnisse, so ersucht das EPR-Entscheidungsgremium die Allianz für eine rauchfreie Gesellschaft ("Alliance pour une société sans tabac") um Stellungnahme. Das EPR-Entscheidungsgremium stellt sicher, dass die kollektive Einrichtung weiterhin alle ihre Verpflichtungen erfüllt. Im Falle der Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen behält sich das EPR-Entscheidungsgremium das Recht vor, die Zulassung nach der ersten Verwarnung und Gelegenheit zur Anpassung und vor der Anhörung des Leitungsorgans, vor der endgültigen Entscheidung, zu überdenken.

Vier Jahre nach dem Inkrafttreten jeder Zulassung einer kollektiven Einrichtung erstellt das EPR-Entscheidungsgremium einen zusammenfassenden Bewertungsvermerk sowie einen strategischen Orientierungsvermerk für eine mögliche neue Zulassung zum Wohle von den Vertretern der Regionalregierungen.

Der Zulassungsantrag muss mindestens folgende Angaben enthalten:

- eine Kopie der im *Belgischen Staatsblatt* veröffentlichten Satzungen;
- einen Finanzplan und einen vorläufigen Haushaltsplan für die Dauer der Zulassung;
- die Art der betreffenden Abfälle;
- einen Entwurf eines Beitrittsvertrags, der von der kollektiven Einrichtung mit ihren Mitgliedern zu schließen ist;
- einen Mustervertrag mit den örtlich zuständigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts über öffentliche Sauberkeit und mit den anderen öffentlichen Behörden, die für die Verwaltung von Streumüll zuständig sind, einschließlich der Regeln und Modalitäten für die Erstattung tatsächlicher und vollständiger Kosten, einschließlich allgemeiner Kosten; dieser Mustervertrag muss in Absprache mit diesen juristischen Personen und öffentlichen Behörden oder ihren Vertretern erstellt werden;
- einen Betriebsplan für die Entsorgung von Streumüll in Zusammenarbeit mit den örtlich zuständigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts für die öffentliche Sauberkeit und eine Beschreibung der Maßnahmen, die von den anderen für die Streumüllbewirtschaftung zuständigen öffentlichen Behörden zu ergreifen sind;
- den vorgeschlagenen Fortschritt in den regionalen Gebieten und die Fristen für die Umsetzung;
- die Einführung neuer Modelle (wie Green Deals);
- die Berichterstattungs- und Kontrollmethode zur Bewertung der Effizienz des eingerichteten Systems.

Die Anwendung der organisatorischen und finanziellen Rücknahme von Streumüll sollte unter keinen Umständen dazu führen, dass:

- die Hersteller oder deren Vertreter die Streumüllpolitik der Regierung bestimmen;
- die Politik der Regierung, das Rauchen zu unterbinden, behindert wird;
- der Rahmenvertrag der Weltgesundheitsorganisation zur Eindämmung des Tabakkonsums verletzt wird;
- die Politik der Behörden, die Verwendung von einmaligen Verpackungen zu verhindern, behindert wird.

Werden mehrere kollektive Einrichtungen für denselben Strom eingerichtet, so sind die kollektiven Einrichtungen verpflichtet, eine Koordinierungseinrichtung mit der Aufgabe einzurichten, unter anderem den Marktanteil jeder kollektiven Einrichtung für ein bestimmtes Kalenderjahr zu ermitteln. Der Marktanteil einer kollektiven Einrichtung in einem bestimmten Kalenderjahr N entspricht der Summe der Marktanteile jedes dieser kollektiven Einrichtung angeschlossenen Herstellers, wie sie am Ende des vorangegangenen Kalenderjahres N-1 ermittelt wurde. Der Marktanteil eines Herstellers wird als Prozentsatz ausgedrückt, der berechnet wird, indem die Anzahl der vom Hersteller in Verkehr gebrachten Produkte, aus denen der betreffende Streumüll stammt, durch die Gesamtzahl der in Verkehr gebrachten Produkte, aus denen der betreffende Streumüll stammt, dividiert wird und dieses Ergebnis anschließend mit 100 multipliziert wird.

§ 2. Jede Koordinierungseinrichtung oder jede kollektive Einrichtung für Abfallströme, für die keine Koordinierungseinrichtung eingerichtet wurde, berichtet der Interregionalen Kommission für die EPR für ein bestimmtes Kalenderjahr N spätestens am 1. März des darauffolgenden Kalenderjahres N+1 über die Anzahl der abgabepflichtigen Produkte, die die Mitglieder der kollektiven Einrichtungen im Kalenderjahr N-1 in Verkehr gebracht haben. Die Interregionale Kommission für die EPR ermittelt anschließend für das Kalenderjahr N auf der Grundlage der Zahlen des Kalenderjahres N-1 den Marktanteil jeder kollektiven Einrichtung gemäß den Bestimmungen von Paragraph 1 Absatz 16 und teilt bis zum 1. April des Kalenderjahres N+1 den genauen Betrag, den jede kollektive Einrichtung zu zahlen hat, mittels eines Formulars mit. Die Abgabe wird jährlich bis zum 15. April des Kalenderjahres N+1 durch Einzahlung auf die von der jeweiligen Region mitgeteilten Kontonummern entrichtet. Diese sind jeweils für die anschließende Aufteilung der Abgabe auf die öffentlichen Behörden zuständig, die diese in Artikel 19 § 2 Ziffern 1 bis 5 genannten Kosten in ihrem Zuständigkeitsbereich tragen. Jedes Jahr zum 15. April des Kalenderjahres N ist eine Vorauszahlung in Höhe von 50 % der für das Kalenderjahr N geschätzten Abgabe zu leisten, berechnet auf der Grundlage der geschätzten Anzahl der abgabepflichtigen Produkte, die die Mitglieder der kollektiven Einrichtungen im Kalenderjahr N-1 in Verkehr gebracht haben. Zu diesem Zweck teilt die Koordinierungseinrichtung oder jede kollektive Einrichtung am 1. März des Kalenderjahres N die geschätzte Anzahl für das Kalenderjahr N-1 mit.

Die Abgabe ist erstmals für das Kalenderjahr 2026 fällig.

Das im ersten Absatz genannte Formular muss mindestens folgende Angaben enthalten:

- 1° die von der betreffenden Region oder öffentlichen Behörde beantragten Beträge;
- 2° die Kontonummern, an die die Beträge zu zahlen sind.

Für das Kalenderjahr 2026 und für jede Region wird der Betrag eines etwaigen freiwilligen finanziellen Beitrags, den die Hersteller den Regionen im Rahmen der Streumüllpolitik zur Verfügung stellen, von den in § 1 Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten Beträgen abgezogen.

§ 3. Zahlt eine kollektive Einrichtung nicht oder stellen sich die gezahlten Beträge nach Überprüfung durch den mit der Einziehung und Beitreibung beauftragten Beamten als unrichtig heraus, kann der mit der Einziehung und Beitreibung beauftragte Beamte eine administrative Geldbuße verhängen. Diese Geldbuße beträgt 10 % des nicht gezahlten Betrags. Die Geldbuße steht den Regionen zu und wird nach einem Verteilerschlüssel aufgeteilt, der sich aus den in Artikel 27 § 1 Absatz 2 genannten Beträgen pro Region ableiten lässt.

§ 4. Wird der Betrag nach Ablauf der in § 2 genannten vorgeschriebenen Zahlungsfrist nicht gezahlt, so sind die gesetzlichen Zinsen automatisch fällig, wie im Königlichen Erlass vom 4. August 1996 zur Abänderung des gesetzlichen Zinssatzes festgelegt.

§ 5. Die kollektive Einrichtung ist verpflichtet, alle Informationen vorzulegen, die erforderlich sind, um die Richtigkeit der gezahlten Beträge auf jeden Antrag der für die Kontrolle zuständigen Beamten zu überprüfen.

Die kollektive Einrichtung stellt auf Antrag der für die Inspektion zuständigen Beamten mündlich oder schriftlich alle Informationen zur Überprüfung der Richtigkeit der gezahlten Beträge zur Verfügung.

§ 6. Was Kaugummi anbelangt, so hat sich der Sektor verpflichtet, ab 2026 ein Aktionsprogramm und Kampagnen zur Sensibilisierung und Reinigung in Höhe von insgesamt 3,5 Mio. EUR über fünf Jahre durchzuführen. Die Modalitäten dieser Verpflichtung sowie die ausgewogene Verteilung der Maßnahmen auf nationaler und regionaler Ebene werden vom ERP-Entscheidungsgremium erörtert und genehmigt.

Art. 28 - Eine zugelassene Einrichtung im Sinne des Zusammenarbeitsabkommens vom 4. November 2008 über die Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen kann für andere Abfallströme als Verpackungsabfälle und gegen eine Gebühr zur Deckung der Gesamtkosten und tatsächlichen Kosten dieser Abfallströme die Rolle einer kollektiven Einrichtung erfüllen, indem sie der in Artikel 27 § 1 genannten finanziellen Verpflichtung im Namen der Hersteller nachkommt und/oder die in Artikel 19 § 2 genannten Maßnahmen und Kosten im Wege von Verträgen organisiert und finanziert, die von der zugelassenen Einrichtung gegebenenfalls mit den für die in Artikel 19 Absatz 2 genannten Kosten zuständigen öffentlichen Behörden geschlossen werden; im letztgenannten Fall wird die in Artikel 27 § 1 genannte finanzielle Verpflichtung um den Betrag gekürzt, der dem Anteil der Gesamtkosten der öffentlichen Behörden entspricht, die einen solchen Vertrag geschlossen haben.

Diese Verträge müssen den Musterverträgen entsprechen, die vom EPR-Entscheidungsgremium nach Anhörung der Verpackungsentscheidungsgremium genehmigt wurden.

Das EPR-Entscheidungsgremium sorgt für die Veröffentlichung der betreffenden öffentlichen Behörden nach Region und des Anteils der Kosten jeder dieser Behörden, wobei zwischen den in Artikel 19 § 2 Ziffern 1, 2, 3, 4 und 5 genannten Kosten, sowie allen anderen relevanten Indikatoren, unterschieden werden kann.

Art. 29 - Relevante und messbare Indikatoren in Bezug auf Ressourcen und Ergebnisse im Zusammenhang mit der Entwicklung der öffentlichen Sauberkeit werden auf Vorschlag des EPR-Entscheidungsgremiums in der Anerkennung gemäß Artikel 27 § 1 und/oder in der Zulassung der Einrichtung gemäß dem Zusammenarbeitsabkommen vom 4. November 2008 über die Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen festgelegt. Die Interregionale Kommission für die EPR prüft, ob die Ergebnisse der Indikatoren eine positive Entwicklung bei der Verbesserung der öffentlichen Sauberkeit widerspiegeln.

Art. 30 - Das EPR-Entscheidungsgremium kann die Rechnungsprüfer der kollektiven Einrichtung befragen, um alle Informationen zu erhalten, die es im Rahmen dieses Zusammenarbeitsabkommens wünscht. Das EPR-Entscheidungsgremium kann die Rechnungslegung auf seine Kosten durch einen Rechnungsprüfer oder einen externen Rechnungsprüfer, den es benennt, überprüfen lassen. Hat die kollektive Einrichtung keine Rechnungsprüfer benannt, so wird diese Aufgabe auf Kosten der kollektiven Einrichtung ausgeführt.

Art. 31 - Wenn eine kollektive Einrichtung Maßnahmen zur Sensibilisierung der Verbraucher auf regionaler Ebene organisiert, müssen diese zuvor von den regionalen Verwaltungen genehmigt werden. Diese prüfen, ob die geplanten Maßnahmen den Zielen und Bestimmungen des Zusammenarbeitsabkommens sowie den Zielen der Abfall- und Materialpolitik der Region entsprechen.

Abschnitt 3 – Aufgaben der Behörden

Art. 32 - Werden im Rahmen der Finanzoption Beträge gemäß den Unterabschnitten 2.1 und 2.2 an die Region gezahlt, so legt jede Region die spezifischen Verwendungszwecke und Verwendungen unabhängig fest, um die tatsächlichen und vollständigen Kosten der Abfallpolitik der betroffenen öffentlichen Behörden zu erstatten.

Art. 33 - Werden im Rahmen der Finanzoption Beträge gemäß den Abschnitten 2.1 und 2.2 an die Region gezahlt, so treffen die Regionalverwaltungen Maßnahmen, um die Verbraucher aufzuklären und ein verantwortungsvolles Verbraucherverhalten zu fördern, um Streumüll aus unter vorliegendes Zusammenarbeitsabkommen fallenden Produkten zu verringern. Sie ergreifen Maßnahmen, um die Verbraucher über Folgendes zu informieren:

1° die Verfügbarkeit von wiederverwendbaren Alternativen, Wiederverwendungssystemen und Möglichkeiten der Abfallbewirtschaftung für diese Produkte sowie bewährte Verfahren für eine ordnungsgemäße Abfallbewirtschaftung im Einklang mit den regionalen Abfallvorschriften;

2° die Auswirkungen von Streumüll und anderen ungeeigneten Formen der Entsorgung von Abfällen aus diesen Produkten auf die Umwelt, insbesondere auf die Meeresumwelt;

3° die Folgen einer ungeeigneten Entsorgung von Abfällen dieser Produkte für das Abwasserkanalnetz.

Art. 34 - § 1. Die kollektive Einrichtung ist verpflichtet, dem EPR-Entscheidungsgremium für das vorangegangene Kalenderjahr jährlich bis spätestens 1. März Folgendes mitzuteilen:

- die Liste der Verträge mit den öffentlichen Behörden, die Kosten für Streumüll tragen, und die an jede dieser öffentlichen Behörden gezahlten Beträge;
- die Liste der Hersteller, die einen Beitrittsvertrag geschlossen haben;
- die für die Berechnung der Abgaben der Mitglieder verwendeten Finanzdaten.

§ 2. Im Falle der organisatorischen und finanziellen Rücknahme von Streumüll (Organisations- und Finanzoption) ist die kollektive Einrichtung verpflichtet, dem EPR-Entscheidungsorgan bis spätestens 31. März für das vorangegangene Kalenderjahr folgende Informationen zu übermitteln:

- die gesammelten Streumüllmengen;
- die Mengen des sortierten, recycelten und zurückgewonnen Streumülls.

Abschnitt 4 – Änderungen des Kooperationsabkommens vom 4. November 2008 über die Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen

Art. 35 - § 1. In Artikel 10 § 2 des Zusammenarbeitsabkommens vom 4. November 2008 über die Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen wird der Punkt am Ende von Ziffer 7 durch ein Semikolon ersetzt.

§ 2. In Artikel 10 § 2 des Zusammenarbeitsabkommens vom 4. November 2008 über die Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen wird eine Ziffer 8 mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:

"8° wenn sich die Zulassung auf die Verpflichtungen des Zusammenarbeitsabkommens über den Rahmen für die erweiterte Herstellerverantwortung für bestimmte Abfallströme und Streumüll bezieht:

- einen Finanzplan und einen vorläufigen Haushaltsplan für die Dauer der Zulassung;
- die Art der betreffenden Abfälle;
- einen Entwurf eines Beitrittsvertrags, der von der kollektiven Einrichtung mit ihren Mitgliedern zu schließen ist;
- einen Mustervertrag mit den örtlich zuständigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts über öffentliche Sauberkeit und mit den anderen öffentlichen Behörden, die für die Verwaltung von Streumüll zuständig sind, einschließlich der Regeln und Modalitäten für die Erstattung tatsächlicher und vollständiger Kosten, einschließlich allgemeiner Kosten;
- einen Betriebsplan für die Entsorgung von Streumüll in Zusammenarbeit mit den örtlich zuständigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts für die öffentliche Sauberkeit und eine Beschreibung der Maßnahmen, die von den anderen für die Streumüllbewirtschaftung zuständigen öffentlichen Behörden zu ergreifen sind;
- den vorgeschlagenen Fortschritt in den regionalen Gebieten und die Fristen für die Umsetzung;
- die Modalitäten zur Verbesserung der getrennten Sammlung von Haushaltsverpackungen bei Haushalten und "out-of-home";
- die Einführung neuer Modelle (wie Green Deals);
- die Berichterstattungs- und Kontrollmethode zur Bewertung der Effizienz des eingerichteten Systems. "

Art. 36 - § 1. In Artikel 7 des Zusammenarbeitsabkommens vom 4. November 2008 über die Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen wird § 3 mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:

"§ 3. Die in Paragraph 1 des vorliegenden Artikels genannte für die Verpackung verantwortliche Person ist verpflichtet, entweder organisatorisch und finanziell die Gesamtheit des Streumülls aus von ihr in Verkehr gebrachten Haushaltsverpackungen zurückzunehmen oder allen öffentlichen Behörden, die diese Kosten tragen, die in Artikel 13 § 1 Ziffer 15 aufgeführten Kosten für Streumüll zu erstatten, der aus den Haushaltsverpackungen stammt, die sie in Verkehr gebracht hat. Die erste Option sollte die Zustimmung der öffentlichen Behörden umfassen, die für die Bewirtschaftung von Streumüll aus Haushaltsverpackungen zuständig sind, die vom Verpackungsverantwortlichen in Verkehr gebracht werden, und umfasst neben einem Aktionsplan für die Entsorgung von Streumüll auch Maßnahmen zur Erhebung und Berichterstattung der Daten und zur Finanzierung der anderen Elemente der Streumüllpolitik gemäß Artikel 13 § 1 Ziffer 15, Ziffern 1 bis 3. Die zweite Option betrifft die Erstattung an alle öffentlichen Behörden, die diese Kosten tragen. Diese Erstattung muss proportional zu seinem Marktanteil sein, wie in § 4 vorgesehen.

Der Verpackungsverantwortliche muss beschreiben, wie er dieser Verpflichtung nachkommen wird.

Dieser Paragraph gilt ausschließlich für Verpackungsverantwortliche, die folgende Verpackungen in Verkehr bringen: Verpackungen, die unter die SUP-Richtlinie fallen, Zigarettenverpackungen und Getränkedosen aus Haushalten. "

§ 2. In Artikel 7 des Zusammenarbeitsabkommens vom 4. November 2008 über die Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen wird § 4 mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:

"§ 4. Der in Paragraph 1 des vorliegenden Artikels genannte Verpackungsverantwortliche muss sich für jedes Kalenderjahr N an der Politik der Regionen im Bereich der Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen beteiligen, und zwar durch eine Abgabe, die proportional zu seinem Marktanteil im Kalenderjahr N-1 ist.

Konkret ist der Verpackungsverantwortliche für jedes Kalenderjahr N zur Entrichtung einer Abgabe verpflichtet, die auf der Grundlage des Pro-Kopf-Betrags gemäß Artikel 13 § 1 Ziffer 12 für den Strom von Verpackungsabfällen aus Haushalten und gemäß Artikel 14bis für den Strom von Verpackungsabfällen aus der Industrie berechnet wird, jedoch proportional zu seinem Marktanteil für das Kalenderjahr N-1 und sofern der berechnete Beitrag mindestens 500 Euro beträgt.

Jeder Verpackungsverantwortliche berichtet der Interregionalen Kommission für die EPR für ein bestimmtes Kalenderjahr N spätestens am 1. März des darauffolgenden Kalenderjahres N+1 über die Anzahl der abgabepflichtigen Verpackungen, die er im Kalenderjahr N-1 selbst in Verkehr gebracht hat. Die Interregionale Kommission für die EPR ermittelt anschließend für das Kalenderjahr N auf der Grundlage der Zahlen des Kalenderjahres N-1 den Marktanteil des Verpackungsverantwortlichen gemäß den Bestimmungen von Absatz 5 aus Artikel 13 § 1 Ziffer 14 für Verpackungsabfälle aus Haushalten und Absatz 3 aus Artikel 14bis § 1 für Verpackungsabfälle aus der Industrie und teilt bis zum 1. April des Kalenderjahres N+1 den genauen zu zahlenden Betrag mit. Die Abgabe wird jährlich bis zum 15. April des Kalenderjahres N+1 durch Einzahlung auf die von der jeweiligen Region mitgeteilten Kontonummern entrichtet.

Die Abgabe ist erstmals für das Kalenderjahr 2026 fällig. "

§ 3. In Artikel 10 des Zusammenarbeitsabkommens vom 4. November 2008 über die Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen wird § 5 mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:

"§ 5. Vier Jahre nach dem Inkrafttreten jeder Zulassung erstellt das Verpackungsentscheidungsorgan einen zusammenfassenden Bewertungsvermerk und einen strategischen Orientierungsvermerk für jede neue Zulassung zum Wohle von den Vertretern der Regionalregionen. "

§ 4. In Artikel 13 § 1 des Zusammenarbeitsabkommens vom 4. November 2008 über die Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen wird Absatz 5 aus Ziffer 12 durch Folgendes ersetzt:

"Die Politik der Regionen zur Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen kann unter anderem Bezug haben auf:

- die Vermeidung von Verpackungsabfällen;
- die Forschung und Entwicklung, um die Qualität der Verpackungen und insbesondere ihre stoffliche Verwertbarkeit zu verbessern;
- die Verbesserung der Menge und/oder Qualität der getrennten Sammlung;

- die nicht getrennte Sammlung und Verarbeitung von Verpackungsabfällen;
- die Kontrolle und Überwachung der Ziele dieses Zusammenarbeitsabkommens;
- die Bekämpfung des Vorhandenseins von Verpackungen in Streumüll und illegalen Abfällen;
- die Vergütung des Personals, das für die Kontrolle, Durchführung und Überwachung der obengenannten Maßnahmen zuständig ist.“.

§ 5. In Artikel 13 § 1 des Zusammenarbeitsabkommens vom 4. November 2008 über die Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen wird der Punkt am Ende von Ziffer 13 durch ein Semikolon ersetzt.

§ 6. In Artikel 13 § 1 des Zusammenarbeitsabkommens vom 4. November 2008 über die Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen wird eine Ziffer 14 mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:

“14° sofern kein Vertrag gemäß Ziffer 15 vorliegt und sofern die Mitglieder der zugelassenen Einrichtung dieser Verpflichtung nicht über eine zu diesem Zweck gegründete juristische Person nachkommen, sind die in Ziffer 15 genannten Kosten ab dem Kalenderjahr 2026 durch Zahlung einer Abgabe in Höhe von 101.916,395,63 EUR zu tragen, bestehend aus einem Betrag von 33.071.946,73 EUR für die Region Brüssel-Hauptstadt, einem Betrag von 22.810.842,29 EUR für die Wallonische Region und einem Betrag von 46.033.606,61 EUR für die Flämische Region.

Das EPR-Entscheidungsgremium sorgt für die Veröffentlichung der betreffenden öffentlichen Behörden nach Region und des Anteils der Gesamtkosten jeder dieser öffentlichen Behörden, wodurch zwischen den Ziffern 1, 2, 3 und 4 von Ziffer 15 genannten Kosten unterschieden wird.

Die Beträge der in Absatz 1 dieser Ziffer genannten Abgabe werden automatisch um 25 % ab dem Kalenderjahr gekürzt, das auf das erste volle Betriebsjahr eines Pfandsystems oder eines gleichwertigen Haushaltsgetränkverpackungssystems folgt; die ermäßigten Beträge werden dann jedes Jahr für jedes der folgenden sechs Kalenderjahre um 5 % gekürzt.

Die Beträge, die dem gemeinsamen Marktanteil der Verpackungsverantwortlichen entsprechen, die ihren Verpflichtungen in Anwendung von Artikel 7 auf individueller Basis nachkommen, werden von den Abgabebeträgen abgezogen. Der Marktanteil dieser Verpackungsverantwortlichen wird als Prozentsatz ausgedrückt, der berechnet wird, indem die Anzahl der vom Verpackungsverantwortlichen in Verkehr gebrachten Haushaltsverpackungen, aus denen der betreffende Streumüllstrom stammt, durch die Gesamtzahl der in Verkehr gebrachten Haushaltsverpackungen, von denen der betreffende Streumüllstrom stammt, dividiert und dieses Ergebnis anschließend mit 100 multipliziert wird.

Die Abgabe ist nur dann fällig, wenn sich die berechnete Abgabe auf mindestens 500 Euro beläuft.

Da die kollektive Einrichtung und die betreffenden öffentlichen Behörden gemeinsam die organisatorische und finanzielle Rücknahme von Streumüll gewählt haben, entfällt die Abgabe für diesen Teil.

Die in Absatz 1 genannten Beträge werden jährlich an den Gesundheitsindex der Verbraucherpreise angepasst, wobei der Basisindex der Durchschnitt der Gesundheitsindizes der Verbraucherpreise der ersten vier Monate des vorherigen Jahres ist.

Sofern kein in Ziffer 15 vorgesehener Vertrag gilt und die in Absatz 1 vorgesehene Abgabe entrichtet wird, verpflichten sich die Regionen, die Wirksamkeit der mit den eingenommenen Abgaben finanzierten Maßnahmen anhand von Leistungsindikatoren zu messen.

Innerhalb von zwei Jahren nach dem Inkrafttreten des Zusammenarbeitsabkommens über den Rahmen für die erweiterte Herstellerverantwortung für bestimmte Abfallströme und Streumüll nimmt die Interregionale Kommission für die EPR gemeinsam mit den zuständigen regionalen Verwaltungen eine Bewertung der Abgabebeträge gemäß Absatz 1 auf der Grundlage derselben Annahmen in den drei Regionen für die Regionalregierungen vor. Die Abgabebeträge müssen auf der Grundlage dieser Bewertung spätestens ab dem Kalenderjahr 2029 angepasst werden; diese Anpassung zielt ausdrücklich auch darauf ab, den Anwendungsbereich der Abgabe auf Streumüll aus allen Haushaltsverpackungen auszuweiten. Diese Bewertung wird dann alle fünf Jahre wiederholt.

Die zugelassene Einrichtung berichtet der Interregionalen Kommission für die EPR für ein bestimmtes Kalenderjahr N spätestens am 1. März des darauffolgenden Kalenderjahres N+1 über die Anzahl der abgabepflichtigen Haushaltsverpackungen, die ihre Mitglieder im Kalenderjahr N-1 in Verkehr gebracht haben. Die Interregionale Kommission für die EPR ermittelt anschließend für das Kalenderjahr N auf der Grundlage der Zahlen des Kalenderjahres N-1 den Marktanteil jeder kollektiven Einrichtung gemäß den Bestimmungen von Absatz 4 dieser Ziffer und teilt bis zum 1. April des Kalenderjahres N+1 den genauen Betrag, den jede zugelassene Einrichtung zu zahlen hat, mittels eines Formulars mit. Die Abgabe wird jährlich bis zum 15. April des Kalenderjahres N+1 durch Einzahlung auf die von der jeweiligen Region mitgeteilten Kontonummern entrichtet. Diese sind jeweils für die anschließende Aufteilung der Abgabe auf alle öffentlichen Behörden zuständig, die diese in Artikel 13 § 1 Ziffer 15, Ziffern 1 bis 3 genannten Kosten in ihrem Zuständigkeitsbereich tragen. Jedes Jahr zum 15. April des Kalenderjahres N ist eine Vorauszahlung in Höhe von 50 % der für das Kalenderjahr N geschätzten Abgabe zu leisten, berechnet auf der Grundlage der geschätzten Anzahl der abgabepflichtigen Verpackungen, die die Mitglieder der zugelassenen Einrichtung im Kalenderjahr N-1 in Verkehr gebracht haben. Zu diesem Zweck teilt die zugelassene Einrichtung am 1. März des Kalenderjahres N die geschätzte Anzahl für das Kalenderjahr N-1 mit.

Die Abgabe ist erstmals für das Kalenderjahr 2026 fällig.

Das im elften Absatz dieser Ziffer genannte Formular muss mindestens folgende Angaben enthalten:

- 1° die von der betreffenden Region oder öffentlichen Behörde beantragten Beträge;
- 2° die Kontonummern, an die die Beträge zu zahlen sind.

Leistet die zugelassene Einrichtung keine Zahlung oder stellt sich nach Überprüfung durch den für die Einziehung und Beitreibung zuständigen Beamten heraus, dass die gezahlten Beträge falsch sind, kann von den für die Kontrolle zuständigen Mitgliedern des Ständigen Sekretariats eine Geldbuße verhängt werden. Diese Geldbuße beträgt 10 % des nicht gezahlten Betrags. Die Geldbuße steht den Regionen zu und wird nach einem Verteilerschlüssel aufgeteilt, der sich aus Absatz 1 dieser Ziffer genannten Beträgen pro Region ableiten lässt.

Sind die Beträge nach Ablauf der vorgeschriebenen Zahlungsfrist nicht gezahlt worden, so sind die gesetzlichen Zinsen automatisch fällig, wie im Königlichen Erlass vom 4. August 1996 zur Abänderung des gesetzlichen Zinssatzes festgelegt.

Die zugelassene Einrichtung ist verpflichtet, alle Informationen vorzulegen, die erforderlich sind, um die Richtigkeit der gezahlten Beträge auf jeden Antrag der für die Kontrolle zuständigen Beamten zu überprüfen.

Die zugelassene Einrichtung ist verpflichtet, auf jeden Antrag der für die Kontrolle zuständigen Beamten mündlich oder schriftlich alle Informationen zu übermitteln, um die Richtigkeit der gezahlten Beträge zu überprüfen.

Für das Erklärungsjahr 2026 und für jede Region wird der Betrag der unter Ziffer 4 genannten freiwilligen finanziellen Verpflichtungen, die nicht unter eine vorherige Vereinbarung fallen, von den in Absatz 1 dieser Ziffer genannten Beträgen abgezogen.“.

§ 7. In Artikel 13 § 1 des Zusammenarbeitsabkommens vom 4. November 2008 über die Vermeidung und Bewirtschaftung von Verpackungsabfällen wird eine Ziffer 15 mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:

“15° Für den Fall, dass der Verpackungsverantwortliche über die zugelassene Einrichtung gemeinsam mit den betroffenen öffentlichen Behörden sich dafür entscheidet, seine Verpflichtung durch ein System der organisatorischen und finanziellen Rücknahme von Streumüll (Organisations- und Finanzoption) zu erfüllen, Verträge mit den öffentlichen Behörden abschließen, die Kosten für die Bewirtschaftung von Streumüll tragen, die sich aus Haushaltsverpackungen, die unter die SUP-Richtlinie fallen, Zigarettenverpackungen und Getränkedosen, die von den Mitgliedern der zugelassenen Einrichtung in Verkehr gebracht wurden, ergeben. Diese Verträge müssen im Einklang mit den Musterverträgen stehen, die nach Analyse durch und auf Vorschlag des EPR-Entscheidungsorgans vom dem Verpackungsentscheidungsorgan genehmigt werden und die die Organisation und Finanzierung der tatsächlichen und vollständigen Kosten in folgenden Bereichen zum Ziel haben:

1. Sensibilisierungsmaßnahmen zur Verringerung von Streumüll aus Haushaltsverpackungen und zur Information der Verbraucher über:

a) die Verfügbarkeit von wiederverwendbaren Alternativen, Wiederverwendungssystemen und Möglichkeiten für die Bewirtschaftung von Abfällen aus Einwegverpackungen aus Haushalten sowie bewährte Verfahren für eine ordnungsgemäße Abfallbewirtschaftung im Einklang mit den regionalen Abfallvorschriften;

b) die Auswirkungen von Abfällen und anderen unangemessenen Formen der Entsorgung von Haushaltsverpackungsabfällen auf die Umwelt, insbesondere die Meeresumwelt;

2. die Entsorgung von Streumüll von Haushaltsverpackungen und für die anschließende Beförderung und Behandlung dieses Streumülls gemäß den regionalen Bestimmungen;

3. die Sammlung von Haushaltsverpackungsabfällen, die in öffentlichen Sammelsystemen entsorgt werden, einschließlich der Kosten für die Infrastruktur und den Betrieb dieser Systeme sowie die anschließende Beförderung und Behandlung dieser Abfälle. Diese Kosten sollten auch den Aufbau einer spezifischen Infrastruktur zur (getrennten oder nicht getrennten) Sammlung von Haushaltsverpackungen abdecken, wie z. B. geeignete Abfallbehälter an Orten, an denen häufig Streumüll gefunden werden;

4. der proportionale Beitrag zu den allgemeinen Kosten der Streumüllpolitik der öffentlichen Behörden, einschließlich der Kontrolle.”

Abschnitt 5 – Überwachungs- und Strafbestimmungen

Art. 37 - § 1. Unbeschadet der Zuständigkeiten der Gerichtspolizeioffiziere sind die von ihrer Regierung benannten Beamten und Bediensteten jeder zuständigen Verwaltung der Region sowie die Mitglieder des Ständigen Sekretariats der Interregionalen Kommission für die erweiterte Herstellerverantwortung mit der Überwachung der Bestimmungen der Bücher II und III des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens sowie mit der Überwachung der Erfüllung der Verpflichtungen im Bereich der erweiterten Herstellerverantwortung gemäß der Verordnung (EU) 2023/1542 beauftragt. Die von der jeweiligen Regierung jeder zuständigen Verwaltung der Region benannten Beamten und Bediensteten haben die Eigenschaft eines Gerichtspolizeibediensteten und leisten in dieser Eigenschaft einen Eid. Sie haben die Möglichkeit, von der normalen Polizei unterstützt zu werden.

§ 2. Jeder Hersteller und jede kollektive Einrichtung muss auf Antrag der in Absatz 1 genannten Personen alle Unterlagen und Korrespondenzen zur Verfügung stellen und mündlich oder schriftlich alle Informationen über die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Zusammenarbeitsabkommen übermitteln.

Wenn diese Unterlagen und Korrespondenz mit Hilfe eines IT-Systems geführt, erstellt, ausgestellt, empfangen oder aufbewahrt werden, haben die in § 1 genannten Personen das Recht, die auf elektronischen Datenträgern gespeicherten Daten in lesbarer und verständlicher Form zu erhalten. Die in Paragraph 1 genannten Personen können die oben genannte Person auch auffordern, Kopien in ihrer Anwesenheit und mit ihrer Ausrüstung in Form aller oder eines Teils der oben genannten Daten herzustellen, wie sie möchten, sowie die Computeroperationen durchzuführen, die für die Überwachung der Einhaltung der Verpflichtungen aus diesem Zusammenarbeitsabkommen als erforderlich erachtet werden (EU) 2023/1542

§ 3. Jeder Hersteller und jede kollektive Einrichtung ist verpflichtet, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung freien Zugang zu den Räumlichkeiten zu gewähren, in denen die Tätigkeit ausgeübt wird, sofern diese Räumlichkeiten nicht zu Wohnzwecken genutzt werden, damit die in § 1 genannten Personen die Einhaltung der Verpflichtungen dieses Zusammenarbeitsabkommens überprüfen können. Gelten insbesondere als Räumlichkeiten, wo eine Tätigkeit ausgeübt wird: Büroräume, Fabriken, Werkstätten, Geschäften, Garagen und Gelände, das als Fabrik, Werkstätte oder Lagerplatz dient.

Wenn diese Maßnahmen die Merkmale einer Hausdurchsuchung aufweisen, dürfen sie nur durchgeführt werden, sofern der Untersuchungsrichter dies genehmigt hat.

Art. 38 - § 1. Der Hersteller, der seine Sammlungs- und Verarbeitungsziele nicht erreicht und daher seine erweiterte Herstellerverantwortung gemäß Artikel 10 § 2 an ein Leitungsorgan übertragen muss, und dies innerhalb von drei Monaten nach Benachrichtigung durch das EHV-Entscheidungsorgan über die Feststellung der Nichterreichung der Ziele nicht tut, wird mit einer Geldbuße in Höhe von 1 000 EUR bis 2 Millionen EUR bestraft.

§ 2. Ein Hersteller, der seine Verpflichtungen gemäß Artikel 26 Absatz 1 einer kollektiven Einrichtung nicht anvertraut hat und seine erweiterte Herstellerverantwortung gemäß Artikel 22 nicht individuell durchführt, wird mit einer Geldbuße von 1 000 EUR bis 2 Mio. EUR bestraft.

Buch IV - Schlussbestimmungen und Verarbeitung personenbezogener Daten

Art. 39 - Die EHV-Entscheidungsstelle der Interregionalen Kommission für die EHV muss:

1° gemeinsam mit der Verpackungsentscheidungsstelle der Interregionalen Kommission für die EHV den jährlichen Haushaltsvorschlag an die Regionalregierungen billigen;

2° zusammen mit der Verpackungsentscheidungsstelle der Interregionalen Kommission für die EHV das Jahresarbeitsprogramm des Ständigen Sekretariats, die Stellenbeschreibung und die jährlichen Ziele für den Direktor und die Dienstleiter des Ständigen Sekretariats genehmigen und gemeinsam mit der Verpackungsentscheidungsstelle der Interregionalen Kommission für die EHV die jährliche Bewertung des Direktors und der Dienstleiter des Ständigen Sekretariats vornehmen;

3° zusammen mit der Verpackungsentscheidungsstelle der Interregionalen Kommission für die EHV das Organisationsdiagramm und die Regeln für die interne Arbeitsweise der Interregionalen Kommission für die EHV festlegen;

4° die Art und Weise genehmigen, wie ein Hersteller, der keinem Leitungsorgan oder keiner kollektiven Einrichtung seine erweiterte Herstellerverantwortung übertragen hat, seine Verpflichtungen erfüllt;

5° eine Stellungnahme zum Muster der Vereinbarung zwischen dem Hersteller und dem Leitungsorgan abgeben;

6. die von den Leitungsorganen und den kollektiven Einrichtungen im Rahmen von Artikel 9 § 7 und Artikel 27 § 1 eingereichten Zulassungsanträge prüfen und die Umsetzung der von ihm erteilten Zulassungen überwachen;

7° ihre Stellungnahme zum Finanzplan der Leitungsorgane abgeben;

8° die Regionen darüber unterrichten, ob die Abgaben gemäß den Artikeln 13 und 14 Anwendung finden oder nicht;

9° die betroffenen öffentlichen Behörden, die Kosten aufgrund von Streumüll tragen, sowie die Kosten, die für jede dieser Behörden zu decken sind, und alle anderen relevanten Indikatoren bekannt geben;

10° die Bewertungsformulare gemäß Artikel 27 § 2 erstellen;

11° alle weiteren Aufgaben ausführen, die ihm durch dieses Zusammenarbeitsabkommen übertragen werden.

Art. 40 - Innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten des derzeitigen Zusammenarbeitsabkommens nimmt die Entscheidungsstelle der Interregionalen Kommission für die EHV eine Bewertung des gesamten Systems vor, insbesondere mit dem Ziel, eine mögliche Weiterentwicklung und die Fortführung eines gemeinsamen Systems auf dem ganzen belgischen Gebiet zu ermöglichen.

Das gemeinsame System basiert auf einem Modell, in dem die beteiligten öffentlichen und privaten Akteure, jeweils auf der Grundlage ihrer eigenen Rollen und Kompetenzen, im Rahmen des allgemeinen Ziels der öffentlichen Sauberkeit zusammenarbeiten.

Art. 41. Im Rahmen der durch dieses Zusammenarbeitsabkommen und die Verordnung (EU) 2023/1542 geschaffenen erweiterten Herstellerverantwortung sind die Regionalregierungen, die im Wege eines exekutiven Zusammenarbeitsabkommens zusammenarbeiten, in dem Maße, in dem sie angemessen, wirksam und verhältnismäßig handeln, ermächtigt, die Rollen und Verantwortlichkeiten der betroffenen Hersteller, Leitungsorgane und kollektiven Einrichtungen, der Zwischen- und Endverkäufer, der öffentlichen oder privaten Abfallbewirtschafter, der lokalen Behörden und gegebenenfalls Wiederverwendungs- und Aufbereitungsunternehmen sowie Unternehmen der Sozial- und Solidarwirtschaft eindeutig festzulegen.

Die Festlegung der Rollen und Zuständigkeiten der beteiligten Akteure muss darauf abzielen, eine ordnungsgemäße Umsetzung der erweiterten Herstellerverantwortung zu ermöglichen, und kann folgende Aspekte umfassen:

- die Modalitäten für die Sammlung und Rücknahme der betreffenden Abfälle;
- die Zusammenarbeit zwischen den Erzeugern und den juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die für die Sammlung von Haushaltsabfällen zuständig sind. Das Prinzip besteht darin, dass juristische Personen des öffentlichen Rechts die kostenlose Sammlung der betreffenden Haushaltsabfälle gewährleisten und dass die Hersteller hierfür eine angemessene Vergütung zahlen müssen. Von diesem Grundsatz kann abgewichen werden, wenn sich andere Sammelungskanäle als effektiver und effizienter erweisen;
- die Berichterstattung über die eigenen Aktivitäten im Zusammenhang mit den betreffenden Abfällen;
- die Verpflichtung, bei der Sammlung, Lagerung und dem Transport der betreffenden Abfälle Möglichkeiten für die Verwertung, Wiederverwendung und eine hochwertige Behandlung dieser Abfälle zu gewährleisten und zu fördern;
- die Verpflichtung, den Besitzern der betreffenden Abfälle Informationen über Abfallvermeidung, Wiederverwendung und Vorbereitung zur Wiederverwendung, Rücknahme- und Sammelsysteme sowie die Vermeidung von Streumüll zur Verfügung zu stellen;
- den Vermerk über den Umweltbeitrag auf der Rechnung.

Art. 42 - Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Anwendung des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens ist gemäß Artikel 6 Ziffer 1 Buchstabe *e*) der Verordnung (EU) 2016/679/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) für die Erfüllung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse erforderlich.

Die in den Artikeln 11, 15, 34 und 37 genannten personenbezogenen Daten werden verwendet, um zu überprüfen, ob der Hersteller seinen Verpflichtungen im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung nachkommt.

Der Verantwortliche für die Verarbeitung dieser Daten ist die Interregionale Kommission für die erweiterte Herstellerverantwortung. Die Daten werden während eines Mindestzeitraums von 5 Jahren behalten.

Art. 43 - Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Anwendung des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens ist gemäß Artikel 6 Ziffer 1 Buchstabe *e*) der Verordnung (EU) 2016/679/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) für die Erfüllung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse erforderlich.

Die in den Artikeln 22, 23 und 25 genannten personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Bewertung des individuellen Plans zur Bewirtschaftung von Streumüll verwendet, um den Hersteller zu identifizieren, der diesen Plan vorgelegt hat.

Der Verantwortliche für die Verarbeitung dieser Daten ist die Interregionale Kommission für die erweiterte Herstellerverantwortung. Diese Daten werden für die Dauer der Gültigkeit des individuellen Plans zur Bekämpfung von Streumüll aufbewahrt.

Art. 44 - Die Interregionale Kommission für die erweiterte Herstellerverantwortung ergreift geeignete Maßnahmen, um der betroffenen Person die in den Artikeln 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr sowie zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) sowie die in den Artikeln 15 bis 22 und Artikel 34 derselben Verordnung genannte Mitteilung in Bezug auf die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu den in Artikel 42 des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens genannten Zwecken in klarer und einfacher Sprache in einer prägnanten, transparenten, verständlichen und leicht zugänglichen Form zu übermitteln.

Art. 45 - Dieses Zusammenarbeitsabkommen tritt am Tag des Inkrafttretens seines letzten Zustimmungsaktes in Kraft.

Die Artikel 37 und 38 dieses Zusammenarbeitsabkommens gelten nur für einen in Artikel 7 § 1 Absatz 1 genannten Abfallstrom und erst dann, wenn für diesen Abfallstrom ein ausführendes Zusammenarbeitsabkommen gemäß Artikel 7 § 1 Absatz 3 in Kraft getreten ist.

Brüssel, den 9. Februar 2026

Der Ministerpräsident der Flämischen Regierung
M. DIEPENDAELE

Der flämische Minister für Umwelt und Landwirtschaft
J. BROUNS

Der Ministerpräsident der Wallonischen Region
A. DOLIMONT

Der wallonische Minister für Gesundheit, Umwelt, Solidarität und Sozialwirtschaft
Y. COPPIETERS

Der Ministerpräsident der Regierung der Region Brüssel-Hauptstadt
R. VERVOORT

Der Minister der Regierung der Region Brüssel-Hauptstadt,
zuständig für Klimawende, Umwelt, Energie und partizipative Demokratie
A. MARON

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[C – 2026/002792]

12 MAART 2026. — Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 9 februari 2026 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het kader voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor bepaalde afvalstromen en voor zwerfvuil (1)

Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Enig artikel. Het Samenwerkingsakkoord van 9 februari 2026 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het kader voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor bepaalde afvalstromen en voor zwerfvuil wordt goedgekeurd.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het *Belgisch Staatsblad* zal worden bekendgemaakt.

Namen op 12 maart 2026.

De Minister-President en Minister van Begroting, Financiën, Internationale Betrekkingen en Dierenwelzijn,
A. DOLIMONT

De Vice-Minister-President en Minister van Ruimtelijk Beleid, Infrastructuur, Mobiliteit en Plaatselijke Besturen,
F. DESQUESNES

De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Industrie, Tewerkstelling, Vorming, Onderzoek en Digitale Technologieën,
P.-Y. JEHOLET

De Minister van Volksgezondheid, Leefmilieu, Solidariteit en Sociale Economie,
Y. COPPIETERS

De Minister van Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging en Sportinfrastructuur,
J. GALANT

De Minister van Toerisme, Erfgoed en Kinderopvangbeleid,
V. LESCRENIER

De Minister van Energie, Lucht-Klimaatplan, Huisvesting en Luchthavens,
C. NEVEN

De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden,
A.-C. DALCQ

Nota

(1) *Zitting 2025-2026*

Stukken van het Waalse Parlement 495, (2025-2026) Nrs. 1, 1bis tot 3

Volledig verslag, plenaire vergadering van 11 maart 2026

Bespreking

Stemming.

WAALSE OVERHEIDSDIENST
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

**9 FEBRUARI 2026. — Samenwerkingsakkoord betreffende het kader
voor de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid voor bepaalde afvalstromen en voor zwerfvuil**

Gelet op artikel 39 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988 en van 16 juli 1993, en in het bijzonder artikel 6, § 1, II, 2°, en artikel 92bis, § 1;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 42;

Gelet op het decreet van het Vlaamse Gewest van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, het decreet van het Waalse Gewest van 9 maart 2023 betreffende de afvalstoffen, het circulair gebruik van de materialen en de openbare netheid, alsook de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen;

Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakingsafval;

Overwegende dat onderhavig Samenwerkingsakkoord onder meer tot doel heeft de gedeeltelijke omzetting en uitvoering te regelen van de Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen;

Overwegende dat onderhavig Samenwerkingsakkoord onder meer tot doel heeft de gedeeltelijke omzetting en uitvoering te regelen van de Richtlijn (EU) 2019/904 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu;

Overwegende dat de Interregionale Verpakingscommissie, opgericht in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakingsafval, wordt omgevormd tot een Interregionale Commissie voor de UPV, die zal bestaan uit 2 afzonderlijke Beslissingsorganen en een gemeenschappelijk Permanent Secretariaat; dat deze Interregionale Commissie voor de UPV een centrale rol zal spelen in de toepassing van huidig Samenwerkingsakkoord en in de controle op de naleving ervan;

Overwegende dat het afvalstoffenbeleid in België tot doel moet strekken de negatieve gevolgen van de productie en het beheer van afvalstoffen voor menselijke gezondheid en milieu tot een minimum te beperken; dat dit beleid ook moet gericht zijn op vermindering van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de praktische toepassing van de afvalstoffenhiërarchie zoals deze voortvloeit uit Richtlijn 2008/98/EG;

Overwegende dat de invoering van het begrip “uitgebreide verantwoordelijkheid voor producenten” in de Richtlijn 2008/98/EG één van de middelen is die ertoe moeten bijdragen dat bij het ontwerpen en produceren van goederen het efficiënte gebruik van grondstoffen gedurende de gehele levenscyclus van de goederen, met inbegrip van reparatie, hergebruik, demontage en recycling, ten volle in aanmerking wordt genomen en wordt gefaciliteerd, zonder dat het vrij verkeer van goederen in de interne markt in het gedrang komt;

Overwegende dat een nationaal kader noodzakelijk is voor de implementatie van de Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, omdat producten op de Belgische markt worden gebracht en er geen gewestelijke deelmarkten bestaan; dat het bereiken van doelstellingen inzake inzameling en verwerking, uitgedrukt in verhouding tot de op de markt gebrachte hoeveelheid, enkel op nationaal niveau kan worden gecontroleerd en afgedwongen;

Overwegende dat het nodig is de regelgeving regelmatig te herzien in functie van technologische evoluties, alsook evoluties in maatschappelijke noden en beleidsmatige inzichten; dat bijgevolg een mechanisme nodig is om de nationale reglementering vlot aan te passen; dat er daarom geopteerd wordt voor uitvoerende Samenwerkingsakkoorden per afvalstroom, waarin de nationale doelstellingen worden opgelegd, met respect voor de Europese regelgeving;

Overwegende dat, zolang er voor een bepaalde afvalstroom geen uitvoerend samenwerkingsakkoord in voege is, dat uitvoering geeft aan de “Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid” op basis van huidig Samenwerkingsakkoord, de toepasselijke gewestelijke regelgeving inzake de “Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid” voor deze stroom onverkort van toepassing blijft;

Overwegende dat de Gewesten door middel van een Samenwerkingsakkoord met kracht van wet voornoemd nationaal kader tot stand kunnen brengen;

Overwegende dat onderhavig Samenwerkingsakkoord, overeenkomstig het principe “de vervuiler betaalt”, alsmede de mogelijkheid die hiertoe wordt geboden in Richtlijn 2008/98/EG, de kosten van het afvalbeheer geheel ten laste wil leggen van de producenten die de vermelde afvalstromen voortbrengen; dat deze kosten zo dienen te worden berekend dat zij de totale en reële milieukosten van de productie en het integrale beheer van het afval weergeven;

Overwegende dat de beheersorganismen die de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid op zich nemen van de producenten van de in Boek II van onderhavig Samenwerkingsakkoord vermelde afvalstromen die bij hen zijn aangesloten, deze kosten vandaag slechts gedeeltelijk dragen, waardoor een deel van de kosten bij de gemeenschap blijft;

Overwegende dat voortschrijdend inzicht heeft aangetoond dat, in tegenstelling tot de gangbare overtuiging ten tijde van het tot stand komen van het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakingsafval, de kosten die gepaard gaan met het verpakingsafval van bedrijfsmatige oorsprong niet alleen ten dele worden gedragen door andere bedrijven dan de verpakingsverantwoordelijken, maar dat het gewestelijke beleid inzake preventie, sensibilisering en controle maakt dat deze kosten tevens ten dele worden gedragen door de gemeenschap; dat de principes van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid en “de vervuiler betaalt”, zoals deze worden gestipuleerd door de Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen, maken dat deze overblijvende kosten bij andere bedrijven en de gemeenschap correct dienen te worden toegewezen, zijnde aan de verpakingsverantwoordelijken zelf; dat deze overblijvende kosten worden gecompenseerd door het invoeren van een financiële verplichting tot bijdrage aan het beleid van de gewesten in hoofde van de verpakingsverantwoordelijken van verpakingsafval van bedrijfsmatige oorsprong;

Overwegende dat ook afvalstromen met een netto positieve waarde, dit wil zeggen afvalstromen waarvoor de totale kosten van het beheersorganisme om te voldoen aan de opgelegde doelstellingen lager zijn dan de opbrengsten die deze afvalstromen genereren voor het beheersorganisme, nog steeds andere kosten veroorzaken in hoofde van de gemeenschap, zoals bijvoorbeeld inzake preventie en communicatie aan de burgers;

Overwegende dat huidig Samenwerkingsakkoord ook dit deel van de kosten ten laste van de voor de afvalstromen verantwoordelijke producenten wil leggen, door middel van de betaling door de beheersorganismen van een heffing die wordt uitgedrukt als een bedrag per inwoner per jaar; dat de hoogte van de bedragen per afvalstroom afgeleid werden uit enerzijds de heffing van 0,50 euro per inwoner en per jaar voorzien in artikel 13, § 1, 12°, van het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakingsafval, die eenzelfde doel nastreeft, en anderzijds de operationele kosten voor het beheer van de afvalstroom, die berekend werden op basis van de balanspost 60/61 ("aankopen bij derden") in de meest recente jaarrekeningen van elk beheersorganisme, vergeleken met dezelfde kosten bij het erkende organisme voor huishoudelijk verpakingsafval in het kader van voornoemd Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008; dat eenzelfde verplichting wordt voorzien voor het erkende organisme voor bedrijfsmatig verpakingsafval in het kader van dat Samenwerkingsakkoord, omdat dezelfde omstandigheden zich ook daar voordoen;

Overwegende dat de bedragen van de heffing jaarlijks worden geïndexeerd;

Overwegende dat de heffingen voor elke afvalstroom die gevat wordt door dit Samenwerkingsakkoord, er zich op zullen richten om te worden besteed aan algemene preventiemaatregelen of aan preventiemaatregelen die specifiek zijn voor die bijzondere afvalstroom;

Overwegende dat er nog niet voor alle afvalstromen een beheersorganisme bestaat en er daarom voor de betrokken afvalstromen momenteel een nultarief geldt; dat het de bedoeling is om dit Samenwerkingsakkoord regelmatig te herzien, om het aan de realiteit aan te passen;

Overwegende dat de producenten die hun Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid niet hebben overgedragen aan een beheersorganisme, deze kosten zelf dragen door middel van de opmaak van een individueel beheersplan, waarin modaliteiten worden vastgelegd die maken dat deze producenten in dezelfde mate bijdragen aan het beleid als de producenten die wel zijn aangesloten bij een beheersorganisme; dat eenzelfde verplichting ook wordt voorzien voor de verpakingsverantwoordelijken die individueel aan de terugnameplicht voldoen in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008, zowel voor wat betreft het verpakingsafval van huishoudelijke oorsprong als het verpakingsafval van bedrijfsmatige oorsprong, omdat deze verpakingsverantwoordelijken zich in eenzelfde situatie bevinden;

Overwegende dat in een aantal gevallen aan een beheersorganisme een bijkomende heffing zal worden opgelegd; dat dit zal gelden in het geval waarin het beheersorganisme de opgelegde doelstellingen niet haalt; dat in huidige tekst niet wordt gekozen voor strafsancities of administratieve geldboetes, maar wel voor heffingen die ten goede komen aan het beleid van de Gewesten; dat het niet halen van de doelstellingen immers bijkomende kosten veroorzaakt voor de gemeenschap inzake het beheer van afvalstoffen;

Overwegende dat er ook een bijkomende heffing zal gelden in het geval waarin het beheersorganisme te hoge reserves heeft, omdat van de beheersorganisme financiële en budgettaire efficiëntie mag worden verwacht en deze te hoge reserves een ongerechtvaardigde last voor de consumenten vertegenwoordigen; dat de bijkomende heffing de beheersorganismen ertoe moet aanzetten alles in het werk te stellen om de hun opgelegde taken en doelstellingen zo kostenefficiënt mogelijk te vervullen;

Overwegende dat de norm voor de toelaatbare hoogte van de reserves in functie staat van de werkingskosten van het beheersorganisme voor de betrokken afvalstroom; dat hieronder de kosten worden verstaan die in de jaarrekening vallen onder de noemer "bedrijfskosten (code 60/66A)", met uitzondering van de toevoegingen aan de voorzieningen (code 635); dat het dus de som betreft van de codes 60, 61, 62, 630, 631, 64 en 66A;

Overwegende dat enerzijds moet vermeden worden dat boekhoudkundig onrechtmatige provisies worden aangelegd, om te dienen als "de facto"-reserves; dat de beheersorganismen anderzijds ook autonomie wordt gegund om aan hun UPV-verplichtingen te voldoen en om een eigen financieel beleid als voorzichtig en redelijk persoon te voeren; dat provisies enkel mogelijk zijn binnen het strikte kader van het boekhoudrecht en dat, om te kunnen verifiëren dat dit het geval is, een objectieve onderbouwing van de boekhoudkundige noodzaak van de provisies, aan de hand van studies, noodzakelijk is; dat hierbij moet opgemerkt worden dat het goedkeuren van de rekening door de eigen revisor als zodanig geen voldoende reden is om te aanvaarden dat de provisies verantwoord zijn; dat een billijke procedure wordt voorzien om de controle door de eigen revisor te laten toetsen en aanvullen door een onafhankelijke controle, conform het boekhoudrecht en de deontologische regels, zoals bepaald door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren; dat deze procedure haar goede werking heeft aangetoond in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakingsafval voor de erkende organismen Fost Plus en Valipac;

Overwegende dat het beperken van de reserves en provisies ook nodig is om een marktverstoring te vermijden tussen de huidige beheersorganismen en toekomstige beheersorganismen voor eenzelfde afvalstroom en om problemen te vermijden inzake de terugstorting van provisies in geval van stopzetting van het lidmaatschap van een producent;

Overwegende dat het gerechtvaardigd is om bij de beoordeling van de vraag of een producent in voldoende mate bijdraagt aan het beleid van de Gewesten, bijzondere flexibiliteit aan de dag te leggen voor producenten die producten uitsluitend voor eigen gebruik invoeren of hun afvalstoffen in een gesloten circuit beheren, omdat deze producenten in veel mindere mate bijdragen aan de afvalstoffenproblematiek, waaraan het beleid van de Gewesten moet verhelpen;

Overwegende dat de Gewesten, door te bepalen dat een beheersorganisme een taak van algemeen belang heeft, in de mate waarin de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid die haar wordt toevertrouwd betrekking heeft op huishoudelijk afval, geenszins het oogmerk hebben om dat beheersorganisme daarom te onderwerpen aan de wetgeving inzake overheidsopdrachten; dat het enkel aan de federale wetgever toekomt om het toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten te bepalen;

Overwegende dat het gerechtvaardigd is om een producent die niet is aangesloten bij een beheersorganisme en die niet in staat blijkt te zijn om zijn inzamel- of verwerkingsdoelstellingen te behalen, geen bijkomende heffing op te leggen, zoals dat wel het geval is bij een beheersorganisme dat niet in staat blijkt te zijn deze doelstellingen te behalen, omdat de producent die niet is aangesloten bij een beheersorganisme in dat geval zal worden verplicht om zijn Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid alsnog over te dragen aan een beheersorganisme;

Overwegende dat erkenningen, te verlenen door de Interregionale Commissie voor de UPV, worden voorzien voor de beheersorganismen; dat deze erkenningen enkel betrekking hebben op de bepalingen van huidig Samenwerkingsakkoord en geen materies betreffen die voorbehouden blijven aan de Gewesten; dat de verleende erkenningen dus complementair zijn aan de gewestelijke regelgevingen;

Overwegende dat de beheersorganismen onderworpen worden aan billijke verplichtingen die het algemeen belang dienen; dat de beheersorganismen in dat kader ook onderworpen worden aan beperkte rapporterings- en goedkeuringsverplichtingen in hoofde van de Interregionale Commissie voor de UPV;

Overwegende dat beheersorganismen als uitsluitend statutair doel moeten hebben het uitvoering geven aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, maar dat het soms nodig is om dit statutair doel beperkt uit te breiden, om het beheersorganisme in staat te stellen om de opgelegde resultaten op een kostenefficiënte wijze te behalen; dat deze uitbreiding evenwel slechts kan aanvaard worden als er voldoende garanties zijn dat er geen risico is op een verstoring van de concurrentie; dat de Interregionale Commissie voor de UPV de mogelijkheid moet hebben om hierover de relevante adviezen in te winnen, bijvoorbeeld van de Belgische Mededingingsautoriteit, en dat het beheersorganisme vervolgens moet rekening houden met de opmerkingen van de Interregionale Commissie voor de UPV;

Overwegende dat de nationale wetgeving geen afbreuk mag doen aan de bevoegdheid van de Gewesten inzake het afvalbeleid om het operationeel kader voor de uitvoering van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid vast te leggen; dat het interregionaal kader daarom beperkt blijft tot hetgeen uitsluitend op nationaal vlak kan worden geregeld;

Overwegende dat aan producenten van diverse producten verplichtingen van diverse aard worden opgelegd om de milieuhygiënische inzameling en verwerking ervan zoveel mogelijk te maximaliseren; dat er niettemin een aantal producten blijven waarbij, omwille van de specifieke aard van het product, het opleggen van bepaalde maatregelen bijzonder moeilijk is; dat niettemin de nodige maatregelen moeten genomen worden om te vermijden dat hoe dan ook bepaalde afvalstoffen onbeheerd worden achtergelaten en zwerfvuil worden;

Overwegende dat zwerfvuil een belangrijk maatschappelijk en milieuprobleem vormt en een grote financiële kost oplegt aan de gemeenschap voor de opruiming ervan en dat het aangewezen is dat de producenten van producten die aanzienlijk bijdragen tot de zwerfvuilproblematiek, de kosten voor de voorkoming en opruiming van zwerfvuil financieren;

Overwegende dat producenten de keuze hebben om individueel aan hun verplichtingen te voldoen, of om zich te verenigen in een collectief organisme, of om de taak van het collectief organisme toe te vertrouwen aan een erkend organisme in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval;

Overwegende dat de financiële bijdrage van de producenten in de kosten voor de voorkoming en opruiming van zwerfvuil de reële en de volledige kosten zou moeten dekken; dat deze financiële bijdrage evenwel niet meer mag bedragen dan de kosten die noodzakelijk zijn om de nodige diensten op een kostenefficiënte manier aan te bieden; dat de kosten beperkt zijn tot kosten voor werkzaamheden uitgevoerd door of namens overheidsinstanties en dat de gewestelijke administraties deze op transparante wijze vaststellen, in lijn met het Europees recht;

Overwegende dat dezelfde verplichtingen worden opgelegd voor huishoudelijk verpakkingsafval, door middel van wijzigingen aan het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval, als voor de andere afvalstromen die in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van zwerfvuil; dat, evenwel door de invoering van een systeem van statiegeld of een gelijkwaardig systeem, kan verwacht worden dat het aandeel huishoudelijke verpakkingen in het zwerfvuil zal dalen, waardoor het nodig is om een progressieve daling van de heffing voor de huishoudelijke verpakkingen te voorzien; dat het daarenboven aangewezen is om de heffing voor de huishoudelijke verpakkingen in een eerste fase te beperken tot deze verpakkingen die door de SUP-richtlijn worden geïdentificeerd, alsook de verpakkingen van sigaretten en de huishoudelijke drankverpakkingen uit blik, vanwege hun significante aanwezigheid in zwerfafval en de huidige afwezigheid van een statiegeldsysteem of gelijkwaardig systeem;

Overwegende dat de heffingen voor elk van deze afvalstromen bepaald werden op basis van de werkelijke kosten die door elk van de Gewesten geraamd werden voor het efficiënte beheer van het zwerfvuil door volledige studies die werden gerealiseerd op basis van de beoordeling van de totale en reële kosten, dewelke op transparante en proportionele wijze aangepast werden overeenkomstig de principes van de Richtlijn (EU) 2019/904 betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu, verdeeld tussen de afvalstromen, op basis van de meest recente fractietellingen van de Gewesten; dat de berekeningsmethode zodanig werd ontwikkeld dat de kosten voor het voorkomen, opruimen, vervoeren en verwerken van zwerfvuil, alsook de kosten van toezicht en bestraffing van het ingestelde beleid, proportioneel per productgroep konden worden vastgesteld; dat de omstandigheden in de Gewesten evenwel onderling niet volledig vergelijkbaar zijn; dat bovendien een eenduidige regel voor de berekening van de heffing zich opdringt;

Overwegende dat dezelfde verplichtingen worden opgelegd aan producenten en verpakkingsverantwoordelijken die individueel aan hun verplichtingen willen voldoen; dat daartoe aan producenten, voor andere afvalstromen dan verpakkingen, die individueel aan hun verplichtingen willen voldoen, een "individueel beheersplan zwerfvuil" wordt opgelegd, terwijl aan verpakkingsverantwoordelijken die individueel aan hun verplichtingen willen voldoen, dezelfde verplichtingen toepasselijk worden gemaakt in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008;

Overwegende dat het de bedoeling is om de financiële bijdragen regelmatig te evalueren aan de hand van fractietellingen en een inventarisatie van de kosten, waarbij de Gewesten ernaar streven om een uniforme berekeningsmethode van de kosten toe te passen; dat dit Samenwerkingsakkoord zal worden aangepast, wanneer zou blijken dat de financiële bijdragen niet meer overeenstemmen met de realiteit;

Overwegende dat de heffing geen disproportioneel hoge impact mag hebben in vergelijking met het economisch gewicht van een sector; dat overheden volgens de Europese Kaderrichtlijn Afval (2008/98/EC) bij de toepassing van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid rekening moeten houden met de economische haalbaarheid;

Overwegende dat kauwgom een aanzienlijk deel van het zwerfvuil uitmaakt en niet onder het toepassingsgebied van de SUP-richtlijn valt, maar wel een reëel probleem vormt op het vlak van openbare netheid en reiniging, dat het daarom aangewezen is om preventie- en opkuisacties en -campagnes op te zetten;

Overwegende dat de inwerkingtreding van de heffingen voortvloeit uit de bepalingen van de SUP-richtlijn;

Overwegende dat het noodzakelijk is om in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest gezamenlijk maatregelen te nemen betreffende voorkoming van zwerfvuil en de financiering van de zwerfvuilkosten, zonder dat de Belgische economische unie en monetaire eenheid worden verstoord;

Overwegende dat alleen een Samenwerkingsakkoord met kracht van wet een voldoende garantie biedt om op het hele Belgische grondgebied een uniforme regeling te treffen,

Boek I – Gemeenschappelijke bepalingen

Afdeling 1 – Algemene bepalingen

Artikel 1. § 1. Dit Samenwerkingsakkoord is een gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen en de Richtlijn (EU) 2019/904 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu.

§ 2. Dit Samenwerkingsakkoord heeft kracht van wet en is rechtstreeks van toepassing in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest.

Behoudens andersluidende bepalingen doet dit Samenwerkingsakkoord geen afbreuk aan de geldende gewestelijke wetgeving betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en aan het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval.

Dit Samenwerkingsakkoord doet geen afbreuk aan de bevoegdheden van de gemeenten of de agglomeraties inzake volksgezondheid en veiligheid op de openbare weg. Dit Samenwerkingsakkoord is van toepassing op het beheer van afvalstoffen die onder de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid vallen, zonder hierbij evenwel afbreuk te doen aan de mogelijkheid voor de gemeenten en de Brusselse agglomeratie om in het kader van hun bevoegdheden aanvullende reglementeringen te treffen betreffende de inzameling van deze afvalstoffen.

§ 3. Dit Samenwerkingsakkoord geeft gedeeltelijke uitvoering aan hoofdstuk VIII van de Verordening (EU) 2023/1542 inzake batterijen en afgedankte batterijen. Het Beslissingsorgaan UPV en de Gewestelijke administratie, zoals gedefinieerd in artikel 2, § 1, 5° en 20° van dit Samenwerkingsakkoord, zijn bevoegde autoriteiten overeenkomstig artikel 54 (1) van de Verordening (EU) 2023/1542.

Artikel 2. § 1. Voor de toepassing van dit Samenwerkingsakkoord wordt verstaan onder:

1° « Elektrische en elektronische apparaten » of « EEA »: apparaten die afhankelijk zijn van elektrische stromen of elektromagnetische velden om naar behoren te werken en apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden en die bedoeld zijn voor gebruik met een spanning van maximaal 1 000 volt bij wisselstroom en 1 500 volt bij gelijkstroom;

2° « Voertuig »: voertuigen die onder categorie M1 of N1 vallen als omschreven in Verordening (EU) 2018/858, alsmede driewielige motorvoertuigen als omschreven in Verordening (EU) 168/2013, met uitzondering van driewielers, ongeacht hoe het voertuig tijdens het gebruik werd onderhouden of gerepareerd en ongeacht of het werd uitgerust met door de producent geleverde onderdelen dan wel met andere onderdelen die als vervangings- of inbouwonderdeel in overeenstemming met de relevante gemeenschapsbepalingen of interne bepalingen werden aangebracht;

3° « Producent » in de zin van Boek II van huidig Samenwerkingsakkoord:

- Van EEA: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die ongeacht de verkooptechniek, met inbegrip van verkoop op afstand overeenkomstig de bepalingen van artikel I.8, 15°, van het Wetboek van Economisch Recht:

- a) is gevestigd op het Belgische grondgebied en onder zijn eigen naam of merk EEA vervaardigt, of EEA laat ontwerpen of vervaardigen die hij onder zijn naam of merk op het Belgische grondgebied verhandelt,

- b) is gevestigd op het Belgische grondgebied en daar onder zijn eigen naam of handelsmerk apparatuur wederverkoopt die door andere leveranciers is geproduceerd; hierbij wordt de wederverkoper niet als „producent” aangemerkt wanneer het merkteken van de producent zoals bepaald in punt a) op het apparaat zichtbaar is,

- c) is gevestigd op het Belgische grondgebied en er beroepsmatig EEA uit een derde land in de handel brengt, of

- d) is gevestigd buiten het Belgische grondgebied en via verkoop op afstand in de zin van artikel I.8, 15°, van het Wetboek van Economisch Recht, EEA rechtstreeks of door gebruik te maken van een online marktplaats verkoopt aan particuliere huishoudens of aan andere gebruikers dan particuliere huishoudens in België.

Diegene die uitsluitend voorziet in financiering op grond van of in het kader van een financieringsovereenkomst wordt niet als „producent” aangemerkt, tenzij hij tevens optreedt als producent in de zin van het bepaalde onder de punten a) tot en met d);

- Van voertuigen: de voertuigfabrikant of de beroepsimporteur van een voertuig in België;

- Van andere producten: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die, ongeacht de gebruikte verkooptechniek, met inbegrip van verkoop op afstand overeenkomstig artikel I.8, 15°, van het Wetboek van Economisch Recht:

- a) is gevestigd op het Belgische grondgebied en een product vervaardigt onder zijn eigen naam of merk, of een product laat ontwerpen of vervaardigen dat hij onder zijn naam of merk op het grondgebied verhandelt,

- b) is gevestigd op het Belgische grondgebied en daar onder zijn eigen naam of merk een product wederverkoopt dat door andere leveranciers is geproduceerd; hierbij wordt de doorverkoper niet als producent van het product aangemerkt als het merk van de producent, vermeld in punt a), op het product zichtbaar is,

- c) is gevestigd op het Belgische grondgebied en er beroepsmatig een product op de markt brengt dat afkomstig is uit een derde land,

- d) is gevestigd op het Belgische grondgebied en een product vervaardigt of invoert dat hij beroepsmatig op het grondgebied bestemt voor eigen gebruik, of

- e) is gevestigd buiten het Belgische grondgebied en een product via verkoop op afstand, in de zin van artikel I.8, 15°, van het Wetboek van Economisch Recht, rechtstreeks of door gebruik van een onlinemarktplaats, aan particuliere huishoudens of andere gebruikers dan particuliere huishoudens op het grondgebied verkoopt.

Diegene die uitsluitend voorziet in financiering op grond van of in het kader van een financieringsovereenkomst, wordt niet als „producent” aangemerkt, tenzij hij ook optreedt als producent als vermeld in punt a) tot en met e);

4° « Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid »: een reeks vastgestelde maatregelen om ervoor te zorgen dat producenten van producten de financiële of financiële en organisatorische verantwoordelijkheid dragen voor het beheer van de afvalfase van de levenscyclus van een product;

5° « Beslissingsorgaan UPV »: het overlegplatform van de Gewesten, vroeger aangeduid als het « Interregionaal Platform voor de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheden » of « IPUP », dat een afdeling is van het Beslissingsorgaan van de Interregionale Commissie voor de UPV en dat belast is met sommige taken van bestuur, controle, goedkeuring en advies in het kader van dit Samenwerkingsakkoord;

6° « Beheersorganisme »: de vereniging zonder winstoogmerk, opgericht en gefinancierd door de producenten, die de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid die wordt opgelegd in Boek II van dit Samenwerkingsakkoord, van de bij hem aangesloten producenten op zich neemt;

7° « Interregionale Commissie voor de UPV »: de instelling bedoeld in artikel 23 van het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakingsafval;

8° « Reserve »: een gedeelte van het eigen vermogen van een onderneming, boven de nominale waarde van het gestort en opgevraagd kapitaal, dat dient om een gedeelte van de winst te bewaren voor toekomstig gebruik;

9° « Provisie »: een toepassing van het boekhoudkundig recht die de ondernemingen verplicht om te anticiperen op gebeurtenissen die een negatieve impact zouden kunnen hebben op hun patrimonium; de provisie kan slechts gebruikt worden voor de dekking van de toekomstige kosten waarvoor ze werd voorzien;

10° « Heffing »: het forfaitaire bedrag bedoeld in artikel 8, 13, 14 of 27 van huidig Samenwerkingsakkoord;

11° « Olie »: alle soorten minerale of synthetische smeerolie of industriële olie, zoals olie van verbrandingsmotoren en versnellingsbakken, alsmede smeerolie, olie voor turbines en hydraulische oliën;

12° « Band »: elke volle of luchtband uit rubber en eventuele andere materialen, met inbegrip van bandages, met uitzondering van fietsbanden;

13° « Onlinemarktplaats »: een digitaal platform, een portaal of enig ander gelijkaardig elektronisch middel, applicatie of dienst, die een verkoper in staat stelt een overeenkomst op afstand, in de zin van artikel I.8, 15°, van het Wetboek van Economisch Recht, af te sluiten met gebruikers van de onlinemarktplaats;

14° « Beheerder van een onlinemarktplaats »: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, al dan niet ten bezwarende titel, een onlinemarktplaats organiseert of beheert;

15° « Matras »: product dat bestemd is om op te slapen en te rusten, dat geschikt is voor het gebruik door de mens voor een lange periode, dat bestaat uit een sterke hoes, gevuld met kernmaterialen, en dat kan worden geplaatst op een bestaande ondersteunende bedstructuur, inclusief topper; een topper is een dunne matras die bovenop de normale matras wordt gelegd;

16° « Zonnepaneel »: elektrisch apparaat dat is ontworpen met als doel om elektriciteit op te wekken uit (zon)licht voor openbare, commerciële, industriële, landelijke en residentiële toepassingen; deze definitie omvat niet de apparatuur met geïntegreerde PV-cellen, die als functie hebben om elektriciteit te genereren die nodig is om die apparatuur te laten werken;

17° « Wegwerpluier »: een luier die bestemd is voor eenmalig gebruik of delen hiervan;

18° « Textiel »: een verzamelnaam van de productgroep bestaande uit kleding, schoeisel, linnen en producten vervaardigd uit natuurlijke of synthetische vezels; de textielfractie bevat zowel herbruikbaar als niet herbruikbaar textiel;

19° « Meubelen »: alle roerende goederen, waarvan alle buitenafmetingen groter dan of gelijk zijn aan 40 centimeter of waarvan het volume groter dan of gelijk is aan 60 kubieke decimeter, die bestemd zijn voor het gebruik of de versiering van lokalen of hun exterieur, met uitzondering van matrassen;

20° « Gewestelijke administratie »: de administratie aangewezen door het Gewest;

21° « In de handel brengen »: het voor het eerst op de Belgische markt aanbieden van een product;

22° « Op de markt aanbieden »: het in het kader van een handelsactiviteit, al dan niet tegen betaling, verstrekken van een product met het oog op distributie, consumptie of gebruik op de Belgische markt; deze definitie kan verder geconcretiseerd worden in het uitvoerend samenwerkingsakkoord bedoeld in artikel 7, § 1 ;

23° « Producent » in de zin van Boek III van huidig Samenwerkingsakkoord:

a. Behalve voor verpakkingen, elke op het Belgische grondgebied gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die beroepsmatig, ongeacht de gebruikte verkooptechniek, met inbegrip van overeenkomsten op afstand zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 7, van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad (21), producten vervaardigt, vult, verkoopt of invoert en op het Belgische grondgebied producten of gevulde producten in de handel brengt, of

b. Behalve voor verpakkingen, elke in een ander land gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die beroepsmatig rechtstreeks producten of gevulde producten op het Belgische grondgebied verkoopt aan particuliere huishoudens of aan andere gebruikers dan particuliere huishoudens, door overeenkomsten op afstand zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 7, van Richtlijn 2011/83/EU;

24° « Tabaksproducten »: producten met filters die geconsumeerd kunnen worden en die, al is het slechts ten dele, bestaan uit tabak, ook indien genetisch gemodificeerd, alsook filters die verkocht worden voor gebruik in combinatie met tabaksproducten;

25° « Kauwgom »: gearomatiseerde gom, waarop gekauwd wordt en die niet bedoeld is om te worden ingeslikt;

26° « Vochtige doekjes »: vooraf bevochtigde doekjes voor persoonlijke hygiëne of huishoudelijk gebruik;

27° « Ballonnen »: een niet-poreuze huls van licht materiaal die bestemd is om met lucht of een gas te worden opgeblazen, met uitzondering van ballonnen voor industriële of andere professionele toepassingen die niet aan consumenten worden verstrekt;

28° « Collectief organisme »: de vereniging zonder winstoogmerk, opgericht en gefinancierd door de producenten, die de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid die wordt opgelegd in Boek III van dit Samenwerkingsakkoord van de bij hem aangesloten producenten op zich neemt;

29° « Zwerfvuil »: elke afvalstof die wordt achtergelaten, weggeworpen of beheerd, zonder de toepasselijke regels na te leven;

30° « Verordening (EU) 2023/1542 » : Verordening (EU) 2023/1542 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2023 inzake batterijen en afgedankte batterijen, tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG en Verordening (EU) 2019/1020 en tot intrekking van Richtlijn 2006/66/EG.

§ 2. Voor de toepassing van dit Samenwerkingsakkoord gelden voor batterijen en afgedankte batterijen de definities overeenkomstig Verordening (EU) 2023/1542.

Waar in dit Samenwerkingsakkoord “het Beheersorganisme” is vermeld, moet dit voor batterijen en afgedankte batterijen worden verstaan als “de Organisatie voor producentenverantwoordelijkheid” overeenkomstig artikel 3 (1) 49° van Verordening (EU) 2023/1542.

Art. 3. Dit Samenwerkingsakkoord heeft volgende doelstellingen:

1° het tot stand brengen van een nationaal kader voor de implementatie van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid;

2° het voorkomen en het verminderen van zwerfvuil en de schadelijkheid ervan;

3° het financieel verantwoordelijk maken van de producenten voor de zwerfvuilkosten die voortkomen uit de producten die door hen in de handel zijn gebracht;

4° het sensibiliseren van de bevolking met als doel zwerfvuil te voorkomen.

Afdeling 2 – Het Beslissingsorgaan UPV

Art. 4. § 1. Artikel 2, 24°, van het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakingsafval wordt vervangen door de volgende tekst:

“24° « Interregionale Commissie voor de UPV »: de commissie, voorheen “Interregionale Verpakingscommissie” genoemd, bedoeld in artikel 23 van dit Samenwerkingsakkoord en belast met sommige taken van bestuur, toezicht, goedkeuring en advies in het kader hiervan;”

§ 2. Alle vermeldingen in het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakingsafval van de benaming “Interregionale Verpakingscommissie”, met uitzondering van de vermeldingen in de artikelen 2, 24°, 23, § 1, en 24, worden gewijzigd in de nieuwe benaming “Interregionale Commissie voor de UPV”.

§ 3. Artikel 23, § 1, van het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakingsafval wordt vervangen door de volgende tekst:

“§ 1. De Gewesten bestendigen het bestaan van de Interregionale Verpakingscommissie, opgericht door het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 1996 betreffende de preventie en het beheer van verpakingsafval, als een gemeenschappelijke instelling, bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 op de hervorming van de instellingen, waarvan evenwel de naam wordt gewijzigd in “Interregionale Commissie voor de UPV”. Zij heeft rechtspersoonlijkheid.

De Interregionale Commissie voor de UPV is samengesteld uit een Beslissingsorgaan en uit een Permanent Secretariaat, dat tot taak heeft het Beslissingsorgaan bij te staan.

Het Beslissingsorgaan is samengesteld uit 2 afdelingen met elk negen leden. Elke Gewestregering duidt, voor beide afdelingen, drie effectieve leden en drie plaatsvervangers aan. Leden kunnen zowel in beide afdelingen als in slechts één afdeling worden aangeduid.

De eerste afdeling van het Beslissingsorgaan, die ook wordt aangeduid als “Beslissingsorgaan Verpakkingen”, staat in voor de preventie en het beheer van verpakingsafval, zoals dat verder beschreven wordt in dit Samenwerkingsakkoord.

De tweede afdeling van het Beslissingsorgaan is het “Beslissingsorgaan UPV”. De taken en bevoegdheden van dit “Beslissingsorgaan UPV” worden geregeld in het Samenwerkingsakkoord betreffende het kader voor de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid voor bepaalde afvalstromen en voor zwerfvuil.

Het Permanent Secretariaat is samengesteld uit ambtenaren en personeelsleden die door elke Gewestregering ter beschikking worden gesteld van de Interregionale Commissie voor de UPV voor het vervullen van de administratieve en technische opdrachten die haar toekomen.

Het Gewest kan ervoor opteren om, in plaats van personeel ter beschikking te stellen, per budgettair jaar, specifieke budgetten aan de Interregionale Commissie voor de UPV toe te kennen voor de aanwerving van eigen personeel.

De toegekende specifieke budgetten dekken ook de werkingskosten van het sociale secretariaat dat door de Interregionale Commissie voor de UPV met de praktische aspecten van het personeelsbeheer zal worden belast.”.

Art. 5. Artikel 24 van het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakingsafval wordt vervangen door de volgende tekst:

“De beide afdelingen van het Beslissingsorgaan van de Interregionale Commissie voor de UPV komen ten minste 10 maal per jaar samen, alsook op vraag van een lid. Elke afdeling zetelt slechts geldig indien de drie Gewesten vertegenwoordigd zijn.

De leden van elke afdeling van het Beslissingsorgaan van de Interregionale Commissie voor de UPV duiden elk jaar en met ingang op 5 maart in hun midden een nieuwe voorzitter aan, waarbij een beurtrol wordt gerespecteerd tussen de Gewesten. Het secretariaat van beide afdelingen van het Beslissingsorgaan wordt verzekerd door het Permanent Secretariaat.

Het reglement van inwendige orde van de Interregionale Commissie voor de UPV, dat de regels van interne werking van de Interregionale Commissie voor de UPV vastlegt, regelt de praktische samenwerking tussen de beide afdelingen en kan voorzien in gemeenschappelijke vergaderingen van de twee afdelingen.

Elk advies, voorstel of beslissing van de Interregionale Commissie voor de UPV moet genomen worden bij consensus, voor zover minstens één vertegenwoordiger van elk Gewest aanwezig is.”.

Art. 6. § 1. In artikel 26, § 1, 12°, van het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakingsafval, wordt op het einde het punt vervangen door een puntkomma.

§ 2. In artikel 26, § 1, van het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakingsafval, wordt een punt 13° toegevoegd met de volgende tekst:

“13° geeft binnen zijn tweede afdeling uitvoering aan de taken opgenomen in het Samenwerkingsakkoord betreffende het kader voor de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid voor bepaalde afvalstromen en voor zwerfvuil.”.

§ 3. Artikel 26, § 5, van het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakingsafval wordt geschrapt. Artikel 26, § 6, van het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakingsafval wordt vernummerd naar 26, § 5.

**Boek II – Bepalingen betreffende het interregionaal kader
voor de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid van bepaalde afvalstromen**

Afdeling 1. Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid

Art. 7 . § 1. Er geldt in hoofde van de producenten een Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid voor de volgende afvalstromen:

EEA, exclusief zonnepanelen
Zonnepanelen
Voertuigen
Olie
Banden
Matrassen
Meubelen
Textiel
Wegwerpluiers
Batterijen

Overeenkomstig verordening (EU) 2023/1542 inzake batterijen en afgedankte batterijen geldt in hoofde van de producenten een Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid voor de afvalstroom batterijen. Deze verordening bepaalt de doelstellingen en verplichtingen inzake inzameling, recyclingrendement, materiaalherwinning, hergebruik, voorbereiding op hergebruik, herbestemming, voorbereiding voor herbestemming, preventie, informeren en rapportage. De Gewesten kunnen desgevallend, door middel van een uitvoerend Samenwerkingsakkoord, de aanvullende regels en verplichtingen opleggen die voorzien zijn in de voornoemde verordening, alsook aanvullende regels en verplichtingen die betrekking hebben op:

1° het uitwerken van het producentenregister overeenkomstig artikel 55 van verordening (EU) 2023/1542 en het aanleveren van de nodige gegevens;

2° de modaliteiten en procedurevereisten voor de registratie en goedkeuring van producenten en organisaties voor producentenverantwoordelijkheid, overeenkomstig artikel 55 en artikel 58 van de verordening (EU) 2023/1542;

3° het verder uitwerken van de niet-discriminerende selectieprocedure, overeenkomstig artikel 57, lid 8 van de verordening (EU) 2023/1542, en het nagaan of kandidaten voldoen aan de milieureglementering, waaronder de doelstellingen van artikel 71 van de verordening (EU) 2023/1542;

4° praktische modaliteiten voor de financiering van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, met inbegrip van het uitwerken van de garantie in het kader van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, overeenkomstig artikel 58, lid 7 van de verordening (EU) 2023/1542;

5° het bepalen van de modaliteiten voor de inzameling van afgedankte batterijen, met inbegrip van het verstrekken van informatie over het terugname- en inzamelingssysteem, van een regeling voor het beheer van afgedankte batterijen waarvan de producent niet-identificeerbaar is of niet meer bestaat, en van de samenwerking met en vergoeding van publiekrechtelijke rechtspersonen die territoriaal verantwoordelijk zijn voor het beheer van huishoudelijke afvalstoffen;

6° het bepalen van nadere modaliteiten met betrekking tot de verwerking van afgedankte batterijen;

7° het opleggen van aanvullende maatregelen met betrekking tot preventie en sensibilisatie;

8° het opleggen van aanvullende rapportages en de modaliteiten voor het opzetten van het elektronisch systeem en het model voor rapportage overeenkomstig artikel 75 en 76 van de verordening (EU) 2023/1542.

Voor elk van de afvalstromen bedoeld in het eerste lid zullen desgevallend aan de producenten maatregelen inzake Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid worden opgelegd door middel van een uitvoerend samenwerkingsakkoord. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het opleggen van één of meerdere regels en verplichtingen betrekking hebbende op:

1° het behalen van doelstellingen inzake inzameling en verwerking van het afval voortkomend uit producten die de producenten op de markt brengen;

2° het behalen van doelstellingen inzake preventie, hergebruik, reparatie en voorbereiding op hergebruik;

3° het behalen van doelstellingen inzake de ondersteuning en ontwikkeling van activiteiten inzake hergebruik uitgevoerd door vennootschappen met een sociaal oogmerk die op grondgebied van de Gewesten gevestigd zijn.

Ieder uitvoerend samenwerkingsakkoord zal bepalen vanaf wanneer de doelstellingen en verplichtingen, bedoeld in de artikelen 9 en 10 in werking treden en zal de indicatoren voor de evaluatie van de ingevoerde systemen specificeren.

De producenten kunnen zich per afvalstroom verenigen in één of meerdere beheersorganismen, die het vervullen van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid op zich nemen voor de bij hen aangesloten producenten.

§ 2. Indien voor eenzelfde stroom meerdere beheersorganismen worden opgericht, hebben de beheersorganismen de verplichting om een coördinatie-organisme op te richten, dat onder meer tot taak heeft om kennis te nemen van het marktaandeel van elk beheersorganisme voor een bepaald kalenderjaar. Het marktaandeel van een beheersorganisme in een bepaald kalenderjaar N is de som van het marktaandeel van elke bij dat beheersorganisme aangesloten producent, zoals vastgesteld op het einde van het voorgaande kalenderjaar N-1. Het marktaandeel van een producent wordt uitgedrukt in een percentage dat wordt berekend door de aantallen van de door de producent op de markt gebrachte producten waaruit de betrokken afvalstroom voortkomt, te delen door de totale aantallen op de markt gebrachte producten waaruit de betrokken afvalstroom voortkomt, en dit vervolgens te vermenigvuldigen met factor honderd.

Het Beslissingsorgaan UPV ziet erop toe dat de activiteiten van de beheersorganismen het gehele grondgebied afdekken en dat de beheersorganismen hun verplichtingen op gecoördineerde wijze nakomen.

§ 3. Indien een producent de uitvoering van zijn verplichtingen krachtens Boek II van dit Samenwerkingsakkoord, en voor afgedankte batterijen eveneens de verplichtingen krachtens verordening (EU) 2023/1542, heeft toevertrouwd aan een beheersorganisme, wordt een toetredingsovereenkomst gesloten tussen de producent en het beheersorganisme.

In de toetredingsovereenkomst wordt gegarandeerd dat er discriminatie noch concurrentievervalsing tussen producenten bestaat, en worden de ontbindingsprocedures en uitsluitingsmechanismen nader bepaald. Ze bevat de nodige bepalingen die de financiering waarborgen van de uitvoering van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid voor de producten die op de markt gebracht worden tijdens de duur van de toetredingsovereenkomst.

De type-toetredingsovereenkomst wordt vooraf aan het advies van het Beslissingsorgaan UPV onderworpen. Het Beslissingsorgaan UPV heeft 3 maanden om een advies te verlenen. Binnen deze termijn kan het Beslissingsorgaan UPV bijkomende informatie opvragen, waardoor de termijn van 3 maanden opnieuw begint te lopen vanaf de ontvangst van deze informatie.

§ 4. Voor de in artikel 8 gespecificeerde afvalstromen wordt in het kader van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid ook een financiële verplichting opgelegd aan de beheersorganismen, teneinde bij te dragen tot het beleid van de Gewesten.

Art. 8 . § 1. Voor de afvalstromen “EEA, exclusief zonnepanelen”, “Zonnepanelen”, “Batterijen”, “Voertuigen”, “Olie”, “Banden”, “Matrassen”, “Meubelen”, “Textiel” en “Wegwerpluiers” geldt een financiële verplichting in de vorm van een heffing per kalenderjaar voor de beheersorganismen; deze moet bijdragen tot de financiering van het beleid van de Gewesten inzake de preventie en het beheer van de betrokken afvalstoffen.

De heffing met betrekking tot een bepaald kalenderjaar is uitgedrukt als een bedrag per inwoner in België, waarbij het aantal inwoners bepaald wordt door de meest recente bevolkingsstatistieken van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, die beschikbaar zijn op 1 januari van voornoemde kalenderjaar.

Indien voor eenzelfde afvalstroom op de laatste dag van een kalenderjaar meerdere beheersorganismen bestaan, wordt met betrekking tot dat kalenderjaar de heffing door elk beheersorganisme gedragen ten belope van zijn marktaandeel, zoals bepaald overeenkomstig artikel 7, § 2, eerste lid.

De heffing bedraagt:

EEA, exclusief zonnepanelen	0,148 EUR/inwoner
Zonnepanelen	0,001 EUR/inwoner
Batterijen	0,057 EUR/inwoner
Voertuigen	0,003 EUR/inwoner
Olie	0,011 EUR/inwoner
Banden	0,082 EUR/inwoner
Matrassen	0,019 EUR/inwoner
Meubelen	0 EUR/inwoner
Textiel	0 EUR/inwoner
Wegwerpluiers	0 EUR/inwoner

De bedragen per inwoner worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex der consumptieprijzen, met als basisindex het gemiddelde van de cijfers van de gezondheidsindex der consumptieprijzen van de vier eerste maanden van het voorgaande jaar.

De geïndexeerde bedragen worden afgerond op de hogere of lagere tiende eurocent, al naargelang het cijfer van de honderdste eurocent al dan niet de 5 bereikt.

De bedragen van de heffing worden verminderd met de bedragen die overeen stemmen met het gecombineerde marktaandeel van de producenten die op individuele basis uitvoering geven aan hun verplichtingen in uitvoering van artikel 9, § 10.

De heffing is slechts verschuldigd voor zover de berekende heffing minstens 500 euro bedraagt.

§ 2. Het beleid van de Gewesten inzake de preventie en het beheer van de betrokken afvalstoffen kan onder meer betrekking hebben op:

- de preventie en het hergebruik van de betrokken afvalstoffen;
- de strijd tegen de aanwezigheid van de betrokken afvalstoffen in het zwerfvuil, sluikestort en restafval;
- onderzoek en ontwikkeling om de kwaliteit van de betrokken producten en met name hun recycleerbaarheid te verbeteren;
- de verbetering van de resultaten en/of de kwaliteit van de selectieve inzamelingen van de betrokken afvalstoffen;
- de niet-selectieve inzameling en verwerking van de betrokken afvalstoffen;
- de vergoeding van het personeel belast met de controle, uitvoering en opvolging van de voormelde acties;
- de rapportering over en de evaluatie van deze afvalstoffen;
- het stimuleren van lokale en hoogwaardige verwerking, in het kader van de circulaire economie.

De globale bedragen van de heffing worden tussen de Gewesten verdeeld volgens de meest recente bevolkingsstatistieken van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, die beschikbaar zijn op 1 januari van het kalenderjaar waarop de heffing betrekking heeft.

Elk Gewest bepaalt, na consultatie van de betrokken beheersorganismen, de concrete bestemmingen van de heffingen die ze respectievelijk hebben ontvangen en bezorgt jaarlijks aan de betrokken beheersorganismen een overzicht van de effectieve bestedingen.

§ 3. Elk coördinatie-organisme en, voor de afvalstromen waarvoor er geen coördinatie-organisme opgericht is, elk beheersorganisme rapporteert aan de Interregionale Commissie voor de UPV, met betrekking tot een bepaald kalenderjaar N, uiterlijk op 1 maart van het jaar volgend op dat kalenderjaar, de aantallen van de door de leden van de beheersorganismen in het kalenderjaar N-1 op de markt gebrachte producten, waarop de heffing van toepassing is. De Interregionale Commissie voor de UPV stelt vervolgens voor jaar N, op basis van de aantallen in jaar N-1, het marktaandeel van elk beheersorganisme vast, zoals bepaald overeenkomstig artikel 7, § 2, eerste lid, en communiceert binnen de 30 dagen de door elk beheersorganisme concreet te betalen bedragen. De heffing wordt betaald tegen uiterlijk 15 april in jaar N+1, door storting op de rekeningnummers die door elk Gewest worden gecommuniceerd.

De heffing is, voor een bepaalde afvalstroom, voor de eerste keer verschuldigd in het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin het uitvoerend Samenwerkingsakkoord bedoeld in artikel 7, § 1 in werking is getreden.

Art. 9. § 1. Het beheersorganisme dat in het kader van Boek II van dit Samenwerkingsakkoord, en voor afgedankte batterijen in het kader van de verordening (EU) 2023/1542, werd aangewezen om uitvoering te geven aan de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid voor de producenten die bij hem aangesloten zijn, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

1° opgericht zijn als vereniging zonder winstgevend doel conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019;

2° als uitsluitend statutair doel hebben het voor rekening van de leden uitvoering geven aan de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid;

3° de beheerders of de personen die de vereniging kunnen verbinden, dienen hun burgerlijke en politieke rechten te bezitten;

4° de beheerders of de personen die de vereniging kunnen verbinden, mogen tijdens de laatste 5 jaar niet gesanctioneerd zijn vanwege een inbreuk op de milieuwetgeving van de Gewesten met een effectieve gevangenisstraf dan wel een bestuurlijke of strafrechtelijke geldboete hoger dan 10.000 euro;

5° over de nodige middelen beschikken om uitvoering te geven aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

§ 2. Indien een beheersorganisme, in bijkomende orde en in afwijking van § 1, 2°, activiteiten uitoefent die van commerciële aard zijn of die buiten de strikte uitvoering van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid vallen, moet het bij het uitoefenen van deze activiteiten het concurrentierecht respecteren.

Een beheersorganisme kan deze activiteiten slechts zelf uitoefenen in de mate dat het geen misbruik maakt van zijn eventuele dominante positie op de markt. Hiervoor moet het beheersorganisme een duidelijke beschrijving van deze activiteiten voorleggen aan het Beslissingsorgaan UPV en moet het zijn beslissing verantwoorden door een marktstudie uit te voeren en deze aan het Beslissingsorgaan UPV te bezorgen. Het beheersorganisme houdt rekening met de opmerkingen van het Beslissingsorgaan UPV, dat hiertoe de nodige adviezen kan inwinnen.

Het in deze paragraaf bepaalde geldt ook in geval het uitoefenen van de activiteiten gebeurt door de oprichting van of de participatie in een afzonderlijk bedrijf door het beheersorganisme.

Jaarlijks bezorgt het beheersorganisme aan het Beslissingsorgaan UPV een globaal overzicht van zijn activiteiten, met inbegrip van de uitgevoerde activiteiten die onder deze paragraaf vallen; dit bevat ook een overzicht van de situatie van deze activiteit op de mondiale markt.

§ 3. Het beheersorganisme is gehouden tot:

1° het beheer van de afvalstoffen, waarbij de lokale werkgelegenheid en het nabijheidsbeginsel worden aangemoedigd;

2° het verstrekken aan het publiek van informatie over de mogelijkheden van preventie, herstel en hergebruik;

3° het nemen van de passende maatregelen die stimuleren om producten zodanig te ontwerpen dat de milieueffecten en de afvalproductie zowel bij de vervaardiging als bij het latere gebruik van de producten worden verminderd, en om ervoor te zorgen dat de nuttige toepassing en verwijdering van producten die afval zijn geworden, geschieden overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 2008/98/EG, dit met inbegrip van onder meer het aanmoedigen tot het ontwikkelen, vervaardigen en in de handel brengen van producten die geschikt zijn voor meervoudig gebruik, technisch duurzaam zijn en, zodra afval geworden, geschikt zijn voor een passende en veilige nuttige toepassing en milieuverantwoorde verwijdering;

4° het bevorderen bij zijn leden van preventie, herstel en hergebruik, door een gerichte communicatie aan de leden en door het opzetten van proefprojecten inzake preventie en hergebruik;

5° de monitoring van de acties inzake preventie, herstel en hergebruik die door zijn leden worden genomen;

6° het organiseren van een performant herstelnetwerk en een performante inzameling van alle afgedankte producten op een wijze die levensduurverlenging en hergebruik bevordert en toelaat om de doelstellingen inzake preventie, inzameling en verwerking te realiseren;

7° het sluiten van een uniforme toetredingsovereenkomst met elke producent die daarom verzoekt;

8° het sluiten van een verzekeringscontract tot dekking van de schade die uit de voorgenomen activiteiten kan voortvloeien;

9° het innen van de bijdrage van de leden, op niet discriminerende wijze, teneinde de reële en volledige kosten van de verplichtingen die hem ten laste vallen overeenkomstig het huidige Samenwerkingsakkoord, en voor afgedankte batterijen bijkomend de verplichtingen overeenkomstig verordening (EU) 2023/1542 (artikel 56 (4)), te dekken en teneinde deze bijdrage, waar mogelijk, op basis van geharmoniseerde criteria en in overeenstemming met het Europees recht te differentiëren, voor afgedankte batterijen te differentiëren overeenkomstig verordening (EU) 2023/1542 (artikel 57 (2)), voor afzonderlijke producten of groepen van soortgelijke producten, met name door rekening te houden met duurzaamheid, repareerbaarheid, herbruikbaarheid en recycleerbaarheid, de aanwezigheid van gerecycleerd materiaal en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, waarbij wordt uitgegaan van de gehele levenscyclus;

10° het verifiëren en controleren van de verwerking van de afvalstoffen, alsook van de milieu- en sociale omstandigheden waarin de verwerking plaatsvindt en het garanderen van een kwalitatieve controle, uitgevoerd door een onafhankelijk controleorganisme, van deze gegevens, op kosten van het beheersorganisme;

11° het rapporteren over de behaalde resultaten met een maximale transparantie naar de gewestelijke overheden en naar het Beslissingsorgaan UPV, waarbij de confidentialiteit van vertrouwelijke bedrijfsgegevens wordt gegarandeerd, en de staving van de resultaten met een onafhankelijke auditing of certificering; voor afgedankte batterijen omvat de rapportage minstens de gegevens overeenkomstig artikel 75 van de verordening (EU) 2023/1542 en de informatie bedoeld in artikel 76 van de verordening (EU) 2023/1542; de nadere regels worden desgevallend in het uitvoerend samenwerkingsakkoord bepaald;

12° het bestrijken op een homogene wijze van het gehele Belgische grondgebied;

13° het jaarlijks bereiken op een homogene wijze van de inzamel- en verwerkingsdoelstellingen voorzien in het uitvoerend Samenwerkingsakkoord vermeld in artikel 7, § 1;

14° het privilegiëren van korte verwerkingsketens voor de recyclage, waarbij de recyclage uitsluitend binnen de Europese Unie en maximaal in België plaatsvindt;

15° het zorgen voor de gratis terugname van afvalstoffen die worden geproduceerd in geval van natuurrampen of calamiteiten, die als dusdanig erkend zijn door de autoriteiten;

16° het stellen van een financiële zekerheid die overeenstemt met de geschatte kosten voor het ten laste nemen van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid gedurende een periode van minstens 9 maanden, en voor afgedankte batterijen een garantie overeenkomstig artikel 58 (7) van de verordening (EU) 2023/1542, die overeenstemt met de geschatte kosten voor het ten laste nemen van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid gedurende een periode van minstens 9 maanden.

§ 4. De uitoefening van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid door het beheersorganisme wordt voorts omkaderd door de volgende principes:

- de activiteiten worden in goede banen geleid zoals een voorzichtig en redelijk persoon dat zou doen en met oog voor de doelstellingen van huidig Samenwerkingsakkoord en voor afgedankte batterijen de verordening (EU) 2023/1542, door de prestaties en efficiëntie van zijn activiteiten te optimaliseren en door de werkingskosten hieraan aan te passen, om de hem gestelde doelstellingen te bereiken;

- de planning, het beheer en de evaluatie van de activiteiten moeten gedocumenteerd worden en dienen het voorwerp uit te maken van een toegang tot informatie zoals omkaderd door huidig Samenwerkingsakkoord;

- wanneer verschillende actoren voor het beheer van de activiteiten dienen samen te werken, wordt dit beheer omkaderd door evenwichtige akkoorden tussen de partijen;

- de gewestelijke administraties worden uitgenodigd in het begeleidingscomité van studies die worden uitgevoerd in opdracht van het beheersorganisme en die relevant zijn voor het beleid;

- de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van het beheersorganisme staan open voor een waarnemerspost voor de gewestelijke administraties; de waarnemers beschikken over dezelfde informatie als de andere deelnemers aan de vergadering;

- het beheersorganisme implementeert kwaliteitscontroleprocedures via één of meerdere onpartijdige en onafhankelijke externe derden die met name het volgende evalueren:

o de kwaliteit van de kwantitatieve gegevens;

o de objectiviteit en de onpartijdigheid van de studies die uitgevoerd worden door het beheersorganisme;

o de naleving van de elementen van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid;

o de financiële gegevens;

en formuleert in voorkomend geval voorstellen over hoe het beter kan;

- het beheersorganisme implementeert een beleid voor het beheer van potentiële belangenconflicten; dit beleid wordt door de bestaande beheersorganismen uitgewerkt binnen 6 maanden na de inwerkingtreding van de doelstellingen van huidige Samenwerkingsakkoord en wordt door nieuwe beheersorganismen uitgewerkt binnen 6 maanden na hun oprichting; met name bij een belangenconflict in hoofde van een persoon die deelneemt aan de evaluatie, de opvolging van de gunningsprocedure en/of de beslissing tot gunning van een overeenkomst door het beheersorganisme, dient deze zich te onthouden van elke tussenkomst in de evaluatie en/of de besluitvorming;

- het beheersorganisme organiseert een discussieforum met de gewestelijke administraties en met alle organisaties die de actoren vertegenwoordigen, die betrokken zijn bij de uitvoering van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid, inclusief vertegenwoordigers van de sociale economie, consumentenverenigingen en milieuverenigingen; het discussieforum komt minstens één keer per jaar samen naar aanleiding van de voorstelling van het goedgekeurde jaarverslag; het beheersorganisme stelt er ook de lopende en toekomstige acties voor; elke vergadering van het discussieforum maakt het voorwerp uit van een verslag dat naar alle partijen gestuurd wordt;

- het beheersorganisme neemt actief deel aan de vergaderingen van het opvolgingscomité dat desgevallend door het Beslissingsorgaan UPV wordt georganiseerd, in principe jaarlijks; dit opvolgingscomité heeft als voornaamste doel om de goede uitvoering van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid na te gaan; de essentiële elementen van het beheer van de afvalstroom door het beheersorganisme worden erin besproken, net als de initiatieven van de Gewesten; de agenda van de vergadering wordt vastgelegd door het Beslissingsorgaan UPV in samenspraak met de beheersorganismen; elke bijeenkomst van het opvolgingscomité maakt het voorwerp uit van een verslag dat door het Beslissingsorgaan UPV wordt opgesteld;

- ingeval het beheersorganisme zelf instaat voor de gunning van markten betreffende de inzameling, sortering, verwerking en recyclage van de afvalstoffen, worden deze markten door het beheersorganisme toegewezen op basis van een bestek en een niet-discriminerende selectieprocedure op basis van transparante gunningscriteria; voor de uitwerking van de bestekken en de procedure voor toewijzing van de markten, consulteert het beheersorganisme de territoriaal bevoegde rechtspersonen van publiekrecht, de federaties die de bedrijven voor het beheer van afvalstoffen vertegenwoordigen, de federaties van de bedrijven van de sociale economie die actief zijn in het hergebruik en in de voorbereiding met het oog op hergebruik en de consumentenorganisaties; om deze consultaties te vergemakkelijken kan het beheersorganisme een "gemengd comité" oprichten voor de toewijzing van de markten, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van het beheersorganisme, van de territoriaal bevoegde rechtspersonen van publiekrecht, van de federaties die de bedrijven voor het beheer van afvalstoffen vertegenwoordigen, van de federaties van de bedrijven van de sociale economie die actief zijn in het hergebruik en in de voorbereiding met het oog op hergebruik, en van de consumentenorganisaties; het gemengd comité legt zijn werkingsregels vast in een huishoudelijk reglement; de verslagen van de consultatievergaderingen of van de vergaderingen van het gemengd comité worden aan het Beslissingsorgaan UPV bezorgd; het bestek en de procedure voor toewijzing van de markten worden aan het Beslissingsorgaan UPV ter goedkeuring voorgelegd.

§ 5. In de mate dat de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid betrekking heeft op huishoudelijk afval, vervult het beheersorganisme een taak van openbare dienst en moet het:

1° in elk Gewest de gehele bevolking bedienen;

2° een overeenkomst sluiten met elke publiekrechtelijke rechtspersoon die territoriaal bevoegd is voor huishoudelijke afvalstoffen; hiertoe wordt in overleg met de lokale besturen een modelovereenkomst opgesteld, die voorafgaandelijk voor goedkeuring wordt voorgelegd aan de bevoegde gewestelijke administratie;

3° de verpakkingen en andere vereiste inzamelrecipiënten gratis ter beschikking stellen van alle inzamelpunten waarmee een uniform contract is afgesloten voor de inzameling van afval; de inzamelrecipiënten houden o.a. rekening met de maximale opslagcapaciteit van de kleinhandelaren en recyclageparken en optimaliseren de veiligheid en ergonomie van de opslag, het bewaren, de voorbereiding op hergebruik en het eigenlijke hergebruik; bij de keuze van de verpakkingen en inzamelrecipiënten worden de principes van eco-design en gebruik van recycled content maximaal nagestreefd;

4° een voldoende geografisch verspreid netwerk van inzamelpunten opzetten en op regelmatige basis bij die inzamelpunten al het afval ophalen dat onderworpen is aan de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid en dat afkomstig is van zijn producten; deze ophaling moet steeds gratis zijn voor de inzamelpunten, tenzij anders bepaald in het uitvoerend Samenwerkingsakkoord;

5° garanderen dat de burger steeds gratis zijn afgedankte product kan afgeven in een inzamelpunt;

6° zijn territoriale organisatie optimaliseren wat betreft verzamelpunten, sorteer- en verwerkingscentra, en ervoor zorgen dat hij de mogelijkheden bestudeert om de gevolgen van het vervoer te beperken door in het bijzonder de mogelijkheden van het vervoer over de binnenwateren te onderzoeken;

7° zorgen voor toegang tot het inzamelnetwerk voor het hergebruik van de afvalstoffen waarvoor dit relevant is en tewerkstelling bevorderen in de verenigingen of vennootschappen met een sociaal oogmerk;

8° rekening houden met de impact van vandalisme op inzamelpunten en met de gevolgen daarvan voor de uitvoeringsmodaliteiten en prestaties van de inzameling.

Voor de punten 1°, 4° en 5° hierboven wordt voor afgedankte batterijen verwijzing gemaakt naar de artikelen 59 tot en met 61 van de verordening (EU) 2023/1542.

§ 6. In de mate dat de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid betrekking heeft op bedrijfsafval, moet het beheersorganisme:

1° de vrije markt van selectieve inzameling, recyclage en nuttige toepassing zo min mogelijk verstoren;

2° de gelijkheid respecteren tussen de private of publieke operatoren die instaan voor de inzameling, sortering, recyclage en nuttige toepassing van bedrijfsafval;

3° de transparantie verzekeren van de verwerkingsketen van de ophaling tot aan de eindverwerking en de controleerbaarheid van de eindverwerking van het bedrijfsafval garanderen, alsook de milieu- en sociale omstandigheden waarin deze eindverwerking plaatsvindt.

In dit kader moet het beheersorganisme eveneens:

- een observatorium voor de vrije markt opzetten, vanaf de producent van het afval tot de eindbestemming, om een optimale traceerbaarheid te garanderen;
- indien relevant, een KMO-plan uitvoeren om het sorteren door kleine en zeer kleine ondernemingen te stimuleren;
- wanneer er sprake is van trading, contracten sluiten met traders om te zorgen voor volledige traceerbaarheid van de geëxporteerde afvalstromen;
- een stimulerend financieringsmechanisme instellen om recyclage in België aan te moedigen.

§ 7. Binnen de 6 maanden volgend op de inwerkingtreding van het uitvoerend samenwerkingsakkoord voor de betrokken afvalstroom, zoals voorzien in artikel 7, § 1, en vervolgens elke 5 jaar opnieuw, dient het beheersorganisme bij het Beslissingsorgaan UPV een erkenningsaanvraag in waarin wordt beschreven op welke wijze zal worden voldaan aan het geheel van de voorwaarden van de paragrafen 1 tot en met 6. Het uitvoerend samenwerkingsakkoord kan de modaliteiten vastleggen voor het verder concretiseren van deze bepaling.

Het Beslissingsorgaan UPV verifieert binnen een termijn van 6 maanden of de erkenningsaanvraag van het beheersorganisme aan het geheel van de voorwaarden van de paragrafen 1 tot en met 6 voldoet. Het Beslissingsorgaan UPV verleent desgevallend een erkenning aan het beheersorganisme, die ook bijsturingsmaatregelen kan bevatten, waaraan het beheersorganisme zich moet houden. De erkenning kan bijkomende streefwaarden bevatten waarnaar het beheersorganisme zich moet richten.

Het Beslissingsorgaan UPV ziet er ook op toe dat het beheersorganisme steeds aan het geheel van de voorwaarden van de paragrafen 1 tot en met 6 blijft voldoen. Bij niet-naleving van deze bepalingen kan het Beslissingsorgaan UPV overgaan tot de schorsing of de intrekking van de erkenning, na eerst een waarschuwing en een mogelijkheid tot bijsturing te hebben gegeven en vervolgens het beheersorganisme te horen, voorafgaand aan de definitieve beslissing.

Twee jaar na de inwerkingtreding van elke erkenning maakt het Beslissingsorgaan UPV een tussentijdse en samenvattende evaluatie op van de uitvoering van de erkenning en bezorgt het hierover een rapport aan de vertegenwoordigers van de Gewestregeringen. Vier jaar na de inwerkingtreding van elke erkenning stelt het Beslissingsorgaan UPV een samenvattende evaluatienota op, alsmede een strategische oriëntatienota voor een eventuele nieuwe erkenning, ter attentie van de vertegenwoordigers van de Gewestregeringen.

§ 8. Voor afgedankte batterijen wordt de erkenning in § 7 verstaan als goedkeuring, overeenkomstig artikel 58 van verordening (EU) 2023/1542. De aanvraag voor goedkeuring moet bijkomend voldoen aan de eisen van verordening (EU) 2023/1542, en wordt behandeld binnen de termijn vermeld in artikel 58 (3). De administratieve en procedurele regels voor de goedkeuring van organisaties voor producentenverantwoordelijkheid overeenkomstig artikel 58 van verordening (EU) 2023/1542 worden desgevallend uitgewerkt in het uitvoerend samenwerkingsakkoord of, bij gebreke aan een uitvoerend samenwerkingsakkoord, in de gewestelijke regelgeving.

§ 9. Binnen de 6 maanden volgend op de inwerkingtreding van het uitvoerend samenwerkingsakkoord voor de betrokken afvalstroom, zoals voorzien in artikel 7, § 1, en vervolgens elke 2 jaar opnieuw, informeert het coördinatie-organisme bedoeld in artikel 7, § 2, het Beslissingsorgaan UPV over de wijze waarop het van plan is zijn coördinatietaken te vervullen.

Het Beslissingsorgaan UPV formuleert desgevallend bijsturingsmaatregelen, waaraan het coördinatie-organisme zich moet houden.

§ 10. De producent die zijn Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid niet heeft overgedragen aan een beheersorganisme, moet de verplichtingen van § 3, 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15° en 16° en voor afgedankte batterijen bijkomend de verplichtingen overeenkomstig verordening (EU) 2023/1543, individueel naleven, waarbij hij moet garanderen dat er geen kosten, voortkomend uit de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid voor producten die door hem op de markt zijn gebracht, zullen worden afgewenteld op andere producenten. De producent moet met betrekking tot elk kalenderjaar eveneens bijdragen middels een heffing aan het beleid van de Gewesten inzake de preventie en het beheer van de betrokken afvalstoffen, zoals beschreven in artikel 8, bepaald overeenkomstig artikel 7, § 2, eerste lid. Concreet zal de producent met betrekking tot elk kalenderjaar N een heffing verschuldigd zijn in functie van de afvalstromen en berekend op basis van de bedragen per inwoner overeenkomstig artikel 8, § 1, weliswaar in verhouding tot zijn marktaandeel voor het voorgaande kalenderjaar N-1 en voor zover de berekende heffing minstens 500 euro bedraagt.

Elke producent rapporteert aan de Interregionale Commissie voor de UPV, met betrekking tot een bepaald kalenderjaar N, uiterlijk op 1 maart van het jaar volgend op dat kalenderjaar, de aantallen van de door hem in het kalenderjaar N-1 op de markt gebrachte producten, waarop de heffing van toepassing is. De Interregionale Commissie voor de UPV stelt vervolgens voor jaar N, op basis van de aantallen in jaar N-1, het marktaandeel van de producent vast, zoals bepaald overeenkomstig artikel 7, § 2, eerste lid, en communiceert binnen de 30 dagen het concreet te betalen bedrag. De heffing wordt betaald tegen uiterlijk 15 april in jaar N+1, door storting op de rekeningnummers die door elk Gewest worden gecommuniceerd.

De heffing is, voor een bepaalde afvalstroom, voor de eerste keer verschuldigd in het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waar het uitvoerend samenwerkingsakkoord bedoeld in artikel 7, § 1 in werking is getreden.

De producent zal in zijn individueel beheersplan aanduiden hoe hij zal bijdragen aan het beleid van de Gewesten.

Binnen de 6 maanden volgend op de inwerkingtreding van het uitvoerend samenwerkingsakkoord voor de betrokken afvalstroom, zoals voorzien in artikel 7, § 1, en vervolgens elke 5 jaar opnieuw, dient de producent bij het Beslissingsorgaan UPV zijn individueel beheersplan in, dat de wijze omschrijft waarop hij van plan is te voldoen aan het geheel van zijn verplichtingen.

Het Beslissingsorgaan UPV verifieert binnen een termijn van 6 maanden of het individueel beheersplan aan de verplichtingen van het eerste lid voldoet en keurt desgevallend het individueel beheersplan goed of af of formuleert bijsturingsmaatregelen, waaraan de producent zich moet houden.

Het Beslissingsorgaan UPV ziet er ook op toe dat de producent steeds aan het geheel van de verplichtingen blijft voldoen.

§ 11. Voor afgedankte batterijen wordt het individueel beheersplan in § 10 verstaan als goedkeuring, overeenkomstig artikel 58 van verordening (EU) 2023/1542. De aanvraag voor goedkeuring moet bijkomend voldoen aan de eisen van verordening (EU) 2023/1542, en wordt behandeld binnen de termijn vermeld in artikel 58 (3) van deze verordening. De administratieve en procedurele regels voor de goedkeuring van organisaties voor producentenverantwoordelijkheid overeenkomstig artikel 58 van verordening (EU) 2023/1542 worden desgevallend uitgewerkt in het uitvoerend samenwerkingsakkoord of, bij gebreke aan een uitvoerend samenwerkingsakkoord, in de gewestelijke regelgeving.

Art. 10. § 1. Het beheersorganisme moet voor het geheel van zijn leden de inzameldoelstelling en/of verwerkingsdoelstelling bedoeld in artikel 7, § 1, behalen.

Het beheersorganisme rapporteert jaarlijks aan het Beslissingsorgaan UPV over de door zijn leden op de markt gebrachte producten die aanleiding geven tot het ontstaan van de afvalstroom waarvoor het verantwoordelijkheid draagt en over de behaalde resultaten inzake inzameling en verwerking.

Deze rapportering gebeurt jaarlijks tegen een datum die in het uitvoerend Samenwerkingsakkoord bedoeld in artikel 7, § 1, bepaald wordt.

Het Beslissingsorgaan UPV zal op basis van de rapportering van het beheersorganisme onderzoeken of de inzamel- en verwerkingsdoelstellingen die in het kader van dit Samenwerkingsakkoord bepaald zijn, gehaald worden.

§ 2. De producent die zijn Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid niet heeft overgedragen aan een beheersorganisme, moet de inzamel- en/of verwerkingsdoelstelling bedoeld in artikel 7, § 1, behalen. Hij rapporteert jaarlijks aan het Beslissingsorgaan UPV over de door hem op de markt gebrachte producten die aanleiding geven tot het ontstaan van de afvalstroom waarvoor hij verantwoordelijkheid draagt en over de behaalde resultaten inzake inzameling en verwerking.

Deze rapportering gebeurt jaarlijks tegen een datum die in het uitvoerend Samenwerkingsakkoord bedoeld in artikel 7, § 1, bepaald wordt.

Het Beslissingsorgaan UPV zal op basis van de rapportering van de producent onderzoeken of de inzamel- en verwerkingsdoelstellingen die in het kader van dit Samenwerkingsakkoord of, voor afgedankte batterijen, in de verordening (EU) 2023/1542 bepaald zijn, gehaald worden.

De producent die zijn inzamel- en verwerkingsdoelstellingen niet behaalt, zal zijn Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid alsnog moeten overdragen aan een beheersorganisme.

§ 3. De modaliteiten voor de rapporteringen bedoeld in de §§ 1 en 2, worden per afvalstroom verder bepaald door de Gewestregeringen, door middel van het uitvoerend Samenwerkingsakkoord bedoeld in artikel 7, § 1. Het uitvoerend Samenwerkingsakkoord kan voor de afvalstroom in kwestie ook aanvullende rapporteringen in het kader van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid voorzien en daarvoor de modaliteiten bepalen; het gaat hierbij over rapporteringen aan de overheid of een door de overheid aangewezen systeem, door welbepaalde actoren, overeenkomstig artikel 41.

§ 4. Voor afgedankte batterijen worden in aanvulling op § 1 en § 2, de gegevens overeenkomstig artikel 75 van verordening (EU) 2023/1542 gerapporteerd, binnen de termijn vermeld in artikel 75 (7) van deze verordening.

Het Beslissingsorgaan UPV, of de door het Beslissingsorgaan UPV aangestelde organisatie, zet een elektronisch systeem op waarlangs gegevens aan hen worden gerapporteerd overeenkomstig artikel 75 (8) van de verordening, en specificeert welke modellen moeten worden gebruikt. De organisaties voor producentenverantwoordelijkheid en de producenten die hun Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid niet hebben overgedragen aan een organisatie voor producentenverantwoordelijkheid, kunnen gevraagd worden om dit elektronisch systeem te ontwikkelen en te financieren.

Het uitvoerend Samenwerkingsakkoord bepaalt de administratieve en procedurele regels voor het verzamelen van gegevens over batterijen en afgedankte batterijen, met inbegrip van het elektronisch systeem.

Het uitvoerend Samenwerkingsakkoord legt de nodige maatregelen vast om, in overeenstemming met artikel 69 van de verordening (EU) 2023/1542, ervoor te zorgen dat de geldende inzamelingsdoelstellingen behaald worden.

Bij gebreke aan een uitvoerend samenwerkingsakkoord bepalen de gewesten de administratieve en procedurele regels.

Art. 11. § 1. De beheerder van een onlinemarktplaats is ertoe gehouden alle producenten die via zijn onlinemarktplaats een product via verkoop op afstand aan particuliere huishoudens of andere gebruikers dan particuliere huishoudens op het grondgebied verkoopt, schriftelijk in te lichten omtrent de op hen rustende verplichtingen in het kader van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid.

§ 2. De beheerder van een onlinemarktplaats verhindert dat producenten die geen individueel beheersplan bij het Beslissingsorgaan UPV indienen of niet bij een beheersorganisme zijn aangesloten, via zijn onlinemarktplaats, overeenkomsten op afstand sluiten met particuliere huishoudens of andere gebruikers dan particuliere huishoudens op het grondgebied. Daartoe vereist de beheerder van een onlinemarktplaats dat de producent op het moment van registratie op de onlinemarktplaats, het schriftelijke bewijs verstrekt van zijn indiening van een individueel beheersplan of van zijn lidmaatschap bij het/de betrokken beheersorganisme(n).

In afwijking van het voorgaande lid kan de beheerder van een onlinemarktplaats een producent die geen individueel beheersplan heeft ingediend bij het Beslissingsorgaan UPV of die niet bij het/de betrokken beheersorganisme(n) is aangesloten, toch toelaten om via zijn onlinemarktplaats overeenkomsten op afstand te sluiten met particuliere huishoudens of andere gebruikers dan particuliere huishoudens op het grondgebied, in welk geval deze beheerder zelf zal moeten instaan voor de verplichtingen in het kader van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid waartoe die producent normalerwijze gehouden is.

De beheerder van een onlinemarktplaats bezorgt aan het Beslissingsorgaan UPV, elk jaar ten laatste op 1 maart, een overzicht van alle producenten die het voorbije jaar op zijn onlinemarktplaats overeenkomsten op afstand hebben kunnen sluiten met particuliere huishoudens of andere gebruikers dan particuliere huishoudens op het grondgebied, en de datum van het indienen van hun individuele beheersplan of hun registratienummer bij het/de betrokken beheersorganisme(n).

§ 3. Indien de beheerder van een onlinemarktplaats ook optreedt als producent, is hij eveneens onderworpen aan de verplichtingen met betrekking tot de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid voor de producten die hij zelf verkoopt.

§ 4. De §§ 1-3 gaan in voege 1 jaar na de inwerkingtreding van huidig Samenwerkingsakkoord.

Art. 12. § 1. Het beheersorganisme moet bijzondere aandacht besteden aan het economische en financiële evenwicht van het ingevoerde systeem. Daartoe stelt het beheersorganisme jaarlijks een financieel plan op. Het financieel plan omvat:

1° het budget;

2° de berekening van eventuele financiële bijdragen van de leden, die uniform zijn op het Belgische grondgebied;

3° het beleid betreffende de aanwending van de financiële bijdragen van de leden;

4° het beleid rond provisies en reserves, waarbij reserves maximaal mogen overeenstemmen met de werkingskosten van het beheersorganisme voor de betrokken afvalstroom gedurende 18 maanden en waarbij provisies slechts mogelijk zijn in de mate dat deze toegelaten worden door het boekhoudrecht en afdoende gemotiveerd zijn in het licht van de instabiliteit van de markt, die wordt aangetoond door een jaarlijks te actualiseren gedetailleerde studie van de huidige en toekomstige markten; de motivering wordt gestaafd door de jaarlijkse controle op de jaarrekening van het beheersorganisme door de commissaris, desgevallend aangevuld door een aanvullende beoordeling van een andere externe bedrijfsrevisor, aangeduid door het Beslissingsorgaan UPV;

5° de wijze van financiering van eventuele verliezen;

6° de wijze van financiering van het beheer van afgedankte producten waarvan de producent niet meer actief is of geïdentificeerd kan worden;

7° het beleggingsbeleid, waarbij financiële beleggingen veilig moeten zijn en het risico van kapitaalverlies moet worden beperkt;

8° het beleid inzake eco-modulatie.

Het uitvoerend Samenwerkingsakkoord bedoeld in artikel 7, § 1, kan, per afvalstroom, aanvullende elementen opleggen die in het financieel plan moeten worden opgenomen, waarbij ook financieringsmodaliteiten kunnen worden geconcretiseerd, overeenkomstig artikel 41.

§ 2. In het budget wordt als apart onderdeel opgenomen in welke middelen het beheersorganisme voorziet voor preventie, voor het hoogwaardig sluiten van de kringlopen, bovenop de vastgelegde inzamel- en verwerkingsdoelstellingen, en voor het stimuleren van de circulaire economie. Deze middelen komen bovenop de bijdrage van het beheersorganisme aan het beleid van de Gewesten door het betalen van de heffing voorzien in artikel 8, § 1.

§ 3. Het financieel plan wordt jaarlijks tegen uiterlijk 1 november voor advies voorgelegd aan het Beslissingsorgaan UPV. Het Beslissingsorgaan UPV heeft 3 maanden om een advies te verlenen. Binnen deze termijn kan het Beslissingsorgaan UPV bijkomende informatie opvragen, waardoor de termijn van 3 maanden opnieuw begint te lopen vanaf de ontvangst van deze informatie.

In het kader van dit advies zal het Beslissingsorgaan UPV op basis van het door het beheersorganisme ingediende financieel plan onderzoeken of de eventuele provisies voldoen aan de voorwaarden bedoeld in artikel 12, § 1, 4°.

Het Beslissingsorgaan UPV kan de bedrijfsrevisoren van het beheersorganisme ondervragen om alle gewenste informatie te verkrijgen. Het kan de rekeningen ook laten onderzoeken door een externe revisor of boekhouder die op eigen kosten wordt aangesteld.

Indien uit de controle op de jaarrekening van het beheersorganisme door de commissaris, desgevallend aangevuld door een aanvullende beoordeling van een andere externe bedrijfsrevisor aangeduid door het Beslissingsorgaan UPV, zou blijken dat bepaalde provisies niet verantwoord zijn vanuit het boekhoudrecht of dat het verantwoord zijn van bepaalde provisies niet kan worden vastgesteld omwille van een gebrekkige motivering, kan het Beslissingsorgaan UPV overgaan tot de schorsing of de intrekking van de erkenning bedoeld in artikel 9, § 7, na eerst een waarschuwing te hebben gegeven en aan het beheersorganisme een voorstel te hebben gevraagd om de problematische provisies zo snel mogelijk te annuleren; indien dit voorstel niet wordt ingediend door het beheersorganisme binnen een termijn van 3 maanden of indien het niet aanvaard wordt door het Beslissingsorgaan UPV, zal het beheersorganisme worden gehoord, voorafgaand aan de definitieve beslissing tot schorsing of intrekking van de erkenning.

Art. 13. § 1. Indien de inzamel- en/of verwerkingsdoelstellingen zoals bedoeld in artikel 7, § 1, niet gehaald worden door het beheersorganisme voor de bij hem aangesloten producenten, betaalt het een bijkomende heffing van 50 EUR per aangevatte ton waarvoor de inzameldoelstelling niet wordt gehaald en 50 EUR per aangevatte ton waarvoor de eventuele inzameldoelstelling wel wordt gehaald, maar de verwerkingsdoelstelling niet wordt gehaald.

Indien de inzamel- en/of verwerkingsdoelstellingen, zoals bedoeld in artikel 7, § 1, voor een 2^{de} opeenvolgende jaar niet gehaald worden door het beheersorganisme, worden de bedragen van de heffing verhoogd tot 100 EUR per aangevatte ton en vanaf het 3^{de} opeenvolgende jaar worden de bedragen van de heffing verhoogd tot 150 EUR per aangevatte ton.

Deze bijkomende heffing moet bijdragen tot de financiering van het beleid van de Gewesten inzake de preventie en het beheer van de betrokken afvalstoffen en is onderhevig aan de bepalingen van artikel 8, § 2.

§ 2. Indien de inzamel- en verwerkingsdoelstellingen niet gehaald werden, zal het Beslissingsorgaan UPV de te betalen bijkomende heffingen per Gewest communiceren aan het beheersorganisme.

De heffing wordt uiterlijk binnen een termijn van 3 maanden betaald door storting op het rekeningnummer dat door elk Gewest wordt gecommuniceerd.

Art. 14. § 1. Indien binnen een termijn van drie jaar na afloop van het kalenderjaar waarin dit Samenwerkingsakkoord in werking treedt, de reserves van een beheersorganisme, zoals blijkt uit de neergelegde jaarrekening, hoger liggen dan de werkingskosten van het beheersorganisme voor de betrokken afvalstroom gedurende 18 maanden, wordt een bijkomende heffing van 10% ingesteld op het deel van de reserves dat deze norm overschrijdt.

In een uitvoerend samenwerkingsakkoord zoals vermeld in artikel 7, § 1 kan het percentage van de bijkomende heffing vermeld in het eerste lid tot hoogstens 3 jaar worden verminderd tot 5% indien het gaat om een afvalstroom voortkomend uit producten met een gemiddelde levensduur van meer dan 15 jaar.

Deze bijkomende heffing moet bijdragen tot de financiering van het beleid van de Gewesten inzake de preventie en het beheer van de betrokken afvalstoffen. De bepalingen van artikel 8, § 2 zijn van toepassing.

§ 2. Indien de reserves hoger liggen dan de norm bedoeld in § 1, zal het Beslissingsorgaan UPV de te betalen bijkomende heffingen per Gewest communiceren aan het beheersorganisme.

De heffing wordt uiterlijk betaald binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf het sluiten van het boekjaar waarin de reserves hoger liggen dan de norm bedoeld in § 1, en dit door storting op het rekeningnummer dat door elk Gewest wordt gecommuniceerd.

Afdeling 2 – Register en gevolmachtigde

Art. 15. § 1. Elke producent, met inbegrip van de producent die producten ter beschikking stelt door middel van verkoop op afstand, moet ingeschreven zijn in een openbaar online register dat door de hiertoe door het Beslissingsorgaan UPV aangestelde organisatie gratis ter beschikking wordt gesteld binnen een termijn van 6 maanden na de inwerkingtreding van huidig Samenwerkingsakkoord. Wanneer het register persoonsgegevens bevat, worden deze niet openbaar gemaakt.

§ 2. Het in paragraaf 1 van dit artikel bedoelde register bevat de volgende gegevens:

1. naam en adres van de producent en naam en adres van zijn gevolmachtigde indien van toepassing (postcode en gemeente, straat en nummer, land, telefoon- en faxnummer, e-mailadres en contactpersoon);
2. nationale identificatiecode van de producent, inclusief Europees of nationaal belastingnummer;
3. productcategorie, zoals bepaald in het uitvoerend Samenwerkingsakkoord bedoeld in artikel 7, § 1;
4. type product (huishoudelijk of bestemd voor andere gebruikers dan de huishoudens);
5. handelsbenaming van het product;
6. informatie over de wijze waarop de producent zijn verantwoordelijkheden nakomt: door middel van een individuele of een collectieve regeling, inclusief informatie over de financiële waarborgen;
7. gebruikte verkoopmethode (bijvoorbeeld verkoop op afstand);
8. verklaring die waarborgt dat de verstrekte informatie strookt met de werkelijkheid;
9. andere nuttige informatie over de activiteiten van de producent in België, die geen persoonsgegevens bevatten.

§ 3. In afwijking van paragrafen 1 en 2 wordt voor afgedankte batterijen het producentenregister opgesteld in overeenstemming met artikel 55 van verordening (EU) 2023/1542. Het producentenregister wordt opgesteld door het Beslissingsorgaan UPV of door een door het Beslissingsorgaan UPV aangestelde organisatie. In het uitvoerend Samenwerkingsakkoord worden nadere bepalingen opgenomen voor de registratie van producenten in overeenstemming met verordening (EU) 2023/1542.

Art. 16. § 1. De buiten het Belgische grondgebied gevestigde producent mag een in België gevestigde natuurlijke of rechtspersoon aanstellen als gevolmachtigde die moet instaan voor de naleving van de verplichtingen die krachtens dit Samenwerkingsakkoord op de producent rusten.

Iedere producent gevestigd buiten het Belgische grondgebied, die in België producten rechtstreeks verkoopt op afstand aan particuliere huishoudens of aan andere gebruikers dan particuliere huishoudens, stelt een in België gevestigde natuurlijke of rechtspersoon aan als gevolmachtigde die moet instaan voor de naleving van de verplichtingen die krachtens dit Samenwerkingsakkoord op de producent rusten.

§ 2. De aanstelling van een gevolmachtigde gebeurt via een schriftelijk mandaat. Wanneer het mandaat afloopt, stellen de gevolmachtigde en de producent de overheid hiervan in kennis binnen de maand die op het einde van het mandaat volgt.

§ 3. Iedere op het Belgisch grondgebied gevestigde producent die producten verkoopt buiten het Belgische grondgebied, maar binnen de Europese Unie, stelt op dat grondgebied een gevolmachtigde aan die moet toezien op de naleving van de verplichtingen die op dat grondgebied op de producent rusten krachtens de geldende wetgeving.

§ 4. Overeenkomstig artikel 56 (3) van de Verordening (EU) 2023/1542 is het aanstellen van een gemachtigde voor de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid verplicht voor een producent zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 47) d van deze verordening.

Afdeling 3 – Gewestelijke bevoegdheden

Art. 17. Behoudens de taken die krachtens dit Samenwerkingsakkoord worden toegewezen aan het Beslissingsorgaan UPV, zijn de Gewesten bevoegd over de wijze waarop de producenten invulling geven aan hun verplichtingen.

In de mate dat ze niet worden geregeld door de Gewestregeringen in een uitvoerend samenwerkingsakkoord, zoals bedoeld in artikel 7, § 1, kunnen de volgende domeinen door elk van de Gewesten voor hun eigen grondgebied worden geregeld in gewestelijke wet- en regelgeving:

- 1° het communicatiebeleid;
- 2° het inzamelsysteem;
- 3° de organisatie van de verwerking van het afval;
- 4° het preventiebeleid;
- 5° de aanwending van de verschillende heffingen.

Afdeling 4 – Wijzigingen in het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakingsafval

Art. 18. In het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakingsafval, wordt een artikel 14bis toegevoegd met de volgende tekst:

“Art. 14bis. § 1. Voor de afvalstroom “verpakingsafval van bedrijfsmatige oorsprong” geldt een financiële verplichting in de vorm van een heffing voor het erkende organisme; deze moet bijdragen tot de financiering van het beleid van de Gewesten inzake de preventie en het beheer van de betrokken afvalstoffen.

De heffing is uitgedrukt als een bedrag per inwoner per jaar, waarbij het aantal inwoners bepaald wordt door de meest recente bevolkingsstatistiek van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, die beschikbaar zijn op 1 januari van hetzelfde jaar.

Indien meerdere erkende organismen bestaan, wordt de heffing door elk erkend organisme gedragen ten belope van zijn marktaandeel. Het marktaandeel van een erkend organisme in een bepaald kalenderjaar N is de som van het marktaandeel van elke bij dat erkend organisme aangesloten verpakingsverantwoordelijke, zoals vastgesteld op het einde van het voorgaande kalenderjaar N-1. Het marktaandeel van een verpakingsverantwoordelijke uitgedrukt in een percentage dat wordt berekend door de aantallen van de door de verpakingsverantwoordelijke op de markt gebrachte bedrijfsmatige verpakkingen waaruit de betrokken afvalstroom voortkomt, te delen door de totale aantallen op de markt gebrachte bedrijfsmatige verpakkingen waaruit de betrokken afvalstroom voortkomt, en dit vervolgens te vermenigvuldigen met factor honderd.

Elk erkend organisme rapporteert aan de Interregionale Commissie voor de UPV, met betrekking tot een bepaald kalenderjaar N, uiterlijk op 1 maart van het kalenderjaar N+1 volgend op dat kalenderjaar, de aantallen van de door zijn leden in het kalenderjaar N-1 op de markt gebrachte verpakkingen. De Interregionale Commissie voor de UPV stelt vervolgens voor kalenderjaar N, op basis van de aantallen in kalenderjaar N-1, het marktaandeel van het erkend organisme vast, zoals bepaald overeenkomstig het voorgaande lid, en communiceert tegen 1 april van het kalenderjaar N+1 de door het erkend organisme concreet te betalen bedragen. De heffing wordt betaald tegen uiterlijk 15 april in kalenderjaar N+1, door storting op de rekeningnummers die door elk Gewest worden gecommuniceerd.

De heffing is voor de eerste keer verschuldigd met betrekking tot het kalenderjaar 2026.

De heffing bedraagt 0,040 EUR/inwoner.

De bedragen per inwoner worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex der consumptieprijzen, met als basisindex het gemiddelde van de cijfers van de gezondheidsindex der consumptieprijzen van de vier eerste maanden van het voorgaande jaar.

De geïndexeerde bedragen worden afgerond op de hogere of lagere tiende eurocent, al naargelang het cijfer van de honderdste eurocent al dan niet de 5 bereikt.

De bedragen van de heffing worden verminderd met de bedragen die overeen stemmen met het gecombineerde marktaandeel van de verpakingsverantwoordelijken die op individuele basis uitvoering geven aan hun verplichtingen in uitvoering van artikel 7.

De heffing is slechts verschuldigd voor zover de berekende heffing minstens 500 euro bedraagt.

§ 2. Het beleid van de Gewesten inzake de preventie en het beheer van de betrokken afvalstoffen kan onder meer betrekking hebben op:

- de preventie en het hergebruik van de betrokken afvalstoffen;
- de strijd tegen de aanwezigheid van de betrokken afvalstoffen in het zwerfpuil, sluikstort en restafval;
- onderzoek en ontwikkeling om de kwaliteit van de betrokken producten en met name hun recycleerbaarheid te verbeteren;
- de verbetering van de resultaten en/of de kwaliteit van de selectieve inzamelingen van de betrokken afvalstoffen;
- de niet-selectieve inzameling en verwerking van de betrokken afvalstoffen;
- de vergoeding van het personeel belast met de controle, uitvoering en opvolging van de voormelde acties;
- de rapportering over en de evaluatie van deze afvalstoffen;
- het stimuleren van lokale en hoogwaardige verwerking, in het kader van de circulaire economie.

De globale bedragen van de heffing worden tussen de Gewesten verdeeld volgens de meest recente bevolkingsstatistieken van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, die beschikbaar zijn op 1 januari van het jaar waarbinnen de aangifteperiode valt.

Elk Gewest bepaalt, na consultatie van de betrokken erkende organismen, de concrete bestemmingen van de bedragen die ze respectievelijk hebben ontvangen."

Boek III – Bepalingen betreffende de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid inzake zwerfvuil

Afdeling 1 – Toepassingsgebied

Art. 19. § 1. Boek III van dit Samenwerkingsakkoord is van toepassing op de volgende afvalstoffen:

- 1° tabaksproducten;
- 2° kauwgom;
- 3° vochtige doekjes;
- 4° ballonnen.

§ 2. Met boek III van huidig Samenwerkingsakkoord wordt voor de in § 1 genoemde afvalstoffen een regeling voor de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid ingevoerd.

De regeling voor de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid houdt in dat de producenten de totale en reële kosten dekken voor:

- 1° de in het kader van artikel 33 genomen bewustmakingsmaatregelen betreffende die afvalstoffen;
- 2° het opruimen van het zwerfvuil van tabaksproducten, vochtige doekjes en ballonnen, en voor het daaropvolgende vervoer en verwerking van dat zwerfvuil conform de gewestelijke bepalingen;
- 3° het inzamelen van afval van die producten dat in openbare inzamelsystemen wordt achtergelaten, inclusief de kosten voor de infrastructuur en de exploitatie ervan en voor het daaropvolgende vervoer en verwerking van dat afval. Deze kosten kunnen ook betrekking hebben op het opzetten van specifieke infrastructuur voor het, al dan niet selectief, inzamelen van afval van deze producten, zoals passende afvalrecipiënten op plekken waar frequent zwerfvuil wordt aangetroffen;
- 4° het verzamelen en rapporteren van gegevens over de producten die in België in de handel worden gebracht door de producenten, evenals gegevens over de inzameling en verwerking van afval dat van die producten afkomstig is;
- 5° hun bijdrage aan de algemene kosten van het zwerfvuilbeleid van de overheid, met inbegrip van de controle.

§ 3. Boek III van dit Samenwerkingsakkoord doet geen afbreuk aan de bevoegdheden van de gemeenten of agglomeraties op het gebied van openbare netheid.

Art. 20. In een andere lidstaat gevestigde producenten die producten in België in de handel brengen, kunnen een in België gevestigde rechtspersoon of natuurlijke persoon aanwijzen als gemachtigd vertegenwoordiger voor het nakomen van de verplichtingen van een producent in verband met de regelingen voor de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid.

Elke producent die in België gevestigd is en op afstand rechtstreeks aan particuliere huishoudens of aan andere gebruikers dan particuliere huishoudens producten verkoopt in een andere lidstaat, wijst een gemachtigd vertegenwoordiger aan in die lidstaat. De gemachtigd vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen van die producent die op het grondgebied van die andere lidstaat uit hoofde van Richtlijn (EU) 2019/904 gelden.

Afdeling 2 – Verplichtingen voor producenten

Art. 21. De producent die onder het toepassingsgebied valt zoals bepaald in artikel 19, kan aan zijn Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid voldoen:

- 1° op individuele basis: door te beschikken over een goedkeuring van zijn "individueel beheersplan zwerfvuil", zoals bepaald in onderafdeling 2.1;
- 2° op collectieve basis: door een overeenkomst af te sluiten met een collectief organisme zoals bepaald in artikel 26 voor zover dat laatste voldoet aan de verplichtingen die worden opgelegd krachtens onderafdeling 2.2.

Onderafdeling 2.1 – Individuele uitvoering

Art. 22. § 1. De producent die op individuele basis uitvoering wil geven aan zijn Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid, dient een "individueel beheersplan zwerfvuil" ter goedkeuring in bij het Beslissingsorgaan UPV, dat de aanvraag inhoudt om op individuele basis uitvoering te geven aan zijn Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid inzake zwerfvuil.

§ 2. Het "individueel beheersplan zwerfvuil" omvat volgende gegevens en verbintenissen:

- 1° identificatiegegevens:
 - a. naam, rechtsvorm, zetel en nummer van het handelsregister of een overeenstemmend registratie- en ondernemingsnummer van de producent;
 - b. woonplaats en adres van de producent en, in voorkomend geval, van de maatschappelijke zetels, de administratieve zetels en de exploitatiezetels;
 - c. telefoonnummer van de woonplaats, zetel of standplaats, binnen het grondgebied, waar de producent bereikt kan worden;
 - d. als de aanvrager niet beschikt over een woonplaats, of, in voorkomend geval, over een maatschappelijke zetel op het grondgebied, de vermelding van een standplaats, filiaal of kantoor waar het handelsregister op elk ogenblik door de gewestelijke administratie geraadpleegd kan worden;
 - e. naam en functie van de ondertekenaar van de aanvraag;
- 2° voorwerp:
 - a. vermelding van de onder het toepassingsgebied vallende afvalstoffen en de overeenkomstige producten waarop het beheersplan van toepassing is;

b. omschrijving van de wijze waarop de producent via zijn beheersplan zal voldoen aan de regeling voor de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid die hem wordt opgelegd in Boek III van dit Samenwerkingsakkoord. In dit beheersplan wordt gedetailleerd aangegeven hoe de producent zal zorgen voor hetzij de organisatorische en financiële terugname van de totaliteit van het zwerfvuil afkomstig van de producten die door hem op de markt werden gebracht, hetzij de vergoeding van de in artikel 19, § 2, genoemde kosten voor het zwerfvuil afkomstig van de producten die door hem op de markt werden gebracht. De eerste optie moet de instemming bevatten van de

overheidsinstanties die instaan voor het beheer van het zwerfvuil afkomstig van de producten op de markt gezet door de producent, en omvat naast een plan van aanpak voor de opruiming van het zwerfvuil, ook de acties voor het verzamelen en rapporteren van de gegevens en voor de financiering van de andere elementen van het zwerfvuilbeleid opgesomd in artikel 19, § 2, 1^o-4^o.

De tweede optie betreft een heffing te betalen aan alle overheidsinstanties die deze kosten dragen. Deze heffing moet in verhouding staan tot het marktaandeel van de producent, berekend overeenkomstig het artikel 27, § 1, vijftiende lid, en is slechts verschuldigd voor zover de berekende heffing minstens 500 euro bedraagt.

Elke producent rapporteert aan de Interregionale Commissie voor de UPV, met betrekking tot een bepaald kalenderjaar N, uiterlijk op 1 maart van het kalenderjaar N+1 volgend op dat kalenderjaar, de aantallen van de door hem in het kalenderjaar N-1 op de markt gebrachte producten, waarop de heffing van toepassing is. De Interregionale Commissie voor de UPV stelt vervolgens voor kalenderjaar N, op basis van de aantallen in kalenderjaar N-1, het marktaandeel van de producent vast, zoals bepaald overeenkomstig artikel 27, en communiceert tegen 1 april van het kalenderjaar N+1 het concreet te betalen bedrag. De heffing wordt verdeeld tussen de Gewesten op basis van de verdeelsleutel die kan worden afgeleid uit de bedragen per Gewest opgenomen in artikel 27, § 1, 2^{de} lid. De heffing wordt betaald tegen uiterlijk 15 april in kalenderjaar N+1, door storting op de rekeningnummers die door elk Gewest worden gecommuniceerd. Elk Gewest staat in voor de verdere verdeling van de heffing aan alle overheidsinstanties die deze kosten dragen op zijn grondgebied. Jaarlijks op uiterlijk 15 april van het kalenderjaar N moet een voorafbetaling gedaan worden van 50% van de geschatte verschuldigde heffing voor kalenderjaar N, die gebaseerd is op de geschatte aantallen producten, waarop de heffing van toepassing is, die door de producent op de markt werden gebracht in het kalenderjaar N-1. Hiervoor rapporteert de producent op 1 maart van het kalenderjaar N de geschatte aantallen van het kalenderjaar N-1. De heffing is voor de eerste keer verschuldigd met betrekking tot het kalenderjaar 2026.

3^o verbintenis: de schriftelijke verbintenis, gedateerd en ondertekend door de producent, of in voorkomend geval, door een natuurlijke persoon die de vennootschap ertoe kan verbinden, dat de aangegane engagements bedoeld in 2^o, b) tot organisatorische en financiële terugname van zwerfvuil of tot financiering van de overheidsinstanties effectief zullen uitgevoerd worden.

§ 3. De producent die op individuele basis uitvoering geeft aan zijn Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid moet elk jaar tegen uiterlijk 31 maart aan het Beslissingsorgaan UPV rapporteren over de wijze waarop hij uitvoering geeft aan zijn "individueel beheersplan zwerfvuil" en de verplichtingen van dit Samenwerkingsakkoord.

Art. 23. § 1. Het "individueel beheersplan zwerfvuil" bedoeld in artikel 22 wordt goedgekeurd volgens de volgende procedure:

1^o het beheersplan wordt ingediend bij het Beslissingsorgaan UPV, gedateerd en ondertekend door de aanvrager, of, in voorkomend geval, door een natuurlijke persoon die de vennootschap kan verbinden, met in bijlage een afschrift van de oprichtingsakte en van de eventuele wijzigingen ervan gedurende de laatste vijf jaar;

2^o het Beslissingsorgaan UPV onderzoekt het beheersplan op volledigheid overeenkomstig de bepalingen in artikel 22, § 2:

a. als wordt vastgesteld dat het beheersplan onvolledig is, brengt het Beslissingsorgaan UPV de aanvrager binnen dertig kalenderdagen na de indiening of de aanvulling van het beheersplan daarvan op de hoogte, met vermelding van de inlichtingen en de gegevens die ontbreken;

b. als wordt vastgesteld dat het beheersplan volledig is, brengt het Beslissingsorgaan UPV de aanvrager daarvan op de hoogte binnen dertig kalenderdagen na de indiening of de aanvulling van het beheersplan;

3^o binnen een termijn van vier maanden, te rekenen vanaf de datum waarop is vastgesteld dat het beheersplan volledig is, doet het Beslissingsorgaan UPV uitspraak over het beheersplan; tijdens die vier maanden kan het Beslissingsorgaan UPV alle toelichtingen en informatie opvragen die nodig zijn voor de inhoudelijke beoordeling van het beheersplan;

4^o het Beslissingsorgaan UPV bezorgt haar beslissing tot goedkeuring of weigering van het beheersplan aan de aanvrager, binnen tien kalenderdagen na de uitspraak.

§ 2. Voor elk "individueel beheersplan zwerfvuil" wordt een dossierkost van € 250 aangerekend, te betalen bij indiening van het beheersplan. De termijn voor het onderzoek naar de volledigheid begint pas te lopen na ontvangst van de dossierkost.

§ 3. De goedkeuring, vermeld in § 1, kan slechts voor een termijn van maximaal vijf jaar worden verleend.

Elke goedkeuringsbeslissing die voor een kortere termijn geldt, moet gemotiveerd zijn. Een hernieuwing van de goedkeuring is, overeenkomstig de procedure vermeld in dit artikel, mogelijk, telkens voor een termijn van maximaal vijf jaar.

Art. 24. De goedkeuring, vermeld in artikel 23, § 1, kan door het Beslissingsorgaan UPV:

1^o worden opgeheven op verzoek van de houder van de goedkeuring;

2^o na het horen van de betrokken producent, worden opgeheven of geschorst, na overlegging van een verslag van vaststelling of een proces-verbaal waarin een inbreuk op de voorschriften van dit Samenwerkingsakkoord of een misdrijf wordt vastgesteld.

Behoudens bij een dreigend en onmiddellijk gevaar voor mens of milieu, wordt de houder van de goedkeuring, met een aangetekende zending met ontvangstbewijs en minstens veertien dagen voor de betekening ervan, op de hoogte gebracht van de voorgenomen beslissing en de motieven. Binnen die termijn kan de houder van de goedkeuring zich verweren of zijn zaken in orde brengen.

Art. 25. § 1. De houder van de goedkeuring, vermeld in artikel 23, § 1, is verplicht om wijzigingen van de volgende gegevens in zijn "individueel beheersplan zwerfvuil" onmiddellijk mee te delen aan het Beslissingsorgaan UPV:

1^o naam, rechtsvorm, zetel en nummer van het handelsregister of een overeenstemmend registratie- en ondernemingsnummer;

2^o zijn woonplaats, adres en telefoonnummer en, in voorkomend geval, adres en telefoonnummer van de maatschappelijke zetels, de administratieve zetels en de exploitatiezetels of van de standplaats binnen het grondgebied;

3^o het voorwerp van het beheersplan;

4^o de verbintenissen in het beheersplan.

§ 2. De producent moet de in zijn beheersplan opgenomen verbintenissen stipt naleven.

Onderafdeling 2.2 – Collectieve uitvoering

Art. 26. § 1. De producent die op collectieve basis uitvoering wil geven aan zijn Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid dient, rechtstreeks of via een natuurlijke of rechtspersoon die gemachtigd is hem te vertegenwoordigen, aan te sluiten bij een collectief organisme.

§ 2. Een collectief organisme dat door producenten kan worden gelast om hun verplichtingen te vervullen, moet een rechtspersoon zijn die aan de volgende voorwaarden voldoet:

1° opgericht zijn als vereniging zonder winstgevend doel conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019;

2° gemandateerd en gefinancierd worden door producenten;

3° als uitsluitend statutair doel hebben het voor rekening van de leden ten laste nemen van de verplichtingen die hen in het kader van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid van Boek III van dit Samenwerkingsakkoord worden opgelegd;

4° de beheerders of de personen die de vereniging kunnen verbinden, dienen hun burgerlijke en politieke rechten te bezitten;

5° de beheerders of de personen die de vereniging kunnen verbinden, mogen tijdens de laatste 5 jaar niet veroordeeld zijn vanwege een inbreuk op de milieuwetgeving van de Gewesten tot een effectieve gevangenisstraf dan wel een bestuurlijke of strafrechtelijke geldboete hoger dan 10.000 euro;

6° over de nodige middelen beschikken om het statutair doel te vervullen;

7° actief zijn in de 3 Gewesten.

§ 3. Het collectief organisme is gehouden tot:

1° het sluiten van een toetredingsovereenkomst met elke producent die daarom verzoekt;

2° het online ter beschikking stellen van het Beslissingsorgaan UPV van de volledige lijst van producenten die een toetredingsovereenkomst gesloten hebben met het collectief organisme;

3° het garanderen dat er geen discriminatie is in het aanvaarden of uitsluiten van leden;

4° het garanderen dat de individuele of individualiseerbare gegevens vertrouwelijk behandeld worden;

5° het ervoor zorgen dat het Beslissingsorgaan UPV online toegang heeft tot de gegevens in het kader van dit Samenwerkingsakkoord;

6° het vervullen van de verplichtingen voor het geheel van de producenten die met hem een toetredingsovereenkomst hebben gesloten;

7° het innen van de bijdrage van de contractanten, op niet discriminerende wijze, daarbij eventueel rekening houdend met de schadelijkheid voor het leefmilieu van de producten, zoals bijvoorbeeld hun plasticgehalte, teneinde de reële en volledige kosten van de verplichtingen die hem ten laste vallen overeenkomstig het huidige akkoord, te dekken;

8° het jaarlijks neerleggen bij het Beslissingsorgaan UPV van de balansen en de resultatenrekeningen van het voorbije boekjaar, binnen een termijn van één maand na het sluiten van het boekjaar, en, tegen 1 november, van de begroting voor het volgend jaar die betrekking heeft op dit Samenwerkingsakkoord.

Art. 27. § 1. Om te voldoen aan de regeling voor de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid die wordt opgelegd in Boek III van dit Samenwerkingsakkoord, kiezen de producenten, via hun collectief organisme, samen met de betrokken overheidsinstanties, voor hetzij de organisatorische en financiële terugname van het zwerfvuil (organisatorische en financiële optie), hetzij voor de vergoeding van de in artikel 19, § 2 genoemde kosten die gedragen worden door deze overheidsinstanties ten gevolge van zwerfvuil afkomstig van de producten die door de leden van het collectief organisme op de markt werden gebracht (financiële optie). De gekozen optie kan verschillend zijn per betrokken overheidsinstantie, die zelf uitmaakt welke optie haar het beste past.

Indien wordt gekozen voor de vergoeding van de in artikel 19, § 2 genoemde kosten (financiële optie), moet het collectief organisme de totale en reële kosten van de betrokken overheidsinstanties dekken door de jaarlijkse betaling aan de Gewesten van een heffing ten belope van de volgende bedragen (financiële optie), dewelke overeenkomen met de totale en reële kosten van alle overheidsinstanties:

1° vanaf het kalenderjaar 2026, voor zwerfvuil van tabaksproducten: 53.991.135,09 EUR, bestaande uit een bedrag van 17.520.164,14 EUR voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een bedrag van 12.084.250,86 EUR voor het Waalse Gewest en een bedrag van 24.386.720,09 EUR voor het Vlaamse Gewest;

2° vanaf het kalenderjaar 2026, voor zwerfvuil van vochtige doekjes: 2.342.340,42 EUR, bestaande uit een bedrag van 760.091,29 EUR voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een bedrag van 524.260,72 EUR voor het Waalse Gewest en een bedrag van 1.057.988,41 EUR voor het Vlaamse Gewest;

3° vanaf het kalenderjaar 2026, voor zwerfvuil van ballonnen: 148.331,27 EUR, bestaande uit een bedrag van 48.133,48 EUR voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een bedrag van 33.199,29 EUR voor het Waalse Gewest en een bedrag van 66.998,50 EUR voor het Vlaamse Gewest.

Indien voor eenzelfde afvalstroom meerdere collectieve organismen worden opgericht, wordt de heffing door elk collectief organisme gedragen ten belope van zijn marktaandeel, dat wordt bepaald overeenkomstig het 16^{de} lid.

De bedragen van de heffing worden verminderd met de bedragen die overeen stemmen met het gecombineerde marktaandeel van de producenten die op individuele basis uitvoering geven aan hun verplichtingen in uitvoering van onderafdeling 2.1, dat wordt bepaald overeenkomstig het 16^{de} lid.

De heffing is slechts verschuldigd voor zover de berekende heffing minstens 500 euro bedraagt.

In de mate dat het collectief organisme, samen met de betrokken overheidsinstanties, voor de organisatorische en financiële terugname van zwerfvuil heeft gekozen, is de heffing voor dat aandeel niet van toepassing.

De Interregionale Commissie voor de UPV zorgt voor de bekendmaking, per Gewest, van de betrokken overheidsinstanties en het aandeel in de kosten van elk van deze overheidsinstanties, waarbij verder onderscheid kan worden gemaakt tussen de kosten bedoeld in artikel 19, § 2, sub 1°, 2°, 3°, 4° en 5°.

De bedragen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex der consumptieprijzen, met als basisindex het gemiddelde van de cijfers van de gezondheidsindex der consumptieprijzen van de vier eerste maanden van het voorgaande jaar.

In de mate dat het collectief organisme niet, samen met de betrokken overheidsinstanties, voor de organisatorische en financiële terugname van zwerfvuil heeft gekozen en de heffing voorzien in het tweede lid betaald wordt, verbinden de Gewesten zich ertoe om de efficiëntie van de met de geïnde heffingen gefinancierde acties te meten, door gebruik te maken van prestatie-indicatoren.

Binnen de 2 jaar na de inwerkingtreding van huidig Samenwerkingsakkoord realiseert de Interregionale Commissie voor de UPV, samen met de bevoegde gewestelijke administraties, ten behoeve van de Gewestregeringen een evaluatie van de bedragen van de heffing, zoals opgenomen in het tweede lid, op basis van dezelfde hypothesen in de 3 Gewesten. De bedragen van de heffing moeten ten laatste vanaf het kalenderjaar 2029 aangepast worden op basis van deze evaluatie. Vervolgens gebeurt elke 5 jaren opnieuw een dergelijke evaluatie.

Ingeval voor de organisatorische en financiële terugname van zwerfvuil wordt gekozen (organisatorische en financiële optie), dient het collectief organisme zijn erkenningsaanvraag in bij het Beslissingsorgaan UPV of wordt de opdracht toegekend aan het erkend organisme in de zin van het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008, overeenkomstig artikel 28.

Een collectief organisme wordt in principe erkend voor een periode van 5 jaren. Indien de erkenningsaanvraag betrekking heeft op tabaksproducten zal het Beslissingsorgaan UPV een advies vragen aan de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving. Het Beslissingsorgaan UPV ziet er op toe dat het collectief organisme steeds aan het geheel van zijn verplichtingen blijft voldoen. Bij niet-naleving van deze verplichtingen behoudt het Beslissingsorgaan UPV zich het recht voor de erkenning te heroverwegen, na eerst een waarschuwing en een mogelijkheid tot bijsturing te hebben gegeven en vervolgens het beheersorganisme te horen, voorafgaand aan de definitieve beslissing.

Vier jaar na de inwerkingtreding van elke erkenning van een collectief organisme, stelt het Beslissingsorgaan UPV een samenvattende evaluatienota op, alsmede een strategische oriëntatienota voor een eventuele nieuwe erkenning ten behoeve van de vertegenwoordigers van de Gewestregeringen.

De erkenningsaanvraag moet tenminste volgende informatie bevatten:

- een kopie van de statuten zoals gepubliceerd in het *Belgisch Staatsblad*;
- een financieel plan en een voorlopige begroting voor de duur van de erkenning;
- de aard van de betrokken afvalstoffen;
- een ontwerp van toetredingscontract dat door het collectief organisme moet afgesloten worden met zijn leden;
- een modelcontract met de territoriaal bevoegde rechtspersonen van publiekrecht inzake openbare netheid en met de andere overheidsinstanties die instaan voor het beheer van zwerfvuil, met inbegrip van de regels en procedures voor de vergoeding van de reële en volledige kost, inclusief de algemene kosten; dit modelcontract moet worden opgesteld in overleg met deze rechtspersonen en overheidsinstanties, of hun vertegenwoordigers;
- een operationeel plan voor het beheer van zwerfvuil in samenwerking met de territoriaal bevoegde rechtspersonen van publiekrecht inzake openbare netheid en een beschrijving van de acties die moeten worden ondernomen bij de andere overheidsinstanties die instaan voor het beheer van zwerfvuil;
- de voorgestelde graad van vooruitgang op de gewestelijke grondgebieden en de realisatietermijnen;
- het instellen van nieuwe modellen (bijvoorbeeld Green deals);
- de rapporterings- en controlemethode om de efficiëntie van het opgezette systeem te evalueren.

Het toepassen van de organisatorische en financiële terugname van het zwerfvuil mag er in geen geval toe leiden dat:

- de producenten of hun vertegenwoordigers het zwerfvuilbeleid van de overheid bepalen;
- het beleid van de overheid om roken te ontmoedigen, wordt tegengewerkt;
- de kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van Tabaksgebruik wordt geschonden;
- het beleid van de overheid om het gebruik van eenmalige verpakkingen te ontmoedigen, wordt tegengewerkt.

Indien voor eenzelfde stroom meerdere collectieve organismen worden opgericht, hebben de collectieve organismen de verplichting om een coördinatie-organisme op te richten dat onder meer tot taak heeft om kennis te nemen van het marktaandeel van elk collectief organisme voor een bepaald kalenderjaar. Het marktaandeel van een collectief organisme in een bepaald kalenderjaar N is de som van het marktaandeel van elke bij dat collectief organisme aangesloten producent zoals vastgesteld op het einde van het voorgaande kalenderjaar N-1. Het marktaandeel van een producent wordt uitgedrukt in een percentage dat wordt berekend door de aantallen van de door de producent op de markt gebrachte producten waaruit het betrokken zwerfvuil voortkomt, te delen door de totale aantallen op de markt gebrachte producten waaruit het betrokken zwerfvuil voortkomt, en dit vervolgens te vermenigvuldigen met factor honderd.

§ 2. Elk coördinatie-organisme en, voor de afvalstromen waarvoor er geen coördinatie-organisme opgericht is, elk collectief organisme rapporteert aan de Interregionale Commissie voor de UPV, met betrekking tot een bepaald kalenderjaar N, uiterlijk op 1 maart van het kalenderjaar N+1 volgend op dat kalenderjaar, de aantallen van de door de leden van de collectieve organismen in het kalenderjaar N-1 op de markt gebrachte producten, waarop de heffing van toepassing is. De Interregionale Commissie voor de UPV stelt vervolgens voor kalenderjaar N, op basis van de aantallen in kalenderjaar N-1, het marktaandeel van elk collectief organisme vast, zoals bepaald overeenkomstig paragraaf 1, 16^{de} lid, en communiceert tegen 1 april van het kalenderjaar N+1 de door elk collectief organisme concreet te betalen bedragen, door middel van een formulier. De heffing wordt betaald tegen uiterlijk 15 april in kalenderjaar N+1, door storting op de rekeningnummers die door elk Gewest worden gecommuniceerd. Elk Gewest staat in voor de verdere verdeling van de heffing aan de overheidsinstanties die op zijn grondgebied de kosten bedoeld in artikel 19, § 2, 1^o-5^o dragen. Jaarlijks op uiterlijk 15 april van het kalenderjaar N moet een voorafbetaling gedaan worden van 50% van de geschatte verschuldigde heffing voor kalenderjaar N, die gebaseerd is op de geschatte aantallen producten, waarop de heffing van toepassing is, die door de leden van de collectieve organismen op de markt werden gebracht in het kalenderjaar N-1. Hiervoor rapporteert het coördinatie-organisme of elk collectief organisme op 1 maart van het kalenderjaar N de geschatte aantallen van het kalenderjaar N-1.

De heffing is voor de eerste keer verschuldigd met betrekking tot het kalenderjaar 2026.

Het formulier bedoeld in het eerste lid bevat minstens de volgende gegevens:

- 1^o de gevorderde bedragen per Gewest of betrokken overheidsinstantie;
- 2^o de rekeningnummers waarop de bedragen dienen gestort te worden.

Voor het kalenderjaar 2026 en voor elk Gewest wordt het bedrag van een eventuele vrijwillige financiële bijdrage die door de producenten aan de gewesten werd ter beschikking gesteld in het kader van het zwerfvuilbeleid, in mindering gebracht van de bedragen bedoeld in § 1, tweede lid van dit artikel.

§ 3. Als een collectief organisme niet tot de betaling overgaat of als na controle door de met de inning en de invordering belaste ambtenaar blijkt dat de betaalde bedragen onjuist zijn, kan door de met de inning en de invordering belaste ambtenaar een administratieve geldboete opgelegd worden. Deze geldboete wordt gelijkgesteld aan 10 % van het niet-betaalde bedrag. De geldboete komt toe aan de Gewesten en wordt verdeeld op basis van de verdeelsleutel die kan worden afgeleid uit de bedragen per Gewest opgenomen in artikel 27, § 1, 2^{de} lid.

§ 4. Als het bedrag niet is betaald na het verstrijken van de termijn, vermeld in § 2, is van rechtswege de wettelijke intrest verschuldigd, vermeld in het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 tot wijziging van de wettelijke rentevoet.

§ 5. Het collectief organisme is verplicht om alle gegevens die nodig zijn om de juistheid van de betaalde bedragen na te gaan, voor te leggen op ieder verzoek van de ambtenaren die belast zijn met de controle.

Het collectief organisme is verplicht om op ieder verzoek van de ambtenaren die belast zijn met de controle, mondeling of schriftelijk alle inlichtingen te verschaffen die hem gevraagd worden om de juistheid van de betaalde bedragen na te gaan.

§ 6. Wat kauwgom betreft, engageert de sector zich ertoe een programma van acties en campagnes uit te voeren van sensibilisering en opkuis, voor een totaalbedrag van 3,5 miljoen euro, gespreid over vijf jaar, te beginnen in 2026. De modaliteiten van dit engagement en de evenwichtige verdeling van de acties op nationaal en gewestelijk niveau zullen worden besproken en goedgekeurd door het Beslissingsorgaan UPV.

Art. 28. Een erkend organisme in de zin van het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakingsafval kan, voor andere afvalstromen dan verpakingsafval en tegen een vergoeding die de totale en reële kosten voor die afvalstromen dekt, de rol van een collectief organisme vervullen, door namens de producenten te voldoen aan de in artikel 27, § 1, bedoelde financiële verplichting en/of door namens de producenten de in artikel 19, § 2, bedoelde acties en kosten te organiseren en te financieren, door middel van contracten die het erkend organisme desgevallend afsluit met de overheidsinstanties die de kosten bedoeld in artikel 19, § 2, dragen; in dit laatste geval wordt de in artikel 27, § 1, bedoelde financiële verplichting verminderd met de bedragen die overeenstemmen met het aandeel in de totale kosten van de overheidsinstanties die een dergelijk contract hebben afgesloten.

Deze contracten moeten in overeenstemming zijn met de modelcontracten die door het Beslissingsorgaan UPV goedgekeurd worden, na consultatie van het Beslissingsorgaan Verpakkingen.

Het Beslissingsorgaan UPV zorgt voor de bekendmaking, per Gewest, van de betrokken overheidsinstanties en het aandeel in de kosten van elk van deze overheidsinstanties, waarbij verder onderscheid kan worden gemaakt tussen de kosten bedoeld in artikel 19, § 2, sub 1°, 2°, 3°, 4° en 5°.

Art. 29. Pertinente en meetbare indicatoren op het vlak van de middelen en de resultaten betreffende de evolutie van de openbare netheid zullen, op voorstel van het Beslissingsorgaan UPV, worden bepaald in de erkenning bedoeld in artikel 27, § 1, en/of in de erkenning van het organisme, zoals voorzien in het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakingsafval. De Interregionale Commissie voor de UPV zal nagaan of de resultaten van de indicatoren een gunstige evolutie weergeven van de situatie inzake de verbetering van de openbare netheid.

Art. 30. Het Beslissingsorgaan UPV kan de bedrijfsrevisoren van het collectief organisme ondervragen met het oog op het verkrijgen van elke informatie die het wenst in het kader van dit Samenwerkingsakkoord. Het Beslissingsorgaan UPV kan de boekhouding op zijn kosten laten nazien door een bedrijfsrevisor of externe accountant die het aanstelt. Indien het collectief organisme geen bedrijfsrevisoren heeft aangeduid, wordt deze opdracht uitgevoerd op kosten van het collectief organisme.

Art. 31. Indien een collectief organisme acties opzet met gewestelijke draagwijdte voor de sensibilisering van de consument moeten deze voorafgaandelijk voor goedkeuring worden voorgelegd aan de gewestelijke administraties. De gewestelijke administraties gaan hierbij na of de voorgenomen acties in overeenstemming zijn met de doelstellingen en de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord en met de doelstellingen van het afvalstoffen- en materialenbeleid van het Gewest.

Afdeling 3 – Taken van de overheid

Art. 32. Indien in het kader van de financiële optie bedragen worden betaald aan het Gewest, in uitvoering van de onderafdelingen 2.1 en 2.2, bepaalt elk Gewest autonoom de concrete bestemmingen en besteding hiervan, met het oog op de vergoeding van de totale en reële kosten van het zwerfvuilbeleid van de betrokken overheidsinstanties.

Art. 33. Indien in het kader van de financiële optie bedragen worden betaald aan het Gewest, in uitvoering van de onderafdelingen 2.1 en 2.2, nemen de gewestelijke administraties maatregelen om consumenten voor te lichten en verantwoordelijk consumentengedrag te stimuleren, teneinde tot een vermindering te komen van zwerfvuil van producten die onder dit Samenwerkingsakkoord vallen, en nemen zij maatregelen om consumenten voor te lichten over:

1° de beschikbaarheid van herbruikbare alternatieven, systemen voor hergebruik en mogelijkheden voor afvalbeheer van die producten, evenals de beste praktijken voor een degelijk afvalbeheer in overeenstemming met de gewestelijke afvalstoffenwetgeving;

2° de effecten op het milieu, in het bijzonder het mariene milieu, van zwerfvuil en andere ongepaste vormen van verwijdering van afval van die producten;

3° de gevolgen van ongepaste manieren van verwijdering van afval van deze producten op de riolering.

Art. 34. § 1. Het collectief organisme is verplicht om jaarlijks, tegen uiterlijk 1 maart, voor het afgelopen kalenderjaar aan het Beslissingsorgaan UPV mee te delen:

- de lijst van de contracten die zijn gesloten met de overheidsinstanties die kosten dragen inzake zwerfvuil en de aan elk van deze overheidsinstanties betaalde bedragen;

- de lijst van producenten die een toetredingscontract hebben gesloten;

- de financiële gegevens die worden gebruikt voor de berekening van de bijdragen van de leden.

§ 2. In het geval van de organisatorische en financiële terugname van het zwerfvuil (organisatorische en financiële optie) is het collectief organisme verplicht om tevens jaarlijks, tegen uiterlijk 31 maart, voor het afgelopen kalenderjaar aan het Beslissingsorgaan UPV de volgende gegevens mee te delen:

- de ingezamelde hoeveelheden zwerfvuil;

- de hoeveelheden gesorteerd, gerecycleerd en nuttig toegepast zwerfvuil.

**Afdeling 4 – Wijzigingen in het Samenwerkingsakkoord
van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakingsafval**

Art. 35. § 1. In artikel 10, § 2, van het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakingsafval, wordt aan het einde van punt 7° het punt vervangen door een puntkomma.

§ 2. Aan artikel 10, § 2, van het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakingsafval wordt een punt 8° toegevoegd, met de volgende tekst:

“8° indien de erkenning betrekking heeft op de verplichtingen van het Samenwerkingsakkoord betreffende het kader voor de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid voor bepaalde afvalstromen en voor zwerfvuil:

- een financieel plan en een voorlopige begroting voor de duur van de erkenning;
- de aard van de betrokken afvalstoffen;
- een ontwerp van toetredingscontract dat door het collectief organisme moet afgesloten worden met zijn leden;
- een modelcontract met de territoriaal bevoegde rechtspersonen van publiekrecht inzake openbare netheid en met de andere overheidsinstanties die instaan voor het beheer van zwerfvuil, met inbegrip van de regels en procedures voor de vergoeding van de reële en volledige kost, inclusief de algemene kosten;
- een operationeel plan voor het beheer van zwerfvuil in samenwerking met de territoriaal bevoegde rechtspersonen van publiekrecht inzake openbare netheid en een beschrijving van de acties die moeten worden ondernomen bij de andere overheidsinstanties die instaan voor het beheer van zwerfvuil;
- de voorgestelde graad van vooruitgang op de gewestelijke grondgebieden en de realisatietermijnen;
- de modaliteiten voor de versterking van de selectieve inzameling van huishoudelijke verpakkingen bij de gezinnen en out-of-home;
- het instellen van nieuwe modellen (bijvoorbeeld Green deals);
- de rapporterings- en controle methode om de efficiëntie van het opgezette systeem te evalueren.”.

Art. 36. § 1. Aan artikel 7 van het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakingsafval wordt een § 3 toegevoegd, met de volgende tekst:

“§ 3. De verpakingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in paragraaf 1 van dit artikel, zorgt, hetzij voor de organisatorische en financiële terugname van de totaliteit van het zwerfvuil afkomstig van de huishoudelijke verpakkingen die door hem op de markt werden gebracht, hetzij voor de vergoeding van de in artikel 13, § 1, 15° opgesomde kosten van alle overheidsinstanties die deze kosten dragen, voor het zwerfvuil dat afkomstig is van de huishoudelijke verpakkingen die hij op de markt heeft gebracht. De eerste optie moet de instemming bevatten van de overheidsinstanties die instaan voor het beheer van het zwerfvuil afkomstig van de huishoudelijke verpakkingen op de markt gezet door de verpakingsverantwoordelijke en omvat naast een plan van aanpak voor de opruiming van het zwerfvuil, ook de acties voor het verzamelen en rapporteren van de gegevens en voor de financiering van de elementen van het zwerfvuilbeleid opgesomd in artikel 13, § 1, 15°, 1°-3°. De tweede optie betreft een vergoeding aan alle overheidsinstanties die deze kosten dragen. Deze vergoeding moet in verhouding staan tot zijn marktaandeel, zoals bepaald in § 4.

De verpakingsverantwoordelijke geeft een beschrijving van de wijze waarop hij zal voldoen aan deze verplichting.

Deze paragraaf is enkel van toepassing voor verpakingsverantwoordelijken die volgende verpakkingen op de markt brengen: verpakkingen die door de SUP-richtlijn worden geïmplementeerd, verpakkingen van sigaretten en huishoudelijke drankverpakkingen uit blik.”.

§ 2. Aan artikel 7 van het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakingsafval wordt een § 4 toegevoegd, met de volgende tekst:

“§ 4. De verpakingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in paragraaf 1 van dit artikel, moet met betrekking tot elk kalenderjaar N, middels een heffing die in verhouding staat tot zijn marktaandeel in het voorgaande kalenderjaar N-1, bijdragen aan het beleid van de Gewesten inzake de preventie en het beheer van verpakingsafval.

Concreet zal de verpakingsverantwoordelijke met betrekking tot elk kalenderjaar N een heffing verschuldigd zijn berekend op basis van het bedrag per inwoner in artikel 13, § 1, 12° voor de afvalstroom huishoudelijk verpakingsafval en in artikel 14bis voor de afvalstroom bedrijfsmatig verpakingsafval, weliswaar in verhouding tot zijn marktaandeel in het kalenderjaar N-1 en voor zover de berekende heffing per afvalstroom minstens 500 euro bedraagt.

Elke verpakingsverantwoordelijke rapporteert aan de Interregionale Commissie voor de UPV, met betrekking tot een bepaald kalenderjaar N, uiterlijk op 1 maart van het kalenderjaar N+1 volgend op dat kalenderjaar, de aantallen van de door hem in het kalenderjaar N-1 op de markt gebrachte verpakkingen, waarop de heffing van toepassing is. De Interregionale Commissie voor de UPV stelt vervolgens voor kalenderjaar N, op basis van de aantallen in kalenderjaar N-1, het marktaandeel van de verpakingsverantwoordelijke vast, zoals bepaald overeenkomstig artikel 13, § 1, 14°, vijfde lid voor het verpakingsafval van huishoudelijke oorsprong en overeenkomstig artikel 14bis, § 1, derde lid voor het verpakingsafval van bedrijfsmatige oorsprong, en communiceert tegen 1 april van het kalenderjaar N+1 het concreet te betalen bedrag. De heffing wordt betaald tegen uiterlijk 15 april in kalenderjaar N+1, door storting op de rekeningnummers die door elk Gewest worden gecommuniceerd.

De heffing is voor de eerste keer verschuldigd met betrekking tot het kalenderjaar 2026.”.

§ 3. Aan artikel 10 van het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakingsafval wordt een § 5 toegevoegd, met de volgende tekst:

“§ 5. Vier jaar na de inwerkingtreding van elke erkenning, stelt het Beslissingsorgaan Verpakkingen een samenvattende evaluatienota op, alsmede een strategische oriëntatienota voor een eventuele nieuwe erkenning ten behoeve van de vertegenwoordigers van de Gewestregeringen.”.

§ 4. In artikel 13, § 1, van het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakingsafval, wordt het vijfde lid van punt 12° vervangen door de volgende tekst:

“Het beleid van de Gewesten inzake de preventie en het beheer van verpakkingen kan onder meer betrekking hebben op:

- de preventie van verpakingsafval;
- Research & Development om de kwaliteit van de verpakkingen en met name hun recycleerbaarheid te verbeteren;
- de verbetering van de resultaten en/of de kwaliteit van de selectieve inzamelingen;
- de niet-selectieve inzameling en verwerking van verpakingsafval;
- de controle en monitoring van de doelstellingen van dit Samenwerkingsakkoord;
- de strijd tegen de aanwezigheid van verpakkingen in het zwerfvuil en in sluikstort;
- de vergoeding van het personeel belast met de controle, uitvoering en opvolging van de voormelde acties.”.

§ 5. In artikel 13, § 1, van het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval, wordt aan het einde van punt 13° het punt vervangen door een puntkomma.

§ 6. Aan artikel 13, § 1, van het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval wordt een punt 14° toegevoegd, met de volgende tekst:

“14° in de mate dat er geen contract van toepassing is, zoals voorzien in het punt 15°, en in de mate dat de leden van het erkende organisme deze verplichting niet vervullen via een andere rechtspersoon die met dit doel werd opgericht, vanaf het kalenderjaar 2026, de kosten voorzien in punt 15° dragen door het betalen van een heffing van 101.916.395,63 EUR, die bestaat uit een bedrag van 33.071.946,73 EUR voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een bedrag van 22.810.842,29 EUR voor het Waalse Gewest en een bedrag van 46.033.606,61 EUR voor het Vlaamse Gewest.

Het Beslissingsorgaan UPV zorgt voor de bekendmaking, per Gewest, van de betrokken overheidsinstanties en het aandeel in de totale kosten van elk van deze overheidsinstanties, waarbij verder onderscheid kan worden gemaakt tussen de kosten bedoeld in punt 15°, sub 1, 2, 3 en 4.

De bedragen van de heffing in het eerste lid van dit punt worden vanaf het kalenderjaar dat volgt op het eerste volledige werkingsjaar van een systeem van statiegeld of van een gelijkwaardig systeem voor huishoudelijke drankverpakkingen van rechtswege verminderd met 25%; vervolgens worden de aldus verminderde bedragen voor elk van de 6 daarop volgende kalenderjaren jaarlijks opnieuw van rechtswege verminderd met 5%.

De bedragen van de heffing worden verminderd met de bedragen die overeen stemmen met het gecombineerde marktaandeel van de verpakkingverantwoordelijken die op individuele basis uitvoering geven aan hun verplichtingen overeenkomstig artikel 7. Het marktaandeel van deze verpakkingverantwoordelijke wordt uitgedrukt in een percentage dat wordt berekend door de aantallen van de door de verpakkingverantwoordelijke op de markt gebrachte huishoudelijke verpakkingen waaruit het betrokken zwerfvuil voortkomt, te delen door de totale aantallen op de markt gebrachte huishoudelijke verpakkingen waaruit het betrokken zwerfvuil voortkomt, en dit vervolgens te vermenigvuldigen met factor honderd.

De heffing is slechts verschuldigd voor zover de berekende heffing minstens 500 euro bedraagt.

In de mate dat het erkend organisme, samen met de betrokken overheidsinstanties, voor de organisatorische en financiële terugname van zwerfvuil heeft gekozen, is de heffing niet van toepassing voor dat aandeel.

De bedragen bedoeld in het eerste lid van dit punt worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex der consumptieprijzen, met als basisindex het gemiddelde van de cijfers van de gezondheidsindex der consumptieprijzen van de vier eerste maanden van het voorgaande jaar.

In de mate dat er geen contract van toepassing is, zoals voorzien in het punt 15°, en de heffing voorzien in het eerste lid betaald wordt, verbinden de Gewesten zich ertoe om de efficiëntie van de met de geïnde heffingen gefinancierde acties te meten, door gebruik te maken van prestatie-indicatoren.

Binnen de 2 jaar na de inwerkingtreding van het Samenwerkingsakkoord betreffende het kader voor de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid voor bepaalde afvalstromen en voor zwerfvuil, realiseert de Interregionale Commissie voor de UPV, samen met de bevoegde gewestelijke administraties, ten behoeve van de Gewestregeringen een evaluatie van de bedragen van de heffing, zoals opgenomen in het eerste lid, op basis van dezelfde hypothesen in de 3 Gewesten. De bedragen van de heffing moeten ten laatste vanaf het kalenderjaar 2029 aangepast worden op basis van deze evaluatie, waarbij het uitdrukkelijk ook de bedoeling is om de scope van de heffing uit te breiden tot het zwerfvuil afkomstig van alle huishoudelijke verpakkingen. Vervolgens gebeurt deze evaluatie elke 5 jaren opnieuw.

Het erkend organisme rapporteert aan de Interregionale Commissie voor de UPV, met betrekking tot een bepaald kalenderjaar N, uiterlijk op 1 maart van het kalenderjaar N+1 volgend op dat kalenderjaar, de aantallen van de door zijn leden in het kalenderjaar N-1 op de markt gebrachte huishoudelijke verpakkingen, waarop de heffing van toepassing is. De Interregionale Commissie voor de UPV stelt vervolgens voor kalenderjaar N, op basis van de aantallen in kalenderjaar N-1, het marktaandeel van het erkend organisme vast, zoals bepaald overeenkomstig het vierde lid van dit punt, en communiceert tegen 1 april van het kalenderjaar N+1 de door het erkend organisme concreet te betalen bedragen, door middel van een formulier. De heffing wordt betaald tegen uiterlijk 15 april in kalenderjaar N+1, door storting op de rekeningnummers die door elk Gewest worden gecommuniceerd. Elk Gewest staat in voor de verdere verdeling van de heffing aan alle overheidsinstanties die op zijn grondgebied de kosten bedoeld in artikel 13, § 1, 15°, 1°-3° dragen. Jaarlijks op uiterlijk 15 april van het kalenderjaar N moet een voorafbetaling gedaan worden van 50% van de geschatte verschuldigde heffing voor kalenderjaar N, die gebaseerd is op de geschatte aantallen verpakkingen, waarop de heffing van toepassing is, die door de leden van het erkende organisme op de markt werden gebracht in het kalenderjaar N-1. Hiervoor rapporteert het erkende organisme op 1 maart van het kalenderjaar N de geschatte aantallen van het kalenderjaar N-1.

De heffing is voor de eerste keer verschuldigd met betrekking tot het kalenderjaar 2026.

Het formulier bedoeld in het elfde lid van dit punt bevat minstens de volgende gegevens:

1° de gevorderde bedragen per Gewest of betrokken overheidsinstantie;

2° de rekeningnummers waarop de bedragen dienen gestort te worden.

Als het erkend organisme niet tot de betaling overgaat of als na controle door de met de inning en de invordering belaste ambtenaar blijkt dat de betaalde bedragen onjuist zijn, kan door de met controle belaste leden van het Permanent Secretariaat een geldboete opgelegd worden. Deze geldboete wordt gelijkgesteld aan 10 % van het niet-betaalde bedrag. De geldboete komt toe aan de Gewesten en wordt verdeeld op basis van de verdeelsleutel die kan worden afgeleid uit de bedragen per Gewest opgenomen in het eerste lid van dit punt.

Als de bedragen niet zijn betaald na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn, is van rechtswege de wettelijke intrest verschuldigd, vermeld in het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 tot wijziging van de wettelijke rentevoet.

Het erkend organisme is verplicht om alle gegevens die nodig zijn om de juistheid van de betaalde bedragen na te gaan, voor te leggen op ieder verzoek van de ambtenaren die belast zijn met de controle.

Het erkend organisme is verplicht om op ieder verzoek van de ambtenaren die belast zijn met de controle, mondeling of schriftelijk alle inlichtingen te verschaffen die hem gevraagd worden om de juistheid van de betaalde bedragen na te gaan.

Voor het kalenderjaar 2026 en voor elk Gewest wordt het bedrag van de eventuele vrijwillige financiële verbintenissen bedoeld in punt 4° die niet onder een eerdere overeenkomst vallen, in mindering gebracht van de bedragen bedoeld in het eerste lid van dit punt.”.

§ 7. Aan artikel 13, § 1, van het Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval wordt een punt 15° toegevoegd, met de volgende tekst:

“15° Indien de verpakkingverantwoordelijke er via het erkend organisme, samen met de betrokken overheidsinstanties, voor kiest zijn verplichting na te komen door middel van een systeem van organisatorische en financiële terugname van het zwerfvuil (organisatorische en financiële optie), contracten sluiten met de overheidsinstanties die kosten dragen voor het beheer van zwerfvuil dat afkomstig is van de huishoudelijke verpakkingen die door de SUP-richtlijn worden geïmporteerd, van de verpakkingen van

sigaretten en van de huishoudelijke drankverpakkingen uit blik, die door de leden van het erkend organisme op de markt werden gebracht. Deze contracten moeten in overeenstemming zijn met de modelcontracten die, na analyse door en op voorstel van het Beslissingsorgaan UPV, goedgekeurd worden door het Beslissingsorgaan Verpakkingen en die als voorwerp hebben het organiseren en het financieren van de totale en reële kosten van:

1. *de bewustmakingsmaatregelen, teneinde tot een vermindering te komen van zwerfvuil van huishoudelijke verpakkingen, en consumenten voor te lichten over:*

a) de beschikbaarheid van herbruikbare alternatieven, systemen voor hergebruik en mogelijkheden voor het beheer van huishoudelijk wegwerpverpakkingsafval, evenals de beste praktijken voor een degelijk afvalbeheer in overeenstemming met de gewestelijke afvalstoffenwetgeving;

b) de effecten op het milieu, in het bijzonder het mariene milieu, van zwerfvuil en andere ongepaste vormen van verwijdering van huishoudelijk verpakkingsafval;

2. *het opruimen van het zwerfvuil van huishoudelijke verpakkingen, en voor het daaropvolgende vervoer en verwerking van dat zwerfvuil conform de gewestelijke bepalingen;*

3. *het inzamelen van huishoudelijk verpakkingsafval dat in openbare inzamelsystemen wordt afgedankt, inclusief de kosten voor de infrastructuur en de exploitatie ervan en voor het daaropvolgende vervoer en verwerking van dat afval. Deze kosten moeten ook betrekking hebben op het opzetten van specifieke infrastructuur voor het, al dan niet selectief, inzamelen van huishoudelijke verpakkingen, zoals passende afvalrecipiënten op plekken waar frequent zwerfvuil wordt aangetroffen;*

4. *de proportionele bijdrage aan de algemene kosten van het zwerfvuilbeleid van de overheid, met inbegrip van de controle."*

Afdeling 5 – Controle en strafbepalingen

Art. 37. § 1. Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie, zijn de ambtenaren en personeelsleden van elke bevoegde administratie van het Gewest die zijn aangewezen door hun Regering, alsook de leden van het Permanent Secretariaat van de Interregionale Commissie voor de UPV, belast met het toezicht op de bepalingen van Boek II en III van dit Samenwerkingsakkoord en het toezicht op de uitvoering van de verplichtingen inzake Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid overeenkomstig de Verordening (EU) 2023/1542. De ambtenaren en personeelsleden van elke bevoegde administratie van het Gewest die zijn aangeduid door hun Regering, hebben het statuut van agent van gerechtelijke politie. Zij leggen in die hoedanigheid de eed af. Zij hebben de mogelijkheid zich te laten bijstaan door de gewone politie.

§ 2. Elke producent en elk collectief organisme is gehouden om, op verzoek van de in de eerste paragraaf vernoemde personen, alle documenten en briefwisseling ter beschikking te stellen en mondeling of schriftelijk alle inlichtingen met betrekking tot de uitvoering van zijn verplichtingen krachtens dit Samenwerkingsakkoord en de Verordening (EU) 2023/1542 te verstrekken.

Wanneer de documenten en briefwisseling door middel van een geïnformatiseerd systeem worden gehouden, opgemaakt, uitgereikt, ontvangen of bewaard, hebben de in de eerste paragraaf vernoemde personen het recht zich de op informatiedragers geplaatste gegevens in een leesbare en verstaanbare vorm ter inzage te doen voorleggen. De in de eerste paragraaf genoemde personen kunnen eveneens de hiervoor vermelde persoon verzoeken om in hun bijzijn en met zijn uitrusting kopieën te maken onder de door hen gewenste vorm van het geheel of een deel van de voormelde gegevens, evenals om de informaticabewerkingen te verrichten die nodig worden geacht om de controle uit te oefenen op de naleving van de verplichtingen van dit Samenwerkingsakkoord en de Verordening (EU) 2023/1542.

§ 3. Elke producent en elk collectief organisme is gehouden om op elk tijdstip en zonder voorafgaande verwittiging, vrije toegang te verlenen tot de ruimten waar de activiteit wordt uitgeoefend, voor zover deze ruimten niet gebruikt worden voor bewoning, teneinde de in de eerste paragraaf vernoemde personen in staat te stellen de naleving van de verplichtingen van huidig Samenwerkingsakkoord en de Verordening (EU) 2023/1542 te controleren. Als ruimten waar een activiteit wordt uitgeoefend, moeten onder meer worden beschouwd burelen, fabrieken, werkplaatsen, winkels, garages en terreinen die als fabriek, werkplaats of opslagplaats gebruikt worden

Als deze verrichtingen de kenmerken van een huiszoeking dragen, mogen ze alleen worden uitgevoerd op voorwaarde dat de onderzoeksrechter daarvoor een machtiging heeft verstrekt.

Art. 38. § 1. De producent die zijn inzamel- en verwerkingsdoelstellingen niet behaalt en die zijn Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid alsnog moet overdragen aan een beheersorganisme, zoals voorzien in artikel 10, § 2, en die nalaat dit te doen binnen een termijn van 3 maanden nadat de vaststelling door het Beslissingsorgaan UPV van het niet behalen van deze doelstellingen aan hem werd ter kennis gebracht, wordt gestraft met een geldboete van duizend tot twee miljoen euro.

§ 2. De producent die zijn verplichtingen niet overeenkomstig artikel 26, § 1, heeft toevertrouwd aan een collectief organisme en die niet overeenkomstig artikel 22, op individuele basis uitvoering geeft aan zijn Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid, wordt gestraft met een geldboete van duizend tot twee miljoen euro.

Boek IV – Eindbepalingen en verwerking van persoonsgegevens

Art. 39. Het Beslissingsorgaan UPV van de Interregionale Commissie voor de UPV:

1° keurt, samen met het Beslissingsorgaan Verpakkingen van de Interregionale Commissie voor de UPV, het jaarlijkse begrotingsvoorstel aan de Gewestregeringen goed;

2° keurt, samen met het Beslissingsorgaan Verpakkingen van de Interregionale Commissie voor de UPV, het jaarlijkse werkprogramma van het Permanent Secretariaat, de functieomschrijving en de jaarlijkse doelstellingen voor de Directeur en de diensthoofden van het Permanent Secretariaat goed en staat, samen met het Beslissingsorgaan Verpakkingen van de Interregionale Commissie voor de UPV, in voor de jaarlijkse evaluatie van de Directeur en de diensthoofden van het Permanent Secretariaat;

3° bepaalt, samen met het Beslissingsorgaan Verpakkingen van de Interregionale Commissie voor de UPV, het organogram en de regels van interne werking van de Interregionale Commissie voor de UPV;

4° keurt de wijze waarop de producent die geen beheersorganisme of collectief organisme gelast heeft met de uitvoering van zijn Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid, zijn verplichtingen vervult, goed;

5° geeft advies over het model van toetredingsovereenkomst tussen de producent en het beheersorganisme;

6° controleert de erkenningsaanvragen die door de beheersorganismen en de collectieve organismen worden ingediend in het kader van artikel 9, § 7 en van artikel 27, § 1, en ziet toe op de uitvoering van de erkenningen die het verleent;

7° geeft advies over het financieel plan van de beheersorganismen;

8° informeert de Gewesten over het al dan niet van toepassing zijn van de heffingen zoals bepaald in artikel 13 en 14;

9° maakt de namen van de betrokken overheidsinstanties bekend die kosten dragen ten gevolge van zwerfvuil, alsook de voor elk van deze instanties te dekken kosten en alle andere relevante indicatoren;

10° stelt de formulieren op zoals voorzien in artikel 27, § 2;

11° geeft uitvoering aan alle andere taken die haar in dit Samenwerkingsakkoord worden opgelegd.

Art. 40. Binnen de twee jaar volgend op de inwerkingtreding van huidig Samenwerkingsakkoord, realiseert het Beslissingsorgaan UPV van de Interregionale Commissie voor de UPV een evaluatie van het gehele systeem, met name met de bedoeling om een mogelijke evolutie toe te laten en om het voortzetten van een gemeenschappelijk systeem op het volledige Belgische grondgebied toe te laten.

Het gemeenschappelijk systeem is gebaseerd op een model waarbij de betrokken publieke en private partijen, elk vanuit hun eigen rol en bevoegdheden, samenwerken aan de algemene doelstelling inzake openbare netheid.

Art. 41. In het kader van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid die wordt ingesteld door dit Samenwerkingsakkoord en de Verordening (EU) 2023/1542, zijn de Gewestregeringen, samen optredend door middel van een uitvoerend samenwerkingsakkoord, voor zover zij redelijk, doeltreffend en proportioneel handelen, gemachtigd om eenduidig de rollen en verantwoordelijkheden te bepalen van de producenten, de beheersorganismen en de collectieve organismen, de tussenhandelaars en eindverkopers, de publieke of private operatoren voor het beheer van afvalstoffen, de lokale autoriteiten en, desgevallend, de operatoren voor het hergebruik en de voorbereiding met het oog op hergebruik en de bedrijven van de sociale en de solidaire economie.

Het bepalen van de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken actoren moet tot doel hebben een goede uitvoering van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid mogelijk te maken en kan betrekking hebben op:

- de modaliteiten van inzameling en terugname van de betrokken afvalstoffen;
- de samenwerking tussen de producenten en de publiekrechtelijke rechtspersonen die territoriaal bevoegd zijn voor huishoudelijke afvalstoffen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de publiekrechtelijke rechtspersonen zorgen voor de gratis inzameling van de betrokken huishoudelijke afvalstoffen en de producenten daarvoor een billijke vergoeding moeten betalen. Hiervan kan afgeweken worden indien andere inzamelkanalen efficiënter en effectiever zijn;
- de rapportering over de eigen activiteiten met de betrokken afvalstoffen;
- de verplichting om mogelijkheden tot herstel, hergebruik en hoogwaardige verwerking van de betrokken afvalstoffen bij de inzameling, opslag en transport ervan veilig te stellen en te stimuleren;
- de verplichting om voor houders van de betrokken afvalstoffen informatie te verstrekken over afvalpreventie, hergebruik en voorbereiding voor hergebruik, terugname- en inzamelsystemen en het voorkomen van zwerfvuil;
- het vermelden van de milieubijdrage op de factuur.

Art. 42. De verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de toepassing van dit

Samenwerkingsakkoord is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang, als vermeld in artikel 6, 1, e) van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

De in de artikelen 11, 15, 34 en 37 bedoelde persoonsgegevens worden gebruikt om te controleren of de producent zijn verplichtingen inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid nakomt.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Interregionale Commissie voor de UPV. Deze gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard.

Art. 43. De verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de toepassing van dit Samenwerkingsakkoord is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang, als vermeld in artikel 6, 1, e) van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

De in de artikelen 22, 23 en 25 bedoelde persoonsgegevens worden in het kader van de beoordeling van het individueel beheersplan zwerfvuil gebruikt om de producent die dit plan heeft ingediend, te identificeren.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Interregionale Commissie voor de UPV. Deze gegevens worden bewaard gedurende de geldigheidsduur van het individueel beheersplan zwerfvuil.

Art. 44. De Interregionale Commissie voor de UPV neemt passende maatregelen om aan de betrokkene de informatie te verstrekken als bedoeld in de artikelen 13 en 14 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de mededeling te verstrekken als bedoeld in de artikelen 15 tot en met 22 en artikel 34 van dezelfde verordening met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens voor de in artikel 42 van deze samenwerkingsovereenkomst genoemde doeleinden, in duidelijke en eenvoudige taal, in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm.

Art. 45. Huidig Samenwerkingsakkoord treedt in werking op de dag van de inwerkingtreding van de laatste instemmingsakte.

De artikelen 37 en 38 van huidig Samenwerkingsakkoord zijn slechts van toepassing op een afvalstroom bedoeld in artikel 7, § 1, 1^{ste} lid, van zodra er voor deze afvalstroom een uitvoerend samenwerkingsakkoord, zoals voorzien in artikel 7, § 1, 3^{de} lid, is in werking getreden.

Brussel, 9 februari 2026.

De Minister-President van de Vlaamse Regering,
M. DIEPENDAELE

De Vlaamse Minister van Omgeving en Landbouw,
J. BROUNS

De Minister-President van de Waalse Regering,

A. DOLIMONT

De Waalse Minister van Gezondheid, Leefmilieu, Solidariteit en Sociale Economie,

Y. COPPIETERS

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

R. VERVOORT

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

A. MARON

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C – 2026/002744]

26 MAART 2026. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 12 december 2002 tot vaststelling van de modaliteiten voor herfinanciering van de werkende en coördinerende partners van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris)

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

Gelet op de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende de organisatie en de werking van de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, namelijk artikelen 8, 9, 11 en 12;

Gelet op het besluit van 12 december 2002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de modaliteiten voor herfinanciering van de werkende en coördinerende partners van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling;

Gelet op het non-profitakkoord van 23 juni 2000 tussen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, het College van de Franse Gemeenschapscommissie, het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vertegenwoordigers van de werknemers en van de organiserende overheden,

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 08/01/2026;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting ;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3§ 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd door de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringendheid;

Overwegende dat de uitwerkingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2002 tot vaststelling van de modaliteiten voor herfinanciering van de werkende en coördinerende partners van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, genomen in toepassing van het zogeheten non-profitakkoord, moeten worden verlengd,

Op voorstel van de Minister belast met Tewerkstelling,

Na beraadslaging,

Besluit:

Artikel 1. In artikel 11 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2002 tot vaststelling van de modaliteiten voor herfinanciering van de werkende en coördinerende partners van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, worden de woorden ‘geldt tot 28 februari 2006’ vervangen door de woorden ‘geldt tot 31 december 2026’.

Art. 2. De Minister bevoegd voor Tewerkstelling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 maart 2026.

Voor de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :

De Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
B. DILLIES

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
belast met Tewerkstelling,
L. HUBLET

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C – 2026/002744]

26 MARS 2026. — Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 12 décembre 2002 fixant des modalités de refinancement de partenaires opérateurs et coordinateurs de l'Office Régional Bruxellois de l'Emploi (Actiris)

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office Régional Bruxellois de l'Emploi, notamment les articles 8, 9, 11 et 12 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 fixant des modalités de refinancement de partenaires opérateurs et coordinateurs de l'Office Régional Bruxellois de l'Emploi ;

Vu l'accord du non-marchand du 23 juin 2000 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège de la Commission communautaire française, le Collège de la Commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 08/01/2026 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3§ 1^{er}, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ;

Vu l'urgence ;

Considérant que les effets de l'arrêté du 12 décembre 2002 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les modalités de refinancement des partenaires opérateurs et coordinateurs de l'Orbem, pris en application de l'accord dit du non-marchand, nécessitent d'être prolongés ,

Sur proposition du Ministre chargé de l'Emploi,

Après délibération,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'article 11 de l'arrêté du 12 décembre 2002 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des modalités de refinancement de partenaires opérateurs et coordinateurs de l'Office Régional Bruxellois de l'Emploi, les termes ‘cesse d'être en vigueur le 28 février 2006’ sont remplacés par les termes ‘cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026’.

Art. 2. Le Ministre compétent en matière d'Emploi est chargé de l'application du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 mars 2026.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,
B. DILLIES

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de l'Emploi,
L. HUBLET

ANDERE BESLUITEN — AUTRES ARRETES

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
EN LEEFMILIEU

[C – 2026/002442]

20 MAART 2026. — Ministerieel besluit
tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening

De Minister van Volksgezondheid,

Gelet op de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, artikel 1, derde lid, vervangen bij de wet van 22 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit nr.78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, artikel 37bis, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 2007 tot bepaling van de functie van directeur Medische Hulpverlening en het toepassingsgebied ervan, artikelen 5 en 6, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 januari 2009 tot vaststelling van de modaliteiten voor de kandidaatstelling en de aanwijzing als directeur Medische Hulpverlening;

Gelet op het gunstige advies van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening van de provincie Luxemburg,

Besluit:

Enig artikel. Wordt als directeur Medische Hulpverlening aange-
wezen :

Voor de provincie Luxemburg :

- Gavroy, Benjamin, Habay
- Ries, Etienne, Arlon
- Jobe, Jerome, Beaufays
- Abbou Sanna, Virton
- Beni Victoria, L-Soleuvre
- Grigore, André, Aye
- Otte, Thomas, Etalle
- Delhez, Jeremy, Vaux-sur-Sûre
- Herman, Anne, Etalle
- Paeschen, Quentin, Ferrières,

Brussel, 20 maart 2026.

F. VANDENBROUCKE

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
ET ENVIRONNEMENT

[C – 2026/002442]

20 MARS 2026. — Arrêté ministériel
portant désignation de directeurs de l'Aide médicale

Le Ministre de la Santé publique,

Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, l'article 1^{er} , alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998 ;

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 37bis, inséré par la loi du 10 août 2001 ;

Vu l'arrêté royal du 2 février 2007 définissant la fonction de directeur de l'Aide médicale et son champ d'application, les articles 5 et 6, § 1^{er} ;

Vu l'arrêté ministériel du 5 janvier 2009 fixant les modalités de candidature et de désignation en tant que directeur de l'Aide médicale ;

Vu l'avis favorable de la Commission d'Aide médicale urgente de la province de Luxembourg,

Arrête :

Article unique. Est désigné en tant que directeur de l'Aide médicale :

Pour la province de Luxembourg :

- Gavroy, Benjamin, Habay
- Ries, Etienne, Arlon
- Jobe, Jerome, Beaufays
- Abbou Sanna, Virton
- Beni Victoria, L-Soleuvre
- Grigore, André, Aye
- Otte, Thomas, Etalle
- Delhez, Jeremy, Vaux-sur-Sûre
- Herman, Anne, Etalle
- Paeschen, Quentin, Ferrières,

Bruxelles, le 20 mars 2026.

F. VANDENBROUCKE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C – 2026/002594]

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 12 februari 2026, dat in werking treedt op 30 april 2026 's avonds, wordt de heer Van Iseghem P., rechter in de ondernemingsrechtbank te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van het ambt van voorzitter van de rechtbank van koophandel te Ieper en te Veurne eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 15 maart 2026,

- is de aanwijzing van de heer Detollenaere R., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 mei 2026.
- dat in werking treedt op 31 mei 2026 's avonds, wordt de heer De Mot L., eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

- dat uitwerking heeft sedert 31 augustus 2024 's avonds, wordt aan de heer Péters Ph., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vrederecht van het kanton Sint-Pieters-Woluwe.

- Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C – 2026/002594]

Ordre judiciaire

Par arrêté royal du 12 février 2026, entrant en vigueur le 30 avril 2026 au soir, M. Van Iseghem P., juge au tribunal de l'entreprise de Gand, est admis à la retraite à sa demande.

Il est admis à faire valoir ses droits à la pension et est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions de président du tribunal de commerce d'Ypres et de Furnes.

Par arrêtés royaux du 15 mars 2026,

- la désignation de M. Detollenaere R., juge au tribunal de première instance de Flandre orientale, aux fonctions de juge d'instruction à ce tribunal, est renouvelée pour un terme de cinq ans prenant cours le 1er mai 2026.
- entrant en vigueur le 31 mai 2026 au soir, M. De Mot L., premier avocat général près la cour d'appel d'Anvers, est admis à la retraite.

Il a droit à l'éméritat et est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

- produisant ses effets le 31 août 2024 au soir, est acceptée la démission de M. Péters Ph., de ses fonctions de juge suppléant à la justice paix du canton de Woluwe-Saint-Pierre.

- Il est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

- dat in werking treedt op 31 maart 2026 's avonds, wordt de heer Ghijs P., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

- dat in werking treedt op de dag van de bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*, wordt aan mevr. Van Seghbroeck L., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vrederecht van het kanton Zelzate.

- is de aanwijzing van de heer Van Deun T., substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 20 juni 2026.

- is de aanwijzing van mevr. Reynvoet A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 juli 2026.

- is de machtiging om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan de heer Snoeck Ch., vrederechter van het vijfde kanton Gent, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juni 2026.

Bij koninklijke besluiten van 19 maart 2026,

- wordt mevr. Baix K., vrederechter van het vierde kanton Charleroi, op haar verzoek, gemachtigd om haar ambt te blijven uitoefenen tot dat er is voorzien in de plaats die is opengevallen in haar gerechtcollege en eindigend uiterlijk op 30 november 2026 's avonds.

- dat in werking treedt op 31 maart 2026 's avonds, wordt mevr. Leclercq V., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel en rechter in de strafuitvoeringsrechtbank voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

- Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

- dat in werking treedt op 30 april 2026 's avonds, wordt mevr. Lefèvre H., werkend assessor in strafuitvoeringszaken gespecialiseerd in penitentiaire zaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

- Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

- dat in werking treedt op 31 maart 2026 's avonds, wordt aan de heer Vande Moortel J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vrederecht van het eerste kanton Gent.

- Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

- dat in werking treedt op 30 april 2026 's avonds, wordt aan mevr. El Asjadi L., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen.

- is de machtiging om haar ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, verleend aan mevr. Weymiens G., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, hernieuwd voor een termijn van één jaar met ingang van 1 december 2026.

- dat in werking treedt op 30 april 2026 's avonds, wordt de heer Helsen K., ondervoorzitter en rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Limburg, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

- dat uitwerking heeft sedert 28 februari 2026 's avonds, wordt mevr. Verstringe I., vrederechter van het eerste kanton Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

- Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

- dat in werking treedt op de dag van de bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*, wordt aan de heer Matthijs N., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel.

Bij beschikking van 19 maart 2026 van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, wordt de heer Ossieur S., plaatsvervangend rechter in het vrederecht van het tweede kanton Gent, aangewezen om, vanaf 1 augustus 2026, het ambt van plaatsvervangend vrederechter in het tweede kanton Gent uit te oefenen tot hij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt.

- entrant en vigueur le 31 mars 2026 au soir, M. Ghijs P., président de chambre à la cour d'appel de Gand, est admis à la retraite à sa demande.

Il est admis à faire valoir ses droits à la pension et est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

- entrant en vigueur à la date de publication au *Moniteur belge*, est acceptée, à sa demande, la démission honorable de Mme Van Seghbroeck L., de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de Zelzate.

- la désignation de M. Van Deun T., substitut du procureur du Roi près le parquet d'Anvers, aux fonctions de premier substitut du procureur du Roi près ce parquet, est renouvelée pour un terme de trois ans prenant cours le 20 juin 2026.

- la désignation de Mme Reynvoet A., juge au tribunal de première instance de Flandre occidentale, aux fonctions de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse à ce tribunal, est renouvelée pour un terme de deux ans prenant cours le 1er juillet 2026.

- l'autorisation de continuer à exercer ses fonctions après avoir atteint l'âge de soixante-sept ans, accordée à M. Snoeck Ch., juge de paix du cinquième canton de Gand, est renouvelée pour un terme d'un an prenant cours le 1er juin 2026.

Par arrêtés royaux du 19 mars 2026,

- Mme Baix K., juge de paix du quatrième canton de Charleroi, est autorisée, à sa demande, à continuer à exercer ses fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à la place rendue vacante au sein de sa juridiction et, au plus tard le 30 novembre 2026 au soir.

- entrant en vigueur le 31 mars 2026 au soir, Mme Leclercq V., juge au tribunal de première instance francophone de Bruxelles et juge au tribunal de l'application des peines pour le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, est admise à la retraite à sa demande.

Elle est admise à faire valoir ses droits à la pension et est autorisée à porter le titre honorifique de ses fonctions.

- entrant en vigueur le 30 avril 2026 au soir, Mme Lefèvre H., assesseur effectif en application des peines, spécialisé en matière pénitentiaire, pour le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, est admise à la retraite à sa demande.

Elle est admise à faire valoir ses droits à la pension et est autorisée à porter le titre honorifique de ses fonctions.

- entrant en vigueur le 31 mars 2026 au soir, est acceptée la démission de M. Vande Moortel J., de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du premier canton de Gand.

- Il est autorisé à porter le titre honorifique de fonctions.

- entrant en vigueur le 30 avril 2026 au soir, est acceptée, à sa demande, la démission de Mme El Asjadi L., de ses fonctions de substitut du procureur du Roi près le parquet de Flandre orientale.

- l'autorisation de continuer à exercer ses fonctions après avoir atteint l'âge de soixante-sept ans, accordée à Mme Weymiens G., vice-président au tribunal de première instance de Flandre occidentale, est renouvelée pour un terme d'un an prenant cours le 1er décembre 2026.

- entrant en vigueur le 30 avril 2026 au soir, M. Helsen K., vice-président et juge au tribunal de la famille et de la jeunesse au tribunal de première instance du Limbourg, est admis à la retraite à sa demande.

Il est admis à faire valoir ses droits à la pension et est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

- produisant ses effets le 28 février 2026 au soir, Mme Verstringe I., juge de paix du premier canton d'Anvers, est admise à la retraite à sa demande.

Elle est admise à faire valoir ses droits à la pension et est autorisée à porter le titre honorifique de ses fonctions.

- entrant en vigueur à la date de publication au *Moniteur belge*, est acceptée, à sa demande, la démission honorable de M. Matthijs N., de ses fonctions de conseiller suppléant à la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 19 mars 2026 du président des juges de paix et des juges au tribunal de police de l'arrondissement judiciaire de Flandre orientale, M. Ossieur S., juge suppléant à la justice de paix du deuxième canton de Gand, est désigné pour exercer, à partir du 1er août 2026, les fonctions de juge de paix suppléant dans le deuxième canton de Gand, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 70 ans.

Bij beschikking van 23 maart 2026 van de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, is het adjunct-mandaat van mevr. Seressia G., ondervoorzitter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 22 mei 2026.

Bij beschikking van 24 maart 2026 van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, wordt de heer Lambert L., plaatsvervangend rechter in het vrederecht van het tweede kanton Kortrijk, aangewezen om het ambt van plaatsvervangend vrederechter in dit kanton verder uit te oefenen tot hij de leeftijd van 72 jaar heeft bereikt, voor een termijn van één jaar met ingang van 26 mei 2026.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - <http://www.raadvst-consetat.be/>).

Par ordonnance du 23 mars 2026 du président du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, le mandat adjoint de Mme Seressia G., vice-président à ce tribunal, est renouvelé pour un terme de trois ans prenant cours le 22 mai 2026.

Par ordonnance du 24 mars 2026 du président des juges de paix et des juges au tribunal de police de l'arrondissement judiciaire de Flandre occidentale, M. Lambert L., juge suppléant à la justice de paix du deuxième canton de Courtrai, est désigné pour continuer à exercer les fonctions de juge de paix suppléant dans ce canton jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 72 ans, pour un terme d'un an prenant cours le 26 mai 2026.

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat endéans les soixante jours après cette publication. La requête en annulation est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique (voir à cet effet la rubrique "e-Procédure" sur le site Internet du Conseil d'Etat - <http://www.raadvst-consetat.be/>).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C – 2026/002714]

Rechterlijke Orde

Erratum:

In het *Belgisch Staatsblad* van 13 maart 2026, bladzijde 14647, lijnen 1 tot 5, dient men te lezen: "Bij koninklijk besluit van 27 januari 2026, in werking tredend op 31 mei 2026 's avonds, is de heer. Baillien M., secretaris bij het parket Limburg, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren."

Erratum:

In het *Belgisch Staatsblad* van 13 maart 2026, bladzijde 14648, lijnen 20 tot 25, dient men te lezen: "Bij koninklijk besluit van 31 januari 2026 wordt de heer Petitjean P-A. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 6 november 2025."

Bij koninklijk besluit van 22 februari 2026, in werking tredend op 31 juli 2026 's avonds, is mevr. De Clerck M., griffier bij het arbeidshof te Gent, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 februari 2026, in werking tredend op 30 juni 2026 's avonds, is de heer Vermeren J., griffier bij het arbeidshof te Gent, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 december 2026, in werking tredend op 30 april 2026 's avonds, is mevr. Leppens K., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C – 2026/002714]

Ordre judiciaire

Erratum :

Au *Moniteur belge* du 13 mars 2026, page 14647, lignes 1 à 5, il convient de lire : « Par arrêté royal du 27 janvier 2026, entrant en vigueur le 31 mai 2026 au soir, M. Baillien M., secrétaire au parquet du Limbourg, est admis à la retraite à sa demande. L'intéressé est admis à faire valoir ses droits à la pension et est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions. »

Erratum:

Au *Moniteur belge* du 13 mars 2026, page 14648, lignes 20 à 25, il convient de lire: « Par arrêté royal du 31 janvier 2026, est nommé à titre définitif dans la classe A1 avec le titre d'attaché au service d'appui commun auprès du Collège des procureurs-généraux et auprès du Collège du ministère public, M. Petitjean P-A. Le présent arrêté produit ses effets le 6 novembre 2025.»

Par arrêté royal du 22 février 2026, entrant en vigueur le 31 juillet 2026 au soir, Mme De Clerck M., greffier à la cour du travail de Gand, est admise à la retraite à sa demande.

L'intéressée est admise à faire valoir ses droits à la pension et est autorisée à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 22 février 2026, entrant en vigueur le 30 juin 2026 au soir, M. Vermeren J., greffier à la cour du travail de Gand, est admis à la retraite à sa demande.

L'intéressé est admis à faire valoir ses droits à la pension et est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 12 décembre 2026, entrant en vigueur le 30 avril 2026 au soir, Mme Leppens K., greffier au tribunal de première instance d'Anvers est admise à la retraite à sa demande.

L'intéressée est admise à faire valoir ses droits à la pension et est autorisée à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Bij koninklijk besluit van 2 maart 2026, in werking tredend op 30 april 2026 's avonds, is mevr. Branteghem B., griffier-hoofd van dienst in de klasse A2 bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2026, in werking tredend op 30 september 2026 's avonds, is mevr. Rosquin I., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Limburg, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 maart 2026, in werking tredend op 30 juni 2026 's avonds, is de heer Robe D., ere-hoofdgriffier in de klasse A3 van de rechtbank van eerste aanleg Namen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 maart 2026, in werking tredend op 30 april 2026 's avonds, is mevr. Trussart A. griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Namen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2026 is tijdelijk een einde gesteld aan de functies van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen van de heer Plas S.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 januari 2026 's avonds

Betrokkene mag zijn aanspraak op tijdelijk vroegtijdig pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2026, in werking tredend op 31 augustus 2026 's avonds, is mevr. Van den Broeck E., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 maart 2026, in werking tredend op 30 april 2026 's avonds, is mevr. De Weer V., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 maart 2026, in werking tredend op 30 november 2026 's avonds, is mevr. De Bock M., ere-hoofdgriffier bij de arbeidsrechtbank Gent, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 maart 2026, in werking tredend op 31 juli 2026 's avonds, is de heer Debooser B., griffier bij de arbeidsrechtbank Gent, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 maart 2026, in werking tredend op 30 april 2026 's avonds, is de heer Dal P., ere-hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank Henegouwen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Par arrêté royal du 2 mars 2026, entrant en vigueur le 30 avril 2026 au soir, Mme Branteghem B., greffier-chef de service dans la classe A2 au tribunal de première instance du Hainaut, est admise à la retraite à sa demande.

L'intéressée est admise à faire valoir ses droits à la pension.

Par arrêté royal du 1^{er} mars 2026, entrant en vigueur le 30 septembre 2026 au soir, Mme Rosquin I., greffier au tribunal de première instance du Limbourg, est admise à la retraite à sa demande.

L'intéressée est admise à faire valoir ses droits à la pension et est autorisée à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 19 mars 2026, entrant en vigueur le 30 juin 2026 au soir, M. Robe D., greffier en chef honoraire dans la classe A3 du tribunal de première instance de Namur, est admis à la retraite à sa demande.

L'intéressé est admis à faire valoir ses droits à la pension et est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 15 mars 2026, entrant en vigueur le 30 avril 2026 au soir, Mme Trussart A., greffier au tribunal de première instance de Namur, est admise à la retraite à sa demande.

L'intéressée est admise à faire valoir ses droits à la pension et est autorisée à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 1^{er} mars 2026 est mis fin temporaire aux fonctions de greffier au tribunal du première instance de Flandre orientale de M. Plas S.

Le présent arrêté produit ses effets le 31 janvier 2026 au soir.

L'intéressé est admis à faire valoir ses droits à la pension prématurée temporaire.

Par arrêté royal du 1 mars 2026, entrant en vigueur le 31 août 2026 au soir, Mme Van den Broeck E., greffier au tribunal de première instance de Flandre orientale, est admise à la retraite à sa demande.

L'intéressée est admise à faire valoir ses droits à la pension et est autorisée à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 2 mars 2026, entrant en vigueur le 30 avril 2026 au soir, Mme De Weer V., greffier au tribunal de première instance de Flandre occidentale, est admise à la retraite à sa demande.

L'intéressée est admise à faire valoir ses droits à la pension et est autorisée à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 8 mars 2026, entrant en vigueur le 30 novembre 2026 au soir, Mme De Bock M., greffier en chef honoraire au tribunal du travail de Gand, est admise à la retraite à sa demande.

L'intéressée est admise à faire valoir ses droits à la pension et est autorisée à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 8 mars 2026, entrant en vigueur le 31 juillet 2026 au soir, M. Debooser B., greffier au tribunal du travail de Gand, est admis à la retraite à sa demande.

L'intéressé est admis à faire valoir ses droits à la pension et est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 8 mars 2026, entrant en vigueur le 30 avril 2026 au soir, M. Dal P., greffier en chef honoraire du tribunal du travail du Hainaut, est admis à la retraite à sa demande.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2026, uitwerking hebbend met ingang van 28 februari 2026 's avonds, is mevr. Mellaerts A., griffier-hoofd van dienst in de klasse A2 bij de politierechtbank Henegouwen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 maart 2026, in werking tredend op 6 juni 2026 's avonds, is de heer Thys K., ere-hoofdgriffier in de klasse A2 bij de vrederechten van het arrondissement Antwerpen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is zijn vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 december 2025, in werking tredend op 31 augustus 2026 's avonds, is de heer Van Gasse J., ere-hoofdgriffier in de klasse A2 bij de vrederechten van het arrondissement Antwerpen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 maart 2026, in werking tredend op 30 april 2026 's avonds, is de heer De Bondt G. griffier bij de vrederechten van het arrondissement Antwerpen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2026, in werking tredend op 30 april 2026 's avonds, is mevr. Cox N., griffier bij de vrederechten van het arrondissement Limburg, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2026, in werking tredend op 30 april 2026 's avonds, is heer Charlier L., ere[00e2][0080][0091]hoofdgriffier in de klasse A2 van de vrederechten en de politierechtbank van het arrondissement Luik, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 maart 2026, in werking tredend op 31 augustus 2026 's avonds, is mevr. Simon M., ere[00e2][0080][0091]hoofdgriffier in de klasse A2 van de vrederechten van het arrondissement Luik, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 maart 2026, in werking tredend op 31 oktober 2026 's avonds, is mevr. Cavallari D., griffier bij de vrederechten van het arrondissement Luik, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

L'intéressé est admis à faire valoir ses droits à la pension et est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 1^{er} mars 2026, produisant ses effets le 28 février 2026 au soir, Mme Mellaerts A., greffier-chef de service dans la classe A2 au tribunal de police du Hainaut, est admise à la retraite à sa demande.

L'intéressée est admise à faire valoir ses droits à la pension et est autorisée à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 2 mars 2026, entrant en vigueur le 6 juin 2026 au soir, M. Thys K., greffier en chef honoraire dans la classe A2 aux justices de paix de l'arrondissement d'Anvers, est admis à la retraite à sa demande.

L'intéressé est admis à faire valoir ses droits à la pension et est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 18 décembre 2025, entrant en vigueur le 31 août 2026 au soir, M. Van Gasse J. greffier en chef honoraire dans la classe A2 aux justices de paix de l'arrondissement d'Anvers, est admis à la retraite à sa demande.

L'intéressé est admis à faire valoir ses droits à la pension et est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 19 mars 2026, entrant en vigueur le 30 avril 2026 au soir, M. De Bondt G., greffier aux justices de paix de l'arrondissement d'Anvers, est admis à la retraite à sa demande.

L'intéressé est admis à faire valoir ses droits à la pension et est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 1^{er} mars 2026, entrant en vigueur le 30 avril 2026 au soir, Mme Cox N., greffier aux justices de paix de l'arrondissement du Limbourg est admise à la retraite à sa demande.

L'intéressée est admise à faire valoir ses droits à la pension et est autorisée à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 1^{er} mars 2026, entrant en vigueur le 30 avril 2026 au soir, M. Charlier L., greffier en chef honoraire dans la classe A2 aux justices de paix et du tribunal de police de l'arrondissement de Liège, est admis à la retraite à sa demande.

L'intéressé est admis à faire valoir ses droits à la pension et est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 15 mars 2026, entrant en vigueur le 31 août 2026 au soir, Mme Simon M., greffier en chef honoraire dans la classe A2 des justices de paix de l'arrondissement de Liège, est admise à la retraite à sa demande.

L'intéressée est admise à faire valoir ses droits à la pension et est autorisée à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 15 mars 2026, entrant en vigueur 31 octobre 2026 au soir, Mme Cavallari D., greffier aux justices de paix de l'arrondissement de Liège, est admise à la retraite à sa demande.

L'intéressée est admise à faire valoir ses droits à la pension et est autorisée à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Bij koninklijk besluit van 19 maart 2026, in werking tredend op 30 april 2026 's avonds, is de heer De Veirman C., ere-hoofdgriffier in de klasse A2 bij de vrederechten van het arrondissement Oost-Vlaanderen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 maart 2026, in werking tredend op 5 juni 2026 's avonds, is de heer Van Cauwenberghe G., griffier bij de vrederechten van het arrondissement Oost-Vlaanderen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Bij koninklijk besluit van 2 maart 2026, in werking tredend op 30 april 2026 's avonds, is de heer Noels E., secretaris bij het parket Antwerpen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 maart 2026, in werking tredend op 31 oktober 2026 's avonds, is mevr. Verbeeck N., griffier bij de bestendige krijgsraad, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 maart 2026, is aan de heer Poppe D., griffier bij het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 29 januari 2026 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 15 maart 2026, is aan mevr. Bekaï M., griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 28 februari 2026's avonds.

Bij koninklijk besluit van 15 maart 2026 wordt de heer De Nève J. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 12 februari 2026.

Bij koninklijk besluit van 15 maart 2026 wordt mevr. Hubain V. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 6 januari 2026.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2026 wordt de heer Benedito J. definitief benoemd in de graad van griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 16 december 2025.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2026 wordt mevr. Boteke J. definitief benoemd in de graad van griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 17 januari 2026.

Par arrêté royal du 19 mars 2026, entrant en vigueur le 30 avril 2026 au soir, M. De Veirman C., greffier en chef honoraire dans la classe A2 aux justices de paix de Flandre orientale, est admis à la retraite à sa demande.

L'intéressé est admis à faire valoir ses droits à la pension et est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 15 mars 2026, entrant en vigueur le 5 juin 2026 au soir, M. Van Cauwenberghe G., greffier aux justices de paix l'arrondissement de Flandre orientale, est admis à la retraite à sa demande.

Par arrêté royal du 2 mars 2026, entrant en vigueur le 30 avril 2026 au soir, M. Noels E., secrétaire au parquet d'Anvers, est admis à la retraite à sa demande.

L'intéressé est admis à faire valoir ses droits à la pension et est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 19 mars 2026, entrant en vigueur 31 octobre 2026 au soir, Mme Verbeeck N., greffier au conseil de guerre permanent, est admise à la retraite à sa demande.

L'intéressée est admise à faire valoir ses droits à la pension et est autorisée à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 15 mars 2026, est accepté à sa demande, la démission de M. Poppe D., greffier à la cour d'appel de Bruxelles.

Le présent arrêté produit ses effets le 29 janvier 2026 au soir.

Par arrêté royal du 15 mars 2026, est acceptée à sa demande, la démission de Mme Bekaï M., stagiaire dans le grade de greffier au tribunal de première instance francophone de Bruxelles.

Le présent arrêté produit ses effets 28 février 2026 au soir.

Par arrêté royal du 15 mars 2026, est nommé à titre définitif dans la classe A1 avec le titre de référendaire dans le ressort de la cour d'appel de Mons, M. De Nève J.

Le présent arrêté produit ses effets le 12 février 2026.

Par arrêté royal du 15 mars 2026, est nommée à titre définitif dans la classe A1 avec le titre de référendaire dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, Mme Hubain V.

Le présent arrêté produit ses effets le 6 janvier 2026.

Par arrêté royal 1^{er} mars 2026, est nommé à titre définitif dans le grade de greffier au tribunal de première instance francophone de Bruxelles, M. Benedito J.

Le présent arrêté produit ses effets le 16 décembre 2025.

Par arrêté royal 1^{er} mars 2026, est nommée à titre définitif dans le grade de greffier au tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Mme Botoke J.

Le présent arrêté produit ses effets le 17 janvier 2026.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2026 wordt mevr. Coudyser A. definitief benoemd in de graad van griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 16 december 2025.

Bij koninklijk besluit van 15 maart 2026 wordt mevr. Apkaéva K. definitief benoemd in de graad van griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 6 januari 2026.

Bij koninklijk besluit van 19 maart 2026 wordt mevr. Cornet C. definitief benoemd in de graad van griffier bij rechtbank van eerste aanleg Luik.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 19 november 2025.

Bij koninklijk besluit van 15 maart 2026 wordt mevr. Carbonetti D. definitief benoemd in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Namen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 17 februari 2026.

Bij koninklijk besluit van 15 maart 2026 wordt mevr. Pauwels L. definitief benoemd in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 7 januari 2026.

Bij koninklijk besluit van 15 maart 2026 wordt de heer Pircak C. definitief benoemd in de graad van griffier bij de Franstalige ondernemingsrechtbank Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 6 januari 2026.

Bij koninklijk besluit van 15 maart 2026 wordt de heer Vuylsteke I. definitief benoemd in de klasse A2 met de titel van attaché bij de gemeenschappelijke steundienst bij het College van hoven en rechtbanken.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang op 6 januari 2026.

Bij koninklijk besluit van 12 februari 2026 wordt mevrouw David E. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij het federaal parket.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang op 14 januari 2026.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2026 wordt mevrouw Vanoverschelde Y. definitief benoemd in de klasse A2 met de titel van attaché bij het federaal parket.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang op 20 januari 2026.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2026 wordt mevr. Kirkaç D. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 29 januari 2026.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2026 wordt mevr. Van haesendonck M. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 2 januari 2026.

Par arrêté royal du 1^{er} mars 2026, est nommée à titre définitif dans le grade de greffier au tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Mme Coudyser A.

Le présent arrêté produit ses effets le 16 décembre 2025.

Par arrêté royal du 15 mars 2026 est nommée à titre définitif dans le grade de greffier au tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Mme Apkaéva K.

Le présent arrêté produit ses effets le 6 janvier 2026.

Par arrêté royal du 19 mars 2026, est nommée à titre définitif dans le grade de greffier au tribunal de première instance de Liège, Mme Cornet C.

Le présent arrêté produit ses effets le 19 novembre 2025.

Par arrêté royal 15 mars 2026, est nommée à titre définitif dans le grade de greffier au tribunal de première instance de Namur, Mme Carbonetti D.

Le présent arrêté produit ses effets le 17 février 2026.

Par arrêté royal du 15 mars 2026, est nommée à titre définitif dans le grade de greffier au tribunal de première instance de Flandre Occidentale, Mme. Pauwels L.

Le présent arrêté produit ses effets le 7 janvier 2026.

Par arrêté royal du 15 mars 2026, M. Pircak C. est nommé à titre définitif dans le grade de greffier au tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Le présent arrêté produit ses effets le 6 janvier 2026.

Par arrêté royal du 15 mars 2026 est nommé à titre définitif dans la classe A2 avec le titre d'attaché au service d'appui commun auprès du Collège des cours et tribunaux, M. Vuylsteke I.

Le présent arrêté produit ses effets le 6 janvier 2026.

Par arrêté royal du 12 février 2026 est nommée à titre définitif dans la classe A1 avec le titre d'attaché au parquet fédéral, Mme David E.

Le présent arrêté produit ses effets le 14 janvier 2026.

Par arrêté royal du 1^{er} mars 2026 est nommée à titre définitif dans la classe A2 avec le titre d'attaché au parquet fédéral, Mme Vanoverschelde Y.

Le présent arrêté produit ses effets le 20 janvier 2026.

Par arrêté royal du 1^{er} mars 2026, est nommée à titre définitif dans la classe A1 avec le titre de juriste de parquet dans le ressort de la cour d'appel d'Anvers, Mme Kirkaç D.

Le présent arrêté produit ses effets le 29 janvier 2026.

Par arrêté royal du 1^{er} mars 2026, est nommée à titre définitif dans la classe A1 avec le titre de juriste de parquet dans le ressort de la cour d'appel d'Anvers, Mme Van haesendonck M.

Le présent arrêté produit ses effets le 2 janvier 2026.

Bij koninklijk besluit van 19 maart 2026 wordt mevr. De Wannemaeker H. definitief benoemd in de graad van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 12 februari 2026.

Bij koninklijk besluit van 2 maart 2026 wordt mevr. Raymaker E. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang op 18 december 2025.

Bij koninklijk besluit van 12 februari 2026 wordt mevr. Albrecht F. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang op 6 januari 2026.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2026 wordt de heer Cornelis M. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang op 6 januari 2026.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2026 wordt de heer Libertiaux G. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 4 december 2025.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2026 wordt mevr. Maes L. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 januari 2026.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2026 wordt de heer Stubbe P. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 8 januari 2026.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2026 wordt mevr. Winters H. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 januari 2026.

Bij koninklijk besluit van 2 maart 2026 wordt mevr. Van Laer M. definitief benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 7 oktober 2025.

Bij koninklijk besluit van 15 maart 2026 wordt machtiging verleend aan mevr. Knoops S. tot het verrichten van lesopdrachten aan de Universiteit Antwerpen en aan de Karel de Grote Hogeschool voor het academiejaar 2025-2026.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State,

Par arrêté royal du 19 mars 2026, est nommée à titre définitif dans le grade de juriste de parquet dans le ressort de la cour d'appel de Mons, Mme De Wannemaeker H.

Le présent arrêté produit ses effets le 12 février 2026.

Par arrêté royal du 2 mars 2026, est nommée à titre définitif dans la classe A1 avec le titre de juriste de parquet dans le ressort de la cour d'appel de Mons, Mme Raymaker E.

Le présent arrêté produit ses effets le 18 décembre 2025.

Par arrêté royal du 12 février 2026 est nommée à titre définitif dans la classe A1 avec le titre de juriste de parquet dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, Mme Albrecht F.

Le présent arrêté produit ses effets le 6 janvier 2026.

Par arrêté royal du 1^{er} mars 2026 est nommé à titre définitif dans la classe A1 avec le titre de juriste de parquet dans le ressort de la cour d'appel de Gand, M. Cornelis M.

Le présent arrêté produit ses effets le 6 janvier 2026.

Par arrêté royal du 1^{er} mars 2026, est nommé à titre définitif dans la classe A1 avec le titre d'attaché au service d'appui commun auprès du Collège des procureurs-généraux et auprès du Collège du ministère public, M. Libertiaux G.

Le présent arrêté produit ses effets le 4 décembre 2025.

Par arrêté royal du 1^{er} mars 2026, est nommée à titre définitif dans la classe A1 avec le titre d'attaché au service d'appui commun auprès du Collège des procureurs généraux et auprès du Collège du ministère public, Mme Maes L.

Le présent arrêté produit ses effets le 15 janvier 2026.

Par arrêté royal du 1^{er} mars 2026, est nommé à titre définitif dans la classe A1 avec le titre d'attaché au service d'appui commun auprès du Collège des procureurs-généraux et auprès du Collège du ministère public, M. Stubbe P.

Le présent arrêté produit ses effets le 8 janvier 2026.

Par arrêté royal du 1^{er} mars 2026, est nommée à titre définitif dans la classe A1 avec le titre d'attaché au service d'appui commun auprès du Collège des procureurs généraux et auprès du Collège du ministère public, Mme Winters H.

Le présent arrêté produit ses effets le 15 janvier 2026.

Par arrêté royal du 2 mars 2026, est nommée à titre définitif dans la classe A1 avec le titre d'attaché, Mme Van Laer M.

Le présent arrêté produit ses effets le 7 octobre 2025.

Par arrêté royal du 15 mars 2026 est accordée à Mme Knoops S. d'effectuer des missions d'enseignement à l'Université d'Anvers et à l'Haute école Karel de Grote pour l'année académique 2025-2026.

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat endéans les soixante jours après cette publication. La requête en annulation est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la

Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - <http://www.raadvst-consetat.be/>).

procédure électronique (voir à cet effet la rubrique "e-Procédure" sur le site Internet du Conseil d'Etat - <http://www.raadvst-consetat.be/>).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C – 2026/002727]

Notariaat

Bij koninklijk besluit van 28 april 2025, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Van Steenkiste L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Sint-Lambrechts-Woluwe.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2025, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Vanhencxthoven W., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Herentals.

Bij koninklijk besluit van 31 oktober 2025, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger, is aan mevr. Breyne M., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Ieper.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 30 maart 2026, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke moet gebeuren binnen de twee maanden vanaf heden:

- is mevr. Saenen L., master in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het kanton Deurne), benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats wordt gevestigd te Antwerpen (grondgebied van het kanton Deurne).

- is mevr. Schaeken A., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Herentals, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats wordt gevestigd te Herentals.

- is mevr. Van Steenkiste K., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Sint-Lambrechts-Woluwe, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats wordt gevestigd te Sint-Lambrechts-Woluwe.

- is mevr. De Brabandere C., master in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Ieper, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.

De standplaats is gevestigd te Ieper.

Bij ministeriële besluiten van 17 maart 2026,

- is het verzoek tot uitbreiding van de associatie "VAN BOCKRIJCK DANIEL EN GILLES" ter standplaats Lint van de heren Van Bockrijck D. en Van Bockrijck G., notarissen ter standplaats Lint, met de heer Engels A., kandidaat-notaris, om de associatie "Van Bockrijck & Engels", ter standplaats Lint te vormen, goedgekeurd.

De heer Engels A. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Lint.

Dit besluit treedt in werking op datum van de eedaflegging van de heer Engels A. als geassocieerd notaris ter standplaats Lint.

- is het verzoek tot associatie van mevr. Szabó A.-M., notaris ter standplaats Turnhout, en van de heer Agten J., kandidaat-notaris, om de associatie "Szabó notarissen", ter standplaats Turnhout te vormen, goedgekeurd.

De heer Dupont T. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Turnhout.

Dit besluit treedt in werking op datum van de eedaflegging van de heer Dupont T. als geassocieerd notaris ter standplaats Turnhout.

- is het verzoek van de heren Cloet J. en Vanhout N., notarissen ter standplaats Peer, en van de heer Agten J., kandidaat-notaris, tot aanstelling van deze laatste als toegevoegd notaris in het betrokken kantoor ter standplaats Peer, goedgekeurd.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C – 2026/002727]

Notariat

Par arrêté royal du 28 avril 2025, entrant en vigueur à la date de la prestation de serment de son successeur, est acceptée, à sa demande, la démission de M. Van Steenkiste L. de ses fonctions de notaire à la résidence de Woluwe-Saint-Lambert.

Il est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 1^{er} octobre 2025, entrant en vigueur à la date de la prestation de serment de son successeur, est acceptée, à sa demande, la démission de M. Vanhencxthoven W. de ses fonctions de notaire à la résidence de Herentals.

Par arrêté royal du 31 octobre 2025, entrant en vigueur à la date de la prestation de serment de son successeur, est acceptée, à sa demande, la démission de Mme Breyne M. de ses fonctions de notaire à la résidence d'Ypres.

Elle est autorisée à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêtés royaux du 30 mars 2026, entrant en vigueur à la date de la prestation de serment laquelle doit intervenir dans les deux mois à partir de ce jour :

- Mme Saenen L., titulaire d'un master en droit, notaire associée à la résidence d'Anvers (territoire du canton de Deurne), est nommée notaire dans l'arrondissement judiciaire d'Anvers.

La résidence est fixée à Anvers (territoire du canton de Deurne).

- Mme Schaeken A., licenciée en droit, notaire associée à la résidence de Herentals, est nommée notaire dans l'arrondissement judiciaire d'Anvers.

La résidence est fixée à Herentals.

- Mme Van Steenkiste K., licenciée en droit, notaire associée à la résidence de Woluwe-Saint-Lambert, est nommée notaire dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

La résidence est fixée à Woluwe-Saint-Lambert.

- Mme De Brabandere C., titulaire d'un master en droit, notaire associée à la résidence d'Ypres, est nommée notaire dans l'arrondissement judiciaire de Flandre occidentale.

La résidence est fixée à Ypres.

Par arrêtés ministériels du 17 mars 2026,

- la demande d'extension de l'association «VAN BOCKRIJCK DANIEL EN GILLES», à la résidence de Lint, de MM. Van Bockrijck D. et Van Bockrijck G., notaires à la résidence de Lint, avec M. Engels A., candidat-notaire, pour former l'association «Van Bockrijck & Engels» est approuvée.

M. Engels A. est affecté en qualité de notaire associé à la résidence de Lint.

Cet arrêté entre en vigueur à la date de la prestation de serment de M. Engels A. comme notaire associé à la résidence de Lint.

- la demande d'association de Mme Szabó A.-M., notaire à la résidence de Turnhout, et de M. Dupont T., candidat-notaire, pour former l'association «Szabó notarissen» à la résidence de Turnhout, est approuvée.

M. Dupont T. est affecté en qualité de notaire associé à la résidence de Turnhout.

Cet arrêté entre en vigueur à la date de la prestation de serment de M. Dupont T. comme notaire associé à la résidence de Turnhout.

- la demande de MM. Cloet J. et Vanhout N., notaires à la résidence de Peer, et de M. Agten J., candidat-notaire, afin de désigner ce dernier comme notaire adjoint au sein de l'étude concernée, à la résidence de Peer est approuvée.

De heer Agten J. is aangesteld als toegevoegd notaris ter standplaats Peer.

Dit besluit treedt in werking op datum van de eedaflegging van de heer Agten J. als toegevoegd notaris ter standplaats Peer en uiterlijk op 4 mei 2026.

- is het verzoek tot associatie van de heer Lenaerts R., notaris ter standplaats Lubbeek, en van de heer Vranckx A., kandidaat-notaris, om de associatie "LENAERTS & VRANCKX", ter standplaats Lubbeek te vormen, goedgekeurd.

De heer Vranckx A. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Lubbeek.

Dit besluit treedt in werking op datum van de eedaflegging van de heer Vranckx A. als geassocieerd notaris ter standplaats Lubbeek.

- is het verzoek van mevr. De Groote S., notaris ter standplaats Lochristi, en mevr. Bultynck A.-S., tot aanstelling van deze laatste als toegevoegd notaris in het betrokken kantoor, ter standplaats Lochristi, goedgekeurd.

Mevr. Bultynck A.-S. is aangesteld als toegevoegd notaris ter standplaats Lochristi.

Dit besluit treedt in werking op datum van de eedaflegging van mevr. Bultynck A.-S. als toegevoegd notaris ter standplaats Lochristi.

- dat in werking is getreden op 1 april 2026, is het verzoek tot uitbreiding van de associatie "ActaMunda" ter standplaats Dendermonde van mevr. De Wulf A. en van de heren De Plecker Th. en Lauwers J., notarissen ter standplaats Dendermonde met de heer Poppe M., kandidaat-notaris, goedgekeurd.

De heer Poppe M. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Dendermonde.

- is het verzoek van de heer Vandeputte K., notaris ter standplaats Roeselare, van mevr. Terryn F., notaris ter standplaats Zonnebeke, en van de heer Snoeck G., kandidaat-notaris, tot aanstelling van deze laatste als toegevoegd notaris in het betrokken kantoor, ter standplaats Roeselare, goedgekeurd.

De heer Snoeck G. is aangesteld als toegevoegd notaris ter standplaats Roeselare.

Dit besluit treedt in werking op datum van de eedaflegging van de heer Snoeck G. als toegevoegd notaris ter standplaats Roeselare.

- zijn aangewezen voor een termijn van één jaar, in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Antwerpen :

- mevr. Mortier D., als effectief lid, met ingang op 18 april 2026 ;

- mevr. Goossens S., als plaatsvervangend lid, met ingang op 29 januari 2026.

- zijn aangewezen voor een termijn van één jaar met ingang van 1 januari 2026, in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Waals-Brabant :

- mevr. Pollart H. als effectief lid;

- mevr. David L. als plaatsvervangend lid.

- zijn aangewezen voor een termijn van één jaar met ingang van 13 januari 2026, in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Luik :

- mevr. Lespagnard G. als effectief lid;

- mevr. Van Den Berg L. als plaatsvervangend lid.

- is de aanwijzing van de heer Ransquin J. als effectief lid in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Namen hernieuwd voor de duur van één jaar met ingang van 10 maart 2026.

- is de heer Grégoire P. aangewezen voor een termijn van één jaar, met ingang van 10 maart 2026, als plaatsvervangend lid in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Namen.

- is de aanwijzing van de heer Watticant Th. als effectief lid in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Luxemburg hernieuwd voor de duur van één jaar met ingang van 1 januari 2026.

- is mevr. Goffin C. aangewezen voor een termijn van één jaar, met ingang van 1 januari 2026, als plaatsvervangend lid in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Luxemburg.

M. Agten J. est affecté en qualité de notaire adjoint à la résidence de Peer.

Cet arrêté entre en vigueur à la date de la prestation de serment de M. Agten J. comme notaire adjoint à la résidence de Peer et au plus tard le 4 mai 2026.

- la demande d'association de M. Lenaerts R., notaire à la résidence de Lubbeek, et de M. Vranckx A., candidat-notaire, pour former l'association «LENAERTS & VRANCKX» à la résidence de Lubbeek, est approuvée.

M. Vranckx A. est affecté en qualité de notaire associé à la résidence de Lubbeek.

Cet arrêté entre en vigueur à la date de la prestation de serment de M. Vranckx A. comme notaire associé à la résidence de Lubbeek.

- la demande de Mme De Groote S., notaire à la résidence de Lochristi, et de Mme Bultynck A.-S., candidat-notaire, afin de désigner cette dernière comme notaire adjoint au sein de l'étude concernée, à la résidence de Lochristi, est approuvée.

Mme Bultynck A.-S. est affectée en qualité de notaire adjoint à la résidence de Lochristi.

Cet arrêté entre en vigueur à la date de la prestation de serment de Mme Bultynck A.-S. comme notaire adjoint à la résidence de Lochristi.

- entrant en vigueur le 1^{er} avril 2026, la demande d'extension de l'association «ActaMunda», à la résidence de Termonde, de Mme De Wulf A., et de MM. De Plecker Th. et Lauwers J., notaires à la résidence de Termonde, avec M. Poppe M., candidat-notaire, est approuvée.

M. Poppe M. est affecté en qualité de notaire associé à la résidence de Termonde.

- la demande de M. Vandeputte K., notaire à la résidence de Roulers, de Mme Terryn F. notaire à la résidence de Zonnebeke, et de M. Snoeck G., candidat-notaire, afin de désigner ce dernier comme notaire adjoint au sein de l'étude concernée, à la résidence de Roulers est approuvée.

M. Snoeck G. est affecté en qualité de notaire adjoint à la résidence de Roulers.

Cet arrêté entre en vigueur à la date de la prestation de serment de M. Snoeck G. comme notaire adjoint à la résidence de Roulers.

- sont désignées, pour une durée d'un an, en qualité de membre candidat-notaire du comité d'avis des notaires pour la province d'Anvers :

- Mme Mortier D., en tant que membre effectif, à partir du 18 avril 2026 ;

- Mme Goossens S., en tant que membre suppléant, à partir du 29 janvier 2026.

- sont désignées, pour une durée d'un an à partir du 1^{er} janvier 2026, en qualité de membre candidat-notaire du comité d'avis des notaires pour la province du Brabant wallon :

- Mme Pollart H. en tant que membre effectif;

- Mme David L. en tant que membre suppléant.

- sont désignées, pour une durée d'un an à partir du 13 janvier 2026, en qualité de membre candidat-notaire du comité d'avis des notaires pour la province de Liège :

- Mme Lespagnard G. en tant que membre effectif;

- Mme Van Den Berg L. en tant que membre suppléant.

- la désignation de M. Ransquin J. est renouvelée en tant que membre effectif à partir du 10 mars 2026, pour une durée d'un an, en qualité de membre candidat-notaire du comité d'avis des notaires pour la province de Namur.

- M. Grégoire P. est désigné en tant que membre suppléant à partir du 10 mars 2026, pour une durée d'un an, en qualité de membre candidat-notaire du comité d'avis des notaires pour la province de Namur.

- la désignation de M. Watticant Th. est renouvelée en tant que membre effectif à partir du 1^{er} janvier 2026, pour une durée d'un an, en qualité de membre candidat-notaire du comité d'avis des notaires pour la province du Luxembourg.

- Mme Goffin C. est désignée en tant que membre suppléant à partir du 1^{er} janvier 2026, pour une durée d'un an, en qualité de membre candidat-notaire du comité d'avis des notaires pour la province du Luxembourg.

Bij ministerieel besluit van 24 maart 2026, is het verzoek van de heren Verhaegen P. en Verlinden C. en de dames Verhaegen A. en Van den bergh E., notarissen ter standplaats Puurs-Sint-Amands, en van mevr. Wuyts M., kandidaat-notaris, tot aanstelling van deze laatste als toegevoegd notaris in het betrokken kantoor ter standplaats Puurs-Sint-Amands, goedgekeurd.

Mevr. Wuyts M. is aangesteld als toegevoegd notaris ter standplaats Puurs-Sint-Amands.

Dit besluit treedt in werking op datum van de eedaflegging van mevr. Wuyts M. als toegevoegd notaris ter standplaats Puurs-Sint-Amands.

Bij ministeriële besluiten van 30 maart 2026,

- is het verzoek tot associatie van de heer Wittens A., notaris ter standplaats Wijnegem, en van de heer Marijsse F., kandidaat-notaris, om de associatie «NOTARISVENOOTSCHAP WITTENS & MARIJSSE», ter standplaats Wijnegem te vormen, goedgekeurd.

De heer Marijsse F. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Wijnegem.

Dit besluit treedt in werking op datum van de eedaflegging van de heer Marijsse F. als geassocieerd notaris ter standplaats Wijnegem.

- is het verzoek tot uitbreiding van de associatie «Helder notarissen» met zetel ter standplaats Vosselaar van de heren Coppens T. en Coppens J., notarissen ter standplaats Vosselaar, en van de heer Coeckelbergs Th., notaris ter standplaats Arendonk, met de heer Van de Cruys H., toegevoegd notaris ter standplaats Vosselaar, goedgekeurd.

De heer Van de Cruys H. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Vosselaar.

De associatie heeft een antenne ter standplaats Vosselaar en een antenne ter standplaats Arendonk.

Dit besluit treedt in werking op de tiende dag na de publicatie ervan in het *Belgisch Staatsblad*.

- is het verzoek tot uitbreiding van de associatie «Neonotaires» met zetel ter standplaats Herstal van de heren Gauthy J.-M., Jacques O., Rolans B. en Gauthy G., notarissen ter standplaats Herstal, en van de heer Urbin-Choffray A., notaris ter standplaats Luik (grondgebied van het derde kanton), met mevr. Boileau Ch., kandidaat-notaris, goedgekeurd.

Mevr. Boileau Ch. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Herstal.

Dit besluit treedt in werking op datum van de eedaflegging van mevr. Boileau Ch. als geassocieerd notaris ter standplaats Herstal.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek «e-procedure» op de website van de Raad van State - <http://www.raadvst-consetat.be/>).

Par arrêté ministériel du 24 mars 2026, la demande de MM. Verhaegen P. et Verlinden C., et de Mmes Verhaegen A. et Van den bergh E., notaires à la résidence de Puurs-Sint-Amands, et de Mme Wuyts M., candidat-notaire, afin de désigner cette dernière comme notaire adjoint au sein de l'étude concernée, à la résidence de Puurs-Sint-Amands, est approuvée.

Mme Wuyts M. est affectée en qualité de notaire adjoint à la résidence de Puurs-Sint-Amands.

Cet arrêté entre en vigueur à la date de la prestation de serment de Mme Wuyts M. comme notaire adjoint à la résidence de Puurs-Sint-Amands.

Par arrêtés ministériels du 30 mars 2026,

- la demande d'association de M. Wittens A., notaire à la résidence de Wijnegem, et de M. Marijsse F., candidat-notaire, pour former l'association «NOTARISVENOOTSCHAP WITTENS & MARIJSSE» à la résidence de Wijnegem, est approuvée.

M. Marijsse F. est affecté en qualité de notaire associé à la résidence de Wijnegem.

Cet arrêté entre en vigueur à la date de la prestation de serment de M. Marijsse F. comme notaire associé à la résidence de Wijnegem.

- la demande d'extension de l'association «Helder notarissen», dont le siège est établi à la résidence de Vosselaar, de MM. Coppens T. et Coppens J., notaires à la résidence de Vosselaar, et de M. Coeckelbergs Th., notaire à la résidence d'Arendonk, avec M. Van de Cruys H., candidat-notaire, est approuvée.

M. Van de Cruys H. est affecté en qualité de notaire associé à la résidence de Vosselaar.

L'association a une antenne à la résidence de Vosselaar et une antenne à la résidence d'Arendonk.

Cet arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au *Moniteur belge*.

- la demande de l'extension de l'association «Neonotaires» dont le siège est fixé à la résidence de Herstal de MM. Gauthy J.-M., Jacques O., Rolans B. et Gauthy G., notaires à la résidence de Herstal, et de M. Urbin-Choffray A., notaire à la résidence de Liège (territoire du troisième canton), avec Mme Boileau Ch., candidat-notaire, est approuvée.

Mme Boileau Ch. est affectée en qualité de notaire associée à la résidence de Herstal.

Cet arrêté entre en vigueur à la date de la prestation de serment de Mme Boileau Ch. comme notaire associée à la résidence de Herstal.

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat endéans les soixante jours après cette publication. La requête en annulation est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique (voir à cet effet la rubrique «e-Procédure» sur le site Internet du Conseil d'Etat - <http://www.raadvst-consetat.be/>).

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER**

[2026/201061]

**Beheerscomité van het Internationaal Perscentrum
Ontslag en benoeming van een lid**

Bij koninklijk besluit van 30 maart 2026, dat heden in werking treedt, wordt ontslag verleend aan mevr. Caroline Dujacquier uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van het beheerscomité van het Internationaal Perscentrum als vertegenwoordigster van de Vice-eersteminister en Minister van Financiën en Pensioenen, belast met de Nationale Loterij en de Federale Culturele Instellingen. Bij hetzelfde besluit wordt dhr. François Moré benoemd tot plaatsvervangend lid ter vervanging van mevr. Caroline Dujacquier, wiens mandaat hij voltooit.

**SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE**

[2026/201061]

**Comité de gestion du Centre de presse international
Démission et nomination d'un membre**

Par arrêté royal du 30 mars 2026, qui entre en vigueur ce jour, démission est accordée à Mme Caroline Dujacquier de son mandat de membre suppléant du comité de gestion du Centre de presse international en tant que représentante du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie nationale et des Institutions culturelles fédérales. Par le même arrêté, M. François Moré est nommé membre suppléant en remplacement de Mme Caroline Dujacquier, dont il achève le mandat.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[C – 2026/002747]

Personeel. — Benoeming

Bij koninklijk besluit van 30 maart 2026, wordt de heer Kwinten FRANCKAERT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 januari 2026.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[C – 2026/002747]

Personnel. — Nomination

Par arrêté royal du 30 mars 2026, Monsieur Kwinten FRANCKAERT, est nommé agent de l'Etat dans la classe A1 au Service public fédéral Stratégie et Appui dans un emploi du cadre linguistique néerlandais, à partir du 1^{er} janvier 2026.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d'Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/002666]

Personeel. — Bevordering

Bij koninklijk besluit van 22 maart 2026, wordt Mevrouw DERUE Virginie, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 maart 2026.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/002666]

Personnel. — Promotion

Par arrêté royal du 22 mars 2026, Madame DERUE Virginie, est promue par avancement à la classe supérieure dans la classe A3 avec le titre de conseiller au Service public fédéral Intérieur dans un emploi du cadre linguistique français, à partir du 1^{er} mars 2026.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d'Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C – 2026/002717]

Personeel. — Einde aanduiding

Bij koninklijk besluit van 30 maart 2026 wordt, met ingang van 1 mei 2026, een einde gesteld aan de managementfunctie N-1 "Directeur van de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie", toegekend aan de heer VANDERSMISSEN Marc.

Een beroep tot nietigverklaring van voormelde besluiten kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C – 2026/002717]

Personnel. — Fin désignation

Par arrêté royal du 30 mars 2026, il est mis fin, à partir du 1^{er} mai 2026, à la fonction de management N-1 « Directeur du Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication », attribuée à Monsieur VANDERSMISSEN Marc.

Un recours en annulation d'arrêtés précités peut être introduit auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, sous pli recommandé à la poste.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[2026/201062]

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Paritair comité voor pneumologie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. — Benoeming van leden

Bij koninklijk besluit van 2 april 2026, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, worden benoemd in de hoedanigheid van werkende leden bij het Paritair comité voor pneumologie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de dames BRUYNEEL Marie en DE COCK Carole en de heren GOEMINNE Pieter en GUIOT Julien, als vertegenwoordigers van een wetenschappelijke geneeskundige vereniging, voor een termijn verstrijkend op 19 september 2028.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[2026/201062]

Institut national d'assurance maladie-invalidité. — Comité paritaire pour la pneumologie, institué auprès du Service des soins de santé. — Nomination de membres

Par arrêté royal du 2 avril 2026, qui entre en vigueur le jour de la présente publication, sont nommés en qualité de membres effectifs auprès du Comité paritaire pour la pneumologie, institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Mmes BRUYNEEL Marie et DE COCK Carole et MM. GOEMINNE Pieter et GUIOT Julien, en tant que représentants d'une organisation scientifique médicale, pour un terme expirant le 19 septembre 2028.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2026/002728]

Personeel. — Inruststelling

Bij koninklijk besluit van 23 maart 2026, mevrouw Ann MARTIN, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in de klasse A3 met de titel van Adviseur, eervol ontslag uit haar ambt verleend met ingang van 1 augustus 2026.

Mevrouw Ann MARTIN mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van Adviseur eershalve te voeren.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C – 2026/002728]

Personnel. — Mise à la retraite

Par arrêté royal du 23 mars 2026, démission honorable de ses fonctions est accordée à partir du 1^{er} aout 2026 à Madame Ann MARTIN, agent de l'Etat au Service public fédéral Sécurité Sociale dans la classe A3 avec le titre de Conseiller.

Madame Ann MARTIN peut faire valoir ses droits à la pension de retraite et est autorisée à porter le titre honorifique de Conseiller.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d'Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C – 2026/002760]

Personeel. — Benoeming

Bij koninklijk besluit van 2 april 2026, wordt mevrouw Shauny Flement, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 januari 2026.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient te worden verzonden bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C – 2026/002760]

Personnel. — Nomination

Par arrêté royal du 2 avril 2026, Madame Shauny Flement, est nommée agent de l'Etat dans la classe A2 au Service Public Federal Justice dans un emploi du cadre linguistique néerlandais, à partir du 1^{er} janvier 2026.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d'Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/002491]

Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. — Wijziging

Bij besluit van 26/03/2026, wordt het besluit van 22/01/2025 tot vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming van 3I SECURITY EVENT met ondernemingsnummer 1002590119 als volgt gewijzigd:

De woorden “3I SECURITY EVENT” worden vervangen door “VIGILIVM SECURITY (VIGILIVM)”.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/002491]

Autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage en application de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. — Modification

Par arrêté du 26/03/2026, l'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage accordée par arrêté du 22/01/2025 à 3I SECURITY EVENT dont le numéro d'entreprise est 1002590119 est modifié comme suit:

Les mots « 3I SECURITY EVENT » sont remplacés par « VIGILIVM SECURITY (VIGILIVM) ».

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/002720]

Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. — Wijziging

Bij besluit van 31/03/2026, wordt het besluit van 20/09/2021 tot vernieuwing van de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming van 1 PROTECTION BV met ondernemingsnummer 0505981001 als volgt gewijzigd:

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit:

- Statische bewaking van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn;
- Bescherming van personen;

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/002720]

Autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage en application de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. — Modification

Par arrêté du 31/03/2026, l'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage renouvelée par arrêté du 20/09/2021 à 1 PROTECTION SRL dont le numéro d'entreprise est 0505981001 est modifié comme suit:

L'autorisation porte sur les activités de :

- Gardiennage statique de biens mobiliers ou immobiliers à l'exclusion des activités de gardiennage statique exercées dans des endroits où aucun autre agent de gardiennage ou tiers n'est censé être présent ;

- Protection de personnes ;

Ces activités s'effectuent sans arme.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/002721]

Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Bij besluit van 31/03/2026/2026 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan MS PROTECTION BV met ondernemingsnummer 1027692729.

De vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit:

Statische bewaking van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn;

Evenementenbewaking;

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/002721]

Autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage en application de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière

Par arrêté du 31/03/2026, l'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage est accordée à MS PROTECTION SRL dont le numéro d'entreprise est 1027692729.

L'autorisation est délivrée pour une période de cinq ans.

L'autorisation porte sur les activités de :

Gardiennage statique de biens mobiliers ou immobiliers, en à l'exclusion des activités de gardiennage statique exercées dans des endroits où aucun autre agent de gardiennage ou tiers n'est censé être présent ;

Gardiennage d'événements ;

Toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017.

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

Surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public, comme prévu dans l'article 3, 13° de la loi de 2 octobre 2017.

Ces activités s'effectuent sans arme.

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE**

[C – 2026/002748]

**Aardgasvervoersleidingen
Vervoersvergunning A323-4662**

Bij ministerieel besluit van 1 april 2026 wordt een volledige opheffing van een deel van de vervoersvergunning A322-282 van 23 februari 1968 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de nv Fluxys Belgium, met ondernemingsnummer 0402.954.628, voor de definitieve buitendienststelling van een deel van de vervoersinstallaties van Baudour (Avocat – Haut Coron).

**SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE**

[C – 2026/002748]

**Canalisations de transport de gaz naturel
Autorisation de transport A323-4662**

Par arrêté ministériel du 1 avril 2026, est octroyée une abrogation complète d'une partie de l'autorisation de transport A322-282 du 23 février 1968 pour le transport de gaz naturel par canalisations à la SA Fluxys Belgium, dont le numéro d'entreprise est 0402.954.628, pour la mise hors service définitive d'une partie des installations de transport de Baudour (Avocat – Haut Coron).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/002683]

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. — Kennisgeving

Erkenning van deskundigen in de fysische controle van klasse I en/of klasse T1 of T2, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen.

Mijnheer Job JANSSENS, geboren te Lier op 9 maart 1976, wordt erkend als deskundige in de fysische controle, onder de beperkingen vastgelegd hieronder.

De erkenning wordt beperkt tot de uitvoering van de opdrachten als deskundige van de klasse I in de nucleaire installaties van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK CEN) te Mol.

Deze erkenning is geldig van 16 januari 2026 tot 15 januari 2032.

Mijnheer Nicolas NOTERMAN, geboren te Anderlecht op 25 mei 1984, wordt erkend als deskundige in de fysische controle, onder de beperkingen vastgelegd hieronder.

De erkenning wordt beperkt tot de uitvoering van de opdrachten als deskundige in de fysische controle van de klasse I in de nucleaire installaties onder het toezicht van Bel V.

Deze erkenning is geldig van 11 februari 2026 tot 10 februari 2032.

Mijnheer Michaël MAES, geboren te Turnhout op 3 mei 1983, wordt erkend als deskundige in de fysische controle, onder de beperkingen vastgelegd hieronder.

De erkenning wordt beperkt tot de uitvoering van de opdrachten als deskundige van de klasse I in de nucleaire installaties van de NV Belgoprocess te Dessel en Mol.

Deze erkenning is geldig van 14 maart 2026 tot 13 maart 2032.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/002683]

Agence fédérale de Contrôle nucléaire. — Notification

Agréments d'experts en contrôle physique de classe I et/ou classe T1 ou T2, en application de l'article 73 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

Monsieur Job JANSSENS, né à Lier le 9 mars 1976, est agréé en qualité d'expert en contrôle physique, dans les limites fixées ci-dessous.

L'agrément est limité à l'exécution des missions en tant qu'expert de classe I dans les installations nucléaires du Centre de recherche pour l'Energie Nucléaire (SCK CEN) à Mol.

Le présent agrément est valable du 16 janvier 2026 au 15 janvier 2032.

Monsieur Nicolas NOTERMAN, né à Anderlecht le 25 mai 1984, est agréé en qualité d'expert en contrôle physique, dans les limites fixées ci-dessous.

L'agrément est limité à l'exécution des missions d'expert en contrôle physique de classe I pour les installations nucléaires contrôlées par Bel V.

Le présent agrément est valable du 11 février 2026 au 10 février 2032.

Monsieur Michaël MAES, né à Turnhout le 3 mai 1983, est agréé en qualité d'expert en contrôle physique, dans les limites fixées ci-dessous.

L'agrément est limité à l'exécution des missions en tant qu'expert de classe I dans les installations nucléaires de la SA Belgoprocess situées à Dessel et à Mol.

Le présent agrément est valable du 14 mars 2026 au 13 mars 2032.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/002684]

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. — Erkenning van deskundigen in de fysische controle van klasse II en/of klasse T1 of T2, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

Mevrouw Emmanuelle DOMINGUES DURAND, geboren te Bordeaux (France) op 5 december 1989, wordt erkend als deskundige in de fysische controle, onder de beperkingen vastgelegd hieronder.

De erkenning wordt beperkt tot (1) de uitvoering van de opdrachten als deskundige van klasse II in de installaties van klasse III, uitgebaat door APVL Ingénierie (SIREN 429133101) op de exploitatiezetel van Institut National des Radioéléments (KBO 0408.449.677, UE 2.149.559.788) gelegen te 6220 Fleurus, Avenue de l'Espérance SN (2) de uitvoering

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/002684]

Agence fédérale de Contrôle nucléaire. — Agréments d'experts en contrôle physique de classe II et/ou classe T1 ou T2, en application de l'article 73 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants

Madame Emmanuelle DOMINGUES DURAND, née à Bordeaux (France) le 5 décembre 1989, est agréée en qualité d'expert en contrôle physique, dans les limites fixées ci-dessous.

L'agrément est limité à (1) l'exécution des missions d'expert de classe II dans les installations de classe III exploitées par APVL Ingénierie (SIREN 429133101) sur le siège d'exploitation de l'Institut National des Radioéléments (BCE 0408.449.677, UE 2.149.559.788) situé à Avenue de l'Espérance SN, 6220 Fleurus (2) l'exécution des tâches d'expert de

van de opdrachten als deskundige van klasse T2 gelinkt aan het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7, welke niet gekarakteriseerd zijn als splijtstoffen of een corrosiviteitsrisico vertonen, uitgevoerd door APVL Ingénierie (SIREN 429133101).

Deze erkenning is geldig van 26 januari 2026 tot 31 januari 2029.

* * *

Mijnheer Eric GENONCEAUX, geboren te Ath op 27 juni 1982, wordt erkend als deskundige in de fysische controle, onder de beperkingen vastgelegd hieronder.

De erkenning wordt beperkt tot de taken als deskundige erkend in de fysische controle van klasse II binnen de inrichtingen van klasse IIA uitgebaat door I.R.E. (KBO 0408.449.677) en IRE Elit (KBO 0826.980.032).

Deze erkenning is geldig van 3 februari 2026 tot 2 februari 2032.

* * *

Mijnheer Nicolas DRUET, geboren te Louvain op 19 mei 1972, wordt erkend als deskundige in de fysische controle, onder de beperkingen vastgelegd hieronder.

De erkenning is beperkt tot de taken als deskundige in fysische controle van klasse II met betrekking tot de installaties van klasse III uitgebaat door Bel V (KBO 0892.419.202).

Deze erkenning is geldig van 24 april 2026 tot 23 april 2032.

* * *

Mijnheer Samy KEYMIS, geboren te Genk op 6 januari 1999, wordt erkend als deskundige in de fysische controle, onder de beperkingen vastgelegd hieronder.

De erkenning is beperkt (1) tot de uitvoering van de opdrachten als deskundige van klasse II in de weesbrongevoelige inrichtingen zoals in de inrichtingen van klasse II (met uitzondering van klasse IIA) en III waarvan de taken met betrekking tot de fysische controle opgenomen in het artikel 23.1.5.b) van het ARBIS aan Vinçotte (KBO 0462.513.222) worden toevertrouwd (2) tot de uitoefening van de opdrachten als deskundige van de klasse T2 gelinkt aan het wegvervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 welke noch zijn gekarakteriseerd als splijtstoffen noch een corrosiviteitsrisico vertonen, in de ondernemingen waarin de taken met betrekking tot de fysische controle opgenomen in artikel 23.2.6 b) van het ARBIS worden toevertrouwd aan Vinçotte (KBO 0462.513.222).

Deze erkenning is geldig van 26 maart 2026 tot 25 maart 2032.

* * *

Mevrouw Hannah LOOTS, geboren te Neerpelt op 10 april 1997, wordt erkend als deskundige in de fysische controle, onder de beperkingen vastgelegd hieronder.

De erkenning is beperkt tot de uitvoering van de taken als deskundige van klasse II in de weesbrongevoelige inrichtingen en in de installaties van klasse II en III (met uitzondering van klasse IIA) gebruikt voor medische of diagenetische blootstellingen waarvan de taken met betrekking tot de fysische controle van het artikel 23.1.5.b) van het ARBIS aan Vinçotte (KBO 0462.513.222) worden toevertrouwd.

Deze erkenning is geldig van 26 april 2026 tot 25 april 2032.

* * *

Mijnheer Kristof CONSTALES, geboren te Antwerpen op 14 februari 1973, wordt erkend als deskundige in de fysische controle, onder de beperkingen vastgelegd hieronder.

De erkenning is beperkt (1) tot de uitvoering van de opdrachten als deskundige van klasse II in de weesbrongevoelige inrichtingen en in de inrichtingen van klasse II (inclusief klasse IIA) en III waarvan de taken met betrekking tot de fysische controle van het artikel 23.1.5.b) van het ARBIS aan Vinçotte (KBO 0462.513.222) worden toevertrouwd (2) tot de uitvoering van de opdrachten als deskundige van klasse T2 gelinkt aan het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7, welke niet gekarakteriseerd zijn als splijtstoffen of een corrosiviteitsrisico vertonen, in ondernemingen waarvan de taken met betrekking tot de fysische controle van het artikel 23.2.6.b) van het ARBIS aan Vinçotte (KBO 0462.513.222) worden toevertrouwd.

Deze erkenning is geldig van 1 juli 2026 tot 30 juni 2032.

classe T2 liées aux transports de marchandises dangereuses de la classe 7, autres que celles caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque subsidiaire de corrosivité, réalisés par APVL Ingénierie (SIREN 429133101).

Le présent agrément est valable du 26 janvier 2026 au 31 janvier 2029.

* * *

Monsieur Eric GENONCEAUX, né à Ath le 27 juin 1982, est agréé en qualité d'expert en contrôle physique, dans les limites fixées ci-dessous.

L'agrément est limité aux tâches d'expert en contrôle physique de classe II dans les installations de classe IIA exploitées par I.R.E. (BCE 0408.449.677) et IRE Elit (BCE 0826.980.032).

Le présent agrément est valable du 3 février 2026 au 2 février 2032.

* * *

Monsieur Nicolas DRUET, né à Louvain le 19 mai 1972, est agréé en qualité d'expert en contrôle physique, dans les limites fixées ci-dessous.

L'agrément est limité aux tâches d'expert en contrôle physique de classe II relatives à l'installation de classe III exploitée par Bel V (BCE 0892.419.202).

Le présent agrément est valable du 24 avril 2026 au 23 avril 2032.

* * *

Monsieur Samy KEYMIS, né à Genk le 6 janvier 1999, est agréé en qualité d'expert en contrôle physique, dans les limites fixées ci-dessous.

L'agrément est limité (1) à l'exercice des tâches d'expert de classe II dans les établissements sensibles en matière de sources orphelines ainsi que dans les établissements de classe II (à l'exception de la classe IIA) et III au sein desquels les tâches relatives au contrôle physique reprises à l'article 23.1.5 b) du RGPRI sont confiées à Vinçotte (BCE 0462.513.222) (2) à l'exercice des missions d'expert de classe T2 liées au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité, dans les entreprises au sein desquelles les tâches relatives au contrôle physique reprises à l'article 23.2.6 b) du RGPRI sont confiées à Vinçotte (BCE 0462.513.222).

Le présent agrément est valable du 26 mars 2026 au 25 mars 2032.

* * *

Madame Hannah LOOTS, née à Neerpelt le 10 avril 1997, est agréée en qualité d'expert en contrôle physique, dans les limites fixées ci-dessous.

L'agrément est limité à l'exécution des missions d'expert de classe II dans les établissements sensibles en matière de sources orphelines et dans les installations de classe II et III (à l'exception de la classe IIA) utilisées pour les expositions médicales ou vétérinaires dans lesquelles les tâches relatives au contrôle physique reprises à l'article 23.1.5 b) du RGPRI sont confiées à Vinçotte (BCE 0462.513.222).

Le présent agrément est valable du 26 avril 2026 au 25 avril 2032.

* * *

Monsieur Kristof CONSTALES, né à Antwerpen le 14 février 1973, est agréé en qualité d'expert en contrôle physique, dans les limites fixées ci-dessous.

L'agrément est limité (1) à l'exercice des missions d'expert de classe II dans les établissements sensibles en matière de sources orphelines et dans les établissements de classe II (inclus de la classe IIA) et III au sein desquels les tâches relatives au contrôle physique reprises à l'article 23.1.5 b) du RGPRI sont confiées à Vinçotte (BCE 0462.513.222) (2) à l'exercice des missions d'expert de classe T2 liées aux transports de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque de corrosivité, dans les entreprises au sein desquelles les tâches relatives au contrôle physique reprises à l'article 23.2.6 b) du RGPRI sont confiées à Vinçotte (BCE 0462.513.222).

Le présent agrément est valable du 1^{er} juillet 2026 au 30 juin 2032.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

[C – 2026/002602]

Departement Zorg. — Uittrekselbestanden maart 2026

1) Bij besluit van de secretaris-generaal dd. 03/03/2026 wordt de bijlage bij het besluit van de secretaris-generaal van 6 augustus 2025 houdende de toekenning van een vergunning als dienst niet-dringend liggend ziekenvervoer, waarbij een vergunning als dienst niet-dringend liggend ziekenvervoer is verleend aan Ambulance First Care, vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 3 februari 2026.

Bijlage 1: vergunde ziekenwagens niet-dringend liggend ziekenvervoer van Ambulance First Care

Merk voertuig	Modeltype voertuig	Nummerplaat	Chassisnummer	Uniek Identificatienr.	Vergunning Lopend van	Vergunning Lopend tot en met
Fiat	Ducato	1-LKK-357	ZFA25000002829240	40042	27/05/2020	30/03/2025
Fiat	Ducato	1-LKK-367	ZFA25000002829464	40043	27/05/2020	31/05/2025
Fiat	Ducato	1-LVS-599	ZFA25000002829557	40044	27/05/2020	31/05/2025
Fiat	Ducato	1-TQV-934	ZFA25000002830319	40045	27/05/2020	31/10/2025
Renault	Trafic	1-RBX-859	VF12FL11954594251	40046	27/05/2020	10/12/2026
Renault	Trafic	1-RBX-857	VF12FL11954594301	40047	27/05/2020	10/12/2026
Renault	Trafic	1-RDE-951	VF13FL01353150885	40048	27/05/2020	10/12/2026
Renault	Trafic	1-WAJ-662	VF1FL000358182995	40049	27/05/2020	10/12/2026
Renault	Master	1-UPZ-495	VF1MA000X59986959	40050	27/05/2020	10/12/2026
Renault	Master	1-SGH-035	VF1MA000456520185	40051	27/05/2020	10/12/2026
Renault	Master	1-XUP-963	VF1VA000164354340	40052	27/05/2020	10/12/2026
Renault	Master	1-YQE-783	VF1MA000262556059	40308	12/12/2020	10/12/2026
Ford	Custom	1-YFJ-503	WF01XXTTG1KP38521	40309	12/12/2020	10/12/2026
Ford	Custom	2-ABZ-045	WF01XXTTG1LD79233	40362	6/03/2021	10/12/2026
Ford	Custom	2-ABZ-054	WF01XXTTG1LD00403	40363	6/03/2021	10/12/2026
Volkswagen	Crafter	2-APM-621	WV1ZZZSYZM9005433	40463	5/07/2021	10/12/2026
Volkswagen	Crafter	2-BRV-313	WV1ZZZSYZM9061164	40511	22/03/2022	10/12/2026
Renault	Master	2-CGN-673	VF1VA000968369452	40553	2/08/2022	10/12/2026
Nissan	Interstar	2-CKW-049	VNVV1000169335141	40554	1/09/2022	10/12/2026
Volkswagen	Crafter	2-DTA-149	WV1ZZZSY8P9020710	40613	19/06/2023	10/12/2026
Volkswagen	Crafter	2-GJW-821	WV1ZZZSY7R9001889	40703	7/01/2025	10/12/2026
Renault	Trafic	2-GHD-445	VF1FL000973052185	40704	20/01/2025	10/12/2026
Renault	Trafic	2-GKM-049	VF1FL000473052210	40710	16/02/2025	10/12/2026
MAN	TGE	2-HXY-317	WMA03VUY9S9031339	40755	11/02/2026	10/12/2026
MAN	TGE	2-HXY-318	WMA03VUY9S9030524	40756	11/02/2026	10/12/2026

2) Bij besluit van de secretaris-generaal dd. 03/03/2026 wordt de bijlage bij het besluit van de secretaris-generaal van 6 oktober 2023 houdende de toekenning van een vergunning als dienst niet-dringend liggend ziekenvervoer, waarbij een vergunning als dienst niet-dringend liggend ziekenvervoer is verleend aan MEDICAR, vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 3 februari 2026.

Bijlage 1: vergunde ziekenwagens niet-dringend liggend ziekenvervoer van MEDICAR

Merk voertuig	Modeltype voertuig	Nummerplaat	Chassisnummer	Uniek Identificatienr.	Vergunning Lopend van	Vergunning Lopend tot en met
Mercedes	Sprinter	1-RPG-505	WDB9066331S332230	40354	9/02/2021	1/10/2023
Mercedes	Sprinter	1-UQE-370	WDB9066331S173676	40355	9/02/2021	4/10/2021
Fiat	Ducato	1-JRX-345	ZFA25000002694918	40356	9/02/2021	1/11/2024
Fiat	Ducato	1-CVM-540	ZFA25000002127418	40357	9/02/2021	1/10/2023
Fiat	Ducato	1-FDH-676	ZFA25000002362202	40358	9/02/2021	8/02/2027
Mercedes-Benz	Sprinter	1-UQE-370	WDB9066331S557439	40475	19/10/2021	8/02/2027
Ford	Custom	2-ECM-298	WF01XXTTG1PC42131	40622	25/09/2023	8/02/2027
Ford	Custom	2-ECN-471	WF01XXTTG1PC42591	40623	25/09/2023	8/02/2027

3) Bij besluit van de secretaris-generaal dd. 08/03/2026 wordt aan M&M De Waele, BV, Walderdonck 91 A te 9185 Lochristi onder het erkenningsnummer 203901 een verlenging van vergunning verleend als dienst voor niet-dringend liggend ziekenvervoer Taxi & Ambulance De Waele, Onteigeningstraat 2/B000 te 9060 Zelzate in de zin van artikel 6 van het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer.

De verlenging van de vergunning, vermeld in artikel 1, wordt verleend vanaf 10 december 2025 tot en met 9 juni 2027.

Aan de vermelde dienst wordt een verlenging van vergunning verleend voor de in bijlage 1 vermelde ziekenwagens niet-dringend liggend ziekenvervoer gedurende de in bijlage 1 vermelde periodes.

Bijlage 1: vergunde ziekenwagens niet-dringend liggend ziekenvervoer van Taxi & Ambulance De Waele

Merk voertuig	Modeltype voertuig	Nummerplaat	Chassisnummer	Uniek Identificatienr.	Vergunning Lopend van	Vergunning Lopend tot en met
Ford	Transit Custom	2-ACG-745	WF01XXTTG1JB13838	40385	10/12/2022	09/06/2027
Volkswagen	Transporter	1-TJD-475	WV1ZZZ7HZLH039481	40483	10/12/2022	09/06/2027

4) Bij besluit van de secretaris-generaal dd. 13/03/2026 wordt vanaf de inwerkingtreding van dit besluit aan Algemeen Ziekenhuis Alma, vzw, Ringlaan 15 te 9900 Eeklo en Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan Brugge, Autonome Verzorgingsinstelling, Ruddershove 10 te 8000 Brugge een erkenning verleend voor een associatie van ziekenhuizen gericht op de gezamenlijke exploitatie van een zorgprogramma cardiale pathologie B en de deelprogramma's B1-B2 van het globale zorgprogramma B tussen:

- 1° Algemeen Ziekenhuis Alma, Ringlaan 15 te 9900 Eeklo, met erkenningsnummer 032;
- 2° Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan Brugge AV, Ruddershove 10 te 8000 Brugge, met erkenningsnummer 049.

Het zorgprogramma en de deelprogramma's, vermeld in het eerste lid, die het voorwerp van de associatie zijn, worden conform artikel 82, § 2, van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen van 10 juli 2008, gewijzigd bij de wet van 28 februari 2019, erkend onder het erkenningsnummer van het ziekenhuis waarin het zorgprogramma en deelprogramma's zijn gelokaliseerd.

Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit wordt binnen de associatie aan Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan Brugge, Autonome Verzorgingsinstelling, onder erkenningsnummer 049 een erkenning verleend voor het zorgprogramma cardiale pathologie B in Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan Brugge AV, Ruddershove 10 te 8000 Brugge op campus Sint-Jan, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.

Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit wordt binnen de associatie aan Algemeen Ziekenhuis Alma, vzw, Ringlaan 15 te 9900 Eeklo, onder erkenningsnummer 032 een erkenning verleend voor de deelprogramma's B1-B2 van het globale zorgprogramma B in Algemeen Ziekenhuis Alma, Ringlaan 15 te 9900 Eeklo.

Het besluit van de administrateur-generaal van 30 april 2016 houdende de erkenning van een zorgprogramma cardiale pathologie B (E.049) wordt opgeheven.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 14 maart 2026.

5) Bij besluit van de secretaris-generaal dd. 19/03/2026 wordt de bijlage bij het besluit van de administrateur-generaal van 29 maart 2021 houdende de toekenning van een vergunning als dienst niet-dringend liggend ziekenvervoer, waarbij een vergunning als dienst niet-dringend liggend ziekenvervoer is verleend aan M.R.B. MEDICAL vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 6 maart 2026.

Bijlage 1: vergunde ziekenwagens niet-dringend liggend ziekenvervoer van M.R.B. MEDICAL

Merk voertuig	Modeltype voertuig	Nummerplaat	Chassisnummer	Uniek Identificatienr.	Vergunning Lopend van	Vergunning Lopend tot en met
Ford	Transit Custom	1-JXH-494	WF01XXTTG1EA22467	40283	2/09/2020	10/12/2026
Mercedes	Sprinter	1-TRM-981	WDB9061311N372909	40284	2/09/2020	25/02/2026

6) Bij besluit van de secretaris-generaal dd. 19/03/2026 wordt de bijlage bij het besluit van de administrateur-generaal van 10 april 2024 houdende de toekenning van een vergunning als dienst niet-dringend liggend ziekenvervoer, waarbij een vergunning als dienst niet-dringend liggend ziekenvervoer is verleend aan Mardena – Ambu 2000, vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 4 maart 2026.

Bijlage 1: vergunde ziekenwagens niet-dringend liggend ziekenvervoer van Mardena – Ambu 2000

Merk voertuig	Modeltype voertuig	Nummerplaat	Chassisnummer	Uniek Indentificatiernr	Vergunning Lopend van	Vergunning Lopend tot en met
Mercedes	Sprinter 319	1-UQB-215	WDB9066331P575337	40027	25/03/2020	10/12/2026
Volkswagen	Crafter	1-VXC-378	WV1ZZSYZJ9041475	40028	25/03/2020	10/12/2026
Ford	Transit Custom	1-WHJ-755	WF01XXTTG1JR40435	40029	25/03/2020	10/12/2026
Mercedes	Sprinter 311	FWH-304	WDB9066311S403324	40030	25/03/2020	31/12/2025
Mercedes	Sprinter 318	XCU-585	WDB9066331S117501	40031	25/03/2020	31/12/2025
Renault	Master	2-DNM-130	VF6VF000070321236	40627	29/09/2023	10/12/2026
Mercedes	Sprinter	2-ERT-595	WIV3KBFZIPP579552	40651	15/03/2024	10/12/2026

7) Bij besluit van de secretaris-generaal dd. 19/03/2026 wordt de bijlage bij het besluit van de secretaris-generaal van 21 mei 2024 houdende de toekenning van een vergunning als dienst niet-dringend liggend ziekenvervoer, waarbij een vergunning als dienst niet-dringend liggend ziekenvervoer is verleend aan Ambulancedienst Hoppestreek, vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 2 maart 2026.

Bijlage 1: vergunde ziekenwagens niet-dringend liggend ziekenvervoer van Ambulancedienst Hoppestreek

Merk voertuig	Modeltype voertuig	Nummerplaat	Chassisnummer	Uniek Indentificatiernr	Vergunning Lopend van	Vergunning Lopend tot en met
Mercedes	315 CDI AZ	1-TRU-241	WDB9066331S365731	40032	1/04/2020	15/01/2026
Mercedes	316 CDI	1-UWJ-015	WDB9036121R937810	40033	1/04/2020	15/08/2025
Ford	Transit	2-CHF-442	WF0FXXTTGJFR54407	40573	12/10/2022	10/12/2026
Opel	Movano	2-ECB-745	WOVMRS600HB137844	40667	02/05/2024	10/12/2026
Mercedes	Spinter 3.0 D	2-FAP-276	WDB9066331S516841	40668	02/05/2024	10/12/2026
Mercedes	Sprinter	2-JFH-934	WDB9066331P581673	40764	13/03/2026	10/12/2026

8) Bij besluit van de secretaris-generaal dd. 19/03/2026 wordt de vergunning van Ambulance Service Filip, BV, Groenstraat 175 te 9300 Aalst als dienst niet-dringend liggend ziekenvervoer onder het erkenningsnummer 202879 ingetrokken met ingang van 10 juni 2025.

De vergunning voor de volgende ziekenwagens niet-dringend liggend ziekenvervoer die verbonden zijn aan de dienst, vermeld in het eerste lid, wordt ingetrokken met ingang van 10 juni 2025:

1° Volkswagen-Crafter, met nummerplaat 1-LUT-949, chassisnummer WV1ZZZ2EZD6032265 en met uniek identificatienummer 40003;

2° Mercedes-Benz-Sprinter, met nummerplaat 1-WCD-039, chassisnummer WDB9076331P030733 en met uniek identificatienummer 40004;

3° Mercedes-Benz-Sprinter, met nummerplaat 1-WCD-044, chassisnummer WDB9076331P030503 en met uniek identificatienummer 40005;

4° Mercedes-Benz, met nummerplaat 2-ADP-472, chassisnummer W1V9076331P297597 en met uniek identificatienummer 40457;

5° Mercedes-Benz, met nummerplaat 2-ADP-479, chassisnummer W1V9076331P298275 en met uniek identificatienummer 40458;

6° Mercedes-Benz, met nummerplaat 2-BRU-892, chassisnummer W1V9076331P364857 en met uniek identificatienummer 40512;

7° Mercedes-Benz, met nummerplaat 2-ETR-701, chassisnummer W1V3KBFZ3PP579553 en met uniek identificatienummer 40648.

Het besluit van de secretaris-generaal van 18 februari 2024 houdende toekenning van een vergunning als dienst niet-dringend liggend ziekenvervoer, waarbij een vergunning als dienst niet-dringend liggend ziekenvervoer is toegekend aan Ambulance Service Filip, wordt opgeheven.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 juni 2025.

9) Bij besluit van de secretaris-generaal dd. 25/03/2026 wordt de bijlage bij het besluit van de secretaris-generaal van 28 oktober 2024 houdende de toekenning van een vergunning als dienst niet-dringend liggend ziekenvervoer, waarbij een vergunning als dienst niet-dringend liggend ziekenvervoer is verleend aan Ziekenvervoer Deroo, vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 20 maart 2026.

Bijlage 1: vergunde ziekenwagens niet-dringend liggend ziekenvervoer van “Ziekenvervoer Deroo”

Merk voertuig	Modeltype voertuig	Nummerplaat	Chassisnummer	Uniek Indentificatiernr	Vergunning Lopend van	Vergunning Lopend tot en met
Mercedes-Benz	Sprinter	1 -ETA-593	WDB9066331S725484	40297	26/10/2020	01/10/2024
Mercedes-Benz	Sprinter	1- ETA-581	WDB9066331S728578	40298	26/10/2020	01/10/2024
Mercedes-Benz	Vito	1-RKJ-420	WDB9066331P299001	40299	26/10/2020	01/10/2024
Mercedes-Benz	Vito	1-KCL-419	WDF44770313021174	40300	26/10/2020	16/03/2026
Mercedes-Benz	Vito	1-KCL-488	WDF44770313021542	40301	26/10/2020	10/12/2026
Mercedes-Benz	Vito	1-KCL-556	WDF44770313021690	40302	26/10/2020	10/12/2026
Mercedes-Benz	Vito	1-TJE-640	WDF44770313319574	40303	26/10/2020	10/12/2026
Mercedes-Benz	Sprinter	2-CGC-910	W1V9076331P396695	40551	12/08/2022	10/12/2026
Mercedes-Benz	Sprinter	2-CGC-902	W1V9076331P396694	40552	12/08/2022	10/12/2026

10) Bij besluit van de secretaris-generaal dd. 25/03/2026 wordt de bijlage bij het besluit van de secretaris-generaal van 6 augustus 2025 houdende de toekenning van een vergunning als dienst niet-dringend liggend ziekenvervoer, waarbij een vergunning als dienst niet-dringend liggend ziekenvervoer is verleend aan Ambulance First Care, vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 12 maart 2026.

Bijlage 1: vergunde ziekenwagens niet-dringend liggend ziekenvervoer van Ambulance First Care

Merk voertuig	Modeltype voertuig	Nummerplaat	Chassisnummer	Uniek Indentificatiernr.	Vergunning Lopend van	Vergunning Lopend tot en met
Fiat	Ducato	1-LKK-357	ZFA25000002829240	40042	27/05/2020	30/03/2025
Fiat	Ducato	1-LKK-367	ZFA25000002829464	40043	27/05/2020	31/05/2025
Fiat	Ducato	1-LVS-599	ZFA25000002829557	40044	27/05/2020	31/05/2025
Fiat	Ducato	1-TQV-934	ZFA25000002830319	40045	27/05/2020	31/10/2025
Renault	Trafic	1-RBX-859	VF12FL11954594251	40046	27/05/2020	04/03/2026
Renault	Trafic	1-RBX-857	VF12FL11954594301	40047	27/05/2020	04/03/2026
Renault	Trafic	1-RDE-951	VF13FL01353150885	40048	27/05/2020	10/12/2026
Renault	Trafic	1-WAJ-662	VF1FL000358182995	40049	27/05/2020	10/12/2026
Renault	Master	1-UPZ-495	VF1MA000X59986959	40050	27/05/2020	10/12/2026
Renault	Master	1-SGH-035	VF1MA000456520185	40051	27/05/2020	10/12/2026
Renault	Master	1-XUP-963	VF1VA000164354340	40052	27/05/2020	10/12/2026
Renault	Master	1-YQE-783	VF1MA000262556059	40308	12/12/2020	10/12/2026
Ford	Custom	1-YFJ-503	WF01XXTTG1KP38521	40309	12/12/2020	10/12/2026
Ford	Custom	2-ABZ-045	WF01XXTTG1LD79233	40362	6/03/2021	10/12/2026
Ford	Custom	2-ABZ-054	WF01XXTT61LD00403	40363	6/03/2021	10/12/2026
Volkswagen	Crafter	2-APM-621	WV1ZZZSYZM9005433	40463	5/07/2021	10/12/2026
Volkswagen	Crafter	2-BRV-313	WV1ZZZSYZM9061164	40511	22/03/2022	10/12/2026
Renault	Master	2-CGN-673	VF1VA000968369452	40553	2/08/2022	10/12/2026
Nissan	Interstar	2-CKW-049	VNVV1000169335141	40554	1/09/2022	10/12/2026
Volkswagen	Crafter	2-DTA-149	WV1ZZZSY8P9020710	40613	19/06/2023	10/12/2026
Volkswagen	Crafter	2-GJW-821	WV1ZZZSY7R9001889	40703	7/01/2025	10/12/2026
Renault	Trafic	2-GHD-445	VF1FL000973052185	40704	20/01/2025	10/12/2026
Renault	Trafic	2-GKM-049	VF1FL000473052210	40710	16/02/2025	10/12/2026
MAN	TGE	2-HXY-317	WMA03VUY8S9031339	40755	11/02/2026	10/12/2026
MAN	TGE	2-HXY-318	WMA03VUY9S9030524	40756	11/02/2026	10/12/2026

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C – 2026/002681]

27 MARS 2026. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2023 portant nomination des membres de la Chambre de recours pour les maîtres de religion et professeurs de religion des établissements d’enseignement officiel subventionné

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, l’article 50 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juin 2007 relatif à la Chambre de recours pour les maîtres de religion et professeurs de religion des établissements d’enseignement officiel subventionné ;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2023 portant désignation des membres de la Chambre de recours pour les maîtres de religion et professeurs de religion des établissements d’enseignement officiel subventionné, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 1^{er} octobre 2024, 24 décembre 2024, 12 mars 2025 et 10 octobre 2025 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française, notamment l’article 78, § 1^{er}, 17^o ;

Vu l’acte de subdélégation AD-AGE-0395 du 17 février 2021 pris en faveur de Monsieur Jan MICHIELS, Directeur général adjoint expert ;

Considérant qu’il convient de remplacer les membres démissionnaires,

Arrête :

Article 1^{er}. A l’article 1^{er}, premier tiret de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2023 portant désignation des membres de la Chambre de recours pour les maîtres de religion et professeurs de religion des établissements d’enseignement officiel subventionné, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 1^{er} octobre 2024, 24 décembre 2024, 12 mars 2025 et 10 octobre 2025, le tableau est remplacé par le suivant :

EFFECTIFS	1 ^{er} SUPPLEANT	2 ^{ème} SUPPLEANT
M. Patrick RENIERS	M. Frédéric RUTH	M. François DEBART
M. Fabrice COLIANNI	M. Fabian PEDE	M. Sébastien SCHETGEN
M. Florent CHENU	M. Jean-Louis HENQUEZ	M. Jean-Alexandre VERDONCK
M. Cédric LEFEBVRE	Mme Isabelle BLOCRY	Mme Déborah MONTEIRO LOPEZ
M. Claude WACHTELAER	M. Philippe MARTIN	Mme Mélanie CASTEELS
M. Alex MELIS	Mme Axelle BRUYNINCKX	M. Marcel BUELENS

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les Chambres de recours déjà convoquées à cette date conservent la composition qui était la leur au moment de la convocation.

Bruxelles, le 27 mars 2026.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

Le Directeur général adjoint expert,
J. MICHIELS

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C – 2026/002681]

27 MAART 2026. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juli 2023 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor godsdienstmeesters en godsdienstleraren in gesubsidieerde officiële onderwijsinstellingen

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 10 maart 2006 betreffende de statuten van de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst, artikel 50;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 2007 betreffende de Raad van Beroep voor de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst van de inrichtingen van het gesubsidieerd officieel onderwijs;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juli 2023 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor godsdienstmeesters en godsdienstleraren in gesubsidieerde officiële onderwijsinstellingen, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2024, 24 december 2024, 12 maart 2025 en 10 oktober 2025;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 september 2020 houdende delegatie van bevoegdheden en handtekening aan algemene ambtenaren en sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 78, § 1, 17^o;

Gelet op de subdelegatie-akte AD-AGE-0395 van 17 februari 2021, genomen ten gunste van de heer Jan MICHIELS, adjunct-directeur-generaal deskundige;
Overwegende dat de ontslagnemende leden vervangen moeten worden,
Besluit:

Artikel 1. In artikel 1, eerste streepje, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juli 2023 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor godsdienstmeesters en godsdienstleraren in gesubsidieerde officiële onderwijsinstellingen, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2024, 24 december 2024, 12 maart 2025 en 10 oktober 2025, wordt de tabel vervangen als volgt:

WERKENDE LEDEN	1STE PLAATSVERVANGEND LID	2de PLAATSVERVANGEND LID
De heer Patrick RENIERS	De heer Frédéric RUTH	De heer François DEBART
De heer Fabrice COLIANNI	De heer Fabian PEDE	De heer Sébastien SCHETGEN
De heer Florent CHENU	De heer Jean-Louis HENQUEZ	De heer Jean-Alexandre VERDONCK
De heer Cédric LEFEBVRE	Mevr. Isabelle BLOCRY	Mevr. Déborah MONTEIRO LOPEZ
De heer Claude WACHTELAER	De heer Philippe MARTIN	Mevr. Mélanie CASTEELS
De heer Alex MELIS	Mevr. Axelle BRUYNINCKX	De heer Marcel BUELENS

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.
In afwijking van het voorgaande lid behouden de op die datum reeds bijeengekomen Raden van beroep de samenstelling die zij op het tijdstip van de bijeenroeping hadden.
Brussel, 27 maart 2026.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap:
De adjunct-directeur-generaal deskundige,
J. MICHIELS

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C – 2026/002688]

27 MARS 2026. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 2023 portant désignation des membres de la Chambre de recours de l’enseignement de promotion sociale libre confessionnel

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 1^{er} février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement libre subventionné, l’article 81, remplacé par le décret du 19 décembre 2002 et modifié par les décrets du 1^{er} juillet 2005, 12 juillet 2012 et 30 juin 2016 ;

Vu l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993 relatif aux Chambres de recours dans l’enseignement libre confessionnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 23 novembre 1998, 7 juin 2001 et 08 novembre 2001 et par le décret du 3 mars 2004 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 2023 portant désignation des membres de la Chambre de recours de l’enseignement de promotion sociale libre confessionnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 1^{er} juin 2018, 21 décembre 2020, 25 janvier 2021 et 10 octobre 2025 ;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 03 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française, notamment l’article 78, § 1^{er}, 17^o ;

Vu l’acte de subdélégation AD-AGE-0395 du 17 février 2021 pris en faveur de Monsieur Jan MICHIELS, Directeur général adjoint expert ;

Considérant qu’il convient de remplacer les membres démissionnaires,
Arrête :

Article 1^{er}. A l’article 1^{er}, second tiret de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 2023 portant désignation des membres de la Chambre de recours de l’enseignement de promotion sociale libre confessionnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 1^{er} juin 2018, 21 décembre 2020, 25 janvier 2021 et 10 octobre 2025, les mots « M. Luc DUPONT », « Mme. Anne DORSELAER », « Mme. Marie LAUSBERG », « Mme Thérèse ANDRE », « M. Charly ROLAND », « M. Bernard DETIMMERMAN » et « M. Roland LAHAYE » sont respectivement remplacés par les mots « M. Bernard DETIMMERMAN », « X », « M. François DE WOOT DE TIXHE », « M. Francis PENNING », « X », « M. Eric LICHTFUS » et « X ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les Chambres de recours déjà convoquées à cette date, conservent la composition qui était la leur au moment de la convocation.
Bruxelles, le 27 mars 2026.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Directeur général adjoint expert,
J. MICHIELS

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C – 2026/002688]

27 MAART 2026. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 januari 2023 tot benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, artikel 81 vervangen door het decreet van 19 december 2002 en gewijzigd door de decreten van 1 juli 2005, 12 juli 2012 en 30 juni 2016;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 maart 1993 betreffende de Raden van beroep in het vrij confessioneel onderwijs, gewijzigd door de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998, 7 juni 2001 en 08 november 2001 en door het decreet van 3 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 januari 2023 tot benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie, gewijzigd door de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2018, 21 december 2020, 25 januari 2021 en 10 oktober 2025;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 september 2020 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 78, § 1, 17°;

Gelet op de subdelegatie-akte AD-AGE-0395 van 17 februari 2021 ten gunste van de heer Jan MICHIELS, adjunct-directeur-generaal deskundige;

Overwegende dat de ontslagnemende leden vervangen moeten worden,

Besluit:

Artikel 1. In artikel 1, tweede streepje, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 januari 2023 tot benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie, gewijzigd door de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2018, 21 december 2020, 25 januari 2021 en 10 oktober 2025, worden de woorden “De heer Luc DUPONT”, “Mevr. Anne DORSELAER”, “Mevr. Marie LAUSBERG”, “Mevr. Thérèse ANDRE”, “De heer Charly ROLAND”, “De heer Bernard DETIMMERMAN” en “De heer Roland LAHAYE” respectievelijk vervangen door de woorden “De heer Bernard DETIMMERMAN”, “X”, “De heer François DE WOOT DE TIXHE”, “De heer Francis PENNING”, “X”, “De heer Eric LICHTFUS” en “X”.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

In afwijking van het voorgaande lid behouden de op die datum reeds bijeengekomen Kamers van beroep de samenstelling die zij op het tijdstip van de bijeenroeping hadden.

Brussel, 27 maart 2026.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap:

De adjunct-directeur-generaal deskundige,
J. MICHIELS

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C – 2026/002687]

25 MARS 2026. — Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 novembre 2025 portant nomination des membres de la commission d'agrément des médecins spécialistes en chirurgie orthopédique

Le Ministre en charge de l'agrément des prestataires des soins de santé,

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;

Vu le décret du 3 avril 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs ;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 fixant la procédure relative à l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, l'article 4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 17 novembre 2025 portant nomination des membres de la commission d'agrément des médecins spécialistes en chirurgie orthopédique ;

Considérant la démission du docteur THIENPONT Emmanuel ;

Considérant que la faculté de médecine de l'Université catholique de Louvain a proposé un membre docteur en médecine, chirurgie et accouchement agréé comme spécialiste en chirurgie orthopédique qui occupe effectivement depuis au moins trois ans des fonctions académiques ;

Considérant que les membres visés à l'article 1^{er} remplissent les conditions fixées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 précité ;

Considérant qu'il convient de nommer un remplaçant au docteur THIENPONT, démissionnaire,

Arrête :

Article 1^{er}. L'article 1^{er}, 1°, de l'arrêté ministériel du 17 novembre 2025 portant nomination des membres de la commission d'agrément des médecins spécialistes en chirurgie orthopédique est remplacé par ce qui suit :

1° En tant que membres occupant des fonctions académiques, visés à l'article 4, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 fixant la procédure relative à l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes :

Membres effectif	Membres suppléant
Docteur CORNU Olivier	Docteure WAUTIER Delphine
Docteur LIBOUTON Xavier	Docteur SCHUBERT Thomas
Docteur FABECK Laurent	
Docteur MOUNGONDO Fabian	
Docteure SCHROUFF Isabelle	Docteur THIRION Thierry
Docteur KURTH William	Docteur DANIEL Christophe

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 25 mars 2026.

Le Ministre de la Santé, des Droits des Femmes et de l'Egalité des Chances,
Y. COPPIETERS

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C – 2026/002687]

25 MAART 2026. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 november 2025 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de orthopedische heelkunde

De Minister belast met de erkenning van gezondheidszorgverleners,

Gelet op de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen;

Gelet op het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 november 2017 tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen, artikel 4;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 november 2025 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de orthopedische heelkunde;

Overwegende de ontslagneming van Dr. THIENPONT Emmanuel ;

Overwegende dat de faculteit geneeskunde van de « Université catholique de Louvain » een lid heeft voorgedragen die doctor is in genees-, heel- en verloskunde en die erkend is als arts-specialist in orthopedische heelkunde en die sinds ten minste drie jaar academische ambten werkelijk bekleedt;

Overwegende dat de leden bedoeld in artikel 1 aan de voorwaarden bedoeld in artikel 4 van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 november 2017 beantwoorden;

Overwegende dat een vervanger voor Dr. THIENPONT, ontslagnemend, benoemd moet worden;

Besluit:

Artikel 1. Artikel 1, 1°, van het ministerieel besluit van 17 november 2025 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de orthopedische heelkunde, wordt vervangen als volgt :

1° Als lid dat een academisch ambt bekleedt, zoals bedoeld in artikel 4, 1°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 november 2017 tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen :

Werkende leden	Plaatsvervangende leden
Dr. CORNU Olivier	Dr. WAUTIER Delphine
Dr. LIBOUTON Xavier	Dr. SCHUBERT Thomas
Dr. FABECK Laurent	
Dr. MOUNGONDO Fabian	
Dr. SCHROUFF Isabelle	Dr. THIRION Thierry
Dr. KURTH William	Dr.DANIEL Christophe

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 25 maart 2026.

De Minister van Gezondheid, Vrouwenrechten en Gelijke kansen,
Y. COPPIETERS

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C – 2026/002691]

25 MARS 2026. — Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 novembre 2025 portant nomination des membres de la commission d'agrément des médecins spécialistes en anesthésie-réanimation

Le Ministre en charge de l'agrément des prestataires des soins de santé,

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire ;

Vu le décret du 3 avril 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 fixant la procédure relative à l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, l'article 4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 17 novembre 2025 portant nomination des membres de la commission d'agrément des médecins spécialistes en anesthésie-réanimation ;

Considérant la démission de Madame ROUSSEAU Anne-Françoise ;

Considérant que la faculté de médecine de l'Université de Liège a proposé, en remplacement du membre démissionnaire, un membre docteur en médecine, chirurgie et accouchement agréé comme spécialiste en anesthésie-réanimation qui occupe effectivement depuis au moins trois ans des fonctions académiques ;

Considérant qu'il convient de nommer un remplaçant à Madame ROUSSEAU Anne-Françoise au sein de la commission d'agrément des médecins spécialistes en anesthésie-réanimation,

Arrête :

Article 1^{er}. À l'article 1^{er}, 1^o, de l'arrêté ministériel du 17 novembre 2025 portant nomination des membres de la commission d'agrément des médecins spécialistes en anesthésie-réanimation sont apportées les modifications suivantes :

- Docteure ROUSSEAU Anne-Françoise est remplacée par la Docteure MAQUOI Isabelle en tant que membre effectif ;

- Docteure MAQUOI Isabelle est remplacée par la Docteure JASTROWICZ Julie en tant que membre suppléant.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 25 mars 2026.

Le Ministre de la Santé, des Droits des Femmes et de l'Égalité des Chances,
Y. COPPIETERS

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C – 2026/002691]

25 MAART 2026. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 november 2025 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in anesthesie-reanimatie

De Minister belast met de erkenning van gezondheidszorgverleners,

Gelet op de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde;

Gelet op het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 november 2017 tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen, artikel 4;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 november 2025 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in anesthesie-reanimatie;

Overwegende de ontslagneming van Mevr. ROUSSEAU Anne-Françoise;

Overwegende dat de faculteit geneeskunde van de « Université de Liège » een lid, ter vervanging van een ontslagnemend lid, heeft voorgedragen die doctor is in genees-, heel- en verloskunde en die erkend is als arts-specialist in anesthesie-reanimatie en die sinds ten minste drie jaar academische ambten werkelijk bekleedt;

Overwegende dat een vervanger voor Mevr. ROUSSEAU Anne-Françoise benoemd moet worden binnen de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in anesthesie-reanimatie;

Besluit:

Artikel 1. In artikel 1, 1°, van het ministerieel besluit van 17 november 2025 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in anesthesie-reanimatie worden de volgende wijzigingen aangebracht :

- Dr. ROUSSEAU Anne-Françoise wordt vervangen door Dr. MAQUOI Isabelle als werkend lid ;
- Dr. MAQUOI Isabelle wordt vervangen door Dr. JASTROWICZ Julie als plaatsvervangend lid.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 25 maart 2026.

De Minister van Gezondheid, Vrouwenrechten en Gelijke kansen,
Y. COPPIETERS

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C – 2026/002692]

25 MARS 2026. — Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 février 2026 portant nomination des membres de la commission d'agrément des médecins spécialistes en médecine d'urgence

Le Ministre en charge de l'agrément des prestataires des soins de santé,

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;

Vu le décret du 3 avril 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs ;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 fixant la procédure relative à l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, l'article 4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 février 2026 portant nomination des membres de la commission d'agrément des médecins spécialistes en médecine d'urgence ;

Considérant que le Docteur STIFKENS François est démissionnaire ;

Considérant que la faculté de médecine de l'Université de Liège a proposé, en remplacement du Docteur STIFKENS, un membre docteur en médecine, chirurgie et accouchement agréé comme spécialiste en médecine d'urgence qui occupe effectivement depuis au moins trois ans des fonctions académiques ;

Considérant que le membre visé à l'article 1^{er} remplit les conditions fixées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 précité ;

Considérant qu'il convient de nommer un remplaçant au Docteur STIFKENS ;

Arrête :

Article 1^{er}. A l'article 1^{er}, 1°, de l'arrêté ministériel du 18 février 2026 portant nomination des membres de la commission d'agrément des médecins spécialistes en médecine d'urgence, le Docteur STIFKENS François est remplacé par le Docteur SZECEL Julien, en tant que membre suppléant.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 25 mars 2026.

Le Ministre de la Santé, des Droits des Femmes et de l'Egalité des Chances,
Y. COPPIETERS

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C – 2026/002692]

25 MAART 2026. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 februari 2026 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in urgentiegeneskunde

De Minister belast met de erkenning van gezondheidszorgverleners,

Gelet op de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen;

Gelet op het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 november 2017 tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen, artikel 4;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 februari 2026 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in urgentiegeneeskunde;

Overwegende dat Dr. STIFKENS François ontslag neemt;

Overwegende dat de faculteit geneeskunde van de Universiteit de Liège een lid ter vervanging van Dr. STIFKENS heeft voorgedragen dat doctor is in genees-, heel- en verloskunde, dat erkend is als arts-specialiste in urgentiegeneeskunde en dat sinds ten minste drie jaar academische ambten werkelijk bekleedt;

Overwegende dat het in artikel 1 bedoelde lid voldoet aan de voorwaarden vastgesteld in artikel 4 van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 november 2017;

Overwegende dat een vervanger voor Dr. STIFKENS moet benoemd worden;

Besluit:

Artikel 1. In artikel 1, 1°, van het ministerieel besluit van 18 februari 2026 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in urgentiegeneeskunde, wordt Dr. STIFKENS François vervangen door Dr. SZECEL Julien als plaatsvervangend lid.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 25 maart 2026.

De Minister van Gezondheid, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen,
Y. COPPIETERS

MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

[C – 2026/002693]

25 MARS 2026. — Arrêté ministériel portant nomination des membres de la commission d'agrément des médecins spécialistes en ophtalmologie

Le Ministre en charge de l'agrément des prestataires des soins de santé,

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;

Vu le décret du 3 avril 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs ;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 fixant la procédure relative à l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, l'article 4 ;

Considérant que les facultés de médecine de l'Université catholique de Louvain, de l'Université Libre de Bruxelles et de l'Université de Liège ont proposé des membres docteurs en médecine, chirurgie et accouchement agréés comme médecins spécialistes en ophtalmologie qui occupent effectivement depuis au moins trois ans des fonctions académiques ;

Considérant que le Groupement des unions professionnelles Belges de médecins spécialistes a proposé des membres, docteurs en médecine, chirurgie et accouchements agréés depuis au moins trois ans comme médecins spécialistes en ophtalmologie ;

Considérant que les membres visés à l'article 1^{er} remplissent les conditions fixées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 précité ;

Considérant qu'il convient de nommer des membres effectifs et suppléants de la commission d'agrément des médecins spécialistes en ophtalmologie,

Arrête :

Article 1^{er}. Sont nommés membres de la commission d'agrément des médecins spécialistes en ophtalmologie :

1° En tant que membres occupant des fonctions académiques, visés à l'article 4, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 fixant la procédure relative à l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes :

Membres effectifs	Membres suppléants
Docteur LEVECQ Laurent	Docteure BARTOSZEK Paulina
Docteur KALLAI Oscar	Docteure DELLE FAVE Martina
Docteur RAKIC Jean-Marie	Docteure VAN CAUWENBERGE Françoise

2° En tant que membres praticiens visés à l'article 4, 2°, du même arrêté :

Membres effectifs	Membres suppléants
Docteur SUTTO Frédéric	Docteur MAKHOUL Joseph
Docteur SCHEPENS Gauthier	Docteur ANDRIANTAFIKA Raberahona
Docteure LEPIECE Gwendoline	Docteure KOLLER Jacqueline

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Bruxelles, le 25 mars 2026.

Le Ministre de la Santé, des Droits des Femmes et de l'Egalité des Chances,
Y. COPPIETERS

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C – 2026/002693]

25 MAART 2026. — Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in oftalmologie

De Minister belast met de erkenning van gezondheidszorgverleners,

Gelet op de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen;

Gelet op het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 november 2017 tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen, artikel 4;

Overwegende dat de faculteiten geneeskunde van de « Université catholique de Louvain », de « Université Libre de Bruxelles » en de « Université de Liège » leden hebben voorgedragen die doctor zijn in genees-, heel- en verloskunde die erkend zijn als specialisten artsen-specialisten in oftalmologie en die sinds ten minste drie jaar academische ambten werkelijk bekleden;

Overwegende dat het Verbond van Belgische beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten leden heeft voorgedragen die doctor zijn in genees-, heel- en verloskunde die sinds ten minste drie jaar erkend zijn als specialisten artsen-specialisten in oftalmologie;

Overwegende dat de leden bedoeld in artikel 1 aan de voorwaarden bedoeld in artikel 4 van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 november 2017 beantwoorden;

Overwegende dat werkende en plaatsvervangende leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in oftalmologie benoemd moeten worden ;

Besluit:

Artikel 1. Worden benoemd tot lid van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in oftalmologie :

1° Als lid dat een academisch ambt bekleedt, zoals bedoeld in artikel 4, 1°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 november 2017 tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen :

Werkende leden	Plaatsvervangende leden
Dr. LEVECQ Laurent	Dr. BARTOSZEK Paulina
Dr. KALLAI Oscar	Dr. DELLE FAVE Martina
Dr. RAKIC Jean- Marie	Dr. VAN CAUWENBERGE Françoise

2° Als lid beoefenaar bedoeld in artikel 4, 2°, van hetzelfde besluit :

Werkende leden	Plaatsvervangende leden
Dr. SUTTO Frédéric	Dr. MAKHOUL Joseph
Dr. SCHEPENS Gauthier	Dr. ANDRIANTAFIKA Raberahona
Dr. LEPIECE Gwendoline	Dr. KOLLER Jacqueline

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het bekendgemaakt wordt.

Brussel, 25 maart 2026.

De Minister van Gezondheid, Vrouwenrechten en Gelijke kansen,
Y. COPPIETERS

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C – 2026/002696]

25 MARS 2026. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 18 février 2026 portant nomination des membres de la commission d’agrément des médecins spécialistes en pédiatrie

Le Ministre en charge de l’agrément des prestataires des soins de santé,

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé ;

Vu le décret du 3 avril 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs ;

Vu l’arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l’art médical, en ce compris l’art dentaire ;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 fixant la procédure relative à l’agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, l’article 4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 février 2026 portant nomination des membres de la commission d'agrément des médecins spécialistes en pédiatrie ;

Considérant qu'en vue de compléter la composition de la commission d'agrément des médecins spécialistes en pédiatrie, la faculté de médecine de l'Université de Liège a proposé un membre docteur en médecine, chirurgie et accouchement agréé comme médecin spécialiste en pédiatrie qui occupe effectivement depuis au moins trois ans des fonctions académiques ;

Considérant que le membre visé à l'article 1^{er} remplit les conditions fixées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 précité ;

Considérant qu'il convient de nommer un membre suppléant de la commission d'agrément des médecins spécialistes en pédiatrie,

Arrête :

Article 1^{er}. À l'article 1^{er}, 1^o, de l'arrêté ministériel du 18 février 2026 portant nomination des membres de la commission d'agrément des médecins spécialistes en pédiatrie est ajouté le Docteur RIGO Vincent en tant que suppléant de la Docteure PARENT Anne-Simone.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 25 mars 2026.

Le Ministre de la Santé, des Droits des Femmes et de l'Égalité des Chances,
Y. COPPIETERS

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C – 2026/002696]

25 MAART 2026. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 februari 2026 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in pediatrie

De Minister belast met de erkenning van gezondheidszorgverleners,

Gelet op de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen;

Gelet op het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 november 2017 tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen, artikel 4;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 februari 2026 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in pediatrie;

Overwegende dat de faculteit geneeskunde van de "Université de Liège", ter aanvulling van de samenstelling van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in pediatrie, een lid heeft voorgedragen die doctor is in genees-, heel- en verloskunde en die erkend is als arts-specialist in pediatrie die sinds ten minste drie jaar academische ambten werkelijk bekleedt;

Overwegende dat het lid bedoeld in artikel 1 aan de voorwaarden bedoeld in artikel 4 van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 november 2017 beantwoordt;

Overwegende dat een plaatsvervangend lid van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in pediatrie benoemd moet worden ;

Besluit:

Artikel 1. In artikel 1, 1^o, van het ministerieel besluit van 18 februari 2026 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in pediatrie wordt Dr. RIGO Vincent toegevoegd als plaatsvervangend lid van Dr. PARENT Anne-Simone.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 25 maart 2026.

De Minister van Gezondheid, Vrouwenrechten en Gelijke kansen,
Y. COPPIETERS

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C – 2026/002699]

25 MARS 2026. — Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 octobre 2025 portant nomination des membres de la commission d'agrément des médecins spécialistes en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie de l'adulte et en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile

Le Ministre en charge de l'agrément des prestataires des soins de santé,

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;

Vu le décret du 3 avril 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs ;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 fixant la procédure relative à l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes, l'article 4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 2025 portant nomination des membres de la commission d'agrément des médecins spécialistes en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie de l'adulte et en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile ;

Considérant qu'en vue de compléter la composition de la commission d'agrément des médecins spécialistes en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie de l'adulte et en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile, les facultés de médecine de l'Université catholique de Louvain, de l'Université Libre de Bruxelles et de l'Université de Liège ont proposé des membres docteurs en médecine, chirurgie et accouchement agréés comme spécialistes en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie de l'adulte et en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile qui occupent effectivement depuis au moins trois ans des fonctions académiques ;

Considérant qu'en vue de compléter la composition de la commission d'agrément des médecins spécialistes en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie de l'adulte et en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile, le Groupement des unions professionnelles Belges de médecins spécialistes a proposé des membres docteurs en médecine, chirurgie et accouchement agréés depuis au moins trois ans comme spécialistes en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie de l'adulte et en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile ;

Considérant que les membres visés à l'article 1^{er} remplissent les conditions fixées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 précité ;

Considérant qu'il convient de nommer des membres effectifs et suppléants de la commission d'agrément des médecins spécialistes en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie de l'adulte et en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile,

Arrête :

Article 1^{er}. À l'article 1^{er}, de l'arrêté ministériel du 22 octobre 2025 portant nomination des membres de la commission d'agrément des médecins spécialistes en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie de l'adulte et en psychiatrie, particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile sont apportées les modifications suivantes :

1° Le 1° est remplacé par ce qui suit :

Membres effectifs	Membres suppléants
Docteur DE TIMARY VANDEN BERGHE DE BINCKUM Philippe	Docteur JACQUES Denis
Docteur DE BECKER Emmanuel	Docteure WINTGENS Anne
Docteur HEIN Matthieu	Docteur OSWALD Pierre
Docteure DELVENNE Véronique	Docteure NICOLIS Hélène
Docteure SCANTAMBURLO Gabrielle	Docteur TRIFFAUX Jean
Docteur SIMON Michaël	Docteure FOURNIER Laurence

2° Le 2° est remplacé par ce qui suit :

Membres effectifs	Membres suppléants
Docteur ÔDR Karim	Docteure LAURENT Michèle
Docteure DELCOMMENNE Muriel	Docteure FIGUEIREDO OLIVEIRA REIS Joana
Docteur REUTER Benjamin	Docteur MAILLEUX Sean
Docteur INFANTO Vito	Docteur DI VIRGILIO Patrizio
Docteur DESCHIETERE Gérald	Docteure KESTENS Catherine
Docteur THEUNISSEN Sébastien	Docteur GILLAIN Benoît

3° Au 4°, le Docteur PICCININ Bruno est supprimé en tant que membre suppléant.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 25 mars 2026.

Le Ministre de la Santé, des Droits des Femmes et de l'Egalité des Chances,
Y. COPPIETERS

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C – 2026/002699]

25 MAART 2026. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 oktober 2025 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de psychiatrie, inzonderheid in de volwassenpsychiatrie en in de psychiatrie, inzonderheid in de kinder- en jeugdpsychiatrie

De Minister belast met de erkenning van gezondheidszorgverleners,
Gelet op de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen;
Gelet op het decreet van 3 april 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 november 2017 tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen, artikel 4;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 oktober 2025 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de psychiatrie, inzonderheid in de volwassenpsychiatrie en in de psychiatrie, inzonderheid in de kinder- en jeugdpsychiatrie;

Overwegende dat, teneinde de samenstelling van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de psychiatrie, inzonderheid in de volwassenpsychiatrie en in de psychiatrie, inzonderheid in de kinder- en jeugdpsychiatrie, te vervolledigen, de faculteiten geneeskunde van de Université catholique de Louvain, van de Université libre de Bruxelles en van de Université de Liège leden hebben voorgedragen die doctor zijn in genees-, heel- en verloskundeerkend, die erkend zijn als artsen-specialisten in de psychiatrie, inzonderheid in de volwassenpsychiatrie en in de psychiatrie, inzonderheid in de kinder- en jeugdpsychiatrie, die sinds ten minste drie jaar academische ambten werkelijk bekleden;

Overwegende dat, teneinde de samenstelling van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de psychiatrie, inzonderheid in de volwassenpsychiatrie en in de psychiatrie, inzonderheid in de kinder- en jeugdpsychiatrie, te vervolledigen, het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-specialisten leden heeft voorgedragen die doctor zijn in genees-, heel- en verloskunde, die sinds ten minste drie jaar erkend zijn als artsen-specialisten in de psychiatrie, inzonderheid in de volwassenpsychiatrie en in de psychiatrie, inzonderheid in de kinder- en jeugdpsychiatrie;

Overwegende dat de in artikel 1 bedoelde leden voldoen aan de voorwaarden vastgesteld in artikel 4 van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 november 2017;

Overwegende dat werkende en plaatsvervangende leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de psychiatrie, inzonderheid in de volwassenpsychiatrie en in de psychiatrie, inzonderheid in de kinder- en jeugdpsychiatrie, moeten worden benoemd,

Besluit:

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 22 oktober 2025 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de psychiatrie, inzonderheid in de volwassenpsychiatrie en in de psychiatrie, inzonderheid in de kinder- en jeugdpsychiatrie worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° 1° wordt vervangen als volgt:

Werkende leden	Plaatsvervangende leden
Dr. DE TIMARY VANDEN BERGHE DE BINCKUM Philippe	Dr. JACQUES Denis
Dr. DE BECKER Emmanuel	Dr. WINTGENS Anne
Dr. HEIN Matthieu	Dr. OSWALD Pierre
Dr. DELVENNE Véronique	Dr. NICOLIS Hélène
Dr. SCANTAMBURLO Gabrielle	Dr. TRIFFAUX Jean
Dr. SIMON Michaël	Dr. FOURNIER Laurence

2° 2° wordt vervangen als volgt:

Werkende leden	Plaatsvervangende leden
Dr. ÔDR Karim	Dr. LAURENT Michèle
Dr. DELCOMMENNE Muriel	Dr. FIGUEIREDO OLIVEIRA REIS Joana
Dr. REUTER Benjamin	Dr. MAILLEUX Sean
Dr. INFANTO Vito	Dr. DI VIRGILIO Patrizio
Dr. DESCHIETERE Gérald	Dr. KESTENS Catherine
Dr. THEUNISSEN Sébastien	Dr. GILLAIN Benoît

3° In 4° wordt Dr. PICCININ Bruno geschrapt als plaatsvervangend lid.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 25 maart 2026.

De Minister van Gezondheid, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen,
Y. COPPIETERS

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C – 2026/002554]

Autorisation de transferts transfrontaliers de février 2025

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets BE0003003278

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert BE0003003278, de la Région wallonne vers la France, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Terres saines, non polluées, stockées dans l'installation de TRBA à Péruwelz
Code (1) :	170504
Quantité maximale prévue :	20000 tonnes
Période prévue (demande) :	03/02/2025 - 02/02/2026
Notifiant :	TRBA 7600 PERUWELZ
Centre de traitement :	CIRCUIT DE MOTO CROSS D'AVESNES SUR HELPE 59440 AVESNES SUR HELPE

Namur, le 17 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets BE0003003301

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert BE0003003301, de la Région wallonne vers les Pays-Bas, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Déchets solides pré-méangés souillés (emballages et chiffons souillés par des liquides inflammables, résidus de colle, résines, peintures, encres, colorants, pigments, laques, vernis)
Code (1) :	191211
Quantité maximale prévue :	2700 tonnes
Période prévue (demande) :	02/01/2025 - 01/01/2026
Notifiant :	REMONDIS INDUSTRIAL SERVICES 4041 MILMORT
Centre de traitement :	AVR AFVALVERWERKING 3197 KK ROTTERDAM BOTLEK

Namur, le 17 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets BE0003003321

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert BE0003003321, de la Région wallonne vers la France, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Aérosols périmés ou usagés (divers codes : 150110* et 160504*)
Code (1) :	160504
Quantité maximale prévue :	300 tonnes
Période prévue (demande) :	01/09/2024 - 31/08/2025
Notifiant :	SARPI ECOSERVICES BE 1060 SAINT-GILLES
Centre de traitement :	ARF CHAUNY - DEM (DECAPAGE EMBALLAGES METALLIQUES) 02300 CHAUNY

Namur, le 12 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets BE0003003325

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert BE0003003325, de la Région wallonne vers la France, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Equipements électriques contenant du gaz SF6
Code (1) :	160213
Quantité maximale prévue :	200 tonnes
Période prévue (demande) :	01/01/2025 - 30/12/2025
Notifiant :	SARPI ECOSERVICES BE 1060 SAINT-GILLES
Centre de traitement :	TRANSFO SERVICES 35220 CHATEAUBOURG

Namur, le 13 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets BE0003003338

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert BE0003003338, de la Région wallonne vers l'Allemagne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Résidus de tri de DIB (50-80% plastique, 15-25% papier/carton, 2-8% textiles, 2-7% bois, 1-4% métaux, 0-2% polystyrène, 0-3% sable/pierres, 0-2% verre)
Code (1) :	191212
Quantité maximale prévue :	7000 tonnes
Période prévue (demande) :	14/04/2025 - 13/04/2026
Notifiant :	N & P ALTERNATIVE FUELS BELGIUM 9051 SINT-DENIJS-WESTREM
Centre de traitement :	RWE GENERATION SE MÜLLHEIZKRAFTWERK KARNAP 45329 ESSEN

Namur, le 21 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets BE0003003339

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert BE0003003339, de la Région wallonne vers les Pays_bas , des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Résidus de ligne de tri (déchets industriels banals composés de 50-80% plastiques non recyclables, 15-25% papiers et cartons souillés, 0-7% bois, 0-8% textiles, 0-4% métaux isolantes, 0-2% polystyrène, 0-3% sable/pierres et 0-2% verre)
Code (1) :	191212
Quantité maximale prévue :	10000 tonnes
Période prévue (demande) :	03/02/2025 - 02/02/2026
Notifiant :	N & P ALTERNATIVE FUELS BELGIUM 9051 SINT-DENIJS-WESTREM
Centre de traitement :	EEW ENERGY FROM WASTE DELFZIJL BV 9936 HD FARMSUM

Namur, le 24 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets BE0003003354

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert BE0003003354, de la Région wallonne vers l'Allemagne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Déchets combustibles RDF(25-45% plastiques, 10-25% papier, 5-15% bois, 5-15% textiles, 1-5 % caoutchouc, 20-30% eau, 1-5% inertes, métaux)
Code (1) :	191212
Quantité maximale prévue :	10000 tonnes
Période prévue (demande) :	03/02/2025 - 02/02/2026
Notifiant :	RENEWI 2400 MOL
Centre de traitement :	GMVA NIEDERRHEIN 46049 OBERHAUSEN

Namur, le 12 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets BE0003003355

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert BE0003003355, de la Région wallonne vers l'Allemagne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Gaz liquéfié issu de la récupération des agents gonflants lors du recyclage d'équipements frigorifiques (Cyclopentane 40-85%, R11 (CCl3F) 15-60%, isomères d'heptane 0-40%)
Code (1) :	140601
Quantité maximale prévue :	200 tonnes
Période prévue (demande) :	01/10/2024 - 30/09/2027
Notifiant :	RECYDEL 4020 WANDRE
Centre de traitement :	RCN CHEMIE 47574 GOCH

Namur, le 11 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets BE0003003358

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert BE0003003358, de la Région wallonne vers l'Allemagne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Déchets combustibles RDF (20-40% plastiques, 10-30% papiers/cartons, 5-10% bois, 5-10% textiles, 1-10 % caoutchoucs, 20-40% eau, 1-10% autres déchets minéraux et organiques)
Code (1) :	191212
Quantité maximale prévue :	10000 tonnes
Période prévue (demande) :	02/12/2024 - 01/12/2025
Notifiant :	RENEWI 2400 MOL
Centre de traitement :	GMVA NIEDERRHEIN 46049 OBERHAUSEN

Namur, le 24 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets BE0003003381

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert BE0003003381, de la Région wallonne vers l'Allemagne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Produits chimiques de laboratoires
Code (1) :	160506
Quantité maximale prévue :	100 tonnes
Période prévue (demande) :	01/02/2025 - 31/01/2026
Notifiant :	SARPI ECOSERVICES BE 1060 SAINT-GILLES
Centre de traitement :	SARPI DEUTSCHLAND 45772 MARL

Namur, le 17 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets BE0003003383

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert BE0003003383, de la Région wallonne vers la Suisse, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Black mass provenant du traitement de batteries alcalines
Code (1) :	191211
Quantité maximale prévue :	300 tonnes
Période prévue (demande) :	01/01/2025 - 31/12/2025
Notifiant :	REVATECH 4480 ENGIS
Centre de traitement :	BATREC INDUSTRIE 3752 WIMMIS

Namur, le 18 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets BE0003003410

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert BE0003003410, de la Région wallonne vers les Pays-Bas, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Equipements électriques d'échange de chaleur (principalement réfrigérateurs et congélateurs; codes : 200123* et 160211*)
Code (1) :	200123
Quantité maximale prévue :	1500 tonnes
Période prévue (demande) :	03/02/2025 - 02/02/2026
Notifiant :	RECYDEL 4020 WANDRE
Centre de traitement :	COOLREC NEDERLAND 3313 LB DORDRECHT

Namur, le 3 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets BE0003003412

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert BE0003003412, de la Région wallonne vers les Pays-Bas, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Déchets industriels banals (composition : 45-65% plastiques, 5-25% papiers, 2-8% bois, 5-15% textiles, 2-6% caoutchouc, 5-25% eau, 1-5% métaux, minéraux et déchets organiques)
Code (1) :	191212
Quantité maximale prévue :	15000 tonnes
Période prévue (demande) :	01/02/2025 - 31/01/2026
Notifiant :	RENEWI 2400 MOL
Centre de traitement :	AVR AFVALVERWERKING 6921 PZ DUIVEN

Namur, le 4 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets BE0003003413

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert BE0003003413, de la Région wallonne vers les Pays-Bas, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Résidus combustibles provenant d'une opération de tri et contenant : 20 à 40% plastiques, 10 à 30 % papiers et cartons, 5 à 10 % bois, 5 à 10 % textiles, 1-10 % caoutchouc, 20-40% eau et 1-10% autres déchets organiques et minéraux.
Code (1) :	191212
Quantité maximale prévue :	15000 tonnes
Période prévue (demande) :	03/02/2025 - 02/02/2026
Notifiant :	RENEWI 2400 MOL
Centre de traitement :	ATTERO 9418 TM WIJSTER

Namur, le 4 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets CH0020585

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert CH0020585, de la Suisse vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Boues d'hydroxyde de zinc (60-72% MS Zn)
Code (1) :	190813
Quantité maximale prévue :	300 tonnes
Période prévue (demande) :	01/12/2024 - 30/11/2025
Notifiant :	GETEC PARK.SWISS AG AVORA 4132 MUTTENZ
Centre de traitement :	HYDROMETAL 4480 ENGIS

Namur, le 25 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets DE1020004080

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert DE1020004080, de l'Allemagne vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Combustibles de substitution liquides (60-80% de liquides inflammables, 10-30% eau, 10-20% de matières organiques dissoutes ou en suspension)
Code (1) :	190208
Quantité maximale prévue :	500 tonnes
Période prévue (demande) :	01/03/2025 - 28/02/2026
Notifiant :	LINDENSCHMIDT 57223 KREUZTAL- KROMBACH
Centre de traitement :	GEOCYCLE - SITE DE SENEFFE 7181 SENEFFE

Namur, le 20 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets DE2792298390

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert DE2792298390, de l'Allemagne vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Cendres sous chaudières
Code (1) :	100115
Quantité maximale prévue :	2500 tonnes
Période prévue (demande) :	01/11/2024 - 31/10/2025
Notifiant :	B+T CINERIS 36304 ALSFELD
Centre de traitement :	HOLCIM BELGIQUE 7034 OBOURG

Namur, le 24 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets FR2024002017

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert FR2024002017, de la France vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Boues de désencrage provenant du recyclage du papier (44% eau, 26 % matières organiques et 30% matières minérales)
Code (1) :	030305
Quantité maximale prévue :	3000 tonnes
Période prévue (demande) :	10/03/2025 - 09/03/2026
Notifiant :	N+P RECYCLING 59200 TOURCOING
Centre de traitement :	BRIQUETERIES DE PLOEGSTEERT - SITE DU BIZET 7783 LE BIZET

Namur, le 12 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets FR2024008011

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert FR2024008011, de la France vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Déchets de bois de catégorie B
Code (1) :	191207
Quantité maximale prévue :	4000 tonnes
Période prévue (demande) :	11/11/2024 - 10/11/2025
Notifiant :	ARCAVI 08160 CHALANDRY-ELAIRE
Centre de traitement :	GROUPE FRANCOIS - SITE DE VIRTON 6760 VIRTON

Namur, le 25 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets FR2024051014

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert FR2024051014, de la France vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Combustible solide de récupération constitué majoritairement de films plastiques provenant de centres de tri
Code (1) :	191210
Quantité maximale prévue :	2000 tonnes
Période prévue (demande) :	01/01/2025 - 31/12/2025
Notifiant :	MACHAON 51000 CHLONS EN CHAMPAGNE
Centre de traitement :	HOLCIM BELGIQUE 7034 OBOURG

Namur, le 5 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets FR2024057053

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert FR2024057053, de la France vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Boues de laminage
Code (1) :	100211
Quantité maximale prévue :	500 tonnes
Période prévue (demande) :	06/01/2025 - 05/01/2026
Notifiant :	ABO FRANCE 76000 ROUEN
Centre de traitement :	REVATECH MONSIN 4020 LIEGE

Namur, le 25 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets FR2024059085

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert FR2024059085, de la France vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Boues de la station d'épuration urbaine transfrontalière de IPALLE à Comines.
Code (1) :	190805
Quantité maximale prévue :	157 tonnes
Période prévue (demande) :	15/01/2025 - 14/01/2026
Notifiant :	VEOLIA AGRICULTURE FRANCE - SEDE ENV. 62453 BAPAUME
Centre de traitement :	CIMPOCA NICOLETA 7610 RUMES

Namur, le 4 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets FR2024059089

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert FR2024059089, de la France vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Fines de broyage de fusion de métaux non ferreux (50-65% Zn)
Code (1) :	101011
Quantité maximale prévue :	900 tonnes
Période prévue (demande) :	01/10/2024 - 30/09/2025
Notifiant :	SNCZ - SOC. NOUV. DES COULEURS ZINCIQUES 59111 BOUCHAIN
Centre de traitement :	HYDROMETAL 4480 ENGIS

Namur, le 04 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets FR2024059090

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert FR2024059090, de la France vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Poussières de filtration des fumées (60-70% Zn)
Code (1) :	101009
Quantité maximale prévue :	200 tonnes
Période prévue (demande) :	14/10/2024 - 13/10/2025
Notifiant :	SNCZ - SOC. NOUV. DES COULEURS ZINCIQUES 59111 BOUCHAIN
Centre de traitement :	HYDROMETAL 4480 ENGIS

Namur, le 04 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets FR2024059135

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert FR2024059135, de la France vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	DIB (mélanges de déchets non dangereux)
Code (1) :	191212
Quantité maximale prévue :	10000 tonnes
Période prévue (demande) :	01/01/2025 - 31/12/2025
Notifiant :	SPECIAL DEBLAIS 59115 LEERS
Centre de traitement :	COGETRINA LOGISTICS - SITE DE MARQUAIN II 7503 FROYENNES

Namur, le 13 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets GB0001011783

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert GB0001011783, du Royaume-Uni vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Déchets combustibles solides constitués notamment de broyats de papier, de carton, de textiles, de gants en nitrile ... provenant d'une séparation par tri mécanique semi-automatisé de mélange de matériaux filtrant huileux.
Code (1) :	191211
Quantité maximale prévue :	750 tonnes
Période prévue (demande) :	05/01/2025 - 04/01/2026
Notifiant :	TOTUS ENVIRONMENTAL LIMITED WA16 6BA KNUTSFORD CHESHIRE
Centre de traitement :	GEOCYCLE - SITE DE SENEFFE 7181 SENEFFE

Namur, le 24 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets GB0001011942

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert GB0001011942, de l'Angleterre vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Poussières de filtration des fumées riches en zinc (Zn : 60-70% , Mg : 3-6%, Fe : 1-3%, Cl : 0,1-0.5%, Pb : 0,01-0.2%)
Code (1) :	100909
Quantité maximale prévue :	270 tonnes
Période prévue (demande) :	01/01/2025 - 31/12/2025
Notifiant :	ASMET S18 2HU DRONFIELD
Centre de traitement :	HYDROMETAL 4480 ENGIS

Namur, le 27 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets IT005433

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert IT005433, de l'Italie vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Déchets combustibles liquides (PCI=25.1 MJ/kg)
Code (1) :	190208
Quantité maximale prévue :	2000 tonnes
Période prévue (demande) :	20/01/2025 - 19/01/2026
Notifiant :	RECYCLA SPA 33085 MANIAGO
Centre de traitement :	GEOCYCLE - SITE DE SENEFFE 7181 SENEFFE

Namur, le 24 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets IT007276

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert IT007276, de l'Italie vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Déchets combustibles solides prémélangés contenant des substances dangereuses inflammables (peintures, vernis, solvants, adhésifs, absorbants)
Code (1) :	190209
Quantité maximale prévue :	2000 tonnes
Période prévue (demande) :	24/02/2025 - 23/02/2026
Notifiant :	RECYCLA SPA 33085 MANIAGO
Centre de traitement :	GEOCYCLE - SITE DE SENEFFE 7181 SENEFFE

Namur, le 24 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets IT026065

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert IT026065, de l'Italie vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Boues solides contenant des substances dangereuses
Code (1) :	190205
Quantité maximale prévue :	3000 tonnes
Période prévue (demande) :	21/10/2024 - 20/10/2025
Notifiant :	AZZURA SRL A SOCIO UNCO 10029 VILLASTELLONE
Centre de traitement :	HOLCIM BELGIQUE 7034 OBOURG

Namur, le 24 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets LU018907

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert LU018907, du Luxembourg vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Résidus de tri (composition estimée : Plastiques : 20-30%; Cartons : 20-30%; Papier : 10-30%; Bois : 10-20%; Métal : 5-10%, Minéraux <5%; Composites : <5%)
Code (1) :	191212
Quantité maximale prévue :	8000 tonnes
Période prévue (demande) :	11/12/2024 - 10/12/2025
Notifiant :	JEAN LAMESCH EXPLOITATION 3452 BETTEMBOURG
Centre de traitement :	RENEWI - DIVISION SERAING 4100 SERAING

Namur, le 20 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets LU018923

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert LU018923, du Luxembourg vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Solution d'acide sulfurique et de sulfate de cuivre
Code (1) :	110205
Quantité maximale prévue :	1800 tonnes
Période prévue (demande) :	01/02/2025 - 31/01/2026
Notifiant :	JEAN LAMESCH EXPLOITATION 3452 BETTEMBOURG
Centre de traitement :	HYDROMETAL 4480 ENGIS

Namur, le 6 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets LU018935

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert LU018935, du Luxembourg vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Composants issus du démontage et de la dépolution d'équipements électriques et électroniques
Code (1) :	160216
Quantité maximale prévue :	3000 tonnes
Période prévue (demande) :	15/02/2025 - 14/02/2026
Notifiant :	JEAN LAMESCH EXPLOITATION 3452 BETTEMBOURG
Centre de traitement :	RECYDEL 4020 WANDRE

Namur, le 20 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets LU018936

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert LU018936, du Luxembourg vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Métaux pouvant contenir des impuretés (10%; bois, plastiques, caoutchouc ...) issus des parcs à conteneurs (code 200140) et du centre de tri de LAMESCH (code 191202)
Code (1) :	191202
Quantité maximale prévue :	4000 tonnes
Période prévue (demande) :	01/03/2025 - 28/02/2026
Notifiant :	JEAN LAMESCH EXPLOITATION 3452 BETTEMBOURG
Centre de traitement :	ECORE BELGIQUE 6790 AUBANGE

Namur, le 18 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets LU018937

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert LU018937, du Luxembourg vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Composants issus du démantèlement de déchets d'équipements électriques et électroniques
Code (1) :	160216
Quantité maximale prévue :	1500 tonnes
Période prévue (demande) :	01/03/2025 - 28/02/2026
Notifiant :	JEAN LAMESCH EXPLOITATION 3452 BETTEMBOURG
Centre de traitement :	COMET SAMBRE - SITE DE CHATELET 6200 CHATELET

Namur, le 27 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets LU018954

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert LU018954, du Grand-Duché de Luxembourg vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis
Code (1) :	080120
Quantité maximale prévue :	1000 tonnes
Période prévue (demande) :	01/03/2025 - 28/02/2026
Notifiant :	JEAN LAMESCH EXPLOITATION 3452 BETTEMBOURG
Centre de traitement :	GEOCYCLE - SITE D'OBOURG 7034 OBOURG

Namur, le 12 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets LU018955

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert LU018955, du Luxembourg vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Boues d'hydroxydes de cuivre, zinc et chrome provenant de la neutralisation d'eaux de rinçage (composition approximative sur sec : 10-40% Cu, 3-11% Zn, 1-5% Cr)
Code (1) :	110205
Quantité maximale prévue :	840 tonnes
Période prévue (demande) :	01/03/2025 - 28/02/2026
Notifiant :	JEAN LAMESCH EXPLOITATION 3452 BETTEMBOURG
Centre de traitement :	REVATECH ENGIS 4480 ENGIS

Namur, le 18 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets LU018956

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert LU018956, du Luxembourg vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Solution d'acide sulfurique et de sulfate de cuivre
Code (1) :	110205
Quantité maximale prévue :	1800 tonnes
Période prévue (demande) :	01/03/2025 - 28/02/2026
Notifiant :	JEAN LAMESCH EXPLOITATION 3452 BETTEMBOURG
Centre de traitement :	REVATECH ENGIS 4480 ENGIS

Namur, le 18 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets LU018982

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert LU018982, du Luxembourg vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Déchets de bois (codes : 150103, 170201, 200138).
Code (1) :	150103
Quantité maximale prévue :	2000 tonnes
Période prévue (demande) :	15/03/2025 - 14/03/2026
Notifiant :	JEAN LAMESCH EXPLOITATION 3452 BETTEMBOURG
Centre de traitement :	GROUPE FRANCOIS - SITE DE VIRTON 6760 VIRTON

Namur, le 20 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets LU019134

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert LU019134, du Luxembourg vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Déchets d'équipement électriques et électroniques professionnels
Code (1) :	160214
Quantité maximale prévue :	100 tonnes
Période prévue (demande) :	01/03/2025 - 28/02/2026
Notifiant :	ECOTEC 4984 SANEM
Centre de traitement :	ECORE BELGIQUE 6790 AUBANGE

Namur, le 10 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets LU019362

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert LU019362, du Luxembourg vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Déchets d'équipements électriques et électroniques contenant des chlorofluorocarbones, des HCFC ou des HFC
Code (1) :	160211
Quantité maximale prévue :	100 tonnes
Période prévue (demande) :	06/02/2025 - 05/02/2026
Notifiant :	REMONDIS LUXEMBOURG 3895 FOETZ
Centre de traitement :	RECYDEL 4020 WANDRE

Namur, le 10 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets LU019461

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert LU019461, du Grand-Duché de Luxembourg vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Charbon actif industriel usagé
Code (1) :	150202
Quantité maximale prévue :	130 tonnes
Période prévue (demande) :	15/12/2024 - 14/12/2025
Notifiant :	SYNDICAT INTERCOMMUNALE SIGRE 6776 GREVENMARCHER
Centre de traitement :	CHEMVIRON 7181 FELUY

Namur, le 4 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets LU019585

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert LU019585, du Luxembourg vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Déchets de construction en mélange provenant de chantiers luxembourgeois
Code (1) :	170904
Quantité maximale prévue :	10000 tonnes
Période prévue (demande) :	02/01/2025 - 01/01/2026
Notifiant :	JEAN LAMESCH EXPLOITATION 3452 BETTEMBOURG
Centre de traitement :	COGETRINA LOGISTICS - SITE DE MARQUAIN I 7522 MARQUAIN

Namur, le 18 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets LU019587

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert LU019587, du Luxembourg vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Latex liquide issu de la production de fibres synthétiques et de pneumatiques
Code (1) :	070208
Quantité maximale prévue :	2500 tonnes
Période prévue (demande) :	10/02/2025 - 09/02/2026
Notifiant :	JEAN LAMESCH EXPLOITATION 3452 BETTEMBOURG
Centre de traitement :	REVATECH MONSIN 4020 LIEGE

Namur, le 5 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets LU019588

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert LU019588, du Luxembourg vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Déchets bitumineux sans goudron
Code (1) :	170302
Quantité maximale prévue :	1000 tonnes
Période prévue (demande) :	10/02/2025 - 09/02/2026
Notifiant :	JEAN LAMESCH EXPLOITATION 3452 BETTEMBOURG
Centre de traitement :	CETT P. MONSEU 5580 ROCHEFORT

Namur, le 5 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets LU019910

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert LU019910, du Luxembourg vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Matériaux de construction et démolition en mélange (collecte; Composition moyenne : 60% inertes, 25% bois, 10% cartons, 5% plastiques)
Code (1) :	170904
Quantité maximale prévue :	2000 tonnes
Période prévue (demande) :	01/03/2025 - 28/02/2026
Notifiant :	VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS MESSANCY 6780 MESSANCY
Centre de traitement :	VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS - SITE DE MESSANCY 6780 MESSANCY

Namur, le 20 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets NL649161

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert NL649161, des Pays-Bas vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Solvants résiduels
Code (1) :	070104
Quantité maximale prévue :	1000 tonnes
Période prévue (demande) :	01/04/2025 - 31/03/2026
Notifiant :	KLK KOLB SPECIALTIES 7491 AE DELDEN
Centre de traitement :	GEOCYCLE - SITE DE SENEFFE 7181 SENEFFE

Namur, le 26 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets NL649194

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert NL649194, des Pays-Bas vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Boues provenant du traitement des eaux usées industrielles (40-75% matières inorganiques et 35-70% matières organiques ; 20-75% eau)
Code (1) :	190813
Quantité maximale prévue :	6500 tonnes
Période prévue (demande) :	15/02/2025 - 14/02/2026
Notifiant :	VAN DIJK CONTAINERS 8281 JJ GENEMUIDEN
Centre de traitement :	HOLCIM BELGIQUE 7034 OBOURG

Namur, le 24 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets NL655991

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert NL655991, des Pays-Bas vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Fraction fine de broyage de roofing
Code (1) :	191211
Quantité maximale prévue :	2500 tonnes
Période prévue (demande) :	02/02/2025 - 01/02/2026
Notifiant :	VAN DIJK CONTAINERS 8281 JJ GENEMUIDEN
Centre de traitement :	GEOCYCLE - SITE DE SENEFFE 7181 SENEFFE

Namur, le 27 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets NL691111

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert NL691111, des Pays-Bas vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Mélange de résidus de distillation (95-100% matières organiques, 0-4% matières inorganiques, 0-1% eau)
Code (1) :	070108
Quantité maximale prévue :	4500 tonnes
Période prévue (demande) :	01/05/2025 - 30/04/2026
Notifiant :	LYONDELL CHEMIE NEDERLAND 3197 KM ROTTERDAM BOTLEK
Centre de traitement :	HOLCIM BELGIQUE 7034 OBOURG

Namur, le 21 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets NL691112

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert NL691112, des Pays-Bas vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Liquides organiques issus de la production de produits chimiques
Code (1) :	070108
Quantité maximale prévue :	1000 tonnes
Période prévue (demande) :	01/05/2025 - 30/04/2026
Notifiant :	LYONDELL CHEMIE NEDERLAND 3197 KM ROTTERDAM BOTLEK
Centre de traitement :	GEOCYCLE - SITE DE SENEFFE 7181 SENEFFE

Namur, le 21 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets NL693293

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert NL693293, des Pays-Bas vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Boues provenant de la production de boisson alcoolique après passage en station d'épuration
Code (1) :	020705
Quantité maximale prévue :	5000 tonnes
Période prévue (demande) :	01/03/2025 - 28/02/2026
Notifiant :	VALODIRECT 9630 MEILEGEM
Centre de traitement :	AGRICOMPOST 4460 GRACE-HOLLOGNE

Namur, le 12 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets NL693955

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert NL693955, des Pays-Bas vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Boues papetières
Code (1) :	030310
Quantité maximale prévue :	4000 tonnes
Période prévue (demande) :	08/01/2025 - 07/01/2026
Notifiant :	VALODIRECT 9630 MEILEGEM
Centre de traitement :	AGRICOMPOST 4460 GRACE-HOLLOGNE

Namur, le 5 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets NL726484

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert NL726484, des Pays-Bas vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Boues non halogénées mélangées à de la sciure de bois (5-45% eau, 5-25% sciure, 10-20% colles et résines, 5-15% peintures et pigments, 10-30% polyglycoles, 0-20% terres de filtration et 0-10% hydrocarbures; peut contenir des PFAS)
Code (1) :	191211
Quantité maximale prévue :	4000 tonnes
Période prévue (demande) :	01/04/2025 - 31/03/2026
Notifiant :	INDAVER IWS (INDUSTRIAL WASTE SERVICES) 4542 NN HOEK
Centre de traitement :	GEOCYCLE - SITE DE SENEFFE 7181 SENEFFE

Namur, le 17 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets NL731646

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert NL731646, des Pays-Bas vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Refus de compostage contenant : 98-99% bois, 0.5-1% minéraux, 0.5-1% plastiques.
Code (1) :	190599
Quantité maximale prévue :	3000 tonnes
Période prévue (demande) :	01/03/2025 - 28/02/2026
Notifiant :	VALOR COMPOSTERING 5491 SR SINT OEDENRODE
Centre de traitement :	2VALORISE AMEL 4770 AMEL

Namur, le 12 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets NL732062

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert NL732062, des Pays Bas vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Solvants organiques résiduaux (collecte)
Code (1) :	140603
Quantité maximale prévue :	750 tonnes
Période prévue (demande) :	01/05/2025 - 30/04/2026
Notifiant :	REMONDIS GEVAARLIJK AFVAL 7131 PG LICHTENVOORDE
Centre de traitement :	GEOCYCLE - SITE DE SENEFFE 7181 SENEFFE

Namur, le 5 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets NL732237

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert NL732237, des Pays-Bas vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Sciure de bois
Code (1) :	030105
Quantité maximale prévue :	1500 tonnes
Période prévue (demande) :	07/06/2025 - 06/06/2026
Notifiant :	PRESSWOOD INTERNATIONAL 3851 SE ERMELO
Centre de traitement :	GEOCYCLE - SITE DE SENEFFE 7181 SENEFFE

Namur, le 5 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets NL732714

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert NL732714, des Pays-Bas vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Poussières de bois
Code (1) :	191207
Quantité maximale prévue :	3500 tonnes
Période prévue (demande) :	01/07/2025 - 30/06/2026
Notifiant :	RENEWI NEDERLAND 5657 DH EINDHOVEN
Centre de traitement :	GEOCYCLE - SITE DE SENEFFE 7181 SENEFFE

Namur, le 11 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement — Département du Sol et des Déchets — Direction des Infrastructures de Gestion et de la Politique des Déchets — Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets NL732745

L'autorité wallonne compétente en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le règlement 1013/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d'autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1^{er}. L'autorisation de transfert NL732745, des Pays-Bas vers la Région wallonne, des déchets visés à l'article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets :	Déchets de bois de classe B
Code (1) :	191207
Quantité maximale prévue :	250 tonnes
Période prévue (demande) :	01/03/2025 - 28/02/2026
Notifiant :	RENEWI NEDERLAND 5657 DH EINDHOVEN
Centre de traitement :	RECYFUEL 4480 ENGIS

Namur, le 10 février 2025.

(1) Arrêté du Gouvernement Wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2026/201029]

Fonction publique

Par arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2026, qui entre en vigueur le 16 avril 2026, un congé pour mission, pour une durée de deux ans, renouvelable, est accordé à M. Andrea ROSSI, attaché qualifié à la Direction de la Politique agricole du Département Politiques européennes et Accords internationaux au sein du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, afin d'exercer une mission d'expert national auprès de la Commission européenne - Direction générale Agriculture et développement rural.

Par arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2026, qui entre en vigueur le 1^{er} jour du mois qui suit celui de sa décision au Gouvernement wallon, M. Marc MARIN, premier adjoint (rang D1) en instance de réaffectation, est chargé d'une mission, pour une période de 6 mois, sur l'emploi (MO8C103) à la Direction des Achats et de la Logistique, du Département du Support au métier, au sein du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures.

Par arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2026, qui produit ses effets au 1^{er} janvier 2025, M. Benoît CARTILIER, directeur, est promu de manière compensatoire, en surnombre après dépassement par un autre agent, par avancement de grade au grade d'inspecteur général-expert (rang A3).

Par arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 2026, qui produit ses effets le 15 mars 2026 au soir, l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2025 désignant, au 1^{er} octobre 2025, Mme Caroline TRUFIN, attachée, pour exercer des fonctions supérieures sur l'emploi (CS2A502) de premier attaché (rang A5) à la Direction " Talents Wallonie " du Département de la Gestion du personnel et de la Fonction publique au sein du Service public de Wallonie Support, momentanément inoccupé par son titulaire, est abrogé.

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2026/201021]

Aménagement du territoire

Un arrêté ministériel du 31 mars 2026 octroie le renouvellement de l'agrément en tant que Maison de l'Urbanisme à l'asbl « Maison de l'urbanisme Famenne-Ardenne », sise rue des Carmes, 26 à 6900 Marche-en-Famenne, pour une durée de cinq ans, prenant cours le 1^{er} janvier 2026.

Un arrêté ministériel du 31 mars 2026 octroie le renouvellement de l'agrément en tant que Maison de l'Urbanisme de la région liégeoise à l'asbl « Maison de l'urbanité », sise rue du Vertbois, 11 à 4000 Liège, pour une durée de cinq ans, prenant cours le 1^{er} janvier 2026.

Un arrêté ministériel du 31 mars 2026 octroie le renouvellement de l'agrément en tant que Maison de l'Urbanisme à l'asbl « Maison de l'urbanisme de l'arrondissement de Philippeville », sise rue d'Avignon, 1 à 5670 Nismes, pour une durée de cinq ans, prenant cours le 1^{er} janvier 2026.

OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS

GRONDWETTELIJK HOF

[C – 2026/002267]

Uittreksel uit arrest nr. 157/2025 van 27 november 2025

Rolnummer 8414

In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 356 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.

Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters Luc Lavrysen en Pierre Nihoul, en de rechters Yasmine Kherbache, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt en Magali Plovie, bijgestaan door griffier Nicolas Dupont, onder voorzitterschap van voorzitter Luc Lavrysen,

wijst na beraad het volgende arrest :

I. Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging

Bij vonnis van 9 januari 2025, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 januari 2025, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, de volgende prejudiciële vragen gesteld :

« 1. Schendt art. 356 WIB 92 het gelijkheidsbeginsel zoals vastgelegd in de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, desgevallend in combinatie met artikel 13 EVRM (recht op een effectieve rechtsbescherming, waaronder het recht op een passend en daadwerkelijk rechtsherstel), in die interpretatie waarin deze bepaling de fiscale administratie ook zou toelaten om een subsidiaire aanslag voor te leggen wanneer de beslissing van de adviseur-generaal wordt vernietigd, aangezien er in deze interpretatie een onderscheid wordt gemaakt tussen :

- Belastingplichtigen wiens elementaire recht op een spoedig en nauwgezet onderzoek van hun bezwaarschrift wordt geschonden (waarbij de fiscale administratie niet beschikt over de mogelijkheid om een subsidiaire aanslag voor te leggen, wanneer de belastingplichtige de beslissing over zijn bezwaarschrift niet heeft afgewacht maar meteen een vordering in rechte heeft ingesteld), en

- Belastingplichtigen wiens elementaire (en zelfs grondwettelijk beschermde) hoor- en inzage-recht wordt geschonden (waarbij de fiscale administratie steeds zou beschikken over de mogelijkheid om een subsidiaire aanslag voor te leggen, wanneer de belastingplichtige – noodgedwongen – tegen o.a. de onwettige beslissing een vordering in rechte heeft ingesteld),

terwijl het doel van deze sanctie (het verval van subsidiaire aanslag-mogelijkheid) erin bestaat om de fiscale administratie te sanctioneren voor de schending van de elementaire rechten van de belastingplichtige tijdens de bezwaarfase ?

2. Schendt art. 356 WIB 92 het gelijkheidsbeginsel zoals vastgelegd in de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, desgevallend in combinatie met artikel 13 EVRM (recht op een effectieve rechtsbescherming, waaronder het recht op een passend en daadwerkelijk rechtsherstel), in die interpretatie waarin deze bepaling de fiscale administratie ook zou toelaten om een subsidiaire aanslag voor te leggen wanneer de beslissing van de adviseur-generaal wordt vernietigd, aangezien er in deze interpretatie een onderscheid wordt gemaakt tussen :

- Belastingplichtigen die deze onwettige directoriale beslissing eerst aanvechten voor de Raad van State en de vernietiging *ex tunc* zullen verkrijgen (waardoor geen subsidiaire aanslag meer mogelijk zal zijn wanneer er nadien een tijdige vordering in rechte wordt ingesteld door de burgerlijke rechtbank), en

- Belastingplichtigen die deze onwettige directoriale beslissing niet eerst (kunnen) aanvechten voor de Raad van State en dus voor de burgerlijke rechtbanken slechts een vernietiging *ex tunc* [lees : *ex nunc*] kunnen bekomen (waardoor een subsidiaire aanslag steeds mogelijk blijft),

omdat op deze manier de juridische gevolgen van het ene rechtsmiddel (Raad van State - vernietiging *ex tunc*) aanzienlijk voordeliger zullen zijn dan de juridische gevolgen van het andere rechtsmiddel (fiscale rechtbank - vernietiging *ex nunc*) ? ».

(...)

III. In rechte

(...)

Ten aanzien van de in het geding zijnde bepaling en de context ervan

B.1. De prejudiciële vragen hebben betrekking op de subsidiaire aanslag in de inkomstenbelastingen, bedoeld in artikel 356 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna : het WIB 1992).

B.2.1. Krachtens artikel 569, eerste lid, 32°, van het Gerechtelijk Wetboek neemt de rechtbank van eerste aanleg kennis « van geschillen betreffende de toepassing van een belastingwet ».

B.2.2. Artikel 1385*undecies*, eerste tot derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt :

« Tegen de belastingadministratie wordt de vordering inzake de geschillen bedoeld in artikel 569, eerste lid, 32°, slechts toegelaten indien de eiser voorafgaandelijk het door of krachtens de wet georganiseerde administratief beroep heeft ingesteld.

De vordering wordt ingesteld ten vroegste zes maanden vanaf de datum van ontvangst van het administratief beroep zo over dit beroep geen uitspraak is gedaan en, op straffe van verval, uiterlijk binnen een termijn van drie maanden vanaf de kennisgeving van de beslissing met betrekking tot het administratief verhaal.

De in het tweede lid bedoelde termijn van zes maanden wordt met drie maanden verlengd wanneer de betwiste aanslag van ambtswege door de administratie is gevestigd ».

B.2.3. Krachtens artikel 366, eerste lid, van het WIB 1992 kan de belastingschuldige tegen het bedrag van de gevestigde aanslag schriftelijk bezwaar indienen bij de adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen.

B.2.4. Het in het geding zijnde artikel 356 van het WIB 1992 bepaalt :

« Wanneer tegen een beslissing van de adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen of van de door hem gedelegeerde ambtenaar een vordering in rechte is ingesteld en de rechter de aanslag geheel of ten dele nietig verklaart, om een andere reden dan verjaring, blijft de zaak gedurende een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de rechterlijke beslissing ingeschreven op de rol. Gedurende die termijn van zes maanden die de termijnen om verzet of hoger beroep aan te tekenen of om een voorziening in cassatie in te dienen schorst, kan de administratie een subsidiaire aanslag door middel van conclusies aan het oordeel van de rechter onderwerpen op naam van dezelfde belastingschuldige en op grond van alle of een deel van dezelfde belastingelementen als de initiële aanslag.

Als de administratie een subsidiaire aanslag binnen de voornoemde termijn van zes maanden aan de rechter voorlegt, beginnen, in afwijking van het eerste lid, de termijnen om verzet of hoger beroep aan te tekenen of om een voorziening in cassatie in te dienen te lopen vanaf de betekening van de rechterlijke beslissing betreffende de subsidiaire aanslag.

[...]

De subsidiaire aanslag is slechts invorderbaar of terugbetaalbaar ter uitvoering van de rechterlijke beslissing.

[...] ».

B.3. De minister van Financiën heeft, in antwoord op een parlementaire vraag, met betrekking tot de draagwijdte van artikel 356 van het WIB 1992 verklaard :

« De tekst van het nieuwe artikel 356 van het W.I.B. 1992, in de huidige formulering ervan, kan alleen worden toegepast wanneer de directeur van de belastingen effectief een beslissing heeft genomen. Indien de belastingplichtige een vordering instelt wegens het ontbreken van een beslissing van de directeur, overeenkomstig artikel 1385*undecies*, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan de administratie geen subsidiaire aanslag vestigen. Dat betekent dat de administratie er dus belang bij heeft dat, in geval van aanslag van ambtswege, de beslissingen binnen de termijn van 6 of 9 maanden worden genomen » (*Parl. St., Kamer, CRIV 50 COM 452, 24 april 2001, p. 5*) (eigen vertaling).

B.4. Bij zijn arrest van 28 februari 2019 (ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190228.12) heeft het Hof van Cassatie geoordeeld :

« Krachtens artikel 356, eerste lid, WIB 92, zoals van toepassing op het geschil, kan, wanneer tegen een beslissing van de directeur van de belastingen of van de door hem gedelegeerde ambtenaar een vordering in rechte is ingesteld en de rechter de aanslag geheel of ten dele nietig verklaart, om een andere reden dan verjaring, de zaak gedurende een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de rechterlijke beslissing ingeschreven op de rol en kan de administratie, gedurende die termijn die de termijnen om verzet of hoger beroep aan te tekenen of om een voorziening in cassatie in te dienen schorst, een subsidiaire aanslag door middel van conclusies aan het oordeel van de rechter onderwerpen op naam van dezelfde belastingschuldige en op grond van alle of een deel van dezelfde belastingelementen als de initiële aanslag.

Hieruit volgt dat die bepaling van toepassing is op alle gevallen waarin de rechter uitspraak moet doen over een geschil inzake inkomstenbelastingen, op grond van artikel 569, eerste lid, 32°, Gerechtelijk Wetboek na een beslissing over het administratief beroep bedoeld in de artikelen 1385*decies* en 1385*undecies* van dat wetboek.

De omstandigheid dat de rechter die uitspraak doet over dat geschil de administratieve beslissing vernietigt, heeft geen invloed op de toepassing van artikel 356, eerste lid, WIB 92 ».

Ten aanzien van de eerste prejudiciële vraag

B.5. De eerste prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 356 van het WIB 1992, in zoverre die bepaling een verschil in behandeling in het leven roept tussen twee categorieën van belastingplichtigen, naargelang er al dan niet een tijdige beslissing is genomen door de belastingadministratie over het bezwaar dat zij hebben ingesteld tegen een aanslag in de personenbelasting.

Enerzijds gaat het om de belastingplichtigen die, bij gebrek aan een beslissing van de adviseur-generaal of de bevoegde ambtenaar over het bezwaar, na het verstrijken van een termijn van zes maanden vanaf de ontvangst van dat bezwaar een vordering in rechte hebben ingesteld, overeenkomstig artikel 1385*undecies*, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Anderzijds gaat het om de belastingplichtigen ten aanzien van wie de adviseur-generaal of de bevoegde ambtenaar een beslissing met betrekking tot het bezwaar heeft genomen, en die, overeenkomstig dezelfde bepaling van het Gerechtelijk Wetboek, binnen een termijn van drie maanden vanaf de kennisgeving van die beslissing een vordering in rechte hebben ingesteld. Het verwijzende rechtscollege verwijst in het bijzonder naar de situatie waarin de beslissing met betrekking tot het bezwaar is genomen met miskenning van de rechten van de belastingplichtige, met name het recht om te worden gehoord en het recht op inzage van het belastingdossier.

Indien de rechter de aanslag nietig verklaart om een andere reden dan verjaring, beschikt de belastingadministratie niet over de mogelijkheid om een subsidiaire aanslag te vestigen ten aanzien van de eerste categorie van belastingplichtigen, maar wel ten aanzien van de tweede categorie van belastingplichtigen. Krachtens artikel 356, eerste lid, van het WIB 1992 is een subsidiaire aanslag immers slechts mogelijk in geval van een vordering in rechte « tegen een beslissing van de adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen of van de door hem gedelegeerde ambtenaar ». Zoals ook blijkt uit de in B.4 vermelde rechtspraak van het Hof van Cassatie, heeft de omstandigheid dat de rechter de administratieve beslissing nietig verklaart bovendien geen invloed op de toepassing van die bepaling.

Het verwijzende rechtscollege vraagt aan het Hof of dat verschil in behandeling bestaanbaar is met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.

B.6.1. De artikelen 10 en 11 van de Grondwet waarborgen het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. Artikel 172 van de Grondwet is een bijzondere toepassing van dat beginsel in fiscale aangelegenheden.

B.6.2. Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie sluit niet uit dat een verschil in behandeling tussen categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover dat verschil op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is.

Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening houdend met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter zake geldende beginselen; het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie is geschonden wanneer vaststaat dat er geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.

B.6.3. Artikel 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens waarborgt voor personen van wie de rechten en vrijheden vermeld in dat Verdrag zijn geschonden, een recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie.

Het verwijzende rechtscollege vermeldt geen andere bepalingen van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in samenhang gelezen met artikel 13 ervan. Bijgevolg onderzoekt het Hof de prejudiciële vraag niet in zoverre zij is afgeleid uit de schending van artikel 13 van het Verdrag, in samenhang gelezen met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet.

B.7. Bij het bepalen van zijn beleid in fiscale zaken beschikt de wetgever over een ruime beoordelingsvrijheid. Het Hof vermag, in die aangelegenheid, de beleidskeuzen van de wetgever, alsook de motieven die daaraan ten grondslag liggen, slechts af te keuren indien zij op een manifeste vergissing zouden berusten of indien zij onredelijk zouden zijn.

B.8. De Ministerraad voert aan dat de voormelde categorieën van belastingplichtigen niet vergelijkbaar zijn. Verschil en niet-vergelijkbaarheid mogen echter niet met elkaar worden verward. Het feit dat er in het ene geval bedoeld in B.5 geen en in het andere geval wel een beslissing is genomen met betrekking tot het bezwaar tegen de aanslag, kan weliswaar een element zijn in de beoordeling van een verschil in behandeling, maar kan niet volstaan om tot de niet-vergelijkbaarheid te besluiten.

B.9. Zoals het Hof bij zijn arrest nr. 18/2019 van 7 februari 2019 (ECLI:BE:GHCC:2019:ARR.018) heeft geoordeeld, streeft de wetgever met de procedure van de subsidiaire aanslag een dubbel doel na door de belastingadministratie niet langer toe te staan een nieuwe aanslag in te kohieren wanneer de initiële aanslag bij een rechterlijke beslissing nietig is verklaard, maar door haar in dat geval ertoe te verplichten een subsidiaire aanslag rechtstreeks voor te leggen aan de rechter die de nietigverklaring heeft uitgesproken.

De wetgever beoogt, enerzijds, het vrijwaren van de belangen van de Schatkist en het waarborgen van de gelijkheid van de burgers voor de belastingwet, door te voorkomen dat een belastingplichtige, enkel wegens een procedurefout die zich tijdens de aanslagprocedure heeft voorgedaan, aan de wettelijk verschuldigde belasting kan ontsnappen. Wanneer de belasting krachtens de wet verschuldigd is, vormt het vestigen van een aanslag immers een verplichting voor de administratie waardoor de gelijkheid van de burger voor de fiscale wet kan worden gewaarborgd.

Anderzijds beoogt de wetgever, sedert de hervorming van de fiscale procedure in 1999, de fiscale procedure zoveel mogelijk te versnellen zodat de aanslag zo snel mogelijk definitief wordt, hetzij in het voordeel, hetzij in het nadeel van de administratie.

Dergelijke doelstellingen zijn legitiem.

B.10.1. Ten aanzien van die doelstellingen is het redelijk verantwoord dat artikel 356 van het WIB 1992 de mogelijkheid van een subsidiaire aanslag uitsluit indien de belastingplichtige, bij gebrek aan een beslissing van de belastingadministratie over zijn bezwaar binnen een termijn van zes maanden, onmiddellijk een vordering in rechte heeft ingesteld (zie in die zin ook het arrest nr. 53/2005 van 8 maart 2005, ECLI:BE:GHCC:2005:ARR.053). Zoals ook blijkt uit de in B.3 vermelde verklaring van de minister van Financiën, kan een dergelijke maatregel de belastingadministratie ertoe aanzetten tijdig een beslissing te nemen over het bezwaar van de belastingplichtige, hetgeen ertoe bijdraagt dat de aanslag zo snel mogelijk definitief wordt.

B.10.2. Daarenboven beperkt de procedure van de subsidiaire aanslag, zoals bepaald in artikel 356 van het WIB 1992, niet op onevenredige wijze de rechten van de belastingplichtigen ten aanzien van wie de belastingadministratie binnen de termijn een beslissing heeft genomen over het bezwaar, in het bijzonder het recht op toegang tot de rechter. Zij kunnen hun bezwaren tegen de subsidiaire aanslag meteen doen gelden voor het rechtscollege dat reeds kennis heeft van hun situatie.

Wanneer het geschil voor de fiscale rechter wordt gebracht, heeft de initiële aanslag voordien het voorwerp uitgemaakt van een administratief bezwaar, zodat de belastingplichtige reeds de gelegenheid heeft gehad om zijn argumenten te doen gelden, in eerste instantie voor de adviseur-generaal en vervolgens voor het rechtscollege waarbij de zaak aanhangig is gemaakt. Dat rechtscollege heeft kennisgenomen van het dossier en van de argumenten van de partijen, en heeft de initiële aanslag nietig verklaard. Met het oog op een versnelling en rationalisatie van de procedure is het verantwoord dat hetzelfde rechtscollege zich ook snel uitspreekt over de subsidiaire aanslag, zonder dat opnieuw een administratieve fase moet worden doorlopen. In dat verband komt het de administratie toe, naar aanleiding van het debat op tegenspraak dat plaatsvindt voor de rechter ingevolge het neerleggen van de conclusies met betrekking tot de subsidiaire aanslag, de verantwoording te verstrekken die noodzakelijk is voor de geldigverklaring, door de rechter, van de subsidiaire aanslag. De betrokken belastingplichtige kan dus zijn argumenten aanvoeren in een tegensprekelijke gerechtelijke procedure.

Ook al zou de belastingadministratie derhalve, zoals wordt vermeld in de prejudiciële vraag, gedurende de bezwaarprocedure ten onrechte hebben nagelaten de belastingplichtige inzage te verlenen in het belastingdossier en/of te horen, dan nog belet zulks die laatste niet om in het kader van de gerechtelijke procedure kennis te nemen van de elementen waarop de aanslag steunt en daaromtrent zijn standpunt te doen gelden. Overigens kan, in tegenstelling tot wat de eisende partij voor het verwijzende rechtscollege aanvoert, niet worden aangenomen dat de in het geding zijnde maatregel de belastingadministratie ertoe zou aanzetten onzorgvuldig te handelen en doelbewust de rechten van de belastingplichtige te miskennen bij de behandeling van diens bezwaar. De belastingadministratie dient de beginselen van behoorlijk bestuur na te leven. Zij is in beginsel evengoed erbij gebaat betwistingen in rechte te vermijden.

Voorts is de vestiging van een subsidiaire aanslag uitgesloten in de gevallen waarin de schending van de wettelijke regel betrekking heeft op de verjaringstermijn en dient de aanslag te worden gevestigd ten name van dezelfde belastingplichtige en op grond van dezelfde belastingelementen of op een gedeelte ervan. Die laatste begrenzing verzekert dat de administratie geen andere belastingelementen naar voren kan brengen via een subsidiaire aanslag en vormt dan ook een belangrijke waarborg voor de belastingplichtige (zie in die zin de arresten nrs. 53/2005, 82/2011 (ECLI:BE:GHCC:2011:ARR.082), 18/2019 en 12/2025 (ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.012)).

B.10.3. Voor het overige komt het, zoals het Hof reeds heeft geoordeeld bij zijn voormelde arrest nr. 53/2005, de wetgever toe te beslissen of de mogelijkheid van een subsidiaire aanslag dient te worden uitgebreid tot de situatie waarin er geen beslissing is genomen over het bezwaar van de belastingplichtige.

B.11. Artikel 356 van het WIB 1992 is bestaanbaar met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet.

Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag

B.12. De tweede prejudiciële vraag heeft betrekking op artikel 356 van het WIB 1992, in zoverre die bepaling een verschil in behandeling in het leven roept tussen belastingplichtigen die een bezwaar hebben ingediend tegen een aanslag in de personenbelasting, naargelang van het rechtscollege dat uitspraak doet over de beslissing met betrekking tot dat bezwaar.

Eenzijds gaat het om de belastingplichtigen die de beslissing over het bezwaar « eerst aanvechten voor de Raad van State en de vernietiging *ex tunc* zullen verkrijgen ». Anderzijds gaat het om de belastingplichtigen die de voormelde beslissing « niet eerst (kunnen) aanvechten voor de Raad van State en dus voor de burgerlijke rechtbanken slechts een vernietiging *ex tunc* [lees : *ex nunc*] kunnen bekomen ».

Indien de rechter de aanslag nietig verklaart om een andere reden dan verjaring, zou de belastingadministratie niet over de mogelijkheid beschikken om een subsidiaire aanslag te vestigen ten aanzien van de eerste categorie van belastingplichtigen, maar wel ten aanzien van de tweede categorie van belastingplichtigen.

Het verwijzende rechtscollege vraagt aan het Hof of dat verschil in behandeling bestaanbaar is met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.

B.13.1. De Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, doet uitspraak over de beroepen tot nietigverklaring ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden, « indien het geschil niet door de wet aan een ander rechtscollege wordt toegekend » (artikel 14, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973).

B.13.2. Zoals is vermeld in B.2.1, kent artikel 569, eerste lid, 32°, van het Gerechtelijk Wetboek de geschillen betreffende de toepassing van de belastingwet toe aan de rechtbank van eerste aanleg.

B.14. De Raad van State heeft met betrekking tot die bepalingen geoordeeld :

« 9. In eerste instantie dient vastgesteld dat de vernietigingsbevoegdheid van de Raad van State op grond van artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State residuair van aard is, waarbij de Raad van State enkel optreedt wanneer geen ander rechtscollege bevoegd is. Artikel 569, 32°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechtbank van eerste aanleg kennis neemt ' van geschillen betreffende de toepassing van een belastingwet '. De hervorming in het fiscale geschillencontentieux beoogt de integratie van het fiscaal contentieux in de rechterlijke macht, meer bepaald bij de ' bijzondere, exclusieve bevoegdheden van de rechtbank van eerste aanleg '. Bijgevolg vallen (individuele) fiscale geschillen ' betreffende de toepassing van een belastingwet ' niet langer onder de algemene residuaire bevoegdheid van de Raad van State en heeft deze – behoudens een uitdrukkelijk andersluidende of van artikel 569, 32°, van het Ger.W. afwijkende bepaling – nog enkel rechtsmacht voor normatieve fiscale rechtshandelingen (Parl. St. Kamer 1997-1998, nrs. 1341-1342/1, 35-36; RvS nr. 231.595 van 16 juni 2015).

Geschillen ' betreffende de toepassing van een belastingwet ' omvatten volgens het Hof van Cassatie niet alleen de betwistingen over de verschuldigdheid van de aanslag of de heffing zelf, maar ook de betwistingen naar aanleiding van andere individuele fiscale rechtshandelingen vóór of na de vestiging van de belasting, onverminderd de bevoegdheid van de beslagrechter voor vorderingen betreffende bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging (Cass., 5 mei 2017, ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170505.4). De wetgever heeft bepaald dat elk geschil dat betrekking heeft op de toepassing van een belastingwet in de meest ruime zin aan de rechtbanken wordt toevertrouwd. [...]

[...]

11. Op grond van wat hiervoor is uiteengezet, volgt dat de fiscale kamers van de rechtbanken van eerste aanleg dus bevoegd zijn voor individuele beslissingen genomen door de fiscus, niet alleen wat de betwistingen over de verschuldigdheid van de aanslag of de heffing zelf betreft, maar ook de betwistingen naar aanleiding van andere individuele fiscale rechtshandelingen vóór of na de vestiging van de belasting, zelfs wanneer het fiscaal bestuur over een discretionaire beoordelingsbevoegdheid beschikt. Op grond van artikel 569, 32°, van het Ger.W. is de rechtbank van eerste aanleg dan ook bevoegd voor de administratieve geldboetes genomen op grond van een belastingwet, alsook voor het milderen en kwijtschelden ervan zoals te dezen » (RvSt, 22 november 2023, ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.969).

B.15. Uit het bovenstaande volgt dat de tweede prejudiciële vraag berust op een verkeerd uitgangspunt, in zoverre zij ervan uitgaat dat een belastingplichtige een beroep kan instellen bij de Raad van State tegen een beslissing over zijn bezwaar tegen een aanslag in de personenbelasting. Zulk een geschil betreft de toepassing van een belastingwet, waarvoor de Raad van State zonder rechtsmacht is (zie in die zin ook RvSt, 18 juli 2024, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.446; 25 oktober 2012, ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.221.205). Het in de tweede prejudiciële vraag vermelde verschil in behandeling is bijgevolg onbestaande.

B.16. De tweede prejudiciële vraag behoeft geen antwoord.

Om die redenen,

het Hof

zegt voor recht :

1. Artikel 356 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 schendt de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet niet.

2. De tweede prejudiciële vraag behoeft geen antwoord.

Aldus gewezen in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 27 november 2025.

De griffier,
Nicolas Dupont

De voorzitter,
Luc Lavrysen

COUR CONSTITUTIONNELLE

[C – 2026/002267]

Extrait de l'arrêt n° 157/2025 du 27 novembre 2025

Numéro du rôle : 8414

En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, posées par le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Gand.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents Luc Lavrysen et Pierre Nihoul, et des juges Yasmine Kherbache, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt et Magali Plovie, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par le président Luc Lavrysen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. *Objet des questions préjudicielles et procédure*

Par jugement du 9 janvier 2025, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 janvier 2025, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Gand, a posé les questions préjudicielles suivantes :

« 1. L'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 viole-t-il le principe d'égalité, tel qu'il est consacré aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution, le cas échéant lus en combinaison avec l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme (droit à une protection juridique effective, notamment le droit à une réparation appropriée et effective), dans l'interprétation selon laquelle cette disposition permettrait aussi à l'administration fiscale de soumettre une cotisation subsidiaire lorsque la décision du conseiller général est annulée, étant donné que, dans cette interprétation, une distinction est faite entre :

- les contribuables dont le droit élémentaire à un examen rapide et rigoureux de leur réclamation est violé (l'administration fiscale ne disposant pas de la possibilité de soumettre une cotisation subsidiaire lorsque le contribuable n'a pas attendu la décision concernant sa réclamation mais a introduit immédiatement un recours en justice), et

- les contribuables dont le droit élémentaire (et même protégé par la Constitution) d'audition et de consultation est violé (l'administration fiscale disposant toujours de la possibilité de soumettre une cotisation subsidiaire lorsque le contribuable a – par la force des choses – introduit un recours en justice contre, notamment, la décision illégale),

alors que cette sanction (l'extinction de la possibilité de soumettre une cotisation subsidiaire) vise à punir l'administration fiscale pour violation des droits élémentaires du contribuable durant la phase de réclamation ?

2. L'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 viole-t-il le principe d'égalité, tel qu'il est consacré aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution, le cas échéant lus en combinaison avec l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme (droit à une protection juridique effective, notamment le droit à une réparation appropriée et effective), dans l'interprétation selon laquelle cette disposition permettrait aussi à l'administration fiscale de soumettre une cotisation subsidiaire lorsque la décision du conseiller général est annulée, étant donné que, dans cette interprétation, une distinction est faite entre :

- les contribuables qui attaquent d'abord cette décision directoriale illégale devant le Conseil d'État et obtiendront l'annulation *ex tunc* (si bien que plus aucune cotisation subsidiaire ne sera possible si, par la suite, un recours en justice est introduit à temps devant le tribunal civil), et

- les contribuables qui n'attaquent pas (ou ne peuvent attaquer) d'abord cette décision directoriale illégale devant le Conseil d'État et ne peuvent donc, devant les tribunaux civils, obtenir qu'une annulation *ex tunc* [lire : *ex nunc*] (si bien qu'une cotisation subsidiaire demeure toujours possible),

en ce qu'ainsi les effets juridiques d'une des voies de recours (Conseil d'État - annulation *ex tunc*) seront nettement plus avantageux que les effets juridiques de l'autre voie de recours (tribunal fiscal - annulation *ex nunc*) ? ».

(...)

III. *En droit*

(...)

Quant à la disposition en cause et à son contexte

B.1. Les questions préjudicielles portent sur la cotisation subsidiaire dans le domaine des impôts sur les revenus, visée à l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : le CIR 1992).

B.2.1. En vertu de l'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire, le tribunal de première instance connaît « des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt ».

B.2.2. L'article 1385*undecies*, alinéas 1^{er} à 3, du Code judiciaire dispose :

« Contre l'Administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, l'action n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi.

L'action est introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif.

Le délai de six mois visé à l'alinéa 2 est prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par l'administration ».

B.2.3. En vertu de l'article 366, alinéa 1er, du CIR 1992, le redevable peut se pourvoir en réclamation, par écrit, contre le montant de l'imposition établie, auprès du conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus.

B.2.4. L'article 356, en cause, du CIR 1992 dispose :

« Lorsqu'une décision du conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice, et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'administration peut soumettre à l'appréciation du juge par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive.

Si l'administration soumet au juge une cotisation subsidiaire dans le délai de six mois précité, par dérogation à l'alinéa premier, les délais d'opposition, d'appel et de cassation commencent à courir à partir de la signification de la décision judiciaire relative à la cotisation subsidiaire.

[...]

La cotisation subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en exécution de la décision du juge.

[...] ».

B.3. Le ministre des Finances, en réponse à une question parlementaire, a déclaré, en ce qui concerne la portée de l'article 356 du CIR 1992 :

« Dans sa formulation actuelle, le texte de l'article 356 nouveau du C.I.R. 1992 ne peut s'appliquer que lorsqu'une décision directoriale a effectivement été rendue. Dans l'hypothèse où le contribuable introduit une action en justice du fait de l'absence de décision du directeur, conformément à l'article 1385*undecies*, alinéa 2, du Code judiciaire, l'administration ne peut pas introduire une cotisation subsidiaire. Cela signifie que l'administration a donc intérêt à ce que les décisions interviennent dans le délai de 6 ou 9 mois en cas de taxation d'office » (*Doc. parl.*, Chambre, CRIV 50 COM 452, 24 avril 2001, p. 5).

B.4. Par son arrêt du 28 février 2019 (ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190228.12), la Cour de cassation a jugé :

« En vertu de l'article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il s'applique au litige, lorsqu'une décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire et, pendant ce délai, qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'administration peut soumettre au juge, par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive.

Il suit de ses termes que cette disposition s'applique dans tous les cas où le juge est, en matière d'impôt sur les revenus, saisi d'une contestation sur la base de l'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire après qu'a été rendue une décision statuant sur le recours administratif visé aux articles 1385*decies* et 1385*undecies* de ce code.

La circonstance que, statuant sur cette contestation, le juge annule la décision administrative est sans effet sur l'application de l'article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 ».

Quant à la première question préjudicielle

B.5. La première question préjudicielle porte sur l'article 356 du CIR 1992, en ce que cette disposition fait naître une différence de traitement entre deux catégories de contribuables, selon qu'une décision a été prise à temps ou non par l'administration fiscale concernant la réclamation qu'ils ont introduite contre une cotisation à l'impôt des personnes physiques.

D'une part, il s'agit des contribuables qui, à défaut d'une décision du conseiller général ou du fonctionnaire compétent concernant la réclamation, ont introduit un recours en justice après l'expiration d'un délai de six mois à partir de la date de réception de cette réclamation, conformément à l'article 1385*undecies*, alinéa 2, du Code judiciaire.

D'autre part, il s'agit des contribuables à l'égard desquels le conseiller général ou le fonctionnaire compétent a pris une décision relative à la réclamation, et qui, conformément à la même disposition du Code judiciaire, ont introduit un recours en justice dans un délai de trois mois à partir de la notification de cette décision. La juridiction *a quo* renvoie en particulier à la situation où la décision relative à la réclamation a été prise en violation des droits du contribuable, à savoir le droit d'audition et le droit de consultation du dossier fiscal.

Si le juge prononce la nullité de l'imposition pour une cause autre que la prescription, l'administration fiscale ne dispose pas de la possibilité d'établir une cotisation subsidiaire à l'égard des contribuables de la première catégorie, mais bien à l'égard des contribuables de la seconde catégorie. En vertu de l'article 356, alinéa 1er, du CIR 1992, une cotisation subsidiaire n'est en effet possible que dans le cas d'un recours en justice dirigé contre « une décision du conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus ou du fonctionnaire délégué par lui ». Ainsi qu'il ressort aussi de la jurisprudence de la Cour de cassation mentionnée en B.4, la circonstance que le juge annule la décision administrative est par ailleurs sans effet sur l'application de cette disposition.

La juridiction *a quo* demande à la Cour si cette différence de traitement est compatible avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.6.1. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d'égalité et de non-discrimination. L'article 172 de la Constitution est une application particulière de ce principe en matière fiscale.

B.6.2. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.6.3. L'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit à un recours effectif devant une instance nationale à toute personne dont les droits et libertés mentionnés dans cette Convention ont été violés.

La juridiction *a quo* ne mentionne pas d'autres dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme lues en combinaison avec son article 13. En conséquence, la Cour n'examine pas la question préjudicielle en ce qu'elle porte sur la violation de l'article 13 de la Convention, lu en combinaison avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.

B.7. Lorsqu'il détermine sa politique en matière fiscale, le législateur dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu. Dans cette matière, la Cour ne peut censurer les choix politiques du législateur et les motifs qui les fondent que s'ils reposent sur une erreur manifeste ou s'ils sont déraisonnables.

B.8. Le Conseil des ministres soutient que les catégories de contribuables précitées ne sont pas comparables. Il ne faut toutefois pas confondre différence et non-comparabilité. La circonstance qu'aucune décision n'a été prise concernant la réclamation introduite contre l'imposition dans le premier cas visé en B.5, mais bien dans le second, peut certes constituer un élément dans l'appréciation d'une différence de traitement, mais elle ne saurait suffire pour conclure à la non-comparabilité.

B.9. Comme la Cour l'a jugé par son arrêt n° 18/2019 du 7 février 2019 (ECLI:BE:GHCC:2019:ARR.018), le législateur poursuit un double objectif avec la procédure de la cotisation subsidiaire, en ne permettant plus à l'administration fiscale d'enrôler une nouvelle cotisation lorsque la cotisation primitive a été annulée par une décision judiciaire, mais en lui imposant, dans ce cas, de soumettre une cotisation subsidiaire directement au juge qui a prononcé l'annulation.

Le législateur vise, d'une part, à sauvegarder les intérêts du Trésor et à garantir l'égalité des citoyens devant la loi fiscale, en évitant qu'un contribuable puisse échapper, uniquement en raison d'un vice de procédure survenu lors de la procédure de taxation, à l'impôt légalement dû. En effet, lorsque l'impôt est dû conformément à la loi, l'établissement d'une cotisation constitue, dans le chef de l'administration, une obligation qui permet de garantir l'égalité des citoyens devant la loi fiscale.

Depuis la réforme de la procédure fiscale en 1999, le législateur vise, d'autre part, à accélérer au maximum la procédure fiscale, afin que la cotisation devienne définitive le plus rapidement possible, soit pour, soit contre l'administration.

De tels objectifs sont légitimes.

B.10.1. Au regard de ces objectifs, il est raisonnablement justifié que l'article 356 du CIR 1992 exclue la possibilité d'établir une cotisation subsidiaire si le contribuable, à défaut d'une décision de l'administration fiscale dans un délai de six mois concernant sa réclamation, a introduit immédiatement un recours en justice (voy. dans ce sens aussi l'arrêt n° 53/2005 du 8 mars 2005, ECLI:BE:GHCC:2005:ARR.053). Comme il ressort aussi de la déclaration du ministre des Finances mentionnée en B.3, une telle mesure peut inciter l'administration fiscale à prendre une décision à temps concernant la réclamation introduite par le contribuable, ce qui contribue à rendre la cotisation définitive le plus rapidement possible.

B.10.2. En outre, la procédure de la cotisation subsidiaire prévue par l'article 356 du CIR 1992 ne limite pas de manière disproportionnée les droits des contribuables à l'égard desquels l'administration fiscale a pris une décision dans le délai imparti concernant la réclamation, en particulier le droit d'accès au juge. Ceux-ci peuvent directement faire valoir leurs griefs contre la cotisation subsidiaire devant la juridiction qui a déjà connaissance de leur situation.

Lorsque le litige est porté devant le juge fiscal, la cotisation primitive a antérieurement fait l'objet d'une réclamation administrative, de sorte que le contribuable a déjà eu l'occasion de faire valoir ses arguments devant le conseiller général d'abord, et devant la juridiction saisie ensuite. Cette dernière a eu connaissance du dossier et des arguments des parties et a annulé la cotisation primitive. Dans un souci d'accélération et de rationalisation de la procédure, il est justifié de prévoir que la même juridiction se prononce aussi rapidement sur la cotisation subsidiaire, sans qu'il soit nécessaire de passer à nouveau par une étape administrative. À cet égard, il revient à l'administration, à l'occasion du débat contradictoire qui a lieu devant le juge à la suite du dépôt des conclusions relatives à la cotisation subsidiaire, de fournir les justifications nécessaires à la validation par le juge de la cotisation subsidiaire. Le contribuable concerné peut ainsi faire valoir ses arguments dans une procédure judiciaire contradictoire.

Dès lors, même si, comme il est dit dans la question préjudicielle, l'administration fiscale avait omis à tort d'entendre le contribuable et/ou de permettre à celui-ci de consulter le dossier fiscal au cours de la procédure de réclamation, cela n'empêcherait toujours pas celui-ci, dans le cadre de la procédure judiciaire, de prendre connaissance des éléments sur lesquels la cotisation est basée et de faire valoir son point de vue à cet égard. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la partie demanderesse devant la juridiction *a quo*, il ne saurait être admis que la mesure en cause inciterait l'administration fiscale à faire preuve de négligence et à méconnaître sciemment les droits du contribuable lors de l'examen de sa réclamation. L'administration fiscale doit respecter les principes de bonne administration. Elle a, en règle, tout autant intérêt à éviter les contestations devant les tribunaux.

Par ailleurs, l'établissement d'une cotisation subsidiaire est exclu dans les cas où la violation de la règle légale porte sur le délai de prescription, et la cotisation doit être établie au nom du même contribuable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition. Cette dernière restriction garantit que l'administration ne peut pas mettre en avant d'autres éléments d'imposition lorsqu'elle établit une cotisation subsidiaire, ce qui constitue une garantie importante pour le contribuable (voy. dans ce sens les arrêts n^{os} 53/2005, 82/2011 (ECLI:BE:GHCC:2011:ARR.082), 18/2019 et 12/2025 (ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.012)).

B.10.3. Pour le surplus, comme la Cour l'a déjà jugé par son arrêt n^o 53/2005, précité, il appartient au législateur de décider si la possibilité d'établir une cotisation subsidiaire doit être étendue à la situation dans laquelle aucune décision n'a été prise concernant la réclamation introduite par le contribuable.

B.11. L'article 356 du CIR 1992 est compatible avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.

Quant à la seconde question préjudicielle

B.12. La seconde question préjudicielle porte sur l'article 356 du CIR 1992, en ce que cette disposition fait naître une différence de traitement entre les contribuables qui ont introduit une réclamation contre une cotisation à l'impôt des personnes physiques, en fonction de la juridiction qui statue sur la décision relative à cette réclamation.

D'une part, il s'agit des contribuables qui attaquent la décision relative à la réclamation « d'abord [...] devant le Conseil d'État et [qui] obtiendront l'annulation *ex tunc* ». D'autre part, il s'agit des contribuables qui « n'attaquent pas (ou ne peuvent attaquer) d'abord [la] décision [précitée] devant le Conseil d'État et [qui] ne peuvent donc, devant les tribunaux civils, obtenir qu'une annulation *ex tunc* [lire : *ex nunc*] ».

Si le juge prononce la nullité de l'imposition pour une cause autre que la prescription, l'administration fiscale ne disposerait pas de la possibilité d'établir une cotisation subsidiaire à l'égard des contribuables de la première catégorie, mais bien à l'égard de ceux qui relèvent de la seconde.

La juridiction *a quo* demande à la Cour si cette différence de traitement est compatible avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.13.1. Le Conseil d'État, section du contentieux administratif, statue sur les recours en annulation introduits contre les actes et règlements des diverses autorités administratives « si le contentieux n'est pas attribué par la loi à une autre juridiction » (article 14, § 1er, alinéa 1er, 1^o, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973).

B.13.2. Comme il est dit en B.2.1, l'article 569, alinéa 1er, 32^o, du Code judiciaire attribue au tribunal de première instance les contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.

B.14. Le Conseil d'État a jugé, en ce qui concerne ces dispositions :

« 9. En première instance, il convient de constater que la compétence d'annulation du Conseil d'État est de nature résiduaire sur la base de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, celui-ci n'intervenant que lorsqu'aucune autre juridiction n'est compétente. L'article 569, 32^o, du Code judiciaire dispose que le tribunal de première instance connaît ' des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt '. La réforme du contentieux fiscal vise à intégrer celui-ci dans le pouvoir judiciaire, en particulier dans les ' compétences particulières et exclusives du tribunal de première instance '. Par conséquent, les contestations fiscales (individuelles) ' relatives à l'application d'une loi d'impôt ' ne relèvent plus de la compétence résiduelle générale du Conseil d'État et – sauf disposition contraire expresse ou dérogatoire à l'article 569, 32^o, du Code judiciaire – celui-ci n'a plus de juridiction que pour les actes fiscaux normatifs (*Doc. parl.*, Chambre, 1997-1998, n^{os} 1341-1342/1, pp. 35-36; CE, n^o 231.595 du 16 juin 2015).

Selon la Cour de cassation, les contestations ' relatives à l'application d'une loi d'impôt ' comprennent non seulement les contestations ayant trait à l'exigibilité de la cotisation ou de la taxe elle-même mais également celles qui concernent d'autres actes fiscaux individuels antérieurs ou postérieurs à l'établissement de l'impôt, sans préjudice de la compétence du juge des saisies pour les demandes en matière de saisies conservatoires et de voies d'exécution (Cass., 5 mai 2017, ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170505.4). Le législateur a déterminé que toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt au sens le plus large est confiée aux tribunaux. [...]

[...]

11. Sur la base de ce qui est exposé plus haut, il résulte que les chambres fiscales des tribunaux de première instance sont donc compétentes pour les décisions individuelles prises par le fisc, non seulement en ce qui concerne les contestations ayant trait à l'exigibilité de la cotisation ou de la taxe elle-même, mais aussi les contestations à l'occasion d'autres actes fiscaux individuels avant ou après l'établissement de l'impôt, même lorsque l'administration fiscale dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire. En vertu de l'article 569, 32^o, du Code judiciaire, le tribunal de première instance est dès lors compétent pour les amendes administratives prises en vertu d'une loi d'impôt, ainsi que pour atténuer et annuler celles-ci, comme en l'espèce » (CE, 22 novembre 2023, ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.969).

B.15. Il découle de ce qui précède que la seconde question préjudicielle repose sur une prémisse erronée, en ce qu'elle considère qu'un contribuable peut introduire devant le Conseil d'État un recours contre une décision relative à sa réclamation dirigée contre une cotisation à l'impôt des personnes physiques. Un tel litige est relatif à l'application d'une loi d'impôt, pour lequel le Conseil d'État est sans pouvoir de juridiction (voy. dans ce sens également CE, 18 juillet 2024, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.446; 25 octobre 2012, ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.221.205). La différence de traitement mentionnée dans la seconde question préjudicielle est dès lors inexistante.

B.16. La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs,

la Cour

dit pour droit :

1. L'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne viole pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.

2. La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 27 novembre 2025.

Le greffier,
Nicolas Dupont

Le président,
Luc Lavrysen

ÜBERSETZUNG

VERFASSUNGSGERICHTSHOF

[C – 2026/002267]

Auszug aus dem Entscheid Nr. 157/2025 vom 27. November 2025

Geschäftsverzeichnisnummer 8414

In Sachen: Vorabentscheidungsfragen in Bezug auf Artikel 356 des Einkommensteuergesetzbuches 1992, gestellt vom Gericht erster Instanz Ostflandern, Abteilung Gent.

Der Verfassungsgerichtshof,

zusammengesetzt aus den Präsidenten Luc Lavrysen und Pierre Nihoul, und den Richtern Yasmine Kherbache, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt und Magali Plovie, unter Assistenz des Kanzlers Nicolas Dupont, unter dem Vorsitz des Präsidenten Luc Lavrysen,

erlässt nach Beratung folgenden Entscheid:

I. Gegenstand der Vorabentscheidungsfragen und Verfahren

In seinem Urteil vom 9. Januar 2025, dessen Ausfertigung am 15. Januar 2025 in der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen ist, hat das Gericht erster Instanz Ostflandern, Abteilung Gent, folgende Vorabentscheidungsfragen gestellt:

« 1. Verstößt Artikel 356 des Einkommensteuergesetzbuches 1992 gegen den Gleichheitsgrundsatz im Sinne der Artikel 10, 11 und 172 der Verfassung, gegebenenfalls in Verbindung mit Artikel 13 der Europäischen Menschenrechtskonvention (Recht auf effektiven Rechtsschutz, darunter das Recht auf eine angemessene und wirksame Wiedergutmachung), dahin ausgelegt, dass diese Bestimmung es der Steuerverwaltung auch ermöglichen würde, eine Ersatzsteuer vorzulegen, wenn die Entscheidung des Generalberaters für nichtig erklärt wird, indem in dieser Auslegung ein Unterschied gemacht wird zwischen

- den Steuerpflichtigen, deren grundlegendes Recht auf eine baldige und rigorose Untersuchung ihres Widerspruchs verletzt wird (wobei die Steuerverwaltung nicht die Möglichkeit hat, eine Ersatzsteuer vorzulegen, wenn der Steuerpflichtige die Entscheidung bezüglich seines Widerspruchs nicht abgewartet hat, sondern sofort eine Klage vor Gericht eingereicht hat) und

- den Steuerpflichtigen, deren grundlegendes (und sogar verfassungsmäßig geschütztes) Anhörungs- und Einsichtsrecht verletzt wird (wobei die Steuerverwaltung immer über die Möglichkeit verfügen würde, eine Ersatzsteuer vorzulegen, wenn der Steuerpflichtige - notgedrungen - gegen unter anderem die gesetzwidrige Entscheidung eine Klage vor Gericht eingereicht hat),

während das Ziel dieser Sanktion (der Verfall der Möglichkeit einer Ersatzsteuer) darin besteht, die Steuerverwaltung wegen der Verletzung der grundlegenden Rechte des Steuerpflichtigen während der Widerspruchsphase zu bestrafen?

2. Verstößt Artikel 356 des Einkommensteuergesetzbuches 1992 gegen den Gleichheitsgrundsatz im Sinne der Artikel 10, 11 und 172 der Verfassung, gegebenenfalls in Verbindung mit Artikel 13 der Europäischen Menschenrechtskonvention (Recht auf effektiven Rechtsschutz, darunter das Recht auf eine angemessene und wirksame Wiedergutmachung), dahin ausgelegt, dass diese Bestimmung es der Steuerverwaltung auch ermöglichen würde, eine Ersatzsteuer vorzulegen, wenn die Entscheidung des Generalberaters für nichtig erklärt wird, indem in dieser Auslegung ein Unterschied gemacht wird zwischen

- den Steuerpflichtigen, die diese gesetzwidrige Entscheidung des Steuereinsamplers zuerst vor dem Staatsrat anfechten und die Nichtigerklärung *ex tunc* erhalten werden (wodurch keine Ersatzsteuer mehr möglich sein wird, wenn nachher fristgerecht eine Klage beim Zivilgericht eingereicht wird), und

- den Steuerpflichtigen, die diese gesetzwidrige Entscheidung des Steuereinsamplers nicht zuerst vor dem Staatsrat anfechten (können) und somit vor dem Zivilgericht nur eine Nichtigerklärung *ex tunc* [zu lesen ist: *ex nunc*] bekommen können (wodurch eine Ersatzsteuer immer möglich bleibt),

weil auf diese Art und Weise die juristischen Folgen des einen Rechtsmittels (Staatsrat – Nichtigerklärung *ex tunc*) erheblich günstiger sein werden als die juristischen Folgen des anderen Rechtsmittels (Steuergesamtericht – Nichtigerklärung *ex nunc*)? ».

(...)

III. Rechtliche Würdigung

(...)

In Bezug auf die fragliche Bestimmung und deren Kontext

B.1. Die Vorabentscheidungsfragen beziehen sich auf die Ersatzsteuer im Rahmen der Einkommensteuern, erwähnt in Artikel 356 des Einkommensteuergesetzbuches 1992 (nachstehend: EStGB 1992).

B.2.1. Aufgrund von Artikel 569 Absatz 1 Nr. 32 des Gerichtsgesetzbuches erkennt das Gericht erster Instanz « über Streitfälle mit Bezug auf die Anwendung eines Steuergesetzes ».

B.2.2. Artikel 1385*undecies* Absatz 1 bis 3 des Gerichtsgesetzbuches bestimmt:

« Gegen die Steuerverwaltung werden Klagen in Streitfällen, erwähnt in Artikel 569 Absatz 1 Nr. 32, nur angenommen, wenn der Kläger vorher die durch oder aufgrund des Gesetzes organisierte administrative Beschwerde eingereicht hat.

Die Klage wird frühestens sechs Monate nach dem Datum des Eingangs der administrativen Beschwerde eingereicht, sofern über diese Beschwerde noch nicht entschieden wurde, und zur Vermeidung des Verfalls spätestens binnen einer Frist von drei Monaten ab der Notifizierung des Beschlusses in Bezug auf die administrative Beschwerde.

Die in Absatz 2 erwähnte Frist von sechs Monaten wird um drei Monate verlängert, wenn die angefochtene Veranlagung von Amts wegen durch die Verwaltung erfolgte ».

B.2.3. Aufgrund von Artikel 366 Absatz 1 des EStGB 1992 kann der Steuerpflichtige gegen den Betrag der festgelegten Steuer beim Generalberater der mit der Festlegung der Einkommensteuern beauftragten Verwaltung schriftlich Widerspruch einlegen.

B.2.4. Der in Rede stehende Artikel 356 des EStGB 1992 bestimmt:

« Wird gegen einen Beschluss des Generalberaters der mit der Festlegung der Einkommensteuern beauftragten Verwaltung oder des von ihm beauftragten Beamten vor Gericht Beschwerde eingereicht und erklärt der Richter die Veranlagung aus einem anderen Grund als der Verjährung ganz oder teilweise für ungültig, bleibt die Sache während sechs Monaten ab der gerichtlichen Entscheidung in der Liste eingetragen. Während dieser sechsmonatigen Frist, die die Einspruchs-, Berufungs- und Kassationsfristen aussetzt, kann die Verwaltung dem Richter zu Lasten desselben Steuerschuldners und aufgrund aller oder eines Teils derselben Veranlagungsbestandteile wie die der ursprünglichen Steuer anhand eines Schriftsatzes eine Ersatzsteuer zur Beurteilung vorlegen.

[...]

Die Ersatzsteuer ist ausschließlich in Ausführung der Entscheidung des Richters eintreibbar oder erstattungsfähig.

[...] ».

B.3. Der Minister der Finanzen hat als Antwort auf eine parlamentarische Frage in Bezug auf die Tragweite von Artikel 356 des EStGB 1992 erklärt:

« De tekst van het nieuwe artikel 356 van het W.I.B. 1992, in de huidige formulering ervan, kan alleen worden toegepast wanneer de directeur van de belastingen effectief een beslissing heeft genomen. Indien de belastingplichtige een vordering instelt wegens het ontbreken van een beslissing van de directeur, overeenkomstig artikel 1385*undecies*, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan de administratie geen subsidiaire aanslag vestigen. Dat betekent dat de administratie er dus belang bij heeft dat, in geval van aanslag van ambtswege, de beslissingen binnen de termijn van 6 of 9 maanden worden genomen » (*Parl. Dok.*, Kammer, CRIV 50 COM 452, 24 April 2001, S. 5).

B.4. In seinem Entscheid vom 28. Februar 2019 (ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190228.12) hat der Kassationshof geurteilt:

« Krachtens artikel 356, eerste lid, WIB 92, zoals van toepassing op het geschil, kan, wanneer tegen een beslissing van de directeur van de belastingen of van de door hem gedelegeerde ambtenaar een vordering in rechte is ingesteld en de rechter de aanslag geheel of ten dele nietig verklaart, om een andere reden dan verjaring, de zaak gedurende een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de rechterlijke beslissing ingeschreven op de rol en kan de administratie, gedurende die termijn die de termijnen om verzet of hoger beroep aan te tekenen of om een voorziening in cassatie in te dienen schorst, een subsidiaire aanslag door middel van conclusies aan het oordeel van de rechter onderwerpen op naam van dezelfde belastingschuldige en op grond van alle of een deel van dezelfde belastingelementen als de initiële aanslag.

Hieruit volgt dat die bepaling van toepassing is op alle gevallen waarin de rechter uitspraak moet doen over een geschil inzake inkomstenbelastingen, op grond van artikel 569, eerste lid, 32°, Gerechtelijk Wetboek na een beslissing over het administratief beroep bedoeld in de artikelen 1385*decies* en 1385*undecies* van dat wetboek.

De omstandigheid dat de rechter die uitspraak doet over dat geschil de administratieve beslissing vernietigt, heeft geen invloed op de toepassing van artikel 356, eerste lid, WIB 92 ».

In Bezug auf die erste Vorabentscheidungsfrage

B.5. Die erste Vorabentscheidungsfrage bezieht sich auf Artikel 356 des EStGB 1992, insofern diese Bestimmung eine Behandlungsunterschied zwischen zwei Kategorien von Steuerpflichtigen ins Leben rufe, und zwar in Abhängigkeit davon, ob die Steuerverwaltung eine rechtzeitige Entscheidung über den Widerspruch getroffen habe, den diese gegen eine Veranlagung zur Steuer der natürlichen Personen eingelegt hätten.

Einerseits gehe es um die Steuerpflichtigen, die in Ermangelung einer Entscheidung des Generalberaters oder des zuständigen Beamten über den Widerspruch nach Ablauf einer Frist von sechs Monaten ab Eingang dieses Widerspruchs eine Klage gemäß Artikel 1385*undecies* Absatz 2 des Gerichtsgesetzbuches eingereicht hätten.

Andererseits gehe es um die Steuerpflichtigen, gegenüber denen der Generalberater oder der zuständige Beamte eine Entscheidung über den Widerspruch getroffen habe und die gemäß derselben Bestimmung des Gerichtsgesetzbuches innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Notifizierung dieser Entscheidung eine Klage eingereicht hätten. Das vorliegende Rechtsprechungsorgan verweist insbesondere auf die Situation, in der die Entscheidung über den Widerspruch unter Verletzung der Rechte des Steuerpflichtigen, insbesondere des Rechts auf Anhörung und des Rechts auf Einsicht in die Steuerakte, getroffen worden sei.

Wenn der Richter die Veranlagung aus einem anderen Grund als der Verjährung für ungültig erkläre, verfüge die Steuerverwaltung nicht über die Möglichkeit, eine Ersatzsteuer gegen die erste Kategorie von Steuerpflichtigen festzulegen, wohingegen dies gegenüber der zweiten Kategorie von Steuerpflichtigen möglich sei. Kraft Artikel 356 Absatz 1 des EStGB 1992 sei eine Ersatzsteuer nur möglich im Falle einer Klage « gegen einen Beschluss des Generalberaters der mit der Festlegung der Einkommensteuern beauftragten Verwaltung oder des von ihm beauftragten Beamten ». Wie sich auch aus der in B.4 erwähnten Rechtsprechung des Kassationshofs ergebe, habe der Umstand, dass der Richter die administrative Entscheidung für ungültig erkläre, darüber hinaus keinen Einfluss auf die Anwendung dieser Bestimmung.

Das vorliegende Rechtsprechungsorgan fragt den Gerichtshof, ob dieser Behandlungsunterschied mit den Artikeln 10, 11 und 172 der Verfassung, an sich oder in Verbindung mit Artikel 13 der Europäischen Menschenrechtskonvention, vereinbar sei.

B.6.1. Die Artikel 10 und 11 der Verfassung gewährleisten den Grundsatz der Gleichheit und Nichtdiskriminierung. Artikel 172 der Verfassung stellt eine besondere Anwendung dieses Grundsatzes in Steuerangelegenheiten dar.

B.6.2. Der Grundsatz der Gleichheit und Nichtdiskriminierung schließt nicht aus, dass ein Behandlungsunterschied zwischen Kategorien von Personen eingeführt wird, soweit dieser Unterschied auf einem objektiven Kriterium beruht und in angemessener Weise gerechtfertigt ist.

Das Vorliegen einer solchen Rechtfertigung ist im Hinblick auf Zweck und Folgen der beanstandeten Maßnahme sowie auf die Art der einschlägigen Grundsätze zu beurteilen; es wird gegen den Grundsatz der Gleichheit und Nichtdiskriminierung verstoßen, wenn feststeht, dass die eingesetzten Mittel in keinem angemessenen Verhältnis zum verfolgten Zweck stehen.

B.6.3. Artikel 13 der Europäischen Menschenrechtskonvention garantiert jeder Person, die in ihren in dieser Konvention anerkannten Rechten oder Freiheiten verletzt worden ist, das Recht auf eine wirksame Beschwerde bei einer innerstaatlichen Instanz.

Das vorliegende Rechtsprechungsorgan erwähnt keine anderen Bestimmungen der Europäischen Menschenrechtskonvention in Verbindung mit deren Artikel 13. Folglich prüft der Gerichtshof die Vorabentscheidungsfrage nicht, sofern sie auf einem Verstoß gegen Artikel 13 der Konvention in Verbindung mit den Artikeln 10, 11 und 172 der Verfassung beruht.

B.7. Bei der Festlegung seiner Politik in Steuersachen besitzt der Gesetzgeber eine weitgehende Ermessensfreiheit. Der Gerichtshof kann in dieser Angelegenheit die politischen Entscheidungen des Gesetzgebers sowie die ihnen zugrunde liegenden Begründungen nur missbilligen, wenn sie auf einem offensichtlichen Irrtum beruhen oder wenn sie offensichtlich unvernünftig sind.

B.8. Der Ministerrat führt an, dass die vorerwähnten Kategorien von Steuerpflichtigen nicht vergleichbar seien. Die Begriffe Unterschied und Nichtvergleichbarkeit dürfen nicht miteinander verwechselt werden. Der Umstand, dass in dem einen, in B.5 erwähnten Fall keine Entscheidung über den Widerspruch gegen die Veranlagung getroffen worden ist und in dem anderen Fall schon, kann zwar ein Element bei der Beurteilung eines Behandlungsunterschieds sein, jedoch reicht dies nicht aus, um eine Nichtvergleichbarkeit anzunehmen.

B.9. Wie der Gerichtshof mit seinem Entscheid Nr. 18/2019 vom 7. Februar 2019 (ECLI:BE:GHCC:2019:ARR.018) geurteilt hat, verfolgt der Gesetzgeber mit dem Verfahren der Ersatzsteuer ein doppeltes Ziel, indem er es der Steuerverwaltung nicht mehr gestattet, eine neue Steuer in die Heberolle einzutragen, wenn die ursprüngliche Veranlagung durch eine gerichtliche Entscheidung für ungültig erklärt wurde, es ihr aber in diesem Fall auferlegt, unmittelbar dem Richter, der die Ungültigerklärung vorgenommen hat, eine Ersatzsteuer vorzulegen.

Nach dem Willen des Gesetzgebers sollen einerseits die Interessen der Staatskasse gewahrt und die Gleichheit der Bürger vor dem Steuergesetz gewährleistet werden, indem er es verhindert hat, dass ein Steuerpflichtiger nur wegen eines Verfahrensfehlers, zu dem es beim Veranlagungsverfahren gekommen ist, der rechtmäßig geschuldeten Steuer entgehen kann. Wenn die Steuer nach dem Gesetz geschuldet wird, stellt die Steuerfestlegung für die Verwaltung nämlich eine Pflicht dar, mit der die Gleichheit der Bürger vor dem Steuergesetz gewährleistet werden kann.

Andererseits hat der Gesetzgeber seit der Reform des Steuerverfahrens im Jahr 1999 darauf geachtet, das Steuerverfahren so weit wie möglich zu beschleunigen, damit die Veranlagung so schnell wie möglich endgültig wird, entweder zugunsten oder zuungunsten der Verwaltung.

Solche Ziele sind legitim.

B.10.1. In Bezug auf diese Ziele ist es angemessen gerechtfertigt, dass Artikel 356 des EStGB 1992 die Möglichkeit einer Ersatzsteuer ausschließt, wenn der Steuerpflichtige in Ermangelung einer Entscheidung der Steuerverwaltung über seinen Widerspruch innerhalb einer Frist von sechs Monaten sofort eine Klage eingereicht hat (siehe in diesem Sinne auch Entscheid Nr. 53/2005 vom 8. März 2005, ECLI:BE:GHCC:2005:ARR.053). Wie sich aus der in B.3 erwähnten Erklärung des Minister der Finanzen ergibt, kann eine solche Maßnahme die Steuerverwaltung dazu bewegen, eine Entscheidung über den Widerspruch des Steuerpflichtigen rechtzeitig zu treffen, was dazu beiträgt, dass die Veranlagung möglichst schnell endgültigen Charakter erlangt.

B.10.2. Darüber hinaus beschränkt das Verfahren der Ersatzsteuer, wie in Artikel 356 des EStGB 1992 festgelegt, die Rechte der Steuerpflichtigen, gegenüber denen die Steuerverwaltung eine Entscheidung über den Widerspruch fristgerecht getroffen hat, insbesondere das Recht auf Zugang zum Richter nicht auf unverhältnismäßige Weise. Sie können ihre Einwände gegen die Ersatzsteuer sofort vor dem Rechtsprechungsorgan geltend machen, das ihre Situation bereits kennt.

Wenn die Streitsache beim Steuerrichter anhängig gemacht wird, war die ursprüngliche Veranlagung zuvor Gegenstand einer administrativen Beschwerde, sodass der Steuerpflichtige bereits die Gelegenheit hatte, seine Argumente zunächst vor dem Generalberater und anschließend vor dem befassen Rechtsprechungsorgan geltend zu machen. Diesem Rechtsprechungsorgan sind die Akte und die Argumente der Parteien bekannt, und es hat die ursprüngliche Veranlagung für ungültig erklärt. Im Hinblick auf eine Beschleunigung und Rationalisierung des Verfahrens ist es gerechtfertigt, dass dasselbe Rechtsprechungsorgan schnell auch über die Ersatzsteuer urteilt, ohne dass erneut eine Verwaltungsphase durchlaufen werden muss. In diesem Zusammenhang obliegt es der Verwaltung, bei der kontradiktorischen Verhandlung, die vor dem Richter nach der Hinterlegung des Schriftsatzes über die Ersatzsteuer stattfindet, die für die Gültigerklärung der Ersatzsteuer durch den Richter erforderliche Rechtfertigung vorzulegen. Der betreffende Steuerpflichtige kann seine Argumente daher in einem kontradiktorischen Gerichtsverfahren vorbringen.

Auch wenn die Steuerverwaltung deshalb, wie in der Vorabentscheidungsfrage erwähnt, während des Widerspruchsverfahrens zu Unrecht dem Steuerpflichtigen die Einsicht in die Steuerakte verwehrt und/oder ihn zu Unrecht nicht angehört haben sollte, hat dieser dennoch die Möglichkeit, im Rahmen des Gerichtsverfahrens die Elemente in Erfahrung zu bringen, auf denen die Veranlagung beruht, und diesbezüglich seinen Standpunkt vorzubringen. Im Übrigen kann im Gegensatz zu dem, was die klagende Partei vor dem vorlegenden Rechtsprechungsorgan anführt, nicht angenommen werden, dass die in Frage stehende Maßnahme die Steuerverwaltung dazu bringe, unsorgfältig zu handeln und die Rechte des Steuerpflichtigen bei der Bearbeitung seines Widerspruchs bewusst zu verletzen. Die Steuerverwaltung muss die Grundsätze der ordnungsgemäßen Verwaltung einhalten. Es liegt grundsätzlich auch in ihrem Interesse, gerichtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden.

Außerdem ist die Festlegung einer Ersatzsteuer in den Fällen ausgeschlossen, in denen sich der Verstoß gegen die Gesetzesregel auf die Verjährungsfrist bezieht, und muss die Steuer zu Lasten desselben Steuerpflichtigen und aufgrund derselben Veranlagungsbestandteile oder eines Teils derselben Veranlagungsbestandteile festgelegt werden. Letztere Einschränkung gewährleistet, dass die Verwaltung keine anderen Veranlagungsbestandteile mittels einer Ersatzsteuer anführen kann, und stellt somit eine wichtige Garantie für den Steuerpflichtigen dar (siehe in diesem Sinne auch Entscheide Nrn. 53/2005, 82/2011 (ECLI:BE:GHCC:2011:ARR.082), 18/2019 und 12/2025 (ECLI:BE:GHCC:2025:ARR.012)).

B.10.3. Im Übrigen ist es, wie der Gerichtshof bereits in seinem vorerwähnten Entscheid Nr. 53/2005 entschieden hat, Sache des Gesetzgebers, zu entscheiden, ob die Möglichkeit einer Ersatzsteuer auf die Situation auszuweiten ist, in der keine Entscheidung über den Widerspruch des Steuerpflichtigen getroffen wurde.

B.11. Artikel 356 des EStGB 1992 ist vereinbar mit den Artikeln 10, 11 und 172 der Verfassung.

In Bezug auf die zweite Vorabentscheidungsfrage

B.12. Die zweite Vorabentscheidungsfrage bezieht sich auf Artikel 356 des EStGB 1992, insofern diese Bestimmung einen Behandlungsunterschied zwischen Steuerpflichtigen ins Leben rufe, die einen Widerspruch gegen eine Veranlagung zur Steuer der natürlichen Personen eingelegt hätten, und zwar in Abhängigkeit vom Rechtsprechungsorgan, das über die Entscheidung in Bezug auf diesen Widerspruch befände.

Einerseits gehe es um die Steuerpflichtigen, die die Entscheidung über den Widerspruch « zuerst vor dem Staatsrat anfechten und die Nichtigerklärung *ex tunc* erhalten werden ». Andererseits gehe es um die Steuerpflichtigen, die die vorerwähnte Entscheidung « nicht zuerst vor dem Staatsrat anfechten (können) und somit vor dem Zivilgericht nur eine Nichtigerklärung *ex tunc* [zu lesen ist: *ex nunc*] bekommen können ».

Wenn der Richter die Veranlagung aus einem anderen Grund als der Verjährung für ungültig erkläre, verfüge die Steuerverwaltung nicht über die Möglichkeit, eine Ersatzsteuer gegen die erste Kategorie von Steuerpflichtigen festzulegen, wohingegen dies gegenüber der zweiten Kategorie von Steuerpflichtigen möglich sei.

Das vorlegende Rechtsprechungsorgan fragt den Gerichtshof, ob dieser Behandlungsunterschied mit den Artikeln 10, 11 und 172 der Verfassung, an sich oder in Verbindung mit Artikel 13 der Europäischen Menschenrechtskonvention, vereinbar sei.

B.13.1. Der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrats entscheidet über die Nichtigkeitsklagen, die gegen Akte und Verordnungen der verschiedenen Verwaltungsbehörden eingeleitet werden, « sofern die Streitsache nicht durch Gesetz an ein anderes Rechtsprechungsorgan verwiesen wird » (Artikel 14 § 1 Absatz 1 Nr. 1 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat).

B.13.2. Wie in B.2.1 erwähnt, weist Artikel 569 Absatz 1 Nr. 32 des Gerichtsgesetzbuches die Streitfälle mit Bezug auf die Anwendung des Steuergesetzes dem Gericht erster Instanz zu.

B.14. Der Staatsrat hat in Bezug auf diese Bestimmung entschieden:

« 9. In eerste instantie dient vastgesteld dat de vernietigingsbevoegdheid van de Raad van State op grond van artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State residuair van aard is, waarbij de Raad van State enkel optreedt wanneer geen ander rechtscollege bevoegd is. Artikel 569, 32°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechtbank van eerste aanleg kennis neemt ' van geschillen betreffende de toepassing van een belastingwet '. De hervorming in het fiscale geschillencontentieux beoogt de integratie van het fiscaal contentieux in de rechterlijke macht, meer bepaald bij de ' bijzondere, exclusieve bevoegdheden van de rechtbank van eerste aanleg '. Bijgevolg vallen (individuele) fiscale geschillen ' betreffende de toepassing van een belastingwet ' niet langer onder de algemene residuaire bevoegdheid van de Raad van State en heeft deze – behoudens een uitdrukkelijk andersluidende of van artikel 569, 32°, van het Ger.W. afwijkende bepaling – nog enkel rechtsmacht voor normatieve fiscale rechtshandelingen (Parl. Dok. Kammer 1997-1998, Nrn. 1341-1342/1, 35-36; StR Nr. 231.595 vom 16. Juni 2015).

Geschillen ' betreffende de toepassing van een belastingwet ' omvatten volgens het Hof van Cassatie niet alleen de betwistingen over de verschuldigdheid van de aanslag of de heffing zelf, maar ook de betwistingen naar aanleiding van andere individuele fiscale rechtshandelingen vóór of na de vestiging van de belasting, onverminderd de bevoegdheid van de beslagrechter voor vorderingen betreffende bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging (Cass., 5 mei 2017, ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170505.4). De wetgever heeft bepaald dat elk geschil dat betrekking heeft op de toepassing van een belastingwet in de meest ruime zin aan de rechtbanken wordt toevertrouwd. [...]

[...]

11. Op grond van wat hiervoor is uiteengezet, volgt dat de fiscale kamers van de rechtbanken van eerste aanleg dus bevoegd zijn voor individuele beslissingen genomen door de fiscus, niet alleen wat de betwistingen over de verschuldigdheid van de aanslag of de heffing zelf betreft, maar ook de betwistingen naar aanleiding van andere individuele fiscale rechtshandelingen vóór of na de vestiging van de belasting, zelfs wanneer het fiscaal bestuur over een discretionaire beoordelingsbevoegdheid beschikt. Op grond van artikel 569, 32°, van het Ger.W. is de rechtbank van eerste aanleg dan ook bevoegd voor de administratieve geldboetes genomen op grond van een belastingwet, alsook voor het milderen en kwijtschelden ervan zoals te dezen » (StR, 22. November 2023, ECLI:BE:RVSC:2023:ARR.257.969).

B.15. Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, dass die zweite Vorabentscheidungsfrage auf einer falschen Prämisse beruht, insofern sie davon ausgeht, dass ein Steuerpflichtiger gegen eine Entscheidung über den Widerspruch gegen eine Veranlagung zur Steuer der natürlichen Personen eine Klage beim Staatsrat einreichen kann. Solch ein Streitfall betrifft die Anwendung eines Steuergesetzes, wofür der Staatsrat nicht zuständig ist (siehe in diesem Sinne auch StR, 18. Juli 2024, ECLI:BE:RVSC:2024:ARR.260.446; 25. Oktober 2012, ECLI:BE:RVSC:2012:ARR.221.205). Der in der zweiten Vorabentscheidungsfrage erwähnte Behandlungsunterschied existiert folglich nicht.

B.16. Die zweite Vorabentscheidungsfrage bedarf keiner Antwort.

Aus diesen Gründen:

Der Gerichtshof

erkennt für Recht:

1. Artikel 356 des Einkommensteuergesetzbuches 1992 verstößt nicht gegen die Artikel 10, 11 und 172 der Verfassung.

2. Die zweite Vorabentscheidungsfrage bedarf keiner Antwort.

Erlassen in niederländischer und französischer Sprache, gemäß Artikel 65 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 über den Verfassungsgerichtshof, am 27. November 2025.

Der Kanzler,

(gez.) Nicolas Dupont

Der Präsident,

(gez.) Luc Lavrysen

GRONDWETTELIJK HOF

[C – 2026/002549]

Uittreksel uit arrest nr. 18/2026 van 29 januari 2026

Rolnummer 8578

In zake : de « kennisgeving van grondwettelijke grief » betreffende een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 22 oktober 2025, ingediend door Georges Van Volsem.

Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer,

samengesteld uit voorzitter Luc Lavrysen en de rechters-verslaggevers Willem Verrijdt en Magali Plovie, bijgestaan door griffier Nicolas Dupont,

wijst na beraad het volgende arrest :

I. Onderwerp van het verzoek en rechtspleging

Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 4 november 2025 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 5 november 2025, heeft Georges Van Volsem een « kennisgeving van grondwettelijke grief » ingediend betreffende een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 22 oktober 2025.

Op 12 november 2025 hebben de rechters-verslaggevers Willem Verrijdt en Magali Plovie, met toepassing van artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht aan het Hof, zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen waarin wordt vastgesteld dat de « kennisgeving van grondwettelijke grief » onontvankelijk is.

(...)

II. In rechte

(...)

B.1. In zijn verzoekschrift, met als opschrift « Kennisgeving van grondwettelijke grief (art. 26 § 1^{bis} bijzondere wet GwH) », zet Georges Van Volsem uiteen dat hij partij is in een procedure voor het Hof van Beroep te Brussel, en dat hij dat rechtscollege heeft verzocht aan het Hof een prejudiciële vraag te stellen. Bij zijn arrest van 22 oktober 2025 is het Hof van Beroep te Brussel niet op dat verzoek ingegaan, aldus Georges Van Volsem. Hij vervolgt dat hij voornemens is een cassatieberoep in te stellen en dat hij, « overeenkomstig het beginsel van transparantie en ter documentatie van de lopende procedure », aan het Hof kennis wenst te geven van de door hem voorgestelde prejudiciële vraag.

B.2. Krachtens artikel 142 van de Grondwet en de artikelen 1 en 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof doet het Hof uitspraak over beroepen tot vernietiging van wetten, decreten en ordonnances of over prejudiciële vragen dienaangaande, gesteld door rechtscolleges.

B.3.1. In zoverre de onderhavige procedure ertoe zou strekken het Hof uitspraak te laten doen over de voormelde prejudiciële vraag, dient te worden vastgesteld dat alleen rechtscolleges prejudiciële vragen kunnen stellen aan het Hof. Een natuurlijke persoon die partij is in een procedure voor een rechtscollege, heeft niet de mogelijkheid om zelf bij het Hof een prejudiciële vraag aanhangig te maken. Aan het Hof is daarnaast geen bevoegdheid verleend om bij een rechtscollege erop aan te dringen een prejudiciële vraag te stellen of om, bij ontstentenis daarvan, zichzelf ambtshalve een prejudiciële vraag te stellen.

B.3.2. In zoverre de onderhavige procedure ertoe zou strekken het Hof uitspraak te laten doen over de weigering, door het Hof van Beroep te Brussel, om de voormelde prejudiciële vraag te stellen, dient te worden vastgesteld dat geen enkele grondwets- of wetsbepaling het Hof de bevoegdheid verleent om uitspraak te doen over een beroep tot vernietiging gericht tegen vonnissen of arresten van de rechterlijke macht. Overigens bepaalt artikel 29, § 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 dat tegen de beslissing waarbij een rechtscollege weigert een prejudiciële vraag te stellen, geen afzonderlijk rechtsmiddel kan worden aangewend.

B.4. Uit het bovenstaande volgt dat het verzoek klaarblijkelijk onontvankelijk is.

Om die redenen,
het Hof, beperkte kamer,
met eenparigheid van stemmen uitspraak doende,
verwerpt het verzoek.

Aldus gewezen in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 29 januari 2026.

De griffier,
Nicolas Dupont

De voorzitter,
Luc Lavrysen

COUR CONSTITUTIONNELLE

[C – 2026/002549]

Extrait de l'arrêt n° 18/2026 du 29 janvier 2026

Numéro du rôle : 8578

En cause : la « notification de grief constitutionnel » concernant un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 22 octobre 2025, introduite par Georges Van Volsem.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,
composée du président Luc Lavrysen et des juges-rapporteurs Willem Verrijdt et Magali Plovie, assistée du greffier Nicolas Dupont,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. *Objet de la demande et procédure*

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 4 novembre 2025 et parvenue au greffe le 5 novembre 2025, Georges Van Volsem a introduit une « notification de grief constitutionnel » concernant un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 22 octobre 2025.

Le 12 novembre 2025, en application de l'article 71, alinéa 1^{er}, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs Willem Verrijdt et Magali Plovie ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la « notification de grief constitutionnel » est irrecevable.

(...)

II. *En droit*

(...)

B.1. Dans sa requête, intitulée « Notification de grief constitutionnel (art. 26, § 1^{er}bis, de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle) », Georges Van Volsem expose qu'il est partie à une procédure devant la Cour d'appel de Bruxelles et qu'il a sollicité de cette juridiction qu'elle pose une question préjudicielle à la Cour. Georges Van Volsem soutient que, par son arrêt du 22 octobre 2025, la Cour d'appel de Bruxelles n'a pas accédé à cette demande. Il poursuit en affirmant qu'il envisage de former un pourvoi en cassation et que, « conformément au principe de transparence et afin de documenter la procédure en cours », il souhaite notifier à la Cour la question préjudicielle qu'il a proposée.

B.2. En vertu de l'article 142 de la Constitution et des articles 1^{er} et 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour statue sur les recours en annulation de lois, décrets et ordonnances et sur les questions préjudicielles y relatives, posées par des juridictions.

B.3.1. Dans la mesure où la présente procédure tendrait à inviter la Cour à statuer sur la question préjudicielle précitée, il y a lieu de constater que seules les juridictions peuvent saisir la Cour de questions préjudicielles. Une personne physique qui est partie à une procédure devant une juridiction n'a pas la possibilité de saisir elle-même la Cour d'une question préjudicielle. Par ailleurs, la Cour n'est pas compétente pour insister auprès d'une juridiction afin que cette dernière pose une question préjudicielle ou, si la juridiction s'abstient de le faire, pour se poser d'office une question préjudicielle à elle-même.

B.3.2. Dans la mesure où la présente procédure tendrait à inviter la Cour à statuer sur le refus opposé par la Cour d'appel de Bruxelles de poser la question préjudicielle précitée, il y a lieu de constater qu'aucune disposition constitutionnelle ou législative ne confère à la Cour le pouvoir de statuer sur un recours en annulation dirigé contre des jugements ou arrêts rendus par le pouvoir judiciaire. Par ailleurs, l'article 29, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 dispose que la décision par laquelle une juridiction refuse de poser une question préjudicielle n'est pas susceptible d'un recours distinct.

B.4. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable.

Par ces motifs,

la Cour, chambre restreinte,

statuant à l'unanimité des voix,

rejette la requête.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 29 janvier 2026.

Le greffier,
Nicolas Dupont

Le président,
Luc Lavrysen

ÜBERSETZUNG

VERFASSUNGSGERICHTSHOF

[C – 2026/002549]

Auszug aus dem Entscheid Nr. 18/2026 vom 29. Januar 2026

Geschäftsverzeichnisnummer 8578

In Sachen: « Notifizierung einer Verfassungsbeschwerde » in Bezug auf einen Entscheid des Appellationshofes Brüssel vom 22. Oktober 2025, eingereicht von Georges Van Volsem.

Der Verfassungsgerichtshof, Kleine Kammer,

zusammengesetzt aus dem Präsidenten Luc Lavrysen und den referierenden Richtern Willem Verrijdt en Magali Plovie, unter Assistenz des Kanzlers Nicolas Dupont,

erlässt nach Beratung folgenden Entscheid:

I. Gegenstand des Antrags und Verfahren

Mit einer Antragschrift, die dem Gerichtshof mit am 4. November 2025 bei der Post aufgegebenem Einschreibebrief zugesandt wurde und am 5. November 2025 in der Kanzlei eingegangen ist, hat Georges Van Volsem eine « Notifizierung einer Verfassungsbeschwerde » in Bezug auf einen Entscheid des Appellationshofes Brüssel vom 22. Oktober 2025 eingereicht.

Am 12. November 2025 haben die referierenden Richter Willem Verrijdt und Magali Plovie in Anwendung von Artikel 71 Absatz 1 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 über den Verfassungsgerichtshof den Präsidenten davon in Kenntnis gesetzt, dass sie dazu veranlasst werden könnten, dem in Kleiner Kammer tagenden Gerichtshof vorzuschlagen, einen Entscheid zu erlassen, in dem festgestellt wird, dass die « Notifizierung einer Verfassungsbeschwerde » unzulässig ist.

(...)

II. Rechtliche Würdigung

(...)

B.1. In seiner Antragschrift mit der Überschrift « Notifizierung einer Verfassungsbeschwerde (Art. 26 § 1bis Sondergesetz VerfGH) » legt Georges Van Volsem dar, dass er als Partei an einem Verfahren vor dem Appellationshof Brüssel beteiligt sei und bei diesem Rechtsprechungsorgan beantragt habe, dem Gerichtshof eine Vorabentscheidungsfrage zu stellen. In seinem Entscheid vom 22. Oktober 2025 sei der Appellationshof Brüssel nicht auf diesen Antrag eingegangen, so Georges Van Volsem. Ferner erklärt er, er habe die Absicht, Kassationsbeschwerde einzulegen, und er möchte « gemäß dem Grundsatz der Transparenz und zur Dokumentierung des laufenden Verfahrens » den Gerichtshof von der von ihm vorgeschlagenen Vorabentscheidungsfrage in Kenntnis setzen.

B.2. Aufgrund von Artikel 142 der Verfassung und der Artikel 1 und 26 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 über den Verfassungsgerichtshof befindet der Gerichtshof über Klagen auf Nichtigkeitserklärung von Gesetzen, Dekreten und Ordonnanzen oder über diesbezügliche Vorabentscheidungsfragen, die von Rechtsprechungsorganen gestellt werden.

B.3.1. Insofern das vorliegende Verfahren darauf abzielen würde, den Gerichtshof über die vorerwähnte Vorabentscheidungsfrage befinden zu lassen, ist festzuhalten, dass nur Rechtsprechungsorgane dem Gerichtshof Vorabentscheidungsfragen stellen können. Eine natürliche Person, die als Partei an einem Verfahren vor einem Rechtsprechungsorgan beteiligt ist, hat nicht die Möglichkeit, selbst beim Gerichtshof eine Vorabentscheidungsfrage anhängig zu machen. Dem Gerichtshof wurde ferner nicht die Befugnis verliehen, ein Rechtsprechungsorgan zu drängen, eine Vorabentscheidungsfrage zu stellen, oder – in Ermangelung – sich selbst von Amts wegen eine Vorabentscheidungsfrage zu stellen.

B.3.2. Insofern das vorliegende Verfahren darauf abzielen würde, den Gerichtshof über die Weigerung des Appellationshofes Brüssel, die vorerwähnte Vorabentscheidungsfrage zu stellen, befinden zu lassen, ist festzuhalten, dass keine Verfassungs- oder Gesetzesbestimmung dem Gerichtshof die Befugnis verleiht, über eine Nichtigkeitsklage gegen Urteile oder Entscheide der rechtsprechenden Gewalt zu befinden. Übrigens bestimmt Artikel 29 § 2 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989, dass gegen die Entscheidung eines Rechtsprechungsorgans, durch die es sich weigert, eine Vorabentscheidungsfrage zu stellen, kein getrenntes Rechtsmittel eingelegt werden kann.

B.4. Aus dem Vorstehenden geht hervor, dass der Antrag offensichtlich unzulässig ist.

Aus diesen Gründen:

Der Gerichtshof, Kleine Kammer,
einstimmig entscheidend,
weist den Antrag zurück.

Erlassen in niederländischer und französischer Sprache, gemäß Artikel 65 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 über den Verfassungsgerichtshof, am 29. Januar 2026.

Der Kanzler,
(gez.) Nicolas Dupont

Der Präsident,
(gez.) Luc Lavrysen

RAAD VAN STATE

[C – 2026/002765]

Bericht

Voordracht van de lijst met drie kandidaten voor een vacante betrekking van Franstalige staatsraad

Tijdens haar zitting van 8 januari 2026 heeft de algemene vergadering van de Raad van State een lijst met drie kandidaten voorgedragen voor een vacante betrekking van Franstalige staatsraad, samengesteld als volgt:

Eerste kandidaat

Virginie ROLIN,

- auditeur bij de Raad van State

Tweede kandidaat

Pierre-Yves MELOTTE,

- auditeur bij de Raad van State

Derde kandidaat

Stéphane TELLIER,

- eerste auditeur bij de Raad van State

gastdocent aan de EPHEC

De eerste kandidaat is voorgedragen met eenparigheid van stemmen.

Met een brief van 12 februari 2026 heeft de eerste voorzitter deze lijst aan de minister van Binnenlandse Zaken bezorgd.

Met een brief van 16 maart 2026 heeft de minister van Binnenlandse Zaken de voorzitter van de Senaat ervan in kennis gesteld dat hij de unanieme voordracht van de Raad van State aanvaardt.

Met een brief van 3 april 2026 heeft de voorzitter van de Senaat de minister van Binnenlandse Zaken ervan in kennis gesteld dat de Senaat instemt met de voordracht van de Raad van State.

CONSEIL D'ETAT

[C – 2026/002765]

Avis

Présentation de la liste triple de candidats à un emploi vacant de conseiller d'État d'expression française

En son audience du 8 janvier 2026, l'assemblée générale du Conseil d'État a présenté une liste triple de candidats à un emploi vacant de conseiller d'État d'expression française, composée comme suit :

Première candidate

Virginie ROLIN,

- auditeur au Conseil d'État

Deuxième candidat

Pierre-Yves MELOTTE,

- auditeur au Conseil d'État

Troisième candidat

Stéphane TELLIER,

- premier auditeur au Conseil d'État

professeur associé à l'EPHEC

La première candidate est présentée à l'unanimité.

Par un courrier du 12 février 2026, le premier président a transmis cette liste au ministre de l'Intérieur.

Par un courrier du 16 mars 2026, le ministre de l'Intérieur a informé le président du Sénat qu'il acceptait la présentation unanime du Conseil d'État.

Par un courrier du 3 avril 2026, le président du Sénat a informé le ministre de l'Intérieur que le Sénat marquait son accord sur la présentation du Conseil d'État.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/002697]

Projectoproep in het kader van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie 2021-2027 (AMIF) - AMIF-nr. 161: integratie. — Erratum

In het *Belgisch Staatsblad* van 2 april 2026, numac 2026002462, p. 20001 dienen punt 6 en 8 als volgt gelezen worden:

"6. INDIENING VAN DE PROJECTVOORSTELLEN

De projectvoorstellen worden ingediend via de online toepassing van de beheersautoriteit. Via www.amif-isf.be moet u zich hiervoor registreren.

De uiterste datum voor invoering van de projecten is donderdag 7 mei 2026.

8. INFORMATIESESSIE

Op donderdagnamiddag 16 april 2026 zal de beheersautoriteit in samenwerking met de POD MI een informatiesessie organiseren voor alle geïnteresseerde kandidaat-projectuitvoerders."

in plaats van :

"6. INDIENING VAN DE PROJECTVOORSTELLEN

De projectvoorstellen worden ingediend via de online toepassing van de beheersautoriteit. Via www.amif-isf.be moet u zich hiervoor registreren.

De uiterste datum voor invoering van de projecten is XX.XX.2026.

8. INFORMATIESESSIE

Zal de beheersautoriteit in samenwerking met de POD MI een informatiesessie organiseren voor alle geïnteresseerde kandidaat-projectuitvoerders."

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/002697]

Appel à projets dans le cadre du Fonds « Asile, Migration et Intégration » 2021-2027 (FAMI) – FAMI-nr. 161 : intégration. — Erratum

Dans le *Moniteur belge* du 2 avril 2026, numac 2026002462, p. 20001, les points 6 et 8 doivent être lus comme suit :

« 6. INTRODUCTION DES PROPOSITIONS DE PROJET

Les propositions de projets sont introduites via l'application en ligne de l'autorité de gestion. Vous devez vous inscrire à cette fin sur le site www.amif-isf.be.

La date limite d'introduction des projets est le jeudi 7 mai 2026

8. SEANCE D'INFORMATION

Dans l'après-midi du jeudi 16 avril 2026, l'autorité de gestion organisera conjointement avec le SPP Intégration Sociale une séance d'information destinée à tous les candidats promoteurs soumissionnaires intéressés. »

au lieu de :

« 6. INTRODUCTION DES PROPOSITIONS DE PROJET

Les propositions de projets sont introduites via l'application en ligne de l'autorité de gestion. Vous devez vous inscrire à cette fin sur le site www.amif-isf.be.

La date limite d'introduction des projets est le XX.XX.2026

8. SEANCE D'INFORMATION

L'autorité de gestion organisera conjointement avec le SPP Intégration Sociale une séance d'information destinée à tous les candidats promoteurs soumissionnaires intéressés. »

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C – 2026/002716]

Oproep tot de kandidaten magistraten, hogleraren en docenten recht en kandidaten externe leden ten einde de benoemingscommissies voor de gerechtsdeurwaarders samen te stellen

Ter uitvoering van artikel 512 van het Gerechtelijk Wetboek wordt overgegaan tot de bekendmaking van een oproep tot de kandidaten magistraten, hogleraren en docenten recht en de kandidaten externe leden ten einde de benoemingscommissies voor de gerechtsdeurwaarders samen te stellen.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C – 2026/002716]

Appel aux candidats-magistrats, aux candidats-professeurs d'université et chargés de cours enseignant le droit et aux candidats-membres externes en vue de la composition des commissions de nomination des huissiers de justice

En exécution de l'article 512 du Code judiciaire, il est procédé à la publication d'un appel aux candidats-magistrats, aux candidats-professeurs d'université et chargés de cours enseignant le droit et aux candidats-membres externes en vue de la composition des commissions de nomination des huissiers de justice.

Het nieuwe statuut van de gerechtsdeurwaarders, ingevoegd bij de wet van 7 januari 2014, voorziet in de oprichting van een Nederlandsstalige en een Franstalige benoemingscommissie voor gerechtsdeurwaarders, teneinde de benoemingsprocedures te objectiveren. Beide commissies vormen samen de verenigde benoemingscommissies voor gerechtsdeurwaarders.

De Nederlandstalige benoemingscommissie is bevoegd voor:

- de rangschikking van de meest geschikte kandidaten voor een benoeming tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder, van wie de in artikel 510, § 3, 1°, bedoelde taal van het diploma het Nederlands is;
- de rangschikking van de kandidaten voor een benoeming tot gerechtsdeurwaarder-titularis in de gerechtelijke arrondissementen waar noch de Franstalige, noch de verenigde benoemingscommissies bevoegd voor zijn.

De Franstalige benoemingscommissie is bevoegd voor:

- de rangschikking van de meest geschikte kandidaten voor een benoeming tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder, van wie de in artikel 510, § 3, 1°, bedoelde taal van het diploma het Frans is;
- de rangschikking van de kandidaten voor een benoeming tot gerechtsdeurwaarder-titularis in de in het Waalse Gewest gelegen gerechtelijke arrondissementen.

De verenigde benoemingscommissies zijn bevoegd voor:

- de rangschikking van de kandidaten voor een benoeming tot gerechtsdeurwaarder-titularis in het gerechtelijk arrondissement Brussel;
- het opstellen van het programma van de in artikel 513 bedoelde vergelijkende toelatingsproef.

Elke benoemingscommissies is samengesteld als volgt:

1. een magistraat in functie die wordt gekozen uit de zittende magistraten van de hoven en rechtbanken en de magistraten van het openbaar ministerie;
2. drie gerechtsdeurwaarders uit drie verschillende gerechtelijke arrondissementen, onder wie een gerechtsdeurwaarder die op het ogenblik van zijn aanstelling minder dan drie jaren anciënniteit heeft;
3. een hoogleraar of docent aan een faculteit voor rechtsgeleerdheid van een Belgische universiteit, die geen gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder is;
4. een extern lid met een voor de opdracht relevante beroepservaring.

Voor elk lid wordt een plaatsvervanger aangewezen die aan dezelfde voorwaarden voldoet.

Elk lid wordt volgens zijn taalrol aangewezen om deel uit te maken van de ene of de andere benoemingscommissie.

De taalrol wordt voor gerechtsdeurwaarders, docenten of hoogleraren bepaald door de taal van hun diploma. Ten minste een lid van de Franstalige benoemingscommissie of een plaatsvervanger moet het bewijs leveren van de kennis van het Duits overeenkomstig de artikelen 45, § 2, en 43^{quinquies} van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.

De leden van een benoemingscommissie hebben zitting voor een termijn van vier jaar; een uittredend lid kan éénmaal herbenoemd worden. Elk lid kan op zijn verzoek door de voorzitter van de benoemingscommissie van zijn mandaat worden ontheven. Een effectief lid dat in de onmogelijkheid verkeert zijn mandaat verder uit te oefenen of ontslagnemende is, wordt van rechtswege opgevolgd door zijn plaatsvervanger, die het mandaat voltooit. De voorzitter verzoekt om de aanwijzing van een nieuwe plaatsvervanger die het mandaat voltooit van het plaatsvervangend lid. Indien de resterende duur van het mandaat minder dan twee jaar bedraagt, wordt deze niet in aanmerking genomen voor de toepassing van de vastgestelde beperking van het aantal mandaten.

Een mandaat in een benoemingscommissie is onverenigbaar met een politiek mandaat of met een mandaat binnen het directiecomité van de Nationale Kamer.

De samenstelling van de benoemingscommissies wordt bekendgemaakt in het *Belgisch Staatsblad*.

Deze bekendmaking geldt als installatie.

Men kan zich kandidaat stellen op voorwaarde dat men:

- ofwel het ambt van magistraat van de zetel of het openbaar ministerie bekleedt;
- ofwel de functie van hoogleraar of docent aan een faculteit voor rechtsgeleerdheid van een Belgische universiteit uitoefent en niet het ambt van gerechtsdeurwaarder of kandidaat-gerechtsdeurwaarder bekleedt;
- ofwel een voor de opdracht relevante beroepservaring bezit.

Le nouveau statut des huissiers de justice, inséré par la loi du 7 janvier 2014, prévoit la création d'une commission de nomination des huissiers de justice de langue française et de langue néerlandaise afin d'objectiver les procédures de nomination. Les deux commissions forment ensemble les commissions de nomination réunies des huissiers de justice.

La commission de nomination de langue néerlandaise est compétente pour :

- le classement des candidats les plus aptes à une nomination de candidat-huissier de justice, dont la langue du diplôme visé à l'article 510, § 3, 1°, est le néerlandais ;
- le classement des candidats à une nomination d'huissier de justice titulaire dans les arrondissements judiciaires où ni la commission de nomination de langue française ni les commissions de nomination réunies ne sont compétentes.

La commission de nomination de langue française est compétente pour :

- le classement des candidats les plus aptes à une nomination de candidat-huissier de justice, dont la langue du diplôme visé à l'article 510, § 3, 1°, est le français ;
- le classement des candidats à une nomination d'huissier de justice titulaire dans les arrondissements judiciaires situés en Région wallonne.

Les commissions de nomination réunies sont compétentes pour :

- le classement des candidats à une nomination d'huissier de justice titulaire dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ;
- la rédaction du programme du concours d'admission visé à l'article 513.

Chaque commission de nomination est composée comme suit :

1. un magistrat en fonction choisi parmi les magistrats du siège des cours et tribunaux et les magistrats du ministère public ;
2. trois huissiers de justice qui sont issus de trois arrondissements judiciaires différents, dont l'un a moins de trois ans d'ancienneté au moment de sa désignation ;
3. un professeur ou chargé de cours auprès d'une faculté de droit d'une université belge qui n'est pas huissier de justice ou candidat-huissier de justice ;
4. un membre externe ayant une expérience professionnelle utile pour la mission.

Il est désigné pour chaque membre un suppléant qui répond aux mêmes conditions.

Chaque membre est désigné pour faire partie de l'une ou de l'autre commission de nomination, selon son rôle linguistique.

Le rôle linguistique est déterminé pour les huissiers de justice, les chargés de cours et les professeurs, par la langue de leur diplôme. Au moins un membre de la commission de nomination de langue française ou un suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand, conformément aux articles 45, § 2, et 43^{quinquies} de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Les membres d'une commission de nomination siègent pour une durée de quatre ans ; un membre sortant peut être renommé une seule fois. Tout membre peut, à sa demande, être déchargé de son mandat par la commission de nomination. Un membre effectif qui se trouve dans l'impossibilité de continuer à exercer son mandat ou est démissionnaire est remplacé de plein droit par son suppléant, qui achève son mandat. Le président demande que soit désigné un nouveau suppléant qui achève le mandat du membre suppléant. Si la durée restante du mandat est de moins de deux ans, celui-ci n'entre pas en ligne de compte pour l'application de la limitation du nombre de mandats.

Un mandat au sein d'une commission de nomination est incompatible avec un mandat politique ou avec un mandat au sein du comité de direction de la Chambre nationale.

La composition des commissions de nomination est publiée au *Moniteur belge*.

Cette publication vaut installation

Pour pouvoir poser leur candidature, les candidats doivent :

- soit revêtir la fonction de magistrat du siège ou de magistrat du ministère public ;
- soit exercer la fonction de professeur ou de chargé de cours auprès d'une faculté de droit d'une université belge et ne pas revêtir la fonction d'huissiers de justice ou de candidat-huissier de justice ;
- soit avoir une expérience professionnelle utile pour la mission.

Elke kandidatuur, vergezeld van een omstandig CV, een kopie van het diploma, en een uittreksel uit het Strafregister, uitgereikt na de bekendmaking van deze oproep, moet binnen een termijn 30 dagen na de bekendmaking van deze oproep aan de Minister van Justitie verstuurd worden naar het volgende mailadres:

- FOD Justitie: vacatures.hdj-gdw@just.fgov.be

Elke kandidatuur voor de functie van lid hoogleraar of docent aan een faculteit voor rechtsgeleerdheid van een Belgische universiteit, dient bovendien vergezeld te zijn van een bewijs van aanstelling aan een faculteit voor rechtsgeleerdheid van een Belgische universiteit en een kopie van het diploma te bevatten.

De kandidaten voor een functie in de Franstalige benoemingscommissie voegen het behaalde bewijs van kennis van het Duits overeenkomstig de artikelen 45, § 2, en 43^{quiquies} van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken bij hun kandidaatstelling..

Chaque candidature, accompagnée d'un CV circonstancié, une copie du diplôme, et d'un extrait du casier judiciaire, dont la date est postérieure à la publication de cet appel, doit être adressée, par voie électronique, dans les 30 jours de la publication du présent appel, au ministre de la Justice, à l'adresse mail suivante :

- SPF Justice : vacatures.hdj-gdw@just.fgov.be

Toute candidature à la fonction de membre-professeur ou chargé de cours auprès d'une faculté de droit d'une université belge doit en outre être accompagnée d'une preuve attestant que le candidat a été désigné auprès d'une faculté de droit d'une université belge ainsi que d'une copie de son diplôme.

Les candidats à une fonction au sein de la commission de nomination de langue française joignent à leur candidature la preuve qu'ils connaissent l'allemand conformément aux articles 45, § 2, et 43^{quiquies} de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C – 2026/002605]

Naamsverandering. — Bekendmaking

Bij koninklijk besluit van 23 maart 2026 is machtiging verleend aan de genaamde Linnenbank, Nicolas, geboren te Rotterdam (Nederland) op 25 november 2010, er wonende, om zijn naam in die van "Lima Linnenbank" te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 23 maart 2026 is machtiging verleend aan de genaamde Rosseel, Freya, geboren te Brugge op 4 februari 2017, wonende te Maasmechelen, om haar naam in die van "Jakubowski" te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 23 maart 2026 is machtiging verleend aan de genaamde Moens, Maurice, geboren te Aalst op 30 maart 2022, en de genaamde Moens, Cyriel, geboren te Aalst op 30 juni 2023, en de genaamde Moens, Jules, geboren te Aalst op 30 juni 2023, en de genaamde Moens, Leon, geboren te Aalst op 30 juni 2023, allen wonende te Berlare, om hun naam in die van "Michiels" te veranderen.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C – 2026/002605]

Changement de nom. — Publication

Par arrêté royal du 23 mars 2026 le nommé Linnenbank, Nicolas, né à Rotterdam (Pays-Bas) le 25 novembre 2010, y résidant, est autorisé à substituer à son nom celui de "Lima Linnenbank".

Par arrêté royal du 23 mars 2026 la nommée Rosseel, Freya, née à Bruges le 4 février 2017, résidant à Maasmechelen, est autorisée à substituer à son nom celui de "Jakubowski".

Par arrêté royal du 23 mars 2026 le nommé Moens, Maurice, né à Alost le 30 mars 2022, et le nommé Moens, Cyriel, né à Alost le 30 juin 2023, et le nommé Moens, Jules, né à Alost le 30 juin 2023, et le nommé Moens Leon, né à Alost le 30 juin 2023, tous résidant à Berlare, sont autorisés à substituer à leur nom celui de "Michiels".

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C – 2026/002763]

Omzendbrief vonnis 'We are nature'

OMZENDBRIEF BESTEMD VOOR DE LEIDENDE AMBTENAREN VAN URBAN EN LEEFMILIEU BRUSSEL

Omzendbrief "We are Nature"

1. Voorwerp van de omzendbrief

Bij een vonnis van 29 oktober 2025 beveelt de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest elke verstedelijking en verharding van onbebouwde gebieden en terreinen groter dan 0,5 ha op haar grondgebied op te schorten.

Dit vonnis, betekend op 27 februari 2026, is onmiddellijk van toepassing. Het blijft van kracht tot de goedkeuring van de herziening van het GPB, en uiterlijk tot 31 december 2026.

Op 19 maart 2026 heeft de Regering beslist om beroep aan te tekenen.

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C – 2026/002763]

Circulaire jugement « We Are Nature »

CIRCULAIRE A L'ATTENTION DES FONCTIONNAIRES DIRIGEANTS D'URBAN ET BRUXELLES-ENVIRONNEMENT

Circulaire « We Are Nature »

1. Objet de la circulaire

Par un jugement rendu le 29 octobre 2025, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles ordonne à la Région de Bruxelles-Capitale de suspendre toute urbanisation et toute imperméabilisation sur les sites et terrains non bâtis de plus de 0,5 hectare.

Ce jugement, signifié le 27 février 2026, s'applique immédiatement. Il restera en vigueur jusqu'à l'adoption de la révision du PRAS, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2026.

Le 19 mars 2026, le Gouvernement a décidé d'interjeter appel.

Dit vonnis heeft echter juridische onzekerheid gecreëerd, zowel bij de vergunningverlenende overheden als bij de aanvragers van stedenbouwkundige of milieuvergunningen, wegens het gebrek aan duidelijkheid over het exacte toepassingsgebied en over de wijze waarop lopende dossiers moeten worden behandeld.

Deze omzendbrief heeft tot doel verduidelijking te bieden en de administraties en bevoegde autoriteiten te helpen bepalen welke dossiers betrokken zijn en hoe vergunningsaanvragen moeten worden behandeld met respect voor de geest van het vonnis. Deze verduidelijkingen maken het eveneens mogelijk om de klimaatuitdagingen beter te integreren, in het bijzonder de rol van onbebouwde ruimten als koolstofputten.

De omzendbrief heeft onder meer tot doel om verschillende begrippen te verduidelijken die in het vonnis worden gebruikt, zoals verstedelijking, verharding, site, bebouwing of begroeide terreinen, en waarvoor in de toepasselijke wetgevingen uiteenlopende definities bestaan. Door gemeenschappelijke definities vast te leggen, kunnen de overheden duidelijk bepalen welke dossiers onder het toepassingsgebied van het vonnis vallen en welke niet. De harmonisering van deze definities waarborgt een uniforme analyse van de aanvragen door alle betrokken diensten, en verzekert zo een gelijke behandeling van alle aanvragers. Deze definities beperken zich niet tot die welke in het vonnis worden vermeld, aangezien de omzendbrief er ook op gericht is de definities te bundelen die nodig zijn om de hieronder gevraagde criteria te begrijpen.

De omzendbrief heeft eveneens tot doel eraan te herinneren dat koolstofputten zich niet beperken tot de bodem. Ze omvatten alle begroeide oppervlakten, zowel in de volle grond als op platen, evenals de beboste oppervlakken, die allemaal bijdragen tot de capaciteit om koolstof op te slaan.

Om het in aanmerking nemen van het begrip koolstofput bij de behandeling van de dossiers te vergemakkelijken, beschrijft de omzendbrief verschillende criteria, zoals de verhardingsgraad, de aanwezigheid van bomen of de begroeide oppervlakte. Ze opent ook de mogelijkheid om compensatiemaatregelen te voorzien wanneer die relevant blijken, in overeenstemming met de Europese verordening inzake natuurherstel (2024/1991).

De uitstoot van broeikasgassen is echter het resultaat van meerdere bronnen. De vermindering van de emissies die met een project verband houden, vereist daarom een multidimensionale aanpak, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met het zuinig gebruik van de bodem, de permeabiliteit, de bodemkwaliteit, de vergroening, het hergebruik van bestaande materialen, het gebruik van hernieuwbare energie, alsook de organisatie van de werf en de mobiliteit.

In dit opzicht stelt de omzendbrief voor dat de aanvragers een klimaatnota aan hun vergunningsdossier toevoegen. Deze nota moet de maatregelen beschrijven die worden overwogen om de impact van het project op de vergroening, de boomkruinbedekking, de natuurlijke habitats en de mate van verharding te verminderen of te compenseren, evenals elke andere maatregel die bijdraagt aan de klimaatambities van het Gewest, zoals openbaar collectief vervoer, de productie van hernieuwbare energie of afvalbeheer.

Deze toelichtingen beogen de behandeling van aanvragen die mogelijk door het vonnis worden beïnvloed, te verzekeren. Ze vormen het antwoord dat de Regering wenst te geven.

Daarnaast lijkt de Rechtbank haar beslissing te baseren op de veroudering van de Brusselse stedenbouwkundige instrumenten, waaronder het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP), de Bijzondere Bestemmingsplannen (BBP), de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV), de Gewestelijke Zonale Stedenbouwkundige Verordeningen (GZSV) en de Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordeningen (GSV).

Het vonnis verwijst echter op geen enkel moment naar het Richtplan van Aanleg (RPA), het meest recente regelgevende instrument dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is opgesteld en aangenomen, en dat bovendien een hogere normatieve rang heeft dan de hierboven vermelde instrumenten. Deze recent ontworpen plannen steunen op grondige analyses, waaronder milieueffectenstudies, en zijn tot stand gekomen na een strikt openbaar overlegproces vóór hun definitieve goedkeuring door de Regering.

Daarom wordt voorzien om een vrijstellingsregeling voor te stellen voor vergunningsaanvragen die binnen een door de Regering aangenomen RPA vallen.

Ce jugement a toutefois généré une incertitude juridique, tant auprès des autorités délivrantes que des demandeurs de permis d'urbanisme ou d'environnement, en raison de l'absence de clarté quant à son champ d'application exact et quant aux modalités de traitement des dossiers en cours.

La présente circulaire a pour objectif d'apporter des clarifications et d'aider les administrations et autorités compétentes à déterminer quels dossiers sont concernés et comment instruire les demandes de permis dans le respect de l'esprit du jugement. Ces éclaircissements permettent également de mieux intégrer les enjeux climatiques, en particulier le rôle des espaces non bâtis comme puits de carbone.

La circulaire vise notamment à préciser plusieurs notions utilisées dans le jugement telles que l'urbanisation, l'imperméabilisation, les sites, le bâti ou les terrains végétalisés. L'absence de définitions précises, ou leur caractère variable au sein de la réglementation applicable en Région de Bruxelles-Capitale, peut entraîner des interprétations divergentes et, par conséquent, des difficultés dans l'application du jugement par les autorités délivrantes. Il importe donc de préciser dans la présente circulaire les définitions à prendre en compte afin que chaque agent puisse analyser les demandes selon un prisme uniforme, garantissant ainsi une égalité de traitement pour tous les demandeurs. Ces définitions ne se limitent pas à celles évoquées dans le jugement car la circulaire vise également à centraliser les définitions nécessaires à la compréhension des critères demandés ci-après.

La circulaire rappelle également que les puits de carbone ne se limitent pas aux sols, mais incluent l'ensemble des surfaces végétalisées, qu'elles soient en pleine terre ou sur dalle, ainsi que les surfaces arborées. Tous ces éléments contribuent à la capacité d'un territoire à stocker du carbone.

Afin de faciliter la prise en compte de cette notion, plusieurs critères sont décrits pour l'instruction des demandes de permis, permettant de répondre aux critiques formulées dans le jugement : le degré d'imperméabilisation, la présence d'arbres, la surface végétalisée ou d'autres éléments pertinents. La circulaire envisage aussi la possibilité de mesures de compensation lorsque cela est approprié, en cohérence avec le règlement européen sur la restauration de la nature (2024/1991).

Toutefois, les émissions de gaz à effet de serre résultent de plusieurs sources. La réduction des émissions liées à un projet nécessite donc une approche multidimensionnelle, tenant compte notamment de l'utilisation parcimonieuse du sol, de la perméabilité, de la qualité des sols, de la végétalisation, de la réutilisation de matériaux existants, du recours aux énergies renouvelables, ainsi que de l'organisation du chantier et de la mobilité.

Dans cette optique, la circulaire propose que les demandeurs joignent une note climatique à leur dossier de permis. Cette note doit présenter les mesures envisagées pour réduire et/ou compenser l'impact du projet sur la végétalisation, la couverture arborée, les habitats naturels et le niveau d'imperméabilisation, ou encore toute mesure contribuant aux ambitions climatiques de la Région telles que la mobilité collective publique, la production d'énergie renouvelable, la gestion des déchets.

Ces précisions visent à sécuriser l'instruction des demandes potentiellement affectées par le jugement. Elles constituent la réponse que le Gouvernement souhaite apporter.

Par ailleurs, le Tribunal semble fonder sa décision sur l'obsolescence des outils urbanistiques bruxellois, parmi lesquels le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT), le Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS), les Plans Particuliers d'Affectation du Sol (PPAS), le Règlement Régional d'Urbanisme (RRU), les Règlements Régionaux d'Urbanisme Zonés (RRUZ) et les Règlements Communaux d'Urbanisme (RCU).

Le jugement ne fait toutefois aucune référence au Plan d'Aménagement Directeur (PAD), dernier outil réglementaire élaboré et adopté en Région de Bruxelles-Capitale, et qui bénéficie d'une hiérarchie normative supérieure à celle des instruments précédemment cités. Ces plans de conception récente reposent sur des analyses approfondies, incluant notamment des études d'incidences environnementales, et ont fait l'objet d'un processus rigoureux de concertation publique avant leur adoption définitive par le Gouvernement.

Il est dès lors prévu de proposer un régime d'exemption pour les demandes de permis s'inscrivant dans un PAD adopté par le Gouvernement.

Het algemene doel van de omzendbrief is om de onzekerheden die voortvloeien uit het *We Are Nature*-vonnis weg te nemen en te waarborgen dat vergunningsaanvragen kunnen worden behandeld binnen een duidelijk, coherent en wettelijk conform kader.

Er wordt dan ook aan de autoriteiten gevraagd om de analyse van alle aanvragen voort te zetten: er zal geen moratorium worden toegepast.

Aangezien deze omzendbrief verband houdt met het vonnis *We Are Nature*, zal de omzendbrief eindigen bij de lezing op de ministerraad van het voorontwerp van het GBP.

2. Definities

In het kader van deze omzendbrief zijn de volgende definities van toepassing:

1° **Terrein**: 'perceel of geheel van naast elkaar liggende percelen, al dan niet opgenomen in het kadaster, toebehorend aan eenzelfde eigenaar', in de zin van artikel 2, 22° van titel I van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening;

2° **Gebied**: 'een geografisch bepaalde zone, waarvan de oppervlakte duidelijk is afgebakend', in de zin van artikel 3, punt 17 van de ordonnantie betreffende het natuurbehoud.

Dit begrip moet in verband worden gebracht met zijn gewone betekenis, aangezien het hier gaat om een feitelijk begrip. Het verwijst meestal naar een plaats die door zijn configuratie of kenmerken een samenhangend geheel vormt, dat wordt afgebakend door een omheining of een weggengnet, en die zich onderscheidt van zijn onmiddellijke omgeving. Bijvoorbeeld een bos, een park, een beschermd gebied, een braakliggend terrein, enz.

3° **Bouwwerk**: elk gebouw of kunstwerk, zelfs uit niet-duurzame materialen, dat in de grond is ingebouwd, op de grond of op een bestaand bouwwerk is verankerd of op de grond steun vindt ten behoeve van de stabiliteit en is bestemd om ter plaatse te blijven staan, al kan het ook uit elkaar worden genomen of worden verplaatst, in de zin van artikel 98, § 1, 1° van het BWRO.

Het gaat dus om elk bovengronds of ondergronds kunstwerk of gebouw, ongeacht de eigenaar ervan.

Om in aanmerking te kunnen worden genomen, moet het bouwwerk wettelijk zijn en niet zijn vrijgesteld van vergunningen op basis van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2008 tot bepaling van de handelings- en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente, van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, van Brussel Mobiliteit, van Leefmilieu Brussel, van de overlegcommissie, evenals van de speciale regelen van openbaarmaking of van de medewerking van een architect.

Een tuinhuis waarvoor geen bouwvergunning nodig is, geldt bijvoorbeeld niet als een bouwwerk in de zin van deze omzendbrief. Een sportveld of een weg waarvoor wel een bouwvergunning vereist is, wordt daarentegen wel als een bouwwerk beschouwd.

4° **Bebouwd terrein of gebied**: terrein of gebied waarop een bouwwerk aanwezig is.

Een aanvraag die betrekking heeft op sloop- en heropbouwwerken doet niet af aan de hoedanigheid van bebouwd terrein of bebouwd gebied.

5° **Volle grond**: 'zone vrij van elke bebouwing, ook ondergronds', in de zin van artikel 2, 19° van titel I van de GSV.

6° **Doorlaatbare oppervlakte**: 'oppervlakte die regenwater op een natuurlijke wijze laat doordringen in de bodem, met uitzondering van de oppervlakten boven ondergrondse bouwwerken', in de zin van artikel 2, 21° van titel I van de GSV.

7° **Ondoorlaatbare oppervlakte**: totale oppervlakte van de bouwwerken, opgeteld bij de oppervlakte van alle ondoorlatende oppervlakten voorzien van een afvoer, zoals toegangswegen, parkeerplaatsen, terrassen, ondergrondse bouwwerken, ... (m^2), in de zin van de enige bijlage van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning.

Een semi-doorlatende bekleding wordt als een ondoorlaatbare oppervlakte beschouwd vanaf het moment dat ze op een afwateringssysteem is aangesloten.

8° **Biotoop (stedelijk)**: 'natuurlijke of kunstmatige structuur die een of meer natuurlijke habitats vormt met homogene fysische, biologische of ecologische omstandigheden, die een biodiversiteit en specifieke gemeenschappen van flora, fauna, fungi of micro-organismen kunnen ondersteunen, door als rustplaats, schuilplaats, corridor, beschutting, voedsel- of nestgelegenheid te dienen voor deze soorten, in de zin van artikel 1, 2°, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 mei 2024 tot opstelling van een 'biotooppoppervlaktefactor' om het theoretische potentieel van een site voor het behoud of de ontwikkeling van de natuur en biotopen en de bijdrage ervan aan de samenhang van het ecologische netwerk te beoordelen.

L'objectif général de la circulaire est de lever les incertitudes liées au jugement *We Are Nature* et de garantir que les demandes de permis puissent être instruites dans un cadre clair, cohérent et conforme à la législation.

Il est dès lors demandé aux autorités de poursuivre l'analyse de toutes les demandes : aucun moratoire ne sera appliqué.

Cette circulaire étant liée au jugement *We Are Nature*, la circulaire prendra fin à la lecture en conseil des Ministres de l'avant-projet du PRAS.

2. Définitions

Dans le cadre de la présente circulaire, il faut entendre par :

1° **Terrain** : « parcelle ou ensemble de parcelles contiguës, cadastrées ou non, appartenant à un même propriétaire » au sens de l'article 2, 22° du Titre I^{er} du Règlement Régional d'Urbanisme.

2° **Site** : « aire géographiquement définie dont la surface est clairement délimitée » au sens de l'article 3 point 17 de l'ordonnance nature.

Cette notion est à rapprocher de son sens commun s'agissant d'une notion de fait. Elle tend à faire référence à un lieu qui, par sa configuration ou ses caractéristiques, forme un ensemble cohérent, délimité par une clôture ou un ensemble de voiries, qui se distingue de son environnement immédiat. Il s'agit par exemple d'un bois, d'un parc, d'un site faisant l'objet d'une mesure de protection, d'une friche, ...

3° **Construction** : tout bâtiment ou ouvrage, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré dans celui-ci ou dans une construction existante ou dont l'appui au sol assure la stabilité, et destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé au sens de l'article 98, § 1^{er}, 1° du CoBAT.

Il s'agit donc de tout ouvrage ou bâtiment hors sol, au niveau du sol ou en sous-sol, indépendamment de son propriétaire.

Pour pouvoir être prise en considération, la construction doit être légale et ne pas être dispensée de permis sur base de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royal des Monuments et des sites, de Bruxelles Mobilité, de Bruxelles Environnement, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte.

A titre d'exemple, un abri de jardin dispensé de permis d'urbanisme ne constitue pas une construction au sens de la présente circulaire. A contrario, un terrain de sport ou une voirie qui requiert un permis d'urbanisme est considéré comme une construction.

4° **Terrain ou site bâti** : terrain ou site sur lequel il existe une construction.

Une demande ayant pour objet une opération de démolition-reconstruction ne fait pas perdre la qualité de terrain ou site bâti.

5° **Pleine terre** : « zone libre de toute construction, y compris en sous-sol » au sens de l'article 2, 19° du Titre I^{er} du RRU.

6° **Surface perméable** : « surface qui permet le passage naturel de l'eau de pluie à travers le sol, à l'exclusion des surfaces situées au-dessus de constructions en sous-sol » au sens de l'article 2, 21° du Titre I^{er} du RRU.

7° **Superficie imperméable** : « superficie totale de la (des) construction(s), cumulée à la superficie de toutes les surfaces imperméables égouttées, telles que les voies d'accès, aires de stationnement, terrasses, constructions enterrées, ... (m^2) » au sens de l'annexe unique de l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 2013 déterminant la composition du dossier de permis d'urbanisme.

Un revêtement semi-perméable est considéré comme une surface imperméable à partir du moment où elle est égouttée.

8° **Biotope (urbain)** : « une structure naturelle ou artificielle constitutive d'un ou plusieurs habitats naturels, présentant des conditions physiques, biologiques ou écologiques homogènes, permettant d'accueillir une biodiversité et des communautés particulières de flore, de faune, de fonge ou de micro-organismes, en assurant une fonction de relais, de gîte, de corridor, d'abri, de provision de ressources alimentaires ou de nidification pour ces espèces » au sens de l'article 1^{er}, 2°, de l'arrêté du 16 mai 2024 établissant un « coefficient de biotope par surface » caractérisant le potentiel théorique d'un site pour la préservation ou le développement de la nature et de biotopes et leurs contributions à la cohérence du réseau écologique.

9° Landschapselementen: 'oppervlakte-, puntvormige- of lineaire elementen, die zich duidelijk aftekenen tegen het landschap en een eigen ecologische, functionele en/of sociaaleconomische functie hebben, waaronder de lineaire natuurlijke of kunstmatige elementen die bijdragen aan de coherentie van het ecologisch netwerk en die een functie van biotoop hebben of kunnen hebben of, in tegenstelling daarmee, de biotopen en natuurlijke habitats kunnen schaden, versnipperen of aantasten', in de zin van artikel 1, 3°, van het voornoemde besluit van 16 mei 2024 tot opstelling van een 'biotooppoppervlaktefactor'.

10° Begroeide oppervlakte (stedelijke groene ruimten): 'de totale oppervlakte in orthogonale projectie aan bomen, heesters, struiken, vaste kruidachtige vegetatie, korstmossen en mossen, vijvers en waterlopen, in de zin van artikel 3, 20° van Verordening (EU) 2024/1991 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2024 inzake natuurherstel en tot wijziging van Verordening (EU) 2022/869.

Het begroeide oppervlak kan worden uitgedrukt in m² en omvat begroeide daken en gevels. Omgekeerd worden voor de toepassing van deze omzendbrief niet in aanmerking genomen:

- woekerende mossen en korstmossen op de ondoorlaatbare oppervlakken;
- groenbedekkingen van het type grastegels en groenbestrating met groene voegen.

11° Boomkruinbedekking: 'orthogonaal oppervlak ingenomen door de bomenkruin en struiken van 2 m hoog en meer, wanneer ze in het blad staan', in de zin van artikel 1, 8° van het voornoemde besluit van 16 mei 2024 tot opstelling van een 'biotooppoppervlaktefactor'.

12° Biotooppoppervlaktecoëfficiënt (BAF+ voor 'biodiversity area factor'): een numerieke indicator die het theoretische ecologische potentieel van een project karakteriseert ten opzichte van de stedelijke biotopen en de aanwezige landschapselementen op het terrein, evenals de geplande maatregelen om ze te behouden en/of te versterken, en die wordt berekend in overeenstemming met artikel 6, § 2 van het besluit van 16 mei 2024 tot opstelling van een 'biotooppoppervlaktefactor' om het theoretische potentieel van een site voor het behoud of de ontwikkeling van de natuur en biotopen en de bijdrage ervan aan de samenhang van het ecologische netwerk te beoordelen.

13° Referentiewaarde (van de biotooppoppervlaktecoëfficiënt): waarde bedoeld in artikel 6, § 2 van het besluit van 16 mei 2024 tot opstelling van een 'biotooppoppervlaktefactor' om het theoretische potentieel van een site voor het behoud of de ontwikkeling van de natuur en biotopen en de bijdrage ervan aan de samenhang van het ecologische netwerk te beoordelen.

3. Toepassingsgebieden:

Deze omzendbrief is uitsluitend van toepassing op terreinen en gebieden met een oppervlakte van meer dan 0,5 hectare. Voor deze gebieden heeft zij betrekking op aanvragen voor verkavelingsvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen (wanneer zij betrekking hebben op een ingedeelde inrichting die verstedelijking of verharding inhoudt), gemengde vergunningen, evenals aanvragen voor stedenbouwkundige en milieuattesten, ongeacht of de zone al dan niet bebouwbaar is volgens een bestemmingsplan. De omzendbrief heeft eveneens betrekking op de aanvragen die het voorwerp vormen van een beroep voor het Milieucollege of voor de Regering.

Bijgevolg vallen aanvragen voor omgevingsvergunningen met betrekking tot terreinen en gebieden met een oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 0,5 hectare niet onder deze omzendbrief, noch onder alle bepalingen die daaruit voortvloeien.

Ze is van toepassing op aanvragen die momenteel in behandeling zijn én op aanvragen die nog moeten worden ingediend. Ze is eveneens van toepassing in geval van een intrekking van een vergunning of naar aanleiding van een vernietigingsarrest uitgesproken door de Raad van State.

Deze omzendbrief heeft dus betrekking op alle aanvragen waarvoor op de datum van haar inwerkingtreding nog geen definitieve beslissing door de bevoegde overheid is genomen. Ze doet geen afbreuk aan de verworven rechten die voortvloeien uit reeds afgeleverde (en niet vervallen) vergunningen.

Deze omzendbrief geldt onverminderd het afwijkinsregime van de ordonnantie betreffende het natuurbehoud, dat op zichzelf geen toestemming vormt voor de verharding of de verstedelijking van een gebied of terrein.

9° Éléments de paysage : « les éléments surfaciques, ponctuels ou linéaires, qui se détachent singulièrement dans le paysage et présentent une fonction écologique, fonctionnelle et/ou socio-économique propre, en ce compris les éléments naturels ou artificiels linéaires qui contribuent à assurer la cohérence du réseau écologique et ont ou peuvent avoir une fonction de biotope ou, a contrario, peuvent entraver, fragmenter ou dégrader les biotopes et les habitats naturels » au sens de l'article 1^{er}, 3°, de l'arrêté précité du 16 mai 2024 établissant un « coefficient de biotope par surface ».

10° Surface végétalisée (espaces verts urbains) : « la surface en projection orthogonale d'arbres, de fourrés, d'arbustes, de végétation herbacée permanente, de lichens et de mousses, d'étangs et de cours d'eau présents » au sens de l'article 3, 20° du Règlement du Parlement européen et de son Conseil du 24 juin 2024 relatif à la restauration de la nature et modifiant le Règlement 2022/869.

La surface végétalisée peut être exprimée en m² et comprend, les toitures et les façades végétalisées. À l'inverse et pour l'application de la présente circulaire, ne sont pas comptabilisés :

- Les mousses et lichens adventices présents sur les surfaces imperméables ;
- Les revêtements végétalisés de type dalles-gazons et pavés végétalisés à joints verts.

11° Couverture arborée : « la surface en plan orthogonal occupée par la couronne des arbres et arbustes de 2 m de hauteur et plus, lorsqu'ils sont en feuilles » au sens de l'article 1^{er}, 8°, de l'arrêté précité du 16 mai 2024 établissant un « coefficient de biotope par surface ».

12° Coefficient de biotope par surface (CBS+) : indicatif chiffré qui caractérise le potentiel écologique théorique d'un projet, au regard des biotopes urbains et des éléments de paysage présents sur le terrain ainsi que des mesures prévues pour les maintenir et/ou renforcer, et qui est calculé conformément à l'article 6, § 2, de l'arrêté du 16 mai 2024 établissant un « coefficient de biotope par surface » caractérisant le potentiel théorique d'un site pour la préservation ou le développement de la nature et de biotopes et leurs contributions à la cohérence du réseau écologique.

13° Valeur de référence (du coefficient de biotope par surface) : valeur visée à l'article 6, § 2, de l'arrêté du 16 mai 2024 établissant un « coefficient de biotope par surface » caractérisant le potentiel théorique d'un site pour la préservation ou le développement de la nature et de biotopes et leurs contributions à la cohérence du réseau écologique.

3. Champs d'application :

La présente circulaire s'applique exclusivement aux terrains et sites d'une superficie supérieure à 0,5 hectare. Pour ces sites, elle concerne les demandes de permis de lotir, de permis d'urbanisme, de permis d'environnement (si elles visent une installation classée impliquant une urbanisation ou une imperméabilisation), de permis mixte, ainsi que les demandes de certificat d'urbanisme et d'environnement, indépendamment du caractère constructible ou non de la zone en vertu d'un plan d'aménagement. Elle concerne également les demandes faisant l'objet d'un recours devant le Collège d'environnement ou devant le gouvernement.

Par conséquent, les demandes de permis d'urbanisme relatives à des terrains et sites d'une superficie inférieure ou égale à 0,5 hectare ne sont concernées ni par cette circulaire, ni par l'ensemble des dispositions qui en découlent.

Elle s'applique aux demandes en cours d'instruction et aux demandes à introduire. Elle entend également s'appliquer en cas de retrait d'une autorisation ou à la suite d'un arrêt d'annulation prononcé par le Conseil d'Etat.

La présente circulaire couvre donc toutes les demandes pour lesquelles aucune décision définitive n'a encore été adoptée par l'autorité compétente au jour de son entrée en vigueur. Elle ne remet pas en cause les droits acquis conférés par les autorisations déjà délivrées (et non périmées).

La présente circulaire s'applique sans préjudice du régime de dérogation à l'ordonnance nature, qui ne constitue pas en tant que tel une autorisation d'imperméabilisation ou d'urbanisation d'un site ou un terrain.

4. Methodologie:

Om te bepalen of het project betrekking heeft op een terrein of een gebied, en welke oppervlakte in aanmerking moet worden genomen, moet rekening worden gehouden met de specifieke configuratie van de locatie.

Wanneer het terrein volledig binnen de perimeter van een gebied valt, moet de oppervlakte van het gebied in aanmerking worden genomen. Bij gebrek daaraan moet worden uitgegaan van de oppervlakte van het terrein.

Wat betreft vergunningsaanvragen met betrekking tot een onbebouwd terrein of een onbebouwd gebied van minstens 0,5 ha, of die minstens 0,5 ha onbebouwde aaneengesloten oppervlakte omvat:

Voor alle lopende of toekomstige aanvragen waarvan het voorwerp een impact heeft op de verharding, de begroeide oppervlakten of de boomkruinbedekking, en die niet binnen de perimeter liggen van een door de Regering aangenomen richtplan van aanleg, wordt aan de vergunningverlenende overheden gevraagd:

- De dossiers te behandelen in overeenstemming met het geldende regelgevingskader, dat aanvullende documenten omvat die zijn opgenomen in het vergunningsaanvraagformulier;
- En de aanvragers te informeren over de verplichting om hun dossier aan te vullen met de hieronder vermelde elementen.

a) Te verstrekken documenten

a. Voor de aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen en attesten en in overeenstemming met artikel 4, § 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning, is het aan de overheid die met het onderzoek van de stedenbouwkundige vergunning is belast om bijkomende informatie te vragen over de kwaliteit van het betrokken gebied of terrein.

Het gaat erom de overheid te informeren door ter ondersteuning van de aanvraag ten minste de volgende elementen over te maken:

- Het ad-hocformulier in bijlage 1 waarin de huidige en geplande situatie wordt beschreven: de verhardingsgraad van het volledige gebied of terrein, de begroeide oppervlakte, de oppervlakte van de boomkruinbedekking, het aantal gekapte en aangeplante bomen met de desbetreffende soorten en de volwassen hoogte van de aan te planten bomen;
- Voor de projecten die vallen onder bijlagen A en B van het BWRO en de projecten waarvoor zowel een stedenbouwkundige vergunning als een milieuvergunning is vereist: een berekening van de BAF+, waarvan de resultaten op hetzelfde ad-hocformulier in bijlage 1 moeten worden opgenomen;

• Een klimaatnota waarin de geplande maatregelen worden beschreven die het project ter plaatse voorziet ten gunste van de kwaliteit van het gebied of het terrein, evenals de mogelijke compensatiemaatregelen. Onder 'compensatiemaatregelen' wordt verstaan alle geplande maatregelen die zijn bedoeld om de effecten van het project op de habitats en soortenhabitats, de vegetatieoppervlakte, de boomkruinbedekking (bestaande, behouden, gekapte, aangeplante bomen) en/of de verharding zo goed mogelijk te counteren. Deze nota zal eveneens toelaten om de vergunningverlenende overheid te informeren over de positieve klimaatimpact van het project op gewestelijke schaal, door het voorwerp zelf van de aanvraag.

b. Voor de aanvragen van milieuvergunningen en -attesten, wanneer deze een impact hebben op één van de drie hierboven gedefinieerde criteria (m.n. de verharding, de begroeide oppervlakten of de boomkruinbedekking), moeten aanvullende documenten worden opgevraagd op grond van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019 tot bepaling van de samenstelling van het dossier voor de aangifte en de aanvraag van milieuattesten en -vergunningen, evenals op basis van de artikelen 10, 62, § 3 en 66, § 1 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, die de inhoud en de modaliteiten van de aanvraagformulieren nader bepalen:

- Het ad-hocformulier in bijlage 1 waarin de huidige en geplande situatie wordt beschreven: de verhardingsgraad van het volledige gebied of terrein, de begroeide oppervlakte, de oppervlakte van de boomkruinbedekking, het aantal gekapte en aangeplante bomen met de desbetreffende soorten en de volwassen hoogte van de aan te planten bomen;
- Voor de projecten die vallen onder bijlagen I.A en I.B van de OMV: een berekening van de BAF+, waarvan de resultaten in hetzelfde ad-hocformulier in bijlage 1 moeten worden opgenomen;
- Een klimaatnota waarin de geplande maatregelen worden beschreven die het project ter plaatse voorziet ten gunste van de kwaliteit van het gebied of het terrein, evenals de mogelijke compensatiemaatregelen. Onder 'compensatiemaatregelen' wordt verstaan alle geplande maatregelen die zijn bedoeld om de effecten van het project op de habitats en soortenhabitats, de vegetatieoppervlakte, de boomkruinbedekking

4. Méthodologie :

Afin de déterminer si le projet porte sur un terrain ou un site et la superficie à prendre en considération, il doit être tenu compte de la configuration particulière des lieux.

Ainsi, si le terrain est intégralement repris dans le périmètre d'un site, il conviendra de prendre en considération la superficie du site. A défaut, il conviendra de tenir compte de la superficie du terrain.

Concernant les demandes de permis portant sur un terrain ou site non bâti d'au moins 0,5 ha, ou comportant au moins 0,5 ha non bâti d'un seul tenant :

Pour toutes les demandes en cours ou futures dont l'objet a un impact soit sur l'imperméabilisation, les surfaces végétalisées ou la couverture arborée, et qui ne se situe pas dans le périmètre d'un plan d'aménagement directeur adopté par le Gouvernement, il sera demandé aux autorités délivrantes :

- D'instruire les dossiers conformément au cadre réglementaire en vigueur lequel comprendra des documents complémentaires listés dans le formulaire de demande de permis ;
- D'informer les demandeurs de l'obligation de compléter leur dossier avec les éléments repris ci-après.

a) Documents à fournir

a. Pour les demandes de permis et de certificat d'urbanisme et conformément à l'article 4, al. 2 de l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 2013 déterminant la composition du dossier de permis d'urbanisme, il appartiendra à l'autorité chargée d'instruire la demande de permis de solliciter des informations complémentaires portant sur la qualité du site ou du terrain concerné.

Il s'agira d'éclairer l'autorité en déposant à l'appui de la demande les éléments suivants :

- Le formulaire ad hoc repris en annexe 1 décrivant en situation actuelle et projetée : le taux d'imperméabilisation de l'entiereté du site ou du terrain, la surface végétalisée, la surface de la couverture arborée, le nombre d'arbres abattus et replantés avec les essences concernées et la hauteur à maturité des arbres à replanter ;
- Pour les projets visés aux annexes A et B du CoBAT et les projets nécessitant à la fois un permis d'urbanisme et un permis d'environnement : un calcul CBS+ dont les résultats sont à reprendre dans le même formulaire ad hoc en annexe 1;

• Une note climatique détaillant les mesures favorables à la qualité du site ou du terrain prévues par le projet ainsi que les possibilités de mesures de compensation. Par mesures de compensation, on entend toutes les mesures projetées qui visent à contrebalancer au mieux les effets du projet sur les habitats et habitats d'espèces, la surface végétalisée, la couverture arborée (arbres existants, maintenus, abattus, replantés) et/ou l'imperméabilisation. Cette note permettra aussi d'éclairer l'autorité délivrante sur l'impact positif climatique du projet à l'échelle régionale du fait de l'objet même de la demande.

b. Pour les demandes de permis et de certificat d'environnement, lorsque ceux-ci ont un impact sur un des trois critères définis plus haut (i.e. l'imperméabilisation, les surfaces végétalisées ou la couverture arborée), des documents complémentaires devront être sollicités en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juillet 2019 déterminant la composition du dossier de déclaration et de demande de certificat et de permis d'environnement, ainsi qu'aux articles 10, 62, § 3 et 66, § 1^{er}, de l'Ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, qui précisent le contenu et les modalités des formulaires de demande :

- Le formulaire ad hoc repris en annexe 1 décrivant en situation actuelle et projetée : le taux d'imperméabilisation de l'entiereté du site ou du terrain, la surface végétalisée, la surface de la couverture arborée, le nombre d'arbres abattus et replantés avec les essences concernées et la hauteur à maturité des arbres à replanter ;
- Pour les projets visés aux annexes I.A et I.B de l'OPE : un calcul CBS+ dont les résultats sont à reprendre dans le même formulaire ad hoc en annexe 1;
- Une note climatique détaillant les mesures favorables à la qualité du site ou du terrain prévues par le projet ainsi que les possibilités de mesures de compensation. Par mesures de compensation, on entend toutes les mesures projetées qui visent à contrebalancer au mieux les effets du projet sur les habitats et habitats d'espèces, la surface végétalisée, la couverture arborée (arbres existants, maintenus, abattus,

(bestaande, behouden, gekapte, aangeplante bomen), en/of de verharding. Deze nota zal eveneens toelaten om de vergunningverlenende overheid te informeren over de positieve klimaatimpact van het project op gewestelijke schaal, door het voorwerp zelf van de aanvraag.

In de zeer uitzonderlijke gevallen waarin de realisatie van de BAF+-berekening duidelijk irrelevant of voorbarig is, zal zij niet worden gevraagd (vb.: Tijdens een overgangsfase van een definitieve vergunning zal de BAF+ enkel berekend worden voor het eindproject en niet voor de tussenliggende vergunningen).

c. Om dit ad-hocformulier correct in te vullen en de verwijderde en nieuw gecreëerde oppervlakten te identificeren, moeten de in aanmerking te nemen gegevens worden gerechtvaardigd met betrekking tot de beoordeling van de effecten of de BAF+.

Indien dat niet mogelijk is, kunnen ze worden berekend aan de hand van de vegetatiekaart die beschikbaar is op de "geodata"-pagina van Leefmilieu Brussel en waarop de begroeide gebieden (lichtgroen) en de boomkruinbedekking (donkergroen) duidelijk worden aangegeven.

Voor de boomkruinbedekking moet een inplantingsplan worden verstrekt met de locatie van de verwijderde bomen en hun werkelijke kroon, evenals een inplantingsplan met de soorten en de gemiddelde oppervlakte van hun kroon op volwassen leeftijd. In dat verband en ter informatie kan op de website van Renature.brussels een tabel met de gemiddelde kroonoppervlakte van de belangrijkste boomsoorten op volwassen leeftijd worden geraadpleegd.

b) Criteria voor de beoordeling van de goede plaatselijke aanleg en de belangenafweging zoals bedoeld in artikel 55 van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen

In het kader van het onderzoek van de vergunnings- en attestatievraag is het aan de bevoegde overheid om het bouwpotentieel van het terrein te beoordelen in het licht van de aldus verstrekte aanvullende informatie.

Bij de beoordeling van een project moet immers een belangenafweging worden gemaakt in het licht van de verschillende doelstellingen die zijn opgenomen in artikelen 2 en 3 van het BWRO en artikel 2 van de OMV. Dit onderzoek moet geval per geval worden uitgevoerd, rekening houdend met de bijzondere kenmerken van elk project.

Met betrekking tot de doelstellingen die in het kader van de twee administratieve beleidslijnen moeten worden nagestreefd en onverminderd de bestaande regelgevende bepalingen, moet elk project onder meer bijdragen tot het behoud en/of de verbetering van de biodiversiteit.

In dit kader worden de bestaande beoordelingscriteria aangevuld met verschillende elementen die kunnen worden gecombineerd om de kwaliteiten van het project te beoordelen:

- Begroeide systemen voor regenwaterbeheer (ter plaatse en zonder afvoer, behoudens uitzonderingen);
- De keuze en de plantafstand van de te (her)planten boom- en plantensoorten
- De continuïteit van de groene ruimten;
- De aanleg van biotopen die gunstig zijn voor de fauna;
- Elk kenmerk van het project dat de milieukwaliteiten van het terrein, de locatie of het Gewest aanzienlijk lijkt te verbeteren;
- Het algemeen belang of het nut voor de samenleving van het project, wat een specifieke beoordeling inhoudt waarbij de milieu- en maatschappelijke voordelen die inherent zijn aan de aard van het project worden gewaardeerd.

De motivering van de vergunning moet aantonen dat rekening werd gehouden met de milieu- en klimaatoverwegingen, terwijl tegelijk een evenwicht wordt gewaarborgd met de andere doelstellingen die door het Gewest worden nagestreefd, zoals de economie en de noodzaak aan jobcreatie, de kost van het project en de sociale uitdagingen, huisvesting en mobiliteit.

5. Inwerkingtreding

Deze omzendbrief treedt in werking op de dag waarop het in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

De omzendbrief zal eindigen bij de lezing op de ministerraad van het voorontwerp van het GBP die begin 2027 gepland is.

Het is aan de Regering om deze omzendbrief aan te passen, te wijzigen of in te trekken om rekening te houden met alle eventuele ontwikkelingen ter zake.

replantés) et/ou l'imperméabilisation. Cette note permettra aussi d'éclairer l'autorité délivrante sur l'impact positif climatique du projet à l'échelle régionale du fait de l'objet même de la demande.

Dans les cas très exceptionnels où la réalisation du calcul CBS+ est manifestement sans pertinence ou prématurée, elle ne sera pas demandée (ex : lors d'une phase transitoire d'un permis définitif le CBS+ ne sera calculé que pour le projet final et non pour les permis intermédiaires).

c. Pour remplir adéquatement ce formulaire ad hoc et identifier les surfaces supprimées et nouvellement créées, les données à prendre en considération sont justifiées au regard de l'évaluation des incidences ou du CBS+.

A défaut, elles peuvent être calculées sur base de la carte de végétation disponible sur le « geodata » de Bruxelles-Environnement qui permet d'identifier distinctement les surfaces végétalisées (vert clair) et la couverture arborée (vert foncé).

Pour la couverture arborée, il s'agit de fournir un plan d'implantation reprenant la localisation des arbres supprimés et leur couronne réelle et un plan de plantation renseignant l'essence et la surface moyenne de leur couronne à maturité. A cet égard et à titre indicatif, un tableau reprenant la surface moyenne de la couronne des principales essences à maturité est disponible sur le site Renature.brussels.

b) Critères d'appréciation du bon aménagement des lieux et de la balance des intérêts visés à l'article 55 de l'ordonnance permis d'environnement

Dans le cadre de l'instruction de la demande de permis et certificat d'urbanisme et d'environnement, il appartiendra à l'autorité compétente d'évaluer le potentiel constructible du site au regard des informations complémentaires ainsi communiquées.

En effet, dans le cadre de l'appréciation d'un projet, une balance des intérêts devra être opérée au regard des différents objectifs fixés aux articles 2 et 3 du COBAT et à l'article 2 de l'ordonnance relative aux permis d'environnement. Cet examen devra se faire au cas par cas en tenant compte des particularités de chaque projet.

Au regard des objectifs à poursuivre dans les deux polices administratives et sans préjudice des dispositions réglementaires existantes, tout projet doit notamment contribuer à assurer le maintien et/ou l'amélioration de la biodiversité et captation de carbone.

Dans cette perspective, les critères d'appréciation existants seront complétés par différents éléments qui peuvent être combinés pour apprécier les qualités du projet :

- Les dispositifs de gestion des eaux pluviales végétalisés (in situ et sans rejet sauf exception) ;
- Le choix et la taille de plantation des essences à (re)planter
- La continuité des espaces verts ;
- L'aménagement de biotopes favorables à la faune ;
- Toute caractéristique du projet qui tend à améliorer sensiblement les qualités environnementales du terrain ou du site ou de la Région ;
- La vocation d'intérêt général ou d'utilité publique du projet, impliquant une évaluation spécifique qui valorise les bénéfices environnementaux et sociétaux liés à sa nature même.

La motivation du permis devra attester de la prise en compte des considérations environnementales et climatiques, tout en assurant un équilibre avec les autres objectifs poursuivis par la Région, tels que l'économie et la nécessité de création d'emploi, le coût du projet et les enjeux sociaux, le logement et la mobilité.

5. Entrée en vigueur

La présente circulaire entre en vigueur au jour de sa publication au *Moniteur belge*.

La circulaire prendra fin à la lecture en conseil des Ministres de l'avant-projet du PRAS prévue début 2027.

Il appartient au Gouvernement d'adapter, de modifier ou d'abroger la présente circulaire dès lors que ses dispositions sont intégrées dans d'autres outils.

BIJLAGE 1: DOOR DE AANVRAGERS IN TE VULLEN AD-HOCFORMULIER

OMSCHRIJVING	OORSPRONKELIJ	PROJECT		
Ondoorlaatbare oppervlakte: de totale oppervlakte van de bouwwerken, opgeteld bij de oppervlakte van alle ondoorlatende oppervlakten voorzien van een afvoer, zoals toegangswegen, parkeerplaatsen, terrassen, ondergrondse bouwwerken --> <u>som van alle oppervlakten in horizontale projectie van de vergunde gebouwen.</u>				
Boomkruinbedekking: de totale oppervlakte in orthogonale projectie ingenomen door de bomenkruin en struiken van 2 m hoog en meer, wanneer ze in blad staan.				
Begroeide oppervlakte: de totale oppervlakte in orthogonale projectie aan bomen, heesters, struiken, vaste kruidachtige vegetatie, korstmossen en mossen, vijvers en waterlopen. (Het begroeide oppervlak kan worden uitgedrukt in m², ha of in % van een gegeven oppervlakte), met inbegrip van de groendaken.				
BAF +	REFERENTIE	PROJECT		
Berekend volgens de modaliteiten van het besluit van 16 mei 2024, geef de letter en het +-teken aan (bv.: C ++)				
BOMEN	OORSPRONKELIJ	GEKAPT	BEHOUDEN	AANGEPLANT
4* - hoogte 2-4 m				
4- hoogte 4-10m				
3-hoogte 10-15 m				
2-hoogte 15-25 m				
1- hoogte > 25 m				

Voor de te kappen en te behouden bomen: huidige grootte

Voor de aan te planten bomen: theoretische grootte op volwassen leeftijd

Voor de BAF +: geef de score aan (in %) en de vermelding (in letters)

ANNEXE 1 : FORMULAIRE AD HOC A REMPLIR PAR LES DEMANDEURS

CADRE X YZ				
DESCRIPTION	SITUATION INITIALE	PROJET		
Surface imperméable : « superficie totale de la (des) construction(s), cumulée à la superficie de toutes les surfaces imperméables égouttées, telles que les voies d'accès, aires de stationnement, terrasses, constructions enterrées --> somme de toutes les surfaces en projection horizontales des bâtiments licites				
couverture arborée : Surface en projection orthogonale occupée par la couronne des arbres et arbustes de 2 m de hauteur et plus, lorsqu'ils sont en feuilles.				
surface végétalisée Superficie en projection orthogonale occupée par des végétaux tels que les arbres, arbustes et fourrés lorsqu'ils sont en feuilles, la végétation herbacée permanente, notamment graminées et plantes grasses, ou occupée par des mares, étangs et cours d'eau. (La surface végétalisée peut être exprimée en m², ha ou en % d'une surface donnée), en ce compris les sfc des toitures vertes				
CBS +	REFERENCE	PROJET		
Calculé selon les modalités de l'arrêté du 16 mai 2024, indiquez lettre et + (ex : C ++)				
ARBRES	SITUATION INITIALE	ABATTUS	MAINTENUS	PLANTES
4* - hauteur 2-4 m				
4- hauteur 4-10m				
3-hauteur 10-15 m				
2-hauteur 15-25 m				
1- hauteur > 25 m				

Pour les abattus et maintenus : taille actuelle
Pour les plantés : taille théorique à maturité
Pour le CBS+ : indiquer le score (en %) et la mention (en lettre)

WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS

Ruimtelijke Ordening

Stad Diksmuide

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Diksmuide maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 23 februari 2026, het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan voorlopig vaststelde.

Overeenkomstig artikel 17, § 2 van het Decreet van 3 mei 2019, houdende de gemeentewegen wordt het ontwerp van dit rooilijnplan aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Het gemeenteraadsbesluit tot voorlopige vaststelling en het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan liggen ter inzage van maandag 13 april 2026 tot en met woensdag 13 mei 2026, bij de dienst ruimtelijke ordening, administratief centrum, Heernisse 6, in Diksmuide tijdens de diensturen (elke werkdag van 9 uur tot 12 uur, op dinsdagavond van 16 uur tot 19 uur, en op woensdagmiddag van 14 uur tot 17 uur).

Het dossier is tevens raadpleegbaar op de gemeentelijk website www.diksmuide.be/openbaar-onderzoek-rooilijnplan.

Eventuele opmerkingen worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 6, 8600 Diksmuide, of via e-mail aan patrimonium@diksmuide.be

(909)

Gemeente De Haan

Het RUP heeft betrekking op een planologische ruil om gronden voor bedrijvigheid, die op vandaag slecht ontsloten kunnen worden, te ruilen met nabijgelegen agrarische gronden die aansluiten bij het bestaande bedrijventerrein langs de Brugsesteenweg.

De gemeenteraad :

- Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), inzonderheid de artikelen 2.2.1 en volgende.
- Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 april 2025 tot voorlopige vaststelling van het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan « Bedrijvenzone Brugsesteenweg ».
- Gelet op het openbaar onderzoek dat plaatsvond van 10 juni 2025 tot en met 8 augustus 2025.
- Gezien het advies van de GECORO van 2 september 2025.

• Overwegende dat er tijdens het openbaar onderzoek 1 bezwaar werd ingediend en dat het bezwaar als ontvankelijk doch ongegrond werd beoordeeld; De bemerkingen uit de adviesronde werden verduidelijkt in de toelichtingsnota en opgenomen in de voorschriften.

BESLUIT :

Artikel 1. De gemeenteraad stelt het ontwerp RUP « Bedrijvenzone Brugsesteenweg » definitief vast.

Artikel 2. Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt samen met het besluit van de gemeenteraad en het volledige advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening onmiddellijk na de definitieve vaststelling met een beveiligde zending bezorgd aan

de deputatie van de provincie waarin de gemeente ligt, en aan het departement, via een afzonderlijke actie in het digitaal platform, vermeld in artikel 2.2.1, § 2.

Aldus beslist in zitting van 29 januari 2026.

Dit besluit en de definitieve vaststelling worden bekendgemaakt in het *Belgisch Staatsblad*.

Dit plan treedt in werking 14 dagen na de publicatie in het *Belgisch Staatsblad*.

Tegen deze beslissing kan een schorsings- en/of vernietigingsberoep worden ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

(910)

Gemeente Hechtel-Eksel

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van het publiek dat op de zitting van de gemeenteraad van 16 september 2025 het gemeentelijk rooilijnplan « Deel In den Brand » definitief werd goedgekeurd.

De gemeente Hechtel-Eksel werd niet op de hoogte gebracht van een georganiseerd administratief beroep.

Het besluit tot het definitief vaststellen van het gemeentelijk rooilijnplan « Deel In den Brand » heeft uitwerking 14 dagen na bekendmaking in het *Belgisch Staatsblad*.

(911)

Gemeente Holsbeek

Bij gemeenteraadsbesluit van 24 februari 2026, werd het gemeentelijk rooilijnplan « houdende de verlegging van de gemeenteweg, gekend als pad 50 in de Atlas der Buurtwegen van Holsbeek », met kenmerk 2025M012, zoals opgesteld door Geowijzer landmeters/experten uit Herk-de-Stad op 18 december 2025, definitief vastgesteld.

Dit gemeenteraadsbesluit met plan ligt ter inzage op de dienst Wonen & Omgeving van de gemeente Holsbeek en is raadpleegbaar op de website www.holsbeek.be

Binnen de vooropgestelde termijn werd geen administratief beroep ingesteld in de zin van artikel 24, § 1 van het Decreet van 3 mei 2019, houdende de gemeentewegen, zodat overeenkomstig artikel 19 van het voornoemde decreet het rooilijnplan veertien dagen na publicatie in het *Belgisch Staatsblad* in werking zal treden.

Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het verzoekschrift wordt ingediend, hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (<http://eporoadmin.raadvst-consetat.be>), of met een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel).

Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen vanaf de bekendmaking van de bestreden beslissing.

(912)

Gemeente Wijnegem

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat een openbaar onderzoek gehouden wordt betreffende het ontwerp van stedenbouwkundige verordening inzake financiële lasten bij omgevingsvergunningen.

Het openbaar onderzoek loopt van 1 mei 2026 tot en met 31 mei 2026.

Het ontwerp van verordening kan je raadplegen op de website van de gemeente Wijnegem of bij de dienst omgeving na afspraak.

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren, standpunten of opmerkingen schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem.

(913)

Algemene vergaderingen en berichten voor de aandeelhouders

Assemblées générales et avis aux actionnaires

Aliaxis
Naamloze Vennootschap
Arnaud Fraiteurlaan 15-23, 1050 Brussel
Ondernemingsnummer 0860.005.067 (RPR Brussel)
(de "Vennootschap")
(Vrije vertaling)

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 4 MEI 2026

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de Gewone Algemene Vergadering die zal doorgaan op de zetel van de Vennootschap (Arnaud Fraiteurlaan 15-23, 1050 Brussel, België), op maandag 4 mei 2026, om 13 u. 30 m., om te beraadslagen over de volgende dagorde :

1. Jaarverslagen van de Raad van Bestuur en verslagen van de Commissaris

2. Goedkeuring van de geconsolideerde en niet-geconsolideerde jaarrekeningen 2025

3. Winstverdeling

4. Kwijting aan de bestuurders

5. Kwijting aan de Commissaris

6. Allerlei

1. Voorgestelde besluiten

Na de voorstelling van de verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris, worden de aandeelhouders verzocht om over de volgende besluiten te beraadslagen en te stemmen :

1.1. Goedkeuring van de geconsolideerde en niet-geconsolideerde jaarrekeningen 2025

Voorstel

De Vergadering keurt de geconsolideerde en niet-geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2025 goed, zoals voorgedragen door de Raad van Bestuur.

1.2. Winstverdeling

Voorstel

De Vergadering keurt de winstverdeling zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur goed, en in het bijzonder de uitkering van een bruto-dividend van 0,4730 EURO per aandeel, hetzij een netto dividend van 0,3311 EURO per aandeel, rekening houdend met een Belgische roerende voorheffing van 30%.

Het dividend zal op 1 juli 2026 worden uitgekeerd.

1.3. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel

De Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat in 2025.

1.4. Kwijting aan de Commissaris

Voorstel

De Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat in 2025.

1.5. Allerlei

2. Voorwaarden voor toelating tot de Gewone Algemene Vergadering

2.1. De oproeping wordt per e-mail bezorgd aan de aandeelhouders op naam die de Vennootschap hun e-mailadres hebben meegedeeld, of, bij gebreke daarvan, per post. De oproeping wordt ook gepubliceerd in het *Belgisch Staatsblad*, in l'Echo en in de Tijd en op de website van de Vennootschap (www.aliaxis.com).

2.2. Het standaard volmachtformulier dat moet worden gebruikt en de andere documenten die ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, zijn gehecht aan de oproeping die aan de aandeelhouders op naam wordt gezonden. Ze zijn ook beschikbaar op de zetel van de Vennootschap, op de website van de Vennootschap (www.aliaxis.com), of op verzoek per e-mail op het volgende adres : assemblee@aliaxis.com.

2.3. In overeenstemming met artikel 26 van de statuten van de Vennootschap, om toegelaten te worden tot of zich te laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering :

§ dienen de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk op 27 april 2026 een certificaat betreffende de onbeschikbaarheid van hun aandelen tot op de datum van de Algemene Vergadering neer te leggen bij de Vennootschap (of op de zetels of agentschappen van BNP Paribas Fortis NV, Belfius Bank NV, of Bank Degroof Petercam NV);

§ dienen de houders van aandelen op naam de Vennootschap uiterlijk op 27 april 2026 te verwittigen van hun intentie om de Vergaderingen bij te wonen of er zich te laten vertegenwoordigen, alsook het aantal aandelen waarvoor zij aan de stemming zullen deelnemen.

2.4. In geval van een stemming bij volmacht worden de aandeelhouders gevraagd het standaard volmachtformulier te gebruiken. De naar behoren ingevulde en ondertekende volmachten moeten uiterlijk op 27 april 2026 in het bezit zijn van de Vennootschap.

Indien aandeelhouders schriftelijke vragen wensen te stellen aan de bestuurders of aan de Commissaris over hun rapporten of over een onderwerp op de agenda, moeten deze uiterlijk op 27 april 2026 toekomen bij de Vennootschap.

De vragen zullen beantwoord worden op de Vergaderingen voor zover :

- de vraag betrekking heeft op een agendapunt ;

- de openbaarmaking van informatie of feiten in antwoord op vragen niet nadelig is voor de Vennootschap of voor vertrouwelijkheidsverbindenissen die door de Vennootschap, haar bestuurders of haar Commissaris zijn aangegaan; en

- de aandeelhouder die de vraag stelt, heeft voldaan aan de in punt 2.3. opgesomde toelatingsvoorwaarden.

Een mondelinge vraag die tijdens de Vergaderingen wordt gesteld, zal onder dezelfde voorwaarden worden beantwoord.

2.5. De aandeelhouders worden vriendelijk verzocht hun aanwezigheid te bevestigen (overeenkomstig punt 2.3. hierboven) en hun volmachten (overeenkomstig punt 2.4. hierboven), schriftelijke vragen (overeenkomstig punt 2.4. hierboven) uiterlijk op 27 april 2026 naar de Vennootschap, ter attentie van de heer Manuel Monard, Secretaris Generaal, te sturen, per e-mail naar het e-mailadres assemblee@alixaxis.com, of per post naar de zetel van de Vennootschap.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om formulieren, volmachten en vragen die niet voldoen aan de in deze oproeping vermelde formaliteiten, terzijde te leggen.

Om het elektronisch stelsysteem te vergemakkelijken, is het essentieel dat u de formaliteiten van deze oproeping respecteert, in het bijzonder om uw deelname aan en toegang tot de Algemene Vergadering te verzekeren.

3. Wijze van besluitvorming

De stemmen zullen worden uitgebracht met behulp van een elektronisch stelsysteem. De aandeelhouders en/of hun vertegenwoordigers worden verzocht een geldig identiteitsbewijs mee te brengen en kunnen zich vanaf 12 u. 45 m. (Belgische tijd) te registreren.

De Raad van Bestuur.

(914)

Aliaxis
Société Anonyme
Avenue Arnaud Fraiteur 15-23, 1050 Bruxelles
Numéro d'Entreprise 0860.005.067 (RPM Bruxelles)
(la "Société")

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 4 MAI 2026

Les actionnaires sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra au siège de la Société, Avenue Arnaud Fraiteur 15-23, à 1050 Bruxelles, Belgique, le lundi 4 mai 2026, à 13 h 30 m, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Rapports de gestion du Conseil d'Administration et rapports du Commissaire

2. Approbation des comptes annuels consolidés et non-consolidés 2025

3. Affectation bénéficiaire

4. Décharge aux administrateurs

5. Décharge au Commissaire

6. Divers

1. Propositions de décisions

Après présentation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire, l'Assemblée est invitée à délibérer et à voter sur les propositions de décisions suivantes :

1.1. Approbation des comptes annuels consolidés et non-consolidés 2025

Proposition

L'Assemblée approuve les comptes annuels consolidés et non-consolidés au 31 décembre 2025 présentés par le Conseil d'Administration.

1.2. Affectation bénéficiaire

Proposition

L'Assemblée approuve l'affectation du résultat telle que proposée par le Conseil d'Administration et notamment la distribution d'un dividende brut de 0,4730 EURO par action, soit un dividende net de 0,3311 EURO par action en tenant compte d'un précompte mobilier belge de 30%.

Le dividende sera mis en paiement le 1^{er} juillet 2026.

1.3. Décharge aux administrateurs

Proposition

L'Assemblée donne décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice 2025.

1.4. Décharge au Commissaire

Proposition

L'Assemblée donne décharge au Commissaire pour l'exercice de son mandat durant l'exercice 2025.

1.5. Divers

2. Conditions d'admission à l'Assemblée Générale Ordinaire

2.1. La convocation est communiquée par courrier électronique aux propriétaires d'actions nominatives qui ont communiqué leur adresse e-mail à la Société, ou, à défaut, par courrier. La convocation est en outre publiée au *Moniteur belge*, dans l'Echo et dans De Tijd et sur le site internet de la Société (www.alixaxis.com).

2.2. Le formulaire type de procuration à utiliser et les autres documents devant être mis à disposition des actionnaires sont joints à la convocation envoyée aux propriétaires d'actions nominatives. Ils sont aussi disponibles au siège de la Société, sur le site internet de la Société (www.alixaxis.com), ou sur demande adressée par e-mail à l'adresse suivante : assemblee@alixaxis.com.

2.3. Conformément à l'article 26 des statuts de la Société, pour être admis à l'Assemblée Générale ou s'y faire représenter :

§ les propriétaires d'actions dématérialisées doivent produire ou faire parvenir à la Société (ou aux sièges ou agences de BNP Paribas Fortis SA, Belfius Banque SA, ou Banque Degroof Petercam SA) le 27 avril 2026 au plus tard une attestation constatant l'indisponibilité de leurs titres jusqu'à la date de l'Assemblée ;

§ les propriétaires d'actions nominatives doivent aviser la Société le 27 avril 2026 au plus tard de leur intention d'assister à l'Assemblée ou de s'y faire représenter et du nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

2.4. En cas de vote par procuration, les actionnaires sont priés d'utiliser le formulaire type de procuration. Les formulaires de procuration dûment complétés et signés devront parvenir le 27 avril 2026 au plus tard à la Société.

Si les actionnaires veulent poser des questions écrites aux administrateurs ou au Commissaire sur leurs rapports ou un sujet mis à l'ordre du jour, celles-ci doivent parvenir le 27 avril 2026 au plus tard à la Société.

Il sera répondu aux questions lors de l'Assemblée dans la mesure où :

- la question se rapporte à un sujet mis à l'ordre du jour ;

- la communication de données ou de faits en réponse aux questions ne porte pas préjudice à la Société ou aux engagements de confidentialité souscrits par la Société, ses administrateurs ou son commissaire ; et

- l'actionnaire posant la question a accompli les formalités de participation reprises au point 2.3 ci-dessus.

Une question orale posée lors de l'Assemblée recevra une réponse dans les mêmes conditions.

2.5. Les actionnaires sont priés de confirmer leur présence (conformément au point 2.3. ci-dessus), d'envoyer leurs procurations (conformément au point 2.4. ci-dessus) et questions écrites (conformément au point 2.4. ci-dessus) au plus tard le 27 avril 2026 à la Société, à l'attention de Monsieur Manuel Monard, Secrétaire Général, de préférence par e-mail à l'adresse électronique assemblee@alixaxis.com, ou par courrier à l'adresse du siège.

La Société se réserve le droit de ne pas tenir compte des formulaires, procurations et questions qui ne respecteraient pas les formalités prévues dans la présente convocation. Afin de faciliter le système de vote électronique, il sera primordial de respecter les formalités prévues dans la présente convocation, notamment afin de confirmer votre présence le jour de l'Assemblée Générale et de garantir votre bon accès à l'Assemblée.

3. Mode de prise de décisions

Les votes seront exprimés au moyen d'un boîtier de vote électronique. Les actionnaires et/ou leurs représentants sont invités à se munir d'une pièce d'identité valide et à s'inscrire à partir de 12 h 45 m (heure belge).

Le conseil d'administration.

(914)

SOLVAC, Naamloze Vennootschap
Maatschappelijke zetel : Elyzeese Veldenstraat 43, 1050 Brussel
Brussel, RPR 0423 898 710

De aandeelhouders van de vennootschap worden verzocht de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen bij te wonen die op dinsdag 12 mei 2026, vanaf 14 u. 30 m. zullen plaatsvinden in de Event Lounge, Generaal Wahislaan 16F, te 1030 Brussel.

Wij wijzen u erop dat de Buitengewone Algemene Vergadering, om geldig over de agenda te kunnen beraadslagen, ten minste de helft van de aandelen die het kapitaal vormen, moet bijeenbrengen. Deze besluiten vereisen bovendien een meerderheid van drie vierde van de uitgebrachte stemmen om te worden aangenomen.

A) GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA

1. Jaarverslag over de jaarrekening van het boekjaar 2025 en Verslag van de Commissaris over de jaarrekening.

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2025 - Bestemming van de winst en vaststelling van het dividend.

Er wordt voorgesteld de jaarrekening en de winstverdeling over het boekjaar goed te keuren en een brutodividend per aandeel van 5,81 EUR uit te keren, onder aftrek van het op 25 september 2025 uitgekeerde voorschot (2,905 EUR bruto). Er wordt derhalve voorgesteld om op 29 mei 2026 een saldodividend op een bedrag van 2,905 EUR bruto uit te keren.

3. Goedkeuring van het Remuneratieverslag over het boekjaar 2025.

Er wordt voorgesteld het Remuneratieverslag in de Verklaring inzake Corporate Governance goed te keuren.

4. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en de Commissaris voor de verrichtingen van het boekjaar 2025.

Er wordt voorgesteld kwijting te verlenen aan a) de Bestuurders en b) de Commissaris die tijdens het boekjaar 2025 in functie waren, voor de verrichtingen van dat boekjaar.

5. Raad van Bestuur : Hernieuwing van mandaten – benoeming – onafhankelijkheid

a) De mandaten van de heren Jean-Patrick Mondron, Vincent de Dorlodot en Melchior de Voguë, en van mevrouw Marion De Decker-Semet lopen af tijdens deze Gewone Algemene Vergadering.

(i) De Raad van Bestuur stelt voor om de heer Vincent de Dorlodot met onmiddellijke ingang te herbenoemen voor een nieuwe termijn van 4 jaar, die afloopt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2030.

(ii) De Raad van Bestuur stelt voor om de heer Melchior de Voguë met onmiddellijke ingang te herbenoemen voor een nieuwe termijn van vier jaar, die afloopt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2030.

b) Het mandaat van de heer Jean-Patrick Mondron loopt eveneens af na afloop van deze Gewone Algemene Vergadering. Om persoonlijke redenen stelt de heer Jean-Patrick Mondron zich niet kandidaat voor de verlenging van zijn mandaat.

Om in zijn plaats te voorzien, stelt de Raad van Bestuur voor om de heer Etienne Raemdonck met onmiddellijke ingang te benoemen tot Bestuurder voor een periode van vier jaar, die afloopt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2030.

c) Het mandaat van mevrouw Marion De Decker-Semet loopt eveneens af na afloop van deze Gewone Algemene Vergadering. Om persoonlijke redenen stelt mevrouw Marion De Decker-Semet zich niet kandidaat voor de verlenging van haar mandaat.

d) De Raad van Bestuur stelt voor om met onmiddellijke ingang de heer Jean-Christophe Tellier te benoemen tot Bestuurder voor een periode van vier jaar, die afloopt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2030.

e) De Raad van Bestuur bevestigt, op basis van de gegevens waarover hij beschikt en de ontvangen bevestigingen, dat hij geen aanwijzingen heeft voor feiten die twijfel zouden kunnen doen rijzen over de onafhankelijkheid van de heer Melchior de Voguë, en stelt de Algemene Vergadering voor vast te stellen dat hij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals vastgelegd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Corporate Governance Code.

f) De Raad van Bestuur bevestigt, op basis van de gegevens waarover hij beschikt en de ontvangen bevestigingen, dat hij geen aanwijzingen heeft voor feiten die twijfel zouden kunnen doen rijzen over de onafhankelijkheid van de heer Etienne Raemdonck en stelt de Algemene Vergadering voor vast te stellen dat hij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals vastgelegd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Corporate Governance Code.

g) De Raad van Bestuur bevestigt, op basis van de gegevens waarover hij beschikt en de ontvangen bevestigingen, dat hij geen aanwijzingen heeft voor feiten die twijfel zouden kunnen doen rijzen over de onafhankelijkheid van de heer Jean-Christophe Tellier, en stelt de Algemene Vergadering voor vast te stellen dat hij voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals vastgelegd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Corporate Governance Code.

B) BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA

Preambule

Met het oog op het versoepelen, met ingang van 1 oktober 2026, van de voorwaarden voor toegang tot het aandeelhouderschap, wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld om gezamenlijk en onlosmakelijk te besluiten :

- de mogelijkheid in te voeren voor de aandeelhouder om houder te zijn van gedematerialiseerde effecten;

- de goedkeuringsprocedures voor rechtspersonen en daarmee gelijkgestelde personen volledig af te schaffen;

- in bepaalde gevallen dubbel stemrecht toe te kennen aan aandelen op naam.

1. Ondeelbaarheid van de besluiten betreffende statutenwijzigingen

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld te besluiten dat de besluiten die worden voorgelegd onder de punten 2, 3 en 4 hierna een ondeelbaar geheel vormen, zodat de aanneming van elk van deze besluiten een noodzakelijke voorwaarde is voor de inwerkingtreding van alle voorgestelde statutenwijzigingen.

Indien dit voorstel tot besluit wordt verworpen, zullen de volgende besluiten niet ter stemming worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

2. Statutenwijzigingen

a) Artikel 6 : vorm van de aandelen

Er wordt voorgesteld de tekst van artikel 6 van de statuten te vervangen, teneinde de aandeelhouders in staat te stellen hun aandelen in gedematerialiseerde vorm te houden, ter vervanging van het momenteel geldende beginsel van uitsluitend aandelen op naam, door de volgende tekst :

“Aandelen die niet volledig zijn volgestort, zijn op naam. Volledig volgestorte aandelen en andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de grenzen van de wet.

Zodra de aandelen volledig zijn volgestort, kan de houder van aandelen op naam op eigen kosten om de omzetting van zijn aandelen in gedematerialiseerde aandelen verzoeken. De houder van gedematerialiseerde aandelen kan te allen tijde op eigen kosten om de omzetting van zijn aandelen in aandelen op naam verzoeken.”

b) Artikel 7 : houders van aandelen

Er wordt voorgesteld de tekst van artikel 7 van de statuten, die momenteel de voorwaarden voor het bezit van aandelen en de beperkingen voor rechtspersonen en daarmee gelijkgestelde personen bevat, te vervangen door de volgende tekst :

“De aandelen kunnen worden gehouden door natuurlijke personen of door rechtspersonen. Zij zijn vrij overdraagbaar.”

c) Artikel 8 : Afschaffing van de goedkeuringsprocedure

Er wordt voorgesteld artikel 8 van de statuten, dat voorziet in de goedkeuringsprocedure voor rechtspersonen en daarmee gelijkgestelde personen die aandelen van de vennootschap wensen te bezitten, volledig af te schaffen.

d) Hernummering van de artikelen 9 tot en met 29 van de statuten

Als gevolg van de afschaffing van artikel 8 van de statuten wordt voorgesteld de artikelen 9 tot en met 29 van de statuten te hernoemen van 8 tot en met 28.

e) Artikel 22 (dat na de hernaummering artikel 21 wordt) : Stemrecht

Er wordt voorgesteld om lid 1 van artikel 22 van de statuten te vervangen, teneinde het dubbele stemrecht in te voeren voor aandelen op naam die langer dan twee jaar in bezit zijn, door de volgende drie leden :

“Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de beperkingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of enige andere toepasselijke wetgeving.

Niettegenstaande het voorgaande geven de volledig volgestorte aandelen die sinds ten minste twee (2) jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van aandelen op naam van de vennootschap zijn ingeschreven, elk recht op twee (2) stemmen, onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Elke aandeelhouder is verplicht de vennootschap onmiddellijk in kennis te stellen van elk feit dat van invloed is op het verkrijgen of verliezen van het dubbele stemrecht, met inbegrip van het aantal aandelen waarvoor het dubbele stemrecht is verkregen of verloren.”

3. Inwerkingtreding op 1 oktober 2026

Om de Raad van Bestuur in staat te stellen alle praktische en technische formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de uitvoering van de besluiten die zijn aangenomen onder de punten a), b), c), d) en e) van punt 2, met name de dematerialisatie van de aandelen, de afschaffing van de goedkeuringsprocedures en de invoering van het dubbele stemrecht, wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld te besluiten dat de wijzigingen in de statuten pas op 1 oktober 2026 in werking zullen treden.

4. Volmachten

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld te besluiten (i) alle bevoegdheden, met de mogelijkheid tot subdelegatie, aan de Directeur van Solvac, voor de uitvoering van de voorgaande besluiten en voor het vervullen van de daarmee verband houdende publiciteitsformaliteiten, en (ii) alle bevoegdheden te verlenen aan de notaris die de akte opmaakt, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen en de publiciteitsformaliteiten daarvan te vervullen.

INDIEN U WILT DEELNEMEN EN DE VERGADERINGEN PERSOONLIJK BIJWONEN OF PER VOLMACHT STEMMEN

Om deel te nemen aan deze Algemene Vergaderingen dienen de aandeelhouders de hierna beschreven formaliteiten in acht te nemen :

a) Bevestig aan Solvac NV dat u wenst deel te nemen aan en te stemmen tijdens de Vergaderingen door het gedateerde en ondertekende deelnameformulier terug te sturen. Dit formulier dient uiterlijk op woensdag 6 mei 2026 in het bezit van Solvac te zijn, hetzij per post naar het postadres, hetzij elektronisch, zoals hieronder aangegeven.

b) Aandeelhouders die niet van plan zijn de Vergaderingen bij te wonen, maar wel willen stemmen, dienen het volmachtformulier dat beschikbaar is op de website van Solvac, naar behoren ingevuld en ondertekend, uiterlijk op woensdag 6 mei 2026 terug te sturen. De volmacht moet verplicht en uitsluitend worden verzonden naar Solvac NV, hetzij per post naar het postadres van de vennootschap, hetzij elektronisch, zoals hieronder nader wordt aangegeven.

Aandeelhouders die hun volmacht hebben teruggestuurd, kunnen de Vergaderingen persoonlijk bijwonen, maar kunnen niet stemmen aangezien hun stem al is meegeteld.

De aangewezen gevolmachtigde hoeft niet noodzakelijkerwijs aandeelhouder van Solvac NV te zijn. Bij de aanwijzing van de gevolmachtigde dient de aandeelhouder bijzondere aandacht te besteden aan situaties van potentieel belangenconflict tussen hemzelf en zijn gevolmachtigde (zie art. 7:143 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen). Deze bepaling heeft met name betrekking op : de Voorzitter van de Vergaderingen, de leden van de Raad van Bestuur, de Directeur, hun echtgenoot of wettelijke samenwonende partner en hun verwanten.

c) Alleen personen die op 28 april 2026 om middernacht (Belgische tijd) (hierna de “registratiedatum”) aandeelhouder van Solvac NV zijn, hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen tijdens de Algemene Vergaderingen, zonder dat rekening wordt gehouden met het aantal aandelen dat de aandeelhouders op de dag van de Algemene Vergaderingen in bezit hebben.

RECHT OM DE OPNAME VAN AGENDAPUNTEN TE VERZOEKEN EN BESLUITVOORSTELLEN IN TE DIENEN

Overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen een of meer aandeelhouders die (samen) ten minste 3% van het kapitaal van Solvac NV bezitten, verzoeken om de opname van te behandelen onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergaderingen, alsook voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot te behandelen onderwerpen die op de agenda staan of moeten worden opgenomen.

Aandeelhouders die van dit recht gebruik wensen te maken, dienen (a) het bewijs te leveren van hun deelneming van ten minste 3 % in het kapitaal op de datum van hun verzoek en (b) hun aandelen die deze deelneming vertegenwoordigen op de registratiedatum (namelijk 28 april) te laten registreren overeenkomstig de bovengenoemde toelatingsvoorwaarden.

Het verzoek tot opname van te behandelen onderwerpen op de agenda of de indiening van voorstellen tot besluit dient schriftelijk te geschieden en moet, al naargelang het geval, vergezeld gaan van de tekst van de op de agenda op te nemen onderwerpen en de desbetreffende voorstellen tot besluit, of van de tekst van de voorstellen tot besluit betreffende de reeds op de agenda geplaatste te behandelen onderwerpen. In dit verzoek of deze indiening dient een post- of e-mailadres te worden vermeld waarnaar Solvac NV binnen 48 uur na ontvangst van dit verzoek of deze indiening een ontvangstbevestiging zal sturen.

Aanvullende te behandelen onderwerpen en/of voorstellen tot besluit moeten uiterlijk op maandag 20 april 2026 door Solvac NV zijn ontvangen, hetzij per post op het adres Solvac NV, Algemene Vergaderingen, Elyzees Veldenstraat 43, 1050 Brussel, hetzij elektronisch op het e-mailadres ag.solvac@solvac.be.

Indien aandeelhouders van dit recht gebruikmaken, zal Solvac uiterlijk op maandag 27 april 2026 een gewijzigde agenda van de Algemene Vergaderingen en een ingevuld volmachtformulier publiceren en deze documenten tevens ter beschikking stellen van de aandeelhouders op haar website <https://www.solvac.be/nl/deugdelijk-bestuur/algemene-vergaderingen>.

RECHT OM VRAGEN TE STELLEN

Aandeelhouders kunnen vóór de Vergaderingen schriftelijke vragen indienen. Er wordt alleen op schriftelijke vragen geantwoord voor zover de aandeelhouder die de vragen stelt, heeft voldaan aan de bovengenoemde toelatingsvoorwaarden overeenkomstig artikel 7:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en indien de schriftelijke vragen uiterlijk op woensdag 6 mei 2026 door Solvac NV zijn ontvangen, hetzij per post op het postadres, hetzij elektronisch, zoals hierna nader wordt aangegeven.

Bovendien zal, overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tijdens de Vergaderingen tijd worden uitgetrokken voor een vraag-en-antwoordronde, waarin de Bestuurders ook de vragen zullen beantwoorden die hun tijdens de Vergaderingen worden gesteld met betrekking tot de agendapunten.

BESCHERMING VAN PERSOONSgegevens

Solvac NV is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders en gevolmachtigden ontvangt in het kader van de Algemene Vergaderingen, in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).

Deze gegevens worden gebruikt voor het voorbereiden en beheren van de aanwezigheid en het stemproces met betrekking tot de Vergaderingen, en worden doorgegeven aan derden die de vennootschap bijstaan voor de bovengenoemde doeleinden.

Deze gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is in het kader van deze doelstellingen, namelijk 10 jaar na het houden van de Vergaderingen.

Voor meer informatie kunnen aandeelhouders en gevolmachtigden het “Gegevensbeschermings- en vertrouwelijkheidsbeleid” raadplegen via de link <https://www.solvac.be/nl/vertrouwelijkheidsbeleid>.

Zij kunnen toegang tot hun gegevens en eventuele wijziging daarvan aanvragen door contact op te nemen met Solvac NV, Elyzeese Veldenstraat 43 – 1050 Brussel – België (tel. +32-2 639 66 30 / e-mail :contact@solvac.be).

De aandeelhouders worden erop gewezen dat de voorstellen tot besluit elektronisch ter stemming zullen worden voorgelegd. De stemmen bij volmacht zullen vooraf worden geteld en systematisch in elke telling worden meegeteld.

Alle documenten met betrekking tot de Algemene Vergaderingen die volgens de wet ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, kunnen vanaf de publicatie van deze oproeping worden geraadpleegd op de website van Solvac (<https://www.solvac.be/nl/deugdelijk-bestuur/algemene-vergaderingen>)

Houd er voor de goede orde rekening mee dat handtekeningen op de aanwezigheidslijst op 12 mei 2026 vanaf 13 uur kunnen worden aanvaard.

Praktische informatie :

Adres voor het terugsturen van documenten :

- Solvac NV- Algemene Vergaderingen

Elyzeese Veldenstraat 43

B - 1050 Brussel

e-mail :ag.solvac@solvac.be

Adres van de dag :

- Event Lounge

Generaal Wahislaan 16F

B - 1030 Brussel

De Raad van Bestuur.

(915)

SOLVAC Société Anonyme

**Siège social : rue des Champs Elysées, 43 à 1050 Bruxelles
Bruxelles, RPM 0423 898 710**

Les actionnaires de la société sont priés d'assister aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendront le mardi 12 mai 2026 à partir de 14 h 30 m à l'Event Lounge, boulevard Général Wahis 16F, à 1030 Bruxelles.

Nous attirons votre attention sur le fait que pour pouvoir délibérer valablement sur son ordre du jour, l'Assemblée Générale Extraordinaire devra réunir la moitié au moins des titres composant le capital. Ces décisions requièrent par ailleurs une majorité des trois-quarts des voix exprimées pour être adoptées.

A) ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de gestion sur les comptes annuels de l'exercice 2025 et Rapport du Commissaire sur les comptes annuels.

2. Approbation des comptes annuels de l'exercice 2025 - Affectation du bénéfice et fixation du dividende.

Il est proposé d'approuver les comptes annuels ainsi que la répartition du bénéfice de l'exercice et de distribuer un dividende brut par action de 5,81 EUR, sous déduction de l'acompte versé le 25 septembre 2025 (2,905 EUR brut). Il est donc proposé la mise en paiement le 29 mai 2026 d'un solde de dividende de 2,905 EUR brut.

3. Approbation du Rapport de rémunération sur l'exercice 2025.

Il est proposé d'approuver le Rapport de rémunération figurant dans la Déclaration de Gouvernance d'Entreprise.

4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire pour les opérations de l'exercice 2025.

Il est proposé de donner décharge a) aux Administrateurs et b) au Commissaire en fonction durant l'exercice 2025 pour les opérations de cet exercice.

5. Conseil d'Administration : Renouvellement de mandats – nomination – indépendance

a) Les mandats de Messieurs Jean-Patrick Mondron, Vincent de Dorlodot et Melchior de Vogüé, et de Madame Marion De Decker - Semet arrivent à échéance lors de la présente Assemblée Générale Ordinaire.

(i) Le Conseil d'Administration propose de réélire avec effet immédiat Monsieur Vincent de Dorlodot pour une nouvelle période de 4 ans, qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2030.

(ii) Le Conseil d'Administration propose de réélire avec effet immédiat Monsieur Melchior de Vogüé pour une nouvelle période de 4 ans, qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2030.

b) Le mandat de Monsieur Jean-Patrick Mondron arrive également à échéance à l'issue de la présente Assemblée Générale Ordinaire. Pour des raisons personnelles, Monsieur Jean-Patrick Mondron n'est pas candidat au renouvellement de son mandat.

Afin de pourvoir à son remplacement, le Conseil d'Administration propose de nommer avec effet immédiat Monsieur Etienne Raemdonck en qualité d'Administrateur pour une période de 4 ans qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2030.

c) Le mandat de Madame Marion De Decker - Semet arrive également à échéance à l'issue de la présente Assemblée Générale Ordinaire. Pour des raisons personnelles, Madame Marion De Decker - Semet n'est pas candidate au renouvellement de son mandat.

d) Le Conseil d'Administration propose de nommer avec effet immédiat Monsieur Jean-Christophe Tellier en qualité d'Administrateur pour une période de 4 ans qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2030.

e) Le Conseil d'Administration sur la base des éléments en sa possession et des confirmations reçues, confirme qu'il n'a aucune indication d'éléments susceptibles de mettre en doute l'indépendance de Monsieur Melchior de Vogüé et propose à l'Assemblée Générale de constater qu'il satisfait aux critères d'indépendance fixés par le Code des sociétés et des associations et le Code de Gouvernance d'Entreprise.

f) Le Conseil d'Administration sur la base des éléments en sa possession et des confirmations reçues, confirme qu'il n'a aucune indication d'éléments susceptibles de mettre en doute l'indépendance de Monsieur Etienne Raemdonck et propose à l'Assemblée Générale de constater qu'il satisfait aux critères d'indépendance fixés par le Code des sociétés et des associations et le Code de Gouvernance d'Entreprise.

g) Le Conseil d'Administration sur la base des éléments en sa possession et des confirmations reçues, confirme qu'il n'a aucune indication d'éléments susceptibles de mettre en doute l'indépendance de Monsieur Jean-Christophe Tellier et propose à l'Assemblée Générale de constater qu'il satisfait aux critères d'indépendance fixés par le Code des sociétés et des associations et le Code de Gouvernance d'Entreprise.

B) ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

ORDRE DU JOUR

Préambule

En vue d'assouplir, à partir du 1^{er} octobre 2026, les conditions d'accès à l'actionariat, il est proposé à l'Assemblée Générale de décider, conjointement et de manière indivisible :

- d'introduire la possibilité pour l'actionnaire d'être titulaire de titres dématérialisés ;

- de supprimer purement et simplement les procédures d'agrément pour les personnes morales et personnes y assimilées.

- de conférer, dans certains cas, le double droit de vote aux actions nominatives.

1. Caractère indivisible des résolutions relatives aux modifications statutaires

Il est proposé à l'Assemblée Générale de décider que les résolutions soumises au titre des points 2, 3, et 4 ci-après forment un ensemble indivisible, de sorte que l'adoption de chacune d'entre elles est la condition nécessaire à l'entrée en vigueur de l'ensemble des modifications statutaires proposées.

En cas de vote négatif sur cette proposition de décision, les résolutions suivantes ne seront pas soumises au vote de l'Assemblée Générale.

2. Modifications statutaires

a) Article 6 : forme des actions

Il est proposé de remplacer le texte de l'article 6 des statuts, afin de permettre aux actionnaires de détenir leurs actions sous forme dématérialisée, en remplacement du principe d'exclusivité de la forme nominative actuellement prévu, par le texte suivant :

« Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés, dans les limites prévues par la loi.

Dès que les actions ont été entièrement libérées, le titulaire de titres nominatifs peut, à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres dématérialisés. Le titulaire de titres dématérialisés peut, à tout moment, à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs. »

b) Article 7 : titulaires des actions

Il est proposé de remplacer le texte de l'article 7 des statuts, qui contient actuellement les conditions de détention des actions ainsi que les restrictions applicables aux personnes morales et personnes y assimilées, par le texte suivant :

« Les actions peuvent être détenues par des personnes physiques ou par des personnes morales. Elles sont librement cessibles. »

c) Article 8 : Abrogation de la procédure d'agrément

Il est proposé d'abroger purement et simplement l'article 8 des statuts, lequel prévoit la procédure d'agrément aux personnes morales et personnes y assimilées souhaitant détenir des actions de la société.

d) Renumérotation des articles 9 à 29 des statuts

En conséquence de l'abrogation de l'article 8 des statuts, il est proposé de procéder à la renumérotation de 8 à 28 des articles 9 à 29 des statuts.

e) Article 22 (devenant article 21 suite à la renumérotation) : Droit de vote

Il est proposé de remplacer l'alinéa 1 de l'article 22, des statuts, afin d'introduire le droit de vote double pour les actions nominatives détenues depuis plus de deux ans, par les trois alinéas suivants :

« Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des restrictions prévues par le Code des sociétés et des associations ou toute autre législation applicable.

Nonobstant ce qui précède, les actions entièrement libérées, qui sont inscrites depuis au moins deux (2) années sans interruption au nom du même actionnaire dans le registre des actions nominatives de la Société, donneront chacune droit à deux (2) voix, sous réserve des dispositions légales applicables.

Chaque actionnaire est tenu d'informer la Société immédiatement de tout fait ayant une incidence sur l'acquisition ou la perte du droit de vote double, y compris le nombre d'actions pour lesquelles le droit de vote double a été acquis ou perdu. »

3. Entrée en vigueur au 1er octobre 2026

Afin de permettre au Conseil d'Administration de procéder à l'ensemble des formalités pratiques et techniques nécessaires à la mise en œuvre des résolutions adoptées au titre des points a), b), c) d) et e) du point 2, notamment la dématérialisation des actions, la suppression des procédures d'agrément et l'introduction du double droit de vote, il est proposé à l'Assemblée Générale de décider que les modifications apportées aux statuts n'entreront en vigueur qu'à compter du 1er octobre 2026.

4. Pouvoirs

Il est proposé à l'Assemblée Générale de décider de (i) conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, au Directeur de Solvac, pour l'exécution des résolutions qui précèdent et pour procéder aux formalités de publicité y afférentes, de (ii) conférer tous pouvoirs au notaire instrumentant pour établir le texte coordonné des statuts de la Société et d'en assurer les formalités de publication.

SI VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ET ASSISTER EN PRESENTIEL OU VOTER PAR PROCURATION

Pour prendre part à ces Assemblées Générales, les actionnaires auront à respecter les formalités décrites ci-après :

a) Confirmer à Solvac SA leur volonté de participer et de voter aux Assemblées en renvoyant l'avis de participation daté et signé. Celui-ci devant être en possession de Solvac au plus tard le mercredi 6 mai 2026, soit par courrier à l'adresse postale, soit par voie électronique, comme précisé ci-après.

b) Les actionnaires qui ne comptent pas assister aux Assemblées mais qui désirent voter devront renvoyer le formulaire de procuration disponible sur le site internet de Solvac, dûment complété et signé, pour le mercredi 6 mai 2026 au plus tard. La procuration doit obligatoirement et exclusivement être envoyée à Solvac SA, soit par courrier à l'adresse postale de la société, soit par voie électronique, comme précisé ci-après.

Les actionnaires qui auront renvoyé leur procuration pourront assister en personne aux Assemblées, mais sans pouvoir voter étant donné que leur vote aura déjà été comptabilisé.

Le mandataire désigné ne devra pas être nécessairement actionnaire de Solvac SA. Lors de la désignation du mandataire, l'actionnaire devra être particulièrement attentif aux situations de conflit d'intérêts potentiel entre lui et son mandataire (cf. Art 7:143 §4 du Code des sociétés et des associations). Sont notamment visés par cette disposition : le Président des Assemblées, les membres du Conseil d'Administration, le Directeur, leur conjoint ou cohabitant légal et les personnes qui leur sont apparentées.

c) Seules les personnes qui seront actionnaires de Solvac SA à la date du 28 avril 2026 à minuit (heure belge) (ci-après la « date d'enregistrement ») auront le droit de participer et de voter aux Assemblées Générales, sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions détenues par les actionnaires le jour des Assemblées Générales.

DROIT DE REQUÉRIR L'INSCRIPTION DE SUJETS À TRAITER À L'ORDRE DU JOUR ET DE DÉPOSER DES PROPOSITIONS DE DÉCISION

Conformément à l'article 7:130 du Code des sociétés et des associations, un ou plusieurs actionnaires possédant (ensemble) au moins 3 % du capital de Solvac SA peuvent requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour des Assemblées, ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour.

Les actionnaires qui souhaiteraient exercer ce droit devront (a) fournir une preuve de leur participation d'au moins 3% au capital à la date de leur demande et (b) faire enregistrer leurs actions représentant cette participation à la date d'enregistrement (à savoir le 28 avril) conformément aux conditions d'admission susmentionnées.

La demande d'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour ou le dépôt de propositions de décision se fera par écrit et devra être accompagné, selon le cas, par le texte des sujets à inscrire à l'ordre du jour et les propositions de décision y afférentes, ou le texte des propositions de décision concernant les sujets à traiter déjà inscrits à l'ordre du jour. Cette demande ou ce dépôt devra mentionner une adresse postale ou électronique à laquelle Solvac SA enverra un accusé de réception endéans les 48 heures de la réception de cette demande ou de ce dépôt.

Les sujets additionnels à traiter et/ou les propositions de décision devront être reçus par Solvac SA pour le lundi 20 avril 2026 au plus tard, soit par courrier à l'adresse Solvac SA, Assemblées Générales, rue des Champs Élysées 43, à 1050 Bruxelles, soit par voie électronique à l'adresse e-mail ag.solvac@solvac.be.

Au cas où des actionnaires exerceraient ce droit, Solvac publiera au plus tard le lundi 27 avril 2026 un ordre du jour modifié des Assemblées et un formulaire de procuration complété et mettra également ces documents à disposition des actionnaires sur son site internet <http://www.solvac.be/gouvernance/assemblees-generales/>.

DROIT DE POSER DES QUESTIONS

Les actionnaires peuvent soumettre des questions écrites avant les Assemblées. Il ne sera répondu aux questions écrites que dans la mesure où l'actionnaire qui les pose s'est conformé aux conditions d'admission susmentionnées conformément à l'article 7:134 du Code des sociétés et des associations et si les questions écrites ont été reçues par Solvac SA pour le mercredi 6 mai 2026 au plus tard, soit par courrier à l'adresse postale, soit par voie électronique, comme précisé ci-après.

De plus, conformément à l'article 7:139 du Code des sociétés et des associations, du temps sera alloué pendant les Assemblées à une session de questions-réponses durant laquelle les administrateurs répondront aussi aux questions qui leur seront adressées pendant les Assemblées au sujet des points inscrits à l'ordre du jour.

PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Solvac SA est responsable du traitement des données à caractère personnel qu'elle reçoit des actionnaires et des mandataires dans le cadre des Assemblées conformément aux lois en vigueur relatives à la protection des données, y compris le Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).

Ces données seront utilisées afin de préparer et de gérer les présences et le processus de vote relatifs aux Assemblées, et seront transmises à des tiers assistant la société pour les objectifs susmentionnés.

Ces informations ne seront pas conservées plus longtemps que nécessaire dans le cadre de ces mêmes objectifs, à savoir 10 ans après la tenue des Assemblées.

Pour plus d'informations, les actionnaires et les mandataires peuvent consulter la "Politique de Protection des Données et de la vie privée" via le lien <https://www.solvac.be/politique-de-confidentialite/>.

Ils peuvent demander l'accès à leurs données et leur modification éventuelle en contactant Solvac SA, rue des Champs Elysées 43 – 1050 Bruxelles – Belgique (tél + 32-2 639 66 30 / e-mail : contact@solvac.be).

L'attention des actionnaires est attirée sur le fait que les propositions de résolutions seront soumises aux votes de manière électronique. Les votes sur procurations seront comptabilisés à l'avance et intégrés systématiquement dans chaque décompte.

Tous les documents concernant les Assemblées Générales que la loi requiert de mettre à la disposition des actionnaires peuvent être consultés à partir de la publication de la présente convocation sur le site internet de Solvac (<http://www.solvac.be/gouvernance/assemblees-generales/>).

Veuillez noter, pour la bonne règle, que les signatures sur la liste de présence pourront être acceptées le 12 mai 2026 à partir de 13 heures.

Informations pratiques :

Adresse pour renvoi des documents :

- Solvac SA- Assemblées Générales

Rue des Champs Elysées 43

B - 1050 Bruxelles

e-mail : ag.solvac@solvac.be

Adresse du jour :

- Event Lounge

Boulevard Général Wahis 16F

B - 1030 Bruxelles

Le Conseil d'Administration.

(915)

SOLVAY NV
Ransbeekstraat 310, 1120 Brussel
Brussel, RPR 0403 091 220

De aandeelhouders worden verzocht de Gewone Algemene Vergadering van Solvay NV bij te wonen die zal worden gehouden op dinsdag 12 mei 2026, om 10 u. 30 m. (Belgische tijd), in Event Lounge, Generaal Wahislaan 16/F, 1030 Brussel, met de hierna volgende agenda.

De Algemene Vergadering zal in persoon worden georganiseerd. Indien aandeelhouders niet in staat zijn om de Algemene Vergadering persoonlijk bij te wonen, kunnen zij hun rechten uitoefenen door uiterlijk woensdag 6 mei 2026 een volmacht te verlenen of per brief te stemmen.

AGENDAPUNTEN

1. Jaarverslag voor het boekjaar 2025 (met inbegrip van de Verklaring inzake Corporate Governance)

2. Verslag van de commissaris voor het boekjaar 2025

3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar 2025 - Verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening

4. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2025 – Winstverdeling en vaststelling van het dividend

Voorstel tot besluit : Om de jaarrekening en de winstverdeling voor het boekjaar 2025 goed te keuren en het bruto dividend per aandeel vast te stellen op 2,43 EUR. Na aftrek van het bruto interim dividend van 0,97 EUR per aandeel, gestort op 21 januari 2026, bedraagt het saldo van het bruto dividend 1,46 EUR per aandeel, uitkeerbaar vanaf 20 mei 2026.

5. Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar 2025

Voorstel tot besluit : Om kwijting te verlenen aan de bestuurders die gedurende het boekjaar 2025 instonden voor de uitoefening van hun functie tijdens het boekjaar 2025.

6. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar 2025

Voorstel tot besluit : Om kwijting te verlenen aan de commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Eric Van Hoof, voor de uitoefening van zijn functie tijdens het boekjaar 2025.

7. Goedkeuring van het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2025

Voorstel tot besluit : Om het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2025 goed te keuren, zoals opgenomen in hoofdstuk 6 van de Verklaring inzake Corporate Governance.

8. Raad van Bestuur : Hernieuwing van het mandaat van de heer Pierre Gurdjian als onafhankelijk bestuurder

Het mandaat van de heer Pierre Gurdjian, onafhankelijk bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur, verstrijkt op het einde van deze Vergadering.

De Raad van Bestuur stelt voor om het mandaat van de heer Gurdjian te hernieuwen voor een periode van vier jaar (tot het einde van de Gewone Algemene Vergadering die zal worden verzocht de jaarrekening goed te keuren met betrekking tot het boekjaar 2029). Indien zijn mandaat door de Gewone Algemene Vergadering wordt hernieuwd, zal de heer Gurdjian voorzitter van de Raad van Bestuur blijven.

De heer Gurdjian voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria zoals bepaald in artikel 7:87 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bepaling 3.5 van de Corporate Governance Code 2020 en door het Solvay Corporate Governance Charter. Overeenkomstig artikel 7:87 § 1, derde lid van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bevestigt de Raad van Bestuur uitdrukkelijk dat zij geen aanwijzingen heeft van enig element dat de onafhankelijkheid van de heer Gurdjian zou kunnen aantasten overeenkomstig de hierboven vermelde criteria.

Het *curriculum vitae* en de informatie over andere bestuursmandaten van de heer Gurdjian zijn beschikbaar op de website van Solvay (<https://www.solvay.com/en/investors/corporate-governance/board-directors>).

Voorstel tot besluit : Om het mandaat van de heer Pierre Gurdjian als onafhankelijk bestuurder te hernieuwen voor een periode van vier jaar, aangezien zijn huidige mandaat verstrijkt op het einde van deze Vergadering. Zijn mandaat zal verstrijken aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering die zal worden verzocht de jaarrekening goed te keuren met betrekking tot het boekjaar 2029.

9. Diversen

INDIEN U NIET WENST DEEL TE NEMEN AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Er zijn geen formaliteiten te vervullen.

INDIEN U PERSOONLIJK WENST DEEL TE NEMEN AAN DE ALGEMENE VERGADERING OF BIJ VOLMACHT OF PER BRIEF WENST TE STEMMEN

1) Houders van aandelen op naam

Om tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten, is een dubbele formaliteit van toepassing :

Enerzijds zullen enkel personen die op dinsdag 28 april 2026 om middernacht (Belgische tijd) (hierna de « registratiedatum ») aandeelhouder zijn van Solvay NV, het recht hebben om deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouders bezitten op de dag van de Algemene Vergadering.

Anderzijds moet u uw voornemen aan Solvay NV bevestigen om ofwel :

a) zelf deel te nemen aan de Algemene Vergadering en er zelf te stemmen.

Daartoe volstaat het om uw **BERICHT VAN DEELNEMING** te dateren, te ondertekenen en ons toe te zenden zodat deze uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de Algemene Vergadering, zijnde woensdag 6 mei 2026 om 23u59, in ons bezit is;

of

b) indien u niet zelf wenst te stemmen op de Algemene Vergadering, aan Solvay NV een volmachtformulier te bezorgen waarmee u de gevolmachtigde van uw keuze aanduidt of een formulier voor stemming per brief.

Ten behoeve daarvan kunt u een volledig ingevuld en ondertekend VOLMACHTFORMULIER of een formulier voor STEMMING PER BRIEF verzenden.

Dit volmachtformulier of dit formulier voor stemming per brief moet uiterlijk op woensdag 6 mei 2026 om 23u59 in ons bezit zijn. De volmacht of het formulier voor stemming per brief moet rechtstreeks naar Solvay NV worden gestuurd.

Als u het VOLMACHTFORMULIER of het formulier voor STEMMING PER BRIEF terugstuurt, kunt u nog steeds de Algemene Vergadering persoonlijk bijwonen, maar u zult niet zelf uw stem kunnen uitbrengen, aangezien uw stem bij volmacht of bij stemming per brief al in aanmerking zal genomen zijn.

2) Houders van gedematerialiseerde aandelen

Indien u wenst deel te nemen aan de Algemene Vergadering zal u een attest moeten voorleggen dat is uitgegeven door een erkende rekeninghouder of door een vereffeningsinstelling die uw effectenrekening bijhoudt, en waaruit blijkt dat het aantal gedematerialiseerde aandelen op naam van de aandeelhouder is geregistreerd op de registratiedatum, zijnde dinsdag 28 april 2026 om middernacht, en waarvoor u hebt aangegeven te willen deelnemen aan de Algemene Vergadering.

Enkel personen die op dinsdag 28 april 2026 om middernacht aandeelhouder zijn van Solvay NV, hebben het recht om deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergadering, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouders bezitten op de dag van de Algemene Vergadering.

Aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering dienen een VOLMACHTFORMULIER in te vullen en te ondertekenen en dit aan ons te sturen. Aandeelhouders die per post willen stemmen op de algemene vergadering, moeten een STEMMING PER BRIEF-formulier ingevuld en ondertekend naar ons opsturen.

Ook dit volmachtformulier of formulier voor stemming per brief moet uiterlijk op woensdag 6 mei 2026 om 23 u. 59 m. in ons bezit zijn. Het VOLMACHTFORMULIER of het formulier voor STEMMING PER BRIEF moet rechtstreeks naar Solvay NV worden gestuurd.

Als u het VOLMACHTFORMULIER of het formulier voor STEMMING PER BRIEF terugstuurt, kunt u nog steeds de Algemene Vergadering persoonlijk bijwonen, maar u zult niet zelf uw stem kunnen uitbrengen, aangezien uw stem bij volmacht of bij stemming per brief al in aanmerking zal zijn genomen.

3) Gezamenlijke bepalingen voor houders van aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen

De hierboven vermelde documenten kunnen aan Solvay NV worden toegezonden, hetzij per post aan het adres van haar maatschappelijke zetel: Solvay NV, Algemene Vergadering, Ransbeekstraat 310, 1120 Brussel, hetzij per e-mail aan ag.solvay@solvay.com.

Het volmachtformulier en het formulier voor stemming per brief zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en via haar website: <http://www.solvay.com/en/investors/shareholders-meeting/index.html>, en bij de volgende financiële instellingen: BNP Paribas Fortis, ING.

De aangestelde gevolmachtigde dient niet noodzakelijk een aandeelhouder van Solvay NV te zijn. Bij de aanwijzing van de gevolmachtigde moet de aandeelhouder bijzondere aandacht besteden aan situaties van potentiële belangenconflicten tussen zichzelf en zijn gevolmachtigde (cf. artikel 7:143, § 4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen). Deze bepaling geldt in het bijzonder voor de Voorzitter van de Algemene Vergadering, de leden van de Raad van Bestuur, de leden van het Uitvoerend Comité en, in het algemeen, de werknemers van Solvay NV, hun echtgenoten of wettelijk samenwonenden en de met hen verwante personen.

BESCHIKBAARHEID VAN DE DOCUMENTEN

Overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft elke aandeelhouder het recht om, op vertoon van zijn effect of van een attest uitgegeven door een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling die het aantal gedematerialiseerde effecten geregistreerd op naam van de effectenhouder

aantoont, bij de maatschappelijke zetel van Solvay NV, zijnde Ransbeekstraat 310, 1120 Brussel, op werkdagen en tijdens de normale kantooruren vanaf de datum van publicatie van deze oproeping, kosteloos een kopie van de documenten die betrekking hebben op de Algemene Vergadering te verkrijgen en die hen krachtens de wet ter beschikking moeten worden gesteld, met inbegrip van deze oproeping, de agenda van de Algemene Vergadering, het volmachtformulier en het formulier voor stemming per brief. Deze documenten zijn ook beschikbaar op de website van Solvay, naamloze vennootschap, (<http://www.solvay.com/en/investors/shareholders-meeting/index.html>).

In het kader van ons engagement voor duurzame ontwikkeling en om onze doelstellingen inzake kostenvermindering na te streven, wordt ons jaarverslag niet langer systematisch gedrukt en verstuurd naar aandeelhouders die hebben gevraagd om de mededelingen betreffende de Algemene Vergadering per post te ontvangen. Bijgevolg wordt het ook niet langer uitgedeeld op de dag van de Algemene Vergadering.

Het jaarverslag is voortaan uitsluitend in digitale vorm beschikbaar op onze website, via de volgende link: <https://www.solvay.com/en/investors/financial-reporting/annual-reports>.

Indien u een papieren versie wenst te ontvangen, verzoeken wij u ons dit per e-mail te laten weten op ag.solvay@solvay.com, met vermelding van uw naam, voornaam, postadres en de taal waarin u het jaarverslag wenst te ontvangen. Het jaarverslag is beschikbaar in het Frans en het Engels.

RECHT OM AGENDAPUNTEN TOE TE VOEGEN EN OM NIEUWE VOORSTELLEN TOT BESLUIT IN TE DIENEN

Overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan/kunnen één/meerdere aandeelhouder(s) die (samen) minstens 3 % van het aandelenkapitaal van Solvay NV bezitten, nieuwe punten toevoegen op de agenda van de Algemene Vergadering en nieuwe voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot bestaande of nieuwe agendapunten.

Aandeelhouders die dit recht wensen uit te oefenen, moeten (a) het bewijs leveren van de eigendom van dergelijke aandelenparticipatie op de datum van hun verzoek en (b) hun aandelen die dergelijke aandelenparticipatie vertegenwoordigen, laten registreren op de registratiedatum (zijnde dinsdag 28 april 2026) overeenkomstig de bovengenoemde toelatingsvoorwaarden. Het bewijs van eigendom van dergelijke aandelenparticipatie kan worden geleverd door een attest waaruit blijkt dat de desbetreffende aandelen zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister van Solvay NV (wat de aandelen op naam betreft) of door een attest van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen is ingeschreven op de rekening van de aandeelhouder.

Het verzoek om agendapunten of voorstellen tot besluit toe te voegen moet schriftelijk worden ingediend, en gepaard gaan met, in voorkomend geval, de tekst van de toe te voegen agendapunten en de overeenstemmende voorstellen tot besluit, of de tekst van de nieuwe voorstellen tot besluit met betrekking tot bestaande agendapunten. Dergelijk verzoek moet een post- of e-mailadres bevatten waarnaar Solvay NV binnen 48 uur na ontvangst van dit verzoek een ontvangstbewijs stuurt.

De bijkomende agendapunten en/of de voorstellen tot besluit moeten uiterlijk op maandag 20 april 2026 door Solvay NV zijn ontvangen ofwel via gewone post op het adres van haar maatschappelijke zetel: Solvay NV, Algemene Vergadering, Ransbeekstraat 310, te 1120 Brussel, hetzij per e-mail naar het e-mailadres: ag.solvay@solvay.com.

Indien Solvay NV dergelijke verzoeken ontvangt, zal ze uiterlijk op maandag 27 april 2026 een gewijzigde agenda voor de Algemene Vergadering, vervolledigd op basis van alle geldig ingediende verzoeken, publiceren op haar website (<http://www.solvay.com/en/investors/shareholders-meeting/index.html>), in het *Belgisch Staatsblad* en in de pers. In dat geval zal Solvay NV ook een aangepast volmachtformulier en een aangepast formulier voor stemming per brief beschikbaar stellen op haar website (<http://www.solvay.com/en/investors/shareholders-meeting/index.html>), gelijktijdig met de publicatie van de aangepaste agenda van de Algemene Vergadering.

Indien aandeelhouders, overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hun recht uitoefenen om agendapunten en voorstellen tot besluit in te dienen, blijven de volmachten of formulieren voor stemming per brief, die vóór de bekendmaking van de herziene agenda zijn ingediend, geldig voor de agendapunten waarop zij betrekking hebben. Indien nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit met betrekking tot bestaande agendapunten worden ingediend na de bekendmaking van de volmachten of formulieren voor stemming per brief, onthoudt de gevolmachtigde zich van stemming over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit. In dit geval zullen de aandeelhouders echter de mogelijkheid hebben om een nieuwe volmacht of een nieuw formulier voor stemming per brief naar Solvay NV toe te sturen door middel van het herziene volmachtformulier of het herziene formulier voor stemming per brief vermeld in de vorige paragraaf.

RECHT OM VRAGEN TE STELLEN

Aandeelhouders kunnen voorafgaand aan de Algemene Vergadering schriftelijke vragen indienen. Schriftelijke vragen zullen slechts worden beantwoord voor zover de aandeelhouder die ze heeft ingediend aan de voormelde toelatingsvoorwaarden heeft voldaan overeenkomstig artikel 7:134 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en indien de schriftelijke vragen uiterlijk op woensdag 6 mei 2026, om 23 u. 59 m. door Solvay NV zijn ontvangen, hetzij per post op het adres van haar maatschappelijke zetel: Solvay NV, Algemene Vergadering, Ransbeekstraat 310, 1120 Brussel, hetzij per e-mail op ag.solvay@solvay.com.

Daarnaast zal, overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, tijdens de Algemene Vergadering tijd worden voorzien voor een vraag-en-antwoordsessie waarin de bestuurders en de leden van het directiecomité ook vragen zullen beantwoorden die hen tijdens de Algemene Vergadering worden gesteld over hun verslag of over de agendapunten.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Solvay NV is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij in het kader van de Algemene Vergadering ontvangt van aandeelhouders en gevolmachtigden, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

Deze persoonsgegevens bestaan voornamelijk uit identificatiegegevens van aandeelhouders, hun vertegenwoordigers of gevolmachtigden, contactgegevens (bv. postadres, telefoonnummer, e-mailadres), aantal en soort aandelen, voornemen om deel te nemen, aanwezigheid op de Algemene Vergadering, gestelde vragen, uitgebrachte stemmen, enz.

Deze gegevens zullen worden gebruikt om de aanwezigheids- en stemprocedure voor de Algemene Vergadering voor te bereiden en te beheren, zoals beschreven in de oproeping, en zullen worden doorgegeven aan derden die de Vennootschap voor de bovengenoemde doeleinden bijstaan, in het bijzonder Lumi. Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om aan de wettelijke verplichtingen van Solvay NV te voldoen. Indien Solvay NV deze persoonsgegevens niet verwerkt, kan ze de betrokken persoon niet toelaten aanwezig of vertegenwoordigd te zijn op de Algemene Vergadering en/of zijn stem als aandeelhouder van Solvay NV te registreren.

Deze informatie zal niet langer worden bewaard dan nodig is voor dezelfde doeleinden, zijnde 10 jaar na de Algemene Vergadering.

Voor meer informatie kunnen aandeelhouders en gevolmachtigden ons "Beleid inzake gegevensbescherming en privacy" raadplegen via de link <https://www.solvay.com/en/information/data-protection-and-privacy-policy.html>. Zoals uiteengezet in ons bovengenoemde gegevensbeschermingsbeleid, heeft u ook rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorwaarden en beperkingen, namelijk het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, de rectificatie of verwijdering ervan, evenals het recht om de verwerking te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichhoudende autoriteit - in België de Gegevensbeschermingsautoriteit).

U kunt uw hierboven vermelde rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Corporate Secretaris van Solvay bij Solvay NV, Ransbeekstraat 310 - 1120 Brussel (België) (e-mail: ag.solvay@solvay.com).

Er wordt op gewezen dat de voorstellen tot besluit aan een elektronische stemming zullen worden voorgelegd. Stemmen per volmacht of per brief zullen vooraf worden geteld en systematisch worden geregistreerd voor elk punt. Er wordt hierbij aan herinnerd dat elk aandeel recht geeft op één stem.

De Raad van Bestuur.

(916)

SOLVAY SA
Rue de Ransbeek 310 – 1120 Bruxelles
Bruxelles, RPM 0403 091 220

Les actionnaires sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 12 mai 2026, à 10 h 30 m (heure belge), à l'Event Lounge, boulevard Général Wahis 16/F, 1030 Bruxelles, avec l'ordre du jour ci-après.

L'Assemblée Générale sera organisée en présentiel. A défaut de pouvoir assister en présentiel à l'Assemblée Générale, les actionnaires peuvent exercer leurs droits soit en accordant une procuration soit en votant par correspondance, au plus tard le mercredi 6 mai 2026.

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de gestion pour l'exercice 2025 (en ce compris la Déclaration de Gouvernance d'Entreprise)
2. Rapport du commissaire pour l'exercice 2025
3. Communication des comptes consolidés pour l'exercice 2025 – Rapport du commissaire sur les comptes consolidés
4. Approbation des comptes annuels pour l'exercice 2025 – Affectation des bénéfices et fixation du dividende

Proposition de résolution : Approuver les comptes annuels et l'affectation des bénéfices pour l'exercice 2025 et fixer le dividende brut par action à 2,43 EUR. Après déduction de l'acompte sur dividende brut de 0,97 EUR par action, payé le 21 janvier 2026, le solde du dividende brut s'élèvera donc à 1,46 EUR par action, payable à partir du 20 mai 2026.

5. Décharge aux administrateurs pour l'exercice 2025

Proposition de résolution : Donner décharge aux administrateurs en fonction durant l'exercice 2025 pour l'accomplissement de leurs tâches lors de l'exercice 2025.

6. Décharge au commissaire pour l'exercice 2025

Proposition de résolution : Donner décharge au commissaire, EY Réviseurs d'Entreprises SRL, représenté par M. Eric Van Hoof, pour l'accomplissement de ses tâches lors de l'exercice 2025.

7. Approbation du rapport de rémunération relatif à l'exercice 2025

Proposition de résolution : Approuver le rapport de rémunération relatif à l'exercice 2025, figurant au chapitre 6 de la Déclaration de Gouvernance d'Entreprise.

8. Conseil d'administration: Renouvellement du mandat de M. Pierre Gurdjian en tant qu'administrateur indépendant

Le mandat de M. Pierre Gurdjian, administrateur indépendant et Président du Conseil d'administration, arrive à échéance à l'issue de la présente Assemblée.

Le Conseil d'administration propose de renouveler son mandat pour une période de quatre ans (jusqu'à la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à approuver les comptes annuels relatifs à l'exercice 2029). Si son mandat est renouvelé par l'Assemblée Générale Ordinaire, M. Gurdjian restera Président du Conseil.

M. Gurdjian remplit les critères d'indépendance prévus à l'article 7:87 du Code belge des Sociétés et des Associations, de la disposition 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020, et par la Charte de gouvernance d'entreprise de Solvay. Conformément à l'article 7:87 § 1 al. 3 du Code belge des Sociétés et des Associations, le Conseil d'administration confirme expressément qu'il n'existe aucun élément de nature à compromettre son indépendance au regard des critères mentionnés ci-dessus.

Le curriculum vitae et les informations relatives aux autres mandats exercés par M. Gurdjian sont disponibles sur le site Internet de Solvay (<https://www.solvay.com/en/investors/corporate-governance/board-directors>).

Proposition de résolution : Renouveler le mandat de M. Pierre Gurdjian en tant qu'administrateur indépendant pour une période de quatre ans, son mandat actuel arrivant à échéance à l'issue de la présente Assemblée. Son nouveau mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à approuver les comptes annuels relatifs à l'exercice 2029.

9. Divers

SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS PARTICIPER A L'ASSEMBLEE GENERALE

Aucune formalité n'est requise.

SI VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ET ASSISTER A L'ASSEMBLEE GENERALE OU VOTER PAR PROCURATION OU PAR CORRESPONDANCE

1) Titulaires d'actions nominatives

Afin d'être admis à l'Assemblée Générale une double formalité s'appliquera :

D'une part, seules les personnes qui seront actionnaires de Solvay SA à la date du mardi 28 avril 2026 à minuit (heure belge) (ci-après la « date d'enregistrement ») auront le droit de participer et de voter à l'Assemblée Générale, sans qu'il ne soit tenu compte du nombre d'actions détenues par les actionnaires le jour de l'Assemblée Générale.

D'autre part, vous devez :

a) soit confirmer à Solvay SA votre volonté de participer et de voter vous-même à l'Assemblée Générale.

Pour ce faire, il vous suffit de dater, de signer et de nous transmettre votre AVIS DE PARTICIPATION de façon qu'il soit en notre possession au plus tard le 6^{ème} jour qui précède la date de l'Assemblée Générale, soit le mercredi 6 mai 2026, 23 h 59 m;

b) soit, si vous ne comptez pas voter vous-même à l'Assemblée Générale, envoyer à Solvay SA une procuration par laquelle vous désignerez le mandataire de votre choix ou un formulaire de vote par correspondance.

Pour ce faire, veuillez nous faire parvenir un formulaire de PROCURATION ou un formulaire de VOTE PAR CORRESPONDANCE, dûment complété et signé.

Ce formulaire de procuration ou ce formulaire de vote par correspondance devra être en notre possession pour le mercredi 6 mai 2026, 23 h 59 m au plus tard. Le formulaire de PROCURATION ou le formulaire de VOTE PAR CORRESPONDANCE doit obligatoirement être envoyé directement à Solvay SA.

Si vous renvoyez le formulaire de PROCURATION ou le formulaire de VOTE PAR CORRESPONDANCE, vous pourrez toutefois assister en personne à l'Assemblée Générale, mais sans pouvoir voter vous-même étant donné que votre vote par procuration ou par correspondance aura déjà été pris en compte.

2) Titulaires de titres dématérialisés

Si vous comptez participer à l'Assemblée Générale, vous devrez produire une attestation délivrée par un teneur de comptes agréé ou un organisme de liquidation tenant votre compte-titres, certifiant l'inscription en compte, au nom de l'actionnaire, du nombre d'actions dématérialisées à la date d'enregistrement, soit à la date du mardi 28 avril 2026, à minuit, et pour lequel vous avez déclaré vouloir participer à l'Assemblée Générale.

Seules les personnes qui seront actionnaires de Solvay SA à la date du mardi 28 avril 2026 à minuit auront le droit de participer et de voter à l'Assemblée Générale, sans qu'il ne soit tenu compte du nombre d'actions détenues par les actionnaires le jour de l'Assemblée Générale.

Pour les actionnaires qui souhaiteraient se faire représenter à l'Assemblée Générale, un formulaire de PROCURATION devra nous parvenir, dûment complété et signé. Pour les actionnaires qui souhaiteraient voter par correspondance, un formulaire de VOTE PAR CORRESPONDANCE devra nous parvenir, dûment complété et signé.

Ce formulaire de procuration ou ce formulaire de vote par correspondance devra également être en notre possession pour le mercredi 6 mai 2026, 23h59 au plus tard. Le formulaire de PROCURATION ou le formulaire de VOTE PAR CORRESPONDANCE doit obligatoirement être envoyés directement à Solvay SA.

Si vous renvoyez le formulaire de PROCURATION ou le formulaire de VOTE PAR CORRESPONDANCE, vous pourrez toutefois assister en personne à l'Assemblée Générale, mais sans pouvoir voter vous-même étant donné que votre vote par procuration ou votre vote par correspondance aura déjà été pris en compte.

3) Dispositions communes aux titulaires de titres nominatifs et dématérialisés

Les documents mentionnés ci-avant peuvent être transmis à Solvay SA, soit par courrier à l'adresse de son siège : Solvay SA, Assemblée Générale, 310 rue de Ransbeek à 1120 Bruxelles, soit par voie électronique à l'adresse e-mail ag.solvay@solvay.com.

Le formulaire de procuration et le formulaire de vote par correspondance sont disponibles au siège de la société et via son site internet : <http://www.solvay.com/en/investors/shareholders-meeting/index.html>, et auprès des établissements financiers suivants : BNP Paribas Fortis, ING.

Le mandataire désigné ne devra pas être nécessairement actionnaire de Solvay SA. Lors de la désignation du mandataire, l'actionnaire devra être particulièrement attentif aux situations de conflit d'intérêts potentiel entre lui et son mandataire (cf. article 7:143 § 4 du Code des Sociétés et des Associations). Sont notamment visés par cette disposition : le Président de l'Assemblée Générale, les membres du Conseil d'administration, les membres du Comité exécutif et de manière générale les employés de Solvay SA, leur conjoint ou cohabitant légal et les personnes qui leur sont apparentées.

MISE À DISPOSITION DE DOCUMENTS

Conformément à l'article 7:132 du Code des Sociétés et des Associations, tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre ou d'un certificat émis par un teneur de comptes agréé ou un organisme de liquidation certifiant le nombre de titres dématérialisés enregistrés au compte du détenteur de titres, au siège de Solvay SA, à savoir au 310 rue de Ransbeek à 1120 Bruxelles, les jours ouvrables et pendant les heures normales de bureau dès la date de publication de la présente convocation, une copie des documents concernant l'Assemblée Générale et qui doivent être mis à leur disposition en vertu de la loi, y compris la présente convocation, l'ordre du jour, les propositions de décision de l'Assemblée Générale et le formulaire de procuration ou le formulaire de vote par correspondance. Ces documents sont également disponibles via le site internet de Solvay SA (<http://www.solvay.com/en/investors/shareholders-meeting/index.html>).

Dans le cadre de notre engagement envers le développement durable et afin de poursuivre nos objectifs de réduction des coûts, le rapport annuel de notre société n'est plus systématiquement imprimé et envoyé aux actionnaires ayant demandé de recevoir les communications relatives à l'Assemblée Générale par voie postale. Par conséquent, veuillez noter qu'il n'est pas non plus distribué le jour de l'Assemblée Générale.

Il est désormais disponible exclusivement en format numérique sur notre site internet, à l'adresse suivante <https://www.solvay.com/en/investors/financial-reporting/annual-reports>.

Si vous souhaitez recevoir une version papier, nous vous invitons à nous en faire la demande par email à l'adresse ag.solvay@solvay.com en indiquant votre nom, prénom, adresse postale et la langue dans laquelle vous souhaitez recevoir le rapport. Le rapport annuel est disponible en français et en anglais.

DROIT DE REQUÉRIR L'INSCRIPTION DE SUJETS À TRAITER À L'ORDRE DU JOUR ET DE DÉPOSER DES PROPOSITIONS DE DÉCISION

Conformément à l'article 7:130 du Code des Sociétés et des Associations, un ou plusieurs actionnaires possédant (ensemble) au moins 3 % du capital de Solvay SA peuvent requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour.

Les actionnaires qui souhaiteraient exercer ce droit devront (a) fournir une preuve de leur participation d'au moins 3 % au capital à la date de leur demande et (b) faire enregistrer leurs actions représentant cette participation à la date d'enregistrement (à savoir le mardi 28 avril 2026) conformément aux conditions d'admission susmentionnées. La preuve de cette participation peut être fournie au moyen d'un certificat attestant de l'enregistrement des actions en question dans le registre des actionnaires de Solvay SA (en ce qui concerne les actions nominatives) ou d'un certificat émis par un teneur de comptes agréé ou un organisme de liquidation certifiant que le nombre correspondant d'actions dématérialisées est enregistré au compte de l'actionnaire.

La demande d'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour ou le dépôt de propositions de décision se fera par écrit et devra être accompagné, selon le cas, par le texte des sujets à inscrire à l'ordre du jour et les propositions de décision y afférentes, ou le texte des propositions de décision concernant les sujets à traiter déjà inscrits à l'ordre du jour. Cette demande devra mentionner une adresse postale ou électronique à laquelle Solvay SA enverra un accusé de réception dans les 48 heures de la réception de cette demande.

Les sujets à traiter additionnels et/ou les propositions de décision devront être reçus par Solvay SA pour le lundi 20 avril 2026 au plus tard, soit par courrier à l'adresse de son siège : Solvay SA, Assemblée Générale, 310 rue de Ransbeek à 1120 Bruxelles, soit par voie électronique à l'adresse e-mail ag.solvay@solvay.com.

Si de telles demandes ou de tels dépôts sont reçus par Solvay SA, elle publiera, pour le lundi 27 avril 2026 au plus tard, un ordre du jour modifié de l'Assemblée Générale, complété sur la base de toutes demandes et tous dépôts valablement soumis, sur son site internet (<http://www.solvay.com/en/investors/shareholders-meeting/index.html>), au *Moniteur Belge* et dans la presse. Dans ce cas, Solvay SA mettra également à disposition un formulaire de procuration révisé et un formulaire de vote par correspondance révisé sur son site internet (<http://www.solvay.com/en/investors/shareholders-meeting/index.html>) simultanément avec la publication de l'ordre du jour modifié de l'Assemblée Générale.

Au cas où des actionnaires, conformément à l'article 7:130 du Code des Sociétés et des Associations, exercent leur droit de demander l'inscription de sujets à l'ordre du jour et de déposer des propositions de décision, les procurations et formulaires de vote par correspondance notifiés antérieurement à la publication de l'ordre du jour modifié resteront valides pour les sujets à l'ordre du jour qu'ils couvrent. Au cas où des propositions de décision nouvelles/alternatives sont déposées concernant des sujets à l'ordre du jour existants postérieurement aux procurations et formulaires de vote par correspondance notifiés, le mandataire devra s'abstenir de voter sur les propositions de décision nouvelles/alternatives. Dans ce cas, les actionnaires auront toutefois la possibilité de renvoyer une nouvelle procuration ou formulaire de vote par correspondance à Solvay SA, au moyen du formulaire de procuration révisé ou du formulaire de vote par correspondance révisé mentionnés au paragraphe précédent.

DROIT DE POSER DES QUESTIONS

Les actionnaires peuvent soumettre des questions écrites avant l'Assemblée Générale. Il ne sera répondu aux questions écrites que dans la mesure où l'actionnaire qui les pose s'est conformé aux conditions d'admission susmentionnées conformément à l'article 7:134 du Code des Sociétés et des Associations et si les questions écrites ont été reçues par Solvay SA pour le mercredi 6 mai 2026, 23 h 59 m au plus tard, soit par courrier à l'adresse de son siège : Solvay SA, Assemblée Générale, 310 rue de Ransbeek à 1120 Bruxelles, soit par voie électronique à l'adresse e-mail ag.solvay@solvay.com.

De plus, conformément à l'article 7:139 du Code des Sociétés et des Associations, du temps sera alloué pendant l'Assemblée Générale à une session de questions-réponses durant laquelle les administrateurs et les membres du Comité exécutif répondront aussi aux questions qui leur seront adressées pendant l'Assemblée Générale au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour.

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Solvay SA est responsable du traitement des données à caractère personnel qu'elle reçoit des actionnaires et des mandataires dans le cadre de l'Assemblée Générale conformément aux lois en vigueur relatives à la protection des données, y compris le Règlement 2016/679 européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).

Ces données à caractère personnel consistent essentiellement en des données d'identification des actionnaires, de leurs représentants ou mandataires, des données de contact (p.ex. adresse postale, numéro de téléphone, adresse e-mail), le nombre et le type d'actions, l'intention de participer, la présence à l'Assemblée Générale, les questions posées, les votes exprimés, etc.

Ces données seront utilisées afin de préparer et de gérer les présences et le processus de vote relatifs à l'Assemblée Générale, tel que décrit dans la convocation et seront transmises à des tiers assistant la société pour les objectifs susmentionnés, en particulier Lumi.

Ce traitement des données à caractère personnel est nécessaire en vue de satisfaire aux obligations légales de Solvay SA. A défaut pour Solvay SA de traiter ces données à caractère personnel, elle ne sera pas en mesure de permettre à la personne concernée d'être présente ou de se faire représenter à l'Assemblée Générale et/ou d'enregistrer le vote en qualité d'actionnaire de Solvay SA.

Ces informations ne seront pas conservées plus longtemps que nécessaire dans le cadre de ces mêmes objectifs, à savoir 10 ans après la tenue de l'Assemblée Générale.

Pour plus d'information, les actionnaires et les mandataires peuvent consulter notre "Politique de Protection des Données et de la vie privée" via le lien <https://www.solvay.com/en/information/data-protection-and-privacy-policy.html>.

Comme repris dans notre Politique de Protection des Données dont question ci-dessus, vous disposez également de droits sur vos données à caractère personnel conformément aux conditions et dans les limites légales applicables, à savoir le droit d'accès à vos données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci ainsi que le droit à la limitation du traitement, le droit de s'opposer au traitement, le droit à la portabilité des données et le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle compétente – en Belgique, l'Autorité de Protection des Données).

Vous pouvez exercer vos droits mentionnés ci-dessus en contactant le secrétaire général de Solvay à : Solvay SA, 310, rue de Ransbeek - 1120 Bruxelles (Belgique) (e-mail : ag.solvay@solvay.com).

Nous attirons votre attention sur le fait que les propositions de décision seront soumises au vote de manière électronique. Les votes par procurations et les votes par correspondance seront comptabilisés à l'avance et intégrés systématiquement dans chaque décompte. Il est rappelé qu'une action équivaut à une voix.

Le Conseil d'administration.

(916)

Bewindvoerders

Administrateurs

Betreuer

Justice de paix du canton de Limbourg

Mainlevée

Justice de paix du canton de Limbourg

Par ordonnance du 31 mars 2026 (Rép. : 591/2026), le juge de paix du canton de Limbourg a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard des biens de l'intéressée.

Madame Jeanne DASSE, née à Cerexhe-Heuseux, le 25 juin 1950, domiciliée à 4880 Aubel, Place du Ravel, 9 3, avait été placée sous un régime de représentation par ordonnance du 6 novembre 2024 (Rép. : 2024/2077) du Juge de Paix du canton de Limbourg.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Maître Lucie GERARDY, avocate à 4880 Aubel, rue de la Station, 47, a été déchargée de sa mission parmi les administrateurs des biens de la personne protégée susdite par ordonnance du 31 mars 2026 du Juge de Paix du canton de Limbourg et Madame Jeanne DASSE a repris sa gestion.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115964

Justice de paix du canton d'Uccle*Désignation*

Justice de paix du canton d'Uccle

Par ordonnance du 31 mars 2026, (26B219-26R2401) le juge de paix du canton d'Uccle a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil.

Martine DE COSTER, née à Etterbeek le 17 mai 1947, domiciliée à la M.R.S. L'OLIVIER à 1180 Uccle, Avenue des Statuaires 46, la personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Valérie MAZY, avocate, ayant son cabinet sis à 1060 Saint-Gilles, rue de l'Amazone 37, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Lionel ETIENNE, domicilié à 1180 Uccle, Rue Egide Van Ophem 208, a été désigné en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115969

Justice de paix du canton d'Uccle*Désignation*

Justice de paix du canton d'Uccle

Par ordonnance du 31 mars 2026, (26B221-26R2405) le juge de paix du canton d'Uccle a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil.

Timothy SANTOS, né à Berchem-Sainte-Agathe le 28 janvier 1993, domicilié à 1180 Uccle, Avenue Montjoie 27/5, la personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Americo SANTOS, domicilié à 1325 Chaumont-Gistoux, Rue d'Arnelle, Longueville 21, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Anne-Marie CHABALLE, domiciliée à 1325 Chaumont-Gistoux, Rue d'Arnelle, Longueville 21, a été désignée en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Ludovic SANTOS, domicilié à 1470 Genappe, Drève Micheline 39, a été désigné en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115972

Justice de paix du canton d'Uccle*Remplacement*

Justice de paix du canton d'Uccle

Par ordonnance du 12 février 2026, (25B870-16R350) le juge de paix du canton d'Uccle a, déchargé Maître Veerle SIMEONS, avocate, ayant son cabinet à 1700 Dilbeek, Ninoofsesteenweg 177-179, de son mandat d'administrateur des biens à partir du 1er avril 2026 de :

Khamiss TAHIRI, né à Béni-Ensar le 6 janvier 1979, domicilié à 1180 Uccle, Avenue Adolphe Dupuich 2/1.

Maître Veerle SIMEONS, a été remplacée par Maître Déborah SITKOWSKI, avocate, dont le cabinet est situé à 1180 Uccle, avenue Brugmann 287, en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite et ce à partir du 1er avril 2026.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115920

Justice de paix du canton de Binche*Désignation*

Justice de paix du canton de Binche.

Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge de paix du canton de Binche a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Pol Cordier, né à Anderlues le 30 octobre 1957, domicilié à 7131 Binche, Rue Saint-Remy(WAU) 19, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation d'assistance.

Martine Dutienne, domiciliée à 7131 Binche, Rue Saint-Remy(WAU) 19, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Emilie CORDIER, domiciliée à 7131 Binche, Rue de l'Enfer(WAU) 28, a été désignée en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115960

Justice de paix du canton de Dinant*Mainlevée*

Justice de paix du canton de Dinant.

Par ordonnance du 7 avril 2026, le juge de paix du canton de Dinant a mis fin aux mesures de protection à l'égard de la personne et/ou des biens concernant :

Madame Anne-Françoise Sabaux, née à Namur le 10 octobre 1971, domiciliée à 5530 Yvoir, Rue Chavée, Durnal 2.

Maître Anne-Cécile Noël, dont les bureaux sont établis à 4500 Huy, avenue Albert 1er 4, a été déchargée de sa mission de administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115983

Justice de paix du canton de Fléron*Désignation*

Justice de paix du canton de Fléron

Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge de paix du canton de Fléron a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Denise Albert, née à Opprebaix le 26 juin 1925, domiciliée à 4050 Chaudfontaine, Hièrdavoie 4, résidant Route de l'Abbaye 72 à 4052 Beaufays, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Nathalie Masset, avocat, dont le cabinet est établi à 4020 Liège, quai Marcellis 24, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115961

Justice de paix du canton de Fléron

Désignation

Justice de paix du canton de Fléron.

Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge de paix du canton de Fléron a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Elda Berton, née à Tezze-sul-Brenta le 11 mai 1942, domiciliée à 4050 Chaudfontaine, Avenue Simon Sauveur 13, résidant Route de l'Abbaye 72 à 4052 Beaufays, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Isabelle Durtka, domiciliée à 6750 Musson, Rue René-Nicolas 19, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite uniquement en vue d'aliéner l'immeuble dont Madame Berton est copropriétaire.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115968

Justice de paix du canton de Fléron

Désignation

Justice de paix du canton de Fléron

Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge de paix du canton de Fléron a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Guy Delrez, né à Liège le 27 octobre 1944, domicilié à 4030 Liège, Rue Jules-Cralle 67 0002, résidant Voie de l'Ardenne 77 à 4053 Embourg, personne protégée, a été placé sous un régime de représentation.

Pauline Kriescher, avocate dont le cabinet est établi à 4000 Liège, rue Courtois 16, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115973

Justice de paix du canton de Fléron

Désignation

Justice de paix du canton de Fléron.

Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge de paix du canton de Fléron a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Maria-Magda Van Hoeck, née à INONGO le 6 mars 1931, domiciliée à 4053 Chaudfontaine, Avenue du Parc 18, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Danielle Mertens, domiciliée à 4053 Chaudfontaine, Au Ches-sion 5 0012, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115977

Justice de paix du canton de Herstal

Désignation

Justice de paix du canton de Herstal

Par ordonnance du 1 avril 2026, le juge de paix du canton de Herstal a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Stéphanie BOULANGER, née à Rocourt le 22 mars 1976, domiciliée à 4040 Herstal, Rue du Bellenay 48, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Jeanne COLPIN, domiciliée à 4040 Herstal, Rue du Bellenay 48, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115915

Justice de paix du canton de Herstal

Désignation

Justice de paix du canton de Herstal.

Par ordonnance du 1 avril 2026, le juge de paix du canton de Herstal a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Thomas OZMEN, né à Liège le 3 octobre 1985, domicilié à 4040 Herstal, Rue du Bon Air 126, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Istir CELIK, domiciliée à 4040 Herstal, Rue du Bon Air 126, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne de la personne protégée susdite.

Zeki OZMEN, domicilié à 4040 Herstal, Rue du Bon Air 126, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115918

Justice de paix du canton de Philippeville, siège de Florennes

Remplacement

Justice de paix du canton de Philippeville (siège de Florennes)

Par ordonnance du 7 avril 2026, le juge de paix du canton de Philippeville (siège de Florennes) a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard des biens de Flora Piret, née à Charleroi le 14 septembre 1944, domiciliée à 5540 Hastière, Rue de Meuse, Les Pauquis 1 B000, placée sous un régime de représentation.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Maître Paul LEFEBVRE, avocat à 5660 Couvin, rue de la Gare 35 a été remplacé par Maître TOTH-BUDAI, avocat à 6000 Charleroi, rue Tumelaire 73.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Maître Paul LEFEBVRE, domicilié à 5660 Couvin, rue de la Gare 35, a été déchargé de sa mission parmi les administrateurs des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115965

Justice de paix du canton de Seraing*Désignation*

Justice de paix du canton de Seraing

Par ordonnance du 31 mars 2026, le juge de paix du canton de Seraing a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Frédéric Bats, né à Rocourt le 18 novembre 1972, domicilié à 4100 Seraing, Place des Verriers 12 77, partie requérante, personne à protéger, a été placé sous un régime de protection judiciaire avec pouvoir de représentation

Tanguy Kelecom, avocat, dont les bureaux sont établis à 4020 Liège, rue des Ecoliers 7, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115925

Justice de paix du canton de Seraing*Désignation*

Justice de paix du canton de Seraing

Par ordonnance du 31 mars 2026, le juge de paix du canton de Seraing a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Bruno Marchesini, né à Verona le 26 décembre 1941, domicilié à 4101 Seraing, Rue Bois de Mont 426, personne protégée, a été placé sous un régime de protection judiciaire avec pouvoir de représentation.

Ugo Ballarin, domicilié à 4550 Nandrin, Rue Sur Haies 6, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115926

Justice de paix du canton de Seraing*Désignation*

Justice de paix du canton de Seraing

Par ordonnance du 31 mars 2026, le juge de paix du canton de Seraing a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Colette Brosteaux, née à Namur le 21 juillet 1952, Résidence "Les Genêts" 4102 Seraing, Avenue du Centenaire 400, personne protégée, a été placé sous un régime de protection judiciaire avec pouvoir de représentation.

Laetitia Fillieux, avocate, dont les bureaux sont établis à 4000 Liège, rue Julien d'Andrimont 9/002, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115938

Justice de paix du canton de Seraing*Désignation*

Justice de paix du canton de Seraing.

Par ordonnance du 31 mars 2026, le juge de paix du canton de Seraing a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Louis GOFFART, né à Seraing le 2 septembre 1940, domicilié à 4100 Seraing, Rue de l'Industrie 97, résidant, à la mai son de retraite "la Seigneurie du Val Saint-Lambert" Rue du Monastère 40 à 4100 Seraing, personne protégée, a été placé sous un régime de protection judiciaire avec pouvoir de représentation.

Julie Lejeune, avocate, dont les bureaux sont établis à 4101 Seraing, rue Sous les Vignes 8/01, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115954

Justice de paix du canton de Visé*Désignation*

Justice de paix du canton de Visé.

Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge de paix du canton de Visé a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Bernard Kottgen, né à Verviers le 26 février 1967, domicilié à 4670 Blegny, Rue de Gobcé 2 0011, résidant rue Sylvain Panis 79 à 4367 Crisnée, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Olivier Deventer, avocat, dont le cabinet est situé à 4000 Liège, rue Sainte-Walburge 462, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115916

Justice de paix du canton de Visé*Désignation*

Justice de paix du canton de Visé.

Par ordonnance du 19 mars 2026, le juge de paix du canton de Visé a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Monique Moor, née à Liège le 19 juin 1942, domiciliée à 4671 Blegny, Rue Haute-Saive 9, résidant Rue de la Station 25A à 4670 Blegny, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Daniel Jacquet, domicilié à 4651 Herve, Rue d'Elvaux 101/000F, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115940

Justice de paix du canton de Visé*Désignation*

Justice de paix du canton de Visé.

Par ordonnance du 19 mars 2026, le juge de paix du canton de Visé a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Jean Jacquet, né à Purnode le 2 juillet 1937, domicilié à 4671 Blegny, Rue Haute-Saive 9, résidant M.R.S. Saint Joseph Rue de la Station 25 A à 4670 Blegny, personne protégée, a été placé sous un régime de représentation.

Daniel Jacquet, domicilié à 4651 Herve, Rue d'Elvaux 101/000F, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115942

Justice de paix du deuxième canton de Charleroi*Désignation*

Justice de paix du deuxième canton de Charleroi.

Par ordonnance du 3 avril 2026, le juge de paix du deuxième canton de Charleroi a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Marie Lambert, née à Nivelles le 18 mars 1957, domiciliée à 1476 Houtain-Le-Val, Rue de Rêves 20, résidant à la Résidence Drion Chaussée de Bruxelles 519 à 6210 Les Bons Villers, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Yannick Havaux, domicilié à 1428 Braine-l'Alleud, Grand'Route 35, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Loïc Havaux, domicilié à 5575 Gedinne, Rue de Vencimont, Sart 3, a été désigné en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115976

Justice de paix du deuxième canton de Charleroi*Désignation*

Justice de paix du deuxième canton de Charleroi

Par ordonnance du 3 avril 2026, le juge de paix du deuxième canton de Charleroi a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Rosa Dussart, née à Jemeppe (sur-Sambre) le 30 avril 1934, domiciliée à 6001 Marcinelle, Avenue des Genêts 47, résidant à la Résidence Hicguet sise Rue du Poirier (MT) 127 à 6061 Montignies-sur-Sambre, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Gaël D'Hôtel, avocat, ayant son cabinet à 6060 Charleroi, Chaussée Impériale 150, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Jeanine Fadeur, domiciliée à 5580 Rochefort, Rue de la Baronne Lemonnier, Lav. (Av. 25.04.1983 rue Grande) 107, a été désignée en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Jacqueline Fadeur, domiciliée à 5140 Sombreffe, Rue Tigrée, Ligny 21, a été désignée en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115985

Justice de paix du deuxième canton de Charleroi*Désignation*

Justice de paix du deuxième canton de Charleroi.

Par ordonnance du 3 avril 2026, le juge de paix du deuxième canton de Charleroi a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Christian Havaux, né à Nivelles le 13 octobre 1955, domicilié à 1476 Houtain-le-Val, Rue de Rêves 20, résidant à la Résidence Drion sise Chaussée de Bruxelles 519 à 6210 Les Bons Villers, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Yannick Havaux, domicilié à 1428 Braine-l'Alleud, Grand'Route 35, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Loïc Havaux, domicilié à 5575 Gedinne, Rue de Vencimont, Sart 3, a été désigné en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115991

Justice de paix du premier canton de Bruxelles*Désignation*

Justice de paix du premier canton de Bruxelles

Par ordonnance du 1 avril 2026, le juge de paix du premier canton de Bruxelles a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Dominique Mézier, née à Namur le 16 septembre 1957, domiciliée à 1040 Etterbeek, Rue Bâtonnier Braffort 70, résidant Home Saint-Joseph, "Petites Soeurs des Pauvres" Rue Haute 266 à 1000 Bruxelles, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Patrick LECLERC, avocat, dont le cabinet est sis à 1030 Schaerbeek, avenue Ernest Cambier 39, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115935

Justice de paix du premier canton de Bruxelles*Désignation*

Justice de paix du premier canton de Bruxelles.

Par ordonnance du 1 avril 2026, le juge de paix du premier canton de Bruxelles a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Margaritis Kiridis, né à Petrola le 21 novembre 1948, qui réside à la Résidence "Aux Ursulines" située à 1000 Bruxelles, Rue des Ursulines 6, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Marijke VAN REYBROUCK, avocat, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue des Sablons 13, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115937

Justice de paix du premier canton de Bruxelles

Désignation

Justice de paix du premier canton de Bruxelles.

Par ordonnance du 1 avril 2026, le juge de paix du premier canton de Bruxelles a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Roland Delhez, né à Sart-Bernard le 29 septembre 1947, qui réside à la Résidence "Aux Ursulines" située à 1000 Bruxelles, Rue des Ursulines 6, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Marijke VAN REYBROUCK, avocat, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue des Sablons 13, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115941

Justice de paix du premier canton de Bruxelles

Désignation

Justice de paix du premier canton de Bruxelles.

Par ordonnance du 1 avril 2026, le juge de paix du premier canton de Bruxelles a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Beedhiantee Poorun, née à Plaine des Roches le 17 décembre 1964, qui réside au CHU Saint-Pierre site César de Paepe situé à 1000 Bruxelles, Rue des Alexiens 13, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Patrick LECLERC, avocat, dont les bureaux sont établis à 1030 Schaerbeek, avenue Ernest Cambier 39, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Erowtee Poorun, domiciliée à 44300 Nantes, Rue des Vallons 78711, a été désignée en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115944

Justice de paix du premier canton de Bruxelles

Désignation

Justice de paix du premier canton de Bruxelles.

Par ordonnance du 1 avril 2026, le juge de paix du premier canton de Bruxelles a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Alain Ponnet, né à Schaerbeek le 11 mars 1960, qui réside à la Résidence "Aux Ursulines" située à 1000 Bruxelles, Rue des Ursulines 6, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Marijke VAN REYBROUCK, avocat, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue des Sablons 13, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115946

Justice de paix du premier canton de Huy

Désignation

Justice de paix du premier canton de Huy.

Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge de paix du premier canton de Huy a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Monsieur Fabian Herzé, né à Huy le 11 mars 1968, domicilié à 4500 Huy, Avenue Reine Astrid 52 0001, personne protégée, a été placé sous un régime de représentation.

Maître Anne-Cécile Noël, avocate, dont les bureaux sont situés à 4500 Huy, Place Jules Boland 5, a été désignée en qualité d'administratrice de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115927

Justice de paix du premier canton de Huy

Désignation

Justice de paix du premier canton de Huy

Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge de paix du premier canton de Huy a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Monsieur Robert Copée, né à Liège le 19 décembre 1950, domicilié à 4120 Neupré, Rue de l'Oseraie 18, personne protégée, a été placé sous un régime de représentation.

Monsieur Cédric Copée, domicilié à 4190 Ferrières, Le Trou 8 B, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115931

Justice de paix du premier canton de Huy

Désignation

Justice de paix du premier canton de Huy.

Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge de paix du premier canton de Huy a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Madame Jessica Mathieu, née à Virton le 12 mars 1979, domiciliée à 4550 Nandrin, Thier des Raves 2, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Maître Geneviève Adam, avocate, dont les bureaux sont établis à 6760 Virton, Faubourg-d'Arival 68, a été désignée en qualité d'administratrice de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115934

Justice de paix du premier canton de Huy*Désignation*

Justice de paix du premier canton de Huy

Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge de paix du premier canton de Huy a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Madame Roselyne Cajot, née à Ougrée le 18 décembre 1963, domiciliée à 4577 Modave, Route de Limet 31, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Maître Stéphanie Duveiller, avocate à 4500 Huy, Place J. Boland 5, a été désignée en qualité d'administratrice des biens de la personne protégée susdite.

Monsieur Laurent Davain a été désigné en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115945

Justice de paix du premier canton de Huy*Désignation*

Justice de paix du premier canton de Huy

Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge de paix du premier canton de Huy a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Monsieur Antoine Nyckees, né à Seraing le 12 juin 2008, domicilié à 4121 Neupré, Rue des Dix Journaux 7, personne protégée, a été placé sous un régime de représentation.

Maître François Deguel, avocat à 4020 Liège, Avenue du Luxembourg 37, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Madame Laurence Nihard a été désignée en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Monsieur Alain Nyckees a été désigné en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115953

Justice de paix du premier canton de Liège*Désignation*

Justice de paix du premier canton de Liège.

Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge de paix du premier canton de Liège a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Madame Kaltoum EL KHAMLI, née à Aïn-Chouatter-Figuig le 5 juin 1948, domiciliée à 4020 Liège, Parvis-des-Ecoliers 3/0036, résidant VALDOR Rue Basse-Wez 145 à 4020 Liège, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation pour ses biens et d'assistance pour sa personne.

Maître Housna HAMDI, avocate, dont le cabinet est établi 4000 Liège, Boulevard Frère-Orban 34/bte 32, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Madame Najate MAHI, domiciliée à 4000 Liège, Rue Chiff-d'Or 7/0001, a été désignée en qualité d'personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115930

Justice de paix du premier canton de Liège*Désignation*

Justice de paix du premier canton de Liège.

Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge de paix du premier canton de Liège a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Monsieur Fabian LIMBOURG, né à Rocourt le 13 juillet 1973, domicilié à 4041 Herstal, Visé Voie 205, résidant ISOSL "le VALDOR" Rue Basse-Wez 145 à 4020 Liège, personne protégée, a été placé sous un régime de représentation.

Maître Xavier DRION, avocat, dont les bureaux sont établis à 4000 Liège, Rue Hullos 103-105, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115947

Justice de paix du premier canton de Liège*Désignation*

Justice de paix du premier canton de Liège.

Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge de paix du premier canton de Liège a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Monsieur Eduard MATUSZEK, né à Jemeppe (sur-Meuse) le 10 mai 1945, domicilié à 4460 Grâce-Hollogne, Rue de la Campagne 22, résidant ISOSL "le Valdor" Rue Basse-Wez 145 à 4020 Liège, personne protégée, a été placé sous un régime de représentation.

Maître François DEGUEL, avocat, dont les bureaux sont sis à 4020 Liège, Rue des Vennes 91, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Madame Carole MATUSZEK, domicilié à 4052 Chaudfontaine, Rue Bois Lamarche 8, a été désigné en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Madame Virginie MATUSZEK, domiciliée à 4020 Liège, Quai du Roi-Albert 19/0001, a été désignée en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115970

Justice de paix du premier canton de Liège*Désignation*

Justice de paix du premier canton de Liège

Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge de paix du premier canton de Liège a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Madame Jacqueline MALCHUS, née à Liège le 27 août 1945, domiciliée à 4000 Liège, Place Saint-Lambert 70/0012, résidant Résidence FRANKI Rue Grétry 196 à 4020 Liège, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Maître Cécile MORDANT, avocate, dont les bureaux sont situés à 4020 Liège, Avenue du Luxembourg 72, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115979

Justice de paix du premier canton de Mons*Désignation*

Justice de paix du premier canton de Mons.

Par ordonnance du 3 avril 2026, le juge de paix du premier canton de Mons a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Kinga Kenigsmann, née à Białystok le 6 janvier 2002, domiciliée à 1030 Schaerbeek, Avenue Emile Zola 26 ET01, résidant Chemin du Chêne aux Haies 24 à 7000 Mons, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Jean-François GODEAU, avocat, dont le cabinet est sis à 7000 Mons, Chemin du Versant 72/1, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Michel Stéphanie

2026/115952

Justice de paix du second canton de Namur*Remplacement*

Justice de paix du second canton de Namur

Par ordonnance du 7 avril 2026, le juge de paix du second canton de Namur a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard des biens de l'intéressée.

Gilonne DUBOIS, née à Namur le 5 janvier 1994, domiciliée à 5020 Namur, Fond de Malonne(ML) 49, résidant au Beau Vallon rue de Bricgniot 205 à 5002 Saint-Servais, placée sous un régime de représentation.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Monsieur Emmanuel Dubois, domicilié à 5020 Namur, Fond de Malonne(ML) 49, a été remplacé par Maître Diane WATTIEZ, avocate dont le cabinet est situé à 5000 Namur, Rue du Lombard 21, désignée en qualité de nouvel administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Monsieur Emmanuel Dubois reste administrateur à la personne, désigné par notre ordonnance en date du 22 janvier 2020.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115912

Justice de paix du second canton de Namur*Remplacement*

Justice de paix du second canton de Namur

Par ordonnance du 7 avril 2026, le juge de paix du second canton de Namur a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard des biens de l'intéressée.

Michel TASNIER, né à Namur le 4 décembre 1964, domicilié et résidant à 5100 Namur, Comognes de Jambes(JB) 123 0044, placé sous un régime de représentation par notre ordonnance du 23 février 2022.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Maître Baudhuin RASE, avocat dont le cabinet est situé à 5100 Namur, Boulevard de la Meuse 25, a été remplacé par Maître Raphaël CANVAT, avocat dont le cabinet est établi à 5000 Namur, Avenue Reine Astrid(NR) 4, désigné en qualité de nouvel administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115914

Justice de paix du troisième canton de Charleroi*Désignation*

Justice de paix du troisième canton de Charleroi.

Par ordonnance du 7 avril 2026, le juge de paix du troisième canton de Charleroi a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Madame Bernadette Polomé, née à Monceau-sur-Sambre le 15 juillet 1953, domiciliée à 6044 Charleroi, Rue Alexandre Lepage 3 001, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Maître Ariane REGNIERS, Avocate dont le cabinet est établi à 6000 Charleroi, Avenue Général Michel 3, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115980

Justice de paix du troisième canton de Charleroi*Remplacement*

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Par ordonnance du 7 avril 2026, le juge de paix du troisième canton de Charleroi a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard des biens de l'intéressé.

Monsieur Daniel Voïna, né à Arad le 18 décembre 1997, domicilié à 6031 Charleroi, Rue des Grands Trieux 89, a été placé sous un régime de représentation par ordonnance du 16 septembre 2024 du juge de paix du troisième canton de Charleroi.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Monsieur Natanaël Voïna, domicilié à 6031 Charleroi, rue des Barbieux 202 011, a été déchargé de sa mission d'administrateur des biens de la personne protégée susdite et a été remplacé par Maître Isabelle LECLERCQ, Avocat dont le cabinet est établi à 6150 Anderlues, Place Albert 1er 14.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115990

Justice de paix du troisième canton de Liège*Désignation*

Justice de paix du troisième canton de Liège.

Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge de paix du troisième canton de Liège a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Monsieur Fayçal MIFTAH, né à Casablanca le 19 décembre 1970, domicilié à 4020 Liège, rue Saint-Pholien 14/0013, hospitalisé au CHR "la Citadelle" situé à Boulevard du douzième de ligne 1 à 4000 Liège, personne protégée, a été placé sous un régime de représentation.

Monsieur Youssef MIFTAH, domicilié à 4000 Liège, Lavaniste-Voie 95, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115921

Justice de paix du troisième canton de Liège

Désignation

Justice de paix du troisième canton de Liège.

Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge de paix du troisième canton de Liège a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Monsieur Patrick DEMBLON, né à Verviers le 25 septembre 1965, ayant pour numéro de registre national 65092532364, domicilié à 4800 Verviers, rue Rogier 53 203, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Monsieur Christian DEMBLON, domicilié à 4910 Theux, Chemin d'El Haut 6, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115962

Justice de paix du troisième canton de Liège

Désignation

Justice de paix du troisième canton de Liège

Par ordonnance du 2 avril 2026, le juge de paix du troisième canton de Liège a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Madame Barbara DE HEY, née à Verviers le 3 octobre 1977, domiciliée à 4000 Liège, rue Pied du Thier - Liège 21/0021, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Maître Tanguy KELECOM, avocat, dont les bureaux sont établis à 4020 Liège, rue des Ecoliers 7, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/115978

Vrederegerecht van het 1ste kanton Antwerpen

Aanstelling

Vrederegerecht van het 1ste kanton Antwerpen

Bij beschikking van 7 april 2026 heeft de vrederechter van het 1ste kanton Antwerpen de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Roger Pauwels, geboren te Borgerhout op 23 augustus 1954, wonende te 2060 Antwerpen, Veldstraat 91/03, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Manu Verswijvel, advocaat, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Leopoldplaats 10, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115923

Vrederegerecht van het 1ste kanton Antwerpen

Aanstelling

Vrederegerecht van het 1ste kanton Antwerpen

Bij beschikking van 7 april 2026 heeft de vrederechter van het 1ste kanton Antwerpen de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Kevin Hermans, geboren te Merksem op 20 mei 1979, wonende te 2060 Antwerpen, Rupelstraat 6 01, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Patricia JACOBS, advocaat, met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 31, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115951

Vrederegerecht van het 1ste kanton Antwerpen

Aanstelling

Vrederegerecht van het 1ste kanton Antwerpen

Bij beschikking van 7 april 2026 heeft de vrederechter van het 1ste kanton Antwerpen de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Maria Cuypers, geboren te Mortsel op 20 februari 1961, wonende te 2550 Kontich, Infanterielaan 27 0104, verblijvende te Napelsstraat 70 te 2000 Antwerpen, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

An Magerman, advocaat, kantoorhoudende te 2970 Schilde, Braschaatsebaan 78, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115956

Vrederegerecht van het 4de kanton Antwerpen

Aanstelling

Vrederegerecht van het 4de kanton Antwerpen

Bij beschikking van 7 april 2026 heeft de vrederechter van het 4de kanton Antwerpen de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Ingrid Veltmans, geboren te Antwerpen op 18 januari 1964, wonende te 2140 Antwerpen, Zegelstraat 18/3, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Kristin De Cort, advocaat, kantoorhoudende te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 164 bus 18, werd reeds bij beschikking van 28 december 2017 aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Joachim Veltmans, wonende te 2100 Antwerpen, Theo Van den Boschstraat 9 102, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115989

Vrederecht van het 4de kanton Antwerpen*Opheffing***Vrederecht van het 4de kanton Antwerpen**

Bij beschikking van 7 april 2026 heeft de vrederechter van het 4de kanton Antwerpen een einde gemaakt aan de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de goederen met betrekking tot:

Mohamed El Handouz, geboren te Berkane op 31 mei 1988, wonende te 2060 Antwerpen, Pothoekstraat 22/102, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 30 september 2021 van de vrederechter van het Vrederecht van het eerste kanton Antwerpen.

Fatima El Handouz, wonende te 2140 Antwerpen, Cronjéstraat 33/204 is ontheven van haar taak als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115939

Vrederecht van het derde kanton Brugge*Vervanging***Vrederecht van het derde kanton Brugge**

Bij beschikking van 3 april 2026 heeft de vrederechter van het derde kanton Brugge overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de persoon en de goederen met betrekking tot

Sarah Stroobant, geboren te Geraardsbergen op 2 februari 1980, wonende te 1700 Dilbeek, Keperenbergstraat 114, verblijvend, 't Zinneke, Opzichtersstraat 225 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Mathias Stroobant, die woont te 1700 Dilbeek, Keperenbergstraat 114, is vanaf 1 mei 2026 om 00.00 uur (a.m.) aangesteld als nieuwe bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon met vertegenwoordiging

ter vervanging van:

André Stroobant, die woont te 1700 Dilbeek, Keperenbergstraat 114, die vanaf 1 mei 2026 om 00.00 uur (a.m.) ontheven is van zijn taak als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon (blijft verder aangesteld als bewindvoerder over de persoon)

en

Danielle De Clercq, die woont te 1700 Dilbeek, Keperenbergstraat 114, die vanaf 1 mei 2026 om 00.00 uur (a.m.) ontheven is van haar taak als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115994

Vrederecht van het derde kanton Leuven*Aanstelling***Vrederecht van het derde kanton Leuven**

Bij beschikking van 7 april 2026 heeft de vrederechter van het derde kanton Leuven de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Yaron Vermeëren, geboren te Mechelen op 9 augustus 2004, wonende te 2800 Mechelen, Mgr. Scheppersstraat 16, verblijvend Leefgroep MPC Ter Bank, Groenveldstraat 104 te 3001, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Lize Roosemont, bewindvoerder over de goederen, kantoorhoudende te 3000 Leuven, Mercatorpad 11, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115992

Vrederecht van het eerste kanton Brugge*Aanstelling*

Bij beschikking van 7 april 2026 heeft de vrederechter van het eerste kanton Brugge de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Andres Beirnaert, geboren te Lokeren op 24 juni 1975, wonende en verblijvende in het Sint-Amandusinstituut te 8730 Beernem, Reigerlostraat 10.

Meester Soetekin STEVERLYNCK, advocaat, met kantoor te 9000 Gent, Coupure 5, was reeds aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon. Bij beschikking van 7 april 2026 werd meester Soetekin Steverlynck, eveneens aangesteld als bewindvoerder over de persoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115936

Vrederecht van het eerste kanton Brugge*Opheffing*

Bij beschikking van 7 april 2026 heeft de vrederechter van het eerste kanton Brugge een einde gemaakt aan de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de persoon en de goederen met betrekking tot:

Tobias De Gryse, geboren te Oostende op 15 januari 1992, wonende te 8000 Brugge, Tuinfluiterstraat 2 0303, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 29 januari 2015 van de vrederechter van het eerste kanton Brugge.

Meester Caroline Vandermersch, advocaat, met kantoor te 8340 Damme, Vossenbergh 10, is ontheven van haar taak als bewindvoerder over de persoon en de goederen van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115943

Vrederecht van het eerste kanton Brugge*Vervanging*

Bij beschikking van 7 april 2026 heeft de vrederechter van het eerste kanton Brugge rechterlijke beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot de beëindiging van de opdracht van mevrouw Marika Van Hecke, die woont te 8340 Damme, Kerkakker 44, in de hoedanigheid van bewindvoerder over de persoon en de goederen met betrekking tot:

Diëgo Scheyving, geboren te Brugge op 4 november 2007, wonende te 8340 Damme, Kerkakker 44, verblijvend in het Begeleidingscentrum Het Anker, leefgroep Het Vlot, Polderstraat 110 te 8310 Brugge.

Meester Stefano Callant, advocaat, met kantoor te 8000 Brugge, Maria van Bourgondiëlaan 29/8, werd aangesteld als nieuwe bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115971

Vrederecht van het eerste kanton Hasselt*Aanstelling***Vrederecht van het eerste kanton Hasselt**

Bij beschikking van 2 april 2026 heeft de vrederechter van het eerste kanton Hasselt de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Wim Van Gestel, geboren te Lommel op 30 oktober 1979, wonende te 3720 Hasselt, Lievehereboomstraat 131, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Nathalie Lafosse, met kantoor gelegen te 3724 Hasselt, Beekstraat 16, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115907

Vrederecht van het eerste kanton Hasselt*Aanstelling***Vrederecht van het eerste kanton Hasselt**

Bij beschikking van 2 april 2026 heeft de vrederechter van het eerste kanton Hasselt de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

André Vanseer, geboren te Hasselt op 25 oktober 1957, wonende te 3500 Hasselt, Manteliusstraat 23/0003, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Iris Demey, met kantoor te 3500 Hasselt, Koningin Astridlaan 35, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115908

Vrederecht van het eerste kanton Hasselt*Aanstelling***Vrederecht van het eerste kanton Hasselt**

Bij beschikking van 2 april 2026 heeft de vrederechter van het eerste kanton Hasselt de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Jean-Pierre Prys, geboren te Hasselt op 26 januari 1966, wonende te 3500 Hasselt, Breestraat 32/0003, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Frederika Van Swygenhoven, met kantoor te 3500 Hasselt, van Dijcklaan 15, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115909

Vrederecht van het kanton Bilzen-Hoeselt*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Bilzen-Hoeselt**

Bij beschikking van 7 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Bilzen-Hoeselt de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Karin SNYKERS, geboren te Genk op 29 oktober 1986, wonende te 3740 Bilzen-Hoeselt, Genkerbaan 27 bus 11, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Martine CLAESEN, advocaat, met kantoor te 3740 Bilzen-Hoeselt, Riemsterweg 7A bus 2, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115984

Vrederecht van het kanton Bilzen-Hoeselt*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Bilzen-Hoeselt**

Bij beschikking van 7 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Bilzen-Hoeselt de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Dennis VANDERMEEREN, geboren te Sint-Truiden op 5 januari 1987, wonende te 3740 Bilzen-Hoeselt, Maastrichterstraat 406 bus 2, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Isabel FRESON, advocaat, die kantoor houdt te 3840 Tongeren-Borgloon, Speelhof 17 bus 1, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Alain VANDERMEEREN, wonende te 3730 Bilzen-Hoeselt, Tramstraat 2, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

Jacqueline CLAESEN, wonende te 3730 Bilzen-Hoeselt, Tramstraat 2, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115987

Vrederecht van het kanton Boom*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Boom**

Bij beschikking van 7 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Boom de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

André De Witte, geboren te Mechelen op 8 juni 1950, wonende te 2840 Rumst, Eikenstraat 219, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Wendy Weckhuysen, advocaat, kantoorhoudende te 2840 Rumst, Morenhoekstraat 36, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115981

Vrederecht van het kanton Boom*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Boom**

Bij beschikking van 7 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Boom de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Hilda Geryl, geboren te op 11 december 1944, wonende te 2840 Rumst, Eikenstraat 219, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Nina Bogaerts, advocaat, kantoorhoudende te 2840 Rumst, Eikenstraat 210, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115986

Vrederecht van het kanton Herzele*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Herzele**

Bij beschikking van 31 maart 2026 heeft de vrederechter van het kanton Herzele de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Irena De Moor, geboren te Borsbeke op 3 mei 1940, wonende te 9404 Ninove, Plekkersstraat 1, verblijvend in WZC Ter Leen Eclips, Lindestraat 35 te 9550 Herzele, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van

vertegenwoordiging.

Kristof De Mulder, advocaat, die kantoor houdt te 9620 Zottegem, Bruggenhoek 1, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Laidy De Moor, wonende te 9550 Herzele, Arestraat 40 App1, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115958

Vrederecht van het kanton Ieper*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Ieper**

Bij beschikking van 23 maart 2026 heeft de vrederechter van het kanton Ieper de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Gaston Crombez, geboren te op 7 december 1938, wonende te 8900 Ieper, Fazantenlaan 9, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Delphine Vanhoucke, advocaat te 8940 Wervik, Nieuwstraat 38, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Marnick Crombez, wonende te 8908 Ieper, Gezellestraat 2, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115988

Vrederecht van het kanton Maasmechelen*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Maasmechelen**

Bij beschikking van 7 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Maasmechelen de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Georges Bourgeois, geboren te op 23 april 1928, wonende te 3630 Maasmechelen, Populierenstraat 57, verblijvend, Bessemerstraat 478 te 3620 Lanaken, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Maurice Bourgeois, wonende te 3630 Maasmechelen, Op de Duif(M) 2, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115955

Vrederecht van het kanton Maasmechelen*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Maasmechelen**

Bij beschikking van 7 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Maasmechelen de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Maria Caenen, geboren te op 6 augustus 1943, wonende te 3630 Maasmechelen, Dokter Haubenlaan 6, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Sophia LYCOPS, kantoorhoudende te 3690 Zutendaal, Kempeneseweg 2 bus 5, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115957

Vrederecht van het kanton Maasmechelen*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Maasmechelen**

Bij beschikking van 7 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Maasmechelen de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Florijn van Loon, geboren te op 27 januari 2005, wonende te 3620 Lanaken, Zilverdennenlaan 33, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Marjolijn Veldkamp, wonende te 3620 Lanaken, Zilverdennenlaan 33, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen en persoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115966

Vrederecht van het kanton Maasmechelen*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Maasmechelen**

Bij beschikking van 7 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Maasmechelen de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Hossain HONNA, geboren te op, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Burg. Henrylaan 65, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Sophia LYCOPS, kantoorhoudende te 3690 Zutendaal, Kempen-seweg 2 bus 5, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115974

Vrederecht van het kanton Maasmechelen*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Maasmechelen**

Bij beschikking van 7 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Maasmechelen de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Josephina Ceusters, geboren te op 30 september 1941, wonende te 3600 Genk, Stadsplein 102/BU11, verblijvend, Bessemerstraat 478 te 3620 Lanaken, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Myrjam Vanroye, wonende te 3600 Genk, Wolfsbergstraat 52 BB11, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115975

Vrederecht van het kanton Mechelen*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Mechelen**

Bij beschikking van 3 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Mechelen de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Martha Verbinen, geboren te Gent op 7 april 1954, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg(PAS) 252/0003, verblijvend, Den Haes 8A/19 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Richard Bekaert, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg(PAS) 252/0003, verblijvend Den Haes 8A/19 te 2860 Sint-Katelijne-Waver werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115948

Vrederecht van het kanton Mechelen*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Mechelen**

Bij beschikking van 3 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Mechelen de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Magdalena Van Dessel, geboren te Sint-Katelijne-Waver op 28 juni 1943, WZC Roosendaelveld 2800 Mechelen, Liersesteenweg 435 Z, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Christiane Dom, wonende te 2570 Duffel, Acacialei 16, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115967

Vrederecht van het kanton Meise*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Meise**

Bij beschikking van 7 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Meise de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Willy Jans, geboren te Sint-Jans-Molenbeek op 18 juli 1946, wonende te 1861 Meise, Ossegemstraat 97, verblijvend WZC Oase, Tramlaan 14 te 1861 Meise, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Wouter Jans, wonende te 1861 Meise, Ossegemstraat 97, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115911

Vrederecht van het kanton Meise*Vervanging***Vrederecht van het kanton Meise**

Bij beschikking van 7 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Meise overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de persoon en de goederen met betrekking tot

Philippe De Jonge, geboren te Brussel op 17 juli 1962, wonende te 1853 Grimbergen, Romeinsesteenweg 346, verblijvend WZC Paloke, Palokestraat 40 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 22 januari 2026 van de vrederechter te van het kanton Meise.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is mevrouw Nicole De Jonge vervangen door mevrouw Alexandra BENOIT, met kantoor te 1081 Koekelberg, Kasteellaan 22 bus 15.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is mevrouw Nicole De Jonge, die woont te 1070 Anderlecht, Henri Caronstraat 21 0001, ontheven van haar taak als een van de bewindvoerder over de persoon en goederen van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115922

Vrederecht van het kanton Pelt*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Pelt**

Bij beschikking van 7 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Pelt de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Rune Oyen, geboren te Overpelt op 1 april 2008, wonende te 3920 Lommel, Molsekiezel 100, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Kim van Roy, geboren op 09/02/1983, wonende te 3920 Lommel, Molsekiezel 100, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115917

Vrederecht van het kanton Pelt*Vervanging***Vrederecht van het kanton Pelt**

Bij beschikking van 7 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Pelt overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de goederen met betrekking tot

Mevrouw Carine Marcelis, geboren te Sint-Truiden op 25 augustus 1960, wonende te 3900 Pelt, Kleine Boemerangstraat 26, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 09/10/2018 van de vrederechter van het eerste kanton Leuven.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is Mevrouw Jessica Hoebrechts, geboren op 29/09/1980, die woont te 3400 Landen, Jan Onkelinxlaan 21, vervangen door Meester Ann Meylaers, advocaat, met kantoor te 3900 Pelt, Zipstraat 11;

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is Mevrouw Jessica Hoebrechts, geboren op 29/09/1980, die woont te 3400 Landen, Jan Onkelinxlaan 21, ontheven van haar taak als bewindvoerder over de goederen van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115928

Vrederecht van het kanton Poperinge*Opheffing***Vrederecht van het kanton Poperinge**

Bij beschikking van 18 maart 2026 heeft de vrederechter van het kanton Poperinge een einde gemaakt aan de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de persoon en/of de goederen met betrekking tot:

Henk BULCKE, geboren te Roeselare op 6 maart 1970, wonende te 8650 Houthulst, Westbroekstraat 34/0101, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 08/11/2022 van de vrederechter te van het kanton Poperinge.

Fien Decap, met kantoor te 8650 Houthulst, 9e-Linieplein 5,, is ontheven van zijn/haar taak als, bewindvoerder over de goederen van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115913

Vrederecht van het kanton Sint-Genesius-Rode*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Sint-Genesius-Rode**

Bij beschikking van 7 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Sint-Genesius-Rode de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Lama Dembo, geboren te Lubumbashi op 30 juni 1953, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Ridderhoflaan 1 A, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Sonia Djamboleka Nyiralomba, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Ridderhoflaan 1A, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Djamboleka Tonda, wonende te Avenue des Flamboyants 9, verblijvend Ridderhoflaan 1A te 1640 Sint-Genesius-Rode werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

Djamboleka Okako, wonende te 1180 Ukkel, François Folielaan 30 11, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115993

Vrederecht van het kanton Sint-Gillis*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Sint-Gillis**

Bij beschikking van 7 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Sint-Gillis de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Feray Küçük, geboren te op 28 mei 1995, wonende te 1090 Jette, Vanderborchtstraat 254, verblijvend, Jean Robieststraat 29 te 1060 Sint-Gillis, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Veerle SIMEONS, advocaat, met kabinet gevestigd te 1700 Dilbeek, Ninoofsesteenweg 177-179, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115963

Vrederecht van het kanton Sint-Truiden*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Sint-Truiden**

Bij tussenbeschikking van 26 maart 2026 heeft de vrederechter van het kanton Sint-Truiden de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Robert Bollen, geboren te Genk op 28 augustus 1953, wonende te 3800 Sint-Truiden, Diesterstraat 21 0401, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Gunther COX, advocaat die kantoor houdt te 3800 Sint-Truiden, Kapelstraat 7, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Henri Piette, wonende te 3830 Wellen, Notelarestaat 63 4, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115933

Vredegerecht van het kanton Torhout*Aanstelling*

Vredegerecht van het kanton Torhout

Bij beschikking van 3 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Torhout de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Claudie Wieme, geboren te Halle op 30 juni 1988, wonende te 8210 Zedelgem, Lindestraat 79, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Meester Stijn Timmerman, advocaat, met kantoor te 8210 Zedelgem, Heidelbergstraat 20, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115905

Vredegerecht van het kanton Torhout*Aanstelling*

Vredegerecht van het kanton Torhout

Bij beschikking van 3 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Torhout de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Axel Galle, geboren te Torhout op 20 januari 1989, wonende te 8210 Zedelgem, Lindestraat 79, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Meester Stijn Timmerman, advocaat, met kantoor te 8210 Zedelgem, Heidelbergstraat 20, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115906

Vredegerecht van het kanton Westerlo*Aanstelling*

Vredegerecht van het kanton Westerlo

Bij beschikking van 2 april 2026 (26B325 - Rep. 1096/2026) heeft de vrederechter van het kanton Westerlo de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Hanna Romakiuk, geboren te Ivano-Frankvisk op 17 september 1948, wonende te 2275 Lille, Lindelostraat 15, verblijvend WZC Sint-Anna, Vorselaarsebaan 1A te 2200 Herentals, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Rebecca Caebergs, die kantoor houdt te 2200 Herentals, Grote Markt 1, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115950

Vredegerecht van het kanton Westerlo*Aanstelling*

Vredegerecht van het kanton Westerlo

Bij beschikking van 2 april 2026 (26B316 - Rep. 1093/2026) heeft de vrederechter van het kanton Westerlo de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

René Borremans, geboren te Heist-op-den-Berg op 22 april 1939, wonende te 2250 Olen, Hulseinde 3, verblijvend WZC Zilverlinde, Berkenstraat 15 te 2250 Olen, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Christiaan Borremans, wonende te 3120 Tremelo, Honsdonkstraat 101, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Senne Borremans, wonende te 2250 Olen, Deken Lauwerysstraat 6, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115959

Vredegerecht van het kanton Westerlo*Aanstelling*

Vredegerecht van het kanton Westerlo

Bij beschikking van 2 april 2026 (26B300 - Rep. 1090/2026) heeft de vrederechter van het kanton Westerlo de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Cederic Antonissen, geboren te Turnhout op 16 januari 2002, wonende te 2250 Olen, Waterstraat 32, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Bieke Verhaegen, die kantoor houdt te 2200 Herentals, Lierseweg 102-104, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115982

Vredegerecht van het kanton Wetteren*Aanstelling*

Vredegerecht van het kanton Wetteren

Bij beschikking van 7 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Wetteren de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Adrienne Troch, geboren te Kalken op 1 juni 1936, wonende te 9270 Laarne, Kouterstraat 1, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Jan Devroe, met kantoor te 9080 Lochristi, Zevenekendorp 16, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Annick Hanselaer, wonende te 9270 Laarne, Kerkstraat 67, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115949

Vrederecht van het kanton Wetteren*Opheffing***Vrederecht van het kanton Wetteren**

Bij beschikking van 7 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Wetteren een einde gemaakt aan de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de goederen met betrekking tot:

Vicky Peleman, geboren te Bornem op 18 augustus 1983, wonende te 9260 Wichelen, Dorpstraat 14 0001, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 19 januari 2023 van de vrederechter te van het kanton Wetteren.

Steven De Wolf, met kantoor te 9270 Laarne, Koffiestraat 41, is ontheven van zijn taak als bewindvoerder over de goederen van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115929

Vrederecht van het kanton Wetteren*Vervanging***Vrederecht van het kanton Wetteren**

Bij beschikking van 7 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Wetteren overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de persoon en de goederen met betrekking tot

Laurette Heirman, geboren te Laarne op 16 december 1952, wonende te 9270 Laarne, Kouterstraat 1, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 30 mei 2008 van de vrederechter te van het kanton Wetteren.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is de heer Filip Willems, gedomicilieerd te 9270 Laarne, Steentjestraat 53, aangesteld als nieuwe bewindvoerder over de goederen en persoon van voornoemde beschermde persoon.

Willems Albert, gedomicilieerd te 9270 Laarne, Brugstraat 5 is ontheven van zijn taak als bewindvoerder.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115932

Vrederecht van het kanton Willebroek*Vervanging***Vrederecht van het kanton Willebroek**

Bij beschikking van 3 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Willebroek overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de persoon en de goederen met betrekking tot

Elvis IDRIS, geboren te Skopje op 7 januari 1989, wonende te 2830 Willebroek, Breendonkstraat 352 bus 0201, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 18 december 2024 van de vrederechter van het kanton Willebroek.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is mevrouw Naima GASI vervangen door mr. Carlo VAN ACKER, advocaat, die kantoor houdt te 2018 Antwerpen, Haantjeslei 69A.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is mevrouw Naima GASI, die woont te 2830 Willebroek, Breendonkstraat 352 bus 0201, ontheven van haar taak als de bewindvoerder over de persoon en de goederen van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115904

Vrederecht van het kanton Zoutleeuw*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Zoutleeuw**

Bij beschikking van 2 april 2026 heeft de plaatsvervangend vrederechter van het kanton Zoutleeuw de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Patrick Loosen, geboren te Budingen op 19 maart 1969, wonende te 3440 Zoutleeuw, Molenveldstraat 11 0013, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Ilse Kempeneers, advocaat die kantoor houdt te 3300 Tienen, Kabbeekvest 24, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115919

Vrederecht van het kanton Zoutleeuw*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Zoutleeuw**

Bij beschikking van 2 april 2026 heeft de plaatsvervangend vrederechter van het kanton Zoutleeuw de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Mia Ombelets, geboren te op 23 november 1942, wonende te 3440 Zoutleeuw, Diesterpoort 1, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Iris Heusdens, advocaat die kantoor houdt te 3400 Landen, Postlaan 8, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115924

Vrederecht van het tweede kanton Turnhout*Vervanging***Vrederecht van het tweede kanton Turnhout**

Bij beschikking van 31 maart 2026 (26B610/2 - Rep. 1933/2026) heeft de vrederechter van het tweede kanton Turnhout overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de goederen met betrekking tot Maria Simons, geboren te Borgerhout op 17 juni 1978, die woont te 2275 Lille, Rode-Kruisstraat 12, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

De plaatsvervangend vrederechter beëindigt de opdracht van meester Ann van der Maat als bewindvoerder over de goederen van mevrouw Maria Simons.

De plaatsvervangend vrederechter stelt als nieuwe bewindvoerder over de goederen van mevrouw Maria Simons aan: meester Petra Willems, advocate, kantoor houdende te 2275 Lille, Denefstraat 102.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/115910

Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving

Burgerlijk Wetboek - artikel 4.49

Acceptation sous bénéfice d'inventaire

Code civil - article 4.49

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht hun schuldvorderingen bij gewone aangetekende zending over te maken, gericht aan de woonplaats die de declarant gekozen heeft en die in de verklaring is vermeld, overeenkomstig artikel 4.49, §3, laatste lid van het Burgerlijk Wetboek

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving op 31 maart 2026 - Notaris WUYTS Filip - Woonplaatskeuze te WUYTS, Filip 2950 Kapellen (Antwerpen), Antwerpsesteenweg 48, in de nalatenschap van Peeters Paula Ludovica, geboren op 1928-08-11 te Turnhout, rijksregisternummer 28.08.11-032.88, wonende te 2300 Turnhout, Albert Van Dyckstraat 39, overleden op 02/09/2025.

2026/115903

Faillissement**Faillite****Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen**

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opening van het faillissement van: LINOAH BV PROVINCIALE STEENWEG 125, 2627 SCHELLE.

Handelsactiviteit: kinderdagverblijven en crèches

Ondernemingsnummer: 0769.620.368

Referentie: 20260414.

Datum faillissement: 2 april 2026.

Rechter Commissaris: THIERRY VAN COPPENOLLE.

Curator: CATHÉRINE LANNOY, MECHELSESTEENWEG 271/8.1, 2018 ANTWERPEN 1- cl@metisadvocaten.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 02/04/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 29 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: LANNOY CATHÉRINE.

2026/115889

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opening van het faillissement van: FIDEL ETHIOPIAN RESTAURANT BV STATIESTRAAT 8, 2018 ANTWERPEN 1.

Handelsactiviteit: activiteiten van eetgelegenheden met volledige bediening

Ondernemingsnummer: 0771.965.293

Referentie: 20260433.

Datum faillissement: 2 april 2026.

Rechter Commissaris: OLIVIER SCHOENMAECKERS.

Curator: MARC KIPS, PALEISSTRAAT 24, 2018 ANTWERPEN 1- marc.kips@cggadvocaten.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 02/04/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 29 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: KIPS MARC.

2026/115890

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.

Opening van het faillissement van: A'MARE MIO BV VAN BUNNENPLEIN 19, 8300 KNOCKE-HEIST.

Handelsactiviteit: EETGELEGENHEID MET VOLLEDIGE BEDIENING

Ondernemingsnummer: 0766.696.017

Referentie: 20260108.

Datum faillissement: 3 april 2026.

Rechter Commissaris: VERONIQUE VYT.

Curator: BRAM WALSchAP, WIEDAUWBOS 68, 8310 BRUGGE-bram@advocaatwalschap.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 03/04/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 13 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: WALSchAP BRAM.

2026/115846

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.

Opening van het faillissement van: LVO SOLUTIONS BV BRUSSEL-STRAT 6/A, 8380 BRUGGE.

Handelsactiviteit: ACTIVITEITEN VAN REISBUREAUS

Ondernemingsnummer: 1005.139.338

Referentie: 20260104.

Datum faillissement: 2 april 2026.

Rechter Commissaris: BART HOSTE.

Curator: SERGE CARTON, SCHEEPSDALELAAN 29,
8000 BRUGGE- sc@bcdadvocaten.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 02/04/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 12 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: CARTON SERGE.
2026/115891

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.

Opening van het faillissement van: RONCAGLIO FRANCESCA,
SINT-JOZEFSSTRAAT 22 BUS 0001, 8301 KNOCKE-HEIST,

geboren op 07/04/1975 in CREMONA (ITALIë).

Handelsactiviteit: BESTUURSTER A'MARE MIO BV

Handelsbenaming: A'MARE MIO

Uitbatingsadres: VAN BUNNENPLEIN 19, 8300 KNOCKE-HEIST

Referentie: 20260109.

Datum faillissement: 3 april 2026.

Rechter Commissaris: VERONIQUE VYT.

Curator: BRAM WALSCHAP, WIEDAUWBOS 68, 8310 BRUGGE-
bram@advocaatwalschap.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 03/04/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 13 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: WALSCHAP BRAM.
2026/115847

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van het faillissement van: DELOYER OLIVIER, LOKERSE
BAAN 23, 9111 BELSELE,

geboren op 07/08/1984 in BRUSSEL.

Handelsactiviteit: OVERIGE GESPECIALISEERDE BOUWACTIVITEITEN N.E.G.

Ondernemingsnummer: 0788.389.670

Referentie: 20260210.

Datum faillissement: 3 april 2026.

Rechter Commissaris: EVELYNE MARTENS.

Curator: NILS VERSCHAEREN, GROTE BAAN 68, 9120. MELSELE-
nv@reyns-advocaten.com.

Voorlopige datum van staking van betaling: 30/03/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 15 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VERSCHAEREN NILS.
2026/115850

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van het faillissement van: AGNELLO CHRISTIAAN,
STATIONSWEGEL 9/4, 9420 ERPE-MERE,

geboren op 29/05/1971 in AALST.

Handelsactiviteit: OVERIGE WERKZAAMHEDEN I.V.M. DE
AFWERKING VAN GEBOUWEN

Ondernemingsnummer: 0848.774.447

Referentie: 20260211.

Datum faillissement: 3 april 2026.

Rechter Commissaris: PETER JANS.

Curator: JOHAN BOGAERT, SCHOOLSTRAAT 15, 9200 DENDER-
MONDE- bogaert.j@telenet.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 31/03/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 15 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: BOGAERT JOHAN.
2026/115851

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van het faillissement van: MOORSELBAAN BV HEILIG
HARTLAAN 58, 9300 AALST.

Handelsactiviteit: EETGELEGENHEDEN MET BEPERKTE BEDIE-
NING M.U.V. MOBIELE EETGELEGENHEDEN

Ondernemingsnummer: 0862.849.048

Referentie: 20260214.

Datum faillissement: 3 april 2026.

Rechter Commissaris: GINA VAN DEN BORRE.

Curator: CAROLINE TALLOEN, HOEZEKOUTERDREEF 43,
9300 AALST- caroline@adverum.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 22/03/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 15 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: TALLOEN CAROLINE.
2026/115854

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van het faillissement van: MAES CONSULTING SERVICES BV STOKT 17, 9420 ERPE-MERE.

Handelsactiviteit: ADVIESBUREAUS O.G.V. BEDRIJFSVOERING EN OVERIG MANAGEMENTADVIES

Ondernemingsnummer: 0867.680.044

Referentie: 20260209.

Datum faillissement: 3 april 2026.

Rechter Commissaris: PATRICK BEECKMANS.

Curator: JOHAN BOGAERT, SCHOOLSTRAAT 15, 9200 DENDERMONDE- bogaert.j@telenet.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 31/03/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 15 mei 2026.Voor eensluidend uittreksel: De curator: BOGAERT JOHAN.
2026/115849**Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde**

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van het faillissement van: VEREecken NINA, GENTSE-STEENWEG 141, 9160 LOKEREN,

geboren op 12/05/1982 in BEVEREN-WAAS.

Handelsactiviteit: BESTUURDER FT MEIRESONNE MARIO BV

Referentie: 20260212.

Datum faillissement: 3 april 2026.

Rechter Commissaris: JOHAN LYBEERT.

Curator: JONAS VAN WEYENBERG, F.KHNOPFFSTRAAT 104A, 9200 DENDERMONDE- jonas@gkjadvocaten.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 30/03/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 15 mei 2026.Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN WEYENBERG JONAS.
2026/115852**Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde**

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van het faillissement van: MEIRESONNE MARIO, GENTSESTEENWEG 141, 9160 LOKEREN,

geboren op 09/02/1979 in LOKEREN.

Handelsactiviteit: BESTUURDER FT MEIRESONNE MARIO BV

Referentie: 20260213.

Datum faillissement: 3 april 2026.

Rechter Commissaris: JOHAN LYBEERT.

Curator: JONAS VAN WEYENBERG, F. KHNOPFFSTRAAT 104A, 9200 DENDERMONDE- jonas@gkjadvocaten.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 30/03/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 15 mei 2026.Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN WEYENBERG JONAS.
2026/115853**Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent**

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Opening van het faillissement van: DE ROOSE BV KORTE-BOEKEN 26, 9930 ZOMERGEM.

Ondernemingsnummer: 0726.983.029

Referentie: 20260243.

Datum faillissement: 3 april 2026.

Rechter Commissaris: FILIP DE CLERCQ.

Curators: MARTHE OOSTHUYSE, HAMILTONPARK 26-26, 8000 BRUGGE- marthe.oosthuyse@crivitslegal.be; MARLIES DE BRABANDERE, HAMILTONPARK 24-26, 8000 BRUGGE- marlies.debrabandere@crivitslegal.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 02/04/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 8 mei 2026.Voor eensluidend uittreksel: De curator: OOSTHUYSE MARTHE.
2026/115855**Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent**

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Opening van het faillissement van: ORNAMENT HEMP BV KREVELSTRAAT 18, 9000 GENT.

Ondernemingsnummer: 0739.592.831

Referentie: 20260244.

Datum faillissement: 3 april 2026.

Rechter Commissaris: PHILIPPE VAN LAERE.

Curators: CATHARINA JANSSENS, KORTRIJKSESTEENWEG 62, 9830 SINT-MARTENS-LATEM- catharina.janssens@bloom-law.be; LISA HEUNINCK, KORTRIJKSESTEENWEG 62, 9830 SINT-MARTENS-LATEM- lisa.heuninck@bloom-law.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 30/03/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 8 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: JANSSENS CATHARINA.

2026/115856

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Opening van het faillissement van: E & K COMPANY BV SLEEP-
STRAAT 229, 9000 GENT.

Ondernemingsnummer: 0780.660.453

Referentie: 20260225.

Datum faillissement: 31 maart 2026.

Rechter Commissaris: HENDRIK HUYS.

Curator: LIEVE TEINTENIER, FRANKLIN ROOSEVELT 42,
9600 RONSE- info@teintenier.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 31/03/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 5 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: TEINTENIER LIEVE.

2026/115900

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Opening van het faillissement van: HAQIQ SADAAT WAZHMA,
VERPLEEGSTERSSTRAAT 90, 9000 GENT,

geboren op 09/11/1982 in KABOEL.

Ondernemingsnummer: 0798.699.780

Referentie: 20260230.

Datum faillissement: 31 maart 2026.

Rechter Commissaris: EDDY DE GRAVE.

Curator: CHRISTOPHE DEGRYSE, KORTRIJKSESTEENWEG 361,
9000 GENT- cdg@defreyne-degrysel.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 25/03/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 5 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DEGRYSE CHRISTOPHE.

2026/115898

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Opening van het faillissement van: HAQIQ BV VERPLEEGSTERS-
STRAAT 90, 9000 GENT.

Ondernemingsnummer: 1015.557.237

Referentie: 20260229.

Datum faillissement: 31 maart 2026.

Rechter Commissaris: EDDY DE GRAVE.

Curator: CHRISTOPHE DEGRYSE, KORTRIJKSESTEENWEG 361,
9000 GENT- cdg@defreyne-degrysel.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 25/03/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 5 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DEGRYSE CHRISTOPHE.

2026/115899

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van het faillissement van: ONSOPHIC INTERNATIONAL
BV KEMPISCHE STEENWEG 303 BUS 200, 3500 HASSELT.

Handelsactiviteit: detailhandel in ICT-apparatuur

Ondernemingsnummer: 0597.872.465

Referentie: 20260191.

Datum faillissement: 2 april 2026.

Rechter Commissaris: MARCEL TSCHOSCHIA.

Curators: CHRISTOPHE HERMANS, ELISABETHWAL 4 BUS 2,
3700 TONGEREN-BORGLOON- christophe.hermans@hermanswirix.be;
PIETER WIRIX, ELISABETHWAL 4 BUS 2, 3700 TONGEREN-BORG-
LOON- pieter.wirix@hermanswirix.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 02/04/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 14 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: HERMANS CHRISTOPHE.

2026/115896

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van het faillissement van: BK GROUP BV NOORD-
BERM 53/2, 3550 HEUSDEN-ZOLDER.

Handelsactiviteit: algemene elektrotechnische installatiewerken

Ondernemingsnummer: 0669.834.290

Referentie: 20260189.

Datum faillissement: 2 april 2026.

Rechter Commissaris: MARCEL TSCHOSCHIA.

Curators: PIETER WIRIX, ELISABETHWAL 4 BUS 2, 3700 TONGEREN-BORGLOON- pieter.wirix@hermanswirix.be; CHRISTOPHE HERMANS, ELISABETHWAL 4 BUS 2, 3700 TONGEREN-BORGLOON- christophe.hermans@hermanswirix.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 02/04/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 14 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: WIRIX PIETER.

2026/115895

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van het faillissement van: DYNAMIXX.BE BV HENRI DUNANTLAAN 6, 3500 HASSELT.

Handelsactiviteit: verhuur van sport en recreatieartikelen

Ondernemingsnummer: 0742.723.951

Referentie: 20260192.

Datum faillissement: 2 april 2026.

Rechter Commissaris: MARCEL TSCHOSCHIA.

Curators: CHRISTOPHE HERMANS, ELISABETHWAL 4 BUS 2, 3700 TONGEREN-BORGLOON- christophe.hermans@hermanswirix.be; PIETER WIRIX, ELISABETHWAL 4 BUS 2, 3700 TONGEREN-BORGLOON- pieter.wirix@hermanswirix.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 02/04/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 14 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: HERMANS CHRISTOPHE.

2026/115894

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van het faillissement van: KLEIN KLOOSTERKE BV CAPUCIENENSTRAAT 23, 3680 MAASEIK.

Handelsactiviteit: BIERBROUWERIJ

Ondernemingsnummer: 0768.238.515

Referentie: 20260195.

Datum faillissement: 2 april 2026.

Rechter Commissaris: MARCEL TSCHOSCHIA.

Curators: CHRISTOPHE HERMANS, ELISABETHWAL 4 BUS 2, 3700 TONGEREN-BORGLOON- christophe.hermans@hermanswirix.be; PIETER WIRIX, ELISABETHWAL 4 BUS 2, 3700 TONGEREN-BORGLOON- pieter.wirix@hermanswirix.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 02/04/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 14 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: HERMANS CHRISTOPHE.

2026/115892

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van het faillissement van: VAN DER LIST ANTHONY, PASTOR RAEYMAKERSSTRAAT 13/2, 3582 KOERSEL,

geboren op 30/03/1977 in KAPELLEN.

Handelsactiviteit: bestuurder van Greenfield Venture Capital

Referentie: 20260190.

Datum faillissement: 2 april 2026.

Rechter Commissaris: MARC GUNS.

Curator: ILSE ROOX, HASSALUTHDREEF 12B BUS 2, 3500 HASSELT- ilse.roox@rooxadvocaten.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 02/04/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 14 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: ROOX ILSE.

2026/115893

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk.

Opening van het faillissement van: CARDETAILING STERCKX BV ORKAANSTRAAT 39, 8800 ROESELARE.

Handelsactiviteit: Alg. onderhoud en reparatie v. auto's en lichte bestelwagens (<3,5 ton) - Wassen en poetsen v. motorvoertuigen

Ondernemingsnummer: 1021.905.391

Referentie: 20260166.

Datum faillissement: 31 maart 2026.

Rechter Commissaris: JURGEN DEGEYTER.

Curator: NICOLAAS VINCKIER, HOOGLEEDSESTEENWEG 7, 8800 ROESELARE- n@vinckieradvocaten.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 31/03/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 19 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VINCKIER NICOLAAS.

2026/115897

Ondernemingsrechtbank Leuven

RegSol

Ondernemingsrechtbank Leuven.

Opening van het faillissement van: WATERSIDE LIVING PROPERTIES BV BROEKSTRAAT 2/7, 3300 TIENEN.

Handelsactiviteit: niet gekend

Ondernemingsnummer: 0746.724.509

Referentie: 20260114.

Datum faillissement: 3 april 2026.

Rechter Commissaris: WILLY GILS.

Curators: DIRK DE MAESENEER, ENGELS PLEIN 35, 3000 LEUVEN- dirk.de.maeseneer@lovanius.be; SVEN DE MAESENEER, ENGELS PLEIN 35, 3000 LEUVEN- sven.de.maeseneer@lovanius.be; STEVEN NYSTEN, ENGELS PLEIN 35, 3000 LEUVEN- steven.nysten@lovanius.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 03/04/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 13 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE MAESENEER DIRK.

2026/115857

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de: LIETART ROLPH, LES FRONDAISONS 6/3, 4400 FLEMALLE,

né(e) le 11/12/1972 à NAMUR.

Activité commerciale: restaurant à service complet

Dénomination commerciale: BOCALINO

Siège d'exploitation: CHAUSSE DE CHOKIER 96, 4400 FLEMALLE

Siège d'exploitation: AVENUE DES PUDDLEURS 53, 4100 SERAING

Numéro d'entreprise: 0552.524.866

Référence: 20260216.

Date de la faillite: 3 avril 2026.

Juge commissaire: MICHEL DEVALCKENEER.

Curateur: JULIEN STOCKMAN, RUE DES CHAMPS 58, 4020 LIEGE 2- j.stockman@leges.be.

Dépôt des créances: dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances: le 21 mai 2026.

Pour extrait conforme: Le curateur: STOCKMAN JULIEN.

2026/115864

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de: TCFN SRL CHEMIN DES TRIHES 2, 4470 SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE.

Activité commerciale: transport routier de fret

Numéro d'entreprise: 0568.562.728

Référence: 20260214.

Date de la faillite: 3 avril 2026.

Juge commissaire: FRANÇOISE WALHEER.

Curateur: SOPHIE SEINLET, RUE DU LONG THIER 2, 4500 HUY- sophie@seinlet.be.

Dépôt des créances: dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances: le 21 mai 2026.

Pour extrait conforme: Le curateur: SEINLET SOPHIE.

2026/115862

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de: IO-BOX SRL RUE DE HEVREMONT 154, 4801 STEMBERT.

Activité commerciale: fabrication d'autres articles métalliques

Siège d'exploitation: DRÈVE DE MAISON BOIS 35, 4910 THEUX

Numéro d'entreprise: 0654.799.884

Référence: 20260219.

Date de la faillite: 3 avril 2026.

Juge commissaire: ROGER PICHOT.

Curateur: ELODIE THUNUS, BOULEVARD FRÈRE ORBAN 10, 4000 LIEGE 1- e.thunus@apmlaw.be.

Dépôt des créances: dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances: le 21 mai 2026.

Pour extrait conforme: Le curateur: THUNUS ELODIE.

2026/115858

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de: LIMA SERVICES & SOLUTIONS SRL RUE SAINT-LEONARD 54, 4000 LIEGE 1.

Activité commerciale: commerce de détail d'articles en cuir et d'articles de voyage

Numéro d'entreprise: 0672.929.184

Référence: 20260215.

Date de la faillite: 3 avril 2026.

Juge commissaire : ALEXIS PALM.

Curateur : PIERRE THIRY, PLACE DU HAUT-PRE 10, 4000 LIEGE 1-p.thiry@cavenaile.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 21 mai 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : THIRY PIERRE.

2026/115863

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de : S.P.J.CONSTRUCT SRL RUE CARPAY 47, 4683 VIVEGNIS.

Activité commerciale : construction générale de bâtiments résidentiels

Siège d'exploitation : CAMPAGNE DE LA HAIE 1, 4470 SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE

Numéro d'entreprise : 0740.667.947

Référence : 20260221.

Date de la faillite : 3 avril 2026.

Juge commissaire : CELINE HOUSSA.

Curateurs : PHILIPPE MOINEAU, RUE LOUVREX 55, 4000 LIEGE 1-p.moineau@mosal.be; JEAN-LUC PAQUOT, AVENUE BLONDEN 33, 4000 LIEGE 1-jl.paquot@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 21 mai 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : MOINEAU PHILIPPE.

2026/115860

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de : WAL TRANSPORT SRL RUE BIEFNOT 3/D, 4100 SERAING.

Activité commerciale : transport routier de fret

Numéro d'entreprise : 0797.788.079

Référence : 20260217.

Date de la faillite : 3 avril 2026.

Juge commissaire : XAVIER MEERT.

Curateurs : VALERIE THIRION, CLOS DU SARTAY 11, 4053 EMBOURG- v.thirion@lex-care.be; MURIELLE DELFORGE, CLOS DU SARTAY 11, 4053 EMBOURG- m.delforge@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 21 mai 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : THIRION VALERIE.

2026/115865

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de : NET SERVICES SRL RUE DE HERMEE 255, 4040 HERSTAL.

Activité commerciale : activités d'offre de services domestiques aux personnes

Numéro d'entreprise : 0894.527.664

Référence : 20260211.

Date de la faillite : 3 avril 2026.

Juge commissaire : PHILIPPE MIGNON.

Curateur : JEAN-PAUL TASSET, QUAI MARCELLIS 7, 4020 LIEGE 2-jp.tasset@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 21 mai 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : TASSET JEAN-PAUL.

2026/115861

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de : COTE JARDON SRL RUE JARDON 21, 4800 VERVIERS.

Activité commerciale : restauration à service complet

Numéro d'entreprise : 1023.125.613

Référence : 20260180.

Date de la faillite : 23 mars 2026.

Juge commissaire : RUDI HOUSSENGE.

Curateur : GEOFFREY SAIVE, RUE JOSEPH WAUTERS 53, 4800 VERVIERS- g.saive@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 7 mai 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : SAIVE GEOFFREY.

2026/115902

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de: AFC CONCEPT SRL RUE DU VERTBOIS 3, 4000 LIEGE 1.

Activité commerciale: soins esthétiques et autres activités de traitement esthétique

Numéro d'entreprise: 1025.877.542

Référence: 20260220.

Date de la faillite: 3 avril 2026.

Juge commissaire: PHILIPPE MASSOZ.

Curateurs: CHARLOTTE MUSCH, RUE DES ECOLIERS 3, 4020 LIEGE 2- c.musch@avocat.be; FRANCOIS ANCIEN, RUE DES ECOLIERS 3, 4020 LIEGE 2- f.ancien@avocat.be.

Dépôt des créances: dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances: le 21 mai 2026.Pour extrait conforme: Le curateur: MUSCH CHARLOTTE.
2026/115859**Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen**

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen.

Opening van het faillissement van: DL MANAGEMENT & CONSULTING NV AUWEGEMVAART 6/601, 2800 MECHELEN.

Handelsactiviteit: eetgelegenheden

Ondernemingsnummer: 0428.923.706

Referentie: 20260074.

Datum faillissement: 3 april 2026.

Rechter Commissaris: PATRICK VERVAET.

Curator: KRISTIN VAN HOCHT, KONINGIN ASTRIDLAAN 77, 2800 MECHELEN- kristin.vanhocht@advocaat.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 03/04/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 29 mei 2026.Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN HOCHT KRISTIN.
2026/115868**Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen**

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen.

Opening van het faillissement van: C&V ENGINEERING BV PUURSESTEENWEG 376/7, 2880 BORNEM.

Handelsactiviteit: activiteiten van ingenieurs en aanverwante technisch advies

Ondernemingsnummer: 0432.680.673

Referentie: 20260071.

Datum faillissement: 3 april 2026.

Rechter Commissaris: MARC VAN ROBAYS.

Curator: YVES DESUTTER, BOONHOF 24, 2890 PUURS-SINT-AMANDS- yves@advocaatdesutter.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 03/04/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 29 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DESUTTER YVES.

2026/115869

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen.

Opening van het faillissement van: EMM SOLUTIONS BV LEUVENSESTEENWEG 643, 1930 ZAVENTEM.

Handelsactiviteit: verhuur en lease van personenauto's en andere lichte motorvoertuigen

Ondernemingsnummer: 0673.614.025

Referentie: 20260073.

Datum faillissement: 3 april 2026.

Rechter Commissaris: PATRICK VERVAET.

Curator: KRISTIN VAN HOCHT, KONINGIN ASTRIDLAAN 77, 2800 MECHELEN- kristin.vanhocht@advocaat.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 03/04/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 29 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN HOCHT KRISTIN.

2026/115867

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen.

Opening van het faillissement van: VERBEECK THOMAS ALBERT ANNA, GROENSTRAAT 50, 2870 PUURS-SINT-AMANDS,

geboren op 06/05/1972 in BORNEM.

Handelsactiviteit: schrijnwerker

Ondernemingsnummer: 0711.821.731

Referentie: 20260072.

Datum faillissement: 3 april 2026.

Rechter Commissaris: MARC VAN ROBAYS.

Curator: YVES DESUTTER, BOONHOF 24, 2890 PUURS-SINT-AMANDS- yves@advocaatdesutter.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 03/04/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 29 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DESUTTER YVES.

2026/115866

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur.

Ouverture de la faillite de : SNACK NAMUR - INVEST RUE DES FRIPIERS 10, 5000 NAMUR.

Numéro d'entreprise : 0475.348.993

Référence : 20260134.

Date de la faillite : 2 avril 2026.

Juge commissaire : MICHEL DEGODENNE.

Curateurs : JEAN-PHILIPPE RENAUD, AVENUE DES DESSUS-DE-LIVES 2, 5101 02 LOYERS- jp.renaud@avocat.be; PIERRE DUSART, AVENUE DES DESSUS-DE-LIVES 2, 5101 02 LOYERS- pierre@avroy.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 12 mai 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : RENAUD JEAN-PHILIPPE.

2026/115834

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur.

Ouverture de la faillite de : VAKA STYLE SRL RUE DE BRUXELLES 24, 5000 NAMUR.

Numéro d'entreprise : 0723.679.683

Référence : 20260118.

Date de la faillite : 2 avril 2026.

Juge commissaire : BAUDOUIN DURIEUX.

Curateur : JEAN-GREGOIRE SEPULCHRE, PLACE DE SEURRE 34B, 5570 BEAURAING- jg.sepulchre@jgs-avocats.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 12 mai 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : SEPULCHRE JEAN-GREGOIRE.

2026/115830

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur.

Ouverture de la faillite de : VERSUS COMMUNICATION SRL RUE DE LA BLANCHISSERIE 42, 5310 LIERNU.

Numéro d'entreprise : 0729.948.457

Référence : 20260120.

Date de la faillite : 2 avril 2026.

Juge commissaire : BENOIT MARCIN.

Curateurs : GILLES ADAM, RUE ALEXANDRE DAOUST 41, 5500 DINANT- gillesadamavocat@hotmail.com; LAURENT ADAM, ROUTE DE PHILIPPEVILLE 1, 5620 FLORENNES- laurent@avocat-adam.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 12 mai 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : ADAM GILLES.

2026/115831

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur.

Ouverture de la faillite de : DEKAISE PAULINE, RUE DE L'EGLISE SAINT-PIERRE 3, 5300 ANDENNE,

né(e) le 30/03/1992 à UCCLE.

Numéro d'entreprise : 0797.770.758

Référence : 20260129.

Date de la faillite : 2 avril 2026.

Juge commissaire : MICHEL DENEIL.

Curateur : DAMIEN RIDELLE, RUE DU VILLAGE 91, 5081 02 MEUX- d.ridelle@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 12 mai 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : RIDELLE DAMIEN.

2026/115833

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur.

Ouverture de la faillite de : NEW PLEDGE SRL GAYOLLE (ANC. PARC RES. LA GAY.)20, 5530 YVOIR.

Numéro d'entreprise : 0840.362.963

Référence : 20260123.

Date de la faillite : 2 avril 2026.

Juge commissaire : SERGE MURAILLE.

Curateur : OLIVIER VALANGE, RUE NICOLAS HAUZEUR 8, 5590 CINEY- o.valange@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 12 mai 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : VALANGE OLIVIER.

2026/115832

Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon

RegSol

Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon.

Ouverture de la faillite de : TMS GROUP SRL RUE DU FOND CATTELAÏN 2 2.2, 1435 MONT-SAINT-GUIBERT.

Activité commerciale : consultance en informatique

Numéro d'entreprise : 0757.754.496

Référence : 20260119.

Date de la faillite : 2 avril 2026.

Juge commissaire : ERIC CHARDON.

Curateur : RODOLPHE DE SAN, RUE DE CLAIRVAUX 40, 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE- rodolphe.desan@walk.law.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 14 mai 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : DE SAN RODOLPHE.

2026/115835

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.

Opening van het faillissement van: FEOTS VZW BOTERMIJNSTRAAT 3, 3580 BERINGEN.

Handelsactiviteit: OVERIGE ONDERWIJSONDERSTEUNENDE DIENSTVERLENING

Ondernemingsnummer: 0786.323.570

Referentie: 20260099.

Datum faillissement: 31 maart 2026.

Rechter Commissaris: FREDERIK DE PRETER.

Curator: SENNE DRAULANS, VEERLESEWEG 2 BUS 1, 2440 GEEL- info@solidu.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 31/03/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 12 mei 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DRAULANS SENNE.

2026/115874

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL XANTHI CHAUSSEE D'ALSEMBERG 897, 1180 UCCLE.

Activité commerciale : immobilier

Numéro d'entreprise : 0460.300.137

Référence : 20260453.

Date de la faillite : 2 avril 2026.

Juge commissaire : FRANCIS VANBEVER.

Curateur : EMILIE MICHEL, AVENUE DE FRE 229, 1180 02 UCCLE- emilie.michel@kairos.law.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 13 mai 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : MICHEL EMILIE.

2026/115881

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL ENTREPRISE D.N.I. CHEE DE ROODEBEEK 206, 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT.

Activité commerciale : nettoyage

Numéro d'entreprise : 0478.786.456

Référence : 20260491.

Date de la faillite : 3 avril 2026.

Juge commissaire : REGINALD D'HOOP DE SYNGHEM.

Curateur : GAUTIER PIRARD, AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 51, 1050 IXELLES- g.pirard@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 13 mai 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : PIRARD GAUTIER.

2026/115839

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles
—

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL KIS MAD AVENUE DE STALIN-GRAD 52, 1000 BRUXELLES.

Activité commerciale : vente de détails

Numéro d'entreprise : 0479.809.015

Référence : 20260459.

Date de la faillite : 2 avril 2026.

Juge commissaire : FLORENCE VANDERTHOMMEN.

Curateur : Lise HEILPORN, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT- l.heilporn@bdcg.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 13 mai 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : HEILPORN Lise.

2026/115887

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles
—

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL NA-TAN COMPANY CHAUSSEE DE LOUVAIN 1139, 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT.

Activité commerciale : vente de livres

Numéro d'entreprise : 0507.733.533

Référence : 20260450.

Date de la faillite : 2 avril 2026.

Juge commissaire : FRANCIS VANBEVER.

Curateur : EMILIE MICHEL, AVENUE DE FRE 229, 1180 02 UCCLE- emilie.michel@kairos.law.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 13 mai 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : MICHEL EMILIE.

2026/115878

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles
—

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL COMPLIANCE CONSULTING COMPANY AVENUE LOUISE 251, 1050 IXELLES.

Activité commerciale : conseil de gestion

Numéro d'entreprise : 0538.671.088

Référence : 20260452.

Date de la faillite : 2 avril 2026.

Juge commissaire : FRANCIS VANBEVER.

Curateur : EMILIE MICHEL, AVENUE DE FRE 229, 1180 02 UCCLE- emilie.michel@kairos.law.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 13 mai 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : MICHEL EMILIE.

2026/115880

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles
—

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SCRI AYOUBA GROUP AVENUE DE LA REINE 296, 1020 LAEKEN.

Activité commerciale : transport

Numéro d'entreprise : 0538.682.174

Référence : 20260296.

Date de la faillite : 9 mars 2026.

Juge commissaire : BERNARD RICHELLE.

Curateur : GABRIEL PERSOONS, AVENUE LOUISE, 54, 1050 IXELLES- gabriel.persoons@victor.law.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 15 avril 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : PERSOONS GABRIEL.

2026/115871

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles
—

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL ELON INVEST AVENUE ZENOBE GRAMME 77, 1030 Schaerbeek.

Activité commerciale : achat/vente de véhicules d'occasion

Numéro d'entreprise : 0673.789.912

Référence : 20260456.

Date de la faillite : 2 avril 2026.

Juge commissaire : FLORENCE VANDERTHOMMEN.

Curateur : Lise HEILPORN, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT- l.heilporn@bdcg.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 13 mai 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : HEILPORN Lise.

2026/115884

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL CANOPUS CONSULTING CHAUSSEE DE MONS 428, 1070 ANDERLECHT.

Activité commerciale : programmation informatique

Numéro d'entreprise : 0682.915.632

Référence : 20260297.

Date de la faillite : 9 mars 2026.

Juge commissaire : BERNARD RICHELLE.

Curateur : GABRIEL PERSOONS, AVENUE LOUISE 54, 1050 IXELLES- gabriel.persoons@victor.law.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 15 avril 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : PERSOONS GABRIEL.

2026/115870

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL NILY LIMOUSINE SERVICE AVENUE DES GENETS 29/1, 1332 GENVAL.

Activité commerciale : transport de personnes

Numéro d'entreprise : 0694.645.902

Référence : 20260454.

Date de la faillite : 2 avril 2026.

Juge commissaire : FRANCIS VANBEVER.

Curateur : EMILIE MICHEL, AVENUE DE FRE 229, 1180 02 UCCLE- emilie.michel@kairos.law.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 13 mai 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : MICHEL EMILIE.

2026/115882

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL CHRISFERN CHAUSSEE DE FOREST 93, 1060 SAINT-GILLES.

Activité commerciale : restauration

Numéro d'entreprise : 0747.823.181

Référence : 20260488.

Date de la faillite : 3 avril 2026.

Juge commissaire : HUGUES DE MONTJOYE.

Curateur : GABRIEL PERSOONS, AVENUE LOUISE 54, 1050 IXELLES- gabriel.persoons@victor.law.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 13 mai 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : PERSOONS GABRIEL.

2026/115836

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL AKRON TRADING GROUP CHAUSSEE D'ALSEMBERG 897, 1180 UCCLE.

Activité commerciale : coaching

Numéro d'entreprise : 0751.698.332

Référence : 20260490.

Date de la faillite : 3 avril 2026.

Juge commissaire : REGINALD D'HOOP DE SYNGHEM.

Curateur : GAUTIER PIRARD, AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 51, 1050 IXELLES- g.pirard@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 13 mai 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : PIRARD GAUTIER.

2026/115838

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL MEDTECH CONSULT RUE FRANS PEPERMANS 2, 1140 EVERE.

Activité commerciale : consultance en biotechnologie

Numéro d'entreprise : 0756.543.679

Référence : 20260492.

Date de la faillite : 3 avril 2026.

Juge commissaire : REGINALD D'HOOP DE SYNGHEM.

Curateur : GAUTIER PIRARD, AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 51, 1050 IXELLES- g.pirard@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 13 mai 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : PIRARD GAUTIER.

2026/115840

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL REAL ITALIAN AVENUE GEORGES HENRI 346, 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT.

Activité commerciale : commerce alimentaire

Numéro d'entreprise : 0766.262.287

Référence : 20260503.

Date de la faillite : 3 avril 2026.

Juge commissaire : HUGUES DE MONTJOYE.

Curateur : GABRIEL PERSOONS, AVENUE LOUISE 54, 1050 IXELLES- gabriel.persoons@victor.law.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 13 mai 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : PERSOONS GABRIEL.

2026/115843

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL HKMFAMILY AVENUE DE LA LIBERTE 175, 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN.

Activité commerciale : nettoyage de chantiers

Numéro d'entreprise : 0766.697.106

Référence : 20260307.

Date de la faillite : 9 mars 2026.

Juge commissaire : BERNARD RICHELLE.

Curateur : GABRIEL PERSOONS, AVENUE LOUISE 54, 1050 IXELLES- gabriel.persoons@victor.law.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 15 avril 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : PERSOONS GABRIEL.

2026/115872

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL HALTER COM MEDIA CONTENT RUE JEAN-BAPTISTE BAECK 38, 1190 FOREST.

Activité commerciale : conseil en communication

Numéro d'entreprise : 0773.520.461

Référence : 20260455.

Date de la faillite : 2 avril 2026.

Juge commissaire : FLORENCE VANDERTHOMMEN.

Curateur : Lise HEILPORN, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT- l.heilporn@bdcg.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 13 mai 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : HEILPORN Lise.

2026/115883

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL TAXI AY.YA BOULEVARD DE L'EMPEREUR 10, 1000 BRUXELLES.

Activité commerciale : service logistique

Numéro d'entreprise : 0773.667.347

Référence : 20260505.

Date de la faillite : 3 avril 2026.

Juge commissaire : HUGUES DE MONTJOYE.

Curateur : GABRIEL PERSOONS, AVENUE LOUISE 54, 1050 IXELLES- gabriel.persoons@victor.law.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 13 mai 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : PERSOONS GABRIEL.

2026/115845

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: SRL MAHOU & BSH IMPERIA-STRAAT 8, 1930 ZAVENTEM.

Activité commerciale : livreur de viandes

Numéro d'entreprise : 0778.923.262

Référence : 20260489.

Date de la faillite : 3 avril 2026.

Juge commissaire : HUGUES DE MONTJOYE.

Curateur : GABRIEL PERSOONS, AVENUE LOUISE 54, 1050 IXELLES- gabriel.persoons@victor.law.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 13 mai 2026.Pour extrait conforme : Le curateur : PERSOONS GABRIEL.
2026/115837**Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles**

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: SRL DAMIAAN.CO AVENUE PERE DAMIEN 28, 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE.

Activité commerciale : design graphique et communication visuelle

Numéro d'entreprise : 0792.474.360

Référence : 20260451.

Date de la faillite : 2 avril 2026.

Juge commissaire : FRANCIS VANBEVER.

Curateur : EMILIE MICHEL, AVENUE DE FRE 229, 1180 02 UCCLE-emilie.michel@kairos.law.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 13 mai 2026.Pour extrait conforme : Le curateur : MICHEL EMILIE.
2026/115879**Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles**

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: MONSIEUR IBRYAMOV SUNAY, RUE CREUSE 22, 1030 Schaerbeek,

né(e) le 12/03/1981 à TARGOVISHTA.

Activité commerciale : mai tenance et entretien de batiments

Numéro d'entreprise : 0794.684.178

Référence : 20260493.

Date de la faillite : 3 avril 2026.

Juge commissaire : REGINALD D'HOOP DE SYNGHEM.

Curateur : GAUTIER PIRARD, AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 51, 1050 IXELLES- g.pirard@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 13 mai 2026.Pour extrait conforme : Le curateur : PIRARD GAUTIER.
2026/115841**Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles**

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: SRL BYD LOGISTICS RUE CLAESSENS 7, 1020 LAEKEN.

Activité commerciale : transport de fret

Numéro d'entreprise : 0797.171.635

Référence : 20260460.

Date de la faillite : 2 avril 2026.

Juge commissaire : FLORENCE VANDERTHOMMEN.

Curateur : Lise HEILPORN, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT- l.heilporn@bdcg.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 13 mai 2026.Pour extrait conforme : Le curateur : HEILPORN Lise.
2026/115888**Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles**

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: MONSIEUR LOISEAU JEAN-FREDERIC, RUE GELEYTSBEEK 53, 1180 UCCLE,

né(e) le 20/01/1971 à LE MANS.

Activité commerciale : conseil en informatique

Numéro d'entreprise : 0806.473.539

Référence : 20260410.

Date de la faillite : 2 avril 2026.

Juge commissaire : FRANCIS VANBEVER.

Curateur : EMILIE MICHEL, AVENUE DE FRE 229, 1180 02 UCCLE-emilie.michel@kairos.law.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 13 mai 2026.Pour extrait conforme : Le curateur : MICHEL EMILIE.
2026/115877

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL SYRIAC RUE DU PROGRES 266/2, 1030 Schaerbeek.

Activité commerciale : construction

Numéro d'entreprise : 0866.041.536

Référence : 20260504.

Date de la faillite : 3 avril 2026.

Juge commissaire : HUGUES DE MONTJOYE.

Curateur : GABRIEL PERSOONS, AVENUE LOUISE 54, 1050 IXELLES- gabriel.persoons@victor.law.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 13 mai 2026.Pour extrait conforme : Le curateur : PERSOONS GABRIEL.
2026/115844**Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles**

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL BRULIMA RUE ANTOINE D'ANSAERT 162, 1000 BRUXELLES.

Activité commerciale : commerce alimentaire

Numéro d'entreprise : 1003.082.641

Référence : 20260502.

Date de la faillite : 3 avril 2026.

Juge commissaire : HUGUES DE MONTJOYE.

Curateur : GABRIEL PERSOONS, AVENUE LOUISE 54, 1050 IXELLES- gabriel.persoons@victor.law.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 13 mai 2026.Pour extrait conforme : Le curateur : PERSOONS GABRIEL.
2026/115842**Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles**

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : MONSIEUR VAN MIEGHEM ANTHONY, AVENUE DE FLOREAL 3/B3, 1180 UCCLE, né(e) le 26/03/1985 à ANDERLECHT.

Activité commerciale : commerce de détail

Numéro d'entreprise : 1009.306.576

Référence : 20260457.

Date de la faillite : 2 avril 2026.

Juge commissaire : FLORENCE VANDERTHOMMEN.

Curateur : Lise HEILPORN, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT- l.heilporn@bdcg.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 13 mai 2026.Pour extrait conforme : Le curateur : HEILPORN Lise.
2026/115885**Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles**

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL JOLY COMPANY STEENWEG OP MECHELEN 455, 1950 KRAAINEM.

Activité commerciale : cafés et bars

Numéro d'entreprise : 1019.310.345

Référence : 20260458.

Date de la faillite : 2 avril 2026.

Juge commissaire : FLORENCE VANDERTHOMMEN.

Curateur : Lise HEILPORN, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT- l.heilporn@bdcg.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 13 mai 2026.Pour extrait conforme : Le curateur : HEILPORN Lise.
2026/115886**Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel**

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: SCHUBERTH OLIVIER (VENN-SYMBIOSIS CONSULT), LIMBURG DE STIRUMLAAN 94/2, 1780 WEMMEL,

geboren op 03/07/1973 in UKKEL.

Handelsactiviteit: computerconsultancy

Referentie: 20260273.

Datum faillissement: 3 maart 2026.

Rechter Commissaris: WOUTER DELCOURT.

Curator: Nick PEETERS, ESPLANADE 1 BUS 88, 1020 BRUSSEL 2-NP@essenzia.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 03/03/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 8 april 2026.Voor eensluidend uittreksel: De curator: PEETERS Nick.
2026/115873

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi

RegSol

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Ouverture du transfert sous autorité judiciaire de :

IMMO SANTA LUCIA (SA) RUE DU CHARNOIS 15/A, 6044 ROUX.

Numéro d'entreprise : 0471.461.174

Date du jugement : 30/03/2026

Référence : 20260022

Juge délégué : JEAN-POL SCIEUR - adresse électronique est : jean-pol.scieur@just.fgov.be.

Le praticien de la liquidation désigné :

ISABELLE BRONKAERT avocat à 6032 MONT-SUR-MARCHIENNE, CHAUSSE DE THUIN N° 164 - adresse électronique est : i.bronkaert@avocat.be.

Date d'échéance du sursis : 29/06/2026.

Pour extrait conforme : Le praticien de la liquidation : BRONKAERT ISABELLE.

2026/115848

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van de gerechtelijke reorganisatie van:

OMBA GAEL, BAUWENSLEIN 11/21, 9300 AALST,

geboren op 16/04/1994 in CONGO.

Ondernemingsnummer: 0745.378.583

Datum uitspraak: 03/04/2026

Referentie: 20260009

Onderwerp van de procedure: gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord voor kleine en middelgrote onderneming

Gedelegeerd rechter: PATRICK BEECKMANS - met e-mailadres: patrick.beeckmans@just.fgov.be.

Einddatum van de opschorting: 30/06/2026.

Stemming van schuldeisers op: dinsdag 16/06/2026 om 10:0 in de rechtszaal van de ondernemingsrechtbank te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31.

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, T. Nuradilov.

2026/115461

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van de gerechtelijke reorganisatie van:

BELGIAN HOMELIFE PROJECTS BV REMBRANDTSTRAAT 12, 3620 LANAKEN.

Handelsactiviteit: algemene bouw van residentiële gebouwen

Ondernemingsnummer: 0793.309.154

Datum uitspraak: 03/04/2026

Referentie: 20260014

Onderwerp van de procedure: gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord voor kleine en middelgrote onderneming

Gedelegeerd rechter: BEN VANDEBERGH - met e-mailadres: ben.vandebergh@just.fgov.be.

Einddatum van de opschorting: 03/07/2026.

Stemming van schuldeisers op: vrijdag 19/06/2026 om 09:30 in de rechtszaal van de ondernemingsrechtbank te 3500 Hasselt, Parklaan 25 Bus 6.

Voor eensluidend uittreksel: K. Bollen.

2026/115463

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Opening van de gerechtelijke reorganisatie van:

GULER BEZETTINGSWERKEN BV VLIERHOF 12, 3550 HEUSDEN-ZOLDER.

Handelsactiviteit: installatie van isolatie, bezettingswerken

Ondernemingsnummer: 0846.345.091

Datum uitspraak: 03/04/2026

Referentie: 20260013

Onderwerp van de procedure: gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord voor kleine en middelgrote onderneming

Gedelegeerd rechter: BEN VANDEBERGH - met e-mailadres: ben.vandebergh@just.fgov.be.

Einddatum van de opschorting: 03/06/2026.

Stemming van schuldeisers op: vrijdag 22/05/2026 om 09:30 in de rechtszaal van de ondernemingsrechtbank te 3500 Hasselt, Parklaan 25 Bus 6.

Voor eensluidend uittreksel: K. Bollen.

2026/115462

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur.

Prorogation du sursis de la réorganisation judiciaire de :

TRANSPORTS JULIEN MASSART ET FILS (SRL) AVENUE DE LA LIBERATION 120/B, 5660 COUVIN.

Numéro d'entreprise : 0466.749.746

Date du jugement : 02/04/2026

Référence : 20250037

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord collectif

Juge délégué : NADIA AJVAZOV - adresse électronique est : namur.prj.te@just.fgov.be.

Date d'échéance du sursis : 06/06/2026.

Vote des créanciers : le mardi 26/05/2026 à 09:00 en la salle d'audience du tribunal de l'entreprise sise à 5000 Namur, Palais de Justice, Rue Général Michel 10.

Pour extrait conforme : Audrey LEROY.

2026/115233

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.

Opening van de gerechtelijke reorganisatie van:

DCA INFRA NV LILSEDIJK 50, 2340 BEERSE.

Handelsactiviteit: WEGENBOUW

Ondernemingsnummer: 0736.707.674

Datum uitspraak: 07/04/2026

Referentie: 20260007

Onderwerp van de procedure: gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord voor grote onderneming

Gedelegeerde rechters:

KURT BOMHALS - met e-mailadres: kurt.bomhals@telenet.be,

BART BECKERS - met e-mailadres: bart@accbeckers.com,

Einddatum van de opschorting: 07/05/2026.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Peeters.

2026/115827

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Homologation du plan de :

CHARLETOIT (SRL) CHAUSSEE D'ALSEMBERG 842, 1180 UCCLE.

Numéro d'entreprise : 0451.053.067

Date du jugement : 01/04/2026

Référence : 20250185

Pour extrait conforme : Le greffier, L. DELCOMMUNE.

2026/115225

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Révocation du plan de réorganisation judiciaire homologué le 13/11/2024 de :

SPRL F&F RUE MERCELIS 2, 1050 IXELLES.

Activité commerciale : Horeca

Numéro d'entreprise : 0459.013.502

Date du jugement : 01/04/2026

Référence : 20240068

Pour extrait conforme : Le greffier, L. DELCOMMUNE.

2026/115232

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Prorogation du sursis de la réorganisation judiciaire de :

OBJECTIF, MOUVEMENT POUR L'EGALITE DES DROITS (ASBL) RUE DU CANAL 2, 1000 BRUXELLES.

Numéro d'entreprise : 0476.479.440

Date du jugement : 01/04/2026

Référence : 20250089

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord collectif

Juge délégué : RAPHAEL PIETERS - adresse électronique est : r.pieters@b-fix.be.

Date d'échéance du sursis : 24/06/2026.

Vote des créanciers : le mercredi 10/06/2026 à 09:00 en la salle d'audience du tribunal de l'entreprise sise à 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70.

Pour extrait conforme : Le greffier, L. DELCOMMUNE.

2026/115231

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Prorogation du sursis de la réorganisation judiciaire de :

DILLENS (SRL) PLACE JULIEN DILLENS 11, 1060 SAINT-GILLES.

Numéro d'entreprise : 0533.788.228

Date du jugement : 01/04/2026

Référence : 20250173

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord collectif

Juge délégué : RAPHAEL PIETERS - adresse électronique est : r.pieters@b-fix.be.

Date d'échéance du sursis : 05/08/2026.

Vote des créanciers : le mercredi 22/07/2026 à en la salle d'audience du tribunal de l'entreprise sise à 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70.

Pour extrait conforme : Le greffier, L. DELCOMMUNE.

2026/115229

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Homologation du plan de :

SRL SENIORS PROGRESS G-LINE AVENUE HOUBA DE STROOPER 242, 1020 LAEKEN.

Numéro d'entreprise : 0543.402.512

Date du jugement : 01/04/2026

Référence : 20250183

Pour extrait conforme : Le greffier, L. DELCOMMUNE.

2026/115226

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Homologation du plan de :

LA SUITE BXL (SRL) RUE DU LOMBARD 14, 1000 BRUXELLES.

Numéro d'entreprise : 0543.574.340

Date du jugement : 01/04/2026

Référence : 20260002

Pour extrait conforme : Le greffier, L. DELCOMMUNE.

2026/115224

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Prorogation du sursis de la réorganisation judiciaire de :

GINGENROOTS (SRL) ONTWIKKELINGSSTRAAT 64,
1070 ANDERLECHT.

Numéro d'entreprise : 0738.614.814

Date du jugement : 01/04/2026

Référence : 20260003

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord collectif

Juge délégué : BERNARD RICHELLE - adresse électronique est :
brichelle@pme-conseils.be.

Date d'échéance du sursis : 20/05/2026.

Vote des créanciers : le mercredi 06/05/2026 à en la salle d'audience
du tribunal de l'entreprise sise à 1000 Bruxelles, Boulevard de
Waterloo 70.

Pour extrait conforme : Le greffier, L. DELCOMMUNE.

2026/115230

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la réorganisation judiciaire de :

SRL BREAK TOUCH BOULEVARD DU JARDIN BOTANIQUE 35,
1000 BRUXELLES.

Numéro d'entreprise : 0764.505.401

Date du jugement : 01/04/2026

Référence : 20260075

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord collectif
applicable aux petites et moyennes entreprises

Juge délégué : ANDRÉ CLAES - adresse électronique est :
andre.claes5@gmail.com.

Date d'échéance du sursis : 05/08/2026.

Vote des créanciers : le mercredi 22/07/2026 à en la salle d'audience
du tribunal de l'entreprise sise à 1000 Bruxelles, Boulevard de
Waterloo 70.

Pour extrait conforme : Le greffier, L. DELCOMMUNE.

2026/115222

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Homologation du plan de :

SRL EGO HAIRSTYLE CHAUSSEE DE BOONDAEL 321,
1050 IXELLES.

Numéro d'entreprise : 0785.555.191

Date du jugement : 01/04/2026

Référence : 20250178

Pour extrait conforme : Le greffier, L. DELCOMMUNE.

2026/115227

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Autorisation de dépôt d'un nouveau plan de la réorganisation
judiciaire de :

GAMMA IMMOBILIERE (SA) RUE AUGUSTE LAMBIOTTE 28,
1030 Schaerbeek.

Numéro d'entreprise : 0860.067.920

Date du jugement : 01/04/2026

Référence : 20250181

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord collectif

Juge délégué : BERNARD RICHELLE - adresse électronique est :
brichelle@pme-conseils.be.

Date d'échéance du sursis : 20/05/2026.

Vote des créanciers : le mercredi 06/05/2026 à 09:00 en la salle
d'audience du tribunal de l'entreprise sise à 1000 Bruxelles, Boulevard
de Waterloo 70.

Pour extrait conforme : Le greffier, L. DELCOMMUNE.

2026/115228

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la réorganisation judiciaire de :

SRL K & N STEENWEG OP BRUSSEL 72/74, 1780 WEMMEL.

Numéro d'entreprise : 0874.377.202

Date du jugement : 01/04/2026

Référence : 20260055

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord collectif
applicable aux petites et moyennes entreprises

Juge délégué : RAPHAEL PIETERS - adresse électronique est :
r.peters@b-fix.be.

Date d'échéance du sursis : 10/06/2026.

Vote des créanciers : le mercredi 27/05/2026 à en la salle d'audience
du tribunal de l'entreprise sise à 1000 Bruxelles, Boulevard de
Waterloo 70.

Pour extrait conforme : Le greffier, L. DELCOMMUNE.

2026/115223

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van de gerechtelijke reorganisatie van:

ACT LIVE DESIGN BV LAKENWEVERSTRAAT 40 BUS 1,
1050 ELSENE.

Ondernemingsnummer: 1008.140.893

Datum uitspraak: 07/04/2026

Referentie: 20260010

Onderwerp van de procedure: gerechtelijke reorganisatie door
minnelijk akkoord

Gedelegeerd rechter: FRANK TAILDEMAN JANSSENS CASTEELS -
met e-mailadres: frank.taildeman@just.fgov.be.

Einddatum van de opschorting: 07/07/2026.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier.

2026/115829

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen — RegSol Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen. Faillissement van: ELDEC BV KROMSTRAAT 64C/13B, 2520 RANST. Geopend op 28 april 2022. Referentie: 20220455. Datum vonnis: 31 maart 2026. Ondernemingsnummer: 0833.617.802 De Rechter Commissaris: DIRK VAN BOGAERT. is vervangen door De Rechter Commissaris: THOMAS SAVERYS. Voor eensluidend uittreksel: De curator: NICLAES THOMAS. 2026/115901 — Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Charleroi — Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Charleroi. Faillite de: AJM TRANSPORT SRL CHAUSSEE DE COURCELLES 303, 6041 GOSSELIES. déclarée le 24 avril 2023. Référence : 20230117. Date du jugement : 23 mars 2026. Numéro d’entreprise : 0731.813.926 interdit à Monsieur Jérémy AZZIA, pour une durée de DIX ANNEES, d’encore exploiter une entreprise, personnellement ou par interposition de personne, ainsi que d’exercer, personnellement ou par interposition de personne, les fonctions d’administrateur, de commissaire ou de gérant d’une personne morale, toute fonction qui confère le pouvoir d’engager une personne morale, les fonctions de préposé à la gestion d’un établissement en Belgique visées à l’article 2 :149 du Code des sociétés et des associations ou la profession d’agent de change ou d’agent de change correspondant. Pour extrait conforme : Marie-Ingrid, ZAFFARONI Greffier. 2026/114083 — Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège — Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège. Dissolution judiciaire de : TRANSPORTS GERDAY PERE ET FILS SRL- RUE DE WARZEE 6, 4590 OUFFET Numéro d’entreprise : 0458.947.085 Liquidateur : 1. VON FRENCKELL INGRID - RUE DES AUGUSTINS 32, 4000 LIEGE 1 Date du jugement : 7 avril 2026 Pour extrait conforme : A.BEELEN, greffier. 2026/115817	Tribunal de l’entreprise de Liège, division Namur — RegSol Tribunal de l’entreprise de Liège, division Namur. Clôture pour insuffisance d’actif après effacement de la faillite de : MIOTTO CHARLOTTE, RUE SAINT-ROCH, 32, 5150 SOYE, né(e) le 16/08/1989 à NAMUR. déclarée le 13 juillet 2023. Référence : 20230234. Date du jugement : 1 avril 2026. Numéro d’entreprise : 0671.949.583 Pour extrait conforme : Le curateur : GYSELINX JEAN-YVES. 2026/115875 — Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout — RegSol Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout. Afsluiting faillissement door vereffening van: ABSOLUT BV WIEL-TJES 1, 2300 TURNHOUT. Geopend op 23 april 2024. Referentie: 20240127. Datum vonnis: 7 april 2026. Ondernemingsnummer: 0455.683.729 Aangeduide vereffenaar(s): MR. VERHAEGEN VEERLE STEENWEG OP ZEVEDONK 60 2300 TURNHOUT Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Peeters. 2026/115824 — Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout — RegSol Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout. Afsluiting faillissement door vereffening van: CORSENDONKS HOF BV CORSENDONK 2, 2360 OUD-TURNHOUT. Geopend op 16 januari 2024. Referentie: 20240010. Datum vonnis: 7 april 2026. Ondernemingsnummer: 0507.811.430 Aangeduide vereffenaar(s): MR. VERHAEGEN VEERLE STEENWEG OP ZEVEDONK 60 2300 TURNHOUT Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Peeters. 2026/115825
--	--

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.

Afsluiting faillissement door vereffening van: VROEGE VOGELS BV
HERENTALSSTRAAT 21, 2300 TURNHOUT.

Geopend op 17 september 2024.

Referentie: 20240289.

Datum vonnis: 7 april 2026.

Ondernemingsnummer: 0776.850.036

Aangeduide vereffenaar(s):

MR. VERHAEGEN VEERLE STEENWEG OP ZEVEDONK 60
2300 TURNHOUT

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Peeters.

2026/115823

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: FRIENDS BV
DE WEVERKENS 7, 2275 LILLE.

Geopend op 23 september 2025.

Referentie: 20250314.

Datum vonnis: 7 april 2026.

Ondernemingsnummer: 0802.094.582

Aangeduide vereffenaar(s):

MRS. VERREY T. G. & VAN BOURGOGNIE T. BEGIJNENSTRAAT 17
2300 TURNHOUT

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Peeters.

2026/115826

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Clôture pour insuffisance d'actif de la faillite de : DANYA'S SPRL
QUAI DES USINES 163, 1000 BRUXELLES.

déclarée le 11 septembre 2019.

Référence : 20191782.

Date du jugement : 31 mars 2026.

Numéro d'entreprise : 0690.919.023

Liquidateur(s) désigné(s) :

DANIEL AUGUSTIN ALLEE VERONESE 19 59590-F WASQUEHAL-
FRANCE

Pour extrait conforme : Le curateur : LE GENTIL DE ROSMORDUC
FRANCOIS.

2026/115876

Onbeheerde nalatenschap

Succession vacante

Tribunal de première instance du Hainaut, division Tournai

Par ordonnance du tribunal de première instance du Hainaut, division de TOURNAI, prononcée le 19/03/2026, Maître Delphine VANHOUTTE, dont le cabinet est situé à 7700 Mouscron, rue Saint-Achaire 86b/1, a été désignée en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur Stefaan Henri RYCKAERT, né à Menin le 25 novembre 1966, en son vivant domicilié à BASWAR-NETON, chaussée de Warneton 163, et décédé à Roulers le 17 juillet 2009.

Les éventuels héritiers et créanciers sont priés de prendre contact avec le curateur.

Delphine VANHOUTTE, curateur.

(917)

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Par ordonnances du 17 mars 2026 et du 25 mars 2026, le président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles a désigné Me Xavier GROGNARD, avocat, juge suppléant, dont le cabinet est établi à 1040 Bruxelles, avenue de Tervueren 51/4 (e-mail : x.grognard@grognard.be), en qualité d'administrateur provisoire des successions de M. Yesu KITENGE, né à Lusambo (ex-Congo belge) le 6 juin 1945 (NN 45.06.06-013.18), et décédé à Kinshasa (Congo) le 31 mai 2021, ainsi que de son épouse, Mme Bibi BATEME (NN 56.02.09-474.58), née à Elisabethville (ex-Congo belge) et décédée à Woluwe-Saint-Lambert le 28 juillet 2019, tous deux domiciliés en leur vivant à 1020 Bruxelles, avenue des Pagodes 139.

Les tiers intéressés par ces successions sont invités à se manifester auprès de l'administrateur provisoire dans le mois de la présente publication.

(Signé) Xavier GROGNARD, avocat.

(918)

Tribunal de première instance de Namur, division Dinant

Par jugement prononcé le 12 mars 2026, par le tribunal de première instance de Namur, division Dinant, Me Christel DELVAUX, avocate à 5500 Dinant, rue Alexandre Daoust 63, est désignée administrateur à la succession de feu Madame Christine LHEUREUX, née le 26 mars 1959, domiciliée de son vivant à 5600 Philippeville, rue des Orchidées 13, et décédée le 11 septembre 2016, en remplacement de Me Jean-Marc BOUILLON, désigné par ordonnance du 16 janvier 2017.

Christel DELVAUX, avocate.

(919)

Gemeente Lubbeek

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lubbeek brengt ter kennis aan de bevolking dat op de zitting van de gemeenteraad van 24 juni 2025, het grafisch plan tot afschaffing van voetweg 40, te Pellenberg definitief werd goedgekeurd.

Dit dossier was onderworpen aan een openbaar onderzoek van 26 maart 2025 tot 27 april 2025.

De gemeente werd op de hoogte gebracht van een georganiseerd administratief beroep, ingediend door twee beroepsindieners.

In het ministerieel besluit van 3 april 2026, betreffende het beroep tegen het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Lubbeek van 24 juni 2025, houdende de opheffing van voetweg nr. 40, werd het beroep ontvankelijk maar ongegrond bevonden.

De volledige tekst van het gemeenteraadsbesluit en de bijlagen kunnen op afspraak (patrimonium@lubbeek.be) worden geraadpleegd bij de dienst patrimonium op het gemeentehuis van Lubbeek, Gellenberg 16, 3210 Lubbeek, alle werkdagen van 8 u. 30 m. tot 11 u. 55 m., in de voormiddag en van 12 u. 30 m. tot 16 uur, in de namiddag (behalve maandag, donderdag en vrijdagmiddag) en donderdagavond van 17 u. 30 m. tot 19 u. 45 m.

(920)

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bij vonnis uitgesproken in raadkamer door de kamer AF2 van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, op 20 maart 2026, werd meester Nadia VAN BAELEN, advocaat te 2800 Mechelen, met kantoor Nekkerspoelstraat 435, aangesteld als curator van de onbeheerde nalatenschap van wijlen de heer Joseph Louis VERHAEGEN, geboren te Hasselt op 11 september 1940, in leven laatst wonende te 2140 Antwerpen, Fonteinstraat 31, bus 8, overleden te Antwerpen op 23 augustus 2023.

Alle schuldeisers worden verzocht bij aangetekende brief aan ondergetekende op het bovenvermeld kantooradres hun rechten te doen kennen binnen de drie maanden te rekenen van de datum van huidige publicatie.

Mechelen, 26 maart 2026.

Voor eensluidend uittreksel : Nadia VAN BAELEN, curator.

(921)

Gerichts Erster Instanz Eupen

Durch Beschluss der Präsidentin des Gerichts Erster Instanz Eupen vom 03.04.2026, ist Herr Rechtsanwalt Niklas THAETER, dessen Kanzlei sich in 4700 EUPEN, Aachener Straße 70, befindet, zum vorläufigen Verwalter des Nachlasses des am 10. November 2025, in EUPEN verstorbenen und am 27. Februar 1967 in Eupen geborenen Herrn Michael Manfred HEINEN, zeitlebens wohnhaft in 4700 Eupen, Schilsweg 22/0001, bestimmt worden.

Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Forderung innerhalb einer Frist von drei Monaten ab der vorliegenden Veröffentlichung an den Nachlassverwalter zu richten.

Für gleichlautenden Auszug: (gez.) Dominique RUTTÉ.

(922)

Bijlage bij het *Belgisch Staatsblad* — Annexe au *Moniteur belge* — Anlage zum *Belgischen Staatsblatt***FEDERALE OVERHEIDSDIENST
ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND
EN ENERGIE**

[C – 2026/201025]

Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht

Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen via telefoon 02/277 64 00 of via e-mail helpdesk.kbo@economie.fgov.be contacteren.

Ond. Nr. 0431.255.070

MIRAMAR

intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening ingaande vanaf: 26/03/2026

Ond. Nr. 0633.843.926

CASTELEIN S-BVBA

intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening ingaande vanaf: 28/03/2026

Ond. Nr. 0647.907.738

H.J.H. AUTOS PNEUS

intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening ingaande vanaf: 19/03/2026

Ond. Nr. 0730.744.154

ATOM INVEST

intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening ingaande vanaf: 27/03/2026

Ond. Nr. 0742.499.465

GA RENOVATION

intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening ingaande vanaf: 27/03/2026

Ond. Nr. 0824.564.633

JO.V.R.

intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening ingaande vanaf: 25/03/2026

Ond. Nr. 0883.116.803

PHOENIX TRADE

intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening ingaande vanaf: 26/03/2026.

**SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET
ENERGIE**

[C – 2026/201025]

Liste des entités enregistrées pour lesquelles il a été procédé, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, au retrait de la radiation d'office pour non-dépôt des comptes annuels effectuée en vertu de l'article III.42 du Code de droit économique

Pour toute question, nous vous invitons à consulter le site internet du SPF Economie (www.economie.fgov.be) ou à contacter le helpdesk de la Banque-Carrefour des Entreprises au 02/277 64 00 ou à l'adresse électronique helpdesk.bce@economie.fgov.be.

N° ent. 0431.255.070

MIRAMAR

date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office pour non-dépôt des comptes annuels : 26/03/2026

N° ent. 0633.843.926

CASTELEIN S-BVBA

date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office pour non-dépôt des comptes annuels : 28/03/2026

N° ent. 0647.907.738

H.J.H. AUTOS PNEUS

date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office pour non-dépôt des comptes annuels : 19/03/2026

N° ent. 0730.744.154

ATOM INVEST

date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office pour non-dépôt des comptes annuels : 27/03/2026

N° ent. 0742.499.465

GA RENOVATION

date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office pour non-dépôt des comptes annuels : 27/03/2026

N° ent. 0824.564.633

JO.V.R.

date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office pour non-dépôt des comptes annuels : 25/03/2026

N° ent. 0883.116.803

PHOENIX TRADE

date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office pour non-dépôt des comptes annuels : 26/03/2026.

**FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST
WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND
UND ENERGIE**

[C – 2026/201025]

Liste der registrierten Einheiten für welche die Streichung von Amts wegen in der Zentralen Datenbank der Unternehmen gemäß Artikel III.42 des Wirtschaftsgesetzes wegen Nichteinreichung des Jahresabschlusses entzogen wurde

Haben Sie weitere Fragen? Besuchen Sie die Website des FÖD Wirtschaft (www.economie.fgov.be) oder rufen Sie den Helpdesk der zentralen Datenbank der Unternehmen an: telefonisch auf 02/277 64 00 oder per E-Mail helpdesk.bce@economie.fgov.be.

Unt. nr. 0431.255.070

MIRAMAR

Entzug der Streichung von Amts wegen wegen Nichteinreichung des Jahresabschlusses gültig ab: 26/03/2026

Unt. nr. 0633.843.926

CASTELEIN S-BVBA

Entzug der Streichung von Amts wegen wegen Nichteinreichung des Jahresabschlusses gültig ab: 28/03/2026

Unt. nr. 0647.907.738

H.J.H. AUTOS PNEUS

Entzug der Streichung von Amts wegen wegen Nichteinreichung des Jahresabschlusses gültig ab: 19/03/2026

Unt. nr. 0730.744.154

ATOM INVEST

Entzug der Streichung von Amts wegen wegen Nichteinreichung des Jahresabschlusses gültig ab: 27/03/2026

Unt. nr. 0742.499.465

GA RENOVATION

Entzug der Streichung von Amts wegen wegen Nichteinreichung des Jahresabschlusses gültig ab: 27/03/2026

Unt. nr. 0824.564.633

JO.V.R.

Entzug der Streichung von Amts wegen wegen Nichteinreichung des Jahresabschlusses gültig ab: 25/03/2026

Unt. nr. 0883.116.803

PHOENIX TRADE

Entzug der Streichung von Amts wegen wegen Nichteinreichung des Jahresabschlusses gültig ab: 26/03/2026.

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST
ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND
EN ENERGIE**

[C – 2026/201026]

Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht

Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen via telefoon 02/277 64 00 of via e-mail helpdesk.kbo@economie.fgov.be contacteren.

Ond. Nr. 0427.689.430

JUST ONE

Annulatie van de ambtshalve doorhaling.

Ond. Nr. 0437.811.775

QUALITY IN SERVICES

Annulatie van de ambtshalve doorhaling.

Ond. Nr. 0444.850.809

THE GOLDEN BOYS

Annulatie van de ambtshalve doorhaling.

Ond. Nr. 0453.052.653

GEMAKON INDUSTRIES

Annulatie van de ambtshalve doorhaling.

Ond. Nr. 0453.208.249

ANTALYA

Annulatie van de ambtshalve doorhaling.

Ond. Nr. 0466.752.023

MULTIPEL 13

Annulatie van de ambtshalve doorhaling.

Ond. Nr. 0471.228.671

GAIAPOLIS

Annulatie van de ambtshalve doorhaling.

**SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET
ENERGIE**

[C – 2026/201026]

Liste des entités enregistrées pour lesquelles il a été procédé, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, à l'annulation de la radiation d'office pour non-dépôt des comptes annuels effectuée en vertu de l'article III.42, paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, 4° du Code de droit économique

Pour toute question, nous vous invitons à consulter le site internet du SPF Economie (www.economie.fgov.be) ou à contacter le helpdesk de la Banque-Carrefour des Entreprises au 02/277 64 00 ou à l'adresse électronique helpdesk.bce@economie.fgov.be.

N° ent. 0427.689.430

JUST ONE

Annulation de la radiation d'office

N° ent. 0437.811.775

QUALITY IN SERVICES

Annulation de la radiation d'office

N° ent. 0444.850.809

THE GOLDEN BOYS

Annulation de la radiation d'office

N° ent. 0453.052.653

GEMAKON INDUSTRIES

Annulation de la radiation d'office

N° ent. 0453.208.249

ANTALYA

Annulation de la radiation d'office

N° ent. 0466.752.023

MULTIPEL 13

Annulation de la radiation d'office

N° ent. 0471.228.671

GAIAPOLIS

Annulation de la radiation d'office.

**FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST
WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND
UND ENERGIE**

[C – 2026/201026]

Liste der Einheiten für welche die Streichung von Amts wegen wegen Nichteinreichung des Jahresabschlusses in der Zentralen Datenbank der Unternehmen gemäß dem Artikel III.42, Absatz 1, § 1, 4° des Wirtschaftsgesetzbuches annulliert wurde

Haben Sie weitere Fragen? Besuchen Sie die Website des FÖD Wirtschaft (www.economie.fgov.be) oder rufen Sie den Helpdesk der zentralen Datenbank der Unternehmen an: telefonisch auf 02/277 64 00 oder per E-Mail helpdesk.bce@economie.fgov.be.

Unt. nr. 0427.689.430

JUST ONE

Die Amtslöschung wurde annulliert.

Unt. nr. 0437.811.775

QUALITY IN SERVICES

Die Amtslöschung wurde annulliert.

Unt. nr. 0444.850.809

THE GOLDEN BOYS

Die Amtslöschung wurde annulliert.

Unt. nr. 0453.052.653

GEMAKON INDUSTRIES

Die Amtslöschung wurde annulliert.

Unt. nr. 0453.208.249

ANTALYA

Die Amtslöschung wurde annulliert.

Unt. nr. 0466.752.023

MULTIPEL 13

Die Amtslöschung wurde annulliert.

Unt. nr. 0471.228.671

GAIAPOLIS

Die Amtslöschung wurde annulliert.

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST
ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND
EN ENERGIE**

[C – 2026/201027]

Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht

Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen.

Ond. Nr. 1014.369.580

SOATDEV IT CONSULTING

Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.

Ond. Nr. 1015.431.632

ACITI BE COMPANY

Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.

**SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET
ENERGIE**

[C – 2026/201027]

Liste des entités enregistrées pour lesquelles il a été procédé, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, au retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO effectuée en vertu de l'article III.42 du Code de droit économique

Pour toute question, nous vous invitons à consulter le site internet du SPF Economie (www.economie.fgov.be).

N° ent. 1014.369.580

SOATDEV IT CONSULTING

date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.

N° ent. 1015.431.632

ACITI BE COMPANY

date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.

**FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST
WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND
UND ENERGIE**

[C – 2026/201027]

Liste der registrierten Einheiten, deren gemäß Artikel III.42 des Wirtschaftsgesetzbuches vorgenommenen Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen in der Zentralen Datenbank der Unternehmen zurückgenommen wurde

Haben Sie weitere Fragen? Besuchen Sie die Website des FÖD Wirtschaft (www.economie.fgov.be).

Unt. nr. 1014.369.580

SOATDEV IT CONSULTING

Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.

Unt. nr. 1015.431.632

ACITI BE COMPANY

Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.

Ond. Nr. 1020.467.120 TOA CONSULT Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 1020.467.120 TOA CONSULT date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 1020.467.120 TOA CONSULT Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 1020.745.945 RMH GROUP Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 1020.745.945 RMH GROUP date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 1020.745.945 RMH GROUP Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 1023.119.376 KYS HOME Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 1023.119.376 KYS HOME date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 1023.119.376 KYS HOME Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 1023.172.529 W. EVENTS Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 1023.172.529 W. EVENTS date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 1023.172.529 W. EVENTS Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 1026.907.425 MAGNA GROUP Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 1026.907.425 MAGNA GROUP date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 1026.907.425 MAGNA GROUP Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 1027.138.740 DELALUMIÈRE Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 1027.138.740 DELALUMIÈRE date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 1027.138.740 DELALUMIÈRE Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 0406.436.037 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES TAPIS Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0406.436.037 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES TAPIS date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0406.436.037 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES TAPIS Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 0410.973.261 VRIENDENKRING DE WINGE Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0410.973.261 VRIENDENKRING DE WINGE date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0410.973.261 VRIENDENKRING DE WINGE Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 0418.142.155 LE MOULIN Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0418.142.155 LE MOULIN date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0418.142.155 LE MOULIN Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 0418.836.003 SPORT- EN KULTUURKRING EENDRACHT ASBEEK Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0418.836.003 SPORT- EN KULTUURKRING EENDRACHT ASBEEK date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0418.836.003 SPORT- EN KULTUURKRING EENDRACHT ASBEEK Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 0424.075.684 LOISIRS DE BELLEFONTAINE Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0424.075.684 LOISIRS DE BELLEFONTAINE date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0424.075.684 LOISIRS DE BELLEFONTAINE Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.

Ond. Nr. 0429.237.866 A.B.P.C. Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0429.237.866 A.B.P.C. date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0429.237.866 A.B.P.C. Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 0445.643.833 DEN AVERUL Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0445.643.833 DEN AVERUL date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0445.643.833 DEN AVERUL Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 0460.348.142 ASSEMBLEE DU DIEU VIVANT Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0460.348.142 ASSEMBLEE DU DIEU VIVANT date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0460.348.142 ASSEMBLEE DU DIEU VIVANT Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 0462.992.975 CENTRO CABRALIEGO Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0462.992.975 CENTRO CABRALIEGO date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0462.992.975 CENTRO CABRALIEGO Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 0466.680.559 HARTEN Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0466.680.559 HARTEN date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0466.680.559 HARTEN Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 0471.531.549 ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU QUARTIER BRUEGEL ET DES MÂROLLES Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0471.531.549 ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU QUARTIER BRUEGEL ET DES MÂROLLES date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0471.531.549 ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU QUARTIER BRUEGEL ET DES MÂROLLES Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 0474.026.627 CEYSSENS MICHEL Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0474.026.627 CEYSSENS MICHEL date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0474.026.627 CEYSSENS MICHEL Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 0478.163.379 SPARSA Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0478.163.379 SPARSA date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0478.163.379 SPARSA Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 0480.597.188 LIMOGES Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0480.597.188 LIMOGES date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0480.597.188 LIMOGES Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 0533.847.814 RESCUE SALUKIS MIDDLE EAST Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0533.847.814 RESCUE SALUKIS MIDDLE EAST date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0533.847.814 RESCUE SALUKIS MIDDLE EAST Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 0542.403.214 PROTEGO Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0542.403.214 PROTEGO date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0542.403.214 PROTEGO Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.

Ond. Nr. 0659.827.157 MASTERS SCHOTEN VZW Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0659.827.157 MASTERS SCHOTEN VZW date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0659.827.157 MASTERS SCHOTEN VZW Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 0699.988.424 MPATSIBIHUGU Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0699.988.424 MPATSIBIHUGU date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0699.988.424 MPATSIBIHUGU Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 0727.703.304 HS PNEUS Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0727.703.304 HS PNEUS date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0727.703.304 HS PNEUS Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 0742.514.709 KING GALLERY Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0742.514.709 KING GALLERY date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0742.514.709 KING GALLERY Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 0742.742.559 THE SANCTUARY Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0742.742.559 THE SANCTUARY date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0742.742.559 THE SANCTUARY Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 0756.940.092 LES ECURIES K Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0756.940.092 LES ECURIES K date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0756.940.092 LES ECURIES K Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 0764.963.774 ADN PISCINES Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0764.963.774 ADN PISCINES date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0764.963.774 ADN PISCINES Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 0811.646.609 STUDIO Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0811.646.609 STUDIO date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0811.646.609 STUDIO Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 0817.021.595 DEVELOPPEMENT DE DOUMGA LAO Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0817.021.595 DEVELOPPEMENT DE DOUMGA LAO date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0817.021.595 DEVELOPPEMENT DE DOUMGA LAO Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 0825.346.769 ABA ENGIE Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0825.346.769 ABA ENGIE date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0825.346.769 ABA ENGIE Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 0826.613.610 MBENG YA GABON Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0826.613.610 MBENG YA GABON date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0826.613.610 MBENG YA GABON Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.

Ond. Nr. 0831.440.448 LINSAN ET AMIS Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0831.440.448 LINSAN ET AMIS date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0831.440.448 LINSAN ET AMIS Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 0839.845.992 MI-AMI CORP Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0839.845.992 MI-AMI CORP date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0839.845.992 MI-AMI CORP Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 0860.729.696 ENERGIES ET RESSOURCES SENSIFORM Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0860.729.696 ENERGIES ET RESSOURCES SENSIFORM date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0860.729.696 ENERGIES ET RESSOURCES SENSIFORM Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 0863.903.873 LEVELUP RENOVATIES Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0863.903.873 LEVELUP RENOVATIES date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0863.903.873 LEVELUP RENOVATIES Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 0865.052.928 DOUCES LUNES, D'AMOUR ET DE LAIT Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0865.052.928 DOUCES LUNES, D'AMOUR ET DE LAIT date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0865.052.928 DOUCES LUNES, D'AMOUR ET DE LAIT Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 0867.026.085 CHINA - EUROPE ECONOMICAL & CULTURAL CENTRE FOR DEVELOPMENT AND EXCHANGE Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0867.026.085 CHINA - EUROPE ECONOMICAL & CULTURAL CENTRE FOR DEVELOPMENT AND EXCHANGE date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0867.026.085 CHINA - EUROPE ECONOMICAL & CULTURAL CENTRE FOR DEVELOPMENT AND EXCHANGE Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 0877.169.218 TANDARTS DE LAT Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0877.169.218 TANDARTS DE LAT date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0877.169.218 TANDARTS DE LAT Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 0892.939.537 AMICALE ATHENEE ROYAL SOLVAY CHARLEROI Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0892.939.537 AMICALE ATHENEE ROYAL SOLVAY CHARLEROI date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0892.939.537 AMICALE ATHENEE ROYAL SOLVAY CHARLEROI Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 0898.536.041 DE FAZANTEN Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0898.536.041 DE FAZANTEN date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0898.536.041 DE FAZANTEN Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.
Ond. Nr. 0899.061.722 ASBL DES AMIS DE LA COMMUNAUTE SAINT-MARTIN EN EUROPE Intrekking van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen ingaande vanaf: 30/03/2026.	N° ent. 0899.061.722 ASBL DES AMIS DE LA COMMUNAUTE SAINT-MARTIN EN EUROPE date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO : 30/03/2026.	Unt. nr. 0899.061.722 ASBL DES AMIS DE LA COMMUNAUTE SAINT-MARTIN EN EUROPE Datum des Inkrafttretens der Rücknahme der Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen: 30/03/2026.

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST
ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND
EN ENERGIE**

[C – 2026/201028]

Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, lid 1, 4° van het Wetboek van economisch recht

Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen.

Ond. Nr. 0433.687.790

JENA

Ond. Nr. 0445.391.930

ECHOS

Ond. Nr. 0446.290.268

ASSISTANCE IN MANAGEMENT
STRENGTHENING

Ond. Nr. 0453.052.653

GEMAKON INDUSTRIES

Ond. Nr. 0453.208.249

ANTALYA

Ond. Nr. 0453.630.002

CONTINU

Ond. Nr. 0471.228.671

GAIAPOLIS

Ond. Nr. 0878.049.740

M & R.

**SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET
ENERGIE**

[C – 2026/201028]

Liste des entités enregistrées pour lesquelles il a été procédé, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, à l'annulation de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO effectuée en vertu de l'article III.42, paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, 4° du Code de droit économique

Pour toute question, nous vous invitons à consulter le site internet du SPF Economie (www.economie.fgov.be).

N° ent. 0433.687.790

JENA

N° ent. 0445.391.930

ECHOS

N° ent. 0446.290.268

ASSISTANCE IN MANAGEMENT
STRENGTHENING

N° ent. 0453.052.653

GEMAKON INDUSTRIES

N° ent. 0453.208.249

ANTALYA

N° ent. 0453.630.002

CONTINU

N° ent. 0471.228.671

GAIAPOLIS

N° ent. 0878.049.740

M & R.

**FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST
WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND
UND ENERGIE**

[C – 2026/201028]

Liste der registrierten Einheiten, deren gemäß Artikel III.42, Paragraph 1, Absatz 1, 4° des Wirtschaftsgesetzbuches vorgenommenen Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen in der Zentralen Datenbank der Unternehmen annulliert wurde

Haben Sie weitere Fragen? Besuchen Sie die Website des FÖD Wirtschaft (www.economie.fgov.be).

Unt. nr. 0433.687.790

JENA

Unt. nr. 0445.391.930

ECHOS

Unt. nr. 0446.290.268

ASSISTANCE IN MANAGEMENT
STRENGTHENING

Unt. nr. 0453.052.653

GEMAKON INDUSTRIES

Unt. nr. 0453.208.249

ANTALYA

Unt. nr. 0453.630.002

CONTINU

Unt. nr. 0471.228.671

GAIAPOLIS

Unt. nr. 0878.049.740

M & R.

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST
ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND
EN ENERGIE**

[C – 2026/201032]

Lijst van geregistreerde entiteiten waarvan een functie ambtshalve werd doorgehaald in de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel III.40 van het Wetboek van economisch recht

Voor vragen kunt u de website van de FOD Economie raadplegen (www.economie.fgov.be) of contact opnemen met de Helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen: 02/277 64 00 of per mail helpdesk.kbo@economie.fgov.be.

Ond. Nr. 1021.605.681

RTM CORP

De in de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven functie "Zaakvoerder", uitgeoefend door LEGENDRE DELPHINE, werd ambtshalve doorgehaald met ingang van 22/03/2026.

Ond. Nr. 0800.493.686

DSD RENOVATION

De in de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven functie "Bestuurder", uitgeoefend door Picchietti Jean, werd ambtshalve doorgehaald met ingang van 03/06/2025.

**SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET
ENERGIE**

[C – 2026/201032]

Liste des entités enregistrées dont une fonction a été radiée d'office, dans la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément à l'article III.40 du Code de droit économique

Pour toute question, nous vous invitons à consulter le site internet du SPF Economie (www.economie.fgov.be) ou à contacter le helpdesk de la Banque-Carrefour des Entreprises au 02/277 64 00 ou à l'adresse électronique helpdesk.bce@economie.fgov.be

N° ent. 1021.605.681

RTM CORP

La fonction "Gérant", inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises, comme étant exercée par LEGENDRE DELPHINE a été radiée d'office avec effet le 22/03/2026.

N° ent. 0800.493.686

DSD RENOVATION

La fonction "Administrateur", inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises, comme étant exercée par Picchietti Jean a été radiée d'office avec effet le 03/06/2025.

**FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST
WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND
UND ENERGIE**

[C – 2026/201032]

Liste der registrierten Einheiten, von denen eine Funktion in der Zentralen Datenbank der Unternehmen gemäß Artikel III.40 des Wirtschaftsgesetzbuches von Amts wegen gestrichen wurde

Bei Fragen verweisen wir Sie auf die Website des FÖD Wirtschaft (www.economie.fgov.be) oder wenden Sie sich an den Helpdesk der Zentralen Datenbank der Unternehmen unter der Telefonnummer 02/277 64 00 oder der E-Mail-Adresse helpdesk.bce@economie.fgov.be.

Unt. nr. 1021.605.681

RTM CORP

Die Funktion "Geschäftsführer", die in der Zentralen Datenbank der Unternehmen als von LEGENDRE DELPHINE ausgeübt eingetragen ist, wurde mit Wirkung vom 22/03/2026 von Amts wegen gestrichen.

Unt. nr. 0800.493.686

DSD RENOVATION

Die Funktion "Verwalter", die in der Zentralen Datenbank der Unternehmen als von Picchietti Jean ausgeübt eingetragen ist, wurde mit Wirkung vom 03/06/2025 von Amts wegen gestrichen.

Ond. Nr. 0837.838.191

PRO-HOME

De in de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven functie "Zaakvoerder", uitgeoefend door Picchietti Jean, werd ambtshalve doorgehaald met ingang van 03/06/2025.

Ond. Nr. 0848.916.185

LAVENDI

De in de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven functie "Zaakvoerder", uitgeoefend door Ostasz Izabela, werd ambtshalve doorgehaald met ingang van 26/03/2026.

N° ent. 0837.838.191

PRO-HOME

La fonction "Gérant", inscrite dans la Banque Carrefour des Entreprises, comme étant exercée par Picchietti Jean a été radiée d'office avec effet le 03/06/2025.

N° ent. 0848.916.185

LAVENDI

La fonction "Gérant", inscrite dans la Banque Carrefour des Entreprises, comme étant exercée par Ostasz Izabela a été radiée d'office avec effet le 26/03/2026.

Unt. nr. 0837.838.191

PRO-HOME

Die Funktion "Geschäftsführer", die in der Zentralen Datenbank der Unternehmen als von Picchietti Jean ausgeübt eingetragen ist, wurde mit Wirkung vom 03/06/2025 von Amts wegen gestrichen.

Unt. nr. 0848.916.185

LAVENDI

Die Funktion "Geschäftsführer", die in der Zentralen Datenbank der Unternehmen als von Ostasz Izabela ausgeübt eingetragen ist, wurde mit Wirkung vom 26/03/2026 von Amts wegen gestrichen.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C – 2026/201035]

Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor de ambtshalve doorhaling van het adres van de zetel is geannuleerd

Voor vragen kunt u de website van de FOD Economie raadplegen (www.economie.fgov.be) of contact opnemen met de Helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen: 02/277 64 00 of per mail helpdesk.kbo@economie.fgov.be.

Ond. Nr. 1004.742.430

IYI

De doorhaling van het adres van de zetel Stationsstraat 86 3582 Beringen werd geannuleerd.

Ond. Nr. 1007.617.885

RNT SOLUTIONS

De doorhaling van het adres van de zetel Da Vincilaan 2 1930 Zaventem werd geannuleerd.

Ond. Nr. 1016.228.814

ETANCHE & TOIT

De doorhaling van het adres van de zetel Guldenschaapstraat 6 1800 Vilvoorde werd geannuleerd.

Ond. Nr. 0456.975.215

VINCO

De doorhaling van het adres van de zetel Dorpsstraat 33 2243 Zandhoven werd geannuleerd.

Ond. Nr. 0465.435.197

BECKY EXPRESS

De doorhaling van het adres van de zetel Platanenlaan 84 2940 Stabroek werd geannuleerd.

Ond. Nr. 0563.906.332

NOUR-CHAAM

De doorhaling van het adres van de zetel Waterloo 138 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel) werd geannuleerd.

Ond. Nr. 0747.920.874

BNL PROJECTEN

De doorhaling van het adres van de zetel Leugenberg 74C1 2180 Antwerpen werd geannuleerd.

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C – 2026/201035]

Liste des entités enregistrées pour lesquelles il a été procédé, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, à l'annulation de la radiation d'office de l'adresse du siège

Pour toute question, nous vous invitons à consulter le site internet du SPF Economie (www.economie.fgov.be) ou à contacter le helpdesk de la Banque-Carrefour des Entreprises au 02/277 64 00 ou à l'adresse électronique helpdesk.bce@economie.fgov.be.

N° ent. 1004.742.430

IYI

La radiation de l'adresse du siège Stationsstraat 86 3582 Beringen a été annulée.

N° ent. 1007.617.885

RNT SOLUTIONS

La radiation de l'adresse du siège Da Vincilaan 2 1930 Zaventem a été annulée.

N° ent. 1016.228.814

ETANCHE & TOIT

La radiation de l'adresse du siège Guldenschaapstraat 6 1800 Vilvoorde a été annulée.

N° ent. 0456.975.215

VINCO

La radiation de l'adresse du siège Dorpsstraat 33 2243 Zandhoven a été annulée.

N° ent. 0465.435.197

BECKY EXPRESS

La radiation de l'adresse du siège Platanenlaan 84 2940 Stabroek a été annulée.

N° ent. 0563.906.332

NOUR-CHAAM

La radiation de l'adresse du siège Chaussée de Waterloo 138 1060 Saint-Gilles a été annulée.

N° ent. 0747.920.874

BNL PROJECTEN

La radiation de l'adresse du siège Leugenberg 74C1 2180 Antwerpen a été annulée.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE

[C – 2026/201035]

Liste der registrierten Einheiten, für die die Streichung der Sitzadresse von Amts wegen in der zentralen Datenbank der Unternehmen annulliert wurde

Bei Fragen verweisen wir Sie auf die Website des FÖD Wirtschaft (www.economie.fgov.be) oder wenden Sie sich an den Helpdesk der Zentralen Datenbank der Unternehmen unter der Telefonnummer 02/277 64 00 oder der E-Mail-Adresse helpdesk.bce@economie.fgov.be.

Unt. nr. 1004.742.430

IYI

Die Streichung der Sitzadresse Stationsstraat 86 3582 Beringen wurde annulliert.

Unt. nr. 1007.617.885

RNT SOLUTIONS

Die Streichung der Sitzadresse Da Vincilaan 2 1930 Zaventem wurde annulliert.

Unt. nr. 1016.228.814

ETANCHE & TOIT

Die Streichung der Sitzadresse Guldenschaapstraat 6 1800 Vilvoorde wurde annulliert.

Unt. nr. 0456.975.215

VINCO

Die Streichung der Sitzadresse Dorpsstraat 33 2243 Zandhoven wurde annulliert.

Unt. nr. 0465.435.197

BECKY EXPRESS

Die Streichung der Sitzadresse Platanenlaan 84 2940 Stabroek wurde annulliert.

Unt. nr. 0563.906.332

NOUR-CHAAM

Die Streichung der Sitzadresse Chaussée de Waterloo / Waterloo 138 1060 Saint-Gilles / Sint-Gillis (bij-Brussel) wurde annulliert.

Unt. nr. 0747.920.874

BNL PROJECTEN

Die Streichung der Sitzadresse Leugenberg 74C1 2180 Antwerpen wurde annulliert.

Ond. Nr. 0751.692.689	N° ent. 0751.692.689	Unt. nr. 0751.692.689
LATEN GROUP	LATEN GROUP	LATEN GROUP
De doorhaling van het adres van de zetel Leuvensesteenweg 246 1932 Zaventem werd geannuleerd.	La radiation de l'adresse du siège Leuvensesteenweg 246 1932 Zaventem a été annulée.	Die Streichung der Sitzadresse Leuvensesteenweg 246 1932 Zaventem wurde annulliert.
Ond. Nr. 0756.829.632	N° ent. 0756.829.632	Unt. nr. 0756.829.632
BIG MOUTH TECHIE	BIG MOUTH TECHIE	BIG MOUTH TECHIE
De doorhaling van het adres van de zetel Frankrijklei 5 2000 Antwerpen werd geannuleerd.	La radiation de l'adresse du siège Frankrijklei 5 2000 Antwerpen a été annulée.	Die Streichung der Sitzadresse Frankrijklei 5 2000 Antwerpen wurde annulliert.
Ond. Nr. 0766.279.709	N° ent. 0766.279.709	Unt. nr. 0766.279.709
RENOVATION PRO LUXE	RENOVATION PRO LUXE	RENOVATION PRO LUXE
De doorhaling van het adres van de zetel Koningin Astridlaan 47 1780 Wemmel werd geannuleerd.	La radiation de l'adresse du siège Avenue Reine Astrid 47 1780 Wemmel a été annulée.	Die Streichung der Sitzadresse Koningin Astridlaan 47 1780 Wemmel wurde annulliert.
Ond. Nr. 0782.313.314	N° ent. 0782.313.314	Unt. nr. 0782.313.314
TAO CONSULTING	TAO CONSULTING	TAO CONSULTING
De doorhaling van het adres van de zetel Vrijheidshoek 71 2850 Boom werd geannuleerd.	La radiation de l'adresse du siège Vrijheidshoek 71 2850 Boom a été annulée.	Die Streichung der Sitzadresse Vrijheidshoek 71 2850 Boom wurde annulliert.
Ond. Nr. 0785.718.014	N° ent. 0785.718.014	Unt. nr. 0785.718.014
DUBAI GROUP	DUBAI GROUP	DUBAI GROUP
De doorhaling van het adres van de zetel Alsebergsesteenweg 879 1180 Ukkel werd geannuleerd.	La radiation de l'adresse du siège Chaussée d'Alseberg 879 1180 Uccle a été annulée.	Die Streichung der Sitzadresse Chaussée d'Alseberg / Alsebergsesteenweg 879 1180 Uccle / Ukkel wurde annulliert.
Ond. Nr. 0786.323.570	N° ent. 0786.323.570	Unt. nr. 0786.323.570
FEOTS	FEOTS	FEOTS
De doorhaling van het adres van de zetel Botermijnstraat 3 3580 Beringen werd geannuleerd.	La radiation de l'adresse du siège Botermijnstraat 3 3580 Beringen a été annulée.	Die Streichung der Sitzadresse Botermijnstraat 3 3580 Beringen wurde annulliert.
Ond. Nr. 0793.508.005	N° ent. 0793.508.005	Unt. nr. 0793.508.005
N.G.S.	N.G.S.	N.G.S.
De doorhaling van het adres van de zetel Louizalaan 485 1050 Elsene werd geannuleerd.	La radiation de l'adresse du siège Avenue Louise 485 1050 Ixelles a été annulée.	Die Streichung der Sitzadresse Avenue Louise / Louizalaan 485 1050 Ixelles / Elsene wurde annulliert.
Ond. Nr. 0794.559.761	N° ent. 0794.559.761	Unt. nr. 0794.559.761
LTUS PIZZA	LTUS PIZZA	LTUS PIZZA
De doorhaling van het adres van de zetel Route de la Chapelle 251 5351 Ohey werd geannuleerd.	La radiation de l'adresse du siège Route de la Chapelle 251 5351 Ohey a été annulée.	Die Streichung der Sitzadresse Route de la Chapelle 251 5351 Ohey wurde annulliert.
Ond. Nr. 0797.093.342	N° ent. 0797.093.342	Unt. nr. 0797.093.342
YES & CO	YES & CO	YES & CO
De doorhaling van het adres van de zetel Leuvensesteenweg 246 bus 1 1932 Zaventem werd geannuleerd.	La radiation de l'adresse du siège Leuvensesteenweg 246 boîte 1 1932 Zaventem a été annulée.	Die Streichung der Sitzadresse Leuvensesteenweg 246 Bfk. 1 1932 Zaventem wurde annulliert.
Ond. Nr. 0885.496.172	N° ent. 0885.496.172	Unt. nr. 0885.496.172
HACCP NORTH	HACCP NORTH	HACCP NORTH
De doorhaling van het adres van de zetel Abdijstraat 17 1050 Elsene werd geannuleerd.	La radiation de l'adresse du siège Rue de l'Abbaye 17 1050 Ixelles a été annulée.	Die Streichung der Sitzadresse Rue de l'Abbaye / Abdijstraat 17 1050 Ixelles / Elsene wurde annulliert.
Ond. Nr. 0889.715.177	N° ent. 0889.715.177	Unt. nr. 0889.715.177
LIBERTAS INVEST	LIBERTAS INVEST	LIBERTAS INVEST
De doorhaling van het adres van de zetel Ring(NDW) 48/101 2200 Herentals werd geannuleerd.	La radiation de l'adresse du siège Ring(NDW) 48/101 2200 Herentals a été annulée.	Die Streichung der Sitzadresse Ring(NDW) 48/101 2200 Herentals wurde annulliert.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND
EN ENERGIE

[C – 2026/201031]

Lijst van buitenlandse vennootschappen met
bijkantoor in België waarvan het buiten-
landse identificatienummer in de Kruis-
puntbank van Ondernemingen werd gewij-
zigd na inlichtingen ontvangen te hebben
via het Europese systeem van gekoppelde
registers (BRIS)

Voor eventuele vragen kunt u contact
opnemen met de helpdesk van de Kruispunt-
bank van Ondernemingen op het nummer
02/277 64 00 of via e-mail
helpdesk.kbo@economie.fgov.be.

Ond. Nr. 0878.119.917

MALTEM

Het buitenlandse identificatienummer van
de vennootschap MALTEM werd in de Kruis-
puntbank van Ondernemingen gewijzigd, met
ingang van 28/03/2026. Haar nieuwe buiten-
landse identificatienummer is het volgende:
434689329, NANTERRE (Frankrijk).

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET
ENERGIE

[C – 2026/201031]

Liste des sociétés étrangères avec succursale
en Belgique dont le numéro d’identifica-
tion étranger a été modifié dans la Banque-
Carrefour des Entreprises, suite aux infor-
mations reçues via le système européen
d’interconnexion des registres (BRIS)

Pour toute question, nous vous invitons à
contacter le helpdesk de la Banque-Carrefour
des Entreprises au 02/277 64 00 ou à l’adresse
électronique helpdesk.bce@economie.fgov.be.

N° ent. 0878.119.917

MALTEM

Le numéro d’identification étranger de la
société MALTEM a été modifié dans la Banque-
Carrefour des Entreprises, avec effet le
28/03/2026. Son nouveau numéro d’identifi-
cation étranger est le suivant: 434689329,
NANTERRE (France).

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST
WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND
UND ENERGIE

[C – 2026/201031]

Liste der ausländischen Gesellschaften mit
Zweigniederlassung in Belgien, deren
ausländischen Identifikationsnummer in
der Zentralen Datenbank der Unter-
nehmen geändert wurde, nachdem Infor-
mationen über das Europäische System
der Registervernetzung (BRIS) erhalten
wurden

Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie
sich bitte an den Helpdesk der Zentralen
Datenbank der Unternehmen: telefonisch auf
02/277 64 00 oder per E-Mail
helpdesk.bce@economie.fgov.be.

Unt. nr. 0878.119.917

MALTEM

Die ausländische Identifikationsnummer der
Gesellschaft MALTEM wurde zum 28/03/2026
in der Zentralen Datenbank der Unternehmen
geändert. Ihre neue ausländische Identifikati-
onsnummer lautet wie folgt: 434689329,
NANTERRE (Frankreich).